فتاوی حقانیه

پښتو

له افاداتو د

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمة الله علیه

څارنه او اهتمام

حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مهتمم جامعه حقانیه

ترتیب: مفتی مختار الله حقانی

پښتو ژباړونکی

مولوی قاری محمد فاروق ملنګ مهتمم جامعه دارالعلوم ابوهریره ارګون

ناشر:

جدید کتب خانه

جنوبی وزیرستان ایجنسی وانا بازار

ولو ردوه الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه

جامعه دار العلوم حقانیه اکوړه خټک د نیمې پیړۍ د فتاوا او مجموعه

فتاوی حقانیه

پښتو

له افاداتو د

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمه الله علیه

او د دار العلوم حقانیه نور مفتیانِ کرام

څارنه او اهتمام

حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مهتمم جامعه حقانیه

ترتیب

مفتی مختار الله حقانی

پښتو ژباړونکی

مولوی قاری محمد فاروق ملنګ مهتمم جامعه دار العلوم ابو هریرة ارګون

خپروونکی

جدید کتب خانه

حاجی بخت عالم مارکیټ جنوبی وزیرستان الخیسبی وانا بازار

وأولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه

جامعه دار العلوم حقانيه اكوړه خټك د نبيمې پيړۍ د فتاوا وو مجموعه

فتاوی حقانیه

پښتو

۲

له افاداتو د

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمه الله علیه

او د دار العلوم حقانیه نور مفتیانِ کرام

څارنه او اهتمام

حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مهتمم جامعه حقانیه

ترتیب

مفتی مختار الله حقانی

پښتو ژبارونکی

مولوی قاری محمد فاروق ملنګ مهتمم جامعه دار العلوم ابو هریرة ارګون

خپروونکی

جدید کتب خانه

حاجی بخت عالم مارکیټ جنوبی وزیرستان ایجنسی وانا بازار

د چاپ تول حقوق په حق د جديد کتب خانه وانا کښې محفوظ دي

د کتاب نوم:	فتاوٰی حقانیه (دویم جلد)
له افاداتو دې:	شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمة الله علیه بانې جامعه د ارالعلوم حقانیه او د دې جامعې نور مفتیان کرام
څارنه او اهتمام:	شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب د دې جامعې مهتمم
ترتیب:	مولانا مفتي مختار الله حقاني د تخصص فی الفقه والافتاء د شعبې استاذ
پښتو ژباړه:	حضرت مولانا قاري محمد فاروق ملنګ مهتمم جامعۀ د ار العلوم ابو هریرةؓ ارګون
کمپوزاودپښتو ژباړې ترتیب:	قاري عبد القیوم لوګري
د چاپ کال:	۱۵ صفر المظفر ۱۴۳۱ هجري، په مطابق د ۳۱ دسمبر ۲۰۰۹ میلادي
د چاپ تعداد:	۱۱۰۰
خپروونکی:	جدید کتب خانه حاجي بخت عالم مارکیټ جنوبي وزیرستان ایجنسي وانا
د لاس ته راوړلو ځایونه:	مکتبۀ رشیدیه سرکي روډ کوئټه مکتبه الحرم، سرد ار پلازه نزد جامعه د ار العلوم حقانیه اکوړه ختك وحیدي کتب خانه قصه خواني بازار پیښور جدید مدینه کتب خانه حاجي رشید مارکیټ ارګون بازار
ستاکست:	مکتبۀ فریدیه محله جنګي، قصه خواني بازار پیښور، له مولوي امیر الله شیراني سره

بسم الله الرحمن الرحیم

د مضامینو فهرست

فتاوی حقانیه دویم جلد

کتاب ما یتعلق بالحدیث

د حدیثو کتابت او تدوین ---- ۳۶
د حدیثو اقسام ---- ۳۷
د صفاتو په اعتبار سره د حدیثو اقسام ---- //
د شاذ تعریف ---- ۳۸
امام ابو حنیفۀ تابعي وو ---- ۳۹
له شیعه څخه د روایت ګولو حکم ---- //
د حضور ﷺ د شعر اوریدلو ثبوت ---- ۴۰
د علیکم بسنتي ثبوت ---- //
د قرآنکریم د تلاوت فضیلت ---- ۴۱
په حدیث سره د فاطمي تسبیح ثبوت ---- //
د سورت الحشر د فضیلت په باره کښې روایت ---- ۴۲
د سورت الملك فضائل ---- //
د لا جُمعة و لا تشریق تحقیق ---- ۴۳
د اختلاف اُمّتی رحمةٌ تحقیق ---- //
د حضور ﷺ له غره څخه د خپل ځان د اچولو عزم او د دې تحقیق ---- ۴۴
د حضرت علیؓ لمونځ او د لمر د بیرته را ختلو ثبوت ---- //
د ابو الشیخ د ژوند حالات ---- ۴۵
د من قال لا اِله الاّ الله دخل الجنة تحقیق ---- ۴۶
د لو لاك لما..... حدیث تحقیق ---- ۴۷
په مهاجرینو او انصارو کښې مواخات (وروروالي) او د انصارو له خوا مهاجرینو ته د خپلو بیبیانو وړاندیز ---- ۴۷
د اشعة اللمعات د یوه عبارت تشریح ---- ۴۸
د بشروا و لاتنفروا تحقیق ---- ۴۹
په رسول الله ﷺ باندې د دروغ تړلو سزا ---- //
د مرتد عن الاستاذ د حدیث تحقیق ---- ۵۰

د حضرت موسی علیه السلام په قبر کښې د لمانځه ادا کول ۵۰
په نسبت الی الغیر باندې وعید ونه او د هغه توجیه ۵۱
په لمانځه کښې د ممنوع اشارې حقیقت //
د فقیه او عابد د تقابلي موازنې روایت ۵۲
حضرت علي او د قوت حافظه روایت //
د یو کم پنځوس کروړ چنده ثواب حدیث ۵۳
د ولد الزنا لا یدخل الجنة تحقیق //
د آنحضرت ﷺ له اجنبیه څخه د سندرې د اوریدو روایت ۵۴
د غوایي د غوښې د حلت او حرمت تحقیق //
د منجیاتو او مهلکاتو تشریح ۵۵
د اطلوا العلم و لو بالصین تحقیق ۵۶
د اُمت محمدي ﷺ د درې اویا فرقو ثبوت //
د تفرق تحقیق ۵۷
د لا تعلموهنّ الکتابة تحقیق //
د امام مهدیؑ په باره کښې د روایتونه څیړنه ۵۸
د "الله تعالی طاق دی او طاق خوښوي" د روایت تحقیق //
د شهرا عید لا ینقصان تحقیق ۵۹
د "انا نبی و آدم بین الماء و الطین" تحقیق //
د طلب العلم فریضة تحقیق //
د "انا مدینة العلم و علی بابها" تحقیق ۶۰
د "ابو حنیفة سراج اُمتی" تحقیق //
د "ما تقول فی هذا الرجل" مطلب ۶۱
د "علماء اُمتی کانبیاء بنی اسرائیل" څیړنه //
د "رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة" تحقیق //
د "انا من نور الله و المؤمنون منی" څیړنه ۶۲
په ولاړې د متیازو کولو ثبوت //
د "سبحان من زین الرجال باللحی" تحقیق ۶۳
د انبیاء کرامو پخپلو قبرونو کښې د لمانځه د ادا کولو مسئله //
د "لا صلوة لحار المسجد" مطلب ۶۴
د "من صلّی عند قبری" تحقیق //

د "قال لا یبیع بعضکم" حدیث وضاحت ۶۴
د "قال جاء رسول الله ﷺ بینا و انا صبی" حدیث او فقهي روایتونو کښې تطبیق ۶۵
احادیث وحی غیر متلو دي //
کوم پردی سړی خپل پلار ګنل او په "فالجنة علیه حرام" حدیث کښې ددې د حرمت تحقیق ۶۶
د "بعثنی با لحق لا یقبل الله صدقة" حدیث کښې د قبول د لفظ تحقیق //
د "بئر بضاعة" د حدیث تحقیق او د احنافو ځواب ۶۷
د "لا تشدوا الرحال" حدیث تشریح ۶۸
د "المولود حتی یبلغ الحنث ما یعمل من حسنة" حدیث او فقهي روایت کښې تطبیق //
د "یتبع المیت ثلاثة اهله" حدیث تشریح ۶۹
د مسلم شریف په مقدمې کښې د خطاب د ضمائرو مرجع ۷۰
په مهر نبوت کښې د لیکنې تحقیق //
د "انها تذهب حتی تسجد تحت العرش" حدیث تشریح ۷۱
د "من تشبه بقوم" حدیث مطلب ۷۲
د احادیثو تر منځ تطبیق //
د ثلاث منجیات او مهلکات تحقیق او تشریح ۷۳

کتاب السلوك

د شریعت او طریقت حقیقت ۷۷
د بیعت حقیقت //
د شریعت د پابند سړي لپاره د بیعت حکم ۷۸
د مرشد لپاره د شرائطو یادونه //
د بنځې لپاره د بیعت حکم ۷۹
له بدعتي پیر څخه د بیعت اخیستنې حکم ۸۰
د بیعت د ماتولو حکم //
د فائدې نه لاسته راتلو په صورت کښې د بیعت ماتول ۸۱
د بدعتي پیر د بیعت ماتولو حکم //
د مرشد له وفات څخه وروسته له بل مُرشد څخه بیعت کول //
د حد ادي ذکر طریقه او د هغه حقیقت ۸۲
د معکوس صلوٰة حکم //
په ذکر کښې په زړه باندې ضربونه لګول //
په ذاکرینو باندې د وجد راتللو حکم ۸۳

په ذکر کښې له الله تعالی سره د معانقې (غاړه تر غاړه کيدو) حکم ۸۳
د دلائل الخيرات د وظيفه کولو حکم ۸۴
په علمياتو کښې د شيخ د اجازې حکم //
د مشائخو خپلو مريد انو ته د توجه کولو حکم //
د ميلمه پالنې په خاطر د اورادو او وظائفو پريښودلو حکم ۸۵
د ذکر مجلس ته د مشائخو د ارواحونو راتلل //
د ځلوبښتو ورځو د ځلې تيرولو حکم ۸۶
د اولياء الله ووّ پيژندنه //
په کفارو کښې د اولياوو د شتون حکم ۸۷
د اولياء الله ووّ جمع کيدل //
د فوت شوي اولياء الله وو نسبت معلومول ۸۸
د ولايت لپاره د بيعت مسئله //
د لومړي مُرشد په موجودوالي کښې له بل څخه بيعت کول //
د کامل پير د جوړيدو شرط ۸۹
د يوه پير د الفاظو حکم //
د لمانځه او روژې د معافۍ بې بنياده دعوٰی //
مُرشد ته کعبه او پيغمبر ويل ۹۰
د پير په باره کښې له مبالغه آميزې څخه کار اخيستل //
له پير څخه پرده کول ۹۱
د تصوف د ځلورو سلسلو ثبوت //
له تصوف سره د نه ټرون تشريح //
سلاسل اربعه (څلور طريقې ياسلسلې) په حقه دي ۹۲
د تصوف د مراقباتو او اذکارو حکم //
د سلطان الاذکار د ذکر حکم ۹۳
د غوث او قطب د موجودوالي حکم //
د متصرف حکم ۹۴
د اصحاب القبورو تصرف ۹۵
له وفات څخه وروسته د اولياوو د تصرفاتو حکم //
تر مرګ وروسته د اولياوو د کراماتو حکم //
د اولياوو له خپلو مريد انو سره د مدد کولو حکم ۹۶

د کشف القبور د علم حکم ۹۶
د دوزخ د فانې کيدو خبره ۹۷
د جمالي او جلالي صفتونو فرق //
له کائناتو سره د الله تعالی د معيت حکم //
د وحدة الوجود او وحدة الشهود مسئله //
د حقيقت المحمدي ﷺ اصطلاح ۹۸
د استاذ او پير د حقوقو حکم //
په خوب کښې د شريعت خلاف حکم ليدل ۹۹
د نبي کريم ﷺ چا ته په خوب کښې د قربانۍ د کولو حکم ورکول //
په کشف باندې د عمل کولو حکم ۹۹
د شيخ د تصور حکم ۱۰۰
د اولياوو لپاره د خپلو مريد انو د مدد کولو حکم //
د شيخ لپاره خپلو مريد انو ته د ځينو حلالو شيانو له استعمال څخه د منع کولو حکم ۱۰۱
د ذکر د حلاوت (د خوند حاصليدو) مسئله //
د پرمختګ د نه کولو په صورت کښې د شيخ د بدلولو مسئله ۱۰۲
د مجاز کيدو لپاره د شيخ بيعت ضروری نه دی //
په خانقاه باندې د جومات فضيلت ۱۰۳
آيا له کوم شيخ څخه بيعت ضروري دی؟ //
له کوم نيک او بنه سړي څخه د دُعا د غوښتلو حکم ۱۰۴
د پير د نامه وظيفه کول //
په نيکو اعمالو کښې د زړه د نه لګيدو علاج ۱۰۵
د فنا في الشيخ د تصور شرعي حيثيت //
د سترګو د بندولو په صورت کښې ذکر کول //
رضا بالقضاء او دُعا ۱۰۶
اشارةً يا کنايةً غيبت کول ۱۰۷
پس شا د چا حقائق بيانول هم غيبت دی //
له شيخ سره د زړه د ربط وضاحت //
د قلندر او مجذوب مطلب ۱۰۸
د الصوفي لامذهب له وضاحت //
د سير الی الله او سير في الله مطلب ۱۰۹

د "استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير" مطلب ١٠٩
د زړه د روښانه ساتلو طريقه ١١٠
د ريا كاري له ويري نفل او د اسې نور عبادتونه پرېښودل ..... //
يو اخې د سلام په اچولو سره پرته له كوم شرعي عذر څخه له چا سره د خبرې په نه كولو باندې راغلي وعيدونه له منځه ځي ١١٠
د خلافت او سجاده نشيني شرعي حيثيت ١١١

كتاب السياسة

د سياست حقيقت او د هغه حكم ١١٣
مروجه سياست ته د ورد انګلو حكم ١١٤
د شرعي امارت د قيام حكم ١١٥
په اسلام كښې د امير د انتخاب طريقه ١١٦
د ښځې بادشاهي يا امامت شرعاً ناجائز دی ١١٨
د اولوا الامر حقيقت ١١٩
خلافت يا ملوكيت ١٢٠
د خلافت په ملوكيت باندې د بدليدو اسباب ..... //
د منصبِ خلافت د انتخاب معيار ١٢١
د قومي او علاقايي امير شرعي حيثيت ١٢٢
د ووټ شرعي حيثيت ..... //
د ووټ حق د نه استعمالولو حكم ١٢٤
د دين لپاره د ووټ په استعمالولو كښې د والدينو نافرماني ګناه نه ده ١٢٥
د ووټ ورکولو په وخت كښې كوم شخص يا كومې ډلې ته ترجيح ورکول ..... //
خپله ښځه د ووټ له اچولو څخه منع كول ١٢٦
د خپلوي په بنياد د ووټ اچولو حكم ..... //
د ديندارو كانديد په حق كښې د ووټ نه ورکولو قسم ماتول ١٢٧
د مسلمانانو او مرزايانو متحدې ډلې ته د ووټ ورکولو شرعي حيثيت ..... //
د فاسق او فاجر په حق كښې د ووټ استعمالولو حكم ١٢٨
د ووټ د لاس ته راوړو په غرض سره په خلكو كښې د روپو د ويشلو حكم ١٢٩
د ښځې لپاره د رأيې د حق استعمالول ..... //
په مروجه مغربي طرز باندې په كيدنكو انتخاباتو كښې د علماوو د برخې اخيستلو حكم ١٣٠

په انتخابي جنګ كښې د مخالف كانديد په حق كښې د نابنځسته الفاظو استعمالول ١٣١
په انتخاباتو كښې پخپله د كانديد جوړيدلو حكم ١٣٢
د انتخابي وعدو شرعي حكم ١٣٣
آيا ښځه د پارلمان غړې جوړيدلې شي ١٣٤
د تور او سپين رنګ لرونكي بيرغ ثبوت ١٣٦
له جنګ پرته د بيرغونو د استعمالولو حكم ..... //
د بې دينه خلكو د مشابهت د غوره كولو حكم ١٣٧
د مرتد قتل كول د چا ذمه وارې ده ..... //
په حدودو او قصاص كښې د وخت د حاكم د اختيار دائره ١٣٨
د اصلاحي كميتې د اختيار دائره ..... //
په جُمعې او اخترونو كښې د سلطان د شرط وضاحت ١٣٩
د حكومت د غير شرعي اقداماتو د ردولو حكم ١٤٠
د جمهوري حكومت په خلاف د آواز پورته كولو حكم ..... //
د غير اسلامي نظام په خلاف د تحريك چلولو حكم ١٤١
د ارته د خيژولو د سزا شرعي حكم ١٤٢
په سركاري اداروكښې افسرانو ته د سليوټ (سلامي) كولو شرعي حيثيت ١٤٣
د شرعي قوانينو د نه نفاذ له وجې د مجرم ذمه وارې ١٤٤
په انګريزي قانون كښې لونړې له ميراث څخه د محرومولو شرعي حكم ..... //
په كوم شي باندې تر ډير وخت پورې قبضه د مِلكيت لپاره ګټوره نه ثابتيږي ١٤٥
د تعزير بالمال شرعي حكم ..... //
د خوراكي شيانو د نرخ تاكلو حكم ١٤٦
د حكومت له خوا څخه د لګول شويو مالياتو شرعي حيثيت ١٤٨
په اسلامي مملكت كښې د كفارو د عبادت طريقه ١٥٠
حكومت د زنا بالجبر او زنا بالرضاء د بيلولو هيڅ اختيار نه لري ١٥١
د غربت له وجې د خاوند او ښځې تر منځ د عدالتي فيصلې حكم ١٥٢
د پاسپورټ او ويزې شرعي حيثيت ١٥٣
د سي آئي ډي (جاسوسي) شرعي حيثيت ١٥٤
په مخبري (جاسوسي) كوونكي باندې د ضمان حكم ١٥٥
په قبائلو كښې د يوې ډلې له مسلمانانو سره خپل منځي جنګ ته د جهاد ويلو حكم ١٥٦
د شريعت بل تاريخچه ١٥٧

د اسلام او مغربي جمهوريت تقابلي څيړنه ۱۵۹
د اسلام او سوشلزم له يوه او بل سره موازنه ۱۶۰
د اسلام او سوشلزم تقابلي څيړنه ۱۶۱
د بائيکاټ او هرتال شرعي حيثيت ۱۶۲
د لوري د هرتال شرعي حيثيت ۱۶۴
د ښځو د جلوس ايستلو حکم //
د عائلي قوانينو شرعي حيثيت ۱۶۵
د حضرت حسنؓ خلافت په خلافتِ راشده کښې د اخل دی ۱۶۷
ښځه د ملک بادشاه جوړيدل ۱۶۸
د امامتِ کبرٰی د مستحق حکم ۱۷۸
د پاکستان په آئين کښې د ګستاخ رسول ﷺ په مادي کښې د ترميم حکم //
په سياسي جلسو کښې د نعرې لګولو حکم ۱۸۰
په قومي اسمبلۍ او آئين کښې د مسلمان تعريف ۱۸۱

کتاب الکراهية و الاباحة

باب الاکل و الشرب

له خوراک څخه مخکښې لومړی بايد د چا لاسونه پريمنځل شي ۱۸۶
له خوراک څخه مخکښې د لاسونو پريمنځل //
په دسترخوان باندې د ډوډۍ د کيښودلو په صورت کښې د سالن يا ترکاري انتظار کول ۱۸۷
په ولاړې خوراک او څښاک مکروه دي //
د خوراک په وخت کښې د چُپتيا حکم ۱۸۸
د تکيې لګولو په صورت کښې د خوراک حکم //
په دريو ګوتو باندې د خوراک د کولو حکم //
له يوه څخه د زياتو ګلاسونو اوبو د څښلو مسنونه طريقه ۱۸۹
د سود خور د دعوت قبلول //
په کوم دعوت کښې چه د ساز او سرود او د لهو او لعب اهتمام شوی وي په هغه کښې د ګډون حکم ۱۹۰
د چونه د خوړلو حکم //
د افيون د خوړلو حکم ۱۹۱
د پياز او د اسې نورو د خوړلو په صورت کښې جومات ته تلل //

د بنګو د استعمال حکم ۱۹۲
پرته له اجازې څخه د چا له مال څخه د ګټې اخيستنې حکم //
له کافر سره د خوراک حکم //
په خلافِ شريعت دعوت کښې د شريکيدو حکم ۱۹۳

بـــــاب التداوي

د انساني اندامونو د پيوند کارۍ حکم ۱۹۴
د انګريزي ادوياتو د استعمال حکم //
د پوست مارتم حکم ۱۹۵
د خاندانې منصوبه بندي او د مانع حمل د ادوياتو حکم //
د پيچکارۍ (انجکشن) په ذريعې سره د ځناور د حامله کولو حکم ۱۹۶
مريض ته د وينې ورکولو حکم //
د تعويذ شرعي حکم //
د مړې ښځې له ګيډې څخه د بچي د را ايستلو حکم ۱۹۷
د ميړه د راغب کولو لپاره د تعويذ کولو حکم //
په تعويذونو کښې د يا بدوح ليکل ۱۹۸
په تعويذاتو کښې د غير شرعي الفاظو حکم //
د مرض علاج کول سُنت دي ۱۹۹
د شريعت مطهره په رنا کښې د خاندانې منصوبه بندۍ څيړنه //
جنديبستر په ادوياتو کښې استعمالول ۲۰۱

باب اللبـــــاس

د سرو يا سپينو زرو ګړۍ استعمالول ۲۰۳
د ښځو لپاره د سپينو جامو د اغوستلو حکم //
د ښځو لپاره د نرينو جامو د اغوستلو حکم ۲۰۴
د سړو لپاره د خالصې تيلې د استعمال حکم //
د غاښ په ډکولو کښې سره يا سپين زر استعمالول //
د اوسپنې د ګوتيې د استعمالولو حکم ۲۰۵
د ښځې لپاره د پازيب اغوستلو حکم //
د بدن په يوه غړي باندې هم خال يا د نامه ليکل جائز نه دي ۲۰۶
وينښتانو ته د تور خضاب (رنګ) د ورکولو حکم //

د کوچنيانو په غورونو کښې د سرو زرو غورواليو يا ډيډۍ اچولو حکم ۲۰۶
د پګړۍ د شملې اندازه ۲۰۷
د مسلمانانو لپاره د تايي اچول جائز نه دي //
غابنونو ته د سپينو زرو پوښ ورکول ۲۰۸
ږيرې ته د نکريزو دورکولو حکم //
د پرتاګه اوربه خولې له شنګرې څخه لاندې د پريښودلو حکم ۲۰۹
د وريښمينې لنګۍ استعمالول //
د سرو اوسپينو زرو د لوښي استعمالول //
د ښځو لپاره د اوسپنې ګوتيې استعمالول جائز نه دي ۲۱۰
په جامو کښې د سرو زرو د تنيو استعمالول //
د سړيو لپاره د سرو زرو ګوتيې استعمالول ۲۱۱
د سپينو زرو د ګوتيو له ضرورت پرته استعمال مناسب نه دی //
د نکل، اوسپنې او د اسې نورو شيانو د ګينو استعمالول //
ښځو ته د سړيو غوندې د ويښتانو جوړولو حکم ۲۱۲
د لويو لويو نوکانو د پريښودلو حکم //
د غير ضروري ويښتانو د پاکولو لپاره د ويښتانو د پاکولو پوډر استعمالول ۲۱۳
د مصنوعي وروځو د جوړلو حکم //
د ښځو په مخ باندې د شنه شويو ويښتانو حکم ۲۱۴
د وسمې د استعمالولو حکم //
په پي تي (سپورټ يا ورزش) کښې د ښکرندو اغوستلو حکم ۲۱۷
د سړو لپاره د زيړو جامو اغوستلو حکم ۲۱۸

باب التصاوير

د ښځو تصويرونو ته کتل او د هغو ساتل حرام دي ۲۱۹
د يوه جاندار (روح لرونکي) شي د تصوير حکم //
په بټوې کښې له کيښودل شوي تصوير سره د لمانځه ادا کول //
د کوم پير يا بزرګ تصوير د تبرک له مخې د زوړندولو حکم ۲۲۰
د ښائست په نيت په کور کښې د نيمايي عکس لګولو حکم //
د واده او د اسې نورو مراسمو د عکسونو اخيستل ۲۲۱
د کعبې مبارکې په تصويرونو کښې د وړو وړو انساني تصويرونو حکم //
د نويو آلاتو (ټيليويژون او وي سي آر او د اسې نورو) حکم ۲۲۲

له تصوير لرونکې ګړۍ سره د لمانځه ادا کولو حکم ۲۲۲
د غواډ بچي له پوستکي څخه د تصوير جوړولو حکم ۲۲۳

باب الملاهي

د خوښيو په مراسمو کښې د ګډا اوسندرې ويلو حکم ۲۲۴
د کيرم بورډ لوبه //
د شطرنج د لوبې حکم ۲۲۵
د جوډو کراتو لوبه //
په لوبو او مستيو کښې د ورنونو د بربنډ والي حکم ۲۲۶
د ورزش حکم //
د قيټې د لوبې حکم //

باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

د دين تبليغ فرض کفايه ده ۲۲۸
د مستوراتو د تبليغي جماعتونو حکم //
د سالانه (کلنۍ) څلې د لګولو حکم ۲۲۹
د تبليغ په مروجې طريقې کښې د يو کم پنځوس کروړو د ثواب مسئله //
د تبليغي جماعت په جبريه فرقې باندې قياس کول درست نه دي ۲۳۰
د تبليغي څلې حقيقت //
د تبليغي ډلې طريقه بدعت نه ده ۲۳۱

باب المسائل المتفرقه

مورنۍ او پلار ته د ښکنځا کوونکي حکم ۲۳۶
د ښکنځا او بد رد ويونکي سړي حکم //
په والدينو کښې د يوه په حکم سره له بل سره ښه سلوک نه کول //
پرته له کوم شرعي عذر څخه د والدينو په حکم ښځې ته د طلاق ورکولو حکم ۲۳۷
د والدينو نافرماني بدترينه ګناه ده ۲۳۸
د ديني علومو د حصول لپاره د والدينو د اجازې حکم //
يو مسلمان په بدو القابو سره يادول ۲۳۹
د مسلمان د سپکاوي او استهزاء حکم //
د استمناء بالليد حکم ۲۴۰
د لاسونو او پښو د ښکلولو حکم //

له كفارو سره د مصافحه كولو حكم ---- ۲٤۰
د مُرشد (پير) په پښو كښې د لويدلو حكم ---- ۲٤۱
د زمكې د حشراتو سوځول ---- //
په جومات كښې د ورك شوي شي د اعلانولو حكم ---- //
په جومات كښې د سوال كولو حكم ---- ۲٤۲
په جومات كښې د ويده كيدلو حكم ---- //
په بيا بيا توګه د پرنجي راتللو حكم ---- ۲٤۳
له زاني سره قطع تعلق او د هغه د جنازې د ادا كولو حكم ---- //
يو څوك له ظلم او ستم څخه د ساتلو لپاره د دروغ ويلو حكم ---- ۲٤٤
د زلزلې په وخت كښې له كورونو څخه د باندې وتلو حكم ---- ۲٤٥
سندرې، ساز او سرود د خپل ورځني ژوند ذريعه جوړول ---- //
بې اودسه قرآنكريم ته لاس لګول ---- //
قاري يا اوريدونكو باندې د تلاوت په وخت كښې سلام اچول ---- ۲٤٦
غائب ته د سلام ليږلو حكم ---- //
سرتور سر د لمانځه ادا كول ---- ۲٤۷
د بريتونو د خريلو حكم ---- //
د ښځو لپاره د سر د ويښتانو پرې كول ---- ۲٤۸
د مغربي فيشن مطابق د سر د ويښتانو جوړول ---- //
د غير ضروري ويښتانو د پاكولو حكم ---- ۲٤۹
د نامه لاندې د ويښتانو د پاكولو حدود ---- //
د نامه لاندې د ويښتانو د پاكوالي مستحب وخت ---- //
په پيد ائشي توګه د سُنت شوي كوچني د سُنتي حكم ---- ۲٥۰
له بلوغ وروسته په سُنتي كښې په شرمګاه باندې د نظر لويدلو حكم ---- //
د مخ د زائدو ويښتانو د لرې كولو حكم ---- //
د ډيرې شرعي اندازه ---- ۲٥۱
تر مصافحې وروسته د لاسونو د مچولو حكم ---- //
له بې دينه ښځو څخه د پردې د كولو حكم ---- //
د تلويزون بد اثرات او د مسلمانانو ذمه واري ---- ۲٥۲
د تلويزون او وي سي آر شرعي حكم ---- //
د ډيرې مسنونه اندازه ---- ۲٥٥

رسالـــــــه

د ښځو د حقوقو، آزادي او د بې پردګۍ مسئله

د نر او ښځې مساوات، د مغرب د تهذيب لويه فتنه ---- ۲٥۷
د بې حيايي عروج ---- //
د بهتو وزير اعظم بې پردګۍ ته دعوت ---- ۲٥۸
په اسلام كښې د ښځې حيثيت او حقوق ---- //
د اسلام له ظهور څخه مخكښې د ښځې مقام ---- //
ښځه او د جاهلو قومونو نظريات ---- ۲٥۹
په ښځې باندې د اسلام ښيګړې ---- ۲٦۰
د ديني، دنيوي، انفرادي، اجتماعي او معاشرتي حقوقو تحفظ ---- //
د ښځې د عصمت او آبرو احترام ---- ۲٦۲
د ښځو آزادي د تبرج جاهليت دويم نوم ---- //
له آزادۍ څخه د غلامۍ خواته دعوت ---- //
د اسلام د عفت او عصمت نظام ---- ۲٦۳
د پردې احكام ---- //
جلباب ---- //
د حجاب آيت ---- ۲٦٤
د بې پردګۍ د حاميانو مغالطه انګيزي ---- //
په ستر او حجاب كښې فرق ---- //
په خبرو اترو كښې احتياطي تدبيرونه ---- ۲٦٥
په ځانګړي حالاتو كښې د باهر وتلو اجازه ---- ۲٦٦
له كور څخه د وتلو شرائط او قيودات ---- //
يو اځې عملي، علمي نه بلكه خيالي او تصوراتي تحديدات ---- ۲٦۸
آيا پرده بې ځايه حبس دی ---- //
د ښځې او نر د كار دائره ---- ۲٦۹
په كور كښې كښيناستل قيد نه بلكه راحت او نعمت دی ---- //
پرده نه بلكه بې پردګي د صحت د خرابوالي سبب دی ---- //
نظر بازي د ذهني انتشار او د معاشرې د فساد ذريعه ده ---- ۲۷۰
د تعليم لپاره بې پردګي ---- //
د ماډرن جوړيدو شوقين ---- ۲۷۱

کـــــتاب الطهارت

باب الـــــوضوء

د اودس په شروع کښې د بسم اللّٰه ويلو حکم ---- ۲۷۲
برش د سُنت مسواک متبادل شی نه دی ---- //
د مسواک د نه شتون په صورت کښې آيا ګوته د مسواک قائم مقام کيدلی شي ---- ۲۷۳
د مسواک د ژوولو حکم ---- //
د نوکانو د پالش په موجود والي کښې د اود اسه حکم ---- //
په اود اسه کښې د غاړې مسح ---- ۲۷۴
په سر باندې د مسح مسنونه طريقه ---- ۲۷۵
د اود اسه په وخت کښې د ريږې د لمدولو حکم ---- //
په خضاب شوي ريږې باندې د اود اسه حکم ---- //
له اود اسه نه وروسته د آسمان خوا ته د کتلو حکم ---- ۲۷۶
له عبادت څخه پرته د اودس په اود اسه حکم ---- //
په اود اسه کښې په يوه لاس سره د مخ د مينځلو حکم ---- ۲۷۷
د ستوني د مسح حکم ---- //
په اود اسه کښې د لاس د مينځلو شروع د ګوتو له خوا څخه سُنت ده ---- //
د اود اسه بهترينه طريقه ---- ۲۷۸
د ژمي په موسم کښې د اند امونو د پريمنځلو طريقه ---- //
په اود اسه کښې له بل څخه د امداد اخيستلو حکم ---- //
د بيماري له وجې په اود اسه کښې د مضمضې د نه کولو مسئله ---- ۲۷۹
په بيسن کښې د اود اسه حکم ---- //
د اود اسه په دوران کښې د خبرې کولو حکم ---- //
د بواسير د مريض د اود اسه حکم ---- ۲۸۰
په اود اسه کښې واجبات نشته ---- //
اخبارات او ديني رسائل له اود اسه پرته د مس کولو حکم ---- ۲۸۱
په اود اسه کښې د غورونو او بارخوګانو تر منځ ځای د پريمنځلو حکم ---- //
د سرخي، پوډر يا کريم د لګولو په صورت کښې د اود اسه حکم ---- ۲۸۲
د جماعت د فوت کيدو د ويرې تر څنګ پوره اودس کول ضروري دي ---- //
د زمزم په اوبو سره د اود اسه او غسل حکم ---- ۲۸۳

د نشې شيانو په استعمال سره د اود اسه حکم ---- ۲۸۳
د نشه آورو ادوياتو د استعمال په صورت کښې د اود اسه حکم ---- //
د ستنې د لګولو په صورت کښې د اود اسه حکم ---- ۲۸۴
د فلم په کتلو سره اودس نه متاثر کيږي ---- //
په ګرمو اوبو سره اودس کول جائز دي ---- //
د عورت بنکاره کيدل د اود اسه ماتوونکی نه دی ---- ۲۸۵
تر اود اسه وروسته شک او شبهه په اود اسه کوم بد اثر نه کوي ---- //
تر اود اسه وروسته په لاسونو او پښو باندې د صابون لګولو حکم ---- //
آيا په سګريټو او نسوارو باندې اودس ماتيږي؟ ---- ۲۸۶
تر څو پورې چه له احليل (د ذکر له سر) څخه څاڅکی نه وي وتلی اودس نه ماتيږي ---- //
له بدن څخه د خالصو اوبو په وتلو سره د اود اسه حکم ---- ۲۸۷
د وينې په خپريدو سره د اود اسه حکم ---- //
د پښو په چاودو کښې د دوايي تر اچولو وروسته د اود اسه حکم ---- //
د ستنې په ذريعې سره د وينې ايستل د اود اسه ماتوونکی دی ---- ۲۸۸
د عذر د خاوند د اود اسه او جامو حکم ---- //
له دُبر څخه د چينجي د وتلو په صورت کښې د اود اسه حکم ---- ۲۸۹

بـــــاب الغسل

په غسل کښې د غرغرې حکم ---- ۲۹۰
د غسل کولو په وخت کښې د پوزې د پريمنځلو حکم ---- //
له مصنوعي غاښ سره د غسل حکم ---- ۲۹۱
غاښونو ته د سرو زرو د پوښ په ور اغوستلو سره د غسل حکم ---- //
د غاښ ډکول په غسل باندې کوم اثر نه اچوي ---- ۲۹۲
د جنابت په غسل کښې بنځې ته د کوڅيو خلاصول ضروري نه دي ---- //
د جنابت په حالت کښې د خوړلو او چښلو حکم ---- ۲۹۳
د جنابت په حالت کښې د نوکانو او ويښتانو د پرې کولو حکم ---- //
د غسل په دوران کښې د خبرې کولو حکم ---- //
د غسل په وخت کښې د بربنډو الي په حالت کښې د اود اسه حکم ---- ۲۹۴
په ناستو غسل بهتر دی او که په ولاړې؟ ---- ۲۹۴
د غسل په دوران کښې په سر باندې مسح کافي نه ده ---- ۲۹۵
د غسل لپاره د عورت د بنکارولو حکم ---- //

د عورت د بنکاره کيدو په صورت کښې د تيمم جائز والی ---- ۲۹۶
د شهوت د موجودوالي تر څنګ د مني په بندولو سره د غسل حکم ---- //
د غسل په وخت کښې چه کوم ځای ته اوبو رسول مشکل وي نو د هغه حکم ---- ۲۹۷
تر غسل وروسته د بيا اودس کولو حکم ---- //
له خوب څخه تر ويښيدو وروسته يو اځې د لمدوالي په احساس سره د غسل حکم ---- ۲۹۸
د احتلام د هيريدو په صورت کښې د اداشوي لمونځونو حکم ---- //
له کنډوم سره ايلاج د غسل موجب دی ---- //
په تيښت تيوب بے بي سره د غسل د وجوب حکم ---- ۲۹۹
له ځناور د وطی کولو په صورت کښې د غسل حکم ---- ۳۰۰
د التقاء ختانين په صورت کښې د غسل حکم ---- //
تر غسل وروسته د مني په وتلو سره د دوباره غسل حکم ---- //
په سوئمنګ پول کښې د غسل کولو حکم ---- ۳۰۱
د جنابت غسل فوراً ضروري نه دي ---- //
په اود اسه او غسل کښې د مصنوعي ويښتانو حکم ---- ۳۰۲
يو اځې د لمدوالي احساسول د غسل موجب نه دي ---- //
د څو ځله جماع لپاره يو غسل کافي دی ---- ۳۰۳
د جنابت په حالت کښې د ضرورت له مخې جومات ته تلل ---- //
د جنابت په صورت کښې د تول بدن د غسل فلسفه ---- ۳۰۴

بـــــاب البير

د چينګښې د مړ کيدو په صورت کښې د اوبو حکم ---- ۳۰۵
د انسان په لويدو سره د کوهي د اوبو حکم ---- //
د اوبو د کوهی او بيت الخلاء تر منځ د فاصلې اندازه ---- ۳۰۶
کوهي ته مردار شی لکه څپلی يا لرګي د لويدلو حکم ---- //
د هغه کوهي حکم چه د مړ شوي حيوان را ايستل تړې مشکل وي ---- ۳۰۷
د سپي په لويدو سره د اوبو حکم ---- //
په ناپاکو اوبو د پاخه شوي شي د خوړلو او اود اسه په کولو سره د اداشوي لمونځونو حکم ---- ۳۰۸

باب الحـــــوض

د لس په لسو څخه د کوچني حوض حکم ---- ۳۱۰
د ګول (دائرې غوندې ګرد) حوض حکم ---- //

د مختلفو کنارو لرونکي حوض حکم ---- ۳۱۱
په لوی حوض کښې د اود اسه حکم ---- //
زياتې اوبو د اوصافو له تغير پرته پاکې دي ---- ۳۱۲
نهر ته د ګندګي د اچولو په صورت کښې د اوبو حکم حکم ---- //

بـــــاب التيمم

د تيمم نيت ---- ۳۱۳
د جومات په خاورې باندې د تيمم حکم ---- //
په تيمم کښې د ږيرې د خلالولو حکم ---- ۳۱۴
د جنازې د لمانځه لپاره د تيمم حکم ---- //
د قرآن د تلاوت لپاره تيمم جائز دی ---- //
د عذر د خاوند لپاره د خادم د نه شتون په صورت کښې د تيمم حکم ---- ۳۱۵
د جنابت په تيمم باندې د اود اسه ماتوالی هيڅ اثر نه کوي ---- //

باب المسح علـــــى الخفين

تر بښنګرو پورې په موزو باندې د مسح کولو حکم ---- ۳۱۶
له جرابو سره په موزو باندې د مسح کولو حکم ---- //
په جرابو باندې د مسح شرطونه ---- ۳۱۷
په بوټونو باندې د مسح حکم ---- //
په ګوتو کښې د ورم په پيدا کيدو سره په پښو باندې مسح کول ---- ۳۱۸

بـــــاب الحيض

د حيض په حالت کښې د تسبيح ويلو حکم ---- ۳۱۹
د حيض په حالت کښې له خپلې بڼځې سره د جماع حکم ---- //
د ناقص الخلقت بچي په ولادت باندې د نفاس حکم ---- ۳۲۰
د حيض په ورځو کښې د استعماليدونکې څيزې حکم ---- //
حيض کله او څنګه شروع شو؟ ---- ۳۲۱
د حيض په دوران کښې هر رنګ اوبو حيض بلل کيږي ---- //
حائضه بڼځه دې د لمانځه په وختونو کښې ذکر او اذکار خپل معمول جوړ کړي ---- ۳۲۲
د حيض په حالت کښې د جماع حکم ---- //
د حيض په حالت کښې د قرآن د تعليم حکم ---- ۳۲۳
د حائضه بڼځې لپاره د ديني کتابونو د مطالعې حکم ---- //

د حيض په حالت کښې د آيت الکرسي ويل ۳۲۳
د حائضه ښځې په لاس د پاخه شوي شيانو حکم ۳۲٤
په آپريشن سره د بچي تر ايستلو وروسته د راوتونکي وينې حکم //
تر ولادت مخکښې د راتلونکي وينې حکم ۳۲۵
له حائضه ښځې څخه انتفاع جائزه ده //
د ستنې په ذريعه د حيض د بندولو حکم ۳۲٦
د طهر د پنځلسو ورځو تر تيريدو مخکښې د وينې د راتلو حکم //
د جنابت په حالت کښې په کمپيوټر باندې د قرآن د ليکلو حکم ۳۲۷
د حائضه ښځې د مولو حکم //
د مستحاضه حکم //
د معذور شرعي تعريف ۳۲۸
د داسې معذور حکم چه د پنبې يا مالوچ په کيښودو سره ئې متيازې بندې شي //

بـــــاب الانجاس

د خوب په حالت کښې له خولې څخه د راوتونکي اوبو حکم ۳۲۹
د غسل په وخت کښې لوښي ته د مستعملو اوبو څاڅکې د لويدلو حکم //
د پلاستيکي لوښي د پاکولو طريقه ۳۳۰
د جنب سړي د خولو حکم //
له جامو څخه د مني د پاکولو طريقه //
له مني، مذي او ودي څخه د پاکوالي حکم ۳۳۱
د کوڅه ګشتې چرګې پس خورده //
د سپي څرمن د دباغت قابله ده ۳۳۲
د سپي پس خورده، په لوښي کښې ئې خوراک او بيا ئې د پاکولو طريقه //
د نجسو جامو تر مينځلو وروسته د نښتيځلو حکم ۳۳۳
له غير ملکي جامو سره د لمانځه ادا کول ۳۳٤
د غټې او ډبلې جامې د پاکولو طريقه //
په ډرايي کلينر سره د جامو د پاکوالي حکم ۳۳۵
شيدو ته د پچو يا خوشايو په لويدو سره د شيدو حکم //
د ناپاکه شربت د پاکولو طريقه ۳۳٦
د حقيقت په اووښتو سره حکم هم بدليږي //
له نجس يعنې مُردار شي څخه د جوړ شوي صابون حکم ۳۳۷

د حلال ځناور د متيازو او ګندګيو حکم ۳۳۷
د سپي د متيازو حکم ۳۳۸
د پاک او ناپاک شي د ګډون حکم //
د کالي مينځلو په ماشين سره د مينځل شوي جامو حکم ۳۳۹
د شرابو د خالي بوتل استعمال //
د تې رودونکي کوچني د متيازو حکم ۳٤۰
د شب پرک د متيازو حکم //
په کوهي کښې د اوسيدونکې چينګښې د متيازو حکم ۳٤۱
له نجسې يعنې مُردارې ختې څخه د جوړ شوي لوښي د استعمال حکم //
د مُردار ځناور د څرمنې حکم //
د خنزير له ويښتانو څخه د جوړ شوي برش د استعمال حکم ۳٤۲
د خولې په لاړو سره د قرآنکريم د پاڼو اړول //
په ځناور باندې د ناپاک شي د خوړلو حکم ۳٤۳
په جامو باندې د سپي د خولې لګيدلو حکم؟ //
د نبي کريم ﷺ د فضلاتو حکم //
د خوشايو د تپې د استعمالولو او خرڅولو حکم ۳٤٤
د ژوندي مار د پتوکي حکم //

بـــــاب الاستنجاء

د عورت د بربنډولو په صورت کښې د استنجاء حکم ۳٤۵
د درهم له اندازې څخه زيات نجاست معاف نه دي //
په ټائلټ پيپر سره د استنجاء د کولو حکم ۳٤٦
د استنجاء په وخت کښې د سلام اچولو حکم //
په اوبو سره د استنجاء حکم ۳٤۷
په ښځې لاس سره د استنجاء حکم //
د استنجا لپاره د اوبو اندازه //
د مغربي طرز په بيت الخلاء کښې د متيازې کولو حکم ۳٤۸
په ولاړې د متيازې کولو حکم //
د استنجاء په وخت کښې شمال خواته د مخ ګرځولو حکم ۳٤۹
په وښو او د اسې نورو باندې د استنجاء حکم //
د استنجاء په وخت کښې د لاسونو د مينځلو تر څنګ د بدبويي د موجودوالي حکم ۳۵۰

د بنځو لپاره هم د لوتې استعمال ضروي دی ---- ۳۵۰
يو اځې د لوتې په استنجاء باندې اکتفا کول ---- ۳۵۱
د متيازې کولو په وخت کښې لمر يا سپوږمۍ ته د مخ ګرځولو حکم ---- //
د استنجا د وس نه لرونکي سړي لپاره د استنجاء حکم ---- ۳۵۲
د بنځې او نر په استنجاء کښې فرق ---- //
د مجبورۍ له وجې بل ته د استنجاء ورکولو حکم ---- ۳۵۳
په ولاړې سره د متيازو کولو مسئله ---- //
د متيازې په وخت کښې کوچنی قبلې ته د مخامخ نيولو حکم ---- ۳۵۴
بيت الخلاء ته د د اخليدو طريقه ---- //
د قضاء حاجت په وخت کښې که چېرته چا ته پرنجي ورشي نو څه به کوي؟ ---- ۳۵۵
د قضاء حاجت لپاره د کښيناستو په وخت کښې د کالي د پورته کولو حکم؟ ---- //
بيت الخلاء ته د قرآني آيتونو يا احاديثو له پانو سره د ننوتلو حکم ---- //
د قضاء حاجت په دوران کښې د برش يا مسواک وهل ---- ۳۵۶
بيت الخلاء ته په لوڅو پښو د ورننوتلو حکم ---- //
د استعمال شويو لوتو د بيا استعمالولو حکم ---- ۳۵۷

مسائل شتّى

د غسل او اود اسه لپاره د اوبو اندازه ---- ۳۵۸
د ګنجي سړي د مخ د حدودو حکم ---- //
له خوب څخه ترويښيدو وروسته د مسواک د وهلو حکم ---- ۳۵۹
مريض ته د تيمم ورکولو په وخت کښې د نيت حکم ---- //
د غسل په وخت کښې اوبو ته د استعمال شويو اوبو د څاڅکو د ورلويدلو حکم ---- ۳۶۰
د مرد ارو شيانو د لوګي حکم ---- //
د تي رودونکي کوچني د قې حکم ---- //
د کوچني بچي په اوبو کښې د لاس ډوبولو حکم ---- //
د اودس د کولو په وخت کښې د آذان ځواب ورکول ---- ۳۶۱
د تيمم د جواز لپاره د مسافې تحديد ---- //
په سکرو باندې د تيمم حکم ---- ۳۶۲
په ايرو باندې د تيمم د کولو حکم ---- //
په بالښت باندې د تيمم حکم ---- //
په يوه ځای باندې څو ځله د تيمم وهلو حکم ---- ۳۶۳
// ----

د قرآن د تلاوت لپاره په شوي تيمم باندې د لمانځه د ادا کولو حکم ---- ۳۶۴
د وخت د تنګوالي له وجې تيمم وهل صحيح نه دي ---- //
په جيل کښې د اوبو په نشت والي باندې د تيمم حکم ---- ۳۶۵
د زخمي سړي لپاره د تيمم حکم ---- //
په سړو علاقو کښې د تيمم حکم ---- ۳۶۶
په مالګې باندې د تيمم حکم ---- //
په يوې لوتې باندې بيا بيا د تيمم کولو حکم ---- //
د نائلون په جرابو باندې د مسح کولو حکم ---- ۳۶۷
د مجلدينو او منعلينو جرابو حکم ---- ۳۶۸
په عادي جرابو باندې د پاسه په اغوستل شويو بوټونو باندې د مسح حکم ---- ۳۶۹
په پګړۍ، خولۍ او د اسې نورو باندې د مسح حکم ---- //
په پټۍ باندې د مسح مسئله ---- //
په زخم باندې د مسح مسئله ---- //
په پلستر باندې د مسح مسئله ---- ۳۷۰
کوهي ته د مار په لويدو او مړ کيدو سره د اوبو حکم ---- //
د کوم ځناور د کوم اندام د لويدو په صورت کښې د کوهي د اوبو حکم ---- ۳۷۱
د چرمنبکۍ په لويدو سره د کوهي د اوبو حکم ---- //
د مرغانو د ګندګي په لويدو سره اوبو نه مُرداريږي ---- ۳۷۲
د چينې لرونکي کوهي په پاکوالي کښې د امام محمدؒ قول مفتٰی به دی ---- //
له فرج څخه راوتونکې هوا اودس ماتوونکي نه ده ---- ۳۷۳
له عادت څخه مخکښې د نفاس د بنديدلو په صورت کښې د جماع حکم ---- //
په پخې خښتې باندې د تيمم حکم ---- ۳۷۴
د استنجاء ترکولو وروسته د هوا په خارجيدو سره د استنجاء حکم ---- //
د هوا د خروج په شک باندې د اود اسه حکم ---- //
د شخوند په دوران کښې د ځناور له خولې څخه راوتونکي شيان ناپاک دي ---- ۳۷۵
له پنج سوره او د اسې نورو شيانو سره بيت الخلاء ته د ننوتلو حکم ---- //
د نفاسه بنځې له لاسه د خوراک او څښاک حکم ---- //
د متيازو او ګندګي په وخت کښې سړی بايد له کومو امورو څخه ځان وساتی؟ ---- ۳۷۶
د بواسيرو په لمدوالي سره د اود اسه حکم ---- //
د معذور له وخت څخه مخکښې د اودس کولو حکم او په هغه اود اسه باندې ئې د لمانځه
د ادا کولو حکم ---- ۳۷۷
// ----

د بنځې له رحم څخه د وتونکي سپين رطوبت په صورت کښې د اود اسه حکم ۳۷۸

کتاب الصلٰوه

باب المواقيت

لمونځ له خپل تاکلي وخت څخه د وروسته کولو حکم ۳۷۹
د سهار د لمانځه وخت //
په رمضان شريف کښې د سهار لمونځ په تياره کښې د ادا کولو حکم ۳۸۰
د لمانځه لپاره مستحب وخت //
د مازديگر په لمانځه کښې د څنډ اندازه ۳۸۱
د ماسپښين د لمانځه وخت //
د لمر د نه ډوبيدو په حالت کښې د لمانځه حکم ۳۸۲
د زوال وخت ۳۸۳
د مکروه وختونو د مقدار حکم //
د لمر د استواء په وخت کښې د مکروه د وخت اندازه ۳۸٤
په مکروه وختونو کښې د جنازې د لمانځه او تلاوت د سجدې حکم //
د سهار او مازديگر تر لمونځونو وروسته د قضاء د لمونځونو حکم ۳۸۵
په حرمين شريفين کښې له مثلينو څخه مخکښې د مازديگر د لمانځه د ادا کولو حکم ۳۸٦
د افطاري (روژه ماتي) له وجهې د مابنام په لمانځه کښې تاخير کول //
د مابنام او ماسخوتن تر منځ د وخت د تعين حکم ۳۸۷
د شپې له نيمايي وروسته د ماسخوتن د لمانځه د ادا کولو حکم //
د تهجد و وخت کله شروع کيږي ۳۸۸
د مابنام د وخت اندازه //

باب الآذان و الاقامة

د آذان شرعي حکم ۳۹۰
په يوه وخت کښې څو آذانونه ۳۹۱
د ظالم سړي د آذان حکم //
د آذان په څواب کښې د درود شريف د ويلو حکم //
د اشهد ان لا اِلٰه الاّ اللّٰه په آخر کښې ها ها ويل ۳۹۲
په آذان کښې د کومې کلمې د هيريدلو حکم //
د آذان او اقامت لپاره د ښي طرف تاکنه ۳۹۳

د آذان او اقامت اهميت ۳۹۳
له وخت څخه مخکښې د آذان حکم ۳۹٤
په آذان کښې روانګي سُنت ده //
د نشې په حالت کښې د آذان حکم ۳۹۵
د تهجد و لپاره د آذان حکم //
د تثويب حکم ۳۹٦
له آذان څخه مخکښې د اعوذ باللّٰه او بسم اللّٰه ويلو حکم //
د آذان کولو لپاره غوره او بهتر ځای ۳۹۷
له اود اسه پرته د آذان کولو حکم //
د نابالغ هلك د آذان حکم //
د حی علی الفلاح ويلو په وخت کښې د دريدلو حکم ۳۹۸
د مؤذن له اجازې پرته د اقامت ويلو حکم //
د دويم جماعت لپاره د اقامت ويلو حکم ۳۹۹
امام ته د اقامت ويلو حکم //
په قد قامت الصلٰوة باندې د وقف کولو حکم ٤۰۰
د آذان په وخت کښې ګوتې د غوږونو په سوري کښې د کيښودلو حکم //
له ريډيو او د اسې نورو څخه د آذان حکم //
په جومات کښې د ننه د آذان کولو حکم ٤۰۱
د قد قامت الصلٰوة د څواب ورکولو حکم //
تر آذان وروسته په دُعا کښې د "رَ الدرجة الرفيعة" الفاظو ثبوت ٤۰۲
د نوي پيدا شوي بچي په غوږونو کښې د آذان ورکولو طريقه //
په آذان کښې د ګوتو د ښکلولو مسئله ٤۰۳
په لاسپيکر کښې د آذان ورکولو حکم //
د وبا د دفع لپاره د آذان حکم ٤۰٤
د آذان په کلماتو کښې د وقفې اندازه //
د الصلٰوة خير من النوم څواب څه دی؟ ٤۰۵
په آذان کښې قبلې ته د مخ ګرځولو حکم //
په آذان کښې د اللّٰه او اکبر د الفاظو الف اوردول //
د مؤذن د کلماتو له پوره کولو څخه مخکښې د څواب ورکولو حکم ٤۰٦
د نوي پيدا شوي بچي په غوږونو کښې د آذان ورکولو په وخت کښې ښی او کيڼې خوا ته
د مخ ګرځولو حکم ٤۰٦

بنځې هم بايد د آذان ځواب ورکړي ---- ۴۰۷
حائضه بنځه به د آذان ځواب نه ورکوي ---- //
په قد قامت الصلٰوة کښې د الصلٰوة تا په پيښ سره د لوستلو حکم ---- //
تر آذان وروسته دُعا کښې د لاسونو د پورته کولو حکم ---- ۴۰۸
آيا ربنتيا هم حضرت بلال رضی الله عنه په آذان کښې د شين په ځای سين وايه ---- //

باب شروط الصلٰوة و ارکانها

په ژبې سره د نيت کولو حکم ---- ۴۰۹
په ژبې باندې د نيت په الفاظو کښې د غلطۍ حکم ---- //
په امام پسې د اقتداء کولو د نيت مسئله ---- ۴۱۰
د رکعتونو د شمير نيت ضروري نه دی ---- //
په رکوع او سجدې کښې د ترتيب وجوب ---- //
په جيب کښې له نسوارو سره د لمانځه حکم ---- ۴۱۱
د تکبير تحريمه فرضيت ---- //
د لمانځه د نيت حکم ---- ۴۱۲
د شفاخانې په يونيفارم (ځانګړي جامو) کښې د لمانځه د ادا کولو حکم ---- //
په دوکان کښې د لمانځه ادا کول جائز دي ---- //
د جيلخانې په جای نماز (مصلّی) باندې د لمانځه د ادا کولو حکم ---- ۴۱۳
د جومات په خولۍ کښې د لمانځه ادا کول ---- //
په تکبير تحريمه کښې لاسونه تر کوم ځايه پورته کيږي؟ ---- ۴۱۴
تر تکبير تحريمه وروسته د لاسونو زوړندول او که مخامخ تر نامه لاندې تړل ---- //
د مکي سړي لپاره د لمانځه د ادا کولو په وخت کښې پخپله د کعبې يا طرف د کعبې ته د مخ ګرځولو حکم ---- ۴۱۵
د حطيم خوا ته د مخ په ګرځولو سره د لمانځه حکم ---- //
د قبلې د طرف د تاکلو لپاره د قبله نما د استعمالولو حکم ---- //
په ريل ګاډي کښې د لمانځه په دوران کښې قبلې ته مخامخ والی ضروري دی ---- ۴۱۶
په ريل ګاډي کښې هم د لمانځه لپاره قيام (درېدل) فرض دی ---- ۴۱۷
د لمانځه په دوران کښې د دواړو پښو تر منځ د فاصلې اندازه ---- //
له عذر پرته په يوې پښې باندې د درېدلو په صورت کښې د لمانځه حکم ---- ۴۱۸
په لمانځه کښې د قرائت حکم ---- //

سجدې ته د تلو په وخت کښې په زمکې باندې لومړی د لاسونو د کيښودلو حکم ---- ۴۱۸
د سجدې په حالت کښې له زمکې څخه د پښو د پورته کولو ---- ۴۱۹
د پګړۍ په ول باندې د سجدې حکم ---- //
په تخته پوش باندې د لمانځه د ادا کولو مسئله ---- //
د قالين او فوم په فرشونو باندې د لمانځه د ادا کولو حکم ---- ۴۲۰
د آخرې قعدې حکم ---- //
د آخرې قعدې له فرضيت څخه منکر سړی کافر نه دی ---- ۴۲۱
د هوا د خارجيدو په صورت کښې د سجدې د کولو حکم ---- //

باب واجبات الصلٰوة

د جماعت په لمانځه کښې د امام يو اځې پاتې کيدل ---- ۴۲۲
اوله قعده واجبه ده ---- ۴۲۳
د ارکانو تعديل واجب دی ---- //
په لمانځه کښې د قومې او جلسې حکم ---- //
په لمانځه کښې د التحيات د لوستلو حکم ---- ۴۲۴
په وتر و کښې د دُعاء قنوت حکم ---- //
د تکبيرات زوائدو حکم ---- ۴۲۵

باب سُنن الصلٰوة

په تشهد کښې په ګوتې سره اشاره کول سُنت دي ---- ۴۲۶
د رفع اليدين (د لاسونو د پورته کولو) تحقيق ---- //
د تکبير تحريمه په وخت کښې د لاسونو پورته کول ---- ۴۲۷
د قومې او جلسې اندازه ---- //
په لمانځه کښې د تسبيحاتو اندازه ---- //
د سجدې په حالت کښې د بنځو لپاره مسنون کيفيت ---- ۴۲۸
په لمانځه کښې د قيام په حالت د لاسونو د تړلو طريقه ---- ۴۲۹
په لمانځه کښې په جهر سره د آمين ويلو کيفيت ---- //
په لمانځه کښې د صفونو د برابرولو حکم ---- //
د تکبير تحريمه په وخت کښې به د ورغوي مخونه کومې خوا ته وي؟ ---- ۴۳۰
تر نامه لاندې د لاسونو تړل سُنت دي ---- //
تر ثناء مخکښې او تر تکبير تحريمه وروسته د دُعا ګانو مسئله ---- //

د ښنګرو د الحاق مسئله ---- ۴۳۱
که چېرته د انتقالاتو تکبيرات پاتې شي نو بيا به څه کوي؟ ---- ۴۳۲
د شهادت د ګوتې پورته کول بدعت نه دي ---- //
په التحياتو کښې به د ښي لاس ګوته پورته کوي ---- //
په التحياتو کښې د وحده لاشريك له الفاظو زياتول ---- ۴۳۳
په آخري ناسته کښې د درود شريف د لوستلو حکم ---- //
په درود شريف کښې د سيدنا د لفظ د زياتوالي حکم ---- ۴۳۴
په آخري قعده کښې د دُعا د پريښودلو حکم ---- //
د امام د متابعت له وجهې د تسبيحاتو د پوره نه ويلو حکم ---- ۴۳۵
ښځې به څنګه سجده کوي؟ ---- //
تر فرض لمانځه وروسته په سر باندې د لاس ايښودلو حکم ---- ۴۳۶
د نيت تر کولو مخکښې د اني وجهت وجهی الخ لوستلو حکم ---- //
کينې خوا ته د سلام ګرځولو په وخت کښې د آواز ټيټولو حکم ---- ۴۳۷

باب آداب الصلوٰة

د قيام په حالت کښې به سړی کوم ځای ته ګوري؟ ---- ۴۳۸
په لمانځه کښې د اسويلي په راتلو سره د خولې د بندولو حکم ---- //
د لمانځه د آداب د پاتې کيدلو حکم ---- ۴۳۹
امام او مقتدي به څه وخت د لمانځه لپاره دريږي؟ ---- //
امام به لمونځ په کوم وخت شروع کوي؟ ---- //
مقتدي به څه وخت سلام ګرځوي؟ ---- ۴۴۰
د سلام په دوران کښې د امام او ملائکه وو نيت کول ---- //
تر فرض لمانځه وروسته د امام لپاره د زر جګيدلو حکم ---- ۴۴۱
په لمانځه کښې تر ثناء مخکښې د تسميه د نه لوستلو وجه ---- //
په لمانځه کښې به سړی کوم ځای ته ګوري؟ ---- //
په التحياتو کښې اشاره سُنت ده ---- ۴۴۲
تر تکبير تحريمه وروسته او تر ثناء مخکښې د تسميه د لوستلو مسئله ---- ۴۴۳
د لمانځه آداب او خاصيتونه ---- ۴۴۵

باب تسوية الصفوف

د ضرورت په وخت کښې د لومړي صف خالي پريښودل ---- ۴۵۱
په صف کښې د ديدلو طريقه ---- //

د لويانو په صف کښې د نابالغو هلکانو دريدل ---- ۴۵۲
له امام څخه بې له ضرورته لرې دريدل ---- //
په لمانځه کښې د ښنګرو او اورو د لګولو حکم ---- ۴۵۳
په صف کښې د يو اځې دريدلو حکم ---- //
په لومړي صف کښې دريدل د چا حق دی؟ ---- ۴۵۴
په لومړي صف کښې د ځای د شتون تر څنګ په دويم صف کښې دريدل ---- //

باب الجماعت

د عذر له وجې د جماعت د پريښودلو حکم ---- ۴۵۵
د دويم جماعت حکم ---- //
د امام لپاره د ربّنا لك الحمد ويلو حکم ---- ۴۵۶
د کور د حفاظت په خاطر د جماعت پريښودلو حکم ---- //
له عذر پرته د جماعت د پريښودلو حکم ---- //
د تکبير اولی وخت څومره دی؟ ---- ۴۵۷
د مقتدي د التحياتو تر پوره کولو مخکښې د امام سلام ګرځول ---- //
د جومات د شتون تر څنګ په بل ځای کښې د جماعت د لمانځه ادا کول ---- ۴۵۸
د ډيرلږ ګډوالي په صورت کښې د جماعت پريښودلو حکم ---- //
د لمانځه لپاره د کلي مشر ته د انتظار کولو حکم ---- ۴۵۹
د شيعه امام پسې د اقتداء حکم ---- //
په مبتدع پسې د اقتداء حکم ---- ۴۶۰
په جادو کوونکي سړي پسې د اقتداء حکم ---- //
د خنثٰی مشکل د امامت حکم ---- ۴۶۱
د حنفي مذهبه سړي لپاره د بل مذهب په امام پسې د اقتداء حکم ---- //
د امامت په منصب کښې د ارث او وصيت حکم ---- ۴۶۲
په بدعمله او مفعول پسې د اقتداء حکم ---- ۴۶۳
د نکاح شوې ښځې د نکاح ترونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- //
د پګړۍ په نه په سر کوونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- //
په قاتل پسې د اقتداء حکم ---- ۴۶۵
په نابالغ هلك پسې د اقتداء حکم ---- //
په د اسې امام پسې د اقتداء حکم چه د نسبت خاوند نه وي (بيعت ئې نه وي کړی) ---- ۴۶۶
د معذور سړي د امامت حکم ---- //

د سندرو په اوريدونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٦٧
د ټاکلي امام له اجازې پرته د لمانځه د ورکولو حکم ---- //
د ګروپ په شکل کښې د عکسونو په ايستونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٦٨
د امام لپاره په محراب کښې د دريدلو حکم ---- //
په امامت باندې د اجرت اخيستونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٦٩
په ړانده سړي پسې د اقتداء حکم ---- ٤٧٠
په ژبه کښې د لکنت لرونکي امام پسې د اقتدا حکم ---- //
د قاري په موجود والي کښې په غير قاري پسې د اقتداء حکم ---- ٤٧١
په يوه جومات کښې د ګڼو امامانو د شتون حکم ---- //
د بل مذهب په مطابق د امامت کولو حکم ---- ٤٧٢
په اود اسه کښې د شک په حالت کښې د امامت حکم ---- ٤٧٣
په فطري توګه د کوسه سړي د امامت حکم ---- //
د امام لپاره ضروري صفتونه ---- ٤٧٤
د سود له روپو څخه د تنخواه اخيستونکي امام پسې د اقتدا حکم ---- //
د سرو جامو په اغوستونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٧٥
د پلار د جنازې په نه ادا کوونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- //
کافر په اقتداء کښې د ادا شوي لمونځونو حکم ---- ٤٧٦
د عالم د موجود والي تر څنګ يو اځي د څوسيپارو په حافظ پسې د اقتداء حکم ---- //
د بنځو د جماعت حکم ---- ٤٧٧
په ضعيف امام پسې د اقتداء حکم ---- //
له پښو څخه په معذور امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٧٨
په پښو باندې په صحيح توګه نه دريدونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- //
د کوم امام په کور کښې چه شرعي حجاب نه وي په هغه پسې د اقتداء حکم ---- ٤٧٩
د ديوث سړي د امامت حکم ---- //
مړو ته د غسل ورکوونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٨٠
د احمد رضا خان په معتقد سړي پسې د اقتداء حکم ---- //
د غير شرعي افعالو په مرتکب امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٨١
د ريږي په لنډوونکي پسې د اقتداء حکم ---- //
په دلسې امام پسې د اقتداء حکم چه د وتر لمانځه له ادا کولو پرته د سهار لمونځ ورکوي ---- ٤٨٢
په چاپسې د بهتان ويونکي امام پسې د اقتدا حکم ---- ٤٨٣

په پتې باندې د مسح کوونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٨٣
له خلکو څخه په زوره د فطر د صدقې د اخيستونکي او خلك له جومات څخه د منع کوونکي امام پسې د اقتداء حکم ---- ٤٨٤

باب القرائت

په الرحمٰن الرحيم کښې اتصال دی او که انفصال ---- ٤٨٧
انّا په اِنّ سره او ارسلنا په ارسلن سره لوستل ---- //
په فرض لمانځه کښې د سورت تکرار ---- ٤٨٨
د مانښام په لمانځه کښې د سورت الاعلٰی لوستل ---- //
په سورت او تکبير کښې وصل کول ---- ٤٨٩
د قرائت تقديم او تاخير ---- ٤٩٠
د سهار په لمانځه کښې د واړه واړه سورتونه لوستل ---- //
د قرآنکريم ډير تيز لوستل ---- ٤٩١
د ملسپښين او مازديګر په فرضو کښې د مقتدي لپاره د سورت فاتحه دلوستلو حکم ---- //
په قرائت کښې د امام له حد څخه د تجاوز کولو حکم ---- ٤٩٢
په لمانځه کښې د يوه اوږده آيت لوستل ---- //
د "ض" د حرف صحيح تلفظ ---- ٤٩٣
د "ص" په ځای د "س" لوستلو حکم ---- ٤٩٤
له سورت فاتحه څخه مخکښې د بسم الله الخ لوستل ---- //
په اعرابو کښې د غلطۍ حکم ---- ٤٩٥
مسد په شد سره د لوستلو حکم ---- ٤٩٦
په قرائت کښې په غلطۍ باندې تر پوهيدو وروسته د هغه د صحيح کولو حکم ---- ٤٩٦
د اذا جآء نصر الله په ځای د اذا جآو النصر الله ويلو حکم ---- ٤٩٧
په دويم رکعت کښې د يوه آيت زياتوالی د کراهيت سبب نه دی ---- //
د دريو آيتونو تر لوستلو وروسته امام ته د فتح ورکولو حکم ---- //
په يوه رکعت کښې له يوه څخه د زياتو سورتونو د لوستلو حکم ---- ٤٩٨

باب المسبوق و اللاحق

د مسبوق او لاحق تعريف ---- ٤٩٩
د مسبوق لپاره د ثناء (سبحٰنك اللّٰهُمّ) د ويلو حکم ---- //
په دويم رکعت کښې د شريکيدونکي مسبوق لپاره د تشهد د لوستلو حکم ---- ٥٠٠

له امام سره په لومړی قعده کښې د يو ځای کيدو په صورت کښې د تشهد د لوستلو حکم ۵۰۰
د امام د متابعت حکم ۵۰۱
مسبوق به په سلام کښې د امام متابعت نه کوي اګر که د سجدۂ سهو سلام هم وي ۵۰۲
د مسبوق په سهو سره سلام اړول او بيا له خارج څخه د فتحه په تر لاسه کولو سره ئې د لمانځه حکم ۵۰۳
د مابنام د لمانځه په آخري رکعت د شريکيدونکي مسبوق حکم //
د دريو رکعتونو د مسبوق لپاره د امام تر فارغيدو وروسته د دوه پرله پسې رکعتونو په ادا کولو سره د لمانځه حکم ۵۰۴
په څلورم رکعت کښې د شريکيدونکي مسبوق د لمانځه حکم //
د مسبوق لپاره له امام سره په آخري قعدې کښې د درود شريف د لوستلو حکم ۵۰۵
په سهو سره د امام پنځم رکعت ته د پورته کيدلو په صورت کښې د مسبوق د لمانځه حکم ۵۰۶
د مسبوق لپاره په فوت شوي رکعتونو کښې د قرائت حکم ۵۰۷
د امام د تيزوالي له وجې له مقتدي څخه په رکوع او سجدې کښې د تاخير حکم ۵۰۸
د سجدۂ سهو لپاره سلام ګرځول د ذات په اعتبار سره مخرج عن الصلوة نه دی //
په مسافر امام پسې په دوهم رکعت کښې د شامل شوي مقيم مقتدي د لمانځه حکم ۵۱۰
د لاحق د لمانځه طريقه //
د مُدرک د سُستۍ له وجې د رُکن په پاتې کيدو سره د هغه د بيا راګرځولو حکم ۵۱۱

باب مکروهات الصلٰوة

د پرتاګه پائڅې له ښنګرو څخه د کښته زړيدلو حکم ۵۱۲
په لمانځه کښې د نبي کريم ﷺ په تصور کښې د راتاللو حکم //
په جومات کښې د ځای د موجودوالي تر څنګ په بام باندې د لمانځه ادا کول ۵۱۳
د پتکي په تړلو کښې که چېرته د سر منځنۍ برخه بربنده پاتې شي نو د لمانځه به څه حکم وي؟ //
په جالي خولۍ کښې د لمانځه حکم ۵۱۴
په غلاشې خولې کښې د لمانځه حکم //
په ليلامي (استعمال شويو) جامو کښې د لمانځه حکم ۵۱۵
په باريکو (نريو) جامو کښې لمونځ مکروه دی //
سجدې ته د تلو په وخت کښې د پرتاګه د را پورته کولو حکم ۵۱۶
د کافرو په لاس په جوړو شويو جامو کښې د لمانځه د ادا کولو حکم //
د سترګو د پټولو په صورت کښې د لمانځه د ادا کولو حکم ۵۱۷

په څادر يا رومال باندې د خولې د پټولو په صورت کښې د لمانځه حکم ۵۱۷
له نسوار او سګريټو سره د لمانځه ادا کول //
که چېرته په لمانځه کښې چا ته لاړې يا بلغم ورشي نو څه به کوي؟ ۵۱۸
له وينښتانو څخه د اوښ د کاڼ د جوړولو په صورت کښې د لمانځه حکم //
په د اسې جومات کښې د لمانځه د ادا کولو حکم چه قبر پکښې وي ۵۱۹
د امام لپاره په محراب کښې د ننه د دريدلو حکم //
د سخت قضاء حاجت د ضرورت سره د لمانځه ادا کول ۵۲۰
د اوڅې، پياز او د اسې نورو شيانو د خوړلو په صورت کښې د لمانځه د ادا کولو حکم //
په لمانځه کښې د پوندو په سر د کښيناستو په صورت کښې د لمانځه حکم ۵۲۱
په جوماتونو کښې په پرتو خوليو کښې د لمانځه حکم //
په لمانځه کښې له اورو څخه د څادر د لويدلو حکم ۵۲۲
د تايي د تړلو په صورت کښې د لمانځه حکم //
په التحياتو کښې د لمنې د برابرولو حکم ۵۲۳
د مالي نقصان له وجې د لمانځه د ماتولو حکم //
د د اسې عطر چه الکحل پکښې ګډ وي د استعمالولو حکم ۵۲۴
ويده سړي ته مخامخ د لمانځه د ادا کولو حکم //
په لمانځه کښې له عربي ژبې پرته په نورو ژبو سره د دُعاګانو د غوښتلو حکم ۵۲۵
د لمانځه په دوران کښې په غير کښې د بچي د کښينولو حکم //
له څنګلو څخه د لستونو د پورته کولو په صورت کښې د لمانځه حکم //
له امام څخه مخکښې د سلام اړولو حکم ۵۲۶
څادر غوړول او لمونځ ادا کول //
په مکروه وخت کښې د لمانځه د ادا کولو حکم //
په لمانځه کښې د يوه سورت له شروع کولو څخه وروسته بغير له عذر نه د بل سورت د شروع کولو حکم ۵۲۷
سر تور سر د لمانځه د ادا کولو حکم //
په کومې قالينې باندې چه د صليب تصوير وي په هغې باندې د لمانځه د ادا کولو حکم ۵۲۸
په لمانځه کښې د جامو برابرول //
د امام لپاره د محراب په منځ کښې د دريدلو حکم ۵۲۹
په لمانځه کښې د روح لرونکو شيانو عکس د پښو لاندې کيښودل //
د کعبې مبارکې او روضې مبارکې په تصويرونو منقش شوي مصلّى وو باندې د لمانځه د ادا کولو حکم ۵۳۰

باب مفسد ات الصلوة

په لمانځه کښې د پښو د ښورولو حکم ۵۳۲
په لمانځه کښې د توخې حکم //
د لمانځه په حالت کښې د قرآنکريم له مخې د تلاوت کولو حکم ۵۳۳
په لمانځه کښې له قبلې څخه د مخ اړولو حکم //
په لاسپيکر کښې د لمانځه د ادا کولو حکم ۵۳۴
د ښځې د محاذ اتو مسئله //
په بس موټر کښې په ناستې سره لمونځ کول ۵۳۵
په جومات کښې د ځای د نه شتون له وجې په دوکانونو کښې د لمانځه د ادا کولو حکم ۵۳۶
په لمانځه کښې د واجباتو د پاتې کيدلو حکم ۵۳۷
د زلزلې په وخت کښې د لمانځه ماتول //
په لمانځه کښې د امام په غلطۍ باندې د فتح په ورکولو سره لمونځ نه فاسديږي ۵۳۸
په لمانځه کښې خبرې کول //
د لمانځه په دوران کښې د ښځې له تيکرې څخه د ويښتانو ښکاريدل ۵۳۹
په لمانځه کښې د درود او دُعا الفاظ په زړه کښې لوستل //
د لمونځ کوونکي په مخ د سپې يا ښځې په تيريدو سره لمونځ نه فاسديږي ۵۴۰
په لمانځه کښې سړي ذکر کول //
په جامو باندې د نجاست له شتون سره سره د لمانځه د ادا کولو حکم //
د زکات په روپو باندې د جومات لپاره په اخيستل شويو صفونو باندې د لمانځه حکم ۵۴۱
د نامه لاندې د ويښتانو په موجودوالي کښې د لمانځه حکم //
په لمانځه کښې د اللّٰه يا اِنّا لله ويلو حکم ۵۴۲
د ليونۍ ښځې په محاذ اتو سره لمونځ نه فاسديږي //
په زخم باندې [illegible]پرت (الکحل) په لګولو سره د لمانځه حکم ۵۴۳
د نيم لستوني لرونکي ګنجي يا بنيان کښې د لمانځه د ادا کولو مسئله //
په لمانځه کښې د تنحنح (غاړې تازه کولو) حکم ۵۴۴
په لمانځه کښې په بيا بيا توګه د بدن د ګرولو حکم //
په لمانځه کښې په بيا بيا توګه د تعوّذ لوستلو حکم ۵۴۵

باب الوتر

وتر په جماعت سره ادا کول د رمضان شريف خصوصيت دی ۵۴۶

د وترو په رکعتونو کښې د شک لويدلو حکم ۵۴۶
په وتر کښې د مشهور دُعاء قنوت لوستل بهتر دي ۵۴۷
په رمضان المبارک کښې د تراويحو په جماعت سره تر ادا کولو وروسته وتر په يو اځې توګه د ادا کولو حکم //
بغير له رمضان شريف څخه وتر په جماعت سره د ادا کولو حکم ۵۴۸
په رمضان شريف کښې د فرض لمونځ په جماعت سره د نه ادا کولو په صورت کښې وتر په جماعت سره د ادا کولو حکم ۵۴۹
د وترو په جماعت کښې د مقتدي لپاره د دُعاء قنوت ترپوره کيدو مخکښې د رکوع حکم //
د کوچنۍ اختر د شک په شپه کښې د وترو لمونځ په جماعت سره د ادا کولو حکم ۵۵۰
د وترو په آخرۍ رکعت کښې په رکوع يا له رکوع څخه مخکښې د شريکيدونکي لپاره د دُعاء قنوت د ويلو حکم //
د يوه رکعت وتر په ادا کوونکي امام پسې د اقتداء حکم ۵۵۱
د ماسخوتن د فرض لمانځه د فاسديدو په صورت کښې د وترو د قضائي حکم //

باب السنن و النوافل

د سهار د لمانځه سُنت ډير مؤکد دي ۵۵۳
د مؤکدو سُنتونو ثبوت //
د جُمعې د سنتونو تعداد او په آخرۍ دوه رکعتونو کښې د جُمعې نيت ۵۵۴
له مکروه وختونو څخه پرته هر وخت نفل کول بهتر دي ۵۵۵
د مازديګر تر لمانځه مخکښې د څلور رکعته نفل لمونځ د ادا کولو حکم //
د مازديګر تر لمانځه مخکښې د سنتو د ماتولو په صورت کښې تر لمانځه وروسته ئې ادا کول مکروه تحريمي دي ۵۵۶
د لمر د زيړوالي په وخت کښې د مازديګر تر لمانځه مخکښې نفل ادا کول //
د ماسپښين تر لمانځه مخکښې د سُنتونو تعداد ۵۵۷
د مابنام تر لمانځه وروسته دوه رکعته نفل ادا کول //
د مابنام تر فرضو وروسته د دوه رکعته مؤکدو سنتو د نيت په تړلو سره څلور رکعته ادا کول او آخرۍ دوه رکعته په ناستو باندې د ادا کولو حکم ۵۵۸
د تراويح او وترو تر منځ د نفلو ادا کول ۵۵۹
تر وتر وروسته د دوه رکعته نفلو شرعي حيثيت //
د نفلو په اوله قعده کښې درود شريف او د دريم رکعت په سر کښې د ثناء او تعوذ د لوستلو حکم ۵۶۰
د سُنتِ زوائدو په اوله قعده کښې د دُرود شريف او په دريم رکعت کښې د ثنا او تعوّذ د لوستلو حکم //
د سُنتو او فرضو تر منځ د دوه رکعته تحيه المسجد د ادا کولو حکم ۵۶۱

د جُمعي د ورځي سُنتونه له جومات پرته په کوم بل ځای کښې د ادا کولو حکم ۵۶۱
د سُنتو د نه ادا کوونکي سړي حکم ۵۶۲
د نفلو په ځای د قضايي لمونځونو ادا کول بهتر دي //
د تهجد د رکعتونو تعداد ۵۶۳
د تهجد د جماعت حکم //
د تهجد و د لمانځه په آخر کښې کښې وتر ادا کول بهتر دي ۵۶۴
تحيه المسجد د نورو لمونځونو په ضمن کښې هم ادا کيدلی شي ۵۶۵
د صلٰوة التسبيح په قومه کښې د لاس د تړلو حکم //
د استخارې د لمانځه مسنونه طريقه ۵۶۶
نفل لمونځ له عذر پرته په ناستو ادا کول ۵۶۷
د ديني عالم لپاره د سُنتو پريښودل جائز دي //
حاجي صاحبان به نفل لمونځونه په حرم شريف کښې ادا کوي او که پخپلو حُجرو کښې؟ //
د مازديګر تر لمانځه وروسته د نذر شوي نفل ادا کول ۵۶۸
د تحيه الوضوء تر ادا کولو مخکښې د کښيناستلو حکم //
د صلٰوة التسبيح په جماعت سره د ادا کولو حکم ۵۶۹
په صلٰوة التسبيح کښې د تسبيحاتو په پاتې کيدو سره د لمانځه حکم //

باب التراويح

په پيشلمي کښې د تراويح د ادا کولو حکم ۵۷۰
تراويح سُنت مؤکد دي //
د شل رکعته تراويحو ثبوت ۵۷۱
د شل رکعته تراويحو په باره کښې د حضرت ابن عباسؓ د روايت حيثيت ۵۷۲
صلٰوة الليل او قيام رمضان ځان ځانته لمونځونه دي //
د حضرت عائشه صديقهؓ د حديث مقصد ۵۷۳
د فرض لمانځه له ادا کولو پرته د تراويح د ادا کولو حکم //
په تراويحو کښې د دويمې شفعې په فاسد کيدو سره د دوه رکعتونو د قضايي حکم ۵۷۴
د څلور رکعته تراويحو له اولې قعدې بغير د ادا کولو حکم //
د پنځمې ترويحې او وتر و ترمنځ د نفل تر ادا کولو د ضعيفانو رعايت بهتر دی ۵۷۵
د تراويحو په منځ کښې د کښيناستو په صورت کښې چُپ والی هم جائز دی //
د څلور رکعته تراويحو او د ملسپښين د مخکښينيو څلورو سُنتو په ادا کښې فرق ۵۷۶

په ديرشم د رمضان کښې د شوال د مياشتې د راختو د احتمال په صورت کښې د
تراويحو د ادا کولو حکم ۵۷۶
د حنفي مذهبه خلکو لپاره په رمضان شريف کښې د تراويحو په جماعت سره د ادا
کولو لپاره د مستقل امام د نيولو حکم ۵۷۷
په تراويحو کښې د قرآن د ختم حکم //
په اته رکعته تراويحو کښې د مسنون ختم قرآن حکم ۵۷۸
د اته رکعته تراويحو د ادا کولو حکم //
د قرآنکريم د ختم سُنت والی له تراويح سره خاص دی //
په تراويحو څو ځله د قرآنکريم د ختم کولو حکم ۵۷۹
د تراويحو د دوه رکعتونو په فاسديدو سره مسنون ختم نه ادا کيږي ۵۸۰
د قرآنکريم په ختم کښې بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم په جهر سره د لوستلو حکم //
له رمضان المبارک پرته په نورو مياشتو کښې د نفلو په جماعت کښې د قرآنکريم د ختم حکم ۵۸۱
تراويح په جماعت سره ادا کول سُنت کفايه دی //
تراويح اته رکعاته دي او که شل رکعاته ۵۸۲
اهل ظاهر د دې اختلاف څه ځواب ورکوي ۵۸۵

باب ادراك الفريضه

يو اځې د اقامت په اوريدو سره لمونځ مه ماتوی ۵۸۷
په جماعت کښې د شريکيدو په هيله د سهار د سُنتو د نه ادا کولو حکم //
د سهار د سُنتو د قضايي حکم ۵۸۸
د ماسپښين د څلورو مخکښينيو سُنتو د پاتې کيدو په صورت کښې له پاتې دوه رکعتونو
سره ئې د ترتيب مسئله ۵۸۹
د جُمعې د ورځې له دوه رکعته فرضو څخه مخکښې د څلور رکعته سُنتو حکم ۵۹۰
د اداشوي لمانځه د بيا ادا کولو حکم ۵۹۱
د چا د امداد د غوښتنې يا د والدينو د بلنې په صورت کښې د لمانځه د ماتولو حکم ۵۹۲
د وتر و د جماعت تر دريدو و وروسته د فرضو لمانځه د پوره کولو حکم ۵۹۳

كتاب
مايتعلق بالحديث

کـــتاب ما یتعلق با لاحادیث

(کتاب دی په بیان د مبارکو احـــادیثو کښې)

د حدیثو کتابت او تدویـــن

سوال: د حدیثو کتابت او تدوین له کوم وخت نه شروع شوی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په جزوي توګه خو د صحابۀ کرامو په دور کښې هم د دې خبرې خیال کیده لیکن د دوی مبارکینو په دور کښې په باقاعده توګه د حدیثو د تدوین لپاره دوه شیان مانع وو۔ یو د قرآنکریم سره د التباس د ویرې له وجهې۔ او بل دا چه صحابۀ کرامو ته الله تعالی وافر قوت حافظه عطا کړې وه چه له وجهې ئې هغوی ته د حدیثو د تدوین ضرورت هم نه لیدل کیده۔ لیکن کله چه د تابعینو دور راغی او په اسلام کښې د اسې مختلفې فرقې پیدا شوې چه د خپل ځان له خوا څخه ئې په دین کښې شیان داخلول او د طبعیت خلاف شیانو ایستل ئې ګناه نه ګڼله نو له دې وجهې ضرورت پیدا شو چه د نبوي احادیثو په باقاعده توګه تدوین وشي تر څو چه د صحیحو احادیثو او سقیم امتیاز وشي۔ چنانچه حضرت عمر ابن عبد العزیز دغو حالاتو او ضروریاتو ته په نظر کولو سره یو فرمان جاري کړ چه اهل علم ته دا پیغام وو چه هغوی دې نبوي احادیث جمع کړي۔ بیا علماء کرامو دې فرمان په رنا کښې د احادیثو د جمع کولو کار شروع کړ۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز چونکه په ۱۰۱ هجري کښې وفات شوی دی نو د څرګنده شوه چه د حدیثو د کتابت او تدوین کار په باقاعده توګه د اولې صدۍ په پای او د دوهمې صدۍ په اول کښې شروع شوی دی۔

لما قال ابن حجرؒ: اعلم علّمنی و ایّاك ان آثار النبیﷺ لم تکن فی عصر اصحابہٖ و کبار تبعهم مدوّنة فی الجوامع و لا مرتّبة لامرین احدهما انّهم کانوا فی ابتداء الامر قد نهوا عن ذٰلك کما ثبت فی صحیح مسلم خشیه ان یتخلّط بعض ذٰلك با لقرآن العظیم و ثانیهما لسعة حفظهم و سیلان اذهانهم و لان اکثرهم کانوا لا یعرفون الکتابة ثم حدث فی اواخر عصر التابعین تدوین الآثار و تبویب الاخبار لما انتشر العلماء فی الامصار و کثر الابتداع من الخوارج و الروافض و منکری الاقدار الخ. (هدی الساری مقدمة فتح الباری ج۱، ص٤، الفصل الاوّل)

او همدارنګه په ارشاد الساري شرح بخاري کښې دي چه: و کان اوّل من امر بتدوین الحدیث و جمعهٗ با لکتابة عمر بن عبد العزیزؒ خوف اندراسه اخرج ابو نعیم فی تاریخ اصبهان عن عمر بن عبد العزیزؒ انهٗ کتب الی اهل الآفاق انظروا الی حدیث رسول اللهﷺ فاجمعوه. (ارشاد الساری للعسقلانیؒ ج۱، ص۷، فی الفصل الثانی فی ذکر اوّل من دوّن الحدیث و السنن)

د حـــدیثو اقسام

سوال: حدیث تول په څو قسمه دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د رواتو د تعداد په اعتبار سره حدیث په څلور قسمه دي:

﴿۱﴾ متواتر ﴿۲﴾ مشهور ﴿۳﴾ عزیز ﴿٤﴾ غریب

متواتر: هغه حدیث دی چه په هر دور کښې دومره راویانو نقل کړی وي چه د هغو په دروغ باندې اتفاق کول د عقل له مخې محاله او ناممکنه وي۔

مشهور: هغه حدیث دی چه راویان ئې محدود وي او د تواتر حد ته نه وي رسیدلی او په هر دور کښې ئې خامخا درې روایان وي۔

عزیز: هغه حدیث دی چه راویان ئې په هر دور کښې له دوو څخه کم نه وي۔

غریب: هغه حدیث دی چه په هر دور کښې ئې یو راوي وي۔

لما قال العلامة ابن حجر العسقلانیؒ: الخبر ای الحدیث اما ان یکون لهٗ طرقٌ بلا حصر عدد معین او مع حصر بما فوق الاثنین او بهما او بواحدٍ فا لاوّل المتواتر و هو المفید للعلم الیقینی بشروطه و الثانی المشهور والثالث العزیز و الرابع الغریب الخ. (نخبة الفکر ص۱۰، فی البحث اقسام باعتبار عدد رواة)

و قال العلامة شبیر احمد العثمانیؒ: الخبر اما ان یرویه جماعة یبلغون فی الکثرة مبلغاً تحیل العادة تواطئهم علی الکذب فیه اولا فا لاوّل المتواتر و الثانی خبر الاحاد..... و خبر الاحاد ان کانت رواته فی کل طبقة ثلاثة فا کثر یسمّٰی مشهوراً و ان کانت رواته فی بعض الطبقات اثنین و لم تنقص فی سائرها عن ذٰلك یسمّٰی عزیزاً و ان انفرد فی بعض الطبقات او کلها راوٍ واحدٍ یسمّٰی غریباً الخ. (مقدمة فتح الملهم ج۱، ص٦، فی بیان اقسام الحدیث باعتبار عدد رواة)

د صفاتو په اعتبار سره د احـــادیثو اقسام

سوال: مقبول حدیث د صفاتو په اعتبار سره تول په څو قسمه دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اعتبار د صفاتو سره مقبول حدیث تول په څلور قسمه دي۔

﴿۱﴾ صحیح لذاتهٖ ﴿۲﴾ صحیح لغیرهٖ ﴿۳﴾ حسن لذاتهٖ ﴿٤﴾ حسن لغیرهٖ

صحیح لذاته: هغه حدیث ته ویل کیږي چه تول ناقلین ئې تام الضبط وي، سند ئې متصل وي او هیڅ دول علت یا شذوذ پکښې نه وي۔

صحیح لغیره: هغه حدیث ته ویل کیږي چه په هغه کښې نورې شرائط په اعلی درجې سره نه وي۔ لیکن بیا هم د انقصان ئې په کثرت سند یا په کوم بل صفت سره پوره شوی وي۔

حسن لذاته: هغه حدیث ته ویل کیږي چه د مذکوره شرائطو د نه موجودو والي هیڅ جبیره پکښې نه وي شوی۔

حسن لغیره: هغه حدیث ته ویل کیږي چه مقبولیت او مردودیت ئې برابر وي لیکن د کومې قرینې له وجهې ئې د قبولیت طرف ته ترجیح ورکړ شوی وي۔

لما قال الحافظ ابن حجر العسقلانیؒ: و خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل و لا شاذ هو الصحیح لذاته لانه اما ان یشمل من صفات القبول علی اعلاها اولا الاوّل الصحیح لذاته، و الثانی ان وجد ما یجبر ذٰلك القصور ککثرة الطرق فهو الصحیح ایضاً لٰکن لا لذاته و حیث لا جبیرة فهو الحسن لذاته. و ان قامت قرینةٌ ترجح جانب قبول ما یتوقف فیه فهو الحسن ایضاً لٰکن لذاته الخ. (شرح نخبة الفکر ص ۲۶)

و قال العلامة شبیر احمد العُثمانیؒ: و المقبول ینقسم الٰی اربعة اقسام صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره. و ذٰلك لان الحدیث ان اشتمل من صفات القبول علی اعلٰی مراتبها فهو الصحیح لذاته. و ان لم یشمل علٰی اعلٰی مراتبها فان وجد فیه ما یجبر ذٰلك القصور الواقع فیه فهو الصحیح لا لذاته بل لغیره. و ان لم یوجد فیه ما یجبر ذٰلك القصور الواقع فیه فهو الحسن لذاته و ان کان فی الحدیث ما یقتضی التوقف فیه لٰکن وجد ما یرجح جانب قبوله فهو الحسن لا لذاته بل لغیره الخ. (مقدمة فتح الملهم ج۱، ص۹، فی بحث ان خبر الاحاد ینقسم الٰی قسمین المقبول و المردود) و مثله فی قواعد التحدیث للقاسمیؒ ص۸۲ تا ۱۰۲، فی الباب الرابع فی معرفة انواع الحدیث. فی بیان اقسام الصحیح و بیان الحدیث الحسن.

د شـــــاذ تعریف

سوال: شاذ کوم ډول روایت ته ویل کیږي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د شاذ په باره کښې له محدثینو څخه مختلف روایتونه راغلي دي چه دا تري څرګندیږي چه د شاذ تعریف د اهل فن تر منځ مختلف فیه دی۔ چنانچه د حجاز د علماوو په نزد شاذ هغه حدیث ته ویل کیږي چه په هغه کښې ثقه راوي د نورو ثقاتو رواتو مخالفت کوي۔

او د حافظ ابو یعلی خلیلي په نزد شاذ هغه روایت ته ویل کیږي چه یواځې یو سند لري او له یوه راوي څخه نقل شوی وي که هغه ثقه وي او که نه۔ لهذا په دې تقریر باندې شذوذ یواځې له تفرد څخه عبارت دی۔

او د حاکم په نزد شاذ هغه روایت دی چه کوم ثقه راوي په انفرادي توګه نقل کړی وي او هیڅا ئې متابعت نه وي کړی۔

بیا هم د محققینو په نزد شاذ هغه روایت دی چه کوم ثقه راوي د راجح روایت څخه مخالف نقل کړی وي۔

لما قال العلامة شبیر احمد عثمانیؒ: بعد ما فصل الاقوال المذکورة. و المعتمد فی حد الشاذ بحسب الاصطلاح انهٗ ما یرویه الثقة مخالفاً لمن هو ارجح منه الخ. (مقدّمة فتح الملهم ج۱، ص۱۱۷، فی بیان الشاذ و المحفوظ و المنکر و المعروف)

و قال الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله: و عرف من هٰذا التقریر ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو اولٰی منه و هٰذا هو المعتمد فی تعریف الشاذ بحسب الاصطلاح الخ. (نزهة النظر شرح نخبة الفکر ص۴۲، فی بحث الشاذ و المنکر) و مثله فی قواعد التحدیث من فن مصطلح الحدیث ج۱۱، ص۱۳۰، فی ذکر انواع تختص با لضعیف.

امـــــام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تابعي وو

سوال: د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی له کوم تابعي سره ملاقات او یا له هغه څخه ئې روایت ثابت دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د سیر او تاریخ په کتابونو کښې دا خبره په واضحو الفاظو سره راغلې ده چه امام ابو حنیفه رحمه الله حضرت انس رضی الله تعالی عنه لره څو واري لیدلی دی چه حضرت انس رضی الله تعالی عنه کوفې ته تشریف راوړو نو په هغې زمانې کښې د امام اعظم رحمه الله له هغه سره ملاقات شوی وو او له څو صحابۂ کرامو څخه ئې روایت هم کړی دی۔

لما قال الحافظ الذهبی رحمه الله: فی ذکر الامام ابی حنیفة رحمه الله و لد سنة ثمانین فی حیاة صغار الصحابة و رأی انس رضی الله عنه لما قدم علیهم الکوفة. (سیرة اعلام النبلاء ج۶، ص۳۹۱، فی ذکر سوانح ابی حنیفة)

قال العلامة ابن حجرؒ: و فی فتاوٰی شیخ الاسلام ابن حجر انهٗ ادرك جماعة من الصحابةؓ کانوا با لکوفة بعد مولده بها سنة ثمانین فهو من طبقة التابعین و لم یثبت ذٰلك لاحد من ائمة الامصار المعاصرین. (الخیرات الحسان ص۴۸، الفصل السادس)

و ایضاً ذکر الذهبیؒ فی تذکرة الحفاظ: رای انساً غیر مرة لما قدم علیهم الکوفة. (تذکرة الحفاظ ج۱، ص۱۶۸، فی ذکر ابو حنیفة الامام الاعظمؒ)

قال الشیخ محمد عاشق الٰهی البرنیؒ: ذکر الاحادیث الثلاثة ابو المؤید الخوارزمی فی جامع المسانید ج۱، ص۸۳ تا۸۵ و المؤفق المکی فی المناقب ص۲۸ تا ۳۰ و السیوطی فی تبییض الصحیفة ص۲۷ و الصالحی فی عقود الجمان ص۵۴ تا ۵۶ و هی هذه (۱)طلب العلم فریضة علی کل مسلم. (۲)الدال علی الخیر کفاعله. (۳)ان الله یحب اغاثة اللهفان. (التعلیق علی الخیرات الحسان ص۴۷/۴۸، الفصل السادس)

لـــــه شیعه څخه د روایت کولو حکم

سوال: په صحاح سته کښې د شیعه ګانو څخه روایتونه ولې را اخیستل شوي دي په دا سې حال کښې چه په هغو باندې په دیني امورو کښې هیڅ اعتبار نشته؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: کوم سړی چه د متواتراتو او دیني ضروریاتو څخه انکار نه وي کړی او نه ئې د خپل ځان له خوا څخه په دین کښې دا سې خبرې داخلې کړې وي چه د دین د ضروریاتو غوندې ئې اهمیت ورکړی وي او له دې سره سره د ضبط او تقوٰی خاوند هم وي نو د دا سې سړي روایات د قبول وړ کیدلی شي۔ چونکه په شیعه ګانو کښې څو فرقې دي او په عقائدو کښې ئې فرق شته نو له دې وجهې که چېرته یو څوك له اهل تشیع څخه وي لیکن په هغه کښې دا خبرې نه وي نو له هغه څخه د روایتونو اخیستل جائز دي خو په دې شرط چه روایت ئې د مخصوصو روایاتو، مخصوصو عقائدو، نظریاتو او دا سې نورو په تائید کښې نه وي۔ چونکه د سلف صالحینو په زمانه کښې د شیعه ګانو مختلفې فرقې وې چه په هغو کښې ځینې اګر که دیر غالي هم وو لیکن ځینې معتدل هم وو کوم چه په صحابۂ کرامو باندې له لعن او

طعن څخه لري ګرځيدل بلکه يو اځي د حضرت علي کرم الله وجهه د فضيلت قائل وو چه له دې وجهې هغوی له ثقاهت څخه د باندې نه وو۔ په دې بناء باندې محدثينو د هغوی روايتونه نقل کړي دي۔

لما قال العلامة ابن حجر العسقلانیؒ: فا لمعتمد ان الّذی تردّ روایة من انکر امراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدین با لضرورة و کذا من اعتقد عکسهٗ فاما من لم یکن بهذه الصفة و انضم الٰی ذٰلك ضبطه لما یرویه مع ورعه و تقواه فلا مانع من قبوله. (نخبة الفکر ص ۷۵)

قال العلامة شبیر احمد العثمانی رحمه الله: التشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی رضی الله عنه علی عثمان رضی الله عنه و ان علیاً کان مصیباً فی حروبه و ان مخالفه مخطیء مع تقدیم الشیخین و تفضیلهما و ربما اعتقد بعضهم ان علیاً رضی الله عنه افضل الخلق بعد رسول الله ﷺ فاذا کان معتقداً ذٰلك ورعاً دیناً صادقاً مجتهداً فلا ترد روایة لهٰذا لا یسما ان کان غیر دعیة الخ. (مقدمة فتح الملهم ص ۱۵۷، روایات اهل البدع و الاهواء)

و قال العلامة النووی رحمه الله: فی المبتدعین و منهم من قال تقبل اذا لم یکن الٰی بدعته و لا تقبل اذا کان داعیةً و هٰذا مذهب الاکثرین من العلماء و هو الاعدل الصحیح الخ. (نووی شرح صحیح مسلم ج ۱، ص ۶، فی باب وجوب الروایات عن الثقات و ترك کذابین و التحزیر من الکذب علٰی رسول الله ﷺ)

د حضور ﷺ د شعـــــر د اوريدلو ثبوت

سوال: عن عمرو بن شرید عن ابیه قال استنشدنی رسول الله ﷺ هل تروی من شعر اُمیة بن ابی الصلت شیئاً فا نشدته مائة قافیة فجعلت کلما مررت علی بیتٍ قال هیهٖ الخ. د دې روايت د حديثو له معتبرو کتابونو څخه حواله مطلوب ده؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: پورته ذکر شوی روایت چه د حضور ﷺ د شعر اوريدل ترې ثابتيږي لاندينې کتابونو را نقل کړی دی۔

رواه الامام مسلم بن حجّاج فی صحیحه و لفظهٖ هٰکذا. عن عمرو بن الشرید عن ابیه قال ردفت رسول الله ﷺ یوماً فقال هل معك من شعر امیة بن ابی الصلت شیئاً قلت نعم قال هیهٖ ثم انشدته بیتاً فقال هیهٖ حتٰی انشدته مائة بیتٍ. و فی روایة استنشدنی رسول الله ﷺ الخ و زاد ان کاد یُسلم الخ. (الجامع الصحیح لمسلم ج ۲، ص ۲۳۹، کتاب الشعر)

د عليکـــــم بسنتي ثبوت

سوال: دا حديث چه تاسو زما طريقه او د خلفاء راشدينو طريقه لازم ونيسی او ښه په مضبوطی سره استقامت پرې وکړی او په دين کښې د نوي خبرو له پيدا کولو څخه لرې ګرځی ځکه چه په دين کښې د نوي شيانو پيدا کول بدعت دي او هر بدعت ګمراهي ده۔ د دې روايت مأخذ وښاياست؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روايت د حديثو په مختلفو کتابونو کښې راغلی دی چنانچه علامه ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب نقل کوي چه:

عن العرباض بن ساریةؓ فی روایةٍ طویلة ان النبی ﷺ قال فعلیکم بسنّتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین تمسّکوا بها و عضوا علیها با لنواجذ و ایّاکم و محدثات الامور فان کل محدثةٍ بدعة و کلّ بدعةٍ ضلالة الخ. (مشکوٰة المصابیح ج ۱، ص ۳۰، فی باب الاعتصام با لکتاب و السنة، الفصل الثانی)

و ذکر محمد بن عیسی الترمذی رحمه الله: ایضاً عن العرباج بن ساریةؓ انهٗ قال رسول الله ﷺ و ایّاکم و محدثات الامور فانها ضلالة فمن ادرك ذٰلك منکم فعلیه بسنّتی و سنة الخلفاء الراشدین و المهدیین الخ. (جامع الترمذی ج ۲، ص ۹۶، فی الباب الاخذ با لسنّة و اجتناب عن البدعة) و مثله فی سنن ابن ماجة ج ۱، ص ۵، فی باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین.

د قـــــرآنکريم د تلاوت فضيلت

سوال: د حضرت ابو سعيد خدري رضی الله تعالی عنه څخه روايت دی چه زه د مهاجرينو په يوې ټولۍ کښې ناست وم او په هغو کښې ځينو خپل لغړ ځانونه په يو بل باندې پټ کړي وو يعنې خپل لوڅ بدن ئې د نورو تر شا پټ کړی وو او يوه قاري په هغوی کښې د قرآنکريم تلاوت کاوه چه په دې وخت کښې حضور ﷺ تشريف راوړ او ودريده او وئې فرمايل چه تاسو څه کول؟ د دې حديث له معتبرو کتابونو څخه حواله مطلوب ده؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روايت امام ابو داؤد رحمه الله په سنن ابي داؤد کښې نقل کړی دی۔ د حديث الفاظ په لاندې ډول دي:

عن ابی سعید ن الخدری رضی الله عنه قال جلست فی عصابة من ضُعفاء المهاجرین و ان بعضهم یستر ببعض من العرٰی و قاری یقرأ علینا اذ جاء رسول الله ﷺ فقام علینا فلما قام رسول الله ﷺ سکت القاری. فسلّم ثم قال ما کنتم تصنعون قلنا یا رسول الله انهٗ کان قاری لنا یقرأ علینا فکنّا نستمع الٰی کتاب الله تعالٰی فقال رسول الله ﷺ الحمد لله الذی جعل من اُمّتی من اُمرت ان اصبر نفسی معهم قال فجلس رسول الله ﷺ وسطنا لیعدل بنفسهٖ فینا ثم قال بیده هٰکذا فتحلّقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأیت رسول الله ﷺ عرف منهم احداً غیری فقال رسول الله ﷺ ابشروا یا معشر صعالیك المهاجرین با لنّور التّامّ یوم القیامة تدخلون الجنة قبل اغنیاء النّاس بنصف یوم و ذٰلك خمس مائة سنة. (سُنن ابی داؤد ج ۲، ص ۱۶۰، کتاب العلم، فی باب القصص)

په حـــــديث سره د تسبيح فاطمي ثبوت

سوال: رسول الله ﷺ چه ام الحسنینؓ فاطمه الزهراء رضی الله تعالٰی عنها ته د کومې تسبيح تلقين کړی وو آيا د حديثو په کوم کتاب کښې ئې ثبوت شته او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: فاطمي تسبيح د حديثو اکثرو کتابونو را نقل کړی دی۔ چنانچه امام بخاري رحمه الله په لاندې ذکر شوي الفاظو سره دا حديث را نقل کړی دی۔

لما قال محمد بن اسماعیل البخاریؒ: حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحکم عن ابن ابی لیلٰی عن علیؓ ان فاطمة اشکت ما تلقی فی یدها من الرحٰی فاتت النبی ﷺ تسئله خادماً فلم تجده فذکرت ذٰلك لعائشةؓ فلما جاء اخبرتهٗ قال فجاء نا و قد اخذنا مضاجعنا فذهبت اقوم فقال مکانك فجلس بیننا حتٰی وجدت برد قدمیه علی صدری فقال الا ادلکما

لما قال الحافظ ابن حجر العسقلانیؒ: و خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل و لا شاذ هو الصحیح لذاته لانه اما ان یشمل من صفات القبول علی اعلاها اولا الاوّل الصحیح لذاته، و الثانی ان وجد ما یجبر ذٰلك القصور ککثرة الطرق فهو الصحیح ایضاً لٰکن لا لذاته و حیث لا جبیرة فهو الحسن لذاته. و ان قامت قرینةٌ ترجح جانب قبول ما یتوقف فیه فهو الحسن ایضاً لٰکن لذاته الخ. (شرح نخبة الفکر ص ۲٦)

و قال العلامة شبیر احمد العُثمانیؒ: و المقبول ینقسم الی اربعة اقسام صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره. و ذٰلك لان الحدیث ان اشتمل من صفات القبول علی اعلٰی مراتبها فهو الصحیح لذاته. و ان لم یشمل علی اعلٰی مراتبها فان وجد فیه ما یجبر ذٰلك القصور الواقع فیه فهو الصحیح لا لذاته بل لغیره. و ان لم یوجد فیه ما یجبر ذٰلك القصور الواقع فیه فهو الحسن لذاته و ان کان فی الحدیث ما یقتضی التوقف فیه لٰکن وجد ما یرجح جانب قبوله فهو الحسن لا لذاته بل لغیره الخ. (مقدمة فتح الملهم ج۱، ص۹، فی بحث ان خبر الاحاد ینقسم الی قسمین المقبول و المردود) و مثله فی قواعد التحدیث للقاسمیؒ ص ۸۲ تا ۱۰۲، فی الباب الرابع فی معرفة انواع الحدیث. فی بیان اقسام الصحیح و بیان الحدیث الحسن.

د شـــــاذ تعریف

سوال: شاذ کوم ډول روایت ته ویل کیږي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د شاذ په باره کښې له محدثینو څخه مختلف روایتونه راغلي دي چه دا تري څرګندیږي چه د شاذ تعریف د اهل فن تر منځ مختلف فیه دی۔ چنانچه د حجاز د علماوو په نزد شاذ هغه حدیث ته ویل کیږي چه په هغه کښې ثقه راوي د نورو ثقاتو رواتو مخالفت کوي۔

او د حافظ ابو یعلی خلیلي په نزد شاذ هغه روایت ته ویل کیږي چه یواځې یو سند لري او له یوه راوي څخه نقل شوی وي که هغه ثقه وي او که نه۔ لهذا په دې تقریر باندې شذوذ یواځې له تفرد څخه عبارت دی۔

او د حاکم په نزد شاذ هغه روایت دی چه کوم ثقه راوي په انفرادي توګه نقل کړی وي او هیڅ ئې متابعت نه وي کړی۔

بیا هم د محققینو په نزد شاذ هغه روایت دی چه کوم ثقه راوي د راجح روایت څخه مخالف نقل کړی وي۔

لما قال العلامة شبیر احمد عثمانیؒ: بعد ما فصل الاقوال المذکورة. و المعتمد فی حد الشاذ بحسب الاصطلاح انهٗ ما یرویه الثقة مخالفاً لمن هو ارجح منه الخ. (مقدّمة فتح الملهم ج۱، ص۱۱۷، فی بیان الشاذ و المحفوظ و المنکر و المعروف)

و قال الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله: و عرف من هٰذا التقریر ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو اولٰی منه و هٰذا هو المعتمد فی تعریف الشاذ بحسب الاصطلاح الخ. (نزهة النظر شرح نخبة الفکر ص ٤۲، فی بحث الشاذ و المنکر) و مثله فی قواعد التحدیث من فن مصطلح الحدیث ج۱۱، ص۱۳۰، فی ذکر انواع تختص با لضعیف.

امـــــام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تابعي وو

سوال: د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی له کوم تابعي سره ملاقات او یا له هغه څخه ثې روایت ثابت دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د سیر او تاریخ په کتابونو کښې دا خبره په واضحو الفاظو سره راغلې ده چه امام ابو حنیفه رحمه الله حضرت انس رضی الله تعالی عنه لره څو واري لیدلی دی چه حضرت انس رضی الله تعالی عنه کوفې ته تشریف راوړو نو په هغې زمانې کښې د امام اعظم رحمه الله له هغه سره ملاقات شوی وو او له څو صحابۀ کرامو څخه ثې روایت هم کړی دی۔

لما قال الحافظ الذهبی رحمه الله: فی ذکر الامام ابی حنیفة رحمه الله و لد سنة ثمانین فی حیاة صغار الصحابة و رأی انس رضی الله عنه لما قدم علیهم الکوفة. (سیرة اعلام النبلاء ج٦، ص۳۹۱، فی ذکر سوانح ابی حنیفة)

قال العلامة ابن حجرؒ: و فی فتاوٰی شیخ الاسلام ابن حجر انهٗ ادرك جماعة من الصحابةؓ کانوا با لکوفة بعد مولده بها سنة ثمانین فهو من طبقة التابعین و لم یثبت ذٰلك لاحد من ائمة الامصار المعاصرین. (الخیرات الحسان ص٤۸، الفصل السادس)

و ایضاً ذکر الذهبیؒ فی تذکرة الحفاظ: رای انساً غیر مرة لما قدم علیهم الکوفة. (تذکرة الحفاظ ج۱، ص۱٦۸، فی ذکر ابو حنیفة الامام الاعظمؒ)

قال الشیخ محمد عاشق الٰهی البرنیؒ: ذکر الاحادیث الثلاثة ابو المؤید الخوارزمی فی جامع المسانید ج۱، ص۸۳ تا۸۵ و المؤفق المکی فی المناقب ص۲۸ تا ۳۰ و السیوطی فی تبییض الصحیفة ص۲۷ و الصالحی فی عقود الجمان ص٥٤ تا ٥٦ و هی هذه (۱)طلب العلم فریضة علی کل مسلم. (۲)الدال علی الخیر کفاعله. (۳)ان الله یحب اغاثة اللهفان. (التعلیق علی الخیرات الحسان ص٤۸/٤۷، الفصل السادس)

لـــــه شیعه څخه د روایت کولو حکم

سوال: په صحاح سته کښې د شیعه ګانو څخه روایتونه ولې را اخیستل شوي دي په داسې حال کښې چه په هغو باندې په دیني امورو کښې هیڅ اعتبار نشته؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: کوم سړی چه د متواتراتو او دیني ضروریاتو څخه انکار نه وي کړی او نه ئې د خپل ځان له خوا څخه په دین کښې داسې خبرې داخلې کړې وي چه د دین د ضروریاتو غوندې ئې اهمیت ورکړی وي او له دې سره سره د ضبط او تقوٰی خاوند هم وي نو د داسې سړي روایات د قبول وړ کیدلی شي۔ چونکه په شیعه ګانو کښې څو فرقې دي او په عقائدو کښې ئې فرق شته نو له دې وجهې که چېرته یو څوك له اهل تشیع څخه وي لیکن په هغه کښې دا خبرې نه وي نو له هغه څخه د روایتونو اخیستل جائز دي خو په دې شرط چه روایت ئې د مخصوصو روایاتو، مخصوصو عقائدو، نظریاتو او داسې نورو په تائید کښې نه وي۔ چونکه د سلف صالحینو په زمانه کښې د شیعه ګانو مختلفې فرقې وې چه په هغو کښې ځینې اګر که پیر غالي هم وو لیکن ځینې معتدل هم وو کوم چه په صحابۀ کرامو باندې له لعن او

عن العرباض بن ساريةؓ فی روايةٍ طويلة ان النبی ﷺ قال فعليكم بسنّتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسّكوا بها و عضوا عليها با لنواجذ و ايّاكم و محدثات الامور فان كل محدثةٍ بدعة و كلّ بدعةٍ ضلالة الخ. (مشكوة المصابيح ج۱، ص ۳۰، فی باب الاعتصام با لكتاب و السنة، الفصل الثانی)

و ذكر محمد بن عيسى الترمذی رحمه الله: ايضاً عن العرباج بن ساريةؓ انهٗ قال رسول الله ﷺ و ايّاكم و محدثات الامور فانها ضلالة فمن ادرك ذٰلك منكم فعليه بسنّتی و سنة الخلفاء الراشدين و المهديين الخ. (جامع الترمذی ج۲، ص۹۶، فی الباب الاخذ با لسنّة و اجتناب عن البدعة) و مثله فی سنن ابن ماجة ج۱، ص۵، فی باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين.

د قـــــرآنكريم د تلاوت فضيلت

سوال: د حضرت ابو سعيد خدري رضی الله تعالی عنه څخه روايت دی چه زه د مهاجرينو په يوې ټولې کښې ناست وم او په هغو کښې ځينو خپل لغړ ځانونه په يو بل باندې پټ کړي وو يعنې خپل لوڅ بدن ئې د نورو ترشا پټ کړی وو او يوه قاري په هغوی کښې د قرآنکريم تلاوت کاوه چه په دې وخت کښې حضور ﷺ تشريف راوړ او ودريده او وئې فرمايل چه تاسو څه کول؟ د دې حديث له معتبرو کتابونو څخه حواله مطلوب ده؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روايت امام ابو داؤد رحمه الله په سنن ابي داؤد کښې نقل کړی دی۔ د حديث الفاظ په لاندې ډول دي:

عن ابی سعيد ن الخدری رضی الله عنه قال جلست فی عصابة من ضُعفاء المهاجرين و ان بعضهم يستر ببعض من العرٰی و قاری يقرأ علينا اذ جاء رسول الله ﷺ فقام علينا فلما قام رسول الله ﷺ سكت القاری. فسلّم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله انهٗ كان قاری لنا يقرأ علينا فكنّا نستمع الٰی كتاب الله تعالٰی فقال رسول الله ﷺ الحمد لله الذی جعل من اُمّتی من اُمرت ان اصبر نفسی معهم قال فجلس رسول الله ﷺ وسطنا ليعدل بنفسهٖ فينا ثم قال بيده هٰكذا فتحلّقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله ﷺ عرف منهم احداً غيری فقال رسول الله ﷺ ابشروا يا معشر صعاليك المهاجرين با لنّور التّامّ يوم القيامة تدخلون الجنة قبل اغنياء النّاس بنصف يوم و ذٰلك خمس مائة سنة. (سُنن ابی داؤد ج۲، ص ۱۶۰، كتاب العلم، فی باب القصص)

په حـــــديث سره د تسبيح فاطمي ثبوت

سوال: رسول الله ﷺ چه ام الحسنينؓ فاطمه الزهراء رضی الله تعالٰی عنها ته د كومې تسبيح تلقين كړی وو آيا د حديثو په كوم كتاب كښې ئې ثبوت شته او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: فاطمي تسبيح د حديثو اكثرو كتابونو را نقل كړی دی۔ چنانچه امام بخاري رحمه الله په لاندې ذكر شوي الفاظو سره دا حديث را نقل كړی دی۔

لما قال محمد بن اسماعيل البخاریؒ: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابی ليلٰی عن علیؓ ان فاطمة اشكت ما تلقی فی يدها من الرحٰی فاتت النبی ﷺ تسئله خادماً فلم تجده فذكرت ذٰلك لعائشةؓ فلما جاء اخبرتهٗ قال فجاء نا و قد اخذنا مضاجعنا فذهبت اقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتٰی وجدت برد قدميه علی صدری فقال الا ادلكما

طعن څخه لرې ګرځيدل بلكه يوائې د حضرت علي كرم الله وجهه د فضيلت قائل وو چه له دې وجهې هغوی له ثقاهت څخه د باندې نه وو۔ په دې بناء باندې محدثينو د هغوی روايتونه نقل كړي دي۔

لما قال العلامة ابن حجر العسقلانیؒ: فا لمعتمد ان الّذی تردّ رواية من انكر امراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين با لضرورة و كذا من اعتقد عكسهٗ فاما من لم يكن بهذه الصفة و انضم الٰی ذٰلك ضبطه لما يرويه مع ورعه و تقواه فلا مانع من قبولهٖ. (نخبة الفكر ص۷۵)

قال العلامة شبير احمد العثمانی رحمه الله: التشيع فی عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علی رضی الله عنه علی عثمان رضی الله عنه و ان علياً كان مصيباً فی حروبه و ان مخالفه مخطیء مع تقديم الشيخين و تفضيلهما و ربما اعتقد بعضهم ان علياً رضی الله عنه افضل الخلق بعد رسول الله ﷺ فاذا كان معتقداً ذٰلك ورعاً ديناً صادقاً مجتهداً فلا ترد رواية لهٰذا لا يسما ان كان غير دعية الخ. (مقدمة فتح الملهم ص۱۵۷، روايات اهل البدع و الاهواء)

و قال العلامة النووی رحمه الله: فی المبتدعين و منهم من قال تقبل اذا لم يكن الٰی بدعته و لا تقبل اذا كان داعيةً و هٰذا مذهب الاكثرين من العلماء و هو الاعدل الصحيح الخ. (نووی شرح صحيح مسلم ج۱، ص۶، فی باب وجوب الروايات عن الثقات و ترك كذابين و التحزير من الكذب علٰی رسول الله ﷺ)

د حضور ﷺ د شعـــــر د اوريدلو ثبوت

سوال: عن عمرو بن شريد عن ابيه قال استنشدنی رسول الله ﷺ هل تروی من شعر اُمية بن ابی الصلت شيئاً فا نشدته مائة قافية فجعلت كلما مررت علی بيتٍ قال هيهٖ الخ. د دې روايت د حديثو له معتبرو كتابونو څخه حواله مطلوب ده؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: پورته ذكر شوی روايت چه د حضور ﷺ د شعر اوريدل ترې ثابتيږي لاندينې كتابونو را نقل كړی دی۔

رواه الامام مسلم بن حجّاج فی صحيحهٖ و لفظهٖ هٰكذا. عن عمرو بن الشريد عن ابيه قال ردفت رسول الله ﷺ يوماً فقال هل معك من شعر امية بن ابی الصلت شيئاً قلت نعم قال هيهٖ ثم انشدته بيتاً فقال هيهٖ حتٰی انشدته مائة بيتٍ. و فی رواية استنشدنی رسول الله ﷺ الخ و زاد ان كاد يُسلم الخ. (الجامع الصحيح لمسلم ج۲، ص۲۳۹، كتاب الشعر)

د عليكـــــم بسنتي ثبوت

سوال: دا حديث چه تاسو زما طريقه او د خلفاء راشدينو طريقه لازم ونيسی او بنه په مضبوطی سره استقامت پرې وكړی او په دين كښې د نوي خبرو له پيدا كولو څخه لرې ګرځی ځكه چه په دين كښې د نوي شيانو پيدا كول بدعت دي او هر بدعت ګمراهي ده۔ د دې روايت مأخذ وښاياست؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روايت د حديثو په مختلفو كتابونو كښې راغلی دی چنانچه علامه ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب نقل كوي چه:

على ما هُو خير لكما من خادم اذا اويتما الى فراشكما او اخذتما مضاجعكما فكبرا ثلثاً و ثلثين و سبحاً ثلثا و ثلثين و احمدا ثلثا و ثلثين فهٰذا خير لكما من خادم. و عن شعبةؒ عن خالد عن ابن سيرينؒ قال التسبيح اربع و ثلثون. (الجامع الصحيح للبخاریؒ ج۲، ص۹۳۵، باب التسبيح عند المنام)

قال الترمذیؒ: حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحى البصرى قال حدثنا ازهر السما عن ابن عوف عن ابن سيرين عن عبيدة عن علیؓ قال شكت اى فاطمة ٭جل يدها من الطّحين فقلت لو اتيت اباك فسألتهٗ خادماً فقال الا ادلكما على ما هو خيرٌ لكما من خادم اذا اخذتما مضاجعكما تقولان ثلثا و ثلثين و ثلثا و ثلثين و اربعا و ثلثين من تحميد و تسبيح و تكبير الخ. (الجامع الترمذی ج۲، ص۱۷۸، باب ما جاء فى التسبيح و التكبير و التحميد عند المنام)

و هٰكذا روى ابو داؤد عن حفص بن عمرو مسدّد ج۲، ص۳٤۲، باب فى التسبيح عند النوم.

د سورت حشر د فضيلت په باره كښې روايت

سوال: په يوه حديث كښې راغلي دي چه كه چېرته يو سړی د سهار او مابنام تر لمانځه وروسته د سورت حشر آخري درې آيتونه درې واړې تلاوت كړي نو د ده لپاره ملائكه استغفار كوي۔ دا حديث په كوم كتاب كښې راغلی دی او راوي ئې څوك دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روايت د احاديثو په ځينو كتابونو كښې شته او راوي ئې حضرت معقل بن يسار رضى الله عنه دی او حديث په لاندې ډول دی:

لما روى محمد بن عيسى الترمذیؒ: عن معقل بن يسار رضى الله عنه عن النبی ﷺ قال من قال حين يصبح ثلاث مرّات اعوذ با لله السميع العليم من الشيطٰن الرّجيم فقرأ ثلاث آيات من آخر سورة حشر و كّل الله به سبعين الف مَلك يصلّون عليه حتٰى يُمسى و ان مات فى ذٰلك اليوم مات شهيداً و من قالها حين يُمسى كان بتلك المنزلة الخ. (جامع سنن الترمذی ج۲، ص۱۲۰، ابواب فضائل القرآن)

و هٰكذا رواه الشيخ ولى الدين العراقى فى مشكٰوة المصابيح ج۱، ص۱۸۸، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثانى.

د سورت الملك فضائل

سوال: د حضور ﷺ په زماني كښې يوه صحابي رضى الله عنه د ناخبرۍ په حالت كښې په يوه قبر باندې خيمه ودروله نو له قبر څخه د سورت ملك د تلاوت آواز پورته كيده۔ بيا حضرت ابن عباس رضى الله عنهما حضور انور ﷺ ته دا واقعه بيان كړه۔ آيا په ربنتيا هم دا واقعه په حديث سره ثابته ده؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا واقعه په حديث سره ثابته ده او محدثينو دا واقعه نقل كړې ده. چنانچه امام ترمذي رحمه الله په روايت د ابن عباس رضى الله عنهما سره نقل كوي چه:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابى الشوارب قال حدثنا يحيٰ بن عمرو بن مالك النكرى عن ابيه عن ابى الجوزاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ضرب بعض اصحاب النبی ﷺ خبائه على قبر و هو لا يحسب انهٗ قبر فاذا فيه قبر انسان يقرأ سورة الملك حتٰى ختمها فاتى النبی ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ انى ضربت خبائى على قبر و انا لا احسب انهٗ قبر فاذا فيه

انسان يقرأ سورة الملك حتٰى ختمها فقال النبی ﷺ هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر. (سنن الترمذی ج۲، ص۱۱۷، ابواب فضائل القرآن)

و هٰكذا روى الشيخ ولى الدى العراقى (مشكٰوة المصابيح ج۲، ص۱۸۷، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثانى)

د لا جُمعة و لا تشريق تحقيق

سوال: "لا جُمعه و لا تشريق الافي مصر جامع" دا حديث صحيح دی او كه ضعيف؟ د حديثو د امامانو او محققينو په نزد د دې حديث حيثيت څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا حديث په مختلفو طريقو سره نقل شوی دی چه په هغوی كښې ځينې طريقې اګر كه ضعيفې دي ليكن تولې طريقې ئې ضعيفې نه دي ځينې ئې صحيح هم دي۔ لهذا تولو طريقو ته ئې ضعيف ويل صحيح نه دي لكه د مصنف ابن ابي شيبه سند: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن ابى عبد الرحمٰن انهٗ قال علیؓ رضى الله عنه لا جُمعة و لا تشريق الا فى مصر جامع په باره كښې حافظ ابن حجر په درايه كښې تصريح كړې ده چه: "و سندهٗ صحيح" (درايه ج۱، ص۳۲۱٤، باب الجُمعة)

قال حافظ بدر الدين العينیؒ: و سنده صحيحٌ. (عمدة القارى ج٦، ص۱۷۸، باب الجمعة فى القرٰى و المدن) و مثله فى فيض البارى ج۲، ص۳۳۱، باب الجمعة فى القرٰى.

د "اختلاف اُمّتى رحمة" تحقيق

سوال: "اختلاف امّتي رحمه" حديث دی او كه نه؟ او كه حديث وي نو بيا د كومې درجې حديث دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دې حديث د صحت په باره كښې محدثينو اختلاف كړی دی۔ ځينو دا حديث منقطع، بلا اصله او بلا سنده بولي۔ بيا هم ځينو محدثينو ئې تصحيح هم كړې ده۔ چنانچه ملا علي قاري حنفي رحمه الله د دې حديث په باره كښې ليكي: زعم كثير من الائمة انهٗ لا اصل لهٗ لكن ذكره الخطابى فى غريب الحديث مستطرداً و اشعر بان لهٗ اصلاً و عندهٗ. و قال السيوطیؒ اخرجه المقدسى فى الحجة و البيهقى فى الرسالة الاشعرية بغير سند.

و قال الزر كشي: اخرجه نصر المقدسى فى كتاب الحجة مرفوعاً و البيهقى فى المدخل عن القاسم بن محمّد. (الموضوعات الكُبرٰى ص۵۱، حديث ۱٦۰)

و قال علاؤ الدين على الهندیؒ: رواه نصر المقدسى فى الحجّة و البيهقى فى رسالة الاشعرية بغير سند و اورده الحليمى و القاضى حسين و امام الحرمين و غيرهم و لعلّه خرج بهٖ فى بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا. قال المناوى فى الفيض ج۱، ص٤٦۹، لم اقف على سند صحيح و قال الحافظ العراقى سندهٗ ضعيف. (كنز العمال ج۱۰، ص۱۳٦، كتاب العلم) و مثله فى رد المحتار على الدر المختار ج۱، ص٦۸، مطلب فى حديث اختلاف اُمتى رحمة.

د حضور ﷺ له غره څخه د خپل ځان د اچولو عـــــزم او د دې تحقیق

سوال: آیا له حضور ﷺ څخه کوم د اسې روایت ثابت دی چه مضمون ئې د اسې وي چه "زړه مې غواړي چه خپل ځان د غره له څوکې څخه واچوم" که چېرته دا روایت ترې ثابت وي نو بیا پوښتنه داده چه حضور ﷺ دا اراده کله کړې وه او ولې ئې کړې وه په د اسې حال کښې چه په شریعت کښې خود کُشي حرامه ده؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روایت د حدیثو په ځینو کتابونو کښې موجود دی او دا واقعه د وحی د فترت په زمانې کښې پیښه شوې وه۔ دا روایت علامه قسطلاني له امام زهري څخه د اسې نقل کړی دی۔

و فَتَر الوحی فترةً حتی حزن رسول اللّٰه ﷺ زاد فی التعبیر من طریق معمر عن الزهریؒ فیما بلغنا حزناً غدا منه مراراً کی یتردّی من رؤس شواهق الجبال فکلما اوفی بذروة جبل لکی یلقی نفسه تبدّی لهٗ جبریل فقال یا محمد انّك رسول اللّٰه حقاً فیسکن لذٰلك جاشه و تقر نفسه فیرجع و اما ارادته علیه السلام القا نفسه من رؤس شواهق الجبال فخرنا علی ما فاته من الامر الذی بشربه ورقة. (ارشاد الساری ج۸، ص۴۲۷، سورة اقرأ باسم ربك الذی خلق. (صحیح ابن حبّان ج۱، ص۱۲۰، البدایة و النهایة ج۳، ص۴، باب کیف بدأ الوحی)

او له دې څخه خودکُشي نه ثابتیږي بلکه دا له الله تعالی سره د عشق او محبت درجه ده لکه څرنګه چه د یوه سړي په زړه کښې دا جذبه وي چه د الله تعالی په لار کښې دې قربان شم او بیا جهاد ته لاړ شي او له کفارو سره د مقابلې کولو په حالت کښې شهید شي نو دې ته خودکُشي کوم چه د عتاب وړ دی نه ویل کیږي بلکه دا د اجر او ثواب باعث ګرځي او یا کید ای شي چه دا د اسلام ابتدایي وخت کوم چه د خودکُشي څخه ممانعت نه وو راغلی۔

او قاضي عیاض رحمه الله دا خبره په هغه وخت باندې حمل کړی دی کله چه حضور ﷺ کفارو ته د توحید دعوت ورباندې کړ نو کفارو هغه لره دروغجن وبالله او انکار ئې ترې وکړ چه حضور ﷺ په دې باندې ډیر غمجن او خفه شو چنانچه: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفاً. (سورة الکهف، آیت۶) او په دې آیت کښې هم دې خوا ته اشاره ده چه:

لما قال القسطلانیؒ: و حمله القاضی عیاضؒ علی انه لما اخرجه من تکذیب من بلغه کقوله تعالی: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ..... الخ و لم یرد بعد شرع عن ذٰلك فیعترض به. (ارشاد الساری ج۸، ص۴۲۷، سورة اقرأ باسم ربّك الذی خلق)

د حضرت علـــــي رضی الله تعالی عنه لمونځ او د لمر ختل

سوال: په یوه روایت کښې راغلي دي چه حضور ﷺ د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په غیږ کښې سر کیښود او آرام ئې کاوه چه په دې کښې له حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه د مازدیګر لمونځ فوت شو یعنې لمر ډوب شو۔ نو حضور ﷺ د حضرت علي رضی الله عنه نه د لمانځه په باره کښې پوښتنه وکړه چه لمونځ دې ادا کړی دی او که نه؟ هغه ورته وویل چه نه!

هغه ته رسول الله ﷺ دعا وکړه چه له وجهې ئې لمر دوباره را وخوت او حضرت علي رضی الله عنه د عصر لمونځ ادا کړ۔ آیا دا روایت صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روایت امام طبراني په المعجم الکبیر کښې له اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها څخه د اسې نقل کړی دی:

عن اسماء بنت عمیس ان رسول اللّٰه ﷺ صلی الظهر با لصهباء ثم ارسل علیاً فی حاجته فرجع و قد صلی النبی ﷺ العصر فوضع النبی ﷺ رأسه فی حجر علیّ رضی اللّٰه عنه فنام فلم یحرکه حتی غابت الشمس فقال النبی ﷺ اللّٰهم ان عبدك علیاً احتبس بنفسه علی نبیّه فردّ علیه الشمس قالت فطلعت علیه الشمس حتی رفعت علی الجبال و علی الارض و قام علیّ فتوضأ و صلی العصر ثم غابت و ذٰلك با لصهباء. (المعجم الکبیر للطبرانی ج۲۴، ص۱۴۵)

لیکن د دې روایت د صحت په باره کښې محدثینو اختلاف کړی دی۔ چنانچه علامه ابن الجوزي، امام ابن تیمیه او امام احمد رحمهم الله او د اسې نورو دې لره په موضوعاتو او بې اصله روایاتو کښې شمار کړی دی او امام طحاوي، قاضي عیاض رحمهما الله او د اسې نورو ئې په صحت باندې قول کړی دی او طبرانيؒ هم دا پورته ذکر شوی روایت په صحیحو روایاتو کښې شمار کړی دی۔

لما قال محمود الآلوسیؒ: و هٰذا الخبر فی صحته خلاف فقد ذکره ابن الجوزیؒ فی الموضوعات و قال انه موضوعٌ بلا شك و قال الامام احمد لا اصل لهٗ و افرد ابن تیمیةؒ تضیفاً فی الرّدّ علی الروافض و ذکر الحدیث بطرقه و رجاله و انه موضوعٌ و صححه الطحاوی و القاضی عیاضؒ و الطبرانیؒ. (روح المعانی ج۲۳، ص۱۹۴، مطلب فی تفسیر قوله تعالی فطفق مسحاً)

د ابو الشیخ د ژوند حـــــالات

سوال: په حدیث د "مَن صلّی عند قبری فسمعته او من صلّی علی نائیاً اُبلغته" په سند کښې ابو الشیخ راغلی دی۔ د ده نوم، د پلار نوم، د استاذ انو نومونه او د ژوند حالات بیان کړی۔ ډیره مهرباني به مو وي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د ابو الشیخ نوم عبد الله او د پلار نوم ئې محمد بن جعفر دی او د ابو الشیخ په نامه مشهور دی او استاذ ان ئې ډیر دي چه له هغو څخه یو څو په لاندې ډول دي:

الزاهد، محمود بن الفرج، ابراهیم بن سوران، محمد بن عبد الله بن الحسن، محمد بن اسد المدني، احمد بن محمد، ابو بکر ابن ابي عاصم، اسحاق بن اسمٰعیل الرملي، ابو خلیفه الحمجي، احمد بن الحسن الصوفي، ابو یعلی الموصلي او ابو عروبه الحراني۔

حافظ ابن مردویه د ده په باره کښې لیکي چه ابو الشیخ ثقه مامون وو او په احکامو او تفسیر کښې ئې څو کتابونه تصنیف کړي دي۔

ابو بکر خطیب ئې په باره کښې لیکي چه "کان حافظاً ثبتاً متقناً" له ځینو علماوو څخه د اسې منقول دي چه کله هم مونږ ابو الشیخ ته تلو نو هغه به په لمانځه باندې مشغول وو۔

ابو نعيم وايي چه ابو الشيخ د لوړې مرتبې له علماوو څخه وو، په احكامو او تفسير كښې ئې څو كتابونه ليكلي دي او له خپلو شيوخو څخه ئې علم خپراوه او تر شپيتو كلونو پورې ئې تصنيف كړی دی او يو با اعتماده سړی وو۔

لما قال الذهبیؒ ابو الشیخ حافظ اصبهان و سند زمانه الامام ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الانصاری صاحب المصنفات السائرة و یعرف بابی الشیخ سمع من جدّه لامه الزاهد محمود بن الفرج، ابراهیم بن سعدان، محمد بن عبد الله بن الحسن، محمد بن اسد المدنی، احمد بن محمد، ابو بکر بن ابی عاصم، اسحاق بن اسماعیل الرّملی، ابو خلیفة الجهمی، احمد بن الحسن الصوفی، ابو یعلی الموصلی، ابو عروبة الحرانی. قال ابن مردویة ثقة مامون صنف التفسیر و الکتب الکثیر فی الاحکام و غیر ذٰلك. و قال ابو بکر الخطیب کان حافظاً ثبتاً متقناً. و روی بعض العلماء قال ما دخلنا علی ابی الشیخ الا و هو یصلّی. قال ابو نعیمؒ هو احد الاعلام صنف الاحکام و التفسیر و کان یفید عن الشیوخ و یصنّف لهم ستّین سنةً و کان ثقةً و وقع لنا الکثیر من کتب ابی الشیخؒ الخ. (تذکرة الحفاظ ج۳، ص۹۴۵)

د "من قال لا اِلٰه الاّ الله د خل الجنّه" تحقيق

سوال: په مشكوٰة المصابيح كښې له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روايت دی چه كه چېرته يو چا ته په د اسې حالت كښې مړ ك راشي چه په توحيد او رسالت باندې ايمان ولري نو د ا سړی جنتي دی۔ نو كه چېرته يو اځې په دې عقيدې باندې جنت ته تلل كيدلی شي نو بيا د نورو اعمالو څه فائده؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حديث مطلب د ا دی چه كوم سړی په زړه سره الله تعالی معبود برحق وګڼي او رسول الله ﷺ د الله تعالی له لوري را ليږل شوی پيغمبر ومني او په ژبې سره هم د دې عقيدې اظهار وكړي نو د اسې سړی جنت ته د تلو اهل جوړيږي۔ يو اځې د ژبې كلمه تري مراد نه ده او د نورو اعمالو يادونه ځكه پكښې نه ده شوې چه د دې حديث تعلق له هغه وخت سره دی چه په هغه وخت كښې نور اعمال نه وو فرض شوي او د ايمان د ارو مدار يو اځې په توحيد، رسالت او په قيامت باندې وو۔ نو د دې لپاره له دې حديث څخه د نورو اعمالو بې فايده توب نه څرګنديږي او د جنت له دخول څخه دخول اُولی په هغه صورت كښې كيدلی شي چه د كومې ګناه ارتكاب ئې نه وي كړی او يا ئې ګناه كړې وي ليكن له هغې ګناه څخه ئې توبه ايستلې وي او يا الله تعالی پخپل فضل او كرم سره معاف كړی وي، او يا د جنت له دخول څخه مراد په آخر كښې د اخليدل دي كوم چه په اعمالو كښې د كوتاهی له وجهې ئې د جهنم سزا تيره كړې وي او له هغه وروسته جنت ته د اخليږي۔ يا د دخل الجنه معنٰی د اده چه "استحقّ دخول الجنّة"۔

لما قال العلامة مُلاّ علی القاری الحنفی رحمه الله: دخل الجنّة دخولاً اولیاً ان لم یصدر عنه ذنب بعد الایمان او اذنب و تاب او عفا الله عنه او دخولاً اخرویاً فان الله تعالٰی لا یضیع اجر من احسن عملاً او معناه استحق دخول الجنّة. (مرقات المفاتیح ج۱، ص۲۰۱، کتاب الایمان)

و قال النوویؒ: قلنا محمله علیٰ انه غفر له او اخرج من النّار با لشفاعة ثم ادخل الجنّة فیکون معنٰی قوله دخل الجنّة الٰی

دخلها بعد مجازاته با لعذاب و هٰذا لا بد من تاویله لما جاء فی ظواهر کثیرة من عذاب بعض العصاة. (شرح النووی علی صحیح مسلم ج۱، ص۴۱)

د "لولاك لولاك" د حديث تحقيق

سوال: د "لولاك لولاك لما خلقتُ الافلاك" حديث ملا علي قاري صاحبؒ موضوع بللی دی او له ده برسيره ځينو علماوو دا حديث په بې سندو حديثونو كښې شمار كړی دی په د اسې حال كښې چه ځينې علماء كرام ئې د ديلمي په حواله سره د ا كوشش كوي چه د ا حديث مرفوع حديث دی۔ لهذا په دې باره كښې ډاډمن ځواب عطا كړی مهرباني به مو وي؟ بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: اګر كه د دې حديث د الفاظو په باره كښې محدثينو حضراتو څه ويلي دي ليكن د معنٰی او مضمون په اعتبار سره د ا ثابت او يو نفس الامري حقيقت دی كوم چه له نورو روايتونو څخه ثابت دي۔ او له كومو علماوو څخه چه د دې حديث انكار منقول دی هغه د الفاظو په باره كښې ئې دی نه د معنٰی په باره كښې۔ چنانچه ملا علي قاري رحمه الله پخپله ليكلي دي چه "اګر كه علامه صنعاني صاحبؒ د ا حديث موضوعی بللی دی ليكن د معنٰی په اعتبار سره ثابت دی"۔

د لولاك لما خلقت الافلاك حدیث قال الصغانی انهٗ موضوع کذا فی الخلاصة لٰکن معناه صحیح فقد روی الدیلمیؒ عن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعاً اتانی جبرئیل فقال یا محمد لو لاك ما خلقت الجنّة و لولاك ما خلقت النار. و فی روایة ابن عساکر لو لاك ما خلقت الدنیا. (موضوعات کبیر ص۵۹، حرف اللام)

قال العلامة شهاب الدین قسطلانیؒ: قال الله تبارك و تعالٰی لآدم یا ابا محمدؐ ارفع رأسك فرفع رأسه فرئی نور محمد فی سرادق العرش فقال یا ربّ ما هٰذا النور قال هٰذا نور نبیٍّ من ذُرّیتك اسمهٗ فی السمآء احمد و فی الارض محمد لو لاه ما خلقتك و لا خلقت سماءً و لا ارضاً. (مواهب اللدنیة ج۱، ص۸۳)

و روی فی حدیث طویل عن سلمان رضی الله عنه و لقد خلقت الدّنیا و اهلها لأُعرفهم کرامتك و منزلتك عندی و لو لاك ما خلقت الدُّنیا. (مواهب اللدنیة ج۱، ص۸۳) و مثله فی سبل الهُدی و الرشاد ج۱، ص۷۵.

په مهـــــاجرينو او انصارو كښې مواخات (ورورولي) او د انصارو له خوا مهاجرينو ته د خپلو بيبيانو وړانديـــــز

سوال: صحابۀ كرامو رضی الله عنهم چه كله له مكې څخه هجرت وكړ او مدينې منورې ته لاړل نو حضور ﷺ د مهاجرو او انصارو ترمنځ مواخات يعنې ورورولي قائمه كړه نو د كومو انصارو چه دوه بيبيانې وې نو له طلاق څخه وروسته ئې خپلې يوه يوه بې بې خپلو مهاجرو ورونو ته وړاندې كړې۔ آيا د اروايت درست دی او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: رسول الله ﷺ چه كله مدينې منورې ته هجرت وكړ نو د مهاجرينو او انصارو ترمنځ ئې د ورورولي او خپلوي رشته قائمه كړه او انصارو په اخلاص او جذبې سره پرې

عمل وکړ کوم چه د حدیثو په کتابونو کښې په تفصیل سره راغلي دي۔ د دې جذبې، قرباني او اخلاص له وجهې حضرت سعد بن ربیع الانصاري رضی الله تعالی عنه خپل مهاجر ورور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته د خپل نیم ملکیت جائداد او د یوې بې وړاندیز وکړ کوم چه د ده د ډیرې قربانۍ ښکارندوی وو۔ لیکن حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه په ظاهري توګه دا د مروت د خلاف په ګڼلو سره د حضرت سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه د دې وړاندې له قبلولو څخه معذرت وغوښت۔

لما روی محمد بن اسمٰعیل البخاریؒ: لما قدموا المدینة اخٰی رسول اللّٰہ ﷺ بین عبد الرحمٰن بن عوف و سعد بن الربیع فقال لعبد الرحمٰن انی اکثر الانصار مالاً فاقسم مالی نصفین و لی امرأتان فانظر اعجبها الیك فسمّها الی اطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوّجها قال بارك اللّٰہ لك فی اهلك و مالك. (صحیح البخاری ج۱، ص۵۳۳، باب اخاء النبی ﷺ بین المهاجرین و الانصار)

روی الامام محمد بن عیسی الترمذیؒ: عن انسٍ رضی اللّٰہ عنه اخٰی رسول اللّٰہ ﷺ بین عبد الرحمٰن بن عوف و سعد بن الربیع فقال هلم اقاسمك مالی نصفین و لی امرأتان فاطلق احدٰهما فاذا انقضت عدتها فتزوّجها الخ. (جامع الترمذی ج۲، ص۱۵، باب المواسات، ابواب البر و الصّلة)

د اشعة اللمعات د یوه عبارت تشریح

سوال: شیخ عبد الحق محدث د هلوي رحمه الله په اشعه اللمعات ج۲، ص۱۵۴، کتاب فضائل القرآن کښې د باب آداب التلاوت د مضمون لاندې د یوه حدیث تشریح کړې ده چه مطلب ئې زما په ذهن کښې نه راځي۔ نو د فارسي لاندینی عبارت تشریح کړی؟ بینوا توجروا۔

و مقصود وی ﷺ رفع جرح و مشقت و تکلیف در استقصای رعایت تجوید ہمر تبہ غایت است او تنبیہ بر تحری حسبۂ و اخلاص در عمل لوجہ اللہ و تفکر در معانی و شدت اہتمام بہ آن اگرچہ در تحسین الفاظ و تجوید کلمات نہ باقصی الغایات کوشد زیرا کہ استقصاء و اہتمام بثانی با مساہلہ و تقصیر در اول چندان نفع بحند و اعتناء بثانی با مساہلہ در اول ضرر نیابد"۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دلته ئې د قرآن د تلاوت دوه صورتونه بیان کړي دي۔ اول صورت دا چه که چېرته څوك د کلام پاك په معاني او مطالبو کښې غور او فکر و نه کړي بلکه یوائې د الفاظو په تحسین او د کلماتو په تجوید کوشش وکړي نو په دې باندې کومه خاصه فائده نه ده مرتبه۔ او دوهم صورت دا چه که چېرته څوك د کلام الٰهي تلاوت په اخلاص سره او د الله تعالٰی د رضا لپاره وکړي او په معاني او مطالبو باندې ئې غور او فکر وکړي اګر که په انتهایي توګه د تجوید د قوانینو او د الفاظو تحسین پکښې نه وي هم نو په دې کښې څه مضائقه نشته۔ او د دې حاصل دا دی چه د قرآنکریم په تلاوت کښې بنیادي شی اخلاص، للّٰهیت، تفکر او تدبر دی کله چه دا شیان پکښې وي نو د تلاوت ثواب به په مکمله توګه ورته حاصل وي او که دا شیان پکښې نه وي نو اګر که په تحسین او تجوید سره وي نو بیا کومه خاصه فائده پرې مرتبه نه ده۔

د بشـــــروا و لاتنفروا تحقیق

سوال: د تبلیغ په اصولو کښې له حضور ﷺ څخه دا ډول یو روایت منقول دی چه نفرت مه ورکوی بلکه محبت پیدا کړی او د توحید او رسالت دعوت ورکوی چه کله هغه قبول کړي نو بیا پنځه وخته لمونځ ور وښایاست؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا ذکر شوي ټول الفاظ په یو روایت کښې نشته۔ بیا هم له ګڼو روایتونو څخه دا خبرې ثابتې دي۔ په یو روایت کښې د اسې راغلي دي:

بعث النبی ﷺ ابا موسٰی و معاذاً رضی اللّٰہ عنهما الی الیمن فقال یسّرا و لا تعسّرا و بشّرا و لا تنفّرا الخ. (الجامع الصحیح للبخاری ج۲، ص۶۲۲، کتاب المغازی/ صحیح المسلم ج۲، ص۸۲، کتاب الجهاد)

او په دوهم روایت کښې د اسې راغلي دي:

اِنّكَ ستأتی قوماً من اهل الکتاب فاذا جئتهم فادعوهم الٰی ان یشهدوا ان لاّ اِلٰه الاّ اللّٰہ و انّ محمد رسول اللّٰہ فان هم اطاعوا بذٰلك فاخبرهم انّ اللّٰہ قد فرض علیم خمس صلوٰت فی کلّ یوم و لیلةٍ الخ. (الجامع الصحیح للبخاری ج۲، ص۶۲۳، کتاب المغازی/ صحیح المسلم ج۱، ص۳۶، کتاب الایمان)

په رسول الله ﷺ باندې د دروغ تړلو ســـــزا

سوال: د صحیح البخاري په یوې ترجمې تیسیر الباري اوله پاره حدیث ۱۰۸ لاندې لیکلي دي چه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چه ما چه له تا څخه ډیر احادیث نه بیانولو د دې وجه دا ده چه حضور ﷺ وفرمایل چه څوك په ما باندې دروغ وتړي هغه دې خپل د استوګنې ځای په جهنم کښې تیار کړي۔ له متن څخه څرګنديږي چه که چېرته په ناپوهۍ سره هم د اسې وشي نو با لاجماع به دا سړی ګنهګار نه وي۔ جویني رحمه الله وفرمایل چه کوم سړی په حضور ﷺ باندې په قصد سره دروغ وتړي نو هغه کافر شو، علي رحمه الله وفرمایل چه کافر کیږي خو نه لیکن سخت ګنهګاریږي۔ نو د دې حدیث په مطلب او مقصد باندې مونږ پوه کړی ډیره مهرباني به مو وي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دې حدیث مفهوم ظاهر دی چه کوم سړی په قصد سره په حضور ﷺ باندې دروغ وتړي نو د هغه سزا جهنم دی۔ باقي دا چه که چېرته څوك په هیره سره او یا په ناپوهۍ سره د دې فعل ارتکاب وکړي نو په اجماع د علماوو سره به دا سړی ګنهګار نه وي په دې وجه چه له حکم سره ئې د با لعمد قید لګولی دی۔ او کوم روایتونه چه مطلق دي هغه روایتونه به په دې قید باندې محمول وي البته د کذب عمداً د کفر په اړه اختلاف دی لیکن د جمهورو په نزد تر څو پورې ئې چه حلال و نه بولي نو نه کافر کیږي اګر که په دې کښې شك نشته چه ګناه به ئې عظیمه ګناه وي لیکن د کفر حکم پرې نه لګول کیږي۔

لما قال النوویؒ: ان الاجماع و النصوص المشهورة فی الکتاب و السنّة متوافقه ظاهرة علی انه لا اثم علی النّاس و

الغالط فلو اطلق النبی ﷺ لتوهم انهٗ یاثم الناس ایضاً فقیّده و اما الروایات المطلقة فمحمولة علی المقیّدة با لعمد..... ثمّ قال و لٰکن لا یکفر بهٰذا الکذب الا ان یستحله هٰذا هو المشهور من مذاهب العلماء الخ. (نووی شرح صحیح مسلم ج۱، ص۸، باب النهی عن الحدیث)

د مـــــرتد عن الاستاد د حدیث تحقیق

سوال: د لاندې حدیث "عن النبی ﷺ انهٗ قال المُرتد علی نوعین مُرتد عن الدّین و مُرتد عن الاستاد اما المُرتد عن الدین فهو یُصلح با لتوبة و اما المرتد عن الاستاد فهو لا یُصلح اصلاً فهو کا لبیضة المنتة". په یوې قلمي نسخې کښې تر نظر تیر شوی دی لیکن اشتباه مې پکښې دا ده چه حقوق په دوه قسمه دي یو حقوق الله او بل حقوق العباد۔ حقوق الله خو په توبه سره معاف کیږي او حقوق العباد د بندګانو په راضي کولو سره معاف کیږي۔ او د توبې په ذریعه خو د کافر او فاسق اصلاح کیږي۔ ملا علي قاري رحمه الله په شرح فقه اکبر کښې لیکي چه "و توبة الکافر مقبولة" لهذا د دې حدیث په باره کښې وضاحت وفرمایی چه د محدثینو په نزد د دې حدیث څه حیثیت دی؟ صحیح دی او که موضوعي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اساتذه کرامو او والدینو احترام په قرآن او حدیث سره ثابت دی لیکن له دې څخه دا مراد نه دي چه د نافرمان شاګرد توبه نه قبلیږي۔ لقوله تعالٰی: لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعاً (سورة الزمر، آیت۵۳) او همد ارنګه غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ (سورة المؤمن، آیت۳) لهذا توبه ئې قبلیږي۔

پاتې شوه دا چه چونکه د دې روایت سند مذکور نه دی او نه ئې په کوم مخرج باندې حواله ورکړې ده نو ځکه د صحت او ضعف په اعتبار سره ئې تفصیل نه شو کولی۔ بیا هم په ظاهره سره د وضع آثار پکښې ښکاره دي چه په دې کښې د کتاب الله او سنت رسول ﷺ او اجماع امت سره تعارض شامل دی۔

د حضرت موسٰی علیه السلام په قبر کښې لمونځ ادا کول

سوال: حضور ﷺ فرمایي چه د معراج په شپه کښې ما حضرت موسٰی علیه السلام ولیده چه هغه پخپل قبر کښې لمونځ کاوه۔ آیا دا حدیث ثابت دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا حدیث امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی۔ حدّثنا هدّاب بن خالد و شیبان بن فروخ قال اخبرنا حمّاد بن سلمة البنانی و سلیمان التیمی عن انس بن مالك رضی الله عنه ان رسول الله ﷺ قال اتیت و فی روایة هدّاب مررت علی موسٰی لیلة اسرٰی عند الکثیب الاحمر و هو قائم یصلّی فی القبر. (الجامع الصحیح للمسلمؒ ج۲، ص۲۶۸، باب فضائل موسٰی علیه السلام)

عن انس بن مالکؓ انّ رسول الله ﷺ قال اتیت لیلة اسرٰی بی علی موسٰی علیه السلام عند الکثیب الاحمر و هو قائمٌ یّصلّی فی قبرهٖ. (نسائی ج۱، ص۲۴۲، کتاب قیام اللیل و تطوّع النهار، ذکر صلٰوة نبی الله موسٰی کلیم الله علیه السلام.... الخ)

په نسبت الی الغیر باندې وعید او د هغه توجیه

سوال: له حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه څخه روایت دی چه حضور ﷺ وفرمایل چه که چېرته یو څوک له خپل پلار نه پرته بل سړي ته خپل پلار ووایي او په دې پوهیږي هم چه دا سړی مې پلار نه دی نو په دا سې سړي باندې جنت حرام دی۔ د دې حدیث وضاحت وکړی ډیره مهرباني به مو وي؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: دا حدیث امام مسلم بن حجاج په صحیح مسلم کښې له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه نقل کړی دی۔

عن ابی بکر رضی الله عنه انّ رسول الله ﷺ یقول من ادّعٰی الٰی غیر ابیه و هو یعلم انهٗ غیر ابیه فا لجنّة علیه حرامٌ.

د حدیثو امامانو د دې روایت مختلف توجیهات کړي دي۔

﴿۱﴾ یو دا چه کوم سړی چه دا حلال وبولي او وئې کړي نو جنت پرې حرام دی۔

﴿۲﴾ دا چه حرام په معنی د ممنوع سره دی نو په دا سې سړي باندې اول جنت ته داخلیدل ممنوع دي کوم چه د فائزینو او د سلامتی د خاوند انو لپاره ده او د سزا د خوړلو نه وروسته به داخلیږي۔

لما قال النوویؒ: الاوّل انهٗ حرام علی من فعلهٗ مستحلاً لهٗ. و الثانی ان جزائه انها محرمةٌ علیه اوّلاً عند دخول الفائزین الخ. (شرح النووی علی صحیح مسلم ج۱، ص۵۷، باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیه و هو یعلم)

فا لمراد من استحل ذٰلك مع علمه با لتحریر و علی الروایة المشهورة فا لمراد کفرٌ لنعمة و ظاهر اللفظ غیر مرادٍ و انما ورد علی سبیل التغلیظ و الزجر لفاعل ذٰلك او المراد باطلاق الکفران فاعله فعل فعلاً شبیهاً بفعل اهل الکفر..... الخ. (فتح الملهم شرح صحیح مسلم ج۱، ص۲۳۶، باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیه و هو یعلم)

په لمانځـــــه کښې د ممنوع اشارې حقیقت

سوال: په ابو داؤد کښې دا حدیث راغلی دی چه حضور ﷺ وفرمایل: من اشار فی صلٰوته تفهم عنه فلیعد لها یعنی الصلٰوة (ج۱، ص۱۴۳) آیا دا حدیث د اشاره با لسبابه له روایت سره معارض دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: چونکه امام ابو داؤد رحمه الله تعالی د اشاره با لسبابه لپاره مستقل عنوان "باب اشاره فی التشهد" لاندې روایتونه جمع کړي دي او دا مذکوره روایت ئې په باب الاشاره فی الصلٰوه کښې نقل کړی دی۔ له دې وجهې له دې اشارې څخه مراد به هغه اشاره وي چه د سلام یا نورو ضرورتونو لپاره په لمانځه کښې وکړی شي۔

لما قال الشیخ خلیل احمد السهارنفوری رحمه الله: الاشارة المذکورة فی هٰذا الحدیث محمولة علی الاشارة فی الصّلٰوة للحاجة کرد السّلام و غیره. (بذل المجهود شرح ابو داؤد ج۲، ص۱۰۷، باب الاشارة فی الصلٰوة)

د فقیه او عـــابد د تقابلي موازني روایت

سوال: "فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابدٍ" دا حدیث دی که چېرته کومه عربي مقوله ده؟ که چېرته حدیث وي نو بیا د حدیثو په کوم کتاب کښې راغلی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا عبارت د یوه حدیث الفاظ دي او د حدیثو په اکثرو کتابونو کښې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت سره ذکر دی۔

روی محمد بن عیسی الترمذی بسندہٖ ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله ﷺ فقیهٌ واحدٌ اشدّ علی الشیطٰن من الف عابد. (جامع الترمذی ج۲، ص۹۳، باب ما جاء فی عالم المدینة)

و کذا ذکر ولی الدین محمد بن عبد الله عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ فقیهٌ واحدٌ اشدّ علی الشیطٰن من الف عابدٍ. (مشکوٰة المصابیح ج۱، ص۳٤، کتاب العلم، الفصل الثانی) و مثله فی سنن ابن ماجة ج۱، ص۲۰، باب فضل العلماء و الحث علی طلب العلم.

حضرت علي رضی الله عنه او د قوت حافظه و الا روایت

سوال: په یوه روایت کښې راځي چه حضرت علي رضی الله عنه یو ځل حضور ﷺ ته د خپل قوت حافظې د کمزورۍ شکایت وکړ نو حضور ﷺ هغه ته څو کلمې او اسماء الحسنٰی ور وښودله چه د هغو ورد له وجهې د حضرت علي کرم الله وجهه د حافظې کمزوري ختمه شوه۔ بیا وروسته د یوه صحابي د پوښتنې په صورت کښې حضرت علي رضی الله عنه هغه کلمې ور وښودلې۔ د دې روایت حواله وښایاست؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: امام ترمذي رحمه الله دا روایت له هغو کلماتو سره کوم چه رسول الله ﷺ حضرت علي کرم الله وجهه ته د ضعف حافظې د لرې کولو لپاره ور ښوولي وو نقل کړی دی۔

عن ابن عباسٍ رضی الله عنه مختصراً: شکی علی رضی الله تفلّت القرآن عن صدرہٖ الٰی رسول الله ﷺ فقال یا ابا الحسن افلا اعلّمك کلماتٍ ینفعك الله بهنّ و ینفع بهنّ من علّمتهٗ و یثبت ما تعلّمت فی صدرك قال اجل یا رسول الله ﷺ فعلّمنی قال اذا کان لیلة الجمعة فان استطعت ان تقوم فی ثلث اللیل الآخر فانّها ساعه مشهورة و الدّعاء فیها مستجابٌ فان لم تستطع فقم فی وسطها فان لم تستطع فقم فی اوّلها. فصلّ رکعاتٍ تقرء فی الرکعة الاولٰی فاتحة الکتاب و سورة یٰسٓ و فی الرکعة الثانیة فاتحة الکتاب و حٰمٓ الدخان و فی الرکعة الثالثة بفاتحة الکتاب و الٓمّٓ التنزیل السجدة و فی الرکعة الرابعة بفاتحة الکتاب و تبارك المفصل. سورة الملك، فاذا فرغت من التشهد فاحمد الله و احسن الثناء علی الله و صَلِّ علیّ و احسن و علی سائر النبیّین و استغفر للمؤمنین و المؤمنات و لاخوانك الذین سبقوك با لایمان ثم قل فی آخر ذٰلك اللّٰهم ارحمنی بترك المعاصی ابداً ما ابقیتنی و ارحمنی ان اتکلّف ما لا یعنینی و ارزقنی حسن النظر فی ما یرضیك عنّی اللّٰهم بدیع السمٰوٰت و الارض ذو الجلال و الاکرام و العزّة التی لا ترما اسئلك یا الله یا رحمٰن بجلالك و نور وجهك ان تلزم قلبی حفظ کتابك کما علّمتنی و ارزقنی ان اتلوه علی النّحو الذی یرضیك عنّی اللّٰهم بدیع السمٰوٰت و الارض ذو الجلال و

الاکرام و العزّة التی لا ترام اسئلك یا الله یا رحمٰن بجلالك و نور وجهك ان تنور بکتابك بصری و ان تطلق به لسانی و ان تفرّج به عن قلبی و ان تشرح به صدری و ان تغسل به بدنی. فانهٗ لا یُعینینی علی الحق غیرك و لا یؤتیه الا انت و لا حول و لا قوّة الا با لله العلیّ العظیم. یا ابا الحسن تفعل ذٰلك ثلاث او خمسة و سبعاً تُجب باذن الله و الّذی بعثنی با لحق ما اخطاء مؤمناً. (جامع الترمذی ج۲، ص۱۹٦، باب دعاء الحفظ)

د نهه څلویښت کروړ چنده ثواب حدیث

سوال: ځینې حضرات تبلیغ ته د تلونکو خلکو لپاره چه کوم فضائل بیانوي له هغو څخه یو دا هم دی چه د الله تعالی په لار کښې تلونکي ته د یوې روپۍ په مصرف کولو باندې د نه څلویښت کروړه روپۍ د مصرف کولو ثواب ورکول کیږي۔ آیا دا خبره په حدیث سره ثابته ده او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: دا خبره په کوم مستقل روایت باندې نه ده ثابته۔ البته د څو روایتونو مجموعي مضامینو ته په نظر کولو سره دا نتیجه تري اخیستل کیدی شي چه د الله تعالی په لار کښې د وتونکي سړي لپاره په اعمالو کښې ډیر زیات تضاعف کیږي او د الله په لار کښې په مصرف کولو سره د یوې روپۍ په بدل کښې ۴۹ کروړه ثواب ورکول کیږي۔ په دې باره کښې د ابن ماجه یو روایت چه له اتو صحابۂ کرامو رضی الله عنهم څخه روایت دی چه حضور ﷺ وفرمایل: من ارسل بنفقة فی سبیل الله و اقام فی بیته فلهٗ بکل درهم سبع مائة درهم و من غدٰی بنفسهٖ فی سبیل الله و فی وجه ذٰلك فلهٗ بکلّ درهم سبع مائة الف درهم. (ابن ماجة ج۱، ص۱۹۸، باب فضائل النفقة فی سبیل الله)

او دوهم روایت امام ابو داؤد د حضرت معاذ رضی الله عنه څخه نقل کړی دی: قال رسول الله ﷺ انّ الصّلٰوة و القیام و الذکر یضاعف علی النفقة فی سبیل الله عزّ و جلّ بسبع مائة ضعف. (سنن ابی داؤد ج۱، ص۳٤۵، باب تضعیف الذکر فی سبیل الله)

دلته په اول روایت کښې دا ده چه کوم سړی د الله تعالی په لار کښې ووځي او مصرف وکړي نو د یوې روپۍ په بدل کښې دا وه لکو روپو د مصرف کولو ثواب ورکول کیږي او په دوهم روایت کښې دي چه د الله تعالی په لار کښې د لمانځه او روژې ثواب د انفاق في سبیل الله په نسبت ۷۰۰ چنده زیات دی نو اوس د اول حدیث اوه لکه د دوهم حدیث د اوه سوه روپو سره چه ضرب کړی شي نو نهه څلویښت کروړه جوړیږي۔

بیا هم دا ثواب یوازې تبلیغ ته په وتلو کښې منحصر نه دی بلکه د الله تعالی په لار کښې د هر وتونکي لپاره ده۔ البته تبلیغ هم د سبیل الله یوه شعبه ده۔

د "ولد الزنا لا یدخل الجنة" تحقیق

سوال: دا حدیث چه "ولد الزنا لا یدخل الجنة" د محدثینو په نزد د صحت او صفت په اعتبار سره څه حیثیت لري۔ آیا صحیح دی او که ضعیف؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دې حدیث په اړه د حدیثو د اکثره حفاظو رایه دا ده چه دا حدیث په

موضوعي حديثونو كښې شمار دی او د حديثو په ذخائرو كښې د دې حديث د صحت هيڅ يادونه نه ده شوې۔

لما قال عبد الرحمٰن الثری الشافعیؒ: ولد الزنا لا يدخل الجنّة يدور على الالسنة و لم يثبت عن رسول اللهﷺ بل قال القاضی مجد الدين شيرازی فی سفر السعادة هو باطلٌ. (تميز الطيّب من الخبيث ص۲۰۷)

و قال ايضاً: ذكر فی الصنوع فی احاديث الموضوع ولد الزنا لا يدخل الجنّة لا اصل لهٗ. (تميز الطيّب من الخبيث ص۳۹۱) و مثله فی موضوعات الكبرٰی للمُلاّ علی القاریؒ ص۳۵۱، احاديث فی ولد الزنا.

د حضورﷺ له اجنبيه ښځې څخه د غنا (ساز او سروز) د اوريدو روايت

سوال: عن عائشه رضی الله عنه قالت كانت عندی امرأة تسمعی فدخل رسول اللهﷺ و هی علٰی تلك الحال ثمّ دخل عمر ففرّت فضحك رسول اللهﷺ فقال عمر رضی الله عنه ما يضحك يا رسول اللهﷺ محدثه فقال و الله لا اخرج حتی اسمع ما سمع رسول اللهﷺ فاسمعتهٗ. آيا دا حديث صحيح دی او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روايت ځينو محدثينو په موضوعاتو كښې شمار كړی دی او د دې حديث په سند كښې ابو الفتح البغدادي دی كوم چه د محدثينو په نزد متكلم فيه دی او ځينو خو واهي الحديث او ترساقط الروايت پورې ورته ويلي دي۔

لما قال ابن الجوزی رحمه الله: قال الخطيب ابو الفتح البغداديؒ واهی الحديث ساقط الرواية و اصل الحديث باطل. (كتاب الموضوعات لابن الجوزیؒ ج۳، ص۱۱۶، باب فی اباحة الغناء)

د غوايي د غوښې د حرمت او حلت تحقيق

سوال: آيا دا حديث صحيح دی چه حضورﷺ وفرمايل چه د غوا شيدې وچښی ځكه چه په هغې كښې دوا ده او په غوړيو كښې ئې شِفا ده او ځانونه ئې له غوښې څخه وساتی ځكه په غوښې كښې ئې مرض دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د غوا په شيدو كښې دا خبره چه شِفا پكښې ده په دې باره كښې روايتونه موجود دي كوم چه حافظ عبد الله نيشاپوري په مستدرك كښې نقل كړی دی۔

اِنّ الله تعالٰی لم ينزل داءً الا انزل لهٗ شفاء الا الحرام فعليكم با لبان البقر فانّها ترعم من كل شجر. (مستدرك حاكم ج۴، ص۱۹۷، كتاب الطّب)

ليكن د غوا له غوښې څخه مو د ممانعت روايت پيدا نه كړی شو بلكه د دې برعكس د حضورﷺ له فعل مبارك څخه ئې حلت ثابت دی۔ او كه چېرته د منع روايت ثابت شي نو دا منع به په طبعيت باندې محمول شي۔

لما روی الامام مسلم بن حجاج فی صحيحه: عن عائشه رضی الله عنها اتی النبیﷺ بلحم بقر فقيل هٰذا ما تصدق به علی بريرة فقال هو لها صدقةٌ و لنا هدية. (صحيح مسلم ج۱، ص۳۴۵، باب اباحة الهدية للنبیﷺ و لبنی هاشم و بنی المطلّب..... الخ)

و عن جابر رضی الله عنه قال ذبح رسول اللهﷺ عن عائشه رضی الله عنها بقرة يوم النّحر. (صحيح مسلم ج۱، ص۴۳۴، باب جواز الاشتراك فی الهدی و اجزأ البدنة و البقرة كل واحدة منهما عن سبعة الخ) و مثله فی سنن ابی داؤد ج۱، ص۲۵۱، باب فی هدی البقر.

د منجياتو او مهلكاتو تشريح

سوال: ثلٰث مُنجياتٌ و ثلٰث مهلكاتٌ فامّا المنجيات فتقوی الله فی السّرّ و العلانية والقول با لحق فی الرضا و السخط و القصد فی الغناء و الفقر، و اما المهلكات فهویً متبع و شحٌّ مطاعٌ و اعجاب المرء بنفسهٖ و هو اشدّهنّ. د دې حديث حواله او تشريح را وليږی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا حديث صاحب مشكوة المصابيح ج۲، ص۴۳۴ په شعب الايمان للبيهقي په حوالې سره نقل كړی دی۔

تشريح: په دې روايت كښې مقصود دا دی چه په دنيا او آخرت دواړو كښې د هلاكت له مينډلو څخه د بچ كيدو او نجات لپاره ضروري دی چه په مؤمن كښې درې صفتونه موجود وي۔

﴿۱﴾ **خوف خدا:** يعنې په هر حالت كښې د مؤمن په زړه كښې د خدای ويره موجوده وي۔

﴿۲﴾ **قول با لحق:** يعنې په هر كښې مؤمن بايد د حق په طرف ودريږي او استقامت پرې وكړي كه څوك خوشحاله كيږي او كه خفه كيږي۔ كه دوست وي او كه دښمن۔ د هيڅا لحاظ به هم نه كوي او رښتيا خبره دې كوي۔

﴿۳﴾ **قصد:** مؤمن بايد په هر حال كښې په مصارفو كښې ميانه روي وكړي كه رزق ئې ډير وي او كه كم، كه فقر او فاقه وي او كه مړينت او مالداري۔ په هر حالت كښې به ځان له افراط او تفريط يعنې اسراف او بخل څخه ځان ساتي او منځنی حالت به اختياروي۔

مهلكات: او همدارنګه د دنيوي او اخروي هلاكتونو څخه د بچ كيدو لپاره هم درې شيان د اسې دي چه له هغو څخه مؤمن بايد ځان وساتي۔

﴿۱﴾ **هوی متبع:** يعنې د نفس د خواهشاتو پيروي ځكه چه د نفس د خواهشاتو مخالفت له لويو منجياتو څخه دی لكه څرنګه چه د نفس د خواهشاتو تابعداري له اكبرو يعنې لويو مهلكاتو څخه دی۔

﴿۲﴾ **شح:** يعنې بخل كله چه د انسان په طبعيت كښې بخل ګډ شي نو بيا د هغه په مطابق تګ هم كوي او ظاهره خبره دا ده چه له دې څخه مراد بخل دی كوم چه له حرص سره مقرون دی۔

﴿۳﴾ **اعجاب المرأ بنفسه:** يعنې چه په يوه انسان كښې خودبيني (انانيت) پيدا شي نو خپل اعمال، اقوال، جمال يعنې پخپل هر كمال باندې فخر وكړي او دا له تولو څخه زيات مهلك خصلت دی۔ او ګناه ئې هم تر تولو زيات او نقصان ئې له تولو څخه زيات وي۔ (مرقات شرح مشكات ج۹، ص۳۱۸، باب الغضب و الكبر الفصل الثالث)

د اطلبوا العلم و لو بالصین

سوال: د اطلبوا العلم و لو بالصین حدیث په باره کښې د محدثینو رایه دا ده چه دا حدیث صحیح دی او که نه؟ که چېرته صحیح وي نو په کوم کتاب کښې راغلی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا پورته ذکر شوی حدیث د امام احمد بن حسین بیهقي په "شعب الایمان" کښې له حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه نقل شوی دی او د امام بیهقي د تحقیق مطابق د دې روایت متن خو مشهور دی لیکن اسناد ئې ټول ضعیف دی۔ لکه څرنګه چه فرمایي:

هٰذا الحدیث شبه مشهور و اسناده ضعیف و قد روی من اوجه کلها ضعیفة. (شعب الایمان للبیهقی ج۲، ص۲۵٤)

او علامه ابن عبد البر رحمه الله هم په جامع بیان العلم و فضله ج۸، کښې له امام زهري څخه نقل کړی دی۔

او همدارنګه امام غزالي رحمه الله هم په احیاء العلوم ج۱، ص۹ کښې نقل کړی دی۔

بیا هم امام ابن جوزي رحمه الله دا حدیث له موضوعاتو څخه ګڼلی دی چنانچه دی فرمایي: هٰذا حدیث لا یصح عن رسول الله ﷺ. و قال ابن حبانؒ هٰذا الحدیث باطل لا اصل لهٗ. (الموضوعات لابن الجوزی ج۱، ص۲۱٦، کتاب العلم، باب طلب العلم و لو بالصّین)

د امت محمدیه ﷺ د درې اویا فرقو ثبوت

سوال: حضور انور ﷺ وفرمایل چه زما امت به په درې اویا فرقو ویشل کیږي۔ آیا دا د یوه صحیح حدیث مفهوم دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا د یوه صحیح حدیث مفهوم دی چه محدثینو له مختلفو سندونو سره روایت کړی دی۔ له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چه رسول الله ﷺ وفرمایل چه یهود او نصارٰی په یو اویا یا دوه اویا فرقو باندې تقسیم شوي وو او زما امت به په درې اویا فرقو ویشل کیږي۔

لما روی الترمذیؒ: عن ابی هریرة رضی الله عنه قال تفرقت الیهود علی احدٰی و سبعین او اثنتین و سبعین فرقة و النصارٰی مثل ذٰلك و تفترق اُمّتی علی ثلاث و سبعین فرقة. هٰذا حدیث حسن صحیح. (جامع السنن للترمذی ج۲، ص۹۲)

و قال عبد القاهر بن محمد البغدادیؒ: قد رواه عن النبی ﷺ جماعةٌ من الصحابة کانس بن مالكؓ و ابی هریرةؓ و ابی درداءؓ و جابرؓ و ابی سعید الخدریؓ و ابی بن کعبؓ و عبد الله بن عمرو بن العاصؓ و ابی امامةؓ و واثلة بن اسقعؓ و غیرهم. (الفَرق بین الفِرق ص۹، الباب الاول فی بیان الحدیث المأثور)

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ تفرّقت الیهود علی احدٰی و سبعین فرقة تفترق اُمّتی علٰی ثلاث و سبعین فرقة. (ابن ماجة ص۲۸۷، ابواب الفتن، باب افتراق الامم)

د تفـــــرق تحقیق

سوال: دا لائدینی حدیث چه "تفرق اُمتی ثلاث و سبعین فرقة الخ" کښې د افتراق څخه مراد څه شی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په دې حدیث کښې له تفرق او تقسیم څخه مراد هغه تفرق دی کوم چه په اصول الدین کښې واقع شوی وي او فروعي اختلاف ترې مراد نه دی۔ چه د کومو فرقو په فروعو کښې اختلاف وي هغه ټول په اصولو او بنیادي عقائدو کښې سره متحد وي۔ یو بل ته د کفر او ګمراهۍ نسبت نه کوي او کوم خلك چه په اصول الدین کښې متفرق دي هغوی یو او بل ته کافر او ګمراه وایي۔

لما قال الشیخ خلیل احمد السهارنفوریؒ: و المراد من هٰذا التفرق، التفرق المذموم الواقع فی اصول الدین و اما اختلاف الامة فی فروعه فلیس بمذموم بل من رحمة الله سبحانهٗ فانك تریٰ ان الفرق المختلفة فی فروع الدین متحدون فی الاصول و لا یضلّون بعضهم بعضاً. و اما المتفرقون فی الاصول فیکفر بعضهم بعضاً و یضلّون..... الخ. (بذل المجهود شرح ابی داؤد ج۱۸، ص۱۱۷، اوّل کتاب السنّة، باب شرح السنّة)

د "لا تعلموهن الکتابة" تحقیق

سوال: "لا تنزلوهن الغرف و لا تعلموهن الکتابة" آیا دا حدیث صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روایت امام بیهقي رحمه الله په شعب الایمان کښې او حافظ ابو عبد الله حاکم پخپل مستدرك کښې له حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه نقل کړی دی۔

عن عائشه رضی الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ لا تنزلوهن الغرف و لا تعلموهن الکتابة یعنی النساء و علموهن المغزل و سورة النور. هٰذا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه. (مستدرك حاکم ج۲، ص۳۹٦، تفسیر سورة النور، النهی عن تعلیم الکتابة للنساء)

بیا هم ځینو علماوو ئې په عدم صحت باندې قول کړی دی۔

لما قال ابن الجوزیؒ: هٰذا الحدیث لا یصح عن رسول الله ﷺ و قد ذکره ابو عبد الله النیشابوریؒ فی صحیحه و العجب کیف خفی علیه امرهٗ.

قال ابو حاکم ابن حبانؒ: کان محمد بن ابراهیم الشامی (راوی الحدیث) یضع الحدیث علی الشامیین لا یحل الروایة عنهٗ الا عند الاعتبار روٰی احادیث لا اصول لها من کلام رسول الله ﷺ لا یحل الاحتجاج به. (کتاب الموضوعات لابن الجوزیؒ ج۲، ص۲٦۹، باب تعلیم النساء سورة النور و منعهن من سکنی الغرف و تعلیم الکتابة)

قال الشیخ السعید بن سیونی زغلول تحت حدیث ابی هریرةؓ لا تعلموا النسآء الکتابة لا تسکنوهن الغرف..... الخ و من حدیث عائشه رضی الله عنها من طریق محمد بن ابراهیم الشامی عن شعیب بن اسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن ابیه عن عائشةؓ لا تسکنوهن الغرف و لا تعلموهن الکتابة و علموهنّ المغزل و سورة النور.

قال ابن الجوزی رحمه الله: هٰذا حدیث لا یصح و قد ذکره الحاکم فی صحیحه. و اعله ابن الجوزیؒ بمحمد بن ابراهیم

الشامی. قال ابو حاتم بن حبان کان محمد بن ابراهیم الشامی یضع الحدیث علی الشامیین لا یحل الروایة عنه الاّ عند الاعتبار روی احادیث لا اصول لهامش کلام رسول اللهﷺ لا یحل الاحتجاج به. (حاشیة مسند الفردوس الدیلمی ج۵، ص۱۹، رقم حدیث ۷۳۱۷)

د امام مهدي علیه السلام په باره کښې د روایتونو تحقیق

سوال: آیا د امام مهدي علیه السلام د راتلو په باره کښې چه کومې خبرې له خلکو څخه اوریدل کیږي آیا د صحیحو روایتونو له مخې ثابت دي او که کومه دغسې واقعه ده چه مشهوره شوې ده؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د امام مهدي علیه السلام په باره کښې واقعات درست او د صحیحو روایتونو له مخې ثابت دي او د حدیثو په اکثرو کتابونو کښې د مستقل باب لاندې ئې دا روایتونه جمع کړي دي چه په هغو کښې د امام مهدي علیه السلام حالات په تفصیل سره راغلي دي۔ مثلا جامع ترمذي، سنن ابي داؤد، ابن ماجه، مستدرک، حاکم په مسند ابن علم، مسند ابو یعلی، مسند ابن ابي شیبه، طبقات صحیح ابن حبان او د اسې نور۔

او په مجموعي توګه د امام مهدي علیه السلام په باره کښې روایتونه د تواتر حد ته رسیدلي دي چنانچه حافظ ابن حجر رحمه الله تواتر د اسې نقل کړی دی۔

قال ابو الحسن الآمدی فی مناقب الشافعی تواترت الاخبار بان المهدی من هٰذه الاُمّة و ان عیسٰی علیه السلام یُصلّی خلفه. (فتح الباری ج۶، ص۴۹۴، باب نزول عیسٰی ابن مریم علیهما السلام)

و نقل عن الشوکان انّها متواترة بلا شكّ و لا شبهة بل یصدق وصف التواتر علٰی ما هو دونها علی جمیع الاصطلاحات المحررة فی الاصول. (الاذاعة ص۱۱۳) و مثله فی عقد الدرر فی اخبار المنتظر للعلامة یوسف بن یحی المقدسی الشافعی ص۱۵.

"الله تعالی طاق دی او طاق خوښوي" د دې روایت تحقیق

سوال: د دې حدیث چه الله تعالی طاق دی او طاق شی خوښوي ای د قرآن اهله تاسو طاق لمونځ یعنې وتر وکړی" څه ثبوت شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روایت د حدیثو په اکثرو کتابونو کښې له حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه د اسې منقول دی۔

قال الامام محمّد بن عیسی الترمذی بسنده عن علیّ رضی الله عنه قال الوتر لیس کصلٰوتکم المکتوبة و لکن سُنن رسول اللهﷺ قال انّ الله وترٌ یحبّ الوتر فاوتروا یا اهل القرآن. (جامع الترمذی ج۱، ص۶۰، باب ما جاء ان الوتر لیس بحتم) و نقل ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانیؒ فی سننه بسنده عن علیّ رضی الله عنه قال قال رسول اللهﷺ یا اهل القرآن اوتروا فان الله وترٌ یحبّ الوتر. (سنن ابی داؤد ج۱، ص۲۰۷، باب تفریع ابواب الوتر، باب استحباب الوتر) و مثله فی سُنن ابن ماجة ج۱، ص۸۲، باب ما جاء فی الوتر.

د "شهرا عید لاینقصان" تحقیق

سوال: د دې لاندینې حدیث چه "شهرا عید لاینقصان رمضان و ذو الحجه" مطلب او مفهوم څه دی؟ لږ په وضاحت سره ئې تحقیق وکړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د "شهرا عید لاینقصان" په باره کښې د حدیثو د امامانو مختلف توجیهات منقول دي لیکن مشهور او قریب الی الفهم چه کوم توجیهات دي په لاندې ډول دي۔

﴿۱﴾ امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې مطلب د اسې بیان کړی دی چه د رمضان او ذو الحجې میاشت په یو کال کښې دواړه ۲۹ ورځې نه راځي۔ که یوه ئې ۲۹ ورځې وي نو بله به ئې خامخا ۳۰ ورځې وي۔

﴿۲﴾ امام اسحٰق ابن راهویه او امام بخاري رحمهما الله د دې مطلب د اسې کړی دی او فرمایي چه په ظاهره سره د ورځو د تعداد په اعتبار سره د رمضان او ذی الحجې میاشتې اګر که ۲۹ ورځې راشي لیکن د اجر او ثواب په اعتبار سره به د دیرشو ورځو برابرې وي۔

(سنن ترمذی ج۱، ص۸۷، باب ما جاء شهرا عید لا ینقصان)

نقل هٰذین التوجیهین ابو عیسٰی ترمذی رحمه الله فی متن سنن ترمذی ج۱، ص۱۴۸، باب ما جاء شهرا عید لا ینقصان.

د "انا نبيّ و آدم بین المآء و الطین" تحقیق

سوال: له یوه واعظ څخه مې د میلاد شریف په وعظ کښې د حضورﷺ د اولین والي او آخرین والي په باره کښې دا الفاظ واوریدل چه حضورﷺ وفرمایل چه "انا نبیّ و آدم بین المآء و الطین" آیا دا روایت په دغو الفاظو سره ثابت دی؟ او آیا حضورﷺ اولین او آخرین نبي دی؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په صریحو نصوصو او اجماع امت سره دا مسئله ثابته ده چه حضورﷺ اولین او آخرین پیغمبر دی۔ لیکن تر کومه ځایه پورې چه د دغو الفاظو تعلق دی نو له حضورﷺ څخه د اسې الفاظ ثابت نه دي۔ البته د معنٰی په اعتبار سره له دې روایت څخه څوک انکار نه شي کولی۔

عن ابی هریرةؓ قال قالوا یا رسول اللهﷺ متٰی وجبت لك النبوّة قال و آدم بین الروح و الجسد. رواه الترمذی. (شرح طیبی ج۱۱، ص۳۵۳، باب فضائل سید المرسلین)

قال العلامة ملا علی القاریؒ: ای وجبت لی النبوّة و الحال ان آدم بین الروح و الجسد یعنی انهٗ مطروح علی الارض و صورة بلا روح و المعنٰی انه قبل تعلق روحه بجسده. (مرقات ج۱۱، ص۵۸، باب فضل سید المرسلینؐ، الفصل الثانی)

د "طلب العِلمِ فریضة الخ" تحقیق

سوال: جناب مفتي صاحب! زمونږ د سکول په یوه دیوال باندې یو حدیث په دغو الفاظو سره لیکل شوی دی چه "طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمة" آیا دا حدیث د حدیث په کتابونو کښې شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په دې حدیث کښې هیڅ شك نشته چه په هر مسلمان سړي او ښځې باندې د علم حاصلول فرض دي او دا حدیث صحیح او مستند و کتابونو نقل کړی دی لیکن د "مُسلِمةٌ" لفظ چه په پورته ذکر شوي حدیث کښې راغلی دی زائد دی ځکه چه د حدیثو په کتابونو کښې نشته۔

لما ورد فی الحدیث: عن انس بن مالكؓ قال قال رسول اللهﷺ طلب العلم فریضةٌ علٰی کل مسلم و واضع العلم عند غیر اهله کمقلّد الخنازیر الجوهرة و اللؤلؤ و الذهب. (ابن ماجة ص ۱۲۰، باب فضل العلماء و الحث علٰی طلب العلم)

عن انس قال قال رسول اللهﷺ طلب العلم فریضةٌ علی کل مسلم واضع العلم عند غیر اهله کمقلّد الخنازیر الجوهر و اللؤلؤ الذهب. (مشکوٰة ص ۳٤، کتاب العلم، الفصل الثانی)

د "اَنا مدِینة العلم و علیٌّ بابُها" حدیث تحقیق

سوال: جناب مفتي صاحب! ما له یوه عالم څخه په وعظ او تقریر کښې اوریدلي دي چه رسول اللهﷺ فرمایلي دي چه "انا مدینة العلم و علیٌّ بابها" یعني زه د علم ښار یم او علي رضی الله عنه ئې دروازه ده۔ آیا دا حدیث صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په فضائلو او مناقبو کښې ډیر روایتونه راغلي دي لیکن د پورته ذکر شوي روایت الفاظ له حضورﷺ څخه ثابت نه دي۔ د حدیثو امامانو دا حدیث موضوعي بللی دی۔

قال العلامة مُلاّ علی القاریؒ: حدیث اَنا مدینة العلم و علیٌّ بابها الحدیث رواه الترمذی فی جامعه و قال انهٗ منکر و کذا قال البخاری و قال انه کذب لا اصل له و کذا قال ابو حاتم و یحیٰی و سعید. (موضوعات الکبرٰی ص ۷۱، حدیث ۲۵۱)

قال العلامة ابن الجوزیؒ: قال یحیٰی بن معین هٰذا الحدیث کذب لیس لهٗ اصل. و قال ابن عدیؒ هٰذا الحدیث موضوع یعرف بابی الصلت. آه. (الموضوعات ج۱، ص ۳۵٤، باب فضائل علی رضی الله عنه)

د "ابو حنیفه سراج امّتي" تحقیق

سوال: محترم مفتي صاحب! ما یوه ورځ د الدر المختار د مقدمې مطالعه کوله چه له نورو روایتونو برسیره مې د امام ابو حنیفه په اړه هم یو روایت له نظر څخه تیر شو چه په هغه کښې ئې د حضورﷺ څخه دا الفاظ نقل کړي وو چه "النعمان سراج امّتي" (رواه ابو اللیث) آیا دا روایت صحیح دی او له حضورﷺ څخه ثابت دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کښې چه کوم روایات راغلي دي اګر که په ځینو کښې ئې د ده مبارك منقبت او فضیلت خواته اشاره شوې لیکن روایتونه اکثر موضوعي او نه ثابت شوي دي چه له هغو څخه یو دغه روایت هم دی۔ د حنفي مذهب مشهور او معروف محدث او فقیه ملا علي قاري رحمه الله دې حدیث ته موضوعي ویلي دي۔

قال العلامة مُلاّ علی القاریؒ: حدیث "ابو حنیفة سراج اُمّتی" موضوع باتفاق المحدثین. (موضوعات الکبرٰی ص ٤۷،

حرف الهمزة، رقم الحدیث ۱٤۳)

قال العلامة ابن الجوزیؒ: حدیث "یکون فی اُمتی رجل اسمه النعمان و کُنیة ابو حنیفة هو سراج اُمّتی" قال الخطیب: هٰذا حدیث موضوع تفرد بروایة البورقی. قال و حدثت عن ابی عبد الله الحاکم انه قال وضع ابو عبد الله البورقی من المناکیر عن الثقاه ما لا یحصی و افحشها هٰذا الحدیث. (الموضوعات لابن الجوزیؒ ج۲، ص ٤۸، باب فضل ابی حنیفةؒ)

د ما تقول في هذا الرجل مطلب

سوال: په قبر کښې د سوال او ځواب په باره کښې چه کوم روایت مروي دی په هغه کښې دا الفاظ هم راغلي دي چه "ما تقول في هذا الرجل" هذا اسم اشاره ده چه دا تري څرګندیږي چه حضورﷺ به مخته حاضر وي او حال دا چه دی مبارکﷺ په مدینه منوره کښې پخپله روضه کښې آرام فرمادی۔ د قرآن او حدیثو په رنا کښې د دې مسئلې وضاحت وکړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: محدثین عظام د دې الفاظو مختلف ډول توجیهات بیان کړي دي ځینې وایي چه د حضورﷺ شبیه مبارك وړاندې کیږي، ځینې وایي په منځ کښې چه کوم حجابات دي تول لرې کیږي۔ په دې اسې حال کښې چه د ابن حجر رحمه الله رایه دا ده چه د حجاباتو له لرې کیدو او شبیه پرته به سوال کیږي او دا د امتحان په صورت کښې ډیر قوي دی۔

قال ابن حجرؒ: و لا یلزم من الاشارة ما قیل من رفع الحجب بین المیّت و بینهﷺ حتٰی یراه..... اقوی الامتحان.... الخ. (مرقات شرح المشکوٰة)

د "علماء امّتی کانبیآء بنی اسرآئیل" تحقیق

سوال: دا حدیث چه "علماء امّتی کانبیآء بنی اسرآئیل" واعظین حضرات په ډیر شد او مد سره بیانوي او په دې حدیث سره د علماوو فضیلت ثابتوي۔ آیا دا روایت له حضورﷺ څخه ثابت دی او که نه او دا د کومې درجې حدیث دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د علماء کرامو په دې خبرې باندې اتفاق دی چه دا روایت ضعیف دی په دې اسې حال کښې چه ځینو علماوو موضوعي هم بللی دی۔ بیا هم یو اځې د علم د فضیلت په ډول ئې بیانول ممنوع نه دی۔

قال العلامة طاهر بن علی الهندی رحمه الله: و علماء اُمتی کانبیاء بنی اسرائیل. قال شیخنا و الزرکشیؒ لا اصل له و لا یعرف فی معتبر و روی بسند ضعیف. (تذکرة الموضوعات ص ٤۰)

قال العلامة ملاّ علی القاری رحمه الله: علماء اُمتی کانبیاء بنی اسرائیل. قال الدمیرؒ و العسقلانیؒ لا اصل لهٗ. و کذا قال الزرکشیؒ و سکت عنه السیوطی. (موضوعاتِ کبرٰی ص ۱۵۹، رقم حدیث ٦۱٤)

د "ربّ کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة" تحقیق

سوال: د بخاري شریف په "کتاب العلم" کښې یو حدیث دی چه "ربّ کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة" د دې حدیث مطلب څه دی ما ډیر کوشش وکړ لیکن ذهن ته مې څه را نه غلل؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حدیث علماوو د دې حدیث مختلف تاویلات او مقاصد بیان کړي دي۔

﴿۱﴾ ډیرې ښځې به په دنیا کښې د اعمالو په اعتبار سره ډیرې ښې معلومیږي لیکن د خپلو نورو بدو اعمالو له وجهې به په آخرت کښې له نیکو اعمالو څخه خالي وي۔

﴿۲﴾ لیکن مناسب مطلب ئې دا څرګندیږي چه ډیرې ښځې اګر که په ظاهره ئې کالي اغوستي وي لیکن دومره نرۍ وي چه ټول بدن ئې تر ې معلومیږي نو د اسې ښځې د اسې دي لکه لوڅې نو له دې وجهې به سزا اورکول کیږي۔

قال الشیخ محمد زکریا السهارنپوریؒ: او حقیقي معنٰی هم ترې مراد کیدلی شي چه ډیرې ښځې چه په دنیا کښې کومې جامې اغوستي وي شرعا معتبرې نه وي د مثال په توګه د ننه څخه ئې ټول بدن ترې ښکاره کیږي۔ نو د اسې ښځو ته به په آخرت کښې د دې عمل سزا ورکول کیږي۔ (تقریر بخاري ج۱، ص۱۹۳، باب العلم)

د "انا من نور الله و المؤمنون منّی" د حدیث تحقیق

سوال: جناب مفتي صاحب! ځینې خلك د حضور ﷺ نور د الله تعالی نور بولي او د دلیل په توګه دا حدیث وړاندې کوي چه "انا من نور الله و المؤمنون منّی" آیا دا حدیث په صحیح سند سره ثابت دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: حضور ﷺ د ذات اقدس په اعتبار سره بشر دی او د بشریت ټول خواص پکښې موجود دی۔ لهذا ده مبارك ﷺ ته د ذات په اعتبار سره نور ویل صحیح نه دي او تر کومه ځایه پورې چه د ذکر شوي روایت تعلق دی نو محدثینو دا روایت په موضوعاتو کښې شمار کړی دی۔

قال العلامة طاهر بن علی الهندیؒ: و فی الذیل "کنت نبیّا و آدم بین الماء و الطین و کنت نبیّا و لا آدم و لا ماء و لا طین". قال ابن تیمیّة موضوع و هو کمال قال و کذٰلك حدیث "انا من نور الله و المؤمنون منّی الخیر فی وفی اُمتی الی یوم القیامة". قال ابن حجر لا اعرفه. (تذکرة الموضوعات ص۸۶، فصل الرسول و خصاله)

قال العلامة ملا علی القاریؒ: حدیث "انا من نور الله و المؤمنون منی" قال العسقلانیؒ انه کذب مختلق و قال الزرکشیؒ لا یعرف. و قال ابن تیمیة موضوع. (الموضوعات الکبرٰی لملا علی قاریؒ ص۷۳)

په ولاړې باندې د متیازو د کولو ثبوت

سوال: جناب مفتي صاحب! یوه صاحب بل صاحب ته وویل چه که چېرته څوك دا ووایي چه رسول الله ﷺ په ولاړې باندې بولې کړي دي نو آیا ته ئې منې؟ نو هغه ورته وویل چه رسول الله ﷺ په ولاړې باندې بولې نه دي کړي۔ د دواړو په دې باندې اختلاف دی نو تاسو ته دا عرض دی چه د دوی دا اختلاف لرې کړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په ابي داؤد او د حدیث په نورو کتابونو کښې په صریحو الفاظو سره

راغلي دي چه دی مبارك ﷺ د عذر له وجهې په ولاړې باندې بولې کړي دي لهذا له دې څخه انکار مه کوی او پرته له شرعي عذر څخه په ولاړې باندې له بولو کولو څخه پرهیز وکړی۔

اخرج الامام ابو داؤد: عن حذیفة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فمسح علی خفیه. (ابو داؤد ج۱، ص باب البول قائماً)

اخرج الامام الزیلعیؒ: عن حذیفة رضی الله عنه قال کنت مع النبی ﷺ فانتهی الی سباطة قوم فبال قائماً فتنحیت فقال اُدنه فدنوت حتّی قمت عند عقبه فتوضأ و مسح علی خفیه. (نصب الرایة بحواله مسلم ج۱، ص۱۶۳، کتاب الطهارت)

د سبحان من زین الرجال باللحٰی تحقیق

سوال: د "سبحان من زین الرجال باللحٰی و زین النسآء بالذوائب (الحدیث) حدیث اوریدل کیږي۔ مهرباني وکړی د دې حدیث حواله وښایی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا حدیث د احادیثو په کتابونو کښې په مختلفو الفاظو سره راغلی دی۔ د مثال په توګه:

قال الامام السرخسیؒ: روی عن النبی ﷺ انه قال ان لله تعالی ملائکة تسبیحهم سبحان من زین الرجال باللحٰی و النساء بالقرون و الذوائب. (المبسوط ج۲۶، ص۷۲، کتاب الدیات)

قال العلامة عبد الرؤف المناویؒ: سُبحان من زین الرجال باللحٰی و النساء بالذوائب. (کنوز الحقائق علی هامش الجامع الصغیر ج۱، ص۱۴۲) و مثله فی مسند الفردوس للدیلمیؒ ج۲، ص۹۰.

د انبیاء کرامو پخپلو قبرونو کښې د لمانځه د ادا کولو مسئله

سوال: محترم مفتي صاحب! یوه عالم دین د معراج واقعه بیانوله او وئې فرمایل چه حضور ﷺ فرمایي چه ما د معراج په شپه کښې حضرت موسٰی علیه له خپل قبر سره په لمانځه ولیده نو آیا دا روایت صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: له مرګ نه وروسته یو انسان د اعمالو په کولو باندې مکلف نه پاتې کیږي لکه لمونځ او د اسې نور ادا کول پرې لازم نه وي۔ البته د الله تعالی د ځینو نیکو بندګانو د اسې کول په ذوقي امورو باندې محمول دی۔ تر کومه ځایه پورې چه د ذکر شوي حدیث تعلق دی نو دا حدیث په صحیح سند سره له جناب نبي کریم ﷺ څخه ثابت دی۔ چنانچه امام مسلم بن قشیرو فرمایي:

عن انس بن مالك رضی الله عنه ان رسول الله ﷺ قال اتیت و فی روایة مررتُ علی موسٰی لیلة اسری بی عند الکثیب الاحمر و هو قائمٌ یصلّی فی قبره. (الجامع الصحیح لمسلم ج۲، ص۲۶۸، باب فضائل موسٰی علیه السلام)

۳۲۳۸۶. مررت لیلة اسرٰی بی علی موسٰی عند الکثیب الاحمر و هو قائمٌ یصلّی فی قبره. (کنز العمال ج۱۱، ص۵۱۱)

د "لا صلٰوة لجار المسجد الخ" مطلب

سوال: مونږ له علماوو څخه اوریدلي دي چه د نوافلو ادا کول په کور کښې افضل دي لیکن له دې حدیث شریف چه "لا صلوٰة لجار المسجد الا فی المسجد" څخه څرګندیږي چه نوافل هم په جومات کښې ادا کول ضروري دي۔ نو اوس پوښتنه دا ده چه که چېرته د نوافلو په کور کښې ادا کول افضل وي نو بیا د دې حدیث مطلب څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حدیثو علماوو دا روایت په فرائضو باندې محمول کړی دی چه د فرائضو ادا کول په جومات کښې ضروري دي او د نوافلو په کور کښې ادا کول افضل دي۔

عن النبی ﷺ لا صلٰوة لجار المسجد الاّ فی المسجد آه. نقل الشیخ المفتی عزیز الرحمٰن عن السراج المنیر: هذا محمول علی الفریضة و ما الحق بها ففعلها فی المسجد افضل و ما عدا ذٰلك ففعله فی البیت افضل من فعله فی المسجد.

(السراج المنیر بحواله عزیز الفتاوٰی ج۱، ص۱۴۰)

قال العلامه مفتی عزیز الرحمٰنؒ: اول حدیث معمول بها دی په دې طریقې سره چه حدیث په فرائضو باندې محمول کوو او کوم چه په دې حکم کښې وي او نوافل په کور کښې ادا کول افضل دي۔

(عزیز الفتاوٰی ج۱، ص۱۴۰، کتاب ما یتعلق بالحدیث)

د "من صلّی علیّ عند قبری الخ" تحقیق

سوال: ځینې خلك د سماع النبي ﷺ فی القبر قائل نه دي او هغوی دا حدیث چه "من صلّی علیّ عند قبری سمعته و من صلّی علیّ نائیا ابلغته" ضعیف بولي۔ آیا په ربنتیا هم دا روایت ضعیف او د حجت قابل نه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دې حدیث په باره کښې اګر که ځینو حضراتو د تضعیف خبره کړې ده لیکن اکثرو محدثینو د دې حدیث توثیق کړی دی۔ لهذا دا روایت د سماع النبي ﷺ فی القبر په باره کښې د حجت قابل دی۔

کما ذکر العلامة ابو الطیب محمد شمس الدین العظیم آبادیؒ: تحت ذٰلك الحدیث قال ابن القیمؒ و قد صح اسناد هٰذا الحدیث، و سألت شیخنا ابن تیمیة عن سماع یزید بن عبد الله من ابی هریرةؓ فقال کانه ادرکه و فی سماعه منه نظر انتهٰی کلامه. و قال النوویؒ فی الاذکار و ریاض الصالحین اسناده صحیح. و قال ابن حجرؒ رواته الثقات آه. (عون المعبود ج۶، ص۲۲، کتاب المناسك)

د "لا یبیع احدکم الخ" حدیث وضاحت

سوال: جناب مفتي صاحب! ما په یوه کتاب کښې یو حدیث ولیده چه په دې ډول دی "عن النبی ﷺ قال لا یبیع بعضکم علی بیع بعض" له دې څخه مطلب څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا روایت امام ترمذيؒ په جامع الترمذي کښې نقل کړی دی او د دې دوه مطلبونه کیدلی شي۔

﴿۱﴾ چه د عاقدینو په منځ کښې بیعه تامه شوې وي او یو بل سړی راشي او بائع ته دا ووایي چه زه تا ته د دې شي زیات قیمت درکوم او ته له ده سره بیع فسخ کړه او دا شی ما ته راکړه۔

﴿۲﴾ دوهم مطلب ئې دا دی چه د دواړو ترمنځ خبرې اترې شروع وي او بائع په مشتري باندې د شي پلورلو ته تیار هم وي چه دریم سړی راشي او بائع ته دا ووایي چه زما نه زیاتې پیسې واخله او د بیع عقد له ما سره وکړه۔ د دې حدیث له مخې دواړه صورتونه ناجائز او حرام دي۔

په "قال جاء رسول الله ﷺ بیتنا و انا صبیٌّ" حدیث او په فقهي روایتونو کښې تطبیق

سوال: عن عبد الله بن عمر بن ربیعة قال جاء رسول الله ﷺ بیتنا و انا صبی صغیر فذهبت العب فقال ای لی یا عبد الله تعال اعطیك فقالؐ رسول الله ﷺ ما زدت ان تعطیه قالت اردت ان اعطیه تمراً قال اما انك کم تعطی لکتبت علیك کذبةً.

(در منثور ج۳، ص۲۹۱)

او ابن عابدین رحمه الله له دې څخه له خپل بچي سره دروغ لره مستثنٰی ګرځولې ده قال ابن عابدینؒ: قال رسول الله ﷺ کل کذب مکتوبٌ لا محاله الاّ ثلاثة الرجل مع امرأته او ولده و الرجل یصلح بین اثنین و الحرب. (رد المحتار ج۴، ص۴۲۷، قبیل احیاء الموات)

نو په دغو دواړو روایتونو کښې څنګه تطبیق کیږي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دې تعارض بین الروایات په حل کښې تطبیق دا دی چه په اول حدیث کښې له کذب څخه مراد صحیح کذب دی او په دوهم حدیث کښې صوري کذب ترې مراد دی چه هغه تعریض ویل کیږي او عیني او حقیقي کذب ترې مراد نه دی۔

قال العلامة الشامیؒ: قوله قال ای صاحب المجتبٰی و عبارته قال کل کذب مکتوب لا محالة الا ثلاثة الرجل مع امرأته او ولده و الرجل یصلح بین اثنین و الحرب فان الحرب خدعة قال الطحاوی و غیره هو محمول علی المعاریض لان عین الکذب حرامٌ..... فا لاستثناء فی الحدیث لما فی الثلاثة من صورة الکذب و حیث ابیح التعریض لحاجة لا یباح لغیرها لانه یوهم الکذب و ان لم یکن اللفظ کذباً قال فی الاحیاء نعم المعاریض تباح بغرض حقیقی کتطیب قلب الغیر با لمزاح..... جاز الکذب..... قال الشارح ابن الشحنه نقل فی البزازیة انه اراد به المعاریض لا الکذب الخالص. (رد المحتار علی الدر المختار ج۵، ص۲۷۵، قبیل احیاء الموات)

قال العلامة سید احمد الطحطاویؒ: و المراد التعریض عبارة المجتبٰی الطحاوی و غیره هو ای الحدیث محمول علی المعاریض لان الکذب حرام آه. و ظاهره ان التعریض لا یباح الاّ فی هٰذه الصور. (حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار ج۴، ص۲۱۱، قبیل احیاء الموات) و مثله فی حاشیة کشف الاستار علی الدر المختار ج۲، ص۲۵۴، فصل فی البیع، قبیل باب احیاء الموات.

احادیث وحی غیر متلو دي

سوال: احادیث الٰهي وحی بلل کیږي او اکثره علماء کرام ورته وحی غیر متلو وایي په دا سې حال کښې چه احادیث د رسول الله ﷺ له خبرو څخه عبارت دي۔ نو احادیثو ته څرنګه وحی ویل کیدلی شي؟ دلیل ئې څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: احادیث هم د قرآنکریم غوندې وحی دي چه علماء کرام وحی غیر متلو ورته وایي۔ نو کله چه الفاظ او معنٰی دواړه د الله تعالی له خوا نازل شوي وي نو هغوته وحی متلو وایي کوم چه قرآنکریم دی او کله چه معنٰی د الله تعالی له خوا او الفاظ د حضور ﷺ له خوا څخه وي نو هغه ته وحی غیر متلو او احادیث ویل کیږي او دلیل ئې دا دی چه:

﴿١﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى ☆ (سورة النجم، آیت ٤)

﴿٢﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً. (سورة الزمر، آیت ٥١)

قال العلامة ملا جیون المستدل لا یخلوا اما ان یتمسّك با لوحی او غیره و الوحی امّا متلوٌّ و هو الکتاب او غیره و هو السنة. (نور الانوار ص٦، تقسیم اصول الشرع) و مثله فی کشف الاسرار علی المنار ج١، ص١٠، تقسیم اصول الشرع.

بل څوك خپل پلار جوړول او د "فالجنة علیه حرام" حدیث کښې د حرمت تحقیق

سوال: له حضرت اُسامه بن زید رضی الله عنه څخه روایت دی چه د دواړو جهانو سردار حضرت محمد رسول الله ﷺ فرمایلي دي چه "چا چه یو بل څوك خپل پلار جوړ کړ او په دې هم پوهیده چه دی مې پلار نه دی نو په دا سې سړي باندې جنت حرام دی" آیا په دې حدیث شریف کښې د حرام له لفظ څخه همیشنی حرمت مراد دی او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په دې حدیث شریف کښې د جنت د حرامیدو مطلب دا دی چه څوك دې ګناه لره حلال وبولي نو په هغه باندې جنت د تل لپاره حرام ګرځي او چه څوك ئې حلال و نه بولي نو په هغه د جنت د حرامیدو مطلب دا دی چه په هغه باندې له فائزینو او اهل السلامه سره د جنت اولنی دخول حرام دی۔ په جهنم کښې د سزا تر تیرولو وروسته به جنت ته داخلیږي۔

قال العلامة محی الدین النوویؒ: قوله فا لجنّة علیه حرام..... احدهما انهٗ محمول علی من فعله مستحلاً لهٗ و الثانی ان جزائه انها محرمة علیه اولاً عند دخول الفائزین و اهل السلامة ثمّ انه قد یجازی فیمنعها عند دخولهم ثمّ یدخلها بعد ذٰلك و قد لا یجازی بل یعفوا الله سبحانه و تعالی عنه. (نووی شرح مسلم ج١، ص٥٧، باب حال ایمان من رغب عن ابیه و قد یعلم)

قال العلامة شبیر احمد العثمانیؒ: قوله "فا لجنّة علیه حرامٌ الخ" اما محمول علی من فعله مستحلاً او علی ان جزائه انها محرمة علیه اولاً عند دخول الفائزین و اهل السلامة و یمکن العفو عنه بفضل الله سبحانه و تعالی. (فتح الملهم شرح صحیح مسلم ج١، ص٢٣٦، باب حال ایمان من رغب الخ) و مثله فی ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری للقسطلانیؒ ج٩، ص٤٥٥، باب من ادعی الی غیر ابیه، کتاب الفرائض.

په دې حدیث کښې چه "بعثنی با لحق لا یقبل الله صدقة" د صدقې د قبول تحقیق

سوال: دا لاندینی حدیث چه "و الذی بعثنی با لحق لا یقبل الله صدقة من رجل و له قرابات محتاجون الی صلته و یصرفها الی غیره". کښې له عدم قبول څخه څه مراد دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: علامه ابن عابدین رحمه الله دا حدیث په دغو الفاظو سره نقل کړی دی: عن ابی هریرةؓ مرفوعاً الی النبی ﷺ انه قال یا امة محمد و الذی بعثنی با لحق لا یقبل الله صدقة من رجل و له قرابة محتاجون الی صلته یصرفها الی غیرهم و الذی نفسی بیده لا ینظر الله الیه یوم القیامة.

او بیا علامه ابن عابدین رحمه الله له عدم قبول څخه عدم ثواب مراد اخیستی دی اګر که له فرضو څخه ئې غاړې خلاصیږي۔

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: و المراد بعدم القبول عدم الاثابة علیها و ان سقط بها الفرض لان المقصود منها سد خلة المحتاج الخ. (رد المحتار علی هامش الدر المختار ج٢، ص٧٥، قبیل باب صدقة الفطر)

قال الطحطاویؒ: قوله لا تقبل صدقة الرجل، ای لا یثاب علیها و ان سقط الفرض و مثل الرجل المرأة کذا فی کتابه الدر. (طحطاوی علی المراقی ص٥٩٤، باب المصرف) و مثله فی البنایة فی شرح الهدایة ج٤، ص٢١٤، قبیل باب صدقة الفطر.

د "بئر بضاعه" حدیث تحقیق او د احنافوؒ جواب

سوال: د حدیثو علماء کرام څه فرمایي د دې مسئلې په باره کښې چه په مشکوٰة شریف ج٥، ص٥٢، الفصل الثانی، باب الاحکام المیاه کښې یو حدیث را نقل کړی دی چه: عن ابی سعید ن الخدریؓ قال قیل یا رسول الله انتوضأ من بیر بضاعة و هی بیر یلقٰی فیه الحیض و لحوم الکلاب الخ. رواه احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی. آیا دا حدیث په ترمذي شریف، ابي داؤد او نسایي شریف کښې له همدې عبارت سره راغلی دی او که نه؟ او که راغلی وي نو احنافو ئې څه ځواب کړی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د "بئر بضاعه" حدیث په مسند احمد ج٣، ص٤١٥ کښې له ابي سعید خدري رضی الله عنه په سند سره او دسنن ترمذي ج١، ص٦٢ په "باب ما جاء ان الماء لا ینجسه شیء" او د ابو داؤد ج١، ص١١، باب ما جاء في بئر مضاعه" او د سنن نسایي ج١، ص٦٢، کتاب المیاه، باب ذکر بیر البضاعه کښې په ادنٰی لفظي تغیر سره راغلی دی۔ او احنافو د دې حدیث مختلف ځوابونه کړي دي چه د دې کوهي اوبه باغونو ته ورکول کیدلې نو ځکه د دې حکم د جاري اوبه غوندې وو او یا کوهی لوی وو او ناپاکي پرې اثر نه کاوه چه له وجهې ئې د اوبه په رنګ، خوند او بوی کښې فرق راغلی وی یعني په دغو شیانو کښې ئې فرق نه راتلو۔

قال العلامة ابو جعفر الطحاویؒ: فقالوا ما ذکرتموه من بیر بضاعة فلا حجة لکم فیه لان بیر بضاعة قد اختلف فیها ما کانت فقال قوم کانت طریقاً للماء الی البساتین فکان الماء لا یستقر فیها فکان حکم مائها کحکم ماء الانهار..... فلا ینجس مائه الاّ ان یغلب علی طعمه او لونه او ریحه او یعلم انها فی الماء الذی یؤخذ منها فان علم. (شرح معانی الآثار للطحاوی ج١، ص١٦، کتاب الطهارة، باب ما یقع فیه النجاسة)

قال الشیخ محمود حسن الدیوبندیؒ: قال اهل المعانی فی الاصول الاصل فی اللام ان یکون للعهد ما لم تکن قرینة صارفة فا للام فی قولهٗ الماء آه. للعهد الخارجی و المعهود هو الماء فی بیر بضاعة یعنی الماء الذی فی بیر بضاعة لا یتنجس لان مطلق الماء لا یتنجس و عدم نجس مائه لانهٗ کان جاریاً فی البساتین و حکم الجاری..... و اجاب الطحاوی بان

السوال عن حکم الماء کان بعد اخراج النجاسات من بیر بضاعة الخ. (التقریر للترمذی فی کتاب الترمذی ص۵، باب ما جاء ان الماء لا ینجسه شیء، کتاب الطهارة) او مثله فی اعلاء السنن ج۱، ص۱۷۷، حدیث بیر بضاعة، کتاب احکام المیاه.

د "لاتشدوا الرحال الخ" حـــــدیث تشریح

سوال: لا تشدوا الرحال الاّ الی ثلاثة مساجد مسجدی هٰذا و مسجد الاقصٰی و مسجد الحرام. دا یو حدیث دی۔ د دې حدیث مطابق له دریو جوماتونو پرته د ثواب په نیت سره نورو ځایونو ته سفر کول او د سامان تړل جائز نه دي۔ آیا په ربښتیا هم مسئله همدا سې ده او که د دې حدیث مطلب بل شی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حدیث له الفاظو څخه په ظاهره سره همدا مطلب راووځي لیکن په حقیقت کښې د دې حدیث مطلب دا نه دی بلکه اصل مطلب ئې دا دی چه له نورو ځایونو پرته په اعمالو کښې د ثواب د زیاتوالي په نیت سره سفر کول ممنوع دی او په دې حدیث کښې علت نیت، تقرب او د سفر ثواب و دغو جوماتونو ته دی۔ د نورو ځایونو په دې باندې قیاس کول قیاس مع الفارق دی۔ لهذا په دې حدیث کښې د قبرونو زیارت، تعلیم او تعلم او د دین د تبلیغ او د اسې نورو لپاره په سفر کولو کښې هیڅ ممانعت نشته۔ ځکه چه هغه سفرونه د قبرونو د زیارت په نیت، د تعلیم او تعلم او د اسې نورو په نیت سره کیږي چه د خاص ثواب په نیت سره او په دې باندې چه کوم ثواب حاصلیږي هغه د نورو وجوهاتو په بناء سره حاصلیږي۔

قال الحافظ ابن حجر العسقلانیؒ: و منها ان المراد حکم المساجد فقط و انهٗ لا تشدوا الرحال الٰی مسجد من المساجد للصلٰوة فیه غیر هٰذه الثلاثة و اما قصد غیر المساجد لزیارة صالح او قریب او صاحب او طلب علم او تجارة او نزهة فلا یدخل فی النهی و یؤیده ما روی احمد الخ. (فتح الباری شرح صحیح البخاری ج۳، ص۵۳، کتاب التهجد، باب فضل الصلٰوة فی مسجد مکة و المدینة)

قال العلامة عینیؒ: و قال شیخنا زین الدین من احسن محامل هٰذا الحدیث ان المراد منه حکم المساجد فقط و انه لا یشد الرحل الٰی مسجد من المساجد غیر هٰذه الثلاثة فامّا قصد غیر المساجد من الرحلة فی طلب العلم و فی التجارة و التنزه و زیارة الصّالحین و المشاهد و زیارة الاخوان و نحو ذٰلك فلیس داخلاً فی النهی و قد ورد ذٰلك مصرحاً به فی بعض طرق الحدیث الخ. (عمدة القاری شرح صحیح البخاری ج۷، ص۲۵۴، باب فضل الصلٰوة فی مسجد مکة و المدینة، کتاب التهجد) و مثله فی فیض الباری علی صحیح البخاری ج۲، ص۴۳۳، کتاب التهجد، باب فضل الصلٰوة فی مسجد مکة و المدینة.

په "المولود حتی یبلغ الحنث ما یعمل من حسنه الخ" او په فقهي روایت کښې تطبیق

سوال: و اخرج ابن مردویة عن انس بن مالکؓ قال قال رسول اللّٰهﷺ المولود حتٰی یبلغ الحنث ما یعمل من حسنة اثبت لوالده او لوالدیه و ان عمل سیئةً لم یکتب علیه و لا علٰی والدیه فاذا بلغ الحنث و جری علیه القلم الخ. درمنثور. (تفسیر معارف القرآن ج۶، ص۲۴۱) او علامه ابن عابدین رحمه اللّٰه فرمایي چه: و قد قالوا حسنات الصبی له لا لابویه بل لها ثواب التعلیم. (رد المحتار حاشیة الدر المختار ج۱، ص۴۲۶)

و فی خلاصة الفتاوٰی: الصبی اذا عمل من الحسنات قبل ان یجری علیه القلم کان ثواباً لهٗ لا لابویهٖ و لو علم الوالد تلك الطاعة کان للوالد ثواب التعلیم. (خلاصة الفتاوٰی ج۴، ص۴۱)

نو اوس پورته ذکر شوی حدیث او په نومورې فقهي روایت کښې څنګه تطبیق کیږي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: دلته د تعارض په دفع کښې دا خبره ممکنه ده چه په حدیث کښې له ثواب څخه مراد ثواب السبب دی او د فقهاوو په عباراتو کښې له ثواب څخه مراد ثواب العمل دی لکه چه د مرقات له دې عبارت څخه څرګندیږي۔

قال العلامة مُلا علی قاری رحمه اللّٰه: (الاّ من صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح)..... و اما الثلاثة المذکورة فانها اعمال تحدث بعد وفاته فلا تنقطع عنه لانه سبب تلك الاعمال و فی مقام آخر قال و فی معناه کتب العلوم الشرعیة فیکون له ثواب السبب. (مرقاة المفاتیح علی مشکٰوة المصابیح ج۱، ص۲۶۹، کتاب العلم، الفصل الاوّل)

و قال العلامة رافعی رحمه اللّٰه: هٰذا قول عامة المشائخ و قال بعضهم ینتفع المرء بعلم ولده بعد موته و یکون لوالده اجر ذٰلك من غیر ان ینقص من اجر الولد شیء آه سندهی. (التقریرات الرافعی ج۱، ص۱۱۹، کتاب الجنائز) و مثله فی شرح الطیبی علی مشکٰوة المصابیح ج۱، ص۳۶۱، کتاب العلم، الفصل الاول.

د "یتبع المیت ثلاثة اهله الخ" حدیث تشریح

سوال: په ریاض الصالحین ج۱، ص۱۷۱ حدیث نمبر ۴۶۱ کښې چه کوم حدیث له حضرت انس رضی اللّٰه تعالی عنه څخه مروي دی چه: یتبع المیت ثلاثة اهله و ماله و عمله فیرجع اثنان و یبقٰی واحدٌ یرجع اهله و ماله و یبقٰی عمله. متفقٌ علیه.

په دې حدیث کښې عمل او اهل خو واضح دی لیکن له مال څخه څه مراد دي کوم چه له مړي څخه وایس کیږي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په دې حدیث کښې له "ماله" څخه مراد غلام، کنیز، خیمې، له کفن څخه زیات شوي څادرونه، کټ، هغه سامان کوم چه د تدفین په وخت کښې په قبرستان کښې کار ترې اخیستل کیږي او د اسې نور چه د اتول ترې وایس کیږي۔

قال العلامة ملا علی القاریؒ: یتبعه اهله ای اولاده و اقاربه و اهل صحبته و معرفته و ماله کا لعبید و الاماء و الدابة و الخیمة و نحوها قال المظهر اراد بعض ماله و هو ممالیکه و قال الطیبیؒ: اتباع الاهل علی الحقیقة و اتباع المال علی الاتساع فان الماء حینئذٍ له نوع تعلق با لمیت من التجهیز و التکفین و مؤنة الغسل و الحمل و الدفن فاذا دفن انقطع تعلقه با لکلیة و عمله فیرجع اهله و ماله و یبقٰی عمله. (مرقات المفاتیح شرح مشکٰوة المصابیح ج۹، ص۳۵۶، کتاب الرقاق، الفصل الاوّل)

قال العلامة ابن حجر العسقلانیؒ: قوله یتبعه اهله و ماله و عمله هٰذا یقع فی الاغلب و رب میت لا یتبعه الا عمله فقط و المراد من یتبع جنازته من اهلهٖ و رفقته و دوابه علی ما جرت به عادة العرب و اذا انقضٰی امر الحزن علیه رجعوا سواء اقاموا بعد الدفن ام لا..... قال الکرمانیؒ التبعیة فی حدیث انسؓ بعضها حقیقة و بعضها مجازٌ فیستفاد منه استعمال اللفظ الواحد فی حقیقة و مجازه. (فتح الباری شرح صحیح البخاری ج۱۱، ص۳۱۵، کتاب الرقاق، الفصل الاول) و مثله فی حاشیة مشکٰوة المصابیح للعلامة تبریزی ج۲، ص۴۴۰، کتاب الرقاق، الفصل الاول.

د صحیح مسلم په مقـــــدمې کښې د خطاب د ضمائرو مرجع

سوال: جناب مفتي صاحب! د صحیح مسلم په مقدمه کښې چه کوم عبارتونه د خطاب د ضمائرو راغلي دي لکه یرحمك الله، لما سهل الانتصاب لما سئلت وغیرها". نو د خطاب د دې ضمائرو مرجع څوك دی؟ حل ئې کړی ډیره مهرباني به مو وي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مسلم شریف په مقدمې کښې چه د خطاب ځومره ضمائر راغلي دي د هغو مرجع یا خو د امام مسلم رحمه الله کوم یو شاګرد تري مراد دی او یا ئې څوك ملګری او معاصر تري مراد دی لکه څرنګه چه د مسلم شریف په سبب تالیف او له ضروري واقعاتو څخه څرګندیږي۔

قال الشیخ المفتی محمد فرید مد ظله العالی: ذکر فی بعض حواشی مسلم ان المخاطب لهٰذا امّا بعض تلامذته و اما معاصره المصاحب له. (فتح المنعم شرح مسلم ص۱۷)

قال محمد طاهر رحیمی: د دې مخاطب ابو اسحٰق ابراهیم د صحیح مسلم راوي دی او د د تالیف د سبب خو ته اشاره ده چه ستاسو د اغوښتنه وه چه زه په متد اوله احادیثو کښې له اسانید و سره یوه د اسې لنډه غوندې مجموعه مدونه کړم الخ۔ (عمدة المفهم فی حل مقدمة مسلم ص۲۳)

په مهر نبوت کښې د لیکنې تحقیق

سوال: جناب مفتي صاحب! د حضور ﷺ د مبارکو اوژو تر منځ چه کوم مهر نبوت وو په هغه کښې څه لیکل شوي وو او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په مهر نبوت کښې څه لیکل شوي وو او که نه۔ د علماوو په دې کښې اختلاف دی۔

علامه ابن حبان او د اسې نور د دې خبرې تصحیح کړې ده چه محمد رسول الله پرې لیکل شوی وو او له ځینو نورو روایتونو څخه څرګندیږي چه "سر فانت المنصور" پرې لیکل شوي وو۔ لیکن د ځینو نورو اکابرینو رایه دا ده چه دا روایتونه د ثبوت درجې ته نه دي رسیدلي او په مهر نبوت کښې هیڅ نه وو لیکل شوي۔

قال العلامة ملا علی القاریؒ: و قال العسقلانیؒ و روایة کاثر محجم او کرکبة عنز او کشامة خضراء او سوداء مکتوب فیها محمد رسول الله او سر فانك المنصور لم یثبت منها شیء و تصحیح ابن حبان. (جمع الوسائل فی شرح الشمائل ج۱، ص۷۲، باب ما جاء فی خاتم النبوّة)

اخبرنا نصر بن الفتح بن سالم الربعی العابد بسمرقند: حدثنا رجاء ابن مرجی الحافظ حدثنا اسحاق بن ابراهیم القاضی بسمرقند حدثنا ابن جریج عن عطاء عن ابن عمر قال کان خاتم النبوّة فی ظهر رسول الله مثل البندقة من لحم علیه مکتوبٌ محمد رسول الله. (الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج۸، ص۷۲، رقم حدیث ۶۲۶۹، باب ذکر حقیقة الخاتم) و مثله فی خصائل ترمذی شرح شمائل ترمذی ص۲۸، باب ما جاء فی خاتم النبوّة.

د "فانها تذهب حتّی تسجد تحت العرش الخ" حدیث تشریح

سوال: د بخاري شریف یو حدیث دی چه: عن ابی ذرٍ قال کنت مع النبی ﷺ فی المسجد عند غروب الشمس فقال یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس قلت الله و رسوله اعلم قال فانها تذهب حتّی تسجد تحت العرش فذٰلك قوله تعالی: وَالشمسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ☆ (سورة یٰسٓ)

اوس پوښتنه دا ده چه د ټولو ملکونو اوقات جدا جدا دي لکه دلته په پاکستان کښې شپه ده او په ډیرو نورو ملکونو کښې ورځ وي۔ نو که چېرته مونږ له دې ځای څخه د شپې په دولس بجې دا خبره خپره کړو چه لمر د عرش لاندې په سجدې کښې پروت دی نو په هغه وخت کښې د دنیا په ډیرو ملکونو کښې د ورځې اته بجې وي۔ د هغه ځای خلك وایي چه دلته خو لمر ختلی دی او ځلیږي۔ لهذا دا خبره صحیح نه ده چه په دې وخت کښې لمر د عرش لاندې په سجدې کښې پروت دی۔ نو مهرباني وکړی د دې حدیث تشریح وکړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اشکالو د دفع کولو لپاره د امت علماوو د دې حدیث مختلف توجیهات بیان کړي دي۔ مثلا علامه آلوسي رحمه الله فرمایي چه د لمر روح پورته ځي او سجده کوي کوم چه د لمر د حرکت سره معارض نه دی خصوصاً کله چه د غه غروب په نسبت و معظم معموره سره مراد وي۔ او ځینې علماوو دا توجیه کړې ده چه چونکه عرض د تمامو کائناتو له پاسه ده او لمر د خپل رفتار په وخت کښې خامخا د عرش لاندې تیریږي نو ځکه په دې کښې کومه خبره د عقل خلاف نه ده۔ البته ماوراء العقل خو خامخا ده۔ چونکه دا خبره حضور ﷺ کړې ده کومه چه تعلق ئې له وحی سره ده نو ځکه مونږ ئې د ادراك او مشاهدې مکلف نه یو بلکه زمونږ لپاره دا ضروري ده چه ایمان پرې راوړو۔

قال العلامة بدر الدین العینی رحمه الله: الا رضون السبع فی ضرب المثال کقطب الرحی و العرش العظیم ذاته کا لرحی فاینما سجدت الشمس سجدت تحت العرش و ذٰلك مستقرها..... السّمٰوٰت و الارضون و غیرهما من جمیع العالم تحت العرش فاذا سجدت الشمس فی ای موضع یصح ان یقال سجدت تحت العرش..... لا ینکر ان یکون لها استقرار تحت العرش من حیث لا ندرکه و لا نشاهده و انما اخبر عن غیب فلا نکذبه و لا نکفره ان علمنا لا یحیط به. (عمدة القاری شرح صحیح البخاری ج۱۵، ص۱۱۹، باب صفة الشمس و القمر بحسبان، کتاب بدأ الخلق)

قال العلامة قسطلانی رحمه الله: و الجواب ان الارضین السبع فی ضرب المثال کقطب رحٰی و العرش العظیم ذاته بمثابة الرحٰی فاینما سجدت الشمس سجدت تحت العرش..... الخ. (ارشاد الساری شرح صحیح البخاری ج۵، ص۲۵۸، باب صفة الشمس و القمر، کتاب بدء الخلق) و مثله فی عون الباری لحل ادلة البخاری ج۴، ص۱۷، غروب الشمس سجودها تحت العرش.

د "من تشبّه بقومٍ فهو منهم" حدیث مطلب

سوال: جناب مفتي صاحب! له څو ورځو راهیسي مې په ذهن کښې یوه پوښتنه راځي چه د "من تشبّه بقوم فهُو مِنهُم" له حدیث څخه څرګندیږي چه له کفارو سره مطلق مشابهت اختیارول منع دي۔ حالانکه نن صبا په ډیرو امورو کښې مسلمانان له کفارو سره مشابهت لري۔ نو له تاسو څخه هیله کیږي چه د دې حدیث په صحیح مفهوم باندې مونږ پوه کړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا حدیث چه "من تشبّه بِقوم فهُو مِنهُم" له حضور ﷺ څخه ثابت دی مګر په دې کښې له کفارو سره مطلقاً مشابهت تړې مراد نه دی بلکه له دې څخه په هغو امورو کښې مشابهت اختیارول تړې مراد دی چه د هغوی مذهبي او دیني شعار او رسم او رواج وي لکه د زنار او نورو شیانو اغوستل او داسې نور۔

قال العلامة طیبی رحمه الله: (قوله من تشبّه بقومٍ) هٰذا عام فی الخلق و الخلق و الشعار و اذا کان الشعار اظهر فی التشبیه ذکر فی هٰذا الباب. (شرح طیبی ج۸، ص۲۱۹، کتاب اللباس، الفصل الثانی)

قال العلامة ظفر احمد العثمانی رحمه الله: په دغو امورو کښې تشبیه کوم چه د کفارو مذهبي شعار یا دیني رسم او قومي رواج دی، لکه زنّار او داسې نور اغوستل یا د مجوسیانو (اور پرستو) خاص ډول خولی۔ کوم چه د هغو د مذهب شِعار دی په هغو کښې تشبّه حرام بلکه په ځینو صورتونو کښې کفر دی۔ (امداد الاحکام ج۱، ص۲۸٦، کتاب ما یتعلق با لحدیث و السنة) و مثله فی مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰة المصابیح ج۸، ص۲۵۵، کتاب اللباس، الفصل الثانی.

تطبیق بین الاحادیث

سوال: ډیرې ته د خضاب (تور رنګ) د ورکولو په باره کښې لاندینې څو حدیثونه د بنده په علم کښې دي چه له وجهې ئې حتمي فیصله نه شي کولی۔ مخکښې له دې نه د حرمت وجه دا بیانیدله چه چونکه خضاب او وسمه حرامه ده ځکه چه وسمه جرم نیسي او په اود اسه کښې خلل پیدا کیږي۔ اوس په دې نوي دور کښې په نورې نکریزې کښې دا علت نشته نو له دې وجهې د دې استعمال به جائز وي۔ لیکن په احادیثو کښې ترجیح نه شم ورکولی او تاسو ته رجوع کول ضروري ګڼم۔ احادیث په لاندې ډول دي:

﴿۱﴾ عن ابی ذرٍّ قال قال رسول الله ﷺ ان احسن ما غیّر به الشیب الحناء و الکتم. (رواه الترمذی و ابو داؤد و النسائی)

﴿۲﴾ عن ابن عباسؓ عن النبی ﷺ قال یکون فی آخر الزمان یخضبون بهٰذا السواد کعواصل الحمام لا یجدون رائحة الجنة. (رواه النسائی و ابو داؤد)

﴿۳﴾ عن ابن عباسؓ قال مر علی النبی ﷺ رجل قد خضب با لحناء فقال ما احسن هٰذا قال فمر آخر قد خضب با لحناء ر

الکتم فقال ﷺ هٰذا احسن من هٰذا ثم مرّ آخر قد خضب با لصفرة فقال هٰذا احسن من هٰذا کله. (رواه ابو داؤد)

﴿٤﴾ عن ابی هریرةؓ قال قال رسول الله ﷺ غیروا و لا تشبهوا با لیهود. (رواه الترمذی)

الجواب باسم ملهم الصواب: په احادیثو کښې څه تعارض نشته۔ وجه دا ده چه په احادیثو کښې ممانعت په خالص تور خضاب باندې محمول دی او په کوم حدیث کښې چه اجازه ورکړ شوې ده هغه په غیر خالص تور باندې محمول دی۔ هٰذا ما یفهم من معتبرات الفقه۔

د ثلاث مهلکات تحقیق او تشریح

سوال: جناب مفتي صاحب! د لاندې ذکر شوي حدیث د الفاظو او صحت تشریح وکړی او پوره ئې هم کړی۔ حدیث شریف دا دی: "ثلاث مهلکات" اوله حصه مې یاده نه ده او دوهمه او دریمه حصه ئې غالباً دا ده چه "هواءٌ متبع و اعجاب المرء بنفسه" ډیره مهرباني به مو وي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: مکمل حدیث دا دی: عن ابی هریرةؓ ان رسول الله ﷺ قال ثلثٌ منجیاتٌ و ثلثٌ مهلکاتٌ فام المنجیات فتقوی الله فی السر و العلانیة و القول با لحق فی الرضاء و السخط، و القصد فی الغنی و الفقر. و اما المهلکات فهوی متبع و شح مطاع و اعجاب المرأ بنفسه و هو اشدّهن. (بیهقی بحواله مشکوٰة ج۲، ص باب الغضب و الکبر)

او لنډه تشریح ئې په لاندې ډول ده:

منجیات

﴿۱﴾ **خوف:** له نبوي ارشاد څخه دا مقصد را ووځي چه په دنیا او آخرت کښې له هلاکت څخه د بچ کیدو او نجات د پیدا کیدو لپاره ضروري ده چه په مسلمانانو کښې دري صفتونه موجود وي او دغه دري صفتونه چه په کوم مسلمان کښې هم وي نو هغه به له هلاکت څخه مامون او محفوظ (په امن او حفاظت) کښې او له کامیابي سره به هم څنګه وي۔

اول صفت دا دی چه په اعلانیه او تخلیه دواړو حالتونو کښې له الله تعالی څخه ویریږي او دا خبره ښکاره ده چه د چا په زړه کښې د خدای ویره په دومره اندازې سره وي چه په ښکاره او پټ دواړو حالتونو کښې له الله تعالی څخه یو شان ویریږي نو هغه به یقینا د دین او دنیا دواړو هلاکتونو څخه په امن وي او ځکه به په امن وي چه له هغه څخه به نه د الله تعالی حقوق او نه د بندګانو حقوق تلف شوي وي او په دواړو حالتونو کښې به د الله تعالی د حدودو پابندوي۔ او په دنیاوي ژوند کښې به هم په دې بناء کامیابه وي چه له داسې خلکو سره الله تعالی په دنیا کښې د ښه ژوند او په آخرت کښې د جنت وعده فرمایلې ده۔ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰی (الآیة) "یعنې کوم خلك چه صبا ته د قیامت په ورځ د الله تعالی په وړاندې له دریدلو څخه ویریږي او د نفس د خواهشاتو ناجائزه پیروي نه کوي نو د هغه استوګن ځای جنت

د "من تشبه بقوم فهو منهم"

سوال: جناب مفتي صاحب! له څو ورځو راهيسي مې په ذهن کښې يوه پوښتنه رائحي چه د "من تشبّه بقوم فهُو مِنهُم" له حديث څخه څرګنديږي چه له کفارو سره مطلق مشابهت اختياروول منع دي۔ حالانکه نن صبا په ډيرو امورو کښې مسلمانان له کفارو سره مشابهت لري۔ نو له تاسو څخه هيله کيږي چه د دې حديث په صحيح مفهوم باندې مونږ پوه کړئ؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا حديث چه "من تشبّه بِقوم فهُو مِنهُم" له حضور ﷺ څخه ثابت دی مګر په دې کښې له کفارو سره مطلقاً مشابهت تړې مراد نه دی بلکه له دې څخه په هغو امورو کښې مشابهت اختياروول تړې مراد دی چه د هغوی مذهبي او ديني شعار او رسم او رواج وي لکه د زنار او نورو شيانو اغوستل او د اسې نور۔

قال العلامة طيبی رحمه الله: (قوله من تشبّه بقومٍ) هٰذا عام فی الخلق و الخلق و الشعار و اذا كان الشعار اظهر فی التشبيه ذكر فی هٰذا الباب. (شرح طيبی ج۸، ص۲۱۹، كتاب اللباس، الفصل الثانی)

قال العلامة ظفر احمد العثمانی رحمه الله: په دغو امورو کښې تشبيه کوم چه د کفارو مذهبي شعار يا ديني رسم او قومي رواج دی، لکه زنّار او د اسې نور اغوستل يا د مجوسيانو (اور پرستو) خاص ډول خولی۔ کوم چه د هغو د مذهب شِعار دی په هغو کښې تشبّه حرام بلکه په ځينو صورتونو کښې کفر دی۔ (امداد الاحكام ج۱، ص۲۸۶، كتاب ما يتعلق با لحديث و السنة) و مثله فی مرقاة المفاتيح شرح مشكوٰة المصابيح ج۸، ص۲۵۵، كتاب اللباس، الفصل الثانی.

تطبيق بين الاحاديث

سوال: ډيرې ته د خضاب (تور رنګ) د ورکولو په باره کښې لاندينې څو حديثونه د بنده په علم کښې دي چه له وجهې ئې حتمي فيصله نه شي کولی۔ مخکښې له دې نه د حرمت وجه دا بيانيدله چه چونکه خضاب او وسمه حرامه ده ځکه چه وسمه جرم نيسي او په اود اسه کښې خلل پيدا کيږي۔ اوس په دې نوي دور کښې په نوري نکريزې کښې دا علت نشته نو له دې وجهې د دې استعمال به جائز وي۔ ليکن په احاديثو کښې ترجيح نه شم ورکولی او تاسو ته رجوع کول ضروري ګڼم۔ احاديث په لاندې ډول دي:

﴿۱﴾ عن ابی ذرٍّ قال قال رسول اللهﷺ ان احسن ما غيّر به الشيب الحناء و الكتم. (رواه الترمذی و ابو داؤد و النسائی)

﴿۲﴾ عن ابن عباسؓ عن النبیﷺ قال يكون فی آخر الزمان يخضبون بهٰذا السواد كعواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. (رواه النسائی و ابو داؤد)

﴿۳﴾ عن ابن عباسؓ قال مر علی النبیﷺ رجل قد خضب با لحناء فقال ما احسن هٰذا قال فمر آخر قد خضب با لحناء و

الكتم فقالﷺ هٰذا احسن من هٰذا ثم مر آخر قد خضب با لصفرة فقال هٰذا احسن من هٰذا كله. (رواه ابو داؤد)

﴿۴﴾ عن ابی هريرةؓ قال قال رسول اللهﷺ غيروا و لا تشبهوا با ليهود. (رواه الترمذی)

الجواب باسم ملهم الصواب: په احاديثو کښې څه تعارض نشته۔ وجه دا ده چه په احاديثو کښې ممانعت په خالص تور خضاب باندې محمول دی او په کوم حديث کښې چه اجازه ورکړ شوې ده هغه په غير خالص تور باندې محمول دی۔ هٰذا ما يفهم من معتبرات الفقه۔

د ثلاث مهلكات تحقيق او تشريح

سوال: جناب مفتي صاحب! د لاندې ذکر شوي حديث د الفاظو او صحت تشريح وکړئ او پوره ئې هم کړئ۔ حديث شريف دا دی: "ثلاث مهلكات" اوله حصه مې ياده نه ده او دوهمه او دريمه حصه ئې غالباً دا ده چه "هواءٌ متبع و اعجاب المرء بنفسه" ډيره مهرباني به مو وي؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: مکمل حديث دا دی: عن ابی هريرةؓ ان رسول اللهﷺ قال ثلثٌ منجياتٌ و ثلثٌ مهلكاتٌ فام المنجيات فتقوى الله فی السر و العلانية و القول با لحق فی الرضاء و السخط، و القصد فی الغنی و الفقر. و اما المهلكات فهوی متبع و شح مطاع و اعجاب المرأ بنفسه و هو اشدّهن. (بيهقی بحواله مشكوٰة ج۲، ص باب الغضب و الكبر)

او لنډه تشريح ئې په لاندې ډول ده:

منجيات

﴿۱﴾ **خوف:** له نبوي ارشاد څخه دا مقصد را ووځي چه په دنيا او آخرت کښې له هلاکت څخه د بچ کيدو او نجات د پيدا کيدو لپاره ضروري ده چه په مسلمانانو کښې دري صفتونه موجود وي او دغه دري صفتونه چه په کوم مسلمان کښې هم وي نو هغه به له هلاکت څخه مامون او محفوظ (په امن او حفاظت) کښې او له کاميابي سره به هم څنګه وي۔

اول صفت دا دی چه په اعلانيه او تخليه دواړو حالتونو کښې له الله تعالی څخه ويريږي او دا خبره ښکاره ده چه د چا په زړه کښې د خدای ويره په دومره اندازې سره وي چه په ښکاره او پټ دواړو حالتونو کښې له الله تعالی څخه يو شان ويريږي نو هغه به يقينا د دين او دنيا دواړو هلاکتونو څخه په امن وي او ځکه به په امن وي چه له هغه څخه به نه د الله تعالی حقوق او نه د بندګانو حقوق تلف شوي وي او په دواړو حالتونو کښې به د الله تعالی د حدودو پابندوي۔ او په دنياوي ژوند کښې به هم په دې بناء کاميابه وي چه له د اسې خلکو سره الله تعالی په دنيا کښې د ښه ژوند او په آخرت کښې د جنت وعده فرمايلې ده۔ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى (الآية) "يعنې کوم خلك چه صبا ته د قيامت په ورځ د الله تعالی په وړاندې له دريدلو څخه ويريږي او د نفس د خواهشاتو ناجائزه پيروي نه کوي نو د هغه استوګن ځای جنت

دی" او په دنیا کښې د ښه ژوندون وعده له دې آیت کریمه څخه څرګندیږي چه "مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (الآية) "یعنې کوم خلك چه د خدای د ویرې له وجهې د نیك عمل پابند وي که ښځه وي او که سړی هغو ته مونږ په دنیا کښې ښه ژوند ورکوو۔

﴿۲﴾ **قول با لحق:** دوهم صفت کوم چه د نجات د ارومد ار پورې تړلی دی دا دی چه مسلمان باید په هر حالت کښې قو با لحق یعنې حقې خبرې به کوي۔ اګر که له وجهې ئې څوك خوشحاله کیده او که خفه کیده، دوست ته وي او که دښمن ته۔ له نبوي ارشاد څخه دا مطلب څرګندیږي چه د عدل او انصاف اصول په یوه حالت کښې هم مه پریږدی او له حقې خبرې څخه د یوه ویښته غوندې انحراف و نه کړی۔ بلکه حق ویل هر وخت خپل شعار جوړ کړی اګر که له دښمانو سره مو مقابله هم راشي۔ دا هم یو داسې بهترین صفت او انساني کمال دی چه نه یواځې دا چه د مؤمن او مسلم لپاره په دنیا او آخرت کښې د نجات ذریعه ګرځي او نه یواځې د کامیابۍ چابې ده بلکه پرته د مذهب، قوم او نسل له امتیازه چه په کوم سړي او یا قوم کښې دا صفت موجود وي نو هغه به د بین المللي صفت او عزت مستحق او د عوامو او خواصو، دوست او دښمن د تولو په زړونو کښې به محبوب وي۔ او همدا وجه ده چه قرآنکریم خپلو منونکو ته په عدل او انصاف باندې د قائم کیدو تاکید او حکم کړی دی او له دې څخه ئې په هیڅ وخت کښې د وروسته پاتې کیدو اجازه نه ده ورکړې۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ (الآية) "یعنې ای د ایمان خاوند انو د خدای په خاطر د حق ګواهان جوړ شی او په عدل او انصاف باندې قائم اوسی" وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا (الآية) "یعنې له یوه قوم سره بغض او عناد دې تاسو لره په ظلم او بې انصافي اماده نه کړي" وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (الآية) "یعنې تاسو ته حکم دی چه له ریښتوني خلکو سره شی"

﴿۳﴾ **اعتدال:** دریم صفت چه په هغه باندې د انسان د نجات دارومدار دی اعتدال دی۔ له ارشاد نبوي څخه دا مقصد ذهن ته راځي چه انسان په هر حالت کښې که د دولت مندي حالت وي او که د فقر او غریبي حالت وي د اعتدال لحاظ دې وکړي۔ نه دې بې ځایه اسراف او فضول خرچي وکړي او نه دې بخل او کنجوسي خپل شعار جوړ کړي چه بالکل مصرف هم نه کوي۔ د اعتدال په اختیارولو سره ئې یوې خواته اقتصادي حالت ښه وي او په معاشي ژوند کښې به له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي۔ نو د دې لپاره ویل شوي دي چه "ما افتقر من اقتصد" د اعتدال خاوند سړی به هیڅ کله په فقر او فاقې کښې نه مبتلا کیږي۔ او بلې خواته له هغې مهلکې بیماری څخه به محفوظ پاتې کیږي کومه چه د "شحّ" په نامه سره نومول شوې ده او د مهلکاتو په لړۍ کښې راځي۔

همدا هغه صفت دی چه قرآنکریم د نیکو بندګانو علامه بللې ده۔ د الله تعالی ارشاد دی چه: "وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً" "یعنې د الله تعالی نیك بنګان هغه دي چه

کله مصرف کوي نو نه اسراف کوي او نه له مطلوب مقدار څخه کمی کوي"

داد منجیاتو لنډه تشریح وه او اوس د مهلکاتو لنډه غوندې تشریح کیږي چه په لاندې ډول دي:

مهلکات

﴿۱﴾ **هوای نفس:** انسان لره په دنیوي او اخروي په دواړه قسمه هلاکتونو کښې اچوونکي صفتونه هم درې دي۔ که چېرته انسان ځان ترې محفوظ نه کړي نو خطره ده چه له یو نه یو هلاکت کښې به مبتلا کیږي۔ اول صفت د نفس د خواهشاتو ناجائزه پیروي او د خواهشاتو اتباع ده چه په حدیث شریف کښې د هویٰ متبع په نامه سره یاده شوې ده۔ هوائ نفس داسې مهلك او خطرناك مرض دی چه کله یو واړي انسان پکښې مبتلا شي نو صحت ئې په خطر کښې ولویږي او د الٰهي هدایت تولې دروازې پرې تړل کیږي او د ګمراهۍ تولې دروازې پرې خلاصیږي۔ بالآخره انسان د هلاکت په یوې کندې کښې غورزیږي۔ په دنیا کښې د ګمراهۍ ښکار کیږي او په آخرت کښې له جهنم پرته بل د امن ځای ورته نه پیدا کیږي۔ دا لاندې آیتونه په غور سره مطالعه کړی:

﴿۱﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ☆

"آیا تاسو ښودلی شی چه کومو خلکو د نفس خواهش خپل خدای او معبود جوړ کړی وي چه له هغه پسې روان وي او الله تعالی ئې په زړونو او غوږونو باندې مهر لګولی وي او په سترګو باندې ئې پرده اچولې وي او له علم سره سره ئې ګمراهان کړي دي۔ نو له خدای څخه پرته بل څوك شته چه هغو ته حقه لاره وښایي؟ تاسو په دې باندې غور ولې نه کوی؟"

﴿۲﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى.

"کوم خلك چه د الله تعالی له حکم څخه باغي شي او د بغاوت طریقه غوره کړي او دنیوي ژوند ته په اخروي ژوند باندې ترجیح ورکړي نو هغې دنیا ته په تللو سره جهنم ته تلونکي دي"۔

﴿۲﴾ **شحّ مطاع:** د انسان لپاره دوهم مهلك او تباه کُن صفت د حرص او بخل اطاعت دی۔ دا عادت هم داسې بد عادت دی چه کله په انساني نفس کښې راسخ شي او انسان خپل محکوم او تابع جوړ کړي نو بیا له سخت جهاد پرته خلاصون ترې ممکن هم نه دی۔ او د دې عادت تابع او محکوم انسان په تول ژوند کښې په لازمي توګه سره حقوق الله او حقوق العباد دواړه ډیر په بد حالت سره پامال او تر پښو لاندې کوي چه انجام ئې د هغه په حق کښې له هلاکت او تباهۍ پرته بل هیڅ نه وي۔ نو د دې لپاره قرآنکریم په واضحو الفاظو سره دا اعلان کړی دی چه "وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ" "یعنې هغه خلك به کامیابه وي چه د بخل او حرص له اطاعت څخه محفوظ وي"

او کوم خلك چه د حرص او بخل په مرض کښې مبتلا وي هغو ته قرآنکریم دا خبرداری ورکړی

دی چه که چېرته دلته د امتحان په څو ورځني ژوند کښې د دې ازاله و نه شي نو په آخرت کښې به له سخت هلاکت او تباهۍ کښې مبتلا وي۔ د الله تعالی ارشاد دی:

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

"یعنې کوم خلك چه د خدای پاك په ورکړ شوي نعمت باندې بخل کوي نو هغوی دې دا ګمان نه کوي چه دا بخل به د دوی لپاره ګټور ثابتیږي بلکه دا به د دوی لپاره انتهایي مضر او تاواني وي۔ د قیامت په ورځ له هغه مال څخه چه بخل پرې شوی وي ښامار جوړیږي او د دوی په غاړو کښې به د غاړکۍ په توګه اچول کیږي"۔

د بخل او حرص ترمنځ تلازم موجود دی چه کوم یو په انسان کښې وي نو هغه بل به خامخا پکښې وي او کوم انجام چه د یوه دی د هغه بل هم هغه انجام دی"۔

﴿۳﴾ **اعجاب نفس:** دریم صفت کوم چه یو اخې د انسان لپاره مهلك نه بلکه د مهلکاتو په قطار کښې د صدر مقام لري۔ اعجاب د خود بینۍ او تکبر صفت دی۔ خود بیني او تکبر د تولو مهلکاتو څخه ځکه لوی مهلك دی چه دا صفت په کوم انسان کښې وي نو په هغه انسان کښې د الله تعالی بندګي ورکیږي۔ او هغه انسان د الٰهي اطاعت لپاره نه تیاریږي بلکه قرار قرار دا صفت انسان ته پخپله د ربوبیت او الوهیت خوبونه ور وینې۔ او یو وخت د اسې راځي چه بیا انسان د خدایي دعوه کوي۔ فرعون له همدې وجهې د "اَنَا رَبُّكُمُ الاَعلٰی" نعره لګولې وه او نمرود هم له همدې وجهې د ابراهیم علیه السلام په مقابله کښې د "اَنَا اُحيٖ وَ اُمِيْتُ" دعوه کړې وه او ابو جهل هم له همدې وجهې د حضور ﷺ متابعت ته نه تیاریده۔ او د حُنین په غزا کښې د اعجاب له وجهې مسلمانانو اوله ماته وخوړه۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ شَيْئًا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ☆

تکبر هغه صفت دی چه ډیر زر له انسان څخه خپل حقیقت هیروي او ورو ورو ئې د خدایي د دعوې لپاره تیاروي۔

زما په ناقص علم کښې په دې وخت کښې چه د حدیث کوم تشریح وو درته وړاندې شو۔ د پوره تشریح لپاره نور وخت هم په کار دی۔ په هر حال د حدیث په باره کښې دا ویل کیدلی شي چه دا هم د حضور ﷺ له هغو ارشاد اتو څخه دی چه د جوامع الکلم په نامه سره یادیږي۔

کـــــتاب السلوك

(د تصوف احکام او مسئلې)

د شریعت او طـــــریقت حقیقت

سوال: آیا شریعت او طریقت دواړه سره یو دي او که بیل بیل شیان دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: شریعت د تکلیفه احکامو مجموعي نوم دی که ظاهري اعمال وي اوکه باطني احکام وي۔ د دې لپاره د متقدمینو علماوو په اصطلاح کښې فقهې ته د امرِ مجموع مترادف ویل شوي دي۔ چنانچه له امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د فقه دا تعریف منقول دی:

"هو معرفة النفس ما لها و ما عليها" (توضیح و تلویح ص۲۸، بحث تعریف فقه)

البته متاخرینو علماوو په دې کښې لږ غوندې بدلون کړی دی یعنې ظاهري اعمال ئې د شریعت او باطني اعمال ئې د طریقت په نومونو نومولي دي۔ لیکن په حقیقت کښې دواړه یو شی دي ځکه چه کوم سړی چه طریقت له شریعت څخه بیل ګڼي هغه په ګمراهۍ کښې مبتلا دی۔

لما قال مجدد الف ثاني رحمه الله: ظاهر را بظاهر شریعت و باطن را بباطن شریعت که عبادت از حقیقت است متجلی و متنرین دارند چه حقیقت و طریقت عبارت از حقیقت شریعت است، و طریقت آن حقیقت نه آنکه شریعت امری دیگر است و طریقت و حقیقت دیگر که الحاد و زندقه است. (مکتوبات دفتر اول مکتوب ۵۷، ج۱، ص۷۳)

قال الشاه غلام علیؒ: در بیان آنکه کمالات الٰهیه در هر خاندان برنك دیگر ظهرو نموده اند لیکن معیار آنها شریعت است. (مکتوبات شاه غلام علی ص۹۳، مکتوب هفتاو و پنجم) و مثله فی المرقات شرح مشکوٰة ج۱، ص۵۲۶، کتاب العلم، الفصل الثالث.

د بیعت حقیقت

سوال: ځینې خلك بیعت یو اځې تر جهاده پورې مخصوص ګڼي او وایي چه د پیري او مریدي په نامه سره کوم بیعت چه مروج دی هیڅ حقیقت ئې نشته بلکه دا یو خود ساخته رسم دی آیا په ربښتیا هم دا خبره صحیح ده اوکه څنګه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د احسان مرتبه او د نفس تزکیه په هر مسلمان باندې لازم دی۔ په دې زمانې کښې د احسان مرتبه او د نفس تزکیه په تصوف سره حاصلیږي او په دې خبرې باندې اکثره مشائخ متفق دي او د احسان د مرتبې په اړه حضور ﷺ فرمایلي دي چه "الا حسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك" او مسنونه بیعت د حضور ﷺ له صحابۂ کرامو رضی الله عنهم څخه ثابت دی۔

لما قال خطیب ولی الدین التبریزیؒ: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانهٗ يراك. (مشکوٰة المصابیح

قال اللّٰه تعالٰی

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها

ص ۱۱، کتاب الایمان، الفصل الاول)

و قال الشاه ولی الله محدث الدهلویؒ: و استفاض عن رسول اللهﷺ ان الناس کانوا یبایعونه تارةً علی الهجرة و الجهاد و تارةً علی اقامة ارکان الاسلام الخ. (شفاء العلیل ترجمه القول الجمیل ص ۱۵، الفصل الاول)

قال العلامة فقیر الله الحنفیؒ: و هی سنة لیست بواجبة لان الناس بایعوا النبیﷺ و تقربوا بها الی الله تعالٰی و ما وجدنا الدلیل علی تاثم ترکها و لم ینکر احد من الائمة المهدیین من الصحابة و التابعین علٰی ترکها فکان الاجماع السکوتی علی انها لیست بواجبة آه. (قطب الارشاد ص ۵۴۳، بحث تکرار البیعة ماثورة)

د شریعت د پابند سړي لپاره د بیعت حکم

سوال: آیا د کوم کامل مرشد څخه بیعت سنت دی او که واجب؟ په دې باره کښې زمونږ لارښوونه وکړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته د شریعت پابند مرشد وجود ولري نو د باطني صفایي لپاره له هغه څخه بیعت کول نه یوائې جائز بلکه مستحب او سنت دی ځکه چه د خپل اصلاح فکر ضروري دی۔

کما قال الشاه ولی الله الدهلویؒ: فاعلم ان البیعة سنة و لیس بواجبة. (شفاء العلیل ترجمه القول الجمیل ص ۲۱، الفصل الثانی)

قال العلامة فقیر الله الجلال آبادیؒ: و هی سنة لیست بواجبة لان الناس بایعوا النبیﷺ الخ. (قطب الارشاد ص ۵۴۳، بحث تکرار البیعة ماثورة) و مثله فی انوار القدسیة ص ۵.

د مـــــرشد لپاره د شرائطو تذکره

سوال: چا ته په بیعت کوونکي مرشد کښې کوم کوم شرائط ضروري دي او که هر سړی هر چا ته بیعت ورکولی شي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: مرشد چونکه د فیض د حصول ذریعه وي او الله تعالی ته په رسیدو کښې مرسته او امداد کوي نو د دې لپاره علماء حق د دې اهم منصب لپاره لاندې شرائط ذکر کړي دي۔

﴿۱﴾ مُرشد باید عالم وي۔

﴿۲﴾ مرشد باید متقي وي۔

﴿۳﴾ په دنیا او آخرت کښې د زُهد رغبت ورکوونکی وي۔

﴿۴﴾ امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوونکی وي۔

﴿۵﴾ د مشائخو د صحبت والاوي۔

په کوم سړي کښې چه دا شرائط موجود وي نو له هغه څخه بیعت او یا د هغه چا ته بیعت ورکول جائز دي۔ د دغو شرائطو په نه موجودوالي کښې هیڅا ته د بیعت د اخیستلو اجازه نشته۔

لما قال الشاه ولی الله الدهلویؒ: فشرط من یاخذ البیعة امور احدها علم الکتب و السنة، و الشرط الثانی العدالة و

التقوٰی، و الشرط الثالث ان یکون زاهداً فی الدنیا راغباً فی الآخرة، والشرط الرابع ان یکون آمراً با لمعروف ناهیا عن المنکر، و الشرط الخامس ان یکون صحبة المشائخ و تأدب بهم دهراً طویلاً و اخذ منهم نور الباطن و السکینة. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص ۲۳ تا ۳۰، الفصل الاوّل، حکمت بیعت)

قال الشاه غلام علی رحمه الله: پیر کسی است که متبع سنت پیغمبر خداﷺ باشد ظاهراً و باطناً و تارك بدعت و بر عقیده بزرگان سلف مانند حضرت غوث الثقلینؒ و شیخ الاسلام گنج شکرؒ مستقیم بود و از علم ضروری فقه بهره داشته باشد الخ. (مکتوبات شاه غلام علیؒ ص ۱۰۹، مکتوب هشتاد و پنجم، رساله اوّل) و مثله فی مرصاد العباد للشیخ نجم الدین کبرٰی ص ۱۵۸.

د بنځې لپـــــاره د بیعت حکم

سوال: آیا په پیري او مریدي کښې د بنځې لپاره بیعت جائز دی او که نه؟ او که چېرته جائز وي نو صورت به ئې څه وي خصوصاً کله چه بنځه غیر محرم وي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: نن صبا له مشائخو څخه چه کوم بیعت کیږي هغه په اصل کښې د توبې بیعت وي لهذا چه په کوم سړي کښې نوموړي ټول شرطونه موجود وي او د پردې اهتمام هم موجود وي نو د بنځو لپاره له مرشد څخه بیعت کول مرخص او جائز دي۔

کقوله تعالی: یٰاَیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلٰی اَنْ لَّا یُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ. (سورة الممتحنة، آیت ۱۲)

لیکن دا به د توبې بیعت وي او په دې کښې به د یوه اَو بل لاسونه نه مسه کیږي ځکه چه رسول اللهﷺ د بیعت په وخت کښې د بنځو لاسونه نه وو مس کړي۔

کما ذکر الامام البخاریؒ: ان عائشه رضی الله عنها زوج النبی اخبرتهٗ انّ رسول اللهﷺ کان یمتحن من هاجر الیه من المؤمنات بهٰذه الآیت بقول الله تعالی یٰاَیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ یُبَایِعْنَكَ اِلی قوله غَفُوْرٌ رَّحِیْم ـــــ قال عروة قالت عائشةؓ فمن اقر بهٰذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول اللهﷺ قد بایعتك کلاماً و لا و الله ما مسّتْ یده ید امراة قط فی المبایعة. (الجامع الصحیح البخاری ج۲، ص ۷۲۶، سورة الممتحنة، باب اذا جائکم المؤمنات)

پاتې شوه دا خبره چه حضورﷺ بنځو ته څنګه بیعت ورکاوه نو له ځینو روایتونو څخه څرګندیږي چه حضورﷺ د اوبو په لوښي کښې د بنځو لاسونه ننه ایستل او هغه ئې مس کول۔ لکه څرنګه چه علامه آلوسي په روح المعاني کښې له ابن مردویه څخه نقل کړی دی۔ (روح المعاني ج۲۸، ص ۸۱، پاره ۲۸، آیت ۱۲، سورت الممتحنه)

لیکن په تصحیح کښې ئې تامل کړی دی۔

د مشائخو او صوفیاء کرامو په نزد بنځو ته د بیعت ورکولو مختلفې طریقې نقل شوي دي۔ ځینې مشائخ په اوبو کښې د لاسونو په ننه کولو سره له بنځو څخه بیعت اخیست لکه څرنګه چه شاه کلیم الله جان آبادي خلیفه خاص شیخ نظام الدین اورنګ آبادي په "نظام القلوب ص ه" کښې ذکر کړی دی۔ لیکن په دې خبرې باندې ټول مشائخ صوفیاء کرام متفق دي چه که چېرته یوه نامحرمه بنځه بیعت وغواړي نو په پرده کښې به کښینې او بیعت به اخلي۔

کما قال مجدد الف ثانیؒ: نوشته بودند بعضی عورت طلب مشغولی می نمایند اگر محارم اند چه مانع است و الا در پرده بنشیند و طریقه را اخذ نمایند. (مکتوبات ج۱، ص ٤٨٠، دفتر اول حصه چهارم، مکتوب ٢٥٦)

قال محمد عبد الله الحانی الخالدی النقشبندیؒ: و قال رضی الله عنه مجیباً لمن سأله عن طریق التعلیم للنساء ان کانت المرأة محرمة فای مانع و الا فتجلس وراء الحجاب و تاخذ الطریقة. (البهجة السنیة فی آداب الطریقة النقشبندیة ص ٤٠، فصل فی بیان ما یتعلق با لاخذ و الشروع فی سلوك الطریقة العلمیة)

له بـــــدعتي پیر څخه د بیعت د اخیستلو حکم

سوال: آیا د بدعتي او ناقص پیر څخه بیعت اخیستل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: پیر او شیخ چونکه د وصول الی الله ذریعه وي نو د دې لپاره د هغه په انتخاب کښې ډیر احتیاط په کار دی۔ د بدعتي او ناقص پیر بیعت خپل ځان تباهي ته اچول دي۔ نو د دې لپاره له بدعتي پیر څخه بیعت اخیستل صحیح نه دي ځکه چه د ارشاد له شرائطو څخه یو دا هم دی چه د شیخ عمل او عقیده باید صحیح وي که چېرته عمل او عقیده ئې د حضور ﷺ د طریقې او سنتو مطابق نه وي نو هغه سړی شیخ او پیر نه شي جوړیدلی۔

کما قال مجدد الف ثانیؒ: و قوی ترین اسباب فتور در طلب انابت است شیخ ناقص که بسلوك و جذبه کار را تمام ناکرده بمسند شیخی خود را کشیده طالب را صحبت او سمِ قاتل است و انابتِ او مرض مهلك. (مکتوبات مجدد الف ثانی ج۱، ص ١٤٤، مکتوب ٦١)

قال شاه ولی الله محدث الدهلوی رحمه الله: و الشرط الثانی العدالة و التقوٰی فیجب ان یکون مجتنباً عن الکبائر غیر مصر علی الصغائر. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص٢٨، الفصل الثانی، شرط دوم مرشد) و مثله فی مرصاد العباد ص١٥٨.

د بیعت د مـــــاتولو حکم

سوال: ما له یوه پیر څخه بیعت اخیستی وو او اوس په هغه کښې د شریعت او سنتو ځینو نقائص پیدا شوي دي نو آیا زه دا بیعت ماتولی شم او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د شیخ او مرشد په انتخاب کښې له احتیاط څخه کار اخیستل په کار دي او له غیر متبع سنت سړي څخه بیعت اخیستل نه دي په کار۔ کوم سړی چه په شریعت باندې عمل نه کوي هغه ناقص دی او د هغه د بیعت په ماتولو کښې هیڅ قباحت نشته۔

کما قال مجدد الف ثانیؒ: و قوی ترین اسباب فتور در طلب انابت است شیخ ناقص که بسلوك و جذبه کار را تمام ناکرده بمسند شیخی خود را کشیده طالب را صحبت او سمِ قاتل است و انابتِ او مرض مهلك. (مکتوبات مجدد الف ثانی ج۱، ص ١٤٤، مکتوب ٦١)

قال شاه ولی الله محدث الدهلوی رحمه الله: و الشرط الثانی العدالة و التقوٰی فیجب ان یکون مجتنباً عن الکبائر غیر مصر علی الصغائر. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص٢٨، الفصل الثانی، شرط دوم مرشد) و مثله فی مرصاد العباد ص١٥٨.

د فائدې د نه حصول په صورت کښې د بیعت د ماتولو حکم

سوال: له یوه مرشد څخه د بیعت له اخیستلو وروسته چه فائده ترې نه حاصلیږي نو له د اسې پیر څخه د بیعت ماتول څنګه دي؟ او که چېرته ئې ګټه هم رسیده نو بیا ئې ماتول څرنګه دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: له یوه مرشد څخه د بیعت له کولو وروسته که چېرته څه فیض له هغه څخه نه حاصلیده نو بیا له کوم بل تابع د سنت پیر څخه د بیعت تجدید جائز دی۔ او که چېرته فائده ترې حاصلیده نو ماتول ئې صحیح نه دي۔ په د اسې سړي کښې بې برکتي پیدا کیږي او د اسې سړی د مشائخو له فیض څخه محروم کیږي۔

کما قال شاه ولی الله محدث الدهلویؒ: فاعلم ان تکرار البیعة من رسول الله ﷺ ماثور و کذلك عن الصوفیة اما من شخصین فان کان بظهور خلل فی من بایعه فلا بأس و کذلك بعد موته او غیبته المنقطعة و اما بلا عذر فانه یشبه المتلاعب و یذهب البرکة و یصرف الشیوخ عن تعهده. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص٣٥، حکمت تکرار بیعت)

قال شاه غلام علیؒ: قال العلامة فقیر الله اما من الشخصین فان کان بظهور الخلل فیمن تبعه فلا بأس. (قطب الارشاد ص٥٤٢، بحث تکرار البیعة ماثور)

د بـــــدعتي پیر د بیعت ماتولو حکم

سوال: ما له یوه پیر څخه بیعت کړی وو او وروسته څرګنده شوه چه د مشرکانه او بدعتانه عقائدو خاوند دی نو آیا د د اسې پیر د بیعت ماتول زما لپاره جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د یوه مسلمان لپاره عقیده یو بنیادي حیثیت لري۔ کوم سړی چه مشرکانه او مبتدعانه عقائد ولري هغه ناقص وي او له ناقص شیخ څخه بیعت اخیستل حرام دي۔ د دې لپاره د دې ډول عقیده لرونکي سړي د بیعت په ماتولو کښې هیڅ قباحت نشته بلکه د بیعت ماتول ئې ضروري دي۔

لما قال مجدد الف ثانیؒ: و قوی ترین اسباب فتور در طلب انابت است شیخ ناقص که بسلوك و جذبه کار را تمام ناکرده بمسند شیخی خود را کشیده طالب را صحبت او سمِ قاتل است و انابتِ او مرض مهلك. (مکتوبات مجدد الف ثانی ج۱، ص ١٤٤، مکتوب ٦١)

قال شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله: و الشرط الثانی العدالة و التقوٰی. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص٢٨، دوهم فصل، د مُرشد دویم شرط) و مثله فی مرصاد العباد ص١٥٨.

د مـــــرشد له وفات نه وروسته د بل مرشد د بیعت حکم

سوال: که چېرته د چا مرشد وفات شي نو آیا له کوم د شریعت تابع مرشد څخه بیعت کولی شي او که نه؟ بینو اتوجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مرشد له وفات څخه وروسته له کوم بل د شریعت تابع مرشد څخه

بیعت یو اځي د انه چه صحیح دی بلکه ضروري دی۔ تر څو چه د وصول الی الله مرتبه ورته حاصله شي۔

لما قال شاه ولی اللّٰہؒ: و کذٰلك بعد موته و غیبته المنقطعة. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۳۵، حکمت تکرار بیعت)

قال العلامة شاه الشکارپوریؒ: و کذٰلك بعد موته و الغیبة المنقطعة. (قطب الارشاد ص۵۴۳، تکرار البیعة ماثور) و مثله فی مکتوبات مجدد الف ثانی ج۲، ص۱۷۵، مکتوب۶۳)

د حد ادي ذکر طریقه او حقیقت

سوال: جناب مفتي صاحب! د صوفیه وو په نزد د حد ادي ذکر یوه اصطلاح مشهوره ده۔ د دې ذکر شرعي حقیقت څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: حد ادي ذکر له اسلافو څخه منقول دی کوم چه په دوو زنګنونو باندې کښینې او د لا اله کلمه له زړه څخه ادا کوي او دواړه لاسونه د آسمان خوا ته پورته کوي او د الا الله لفظ له آسمان څخه په تصور کښې اخلي او په دواړه لاسونو باندې ئې په زړه باندې ضرب کوي ۔ د ذکر دا طریقه د حد ادي په نامه سره نومول شوې ده۔

کما قال الولی الکامل شیخ نظام الدینؒ: طریق ذکر حدادی دو زانو بنشیند چنانچه هر دو سرین بر زمین باشد و کلمه لا اِله را از دل کشیده هر دو دست دراز کرده بطرف آسمان برو لفظ الاَّ الله از آسمان گرفته هر دو دست بسته بر دل سخت ضرب کنند فائدهٔ بسیار و تاثیر بے شمار است. (نظام القلوب ص۲۳)

د معکوس صلٰوة حکـــــم

سوال: د معکوس صلٰوة ادا کول شرعا څنګه دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: معکوس صلٰوة په اصل کښې یوه مجاهده وي او په مجاهده کښې نقل ضروري نه دی اګر که د چشتیې په مشائخو کښې د دې ذکر راغلی دی لیکن د نورو ادله وو څخه ثابت نه دی۔ لیکن بیا هم دې ته مجازاً صلٰوة ویل کیږي۔

لما قال شاه ولی الله رحمه الله: و للچشتیه صلٰوة تسمٰی صلٰوة المعکوس لم نجد من السنة و لا اقوال الفقهاء ما نسندها به فلذٰلك حذفناها و العلم عند الله. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۸۶، صلٰوة المعکوس)

په ذکـــــر کښې په زړه باندې ضربونه لګول

سوال: ځینې صوفیاء کرام د ذکر په وخت کښې په زړه باندې ضرب لګوي۔ آیا د ذکر کولو په وخت کښې د اسې عمل کول ضروري دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په شرعي اعتبار سره په ذکر کښې ضرب لګول د باطن د تصفیې لپاره او د علاج په توګه لګول کیږي۔ کوم ضروري عمل نه دی۔ لیکن جائز دي ځکه چه راسخینو علماوو یو اځي له ذکر سره پخپلو کتابونو کښې ذکر کړي دي۔

لما قال شاه ولی الله رحمه الله: فمنه اسم الذات اما بضربةٍ واحدةٍ و صفته ان یقول الله با لشد و المد و الجهر بقوة

القلب و الحلق جمیعاً ثم یلبث حتٰی یعود الیه نفسه ثم یفعل هٰکذا و هٰکذا. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۵۸، څلورم فصل، مشائخ جیلانیة)

قال العلامة شکار پوریؒ: او بضربة بان یقول الله با لشدّ و المد و الجهر بقوة القلب الخ. (قطب الارشاد ص۵۴۹، الطرق الی الله تعالٰی بعدد انفاس المخلوقات) و مثله فی نظام القلوب ص۱۵.

په ذاکرینو باندې د وجد (جذبې) د راتلو حکم

سوال: په ځینو ذاکرینو باندې د ذکر په وخت کښې وجد او جذبه راځي۔ آیا د ذکر د کولو په وخت کښې د جذبې راتلل ثابت دي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په ذاکر باندې د وجد او جذبې راتلل حق دي او ګڼ اسباب لري۔ نو د دې لپاره که چېرته د وجد او جذب په حالت کښې د جومات بې حرمتي او شور و شغف نه وي نو جائز دی لیکن دا د کوم کمال دلیل نه دی بلکه د ضعف دلیل دی۔ بیا هم په ننني زمانې کښې په ذاکرینو باندې د وجد راتلل یو رسم جوړ شوی دی کوم چه د دوی په نزد د کمال دلیل ګڼل کیږي۔ نو له دې وجهې د اسې وجد او جذبې علماوو منع کړي دي۔

کما قال العلامة ابن عابدینؒ: التحقیق القاطع للنزاع فی امر الرقص و السماع یستدعی تفصیلاً ذکره فی العوارف المعارف و احیام العلوم و خلاصة ما اجاب به العلامة التحریر ابن کمال پاشا بقوله.

ما فی التواجد ان حققت من حرج — و لا التمایل ان اخلصت من بأس

فقمت تسعی علی رجل و حق لمن — مولاه ان یسعی علی الرأس

الرخصة فیما ذکر من الاوضاع

(رد المحتار ج۴، ص۲۵۹، کتاب البیوع، باب المرتد)

قال العلامة ۔اماد افندی رحمه الله: و فی التسهیل فی الوجد مراتب و بعضه یسلب الاختیار فلا وجه للانکار بلا تفصیل. (مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر ج۲، ص۵۵۲، فصل فی المتفرقات) و مثله فی طحطاوی شرح مراقی الفلاح ص۱۷۴، کتاب الکراهیة.

په ذکـــــر کښې له الله تعالی سره د معانقې د کولو حکم

سوال: یو سړی وایي چه ما د ذکر په دوران کښې له الله تعالی سره معانقه کړې ده۔ آیا د ده دا دعوه صحیح ده او که نه؟ او په دې دعوې سره ئې په ایمان باندې کوم اثر پریووځي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته له دې څخه مراد مراقبه او یا په خوب کښې له الله تعالی سره معانقه مراد وي نو جائز دی او که چېرته د ویښې په حالت کښې معانقه تري مراد وي نو دا ناممکنه ده ځکه چه په دنیا کښې د الله تعالی لیدل محال دي۔ له دې وجهې د دې ډول دعوې کولو څخه د ایمان د ضائع کیدو خطره وي۔

لما قال العلامة ملا علی القاریؒ: بعد بحثٍ طویل و الحاصل ان الامة قد اتفقت علی انه تعالی لا یراه احد فی الدنیا بعینه. (شرح فقه الاکبر ص ۱۲۳، رؤیة الباری جل شانه فی الدنیا)

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: ان الامام رضی الله عنه قال رأیت ربّ العزة فی المنام تسعاً و تسعین مرة. (رد المحتار ج۱، ص ۵۱، مطلب یجوز تقلید المفضول مع وجود الافضل)

د دلائل خیرات د وظیفه کولو حکم

سوال: څینې صوفیاء کرام د دلائل خیرات وظیفه کوي او سالکینو ته هم د دې اجازه ورکوي آیا داسې کول جائز دي او که نه؟ او د دلائل خیرات وظیفه کول څه ګټه لري؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دلائل خیرات اکثره برخه چونکه په درود شریف باندې مشتمله ده۔ د دې لپاره د وظیفې په ډول سره لوستل ئې جائز دي بلکه د ثواب کار او د رحمتونو د نزول ذریعه ده؛ ځکه چه په حضور ﷺ باندې د درود شریف لوستل د اجر او ثواب باعث دی۔

کما ذکر مسلم بن حجاجؒ: عن ابی هریرةؓ ان رسول الله ﷺ قال من صلّی علی واحدة ﷺ عشراً. (صحیح مسلم ج۱، ص ۱۷۵، باب صلوة علی النبی ﷺ بعد التشهد)

قال الخطیب ولی الدین تبریزیؒ: و عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ من صلّی علیّ واحدة صلی الله علیه عشراً. (مشکوٰة ج۱، ص ۳، باب الصلوة علی النبی ﷺ و فضلها) و مثله فی القول البدیع ص ۱۰۹.

په عملیاتو کښې د شیخ د اجازې حکم

سوال: آیا د اورادو، وظائفو او عملیاتو لپاره له شیخ څخه اجازه اخیستل ضروري دي او که نه؟ په داسې حال کښې چه څینې په تعویذ اتو او نورو عملیاتو کښې د شیخ اجازه ضروري بولي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د اورادو او وظائفو په لوستلو کښې د چا د اجازې ضرورت نشته۔ البته که چېرته د شیخ اجازه وي نو فیض او برکات نور هم پکښې زیاتیږي۔

لما قال العلامة السیوطیؒ: الاجازة من الشیخ غیر شرط فی جواز التصدی للاقراء و الافادة فمن علم من نفسه الاهلیة جاز له ذلك و ان لم یجزه احد الخ. (الاتقان فی علوم القرآن ج۱، ص ۱۳۵، الفصل الثالث فی کیفیة الاخذ بافراد القرأة)

قال العلامة جلال آبادی رحمه الله: الاجازة من الشیخ غیر شرط فی جواز التصدی للافادة و الاقراء فمن علم من نفسه الاهلیة جاز لهٗ ذلك و ان لم یجزهٗ احد الخ. (قطب الارشاد ص ۶۴۳، الخاتمة فی ذکر الاجازة) و مثله فی امداد الفتاوٰی ج۵، ص ۵۵۳، کتاب السلوك.

د مشائخو څخه مرید انو ته د توجه د کولو حکم

سوال: د تصوف په سلسله کښې خلك د شیخ له خوا مرید انو ته توجه ضروري بولي او د کمال بنیاد ئې ګڼي۔ نو آیا شرعاً د مشائخو څخه مرید انو ته توجه کول څنګه دي او طریقه ئې څنګه ده؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د مشائخو څخه مرید انو ته توجه کول جائز دي کوم چه له ربانییو علماوو څخه منقول دي او طریقه ئې له څخه مشائخو څخه زده کړې۔ لکه څرنګه چه څینو

بزرګانو پخپلو کتابونو کښې ذکر کړي دي۔

لما قال شاه ولی الله رحمه الله: اما هٰذه التصرّفات عند کبرآئهم اصحاب الفناء فی الله و البقاء به فلها شان عظیم و اما عند سائرهم فا لتاثیر فی الطالب یتوجه الشیخ الی نفسه الناطقة و یصادمها با لهمة التامة القویة ثم یستغرق فی نسبة با لجمعیة و هٰذا الخ. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص ۱۱۲، شپږم فصل، تصرفات نقشبندیة)

قال فقیر الله جلال آبادیؒ: و التصرفات الموجبة للکمال عند کبراء المشائخ و سائرهم تصرفات اصحاب الفنا فی الله و البقاء به و لها شان عظیم فا لتاثیر فی باطن الطالب ان یتوجه الشیخ الی نفسه الناطقة و یصادمها با لهمة التامة القویة الخ. (قطب الارشاد ج۱۲، ص ۶۰۶، و للنقشبندیة تصرّفات)

د میلمه پالنې په خاطر د اورادو او وظائفو د پریښودلو حکم

سوال: که چېرته یو څوك د اورادو او وظائفو معمول ولري نو د میلمه د راتلو په صورت کښې خپل اوراد ورته پریښودلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: میلمانه په دوه ډوله دي یو هغه میلمه چه هر وخت یعنې همیشه راځي او عادت ئې وي نو د داسې میلمه لپاره دې میزبان خپل وظائف نه قضاء کوي او که چېرته داسې میلمه وي چه کله کله راځي نو د په دې صورت کښې د خپلو معمولاتو پریښودل او له میلمه سره کښیناستل افضل او بهتر دي۔

لما قال محافظ الدین محمد بن بزاز الکردریؒ: نزل به ضیف و له ورد من النفل فان کان ینزل کثیراً فا لورد افضل و الا فا لاشتغال با لضیف افضل. (فتاوی بزازیة علی هامش الهندیة ج۴، ص ۲۸، کتاب الصلوة، نوع فیما یکره)

قال عالم بن العلاء الانصاریؒ: رجل نزل به ضیف و له ورد من صلوة التطوع فان کان هٰذا الرجل کثیر الضیافة لا یترك ورده. (فتاوی تاتارخانیة ج۱، ص ۶۳۳، کتاب الصلوة، الفصل العاشر)

د ذکر په مجلس کښې د مشائخو د روحونو راتګ

سوال: څینې صوفیاء کرام وایي چه د ذکر په مجلس کښې د مشائخو ارواح راځي او له دې څخه د ارواحو تجسد څرګندیږي۔ آیا د شریعت مقدسه په رنا کښې دا عقیده درلودل صحیح دي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د انبیاوو او اولیاوو ارواح دنیا ته راتلی شي۔ مولانا رشید احمد ګنګوهي صاحبؒ، قاضي ثناء الله پاني پتي او شاه ولي الله د هلویؒ صاحب پخپلو خپلو تصانیفو کښې د دې جواز لیکلی دی لیکن له دې څخه عوامي عقیده جوړول نه دي په کار۔ ځکه چه دا ډول حکایتونه کله کله مفضي الی الشرك جوړیږي۔

کما قال العلامة آلوسیؒ: فقد وقعت رؤیته ﷺ بعد وفاته لغیر واحد من الکاملین من هٰذه الامّة. (روح المعانی ج۲۲، ص ۳۵، سورة الاحزاب، آیت ۴۰)

قال العلامة جلال الدین السیوطیؒ: و لا یمتنع رؤیة ذاته الشریفة بجسد روحه و ذٰلك لانه ﷺ و سائر الانبیاء احیاء ردت

الیهم ارواحهم بعد ما قبضوا و اذن هم با لخروج من قبورهم و التصرّف فی الملکوت العلوی و السفلی. (الحاوی للفتاوی ج۲، ص۲۶۳، القول بامکان رؤیة النبی ﷺ فی الیقظة)

د څلویښتو ورځو د چلـــــې حکم

سوال: ځینې صوفیاء کرام د څلویښتو ورځو د چلې اهتمام کوي۔ آیا د اسې کول جائز دي او که نه؟ او که چېرته جائز وي نو په وضاحت سره ئې بیان کړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته له دې چلې څخه مقصود الٰهي عبادت وي او دا چله د طیباتو له تحریم څخه خالي وي نو په جواز کښې ئې څه شك نشته او د څلویښتو ورځو تعین ځکه کوي چه کوم عبادت چه تر څلویښتو ورځو پورې د نیت په خلوص سره وشي هغه راسخ ګرځي۔

قال الله تبارك و تعالی: وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ☆ (سورة البقرة، آیت ۵۱)

علامه ابو عبد الله القرطبي پخپل تفسیر کښې لیکي: و بهذا استدل الصوفیة علی الوصال و ان افضله اربعون یوماً. (تفسیر قرطبیؒ ج۱، ص۳۹۶، سورة البقرة)

او د حضور ﷺ ارشاد ګرامي دی چه: عن انس بن مالكؓ قال قال رسول الله ﷺ من صلّی الله اربعین یوماً فی جماعة یدرك التکبیر الاولی کتب له برأتان برأة من النار و برأة من النفاق. (الجامع الترمذی ج۳، ص۳۳، ابواب الصلوة)

په دې کښې هم د څلویښتو ورځو خصوصیت راغلی دی۔

له مشائخو څخه د دې د جواز تصریحات او شرائط هم منقول دي لکه د روژې نیول، د شپې قیام، کم غږیدل، کم خوړل او د اسې نور۔

لما قال شاه ولی الله رحمه الله: قال المشائخ من اراد الدخول فی الاربعینیة یلزمه مراعات امور دوام الصیام و دوام القیام و تقلیل الکلام و الطعام و المنام و الصحبة مع الانام و المواظبة فی الوضوء فی حالات الیقظة و عند المنام و ربط القلب مع الشیخ علی الدوام و ترك الغفلة رأساً. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۸۳، شرائط چلّه نشینی)

د اولیاء الله وو پیژنـــــدنه

سوال: جناب مفتي صاحب! د شریعت مطهره په رنا کښې د اولیاء الله وو پیژندګلوي څه شی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: هر هغه مسلمان چه د شریعت پابند وي، متقي او پرهیزګار وي او له صغیره او کبیره ګناهونو څخه ځان وساتي نو هغه له اولیاء الله وو یعني د خدای له دوستانو څخه دی۔

لما قال العلامة تفتازانیؒ: الولی هو العارف با لله تعالی و صفاته حسب ما یمکن المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانهماك فی اللذات و الشهوات. (شرح العقائد ص۱۰۵، تحت قول النسفی و کرامات الاولیاء حق)

قال العلامة اشرف علی التهانویؒ: هو العارف با لله تعالی و صفاته حسب ما یمکن المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانهماك فی اللذات و الشهوات. (کشاف اصطلاحات الفنون ج۲، ص۱۵۲۸، فی التحقیق لفظ مولی الموالاة، الولی) و مثله فی النبراس ص۴۷۵، کرامات الاولیاء حق.

په کـــــافرانو کښې د اولیاوو د موجودوالي حکم

سوال: ځینې خلك وایي چه په کفارو کښې هم اولیاء وي۔ دا خبره ترکومه ځایه پورې صحیح ده؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته د د اسې خلکو له اولیاوو څخه مراد د توجه او تصرف خاوند کیدل وي نو دا په کفارو کښې هم وجود لري کوم چه د اولیاء الشیطان په نامه نومول شوي دي۔ او که چېرته له اولیاء څخه د هغوی مراد عرفي او اصطلاحي اولیاء الرحمٰن وي نو دا یواځې په مؤمنانو کښې وي او په کافرانو کښې نه وي۔

کما قال الله تبارك و تعالی: اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ☆ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ☆ (سورة یونس، آیت ۶۲/۶۳)

قال العلامة التفتازانیؒ: الولی هو العارف با لله تعالی و صفاته حسب ما یمکن المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانهماك فی اللذات و الشهوات. (شرح العقائد ص۱۰۵، تحت قوله النسفیؒ و کرامات الاولیاء حق) و مثله فی شرح المقاصد ج۵، ص۷۲، شمول قدرة الله تعالی.

د اولیاء الله وو را جمع کیـــــدل

سوال: ځینې خلك وایي چه اولیاء الله جمع کیږي۔ آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د صوفیاء کرامو په نزد اولیاء الله کله کله سره جمع کیږي لیکن دا تولې خبرې یواځې کشفیات او مخفي امور دي۔ په فتوٰی او قلم سره ئې حق نه شي ادا کیدلی۔ البته د صوفیاوو په نزد دا خبرې موجودې دي چه د غوث په موجود والي کښې ژوندي اولیاء سره جمع کیږي او د ځینو وفات شویو اولیاوو ارواح هم جمع کیږي۔ لیکن دا تولې خبرې له عوامي جهالت څخه پټ ساتل په کار دي۔

او په دې باندې د مفصل بحث په کولو سره علامه عبد العزیز سلجاماسي مالکي رحمه الله فرمایي:

حضرت صاحب وفرمایل چه په دې غارِ حرّا کښې دفتر لګیږي کوم چه حضور ﷺ په هغه کښې له بعثت څخه مخکښې عبادت کاوه او غوث له غار څخه د باندې د اسې کښینې چه مکه ئې ښې اوري ته برابریږي الخ۔ (ابریز ص۵۱۹، څلورم باب، دیوان صالحین)

حضرت وفرمایل چه د تیر شویو خلکو ځینې کاملین هم په دیوان کښې حاضر وي۔ (ابریز ص۵۲۱، څلورم باب، دیوان صالحین)

او وئې فرمایل چه کله کله حضور ﷺ هم په دې مجلس کښې شرکت کوي۔ (پورتنی حواله)

د فوت شوي اولياء الله وو نسبت معلومول

سوال: آیا یو سړی د یوه وفات شوي ولي الله نسبت معلومولی شي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: یو متقي او پرهیزګاره سالك د مراقبې په ذریعه د فوت شوي اولیاء الله وو نسبت معلومولی شي او د نقشبندیه مشائخو ته په دې کښې مهارت حاصل دی۔

لما قال شاه ولی الله رحمه الله: اما الاطلاع علی نسبة اهل الله فطریقه ان یجلس بین یدیه ان کان حیّا او قبره ان کان میّتاً و یفرغ نفسهٗ عن کل نسبة و یفضی بروحه الی روح هٰذا الشخص زمانا الخ. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۱۱۶، طریقه اطلاع نسبت اهل الله)

قال العلامة شکار پوریؒ: و اما الاطلاع علی النسبة اهل الله فطریقه ان یجلس بین یدیه ان کان حیّا و عند قبره ان کان میتاً. (قطب الارشاد ص۶۵۶)

د ولایت لپاره د بیعت مسئلـــــه

سوال: آیا ولایت د طریقت له بیعت پرته چا ته حاصلیدلی شي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د شریعت د تابع یوه شیخ څخه بیعت کول یو مستحب کار دی۔ د ولایت د حصول لپاره چه څومره ذرائع دي له چا څخه بیعت اخیستل ئې کامیابه ذریعه ده او کوم خلك ئې چه شرط بولي نو هغوی په دې خبرې کښې په غلطي باندې دي۔

د لومړي مرشد په موجود والي کښې له بل څخه د بیعت د اخیستلو مسئله

سوال: که چېرته یو سړی د لومړي مرشد په موجود والي کښې له بل مرشد څخه بیعت وکړي نو آیا د اسې کول ورته جائز دي او که نه؟ او د مرشد له وفات څخه وروسته د دوهم بیعت څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د طریقت بیعت چونکه د فیض د حصول لپاره اخیستل کیږي نو د دې لپاره که چېرته له لومړي مرشد څخه د بیعت نه وروسته د فیض د حصول یقین ئې نه وي نو له بل څخه بیعت کول جائز دي۔ لیکن د اکار عادت جوړول نه دي په کار ځکه چه له دې څخه بې برکتي پیدا کیږي او له مرشد څخه د فیوضاتو او برکاتو حصول مشکل کیږي۔

کما قال الشیخ التهانویؒ و شاه ولي اللهؒ: نو کله چه د شیخ په موجود والي کښې دوهم بیعت جائز دی نو د شیخ له وفات څخه ورسته به په طریقهٔ اولٰی سره جائز وي۔

لما قال شیخ الطائفة مجدد الف ثانی رحمه الله: بدانکه مقصود حق است و پیر وسیله است بوصول جنابِ قدسی حق تعالٰی اگر طالبی رُشد خود را پیش شیخ دیگر بیند و دل در صحبتِ او حق سبحانه جمع یا برور است که در حیات پیری اذن پیر طالب پیش اذن شیخ بر ود و طلبِ رشد ازو نماید اما باید که از پیر اوّل انکار نکند و جز به نیکی یاد نه نماید. (مکتوبات مجدد الف ثانیؒ ج۲، ص۱۷۵، دفتر دوم، حصه هفتم مکتوب ۱۳)

قال شاه ولی الله فاعلم ان تکرار البیعة من رسول الله ﷺ ماثور و کذلك عن الصوفیة اما من الشخصین و ان کان

بظهور خلل فی بایعه فلا بأس و کذلك بعد موته و غیبته المنقطعة و اما بلا عذر فانه یشبه التلاعب. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۳۵، حکمتِ تکرار بیعت) و مثله فی مکاتیبِ شریفة شاه غلام علیؒ ص۲۰، مکتوب شانزدهم.

د کـــــامل پیر د جوړیدو شـــــرط

سوال: یو سړی وایي چه کامل پیر او شیخ هغه دی چه مرید ته د رسول الله ﷺ په لاس د هغه بیعت وکړي او که دا نه شي کولی نو داسې پیر ناقص دی۔ نو آیا د نومورې سړي دا خبره صحیح ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: کوم سړی چه د بیعت لپاره دا شرط لګوي نو هغه په غلطی باندې دی ځکه دا خبره نه له قرآن او نه له حدیثو څخه ثابته ده او نه صوفیاء کرامو د مرشد په شرائطو کښې ذکر کړي دي۔

لما قال شاه ولی الله: شرط من یاخذ البیعة امورٌ احدها علم الکتاب و السُّنّة الخ. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۲۳، فصل دوم، حکمت بیعت)

قال العلامة جلال آبادیؒ: اعلم ان للمشیخه و اخذ البیعة شروط منها علم الکتاب و السّنة الخ. (قطب الارشاد ص۵۲۶، بحث شروط المشیخه) و مثله فی مرصاد العباد ص۱۸۵.

د یوه پیر د ځینو الفاظو حکم

سوال: یو پیر چا ته وویل چه "مقبولك مقبولي و مردودك مردودي" آیا په دا سې ویلو سره کوم کار مقبول یا مردود کیدلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته له دې الفاظو څخه دا مراد وي چه کوم شی ستا خوښ وي هغه زما هم خوښ دی او کوم شی چه ستا خوښ نه وي نو هغه زما هم خوښ نه دی نو بیا دا خبره صحیح ده۔ او که چېرته ئې مراد دا وي چه زما په ویناسره کوم شی مقبول یا مردود کیږي نو دا بیا غلطه ده۔ د یوه کار د مقبول والي او مردود والي فیصله له ادلّه اربعه وو څخه پرته بل څوك نه شي کولی۔

کما قال الشیخ مُلّا جیونؒ: ان اصول الشرع ثلاثة..... الکتاب و السنة و اجماع الامة..... و اصل الرابع القیاس. (نور الانوار ص۶، تقسیم اصول الشرع)

قال العلامة فخر الاسلام رحمه الله: و اصول الفقه الکتاب و السنّة و الاجماع و القیاس. (توضیح و التلویح ص۳۳) و مثله فی المولوی علی الحسامی ص۴.

د لمانځه او د روژې د معافۍ بې بنیاده دعوٰی

سوال: زمونږ په کلي کښې یو سړی خپل ځان ته پیر وایي او په اعلانیه توګه سره دا اعلان کوي چه ما ته الله تعالی روژې او لمونځونه معاف کړي دي او ﴿ریره هم وهي۔ آیا په ربنتیا هم چا ته لمونځونه او روژې معاف کیدلی شي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته دد دې سړي په دماغو کښې فرق او يا په صريح ډول سره ليونی وي نو خبرو ته ئې اعتبار نشته۔ او که چېرته ئې عقل صحيح وي او د اسې خبرې کوي نو بيا زنديق دی او په د اسې سړي باندې اعتماد لرل او تعلق ورسره ساتل حرام دی او د اسې سړی واجب القتل دی۔

کما قال العلامة التفتازانیؒ: و لا يصل العبد ما دام عاقلاً بالغاً الى حيث ليسقط عنه الامر و النهى لعموم الخطابات الواردة فى التكاليف و اجماع المجتهدين على ذلك الخ. (شرح العقائد ص ۱۱۹، و لا يصل العبد..... الخ)

قال العلامة ابن عابدينؒ: و نازعه فى نور العين بان ما ذكره من المعنى الوصفى و هو معنى الوصفى اما العرفى الذى جرى عليه اصطلاح الملاحدة و القلندرية فهو ان جميع الاشياء مباحة لك فا لحق ان يكفر القائل ان كان من تلك الفئة. (رد المحتار ج٤، ص ۲۵۹، مطلب فى معنى درويش درويشان) و مثله فى النبراس ص ۵۶۲، اختلفوا فى ان نبوة النبى افضل ام ولاية.

مرشد ته د کعبې او پيغمبر ويلو حکم

سوال: يو سړی د خپل مرشد په اړه وايي چه زما مرشد زما لپاره کعبه او پيغمبر دی۔ د د اسې الفاظو د ويلو حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اپورته ذکر شوي الفاظ د مقدس شريعت سره تکر دي۔ له دې وجهې کوم طريقت او الفاظ چه له شريعت سره تکر وي هغه مردود او د قبول وړ نه دی۔

لما قال مجدد الف ثانیؒ: كل حقيقة ردته الشريعة فهو زندقة. (مكتوبات ج۱، ص ۱۱۴، دفتر اول، مكتوب ۴۳)

و قال شاه غلام على دهلويؒ: آنكه كمالات الٰهية در هر خاندان برنك ديگر ظهور نموده اند ليكن معيار اينها شريعت است. (مكتوبات شاه غلام علیؒ ص ۹۳، مكتوب هفتاد و پنجم) و مثله قطب الارشاد ص ۱۳، مقدمة.

د پيـــــر په باره کښې له مبالغه آميزي څخه کار اخيستل

سوال: يو سړی د خپل پير په اړه وايي چه کله تا پير قبول کړ نو په هغه کښې خدای هم دی او رسول ﷺ هم او د پير لاس د خدای لاس دی۔ او پير د خدای نائب دی۔ شرعاً د دغو الفاظو د ويل حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته دا الفاظ له يوه عالم او ديندار سړي څخه صادر شوي وي نو په هغو کښې به تاويل کيږي او که چېرته له کوم فاسق او فاجر سړي څخه صادر شوي وي نو داد شريعت مخالف الفاظ دي۔ اګر که په طريقت کښې استعمال شوي دي ليکن مردود دي ځکه چه کوم طريقت د شريعت څخه مخالف وي هغه زنديقيت دی۔

لما قال مجدد الف ثانیؒ: كل حقيقة ردته الشريعة فهو زندقة. (مكتوبات ج۱، ص ۱۱۴، دفتر اول، مكتوب ۴۳)

قال شاه غلام على دهلويؒ: آنكه كمالات الٰهية در هر خاندان برنك ديگر ظهور نموده اند ليكن معيار اينها شريعت است. (مكتوبات شاه غلام علیؒ ص ۹۳، مكتوب هفتاد و پنجم) و مثله قطب الارشاد ص ۱۳، مقدمة.

له پير څخه پـــــرده کول

سوال: ځينې ښځې له پير څخه پرده نه کوي آيا د ښځو لپاره له پير څخه پرده کول ضروري دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د پردې په اړه چه کوم نصوص راغلي دي هغه عام دي۔ پير او نور غير محارم تول پکښې شامل دي۔ نو له دې وجهې د نورو خلکو غوندې له پير څخه هم د ښځو لپاره پرده ضروري ده۔ کوم خلك ئې چه اهتمام نه کوي نو هغوی پکښې غلط شوي دي۔

لما قال العلامة ابن نجيمؒ: و لا ينظر من اشتهى الى وجهها الا الحاكم و الشاهد و ينظر الطبيب الى موضع مرضها. (البحر الرائق ج۸، ص ۱۹۲، كتاب الكراهية، فصل فى النظر)

و قال العلامة فخر الدين الزيلعیؒ: و لا ينظر من اشتهى الى وجهها الا الحاكم و لشاهد و ينظر الطبيب الى موضع مرضها. و الاصل فيه انه لا يجوز ان ينظر الى وجه امرأة اجنبية مع الشهوة. (تبيين الحقائق ج۶، ص ۱۷، كتاب الكراهية، فصل فى النظر) و مثله فى رد المحتار ج۶، ص ۳۶۷، كتاب الحظر و الاباحة. فصل فى النظر.

د تصوف د څلـــــورو سلسلو ثبوت

سوال: ځينې خلك د څلورو طريقو يا سلسلو څخه انكار كوي او وايي چه د دې هيڅ اصل نشته۔ آيا په ربښتيا هم د دغو سلسلو څه ثبوت نشته؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د طريقت له څلورو سلسلو (قادريه، سهروردیه، چشتيه او نقشبنديه) څخه انكار ښه خبره نه ده ځكه چه د اسلسلې د تواتر حد ته رسيدلي دي او د مشائخو معمول به ګرځيدلي دي او پخپلو خپلو كتابونو كښې ئې په باقاعده توګه ذكر كړي دي۔

لما قال شاه ولی اللهؒ: و بعد از زمان ايں خانوادها خانوادهای ديگر پيدا شدند چون جاميه، قادريه، اكبريه، سهروردیه، كيرويه. اويسيه و خانوادۂ خواجگان، خانوادۂ معينيه كه احياے طريقه چشتيه است و نقشبنديه كه احياے خانوادۂ خواجگان است. (همعات ص ۱۵)

قال العلامة شكار پوریؒ: ان الطرق الى الله كثيرة كا لشاذلية و السهروردية و القادرية الى غير ذلك. (قطب الارشاد ص ۵۴۴، الفصل ان العلماء من المتكلمين و الفقهاء و المحدثين الخ) و مثله فى شفاء العليل ترجمة القول الجميل ص ۴۰، حكمت تكرار بيعت.

له تصوف سره د نه تعلق تشريح

سوال: ځينې خلك وايي چه كوم خلك له تصوف سره نه دي ترلي هغوی فاسقان دي۔ په د اسې حال كښې چه ډير علماء كرام هم له تصوف سره ترلي نه دي۔ نو آيا دوی تول فاسقان دي؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: كوم خلك چه د اوايي چه كوم خلك له تصوف سره نه دي ترلي هغوی فاسقان دي۔ نو كه چېرته له تصوف څخه مراد نفس مروجه بيعت وي نو دا خبره غلطه ده ځكه چه بيعت واجب نه بلكه سنت دی۔ او كه چېرته له تصوف څخه د باطن تزكيه او له ګناهونو

څخه اجتناب مراد وي نو بيا د اخبره صحيح ده لکه څرنګه چه اکابرو هم د اخبره کړي ده۔

کما قال العلامة ملا علی القاریؒ: عن امام مالکؒ من تفقه و لم یتصوّف فقد تفسق و من تصوّف و لم یتفقه فقد تزندق و من جمع بینهما فقد تحقق. (مرقات شرح مشکوٰة ج۱، ص۵۲۶، کتاب العلم، الفصل الثالث)

و قال الامام عبد الوهاب الشعرانیؒ اجمع اهل الطیق علی وجوب اتخاذ الانسان له شیخاً یرشده الیٰ زوال تلك الصفات الخ. (انوار القدسیة ص۵) و مثله فی تفسیر المظهری ج۲، ص۱۰۴.

څلور طـــــريقې يا سلسلې په حقه دي

سوال: څلور طريقې يا څلور سلسلې په حقه دي او که نه؟ او د غه سلسلې کومې کومې دي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د وصول الی الله ګڼې طريقې دي۔ او په د غو کښې ځينې طريقې او سلسلې زر او په آسانه سره انسان منزل مقصود ته رسوي۔ د دې سهولت او آسانتيا لپاره له مشائخو څخه د ا طريقې او سلسلې منقولې دي۔ ليکن په د غو کښې څلور طريقې په جنوبي ايشيا کښې ډير دي چه په لاندې ډول دي۔

﴿۱﴾ الطريقة العالية النقشبندية: منسوب به خواجه بهاؤ الدين نقشبندؒ.

﴿۲﴾ الطريقة العالية القادرية: منسوب به شيخ عبد القادر جيلانیؒ.

﴿۳﴾ الطريقة العالية الچشتيه: منسوب به خواجه معين الدين چشتيؒ.

﴿۴﴾ الطريقة العالية السهروردية: منسوب به خواجه شهاب الدين السهروردیؒ.

کما قال العلامة شکار پوریؒ: قال الشيخ العارف با لله ابو اسحٰق ابراهيم ان الطرق الی الله کثيرة کا لشاذلية و السهروردية و القادرية الٰی غير ذٰلك. (قطب الارشاد ص۵۴۴، الفصل ان العلماء من المتکلمين و الفقهاء و المحدثين الخ)

لما قال شاه ولی اللهؒ: و با لجملة خانوادۀ بسيار بودند و بيسار خواهد بود و حصرا آن يا معقول.

ثم قال: و بعد از زمان اين خانوادها خانوادهای ديگر پيدا شدند چون جاميه، قادريه، اکبريه، سهروردیه، کيرويه. اويسيه و خانوادۀ خواجگان، خانوادۀ معينيه که احيای طريقه چشتيه است و نقشبنديه که احيای خانوادۀ خواجگان است. (همعات ص۱۳) و مثله فی شفاء العليل ترجمة القول الجميل ص۴۰، حکمت تکرار بيعت.

د تصوف د مراقباتو او اذکـــــارو حکم

سوال: د نقشبندیې په سلسله کښې چه کومې اوه لطيفې او اذکار دي په قرون ثلاثه کښې خو ئې وجود نه وو۔ له دې څخه څرګندیږي چه د ا بدعت دي۔ نو آيا د نقشبنديې د سلسلې د اوه لطائفو او اذکارو ثبوت شته او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د احسان د مرتبې حصول په هر مسلمان باندې ضروري دی چه حضور ﷺ په دې ارشاد کښې اشاره ورته کړې ده چه "ان تعبد الله کانك تراه" اوس نو د ا مرتبه په الهي ذکر سره پيدا کيږي۔ نو ځينو مشائخو چه کوم اذکار د احسان د مرتبې د حصول لپاره مقرر کړي دي هغه محض آلات دي چه نومورې مرتبه پرې حاصليږي۔ او په آلاتو او معالجاتو

کښې د ا ضروري نه ده چه له شارع څخه دې منقول وي۔ يو اځې د ا ضروري ده چه له شريعت سره تکر نه وي۔ او لطائف سبعه يو اځې آلات دي کوم چه له شريعت سره متصادم نه دي۔ د مشائخو په کتابونو کښې د هغو په باقاعده توګه سره ذکر راغلی دی۔

کما قال العلامة شکار پوریؒ: اعلم ان الله تعالٰی خلق فی الانسان ستّة لطائف بل عشرة خمسة منها من عالم الامر و هی القلب و الروح و السر و الخفی و الاخفٰی و الخمسة من عالم الخلق الخ. (قطب الارشاد ص۵۶۴، بيان اللطائف الستّة)

قال شاه غلام علی الدهلوی رحمه الله: طريق مشغولی بذکر حق سبحانه و تعالٰی با توجه بلطائف سبعه تا دلان حرکت ذکر پيدا شود اين است الخ. (مکاتيب شريفة شاه علام علیؒ ص۱۴، مکتوب دويم) و مثله فی تفهيمات الالٰهية ج۱، ص۲۲۹، ما معنی لطائف السبعة.

د ذکر سلطان الاذکـــــار حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! سلطان الاذکار کوم ذکر دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د لطيفه قلبي ذکر هغه ذکر دی چه سالك کله پخپل تول جسم سره ذکر وکړي نو د نقشبنديې په سلسله کښې دې ذکر ته ذکر سلطان ويل کيږي۔

کما قال العلامة جلال آبادیؒ: ثم يلاحظ اسم الذات فی اللطيفة القالبية و هی جميع البدن و اذا غلب الذکر و احاط البدن کله حتّٰی صار کل خير من البدن ذاکراً مثل القلب تسمّٰی هٰذه الحالة سلطان الاذکار. (قطب الارشاد ص۵۶۷، فی بيان اللطائف الستّة)

و قال العلامة محمد بن عبد الله البانی رحمه الله: فينتقل الی لطيفة الجسد و هی ان يذکر بتجمع الجسد مستحضراً لها فی نظر القلب بطريق المشاهدة فی الجميع ان تعبد الله کانك تراه و لا يزال علی ذٰلك حتّٰی تصير جميع اجزائه تذکر بدنك و يحصل سُلطان الذکر (البهجة السنية فی آداب الطريقة النقشبندية ص۴۹)

د غوث او قطب د وجود حکـــــم

سوال: د صوفياء کرامو په کلام کښې د قطب، غوث او ابد ال الفاظ په کثرت سره ليدل کيږي۔ آيا په حديث او شريعت کښې د ا مراتب موجود دي او که نه؟ او که چېرته موجود وي نو تفصيل ئې بيان کړی ډيره مهرباني به مو وي؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اولياء الله ووّ وجود په قرآن او حديث سره ثابت دی۔ په پورته ذکر شوي مراتبو کښې يو اځې د ابد ال ذکر په صراحت سره په حديثو کښې راغلی دی۔ په صحاح سته کښې يو اځې د ابو د اؤد د يوه اورده حديث په ضمن کښې د ابد ال الشام ذکر راغلی دی کوم چه د ام المؤمنين سيده حضرت ام سلمه څخه روايت دی۔

عن نبی ﷺ قال يکون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هارباً الی مکّة فياتيه ناسٌ من اهل مکّة فيخرجونه و هو کاره فيبايعونه بين الرکن و المقام و يبعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم با لبيداء بين مکّة و مدينة فاذا رأی الناس ذٰلك اتاه ابدال الشام الخ.

په ابو داود ج۲، ص۲۳۳، کتاب السنن په اول د کتاب المهدي کښې صراحتاً د ابدالو ذکر موجود دی۔

د امام ولي الدین صاحبؒ په مشکات کښې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د مسند په حوالې سره له حضرت علي رضی الله عنه څخه روایت نقل کړی دی۔

عن شریح بن عبید قال ذکر اهل الشام عند علیؓ و قیل العنهم یا امیر المؤمنین قال لا انّی سمعت رسول اللّٰهﷺ یقول الابدال یکونون با لشام و هم اربعون رجلاً کلّما مات رجل ابدال اللّٰه مکانه رجلاً یُسقی بهم الغیث و ینصر بهم الاعداء و یصرف من اهل الشام بهم العذاب. رواه احمد. (مشکوٰة المصابیح ص ۶۰۴، باب ذکر الیمن و الشام، الفصل الثالث)

د باقي مراتبو ذکر په حدیثو کښې صراحتاً نه دی راغلی۔ البته اشارتاً ترې معلومیږي لکه څرنګه چه علامه جلال الدین سیوطيؒ او ملا علي قاري له ابن عساکر څخه نقل کړی دی۔

قال رسول اللّٰهﷺ ان للّٰه عز وجل فی الخلق ثلاث مائة قلوبهم علی قلب آدم و للّٰه فی الخلق اربعون قلوبهم علی قلب موسیٰ و للّٰه فی الخلق سبعة قلوبهم علی ابراهیم و للّٰه فی الخلق خمسة قلوبهم علی قلب جبرائیل و للّٰه فی الخلق ثلاثة قلوبهم علی قلبِ میکائیل و للّٰه فی الخلق واحد قلبه علی قلب اسرافیلؑ الخ. (اخرجه ابن عساکر الحاوی للفتاوٰی ج۲، ص۲۴۷، و ایضاً ذکره ملا علی قاریؒ فی مرقات ج۹، ص۳۵۶)

کوم چه قطب، غوث او د نقیبا خواته اشاره کیږي او علماء راسخینو دې لره همد اسې بیان کړی دی۔ لیکن دا یوائې د عبدیت او قرب مدارج دي نه د عوامي ربوبیت مدارج۔

قال العلامة ملا علی القاریؒ: قلتُ مهم الاقطاب فی الاقطار یاخذون الفیض من قطب الاقطاب المسمّٰی با لغوث الاعظم فهم بمنزلة الوزراء تحت حکم الوزیر الاعظم. (مرقات شرح مشکوٰة ج۹، ص۳۵۵، کتاب الفتن، الفصل الثانی) و مثله فی رسائل ابن عابدینؒ ج۲، ص۲۶۴.

د متصـــــرف حکم

سوال: تصرف څه شی دی؟ آیا کوم ولي او یا پیر متصرف جوړیدلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د تصرف دوه معناوې دي۔ یوه ئې عوامي ده چه د اولیاوو قوت او د هغوی کار دی نو دا معنٰی غلطه ده۔ دوهمه معنٰی ئې شرعي او اصطلاحي او د فن تصوف معنٰی ده چه مراد ترې په قوت توجه سره د مختلفو آثارو پیدا کول دي۔ نو په دې کښې تصرف او متصرف دواړه صحیح دي۔

کما قال الشیخ اشرف علی التهانویؒ: و حقیقة هٰذا التائید افاضة کیفیات خاصة محمودة و القائها فی النفس آثار خاصة تتعدد حسب اختلاف المقاصد و یسمّٰی هٰذا التائید فی عرف اهل التصوّف تصرفاً و توجهاً و همة و جمع الخواطر. (بوادر النوادر ص۷۸۱، رسالة التعرف فی تحقیق التصرف)

و قال شاه ولی اللّٰهؒ: (اجمالاً) و للنقشبندیة تصرفات عجیبة من جمیع الهمة علی مراد فیکون علی وفق الهمة. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص۱۱۱، الفصل السادس، تصرفاتِ نقشبندیة) و مثله فی قطب الارشاد ص۶۰۵، ف: للنقشبندیه.

د اصحاب القبورو تصـــــرف

سوال: جناب مفتي صاحب! د اصحاب القبورو د تصرفاتو څه ثبوت شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته د اصحاب القبور څخه مراد د هغوی دعا، توجهات او فیوضات وي نو بیا د هغوی دا تصرف موجود او صحیح دی او که نه نو اصطلاحي تصرف او غیبي تسلط ترې ثابت نه دی بلکه دا د شرک یو ډول دی۔

کما قال شاه ولی اللّٰهؒ: در آنجا بوجه استم قدم زده است حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانیؒ گفته اند که در ایشان در قبر خود مثل احیا تصرّف میکند. (همعات ص۶۱)

و لما قال محمد بن سلیمان الرصاویؒ: معنی البیت ان کرامات الاولیاء حال کونهم فی الدنیا لها وجود و ثبوت وقوع ای حال حیاتهم و کذا بعد الموت بمعنی اکرامه فی قبره او حال حضرت فیه و توسیعه لا بمعنٰی تفرقة فی العالم کما یعقده جهلة العوام. (نحبة اللالی شرح بدء الامالی ص۷۳)

قال شاه ولی اللّٰه: و ذٰلك لان شیخ عبد القادرؒ له شعبة من السویان فی العالم و ذٰلك انهٗ لما مات صار بهیئة الملاء الاعلٰی و نطبع فیه الوجود ساری فی العالم کله. (تفهیمات الالٰهیة ج۱، ص۱۱، تفهیم ۳۴) و مثله فی امداد الفتاوٰی ج۵، ص۱، کتاب السلوك.

له وفات څخه وروسته د اولیاء اللّٰه وو د تصرفاتو حکم

سوال: آیا له وفات څخه وروسته د اولیاوو تصرف ثابت دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اولیاوو له وفات څخه وروسته له تصرف څخه مراد که چېرته غیبي تسلط او غائبانه ندا وي نو دا صریح شرک دی او که له دې څخه مراد کرامت وي نو له وفات څخه وروسته هم د اولیاوو د کراماتو له اثراتو څخه انکار کول کومه معنٰی نه لري۔

کما قال محمد بن سلیمان الحلبی الرصاویؒ: تحت قول الماتن کرامات الولی بدار دنیا لها کون فهم اهل النوال. و حاصل معنی البیت ان کرامات الاولیاء حال کونهم فی الدنیا لها وجود و ثبوت وقوع ای حال حیاتهم و کذا بعد الموت بمعنی اکرامه فی قبره و حال حضرة فیه و توسیعه لا بمعنٰی تفرقة فی العالم کما یعقده جهلة العوام. (نحبة اللآلی فی شرح بدء الامالی ص۷۳)

و قال العلامة عبد الغنی النابلسی رحمه اللّٰه: (کرامات)..... (الاولیاء) الاحیاء و الاموات اذ الولی لا ینعزل عن ولایته با لموت الخ. (الحدیقة الندیة شرح الطریقة المحمدیة ج۱، ص۲۹۲) و مثله فی روح المعانی ج۲۸، ص۱۰۸.

له مـــــرګه وروسته د اولیاوو د کراماتو حکم

سوال: څنګه خلك له مرګه وروسته د اولیاوو کراماتو ته شرك وایي۔ آیا په ربنتیا هم له مرګه وروسته د اولیاوو لپاره کرامات ثابت نه دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اهل سنت و الجماعت په نزد له مرګه وروسته هم د اولیاوو کرامات محقق او ثابت دي او فعلاً ئې ثبوت هم شته۔

کما قال محمد بن سلیمان الحلبی الرضاویؒ: و حاصل معنی البیت ان کرامات الاولیاء حال کونهم فی الدنیا لها وجود و ثبوت وقوع ای حال حیاتهم و کذا بعد الموت بمعنی اکرامه فی قبره. (نحبة اللآلی فی شرح بدء الامالی ص ۷۳)

قال العلامة عبد الغنی النابلسی رحمه الله: (و کرامات الاولیاء) الاحیاء و الاموات اذ الولی لا ینعزل عن ولایته با لموت کا لنبی لا ینعزل عن نبوته با لموت. (الحدیقة الندیة شرح الطریقة المحمدیة ج۱، ص ۲۹۲) و مثله فی روح المعانی ج۲۸، ص ۱۰۸.

د اولیاء الله وو له خپلو مرید انو سره د مدد کولو حکم

سوال: څینې خلك وایي چه فلانی بزرګ او یا مرشد د مصیبت په وخت کښې د خپل فلاني مرید غائبانه امداد وکړ- په مقدس شریعت کښې د داسې عقیدې ځای شته او که نه؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: دا ډول د څینو واقعاتو په جزوي توګه سره څرګندیدل ثابت دي لکه څرنګه چه شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمه الله په فضائل درود شریف ص ۱۱۳ کښې وایي- لیکن له دې څخه عوامي عقیده مه جوړوی ځکه چه له دې څخه کُلي علم غیب ثابتیږي کوم چه مفضی الی الشرك دی-

کما قال العلامة ابن نجیمؒ: لو تزوج بشهادة الله و رسول لا ینعقد و یکفر للاعتقاده ان النبی ﷺ یعلم الغیب. (البحر الرائق ج۳، ص ۸۸، کتاب النکاح)

قال العلامة قاضی خانؒ: لو تزوّج بشهادة الله و رسوله لا ینعقد و یکفر للاعتقاد ان النبی ﷺ یعلم الغیب. (فتاوٰی قاضی خان ج۳، ص ۵۷۶، کتاب النکاح، باب الشهادة). و مثله فی مجمع الانهر ج۱، ص ۳۲۲، کتاب النکاح.

د کشف القبور د علم حکم

سوال: کشف القبور څنګه علم دی؟ آیا د قبر د ننه حالات چا ته کشف کیدلی شي او که نه؟ او که چېرته کیدلی شي نو دا علم زده کیدلی شي او که نه؟ او دا هم ووایی چه کشف په علم غیب کښې داخل دی او که نه؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: کله کله انسان ته کشف قبور کیږي- دا کوم باقاعده علم نه بلکه یو غیر اختیاري کیفیت وي- له دې وجهې په دې کښې تعلیم او تعلم نه جاري کیږي او دې ته علم غیب هم نه ویل کیږي ځکه چه دا د کشف سره تعلق لري او کشف له ظن سره تعلق لري او د ظن فائده نه رسوي. کوم جازم علم نه دی- د مشائخو په کتابونو کښې باقاعده د دې تذکره موجوده ده- حضور ﷺ ته هم د قبر کشف شوی وو لکه څرنګه چه په مشکوٰة باب عذاب قبر کښې په اول فصل کښې نقل کړی شوی دی- د دې حدیث لاندې ملا علي قاري صاحبؒ په مرقات شرح مشکوٰة کښې لیکي:

و هذا الحدیث مثل قوله علیه الصلوٰة و السلام لو علمتم ما اعلم لضحکتم قلیلاً و لبکیتم کثیرا. و فیه ان الکشف بحسب الطاقة ممن کوشف بما لا یسعه یطیح و یهلك. (مرقات شرح مشکوٰة ج۱، ص ۳۴۶. کتاب الایمان)

قال العلامة شکار پوریؒ: و قالوا اذا دخل المقبرة قرأ بسورة انا فتحنا فی رکعتین ثم یجلس مستقبل المیت الخ. (قطب الارشاد ص ۵۵۵، الشغل العاشر) و مثله فی شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص ۸۵، پنځم فصل، کشف القبور)

د دوزخ د فناء کیدو حکم

سوال: څینې صوفیاء کرام او اهل کشف وایي چه دوزخ په آخر کښې فنا کیږي- آیا دا خبره صحیح ده او که څنګه؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: د کشف په معاملو کښې اهل کشف نبه پوهیږي- لیکن له ظاهري نصوصو څخه خو دا معلومیږي چه دوزخ نه فنا کیږي بلکه د کفارو د تعذیب لپاره به د همیشه لپاره وي-

کما قال العلامة عبد العزیز پرهارویؒ: ذهب شرذمة قلیلة من المسلمین الی ان وهم بعض الکشف (ثم قال بعد الکلام الطویل) و علیك با لکف عن طعنه. (نبراس ص ۳۶۱)

و قال العلامة ثناء الله پانی پتیؒ: و به قال من الصوفیة محی الدین ابن العربی رحمه الله لکن هذا قول مردود. (تفسیر مظهری ج۵، ص ۱۱۷)

د جلالي او جمالي صفتونو فرق

سوال: جلالي او جمالي صفتونه کوم کوم دي؟ او د هغو د مراقبې څه حکم دی؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: صوفي علماوو د جلالي او جمالي صفتونو مختلف تعریفونه کړي دي- څینې وایي چه په کومو صفاتو کښې چه قهر او غصه وي هغه جلالي صفات دي او په کوم صفاتو کښې چه د نرمي او شفقت یادونه راغلې وي هغه جمالي صفات دي- او څینې وایي چه باطني صفاتو ته جلالي او او باطن ته جلال ویل کیږي او له دغو صفاتو څخه د فیض اخیستنې ته د جلال او جمال مراقبه ویل کیږي-

کما قال قاضی محمد علی تهانویؒ: و در کشف اللغات میگوید و نیز صفات باطن حق تعالی را جلال گویند و ظاهر را جلال. (کشاف اصطلاحات الفنون ج۱، ص ۲۴۴)

قال العلامة آلوسیؒ: و الصفات اما جمالیة او جلالیة و للاولی السبق کما یشیر الیه حدیث سبقت رحمتی غضبی. (روح المعانی ج۱، ص ۵۱، مبحث فی لفظ الاسم) و مثله فی تفهیمات الالٰهیة ج۲، ص ۲۲۲.

لـــه کائناتو سره د الله تعالی د معیت حقیقت

سوال: د الله تعالی سره د کائناتو معیت څنګه منل صحیح دي؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: د الله تعالی لپاره له کائناتو سره د ذاتي او علمي معیت په منلو کښې هیڅ تضاد نشته ځکه چه له علمي معیت څخه پخپله ذاتي معیت هم متحقق کیږي-

کما قال ارشاد الله قاضی مبارك رحمه الله: فا لموجودات باثرها من حیث الوجود الرابطی معلومة و صور العلمیة له تعالی فعلمه تعالی الاجمالی تلك الاشیاء نفسه ذاته تعالی. (قاضی شرح السلم ص ۱۵)

قال شاه اسمٰعیل شهیدؒ: و منهم من تفطن بعلاقية القيومية بينه (ای لاهوت) و (ای الكثرات) على نحو الابداع اكمل تفطن. (العبقات ص ۲۰) و مثله فی المكتوبات شاه غلام علی دهلویؒ ص ۵۱، مكتوب ۶۸.

د وحدت الوجود او وحدت الشهود مسئله

سوال: د وحدت الوجود او وحدت الشهود مسئله له ظاهري شريعت سره تكر دی او كه نه؟ او په دغو دواړو كښې كوم يو صحيح دی؟ په د اسې حال كښې چه ځينې خلك ئې شرك بولي؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: وحدت الوجود او وحدت الشهود دواړه كشفي مسائل دي۔ په قلم او فتوٰی سره ئې اظهار مشكل دی ليكن له تحقيق نه وروسته دا معلوميږي چه له ظاهري شريعت سره ئې كوم تصادم او تضاد نشته او اقرب الی الصواب او شهود معلوميږي د شهودي صوفيه وو په نزد۔

كما قال مجدد الف ثانیؒ: توحيد دو قسم است شهودی و وجودی و آنچه لا بد است توحيد شهودی است كه فناء بآن مربوط است و توحيد شهودی با عقل و شرع مخالفت ندارد بخلاف وجودی. (مكتوبات مجدد الف ثانی ج۱، ص ۱۱۱، مكتوب ۴۳، دفتر اوّل)

قال العلامة قاضی ثناء الله پانی پتیؒ: و علی هٰذا التاويه هٰذه الآية تدل علی التوحيد الشهودی كما قال به المجدد رضی الله عنه دون التوحيد الوجودی. (التفسير المظهری ج۱، ص ۱۱۹، سورة البقرة) و مثله فی مكاتيب شريفة شاه غلام علی دهلویؒ ص ۲۲، مكتوب.

د حقيقت المحمدي ﷺ اصطلاح

سوال: ځينې صوفياء كرام د محمدي ﷺ حقيقت اصطلاح استعمالوي۔ د دې اصطلاح شرعا استعمال جائز دی او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: محمدي ﷺ حقيقت چه يقين ثاني او د واحديت مرتبه هم ورته ويل كيږي دا ټول كشفي امور دي او له ظاهري شريعت سره متصادم نه بلكه د امت د اكابرو اولياء الله وو د دې مقام ادراك كړی دی او په دې باندې غږيدلي دي۔

كما قال مجدد الف ثانیؒ: در جواب گويم كه حقيقتِ محمدی نهايت مقامات نزول محمد عليه السلام است ازواج تنزيه و تقديس و حقيقت كعبه نهايت مقامات عروج كعبه است. (مكتوبات مجدد الف ثانیؒ ج۱، ص ۳۳۴، مكتوب ۲۰۹)

قال العلامة فقير الله جلال آبادیؒ: و ثانياً ان نبينا ﷺ سمّی باسمين محمد ولاية هٰذا الاسم ناشية عن الاسم الٰهی الذی يناسب تربية هٰذا العالم السفلی و سميت با لحقيقة المحمدية. (قطب الارشاد ص ۵۹۳، حقيقة الكعبة فوق حقيقة المحمدية) و مثله فی روح المعانی ج۱، ص ۵۱، سورة البقرة.

د استاد او پير د حقوقو حكم

سوال: كه چېرته د يوه سړي استاد او مرشد دواړه يو ځای موجود وي۔ نو آيا په نوموړي باندې د پير حق زيات دی او كه د استاد؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: مرشد او استاد دواړه د علم او عمل او رشد او هدايت ذرائع دي نو له دې وجهې د دواړو حقوق سره برابر دي۔ لهذا كه چېرته پير او استاذ اختلاف راشي نو سړی دې د دوی په معاملاتو كښې مداخلت نه كوي او كه چېرته مجبور شي نو د حق اتباع دې وكړي ليكن بيا هم د اكابرينو له خبرو څخه معلوميږي چه د شيخ درجه په استاذ باندې مقدمه ده۔

كما قال مجدد الف ثانیؒ: منها شرافت علم باندازه شرف و رتبه معلوم است. معلوم هر چند شريف تر علم آن عالی تر پس علم باطن كه صوفياء بآن تمازند اشرف باشد از علم ظاهر كه نصيب علماء ظواهر است بر قياس شرافت علم ظاهر بر علم حجامت و حياكت پس رعايت آداب پير كه علم باطن لاه از واحد كنند باضعاف زيادت باشد از رعايت آداب استاذ كه علم ظاهر او استفاده نمايند و همچنين رعايت آداب است از علم ظاهر باضعاف زياده است از رعايت آداب استاذ حجام و حائك. (مبدأ و معاد ص ۱۱۶۱)

په خوب كښې د شريعت خلاف حكم ليدل

سوال: كه چېرته يو څوك په خوب كښې ووينې چه حضور ﷺ ورته د شريعت خلاف د كوم كار حكم كوي نو آيا په د اسې خوب باندې به عمل كيږي او كه نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په ذكر شوي صورت كښې كه چېرته مبارك ارشاد د شريعت صريح مخالف وي نو بيا به عمل نه پرې كيږي او كه د شريعت صريح مخالف نه وي نو بيا به عمل كول پرې په كار دي۔

لما قال مجدد الف ثانیؒ: ازين قبيل است كه بعضی در مناجات حضرت پيغمبر عليه السلام را می بنيد و بعضی احكام را اخذ می كنند كه فی الحقيقة خلاف آن احكام متحقق است. درين صورت القائے شيطانی متصور نيست كه مختار علماء عدم تمثل شيطان است بصورت خير البشر عليه الصلٰوة و السلام بهر صورتيكه باشد پس درين صورت نيست الا تصرّف متخيله كه غير واقع و ناپنده است. (مكتوبات امام ربانی ج۱، ص ۲۱۵، مكتوب ۱۰۷)

قال العلامة ملا علی القاریؒ: و لذا لم يعتبر احد من الفقهاء جواز العمل فی الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الامور الكشفيه او حالات المنامية. (مرقاة ج۹، ص ۳۵۸، كتاب الفتن)

د حضور ﷺ په خوب كښې چا ته د قربانۍ د كولو حكم وركول

سوال: يوه غريبه ښځه ده ليكن ډيره ذاكره يعنې د خدای په ذكر كښې ډيره مشغوله ده۔ دا وايي چه په مراقبې كښې مې له حضور ﷺ سره ملاقات وشو او د قربانۍ د كولو حكم ئې راته وكړ۔ نو اوس پوښتنه دا ده چه په دې ښځې باندې قرباني واجبه ده او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په خوب او مراقبې كښې د حضور ﷺ سره ملاقات ممكن دی او كوم

حکم چه حضور ﷺ ارشاد فرمایلی وي که چېرته د ظاهري شریعت خلاف وي نو عمل به نه پرې کوي او که د شریعت سره موافق وي نو عمل کول پرې مناسب دي ځکه چه دا د کشف غوندې دی۔

له دې وجهې که چېرته دا ښځه په اختیاري توګه سره قرباني وکړي نو صحیح ده او که نه نو قرباني پرې واجبه نه ده۔

کما قال ملا علی القاریؒ: و لذا لم یعتبر احد من الفقهاء جواز العمل فی الفروع الفقیه بما یظهر للصوفیة من الامور الکشفیه او من حالات المنامیة. (مرقات ج۹، ص۳۵۸، کتاب الفتن)

قال مجدد الف ثانیؒ: الهام مثبت حل و حرمت نه بود و کشف اربابِ باطن اثبات فرض و سُنت نماید. (مکتوباتِ امام ربانی ج۲، ص۱۵۶، ۱۵۵، مکتوب۵۵)

په کشف باندې د عمل کولو حکم

سوال: کشف په څو قسمونو دی او په کشف باندې عمل کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: کشف په دوه قسمه دی۔ (۱) د شریعت مخالف (۲) د شریعت موافق۔ نو کوم کشف چه د شریعت موافق وي په هغه باندې به عمل کیږي او کوم کشف چه د شریعت مخالف وي هغه مردود دی او عمل به نه پرې کیږي او د یوه غیر صاحب کشف لپاره کشف دلیل نه شي جوړیدلی۔

کما قال ملا علی القاریؒ: و لذا لم یعتبر احد من الفقهاء جواز العمل فی الفروع الفقهیة. بما یظهر للصوفیة من الامور الکشفیه او من حالات المنامیة. (مرقات شرح مشکوٰة ج۹، ص۳۵۸، کتاب الفتن)

قال مجدد الف ثانیؒ: الهام مثبت حل و حرمت نه بود و کشف اربابِ باطن اثبات فرض و سُنت نماید اربابِ ولایت خاصه یا عامه در تقلید مجتهدان برابر اند کشوف و الهامات ایشان را مزیت نمی بخشند. (مکتوبات امام ربانی ج۲، ص۱۵۶/۱۵۵، مکتوب۵۵)

د شیخ د تصور حکم

سوال: د تصوف په سلسله کښې اول سبق د شیخ د تصور سبق دی په دا سې حال کښې چه په ظاهره سره دا عمل د شریعت خلاف څرګندیږي۔ نو آیا د شیخ تصور جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د تصوف په سلسله کښې د شیخ تصور جائز دی لیکن بهتره دا ده چه د علاج او دوا په توګه استعمال شي نه د ثواب په توګه۔ ځکه چه په دې سره د ذاکر زړه او فکر مجتمع کیږي او د شیخ د تصور په نتیجه کښې د رسول الله ﷺ عظمت په زړه کښې کښینې کوم چه د تعلق مع الله له بنیادي عواملو څخه دی۔

لما قال شاه ولی اللهؒ: قالوا و الرکن الاعظم ربطه القلب با لشیخ علی وصف المحبة و التعظیم و ملاحقه صورته. (شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل ص ۸۰، الفصل الخامس)

و قال العلامة شکار پوریؒ: و اذا غاب الشیخ عنه یخیل صورته فی خیاله بوصف المحبة و التعظیم فانهٗ یفید فائدة صحبةٍ. (قطب الارشاد ص۵۵۸، الشغل العاشر) و مثله فی الکتاب البهجة السنیة فی آداب الطریقة العالیة النقشبندیة ص۴۲.

د اولیاء الله وو د خپلو مرید انو د امداد کولو حکم

سوال: د ځینو خلکو عقیده ده چه اولیاء الله د خپلو مرید انو په مشکل وخت وخت کښې امداد کوي او په عالم کښې تصرف کوي۔ د دا سې خلکو په باره کښې د شریعت څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته د هغو خلکو د شیخ له تصرف څخه مراد د صوفیاء کرامو اصطلاحي تصرف وي نو صحیح ده ځکه چه دا ډول تصرف په اصل کښې غائبانه دعا وي۔ او که چېرته له تصرف څخه مراد غیبي تسلط وي نو د دې لپاره به د کُلي علم غیب ضرورت وي او دا عقیده درلودل شرک دی۔

قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: لو تزوج بشهادة الله و رسوله لا ینعقد و یکفر لاعتقاده ان النبی ﷺ یعلم الغیب. (البحر الرائق ج۳، ص۸۸، کتاب النکاح)

و قال العلامة قاضی خانؒ: رجل تزوّج امرأة بغیر شهود فقال الرجل و المرأة خدا و پیغمبر را گواه کردیم قالوا یکون کفراً لانهٗ اعتقد ان رسول الله ﷺ یعلم الغیب. (فتاوٰی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۳، ص۵۷۶، باب ما یکون کفرا من المسلم)

د شیخ لپاره مرید ان د ځینو حلالو شیانو له استعمالولو څخه د منع کولو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! ځینو شیوخ خپل مرید ان د ځینو د اسې شیانو له استعمال څخه منع کوي کوم چه شرعا حلال وي۔ نو آیا د دغو حضراتو دا عمل د شریعت له مخې صحیح دی او که نه؟ او آیا د مرید انو لپاره ئې په د اسې حکم باندې عمل کول ضروري دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: شیخ د خپل مرید د نفس د اصلاح لپاره د هغه د مزاج موافق چه کوم شی غواړي د تربیت حکم ورکوي لیکن دا حکم علاجاً وي شرعاً نه وي نو د دې لپاره بلا اعتقاد حرام د حلالو شیانو د خپل مرید لپاره د نه استعمال امر صحیح دی او د مرشد د دا سې حکم په عملي کولو کښې ګناه نشته۔ بلکه د مرید لپاره د علاج په توګه د خپل شیخ د دا سې حکم عملي کول ضروري دي۔ لکه څرنګه چه طبیب حاذق کله کله د مریض حالت ته په کتو سره د یوه حلال شي خوړل پرې بندوي کوم چه د هغه طبعیت ئې هم ډیر خوښوي۔ د دا سې حالت د یوه شیخ د دې حکم غوندې دی۔

د ذکر د حلاوت مسئله

سوال: یوه مسئله چه د پوښتنې قابله ده هغه دا چه په ذکر کښې د حلاوت (خوږوالي) د حصول څه طریقه ده او ما ته د ذکر حلاوت څرنګه حاصلیدلی شي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د خدای په ذکر کښې د حلاوت د حصول طریقه دا ده چه د ذکر په

فضیلت کښې وارد شوي آیتونه او حدیثونه خپلې مخې ته حاضر کړې او ذکر وکړې نو انشاء الله حلاوت به درته حاصل شي۔

د پرمختګ د نه کولو په صورت کښې د شیخ د بدلولو مسئلـــــه

سوال: حضرت مفتي صاحب! بنده له یوه پیر صاحب څخه بیعت کړی دی چه تقریبا کال ئې پوره کیږي لیکن هیڅ ترقي مې نه ده کړې، فیض نه را رسیږي۔ سره له دې چه له خپل شیخ سره ډیر محبت هم لرم او ډیره علاقه مې هم ده وروسره، په هد ایاتو باندې ئې عمل هم کوم۔ نو آیا زه د روحاني ترقي او شیخ د فیض لپاره خپل شیخ پریښودلی شم او له بل شیخ څخه بیعت کولی شم او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته په ربښتیا هم ستا له خپل شیخ سره ډیر عقیدت او کمال محبت وي او د هغه په هد ایاتو باندې له عمل کولو سره سره تا ته روحاني ترقي او فیض نه دی نصیب شوی نو مناسبه دا ده چه شیخ پخپله تا چېرته له کوم بل شیخ څخه د بیعت د اخیستو مشوره درکړي۔ او که نه نه په بل صورت کښې ته پخپله هم هغه لره پریښودلی شې او د بل د شریعت تابع شیخ څخه بیعت اخیستلی شې شرعا دا هیڅ پروا نه لري۔

لما قال العلامه اشرف علي التهانويؒ: بل شیخ ته رجوع په هغه وخت کښې وکړی چه کله د یوه معتد به مودي او وخت نه وروسته هم پخپل ځان کښې اصلاح محسوس نه کړی۔ او د اصلاح دا معنی ده چه د معاصي له دواعي څخه ځان وساتی لیکن شرط پکښې دا دی چه لومړي شیخ په مجوزه تد ابیرو باندې په پوره توګه مو عمل کړی وي او سره له دې مو هم کامیابي حاصله کړې نه وي۔ او که نه نو مصداق ئې دا دی چه نسخه دې استعمال کړې نه ده او له حکیم صاحب څخه شکایت کوی چه د هغه له علاج څخه ما ته نفع نه ده حاصله شوې۔ (انفاس عیسیٰ ص۲۹، حصه اول)

د اجـــــازې لپاره د شیخ بیعت ضروري نه دی

سوال: که چېرته یو د شریعت تابع شیخ یوه دیندا اره سړي ته د بیعت د ورکولو اجازه ورکړي په داسې حال کښې چه نوموړی سړی له همدې شیخ څخه بیعت نه وي اخیستی۔ نو آیا د مذکوره شیخ نوموړي سړي ته د بیعت اجازه ورکول صحیح دي او که نه؟ او آیا نوموړی سړی نورو ته بیعت ورکولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اګر که عموماً یو مرشد یوه داسې سړي ته د بیعت د ورکولو اجازه ورکوي چه له هغه څخه ئې بیعت کړی وي۔ لیکن که چېرته کوم بل نیك او دیندا اره سړي ته د بیعت اجازه ورکړي نو دا اجازه ئې هم صحیح ده او د داسې سړی نورو ته هم بیعت ورکولی شي۔ زمونږ له اکابرینو څخه حضرت تهانوي صاحبؒ حضرت عبد الرحمٰن کاملپوري صاحب ته له

بیعت پرته اجازه ورکړې وه۔ کله چه هغه ته د حضرت تهانوي صاحبؒ اجازه نامه ورکړی شوه نو تهانه بهون ته لاړ او د حضرت تهانویؒ په خدمت کښې ئې عرض وکړ چه ما خو له تاسو څخه بیعت هم نه دی کړی نو بیا دا اجازه نامه دې څرنګه راکړه؟ په دې باندې حضرت تهانوي صاحبؒ ورته وفرمایل چه که چېرته د بیعت لپاره اجازه شرط وي نو راځه چه اوس بیعت درکړم۔ (ماخوذ از ملفوظات فقیه الامت ج۲، ص۵۳، حصه ۱۰)

د جومات په خـــــانقاه باندې فضیلت

سوال: یوه خانقاه جومات ته نژدې ده۔ پیر صاحب او مریدان ئې د جومات په ځای په خانقاه کښې لمونځونه کوي او عقیده ئې دا ده چه له جومات څخه په خانقاه کښې د لمانځه ثواب ډیر دی۔ آیا شرعا د دوی دا عمل صحیح دی او که نه؟ او آیا په ربښتیا هم له جومات څخه په خانقاه کښې د لمانځه ادا کول افضل دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په جومات کښې د لمانځه د ادا کولو فضیلت په ډیرو احادیثو کښې راغلي او د خانقاه په باره کښې دا ډول هیڅ فضیلت نه دی راغلی او نه خانقاه د جومات په حکم کښې راتلی شي اګر که هلته اصلاح او د نفس د تزکیه سلسله جاري وي لیکن د لمانځه ادا کول په جومات کښې بهتر دي نه په خانقاه کښې۔ له دې وجهې د دغو حضراتو دا عقیده فاسده ده۔ په شریعت مطهره کښې ئې هیڅ ثبوت نشته۔

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ صلوة الرجل فی الجماعة تضعف علی صلوته فی بیته و فی سوقه خمساً و عشرین ضعفاً و ذلك انهٗ اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الی المسجد لا یخرجه الا الصلوة لم یحفظ خطوة الا رفعت لهٗ بها درجة و خط عنه بها خطیئته الخ. مشکوة المصابیح ص۶۸، باب المساجد، الفصل الاول)

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: و ان صلّی فی مسجد حیه منفرداً فحسن..... لقوله ﷺ لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد. (رد المحتار ج۱، ص۵۵۵، باب الامامة)

آیا له کوم شیخ څخه بیعت کول ضروري دي

سوال: جناب مفتي صاحب! زمونږ یو ملګری له چا څخه بیعت اخیستی دی او مونږ ته هم هر وخت د بیعت کولو تلقین کوي چه تاسو هم چېرته له کوم شیخ څخه بیعت وکړی او یو څوك خپل پیر جوړ کړی۔ نو اوس پوښتنه دا ده چه آیا له کوم شیخ څخه بیعت د شریعت له مخې ضروري ده او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د انسان یو ظاهر وي او یو باطن۔ نو د ظاهر د اصلاح او ښه والي او په دې اړه د شرعي احکامو د تعبیر، تشریح او په هغو باندې د پوهیدلو لپاره لکه څرنګه چه په څلورو امامانو کښې د یوه تقلید او د هغه په لارښوونه کښې د خپلو عبادتونو صحیح کول ضروري دي همدارنګه د باطن د اصلاح او ښه والي او د هغه په اړه د داسې نورو امورو د

صحیح کیدو لپاره له یوه د شریعت تابع پیر څخه بیعت کول ضروري دي۔ په دې کښې هیڅ قباحت اوبدي نشته لیکن دا خبره په ذهن کښې کښینوی چه بیعت کوم شرعي ضرورت نه بلکه یو علاج دی۔

لما في امداد السلوك: پس که چېرته سالك عالم وي نو هغه به پخپله د دین له ضروریاتو څخه خبر وي او که نه نو د اسې شیخ ولټوی چه هغه ته لومړی د وحدانیت د صحیح کولو عقائد اود فقهي مسائلو تعلیم ورکړي او له هغه څخه وروسته د مجاهدې او زهد او تقوٰی لاره ور وښایي۔ مشهور متل دی چه د چا پیر نه وي نو د هغه پیر شیطان وي۔ پس د دې مطلب هم همدا دی چه د چا چه څوك لارښوونکی نه وي یعنې نه پخپله علم ولري چه لار پرې ووینې او نه ورته د کوم کامل مرشد صحبت ور په برخه وي چه حقه لاره ور وښایي نو د اسې سړي لره شیطان ګمراه کوي۔ (امداد السلوك ص۵۶، د شیخ ضرورت)

له یوه نیك او بنه سړي څخه د دُعا د غوښتلو حکم

سوال: اکثره د اسې لیدل کیږي چه د دین بزرګان کله چه له یوه او بل سره ملاقات کوي نو یوه او بل ته سره وایي چه ما پخپلو دعاګانو کښې هیر نه کړې او یا دا چه زمونږ په حق کښې دعاګانې کوی۔ نو آیا شرعاً له بل څخه د دُعا التجاء (غوښتنه) صحیح ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د خپل ځان لپاره پخپله دعا کول او یا له نورو څخه دُعا غوښتل شرعاً صحیح دي۔ پخپله نبي کریم ﷺ له صحابه وو څخه دعا غوښتې ده۔ په دې کښې شرعاً څه قباحت اوبدي نشته او نه د اد اسلام له اصولو سره منافي ده۔

لما قال الشیخ الاسلام مولانا السید حسین احمد المدني: په هر حال څومره چه وي د انسانانو خصوصاً د مسلمانانو د اصلاح او په هدایت کښې پرته له طمعې کوشش وکړی او له خپلو نیکو دعا ګانو څخه ئې مه هیروی او واقفینِ پُرسانِ حال ته مسنون سلام ورانده کړی۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ج۲، ص۳۰۸، مکتوب۶۶)

د پیر د نامـــــه د وظیفه کولو حکم

سوال: ځینې خلك د پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانيؒ او یا د معین الدین اجمیريؒ د نومونو وظیفه کوي نو آیا د یوه پیر او یا بزرګ د نامه وظیفه کول شرعاً جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د ورد او وظیفې لپاره د الله تعالی اسماء الحسنٰی کافي دي۔ د کوم پیر او فقیر نومونه د وظیفې په توګه استعمالول شرعاً جائز نه دي۔ نو د دې لپاره د صورت مسئوله مطابق له د اسې وظائفو څخه پرهیز ضروري دی۔

لما قال العلامه مفتي محمود حسن ګنګوهيؒ: د وظیفې په توګه د پیر صاحب نوم اخیستل جائز نه دي۔ (فتاوٰی محمودیه ج۱۵، ص۹۱، باب السلوك)

په نیکو اعمالو کښې د زړه د نه لګیدلو علاج

سوال: جناب مفتي صاحب! نن صبا له ماسره یوه عجیبه معامله کیږي چه مخکښې زه د صوم او صلات یعنې روژې او لمانځه ډیر پابند وم۔ هر لمونځ به مې په جمعې سره ادا کاوه لیکن یوه دوه هفتې کیږي چه د لمانځه خوا ته مې شوق او رغبت کم شوی دی او له جمعې سره مې ډیر کم لمونځونه په نصیب کیږي۔ نو آیا د دې کیفیت سبب او علاج څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا ډول یو سوال حضرت ګنګوهي صاحبؒ په مخکښې هم شوی وو۔ نو ده وفرمایل چه په نیکو اعمالو کښې د رغبت او محبت د کموالي درې سببونه دي: (۱) د ناجنس صحبت (۲) نامواففه غِذا (۳) د معصیت صدور۔ نو له دې وجهې تاسو هم خپل ځان ته نظر وکړی چه په دغو دریو اسبابو کښې په تاسو کښې کوم یو سبب پیدا شوی دی هغه پریږدی انشاء الله بیرته به مو له نیکو اعمالو سره رغبت او شوق پیدا شي۔

د تصور فنا فی الشیخ شرعي حیثیت

سوال: د اهل تصوفو په نزد دا یوه مسلمه قاعده ده چه یو سالك تر هغه وخته پورې ترقي نه شي کولی تر څو پورې چه هغه ته د فنا فی الشیخ درجه نه وي حاصله شوې نو ګوا که چه په تصوف کښې فنا فی الشیخ ته د ترقي بنیادي درجه حاصله ده۔ د دې شرعي حیثیت څه شی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د متصوفینو دا مسلمه قاعده چه فنا فی الشیخ ته د درجاتو د ترقی لپاره بنیادي حیثیت حاصل دی صحیح ده۔ د امت صلحاوو دا قاعده جائزه ګرځولې ده او فرمایلي ئې دي چه له دې پرته کوم اثر نه شي مرتب کیدلی۔

لما قال الشیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنيؒ: الغرض فنا فی الشیخ کیدل په سلوك کښې ضروري او د کامیابۍ قوي ترینه ذریعه ده۔ د حضرت شیخ الهند دا الفاظ او دا ډول نورې جملې د دې فنائیت فی الشیخ ښکارندوی دي کوم چه د حضرت شیخ الهند په سلوك کښې کمال څرګندوي۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ج۳، ص۲۲۰، مکتوب ۸۸)

لما قال العلامه رشید احمد ګنګوهيؒ: (سوال) فنا فی الشیخ او فنا فی الرسول ﷺ څه دي او له څه شي څخه ثابت دي او صوفیاء کرام دغو لره په کوم نسبت بیانوي؟

(جواب) دا دواړه لفظونه د مشائخو اصطلاح ګانې دي۔ د مشائخو اتباع او د محبت غلبه د خدای د رضا لپاره وي۔ د دې اصل د شریعت له مخې ثابت دی۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ (الآیه) (فتاوی رشیدیه، تالیفات رشیدیه ص۱۹۸، کتاب السلوك)

د سترګو د بندولو په صورت کښې ذکر کول

سوال: جناب مفتي صاحب! زمونږ په علاقې کښې یو پیر صاحب دی کوم چه خپلو مریدانو او متعلقینو ته وایي چه سترګې پټې کړی او ذکر وکړی۔ آیا د ذکر کولو شرعا همدا طریقه ده او

که په خلاصو سترګو باندې هم ذکر کول صحیح دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: الهي ذکر په هر حالت کښې کول جائز دي که سترګې پټې وي او که خلاصې۔ البته په تصوف کښې د شیخ په وړاندې عامي سړي ته په کار دي چه سترګې پټې کړي او ذکر وکړي ځکه چه د اسې نه وي چه د ذکر په وخت کښې له خپل پیر څخه د اسې عمل ووینې چه د خپل پیر په باره کښې ورته بدبیني پیدا شي۔ نو د دې لپاره د نوموړي پیر صاحب دا خبره د علاج په توګه صحیح ده۔

رضا بالقضا او دعا کول

سوال: له څور ورځو راهیسې مې په ذهن کښې یو سوال پیدا شوی دی چه په انسان باندې د مصائبو او آلامو (دردونو) راتلل خو د الله تعالی له خوا څخه وي او د اد الله تعالی حکم وي۔ نو باید چه هغه په دغو مصائبو باندې صبر وکړي او د الله تعالی په قضاء باندې د رضا اظهار وکړي لیکن بلې خوا ته دا معلومیږي چه کله په چا باندې کوم مصیبت راشي نو د هغه د دفع کولو لپاره دعاګاني شروع کوي۔ نو آیا دا دعاګاني د رضا بالقضا منافي خو نه دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په انسان باندې د آلامو او مصیبتونو راتلل اګر که د الله تعالی په امر او حکم سره راځي او انسان باید چه د الله تعالی په د اسې فیصلې باندې راضي و اوسي او باید چه د الله تعالی له خوا څخه ئې برداشت کړي۔ لیکن چونکه انسان ډیر کمزوری او ضعیف دی چه له وجهې نې د مصائبو او آلامو په وخت کښې په فتنو کښې د مبتلا کیدو خطره وي نو د دې لپاره مقدس شریعت هغه ته د مصیبت او الم په وخت کښې د دعا تعلیم ورکړی دی او دعا دې د اسې کوي چه ای الله د مصیبتونو راتلل هم ستا له خوا څخه رحمت دی او لرې کول نې هم ستا رحمت دی۔ مونږ چونکه ډیر کمزوري یو او د دغو مصیبتونو د برداشت کولو طاقت په مونږ کښې نشته نو د دې لپاره پخپل فضل او کرم سره دا مصیبتونه له مونږ څخه لرې کړه۔ دا ډول دُعا د رضا بالقضاء منافي نه ده۔ البته په کومو دعا ګانو کښې ګیلې او شکایتونه او جزع او فزع وي نو بیا د اسې دعاګاني د رضا بالقضاء منافي وي۔ او له دې وجهې د اسې دعاګاني منع دي۔

لما قال الشیخ مولانا اشرف علي تهانويؒ: د دُعا معنی دا ده چه ای الله تعالی مونږ ستا په اجازې سره هغه شی غواړو کوم چه زمونږ په علم کښې مصلحت او خیر وي نو که چېرته ستا په علم کښې هم خیر وي نو رانې کړه او که نه نو مه راکوه۔ مونږ په دواړه حاله راضي یو لیکن د دې رضاء علامه دا ده چه د نه قبلیدو له وجهې موزړه تنګ او شکمن نه شي۔ دعاګاني کوی دُعاد رضاء خلاف نه ده۔ (انفاس عیسیٰ حصه اول ص۲۳٤، رضا بالقضاء)

اشـــــارةً او کنایةً غیبت کول

سوال: که چېرته د یوه سړي په باره کښې د بل سړي په وړاندې په طنزیه انداز سره دا وویل شي چه هو زه هغه ډیر ښه پیژنم په د اسې حال کښې چه هغه مخاطب سړي ئې تعریف کاوه نو آیا د اسې جمله د غیبت په حکم کښې راځي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: فقهاء کرامو د غیبت مختلف ډولونه بیان کړي دي چه په هغو کښې یو ډول دا هم دی چه د یوه سړي تعریف څوک واوري او طنزاً یعنې د مسخرې په توګه ئې په ځواب کښې دا الفاظ ووایي چه هو زه ئې ښه پیژنم چه هغه څنګه دی۔ نو د دې ډول الفاظو څخه اجتناب وکړی۔ هو که چېرته دا کلمات طنزاً د مسخرې په توګه نه وي نو بیا څه پروا نه لري۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: بغمز العين و الاشارة با ليد و كل ما يفهم منه المقصود فهو داخل فى الغيبة و هو حرام. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج٦، ص ٤١٠، كتاب الكراهية)

د یو چا پس شا حقائق بیانول هم په غیبت کښې راځي

سوال: یو سړی د څو کسانو په وړاندې د یوه ملګري غیبت کاوه چه د مجلس په حاضرینو کښې یوه سړي له دې کار څخه منع کړ هغه په ځواب کښې ورته وویل چه زه خو حقائق بیانوم دا خو غیبت نه دی۔ نو اوس پوښتنه دا ده چه آیا پس شا د یوه سړي واقعي او حقیقي امور بیانول په غیبت کښې داخل دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: هره هغه خبره چه د چا په نشت والي کښې بیان کړی شي او هغه خبره په هغه باندې بده لګیده نو په غیبت کښې داخله ده۔ اګر که ربنتیا هم وي او د چا په باره کښې د هغه په نشت والي کښې د دروغ خبرې بیانول غیبت نه بلکه بهتان دی چه یوه بیله کبیره ګناه ده۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: الغيبة ان تصف اخاك حال كونه غائباً بوصف يكرهه اذا سمعه..... و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قيل يا رسول الله ﷺ ما الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قال رأيت ان كان فى اخى ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته و ان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج٦، ص ٤١٠، كتاب الكراهية)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قيل يا رسول الله ﷺ ما الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قال رأيت ان كان فيه ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته و ان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. (الجامع الترمذى ج٢، ص١٥، باب ما جاء فى الغيبة) و مثله فى العرف الشذى على الترمذى ج٢، ص١٥، باب ما جاء فى الغيبة.

د ربط قلب بالشیخ وضاحت

سوال: جناب مفتي صاحب! د اهل تصوفو په نزد "ربط قلب بالشیخ" اصطلاح استعمالیږي۔ د دې معنی او مطلب څه شی دی؟ مهرباني وکړی د دې اصطلاح وضاحت وفرمایی تر څو چه زړه موجمع او تسلي مو وشي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د متصوفینو په نزد د ربط الشیخ مطلب دا دی چه خپل زړه د خپل

شیخ خوا ته داسې متوجه کړي چه د الله تعالی له خوا څخه چه کوم فیضان رحمت د شیخ (مرشد حقاني) په قلب باندې کیږي هغه د ده خوا ته هم متوجه شي یعنې د شیخ له وجهې د ده په زړه هم د رحمت فیضان نازل شي۔

د قلندر او مجذوب مطلب

سوال: جناب مفتي صاحب! مونږ ډیر ځله دا اوریدلي دي چه په اولیاء الله وو کښې فلانی قلندر دی او فلانی مجذوب دی۔ او فلانی د قلندرانو له ډلې څخه دی نو اوس پوښتنه دا ده چه د دغو دواړو اصطلاحاتو مطلب څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د صوفیاء کرامو په اصطلاح کښې هغې ډلې ته قلندر وایي چه د هغوی د جوارحو اعمال یعنې ظاهري اعمال کم وي لیکن قلبي اعمال ئې ډیر زیات وي او قلبي اعمال دا دي چه له الله تعالی سره ئې معامله درسته وي او د زړه ساتنه ئې کړې وي چه غیر حق ته نه وي متوجه شوی بلکه اکثره وخت ئې زړه په ذکر او شغل کښې محفوظ وساتل شي او همدارنګه په زړه کښې ئې له یوه مسلمان سره کینه او حسد نه وي۔ له ټولو سره ئې نیکي او خیر خواهي وي او د وخت حقوق ادا کړي چه هیڅ وخت ئې هم له ذکر څخه خالي تیر نه شي او د غم او خوشحالی حقوق ادا کړي۔ د الله تعالی د نعمت په وخت کښې د هغه شکر ادا کړي او د حزن او غم په حالت کښې له الله تعالی څخه راضي وي۔ له دې برسیره نور هم ډیر قلبي اعمال دي۔ (شریعت او طریقت ص۳۴۲)

لنډه دا چه قلندر هغه سړی دی چه د ظاهري اعمالو په ځای ئې قلبي اعمالو ته ډیره توجه ورکړې وي

او مجذوب هغه وي چه عقل ئې د غیبي وارد له وجهې زائل شوی وي او کله کله ئې د احوالو او وارداتو د غلبې له وجهې په اخلاطو کښې هم تغیر راغلی وي نو د دې لپاره په علت سره ئې پیژندګلوي مشکله ده۔ البته د مجذوب سره چه کښینې نو د زړه کشش دې د آخرت خوا ته پیدا شي او نخښه ئې دا ده چه د دې زمانې اهل بصیرت پرې نکیر نه وي کړی۔ (شریعت او طریقت ص۳۴۳)

د الصوفي لا مذهب لهٗ وضاحت

سوال: جناب مفتي صاحب! د "الصوفي لا مذهب له" څه مطلب دی؟ په ظاهره خو دا ترې څرګندیږي چه صوفي غیر مقلد او لا مذهبه وي په داسې حال کښې چه ډیر صوفیاء کرام شافعی المذهب وي او ډیر صوفیاء کرام حنفي، مالکي او حنبلي مسلکه وي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: حکیم الامت حضرت تهانوي صاحبؒ په انفاس عیسیٰ کښې د ذکر شوې مقالې وضاحت کوي او فرمایي: چه د "الصوفي لا مذهب له" دا مطلب نه دی چه صوفي

لامذهبه وي بلکه مطلب ئې دا دی چه صوفي محتاط وي او په هرې مسئلې کښې د احتیاط طرف غوره کوي او ورع او تقوی هم دې ته وایي۔ زمونږ فقهاء کرامو د دې تصریح کړې ده چه رعایة الخلاف و الخروج منه اولی ما لم یرتکب مکروه مذهبه چه له اختلاف څخه وتل مستحب دي تر څو چه د خپل مذهب د یوه مکروه ارتکاب ترې و نه شي۔ (انفاس عیسیٰ ص۲۸۳، ارشادات)

د سیر الی الله او سیر فی الله مطلب

سوال: د دار العلوم حقانیې جناب مفتي صاحب! بنده ته د تصوف په اړه یوه مسئله پیښه شوې ده او هغه دا چه د سیر الی الله او سیر فی الله په مطلب نه پوهیږم۔ مهرباني وکړی د تصوف د دې اصطلاح وضاحت راته وکړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د ذکر شوي صورت په وضاحت کولو سره حضرت تهانوي رحمه الله فرمایي چه د تعلق مع الله دوه درجې دي۔ یو سیر الی الله دی چه دا محدوده درجه ده او یو سیر فی الله ده چه دا غیر محدوده درجه ده۔ سیر الی الله دا ده چه د نفس د امراضو علاج ئې شروع کړ تر دې پورې چه له امراضو څخه شِفا پیدا کړي او په ذکر او شغل سره تعمیر شروع کړي تر دې پورې چه د ذکر له هغو انوارو څخه معمور (آباد) یعنې د تخلیې او تحلیې قواعد وپیژني او موانع ئې مرتفع شي۔ او د امراضو له معالجې څخه خبر شي، د نفس اصلاح ئې وشي، اخلاق رذیله ئې زائل شي، په اخلاق حمیده سره او د ذکر په انوارو ئې زړه ښایسته شي۔ او په طبعیت ئې د اعمال صالحه رغبت پیدا شي او په اعمالو او عبادت کښې آساني ورته پیدا شي، نسبت او تعلق مع الله ورته حاصل شي نو دا سیر الی الله شو۔ او له دې نه وروسته سیر فی الله شروع کیږي چه د الله تعالی د ذات او صفاتو د استعداد موافق ئې انکشاف شروع کیږي۔ په مخکښینې تعلق کښې ئې زیاتوالی راځي، د اسرارو او حالاتو ورد ئې شروع کیږي چه دا غیر محدوده درجه ده۔ او دې ته سیر فی الله وایي۔ (شریعت او طریقت ص۳۶۰)

د "استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر" مطلب

سوال: جناب مفتي صاحب! د عید میلاد النبي په موقع کښې مې له یوه واعظ څخه د یوه بزرګ یوه مقوله واوریده چه زمونږ استغفار د نورو ډیرو استغفارونو محتاج دی۔ زه په دې خبرې باندې پوه نه شوم۔ تاسو مهرباني وکړی ما د دې مقولې په مطلب باندې پوه کړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دا مقوله د حضرت سري سقطي رحمه الله مقوله ده۔ دی فرمایي چه "استغفارنا یحتاج استغفار کثیر" چه مطلب ئې دا دی چه مونږ چه کوم استغفار کوو یوائې د رسم د پوره کولو لپاره د استغفار الفاظ استعمالوو او په زړه کښې د ګناه د پریښودلو هیڅ اراده او قصد مو نه وي بلکه په زړونو کښې مو د ګناه د بار بار کولو قصد وي۔ او دا د استهزاء صورت دی کوم چه دا صورت پخپله یوه عظیمه ګناه ده۔ نو د دې ډول استغفار په باره کښې ئې

فرمایلي دي چه "استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر" یعني زمونږ استغفار د ډیرو استغفارونو محتاج دی۔

د زړه د روښانه کولو طـــــریقه

سوال: په زړه کښې رنا او نور څنګه پیدا کیږي؟ او طریقه ئې څه ده؟ د شریعت مطهره په رنا کښې زمونږ لارښوونه وکړی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د عباد اتو په کولو سره او له محرماتو او ګناهونو څخه په لرې اوسیدو باندې په زړه کښې نور پیدا کیږي او د منهیاتو په کولو سره د انسان زړه مړ کیږي۔ له دې وجهې د زړه په ایماني نور سره د روښانه کولو لپاره ضروري ده چه تاسو د الٰهي عبادت خوا ته متوجه شی او له منکراتو څخه ځان وساتی انشاء الله زړونه به مو منور وګرځي۔

د ریاکاري له ویرې څخه نوافل او د اسې نور عبادت د پریښودلو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! زما د نوافلو د ادا کولو او ذکر او اذکار سره ډیر شوق دی لیکن ځکه ئې نه کوم چه خلك به ووایي چه ډیر لوی عبادت ګذار دی تر څو چه چیرته په ما کښې ریا پیدا نه شي نو آیا زما دا عمل صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په عبادت کښې ریا کاري اګر که لویه ګناه ده۔ یو مسلمان تر خپله وسه پورې باید چه ځان تري وساتي۔ لیکن د ریاکارۍ له ویرې د نیك عمل پریښودل هم د کومې عقلمندۍ او هوښیارۍ خبره نه ده۔ نو د دې لپاره کوم نیك عمل (نفل، ذکر او اذکار) ته یواځې د دې لپاره پریږدې چه د اسې نه وي چه په دې کښې ریاکاري را څخه وشي دا بالکل نامناسبه او د شرعي خلاف عمل دی۔ تاته چه کله هم د عبادت شوق پیدا کیږي نو فوراً په نوافلو او ذکر او اذکارو باندې شروع وکړه او ښه پکښې مشغول شه۔

یواځـــــې د سلام په اچولو سره پرته له کوم شـــــرعي عذره له چا سره په خبرې نـــــه کولو باندې وعید له منځه ځي

سوال: له یوه صاحب سره مې دومره تعلقات خراب دي چه زه خبرې کول هم نه ورسره غواړم او نه ئې ورسره کوم۔ لیکن په حدیث شریف کښې چه کوم وعید د دې په باره کښې وارد دی له هغه څخه هم ډاریږم۔ نو ماته یو د اسې تدبیر وښایاست چه زما له هغه سره ډیرې خبرې اترې هم رانه شي او له دې وعید څخه هم بچ شم؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د یوه مسلمان ورور سره له دریو ورځو څخه زیات پرته له کوم شرعي عذره خبرې نه کول جائز نه دي۔ لیکن د دې مطلب دا نه دی چه د هغه سره د اسې دوستانه تعلقات جوړ کړی چه شپه او ورځ له هغه سره توقې او مسخرې وکړی۔ او هر وخت ورسره کښینی بلکه یواځې د سلام په اچولو سره د خبرې اطلاق کیږي۔ له دې وجهې که چېرته له

هغه سره د کوم شرعي عذر له وجهې خبرې اترې نه کوې نو مه ئې کوه یواځې سلام اچول ورته کافي دي۔ په دې سره هم ستا غاړې خلاصیږي۔ تر ډیره وخته پورې ګپ شپ لګول او خبرې اترې کول ضروري نه دي۔

د خلافت او سجاده نشیني شـــــرعي حیثیت

سوال: جناب مفتي صاحب! نن صبا په خانقاهي نظام کښې یو عام قانون دی چه کله یو پیر زوړ شي نو هغه یو څوك د خپل ځان قائم مقام او جان نشین مقرروي او د خپلو مریدانو، ملګرو او خپلوانو په وړاندې ئې دستاربندي کوي او په دې سلسله کښې ډیر په جوش او خروش سره تقریب او مجلس منعقدوي۔ نو آیا په اسلام کښې یو څوك خپل له خپلې خوا څخه د خلیفه د تاکلو ګنجائش شته او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: یو اهل سړی خپل جانشین تاکل او د خپل ځان له خوا څخه ئې خلیفه جوړول کوم د شرعي خلاف عمل نه دی۔ په اسلامي تعلیماتو کښې ئې ګنجائش موجود دی۔ د یوه روایت مطابق کوم چه امام بخاري رحمه الله او امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی چه رسول الله ﷺ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د خپل خلافت او جانشیني لپاره اشاره کړې وه۔ لیکن په دې کښې د دې خبرې خیال ساتل ضروري دي چه کوم یو خپل جانشین او یا خلیفه تاکل مقصود وي په هغه کښې به هغه ټول صلاحیتونه موجود وي کوم چه په یو تابع د شریعت او مصلح پیر او مرشد کښې شتون ولري۔ او چه په چا کښې اهلیت نه وي اسلام هغه ته د خلافت د ورکولو او قائم مقام د جوړولو اجازه نه ورکوي۔ نن صبا ډیرو نا اهلو خلکو ته خلافت ورکول کیږي کوم چه د بې دینۍ او فساد ذریعه جوړیږي۔

لما قال العلامه اشرف علي التهانويؒ: د اکثرو مشائخو عادت دی چه هغوی د فیض د القاء او سلسلې د اجراء لپاره له خپلو اتباعو څخه یو یا ډیر کسان خپل جانشین او خلیفه تاکي کله په خپل ژوند کښې او کله د وفات له قید سره۔ لیکن له دې ټولو څخه مقصود د ضرورتونو مشترك والی دی۔ البته دا ضروري ده چه هغه سړی اهل وي۔ د حدیث شریف له اصل څخه ثابتیږي چه یوه ښځه د حضور ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او د کوم کار په باره کښې ئې خبرې وکړې۔ ده مبارك ﷺ ورته وفرمایل چه دوباره راشه اوکه چېرته دې زه پیدا نه کړم نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته لاړه شه۔ دې حدیث لره بخاري او مسلم رحمهما الله روایت کړی دی۔ لیکن کوم رسم او رواج د خلیفه توب چه مشهور شوی دی چه کله د شیخ په ژوند او کله ئې په وفات کښې د سلسلې خلك سره جمع کیږي او د شیخ د اقاربو او خدامو څخه کوم چه زیات مخصوص ووینې که هغه اختصاص دنیوي اختصاص هم وي او ګوا که چه په هغه کښې اهلیت هم نه وي هغه ته دستاربندي کوي۔ دا بالکل د فساد طریقه، د طالبینو راهزني او د عوامو د دین او د دنیا اضاعت ده۔ امام مالك روایت کوي چه حضرت عمر رضی الله عنه

وفرمایل چه زه د خلافت دا عهده د اسې سړي ته نه حواله کوم چه اهل ئې نه وي۔ البته د د اسې سړي لپاره ئې خوښوم چه رغبت ئې د اهل اسلام د توقیر خوا ته وي۔ پس دا خلك د نورو په نسبت ډیر مستحق دي۔ په دې حدیث سره د نا اهلو خلکو د خلیفه توب ابطال ثابتیږي۔ (شریعت او طریقت ص۴۴۳، پنځم باب، متفرقات)

کتاب السیاسة

قال اللّٰه تعالٰی

يا ايها الذين اٰمنوا اطيعوا اللّٰه

و اطيعوا الرسول

و اولی الامر منكم

کتاب السیاسة

د سیاست احکام او مسئلې

د سیاست حقیقت او د هغه حکم

سوال: سیاست څه ته وایي؟ د شریعت له مخې په سیاست کښې برخه اخیستل څه حکم لري؟ آیا حضور ﷺ او صحابۂ کرامو رضي اللّٰه عنهم اجمعین چېرته په سیاست کښې برخه اخیستې ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د سیاست معنٰې او مفهوم د لغت د کتابونو له مخې داسې څرګندیږي۔

"پاس داشتن ملك و حكم راندن بر رعيت". (شمس اللغات ص۲۶۶)

السياسة القيام على الشيء بما يصلحه. و السياسة فعل السائس يقال هو يسوس الدواب اذا قام عليها و راضها. و الوالی يسوس رعيته. (لسان العرب ج۶، ص۴۲۹/۴۳۰)

له دغو تعریفاتو څخه څرګندیږي چه سیاست یو داسې فن دی چه د هغه په ذریعه د ملك او قوم د بهترۍ لپاره فکر او تدبیر پکښې کیږي۔ اګر که د موجوده دور تش په نامه جمهوریت خوښوونکو دوه مخي پالیسي او دوکه او فریب د سیاست میدان داسې بدنام کړی دی چه له وجهې ئې د کوم شریف او باعزت سړي لپاره په دې میدان کښې قدم کیښودل د ملامت والي موجب ګنل کیږي۔ لیکن د دې تر څنګ د شرعي نقطه نظر له مخې د اسلامي سیاست بُنیاد دا دی چه ملك او قوم ته یو داسې نظام مهیا شي چه په هغه باندې د تګ په صورت کښې انسان له کامیابیو سره مخامخ شي او د دې مقصد لپاره اللّٰه تبارك و تعالٰی ګن شمیر انبیاء کرام لیږلي دي چه انسانانو ته داسې ښوونې ورکړي چه په هغو باندې د عمل په کولو سره انسان په دُنیا او آخرت کښې له کامیابي سره هم څنګ شي۔

دین او مذهب د انسان له عقائدو څخه را واخله د سیاست تر میدانه پورې د اصلاح غوښتنه کوي۔ سیاست لکه څرنګه چه د دُنیوي نظامونو پورې تړلی دی د دې لپاره دا د شریعت یوه مستقله موضوع ده۔

د اسلام د قانون شارح (څیړونکی) علامه ابو الحسن الماوردیؒ فرمایي:

الامامة موضوعة لخلافة النبوّة فی حراسة الدين و سياسة الدنيا. (الاحكام السلطانية ج۲، ص۵، الباب الاول فی عقد الامامة)

السياسة"استصلاح الخلق بارشادهم الى ما فيه مصلحتهم. النهج المتبع فی تدبير مرفق من مرافق الحياة العامة. تدبير المعاش مع العموم على طريق العدل. (لاروس ص۶۸۷)

همدا وجه ده چه د انبیاء کرامو په تعلیماتو کښې سیاست یوه مستقله شعبه پاتې شوې ده۔ په

حدیث شریف کښې راځي چه:

عن النبی ﷺ قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی و انه لا نبی بعدی و ستکون خلفاء فتکثرون قالوا فما تأمرنا یا رسول الله ﷺ قال فوا ببیعة الاوّل فالاوّل و اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم.

و قال النوویؒ فی شرح المسلم تحت هٰذا الحدیث: "قوله ﷺ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلّما هلك نبی خلفه نبی". ای یتولون امورهم کما یفعل الامراء و الولاة با لرعیة ـــــ "و السیاسة القیام علی الشیء بما یصلحه. (النووی شرح المسلم ج۲، ص۱۲۶، کتاب الامارة، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة)

سیاست یو د اسې عمل دی چه د هغه په ذریعه سره انسان د خلافت منصب ته رسیدلی شي او د اعمل پخپله له سرور کائنات ﷺ څخه هم ثابت دی۔

د لاتدینی آیت کریمه چه: وَ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَّصِیْراً. (سورة الاسراء، آیت ۸۰) په تفسیر کښې مفسرین حضرات د اسې لیکي:

قال الامام طبریؒ: و اجعل لی ملکاً ناصراً ینصرف علی من ناوانی و عزاً اقیم به دینك و ادفع به عنه من اراده بسوءٍ. (جامع البیان ج۹، ص۱۵۰، سورة بنی اسرائیل)

و قال الامام شهاب الدین الآلوسی البغدادیؒ: وَ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَّصِیْراً بنی اسرائیل و علّم نبی الله انه لا طاقة لهٗ بهٰذا الامر الا بسلطان فسأل سُلطاناً نصیراً لکتاب الله تعالی و حددوده و فرائضه فان السلطان عزة من الله عزّ و جلّ جعلها بین اظهر عباده لو لا ذٰلك لا غار بعضهم علی بعض و اکل شدیدهم ضعیفهم. (روح المعانی ج۱۵، ص۱۴۴، سورة بنی اسرائیل)

و قال الامام بیضاویؒ: و کذٰلك کل نبی استخلفهم فی عمارة الارض و سیاسة الناس و تکمیل نفوسهم و تنفیذ امره فیهم. (تفسیر بیضاوی شریف ص۶۳/۶۲، سورة بنی اسرائیل)

په مروجه سیاست کښې د ګډون حکم

سوال: د موجوده زمانې په سیاست کښې برخه اخیستل او کوشش ورته کول شرعاً څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

الجواب: په موجوده زمانه کښې خلك په سیاست کښې د مختلفو مقاصدو د لاس ته راوړولو لپاره برخه اخلي۔ ځینې خلك د خپل سیاسي دوکان د پلنولو لپاره خوځند په نظر راځي په داسې حال کښې چه د غیر شرعي نظامونو لکه سوشلزم، نیشنل ازم، کپیټلزم او د اسې نورو لپاره محنت کوي او ځینې خلك په علاقایي او قومي تعصبونو په سیاست کښې خپله بقاء وینې، د دغو مقاصدو د حصول لپاره په سیاست کښې برخه اخیستل او د هغه لپاره جد او جهد کول په یقیني توګه له بې ځایه او بې فائدې سعیې سره برابره ده په د اسې حال کښې چه د اسلامي معاشرې د قیام لپاره کوشش کول د وخت او زمانې له اهم ترینو ضرورتونو څخه دی۔ د دې لپاره که چېرته یو څوك د د اسې بې دینه نظام د ترویج او خپرولو په مقابله کښې د اسلامي معاشرې د قیام لپاره جدو جهد کوي نو یقیناً دا یو مستحسن اقدام دی بلکه د بې دیني د چپاول د مقابلې لپاره د خپل طاقت او همت مطابق په دې میدان کښې برخه اخیستل د

علماء کرامو د منصبي فرائضو برخه ده او یو عظیم جهاد دی۔

لما قال علیه الصلٰوة و السلام: عن ابی سعید الخدریؓ عن النبی ﷺ قال ان من اعظم الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر. (ترمذی ج۲، ص۴۰، ابواب الفتن)

و قال العلامة مُلاّ علی القاری رحمه الله: تحت هٰذا الحدیث "افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر". و قال المظهر و انّما کان افضل لان ظلم السلطان یسری فی جمیع من تحت سیاسته و هو جم غفیر فاذا نهاه عن الظلم فقد اوصل النفع الی خلق کثیر بخلاف قتل کافر. (مرقاة المفاتیح ج۷، ص۲۲۲، کتاب الامارة و القضاء، الفصل الثانی) و مثله فی ابی داؤد ج۲، ص۲۴۱، کتاب الملاهم. ب. الامر و النهی.

البته چېرته چه علماء کرام د کوم اصلاحي اړخ په ځای پخپله د کوم غیر شرعي سیاست بنکار شي او خپل دیني تشخص تر پښو لاندې کړي نو په د اسې حالت کښې د خپل دیني تشخص ساتنه د علماء کرامو تر تولو لویه ذمه واري ده۔

لما قال الله تبارك و تعالی: یٰاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلَیْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا یَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَیْتُمْ اِلَی اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ☆ (المائدة، آیت ۱۰۵)

د شرعي امارت د برپا کولو حکم

سوال: په پاکستان کښې مختلفې ډلې په انتخاباتو کښې برخه اخلي چه د هرې ډلې جلا جلا مقصدونه وي او ځینې ډلې خو تر کامیابیدو وروسته د غیر شرعي نظامونو د جاري کولو کوششونه کوي په د اسې حال کښې چه دینې ډلې د اسلامي نظام د جاري کولو لپاره په انتخاباتو کښې برخه اخلي۔ نو اوس د پاکستان د خلکو په ځانګړې توګه په مسلمانانو باندې ئې د شرعي نقطۀ نظر له مخې کومه ذمه واري اړول کیږي چه په ملك کښې د اسلامي خلافت یا جمهوري نظام د برپا کولو د حمایت کوونکو ډلو څخه به کومه ډله کامیابوي؟ بینوا توجروا۔

الجواب: د تولو مسلمانانو دا ذمه واري ده چه یوه د اسې ډله به د اقتدار چوکۍ ته رسوي کوم چه په عملي توګه اسلامي نظام په ملك کښې جاري کولی شي۔ په شرعي نظام کښې د خلیفه یا امیر لویې ذمه واری دا دي:

د الٰهي احکامو په عملي توګه جاري کول، حدود او قصاص جاري کول، د جُمعې او اخترونو لمونځونه جاري کول، اسلامي لښکر منظم کول، د غلو او لارشکوونکو له منځه وړل، د عوامو جګړې او اختلافات حل کول او د اسې نور۔ د شرعي نقطۀ نظر له مخې په تولو مسلمانانو باندې واجب دي چه د د اسې خلافت په برپا کولو کښې یو له بل تعاون او مرسته وکړي او که نه نو تول به ګنهګار وي۔

لما قال الامام سعد الدین تفتازانیؒ: ثم الاجماع علی ان نصب الامام واجب و انما الخلاف فی انهٗ یجب علی الله او علی الخلق بدلیل سمعی او عقلی و المذهب انهٗ یجب علی الخلق سمعاً لقوله عم من مات و لم یعرف امام زمانه فقد مات میتةً جاهلیةً. (شرح العقائد النسفی ص۱۱۰، الخلافة و الامارة)

و قال الامام شاه ولي الله محدث الدهلوی رحمه الله: اعلم انه يجب ان يكون فی جماعة المسلمين خليفة لمصالح لا تتم الا بوجوده و هی كثيرة جداً يجمعها صنفان، احدهما ما يرجع الی سياسة المدينة من ذب الجنود التی تغزوهم و تقهرهم و كف الظالم عن المظلوم و فصل القضايا و غير ذلك..... و ثانيهما ما يرجع الی الملّة و ذلك ان تقويه دين الاسلام علی سائر الاديان لا يتصوّر الا بان يكون فی المسلمين خليفة ينكر علی من خرج من الملّة و ارتكب ما نصحت علی تحريمه او ترك ما نصت علی افتراضه اشد الانكار و بذل اهل سائر الاديان يأخذ منهم الجزية عن يدهم صاغرون. (حجة الله البالغة ج۲، ص۱٤۸، ابواب سياسة المدن)

و قال الامام عمر النسفیؒ: و المسلمون لا بد لهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم و اقامة حدودهم و سد ثغورهم و تجهيز جيوشهم و اخذ صدقاتهم و قهر المتغلبة و المتلصصة و قطاع الطريق و قامة الجمع و الاعياد و قطع المنازعات الواقعة بين العباد و قبول الشهادات القائمة علی الحقوق. (شرح العقائد النسفی ص ۱۱۰، الخلافة و الامارة) و مثله فی احكام السلطانية لابی يعلی ص۱۹، فصول فی الامامة.

په اسلام کښې د امير د انتخابولو طـــــريقه

سوال: په اسلام کښې د امير د انتخاب يعنې کوم سړی د امير او خليفه په توګه د مقررولو لپاره کومه طريقه بايد خپله شي؟ بينوا توجروا۔

الجواب: په اسلامي سياست کښې د امير د انتخابولو لپاره څلور طريقې ليدل کيږي۔

﴿۱﴾ د لومړي ډول مثال د حضرت ابو بکر صديق رضی الله عنه خلافت دی چه يو څو د اهل حل او عقد غړي را يو ځای شول او د حضرت ابو بکر صديقؓ په لاس ئې بيعت وکړ او له هغه وروسته عامو خلکو بيعت کول ترې شروع کړل۔

لما قال العلامة الماوردی رحمه الله: ان بيعة ابی بكر رضی الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها و هم عمر بن الخطاب و ابو عبيدة بن الجراح و اسيد بن حضير و بشر بن سعد و سالم مولی ابی حذيفة رضی الله عنهم. (الاحكام السلطانية ص۷، الباب الاوّل فی عقد الامامة)

﴿۲﴾ د استخلاف بل صورت دا وي چه د وخت خليفه د اهل حل او عقد له څو غړو سره د مشورې په کولو سره د کوم د اسې سړي په باره کښې وصيت وکړي چه په هغه کښې د خلافت ټول شرائط موجود وي۔ لکه څرنګه چه حضرت ابو بکر صديق رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله په باره کښې وصيت کړی وو چه تر ما وروسته به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خليفه وي۔

لما قال الامام شاه ولی الله محدث الدهلویؒ: طريق دوم استخلاف خليفه است متجمع شروط را يعنی خليفۀ عادل بمقتضای نصح مسلمين شخصی را از ميان مستجمعين شروط خلافت اختيار كند و جمع نمايد مردمان را و نص كند باستخلاف وی و وصيت نمايد باتباع وی. پس اين شخص ميان سائر مستجمعين خصوصيتی پيدا كند و قوم را لازم است كه همان شخص را خليفه سازند انعقاد خلافت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بهمين طريق بود. (ازالة الخفاء ص۵، مقصد اول)

﴿۳﴾ **شوری:** د دې مطلب دا وي چه د وخت خليفه به د څو کسانو يوه شورۍ جوړه کړي چه زماله

خلافت څخه وروسته به دا کسان مشوره سره کوي او يو څوک به خليفه تاکي لکه څرنګه چه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شپږو کسانو يوه شورۍ جوړه کړې وه او د دې شورۍ غړو حضرت عثمان رضی الله عنه خليفه تاکلی وو۔

لما قال الامام ابو الحسن الماوردیؒ: و الثانی ان عمر رضی الله عنه جعل الشوری فی ستةٍ ليعقد لاحدهم برضاء الخمسة. (الاحكام السلطانية ص۷، الباب الاول فی عقد الامامة)

﴿۴﴾ **استيلاء:** د دې مطلب دا دی چه کوم سړی د نومورو دريو طريقو څخه پرته په کومې بلې طريقې باندې خليفه شي، بيا استيلاء هم په دوه قسمه ده۔ (۱)يوه هغه استيلاء ده چه يو څوک په زور او طاقت سره خپل ځان خليفه کړي او په هغه کښې د خلافت ټول شرائط موجود وي نو دا ډول شرعا جائز دی۔ (۲) هغه استيلاء ده چه يو څوک په زور او طاقت سره ځان خليفه وتاکي ليکن د خليفه شرائط پکښې موجود نه وي نو دا ډول به د ضرورت د نظريې لاندې منل کيږي، شرعا د هيڅ يوه مسلمان لپاره د هغه په خلاف قدم پورته کول صحيح نه دي۔ البته تر څو پورې چه له د اسې خليفه څخه د دين په ضروریاتو کښې کمی نه وي راغلی نو په مسلمان رعيت باندې ئې اطاعت کول او له هغه سره جهاد او د اسې نورو ته ورتلل لازم دي۔

حضرت شاه ولی الله محدث د هلویؒ د د اسې خلافت په باره کښې فرمايي:

طريق چهارم استيلاء است، چون خليفه بميرد و شخصی متعدی خلافت گردد بغير بيعت و استخلاف و همه را بر خود جمع سازند بايتلاف قلوب يا بقهر و نصب قتال خليفه شود و لازم گردد بر مردمان اتباع فرمان او در آن چه موافق شرع باشد. و اين دو نوع است.

يكی آنكه مستولی مستجمع شروط باشد و صرف منازعين كند بصلح و تدبير از غير ارتكاب محرمی و اين قسم جائز است و رخصت و انعقادِ خلافت معاويه بن سفيان بعد حضرت مرتضٰی و بعد صلح امام حسين رضی الله عنه بهمين نوع بود.

ديگر آنكه مستجمع شروط نباشد و صرف منازعين كند بقتال و ارتكاب محرم و ان جائز نيست و فاعل آن عامی است ليكن واجب است قبول احكام او چون موافق شرع باشد و اگر عُمّال او اخذ زكوٰة كنند از اربابِ اموال ساقط شود و چون قاضی او حكم نمايد نافذ گردد و حكم او همراه او جهاد می توان كرد. و اين انعقاد بنا بر ضرورت است زيرا كه در عزل او افنائی نفوس مسلمين و ظهور حرج و مرج شديد لازم می آيد و بيقين معلوم نيست كه اين شدايد مفضی شود به اصلاح يا نه. يحتمل كه ديگری بدتر از اوّل غالب شود پس ارتكاب فتن كه قبح او متيقن بود است چرا بايد كرد برای مصلحتی كه موهوم است و محتمل و انعقاد خلافت عبد الملك بنِ مروان و اوّل خلفای بن عباس بهمين نوع بود. (ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ص۵، مقصد اول)

و قال الامام شاه ولی الله فی طرق انعقاد الخلافة: و تنعقد الخلافة بوجوه.

﴿۱﴾ بيعة اهل الحل و العقد من العلماء و الرؤساء و امراء الاجناد ممن يكون لهٗ رأی و نصيحةٌ للمسلمين كما انعقدت خلافة ابی بكر رضی الله عنه.

﴿۲﴾ و بان يوصی الخليفة الناس به كما انعقدت خلافة عمر رضی الله عنه.

﴿۳﴾ او یجعل شوریٰ بین قوم کما کان عند انعقاد خلافة عثمان بل علیؓ ایضاً رضی الله عنهما.

﴿٤﴾ او استیلاء رجل جامع للشروط علی النّاس و تسلّطه علیهم کسائر الخلفاء بعد خلافة النّبوّة ثم ان استولی من لم یجمع الشروط لا ینبغی ان یبادر الی المخالفة لان خلعه لا یتصوّر غالباً الاّ بحروب و مضائقات و فیها من المفسدة اشد مما یرجی من المصلحة. و سئل رسول اللهﷺ عنهم فقیل افلا ننابذهم؟ قال لا ما اقاموا فیکم الصلٰوة و قال الا ان تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان و با لجملة فاذا کفر الخلیفة بانکار ضروری من ضروریات الدّین حل قتاله بل وجب و الاّ لا. (حجة الله البالغة ج۲، ص۱۵۰/۱٤۹، ابواب السیاسة المدن، انعقاد الخلافة بوجوه) و مثله فی الاحکام السلطانیة لابی یعلیٰ ص۲۳، فصول فی الامامة.

د بنځې بـــــادشاهي یا امامت شرعاً ناجـــــائز دی

سوال: د اسلامي نقطهٔ نظر له مخې کومه بنځه د کوم اسلامي ملك بادشاه جوړیدلی شي او که نه؟ که چېرته په مروجه جمهوري نظام کښې کومې بنځې ته اقتدار ورسپارل شي نو په داسې حالت کښې به ئې شرعاً څه حیثیت وي؟

الجواب: د قرآن او حدیثو له مخې د ملك د بادشاه یا خلیفه د جوړیدو لپاره له نورو شرائطو سرېیره نارینتوب یو اهم شرط دی۔ د خلافت په اسلامي نظام کښې هیڅېرته دا بنه نه بریښي چه کومې بنځې ته د اقتدار واګي په لاس ورکړل شي۔

لما قال الامام سعد الدین التفازانیؒ: (تحت قول النسفی) "و یشترط ان یکون من اهل الولایة المطلقة الکاملة". ای مسلماً حراً ذکراً عاقلاً بالغاً..... و النساء ناقصات عقلٍ و دینٍ. (شرح العقائد النسفی ص۱۱۳، الخلافة و الامارة)

و قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قول در مختار) "و یشترط کونه مسلماً حراً ذکراً". و لان النساء امرن با لقرار فی البیوت فکان مبنٰی حالهن علی الستر و الیه اشار النبیﷺ حیث قال کیف یفلح قوم تملکهم امرأة. (رد المحتار ج۱، ص٤۰۵، باب الامانة)

د بادشاه تر جوړیدو وروسته د هغه د منصبي فرائضو په بنه توګه د ادا کولو لپاره د کومو خبرو چه ضرورت دی الله تعالٰی هغه په نارینه وو کښې پیدا کړي دي۔ البته د کورنۍ او خاندانې امورو د تکفّل ذمه واري الله تعالٰی د بنځې په اوږو اچولی دی۔ د دې لپاره بنځې ته په دې میدان کښې د خپلو ذمه واریو د په ځای کولو لپاره چه د کومو شیانو ضرورت وو په مکمله توګه هغې ته ورکړ شوي دي په دې حال کښې چه په نارینه وو کښې هغه نشته۔

د بنځې لپاره د پردې رعایت، له پردیو سره له بې ځایه ګډون څخه ممانعت او د خپل عصمت د لمنې پاکساتل د اسې امور دي چه د قیادت میدان ته ئې له ورتلو څخه منع کوي۔

د رسول اللهﷺ د فرمان مطابق د کوم قوم به تر دې لویه بد نصیبي کومه وي چه خپله حکمراني بنځې ته وسپارله۔

لما ورد فی الحدیث: عن ابی بکرة رضی الله عنه قال نفعنی الله بکلمة سمعتها من رسول اللهﷺ ایام الجمل بعد ما کدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول اللهﷺ ان اهل فارس قد ملکوا علیهم بنت کسریٰ قال

لن یفلح ولّوا امرهم امرأة. (صحیح البخاری ج۲، ص٦۳۷، کتاب المغازی)

و قال الامام بغویؒ: (تحت هٰذا الحدیث) اتفقوا علی ان المرأة لا تصلح ان تکون اماماً و لا قاضیاً لان الامام یحتاج الی الخروج لاقامة امر الجهاد و القیام بامور المسلمین..... و لان المرأة ناقصة و الامامة و القضاء من کمال الولایات فلا یصلح لها الا الکامل من الرّجال. (شرح السنّة ج۱۰، ص۷۷، کتاب الامارة و القضاء، باب کراهیة تولیة النساء)

قال العلامة الامام القرطبیؒ: و اجمعوا علی ان المرأة لا یجوز ان تکون اماماً. (الجامع لاحکام القرآن ج۱، ص۲۷۰، سورة البقرة)

چونکه د رسول اللهﷺ فرمان د یو کافر قوم په باره کښې دی د دې لپاره د هیڅ یو قوم له دې څخه مستثنٰی کول جائز نه دي۔ که په مروجه جمهوریت کښې یا د خلافت په اسلامي طریقه کښې بنځې ته دا موقع په لاس ورکړ شي نو په هر حالت کښې به د بنځې حکمراني یو خدایي عذاب وي۔

د اولو الامـــــر حقیقت

سوال: په جمهوریت یا شهنشاهیت کښې چه کوم خلك د حاکمیت دعوه لرونکي دي آیا دا خلك د "اولو الامر" په حقیقت کښې داخل دي او که نه؟ تر څو چه د هغو تابعداري د رعیت لپاره لازم شي او د هغه په خلاف آواز پورته کول بغاوت وبلل شي؟

الجواب: د شریعت له مخې د "اولو الامر" حقیقت له خلافت علی منهاج النبوّت سره خاص نه دی بلکه امیران او بادشاهان هم که چېرته د عوامو د حقوقو د تحفظ ذمه واري په بنه توګه وپالي او د تاکنې په کومه ځانګړې توګه تاکل شوی وي او د عوامو تائید ورته حاصل وي که په جمهوریت کښې وي یا د حکومت په کوم بل نظام کښې وي نو دا خلك هم په "اولو الامر" کښې ګڼل کیږي۔

لما قال الامام جصاصؒ: و الصحیح عندی انهم الامراء و العلماء جمیعاً امّا الامراء فلان اصل الامر منهم و الحکم الیهم و اما العلماء فلان سؤالهم واجب متعین علی الخلق و جوابهم لازم. (احکام القرآن ج۱، ص۱۸۹، سورة البقرة)

البته که چېرته امیران او سلاطین د کوم خلاف شرع نظام په مسلمانانو باندې د نافذولو کوشش وکړي نو د هغو په خلاف د آواز پورته کول نه یوائې دا چه جائز دی بلکه د مسلمانانو دیني او اخلاقي ذمه واري ده۔

لما قال الامام قرطبیؒ: فی تفسیر "اولی الامر" روی عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه انهٗ قال حق علی الامام ان یحکم با لعدل و یؤدی الامانة و اذا فعل ذٰلك وجب علی المسلمین ان یطیعوه لان الله تعالٰی امر باداء الامانة و العدل ثم امر بطاعته. (تفسیر الجامع لاحکام القرآن ج۵، ص۲۵۹، سورة النسآء)

لما قال الامام الشوکانیؒ: "و اولی الامر" هم الائمة و السلاطین و القضاة و کل من کانت لهٗ ولایة الشرعیة لا ولایة طاغوتیة و المراد طاعتهم فیما یأمرون به و ینهون عنه ما لم تکن معصیةً فلا طاعة لمخلوق فی معصیة الله کما ثبت ذٰلك عن رسول اللهﷺ. (فتح القدیر للشوکانی ج۱، ص٤۸۱، سورة النساء) و مثله فی جامع البیان للطبری ج٤، ص۱٤۷، سورة النساء.

خـــــلافت یا ملوکیت

سوال: خلافت علی منهاج النبوّت تر څه وخته پورې وو او له هغه وروسته د حکومت نظام د خلافت په ځای ملوکیت ته منتقل شو؟ همد ارنګه په خلافت او ملوکیت کښې څه فرق دی اود ملوکیت دور له کوم وخت څخه شروع کیږي؟

الجواب: د خلافت علی منهاج النبوّت دور پرله پسې تر دیرشو کالو پورې وو بیا له هغه وروسته د ملوکیت دور شروع شو۔ البته په دې منځ کښې د اسې خلفاء راغلي دي چه د هغو د عدل او انصاف له وجهې د هغو د حکومت دورې هم په خلافت علی منهاج النبوّت کښې شمارل کیږي۔ هو! د حضور ﷺ د فرمان مطابق د خلافت علی منهاج النبوّت دور تر دیرشو کلونو پورې پاتې وو۔ له هغه وروسته د مسلمانانو د خپل منځي اختلافاتو په وجه خلافت په ملوکیت باندې بدل شو۔

لما ورد فی الحدیث: قال رسول اللّٰه ﷺ الخلافة فی اُمّتی ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذٰلك. ثم قال سفینة امسك خلافة ابی بكرؓ ثم قال و خلافة عمرؓ و خلافة عثمانؓ ثم قال امسك خلافة علیؓ فوجدناها ثلاثین سنةً قال سعید فقلت لهٗ ان بنی اُمیّة یزعمون ان الخلافة فیهم قال كذبوا بنوا الزرقاء بل هُم ملوك من شر الملوك. (ترمذی ج۲، ص٤٦، كتاب الفتن)

په بنو اُمیه وو کښې د حضرت عمر بن عبد العزیزؒ تقوٰی، خدای ویریدنه او للّٰهیت له وجهې د هغه دور یو ښه دور بلل کیږي چه اسلافو هم له همدې وجهې د هغه دور د خلفاء راشدینو په دور کښې شمار کړی دی۔

عن سفیانؒ یقول الخلفاء خمسة ابو بكر و عمر و عثمان و علی و عمر ابن عبد العزیز رضی اللّٰه عنهم. (ابو داؤد ج۲، ص۲۸۰، كتاب الامارة)

عن سفیانؒ قال قال رسول اللّٰه ﷺ خلافة النبوّة ثلاثون سنة ثم یؤتی اللّٰه الملك من یشآءُ. (ابو داؤد ج۲، ص۲۸۲، كتاب الامارة)

د خلافت په ملوکیت باندې د بدلیدو اسباب

د رسول اللّٰه ﷺ تر رحلت وروسته د اسلام دښمنانو د مسلمانانو قوت او د ملي یو والي د توتې توتې کولو لپاره پوره پوره کوششونه وکړل لیکن د رسول اللّٰه ﷺ په لاس تربیه شوي خلفاء راشدین په ځانګړې توګه د حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللّٰه عنهما په دور کښې هغو ته موقع په لاس ور نغله البته بیا ئې هم خپل خوځښتونه د زمکې لاندې په زور او شور سره جاري وساتل۔ د حضرت عثمان رضی اللّٰه عنه تر شهادت وروسته د اسلام دُښمنان په ښکاره توګه میدان ته راووتل چه تر تولو لوی دلیل ئې پخپله د حضرت عثمان رضی اللّٰه عنه دردناك شهادت دی۔

قال العلامة ابن كثیر رحمه اللّٰه: مكان اوّل من دخل علیه رجل یقال له الموت الاسود فخنقه خنقاً شدیداً حتٰی غشی علیه و جعلت نفسه تتردد فی حلقه فتركه و هو یظن انهٗ قد قتله..... ثم دخل علیه آخر و معهٗ سیف فضربه به فاتقاه بید

فقطعها..... فكان اوّل قطرة فیها سقطت علٰی هٰذه الآیة "فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ" ثم جاء آخر شاهداً سیفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه منه و آخذت السیف فانتزعه منها فقطع اصابعها. (البدایة و النهایة ج۷، ص۱۹۷)

چه له دې وروسته د جمل، صفین او د اسې نور جنګونه د دې څرګند ثبوتونه دي۔ دا هغه عوامل وو چه له وجهې ئې د خلافت علی منهاج النبوّت بنیادونه سُست شول چه په نتیجه کښې ئې قرار قرار د خیر القرون دور پای ته ورسیده او د خلافت ځای ملوکیت ونیو۔

په خلافت او ملوکیت کښې ښکاره فرق دا دی چه د خلافت د انتخابولو طریقه کومه چه د خلفاء راشدینو په دور کښې مروجه وه هغه په ملوکیت کښې نشته۔ د خلفاء راشدینو په دور کښې له رعایاوو څخه په خوښه بیعت اخیستل کیده په داسې حال کښې چه په ملوکیت کښې د دې برعکس په زور او جبر سره بیعت اخیستل کیده۔ د دې اندازه په مدینه منوره کښې پخپله د حضرت امیر معاویه رضی اللّٰه عنه له یوه تقریر څخه لګیږي۔ ده مبارکؒ وفرمایل:

اما بعد: فانی و اللّٰه ما ولیت امركم حین ولیته و انا اعلم انكم لا تسرون بولایتی و لا تُحبّونها و انی لعالم بما فی نفوسكم من ذٰلك و لٰكنی خالستكم بسیفی هٰذا مخالسة. (البدایة و النهایة ج۸، ص۱۳۵)

د دې نتیجه دا شوه چه د ملوکیت په دور کښې د خلفاء راشدینو غوندې د ساده ژوند په ځای د قیصر او کسرٰی غوندې شان او شوکت او د بادشاه او رعیت تر منځه پیره دار او دروازه بان حائل جوړ شو۔ د رعیت د خیر خواهی په ځای امیران د انانیت (ځان ځاني) ښکار شول او له هغو څخه د اسې کارونه وشول چه له دې منصب سره ښه نه ښکاریدل۔

د خـــــلافت د منصب د انتخاب معیار

سوال: که چېرته یو څوك د اعمالو له مخې د دین پابند وي۔ په تقوٰی او دیند اري کښې لوی شهرت ولري لیکن په ملکي او بین الاقوامي حالاتو باندې د ژوړې کتنې خاوند نه وي چه له وجهې ئې د بادشاهي له چلولو سره نابلده وي نو آیا د خلافت د منصب لپاره د اسې سړي ته ترجیح ورکول کیدلی شي او که نه؟

الجواب: د یوه مسلمان لپاره تقوٰی او دیند اري بې له شکه ډیر ښه شی دی کوم چه یو اځې د هغه تر خپل شخصیته پورې اړه لري۔ د خلافت په منصب کښې چونکه له ذاتي کردار څخه پورته ئې د خدای له مخلوق سره اړیکي جوړیږي۔ د دې لپاره په دې میدان کښې د خلافت په کارونو باندې خبر لرونکي سړي ته به ترجیح ورکول کیږي۔ البته د داسې منصب په غوره کولو کښې د دجل، تلبیس (دوکه او فریب) ظلم او زیاتوالي څخه د حفاظت لپاره د اُمید وار (وکیل) ذاتي کردار او اخلاق هم په نظر کښې نیول ضروري دي۔

لما قال العلامة سعد الدین تفتازانی رحمه اللّٰه: تحت قول النسفیؒ و لا یشترط فی الامام ان یكون معصوماً و لا ان یكون افضل من اهل زمانه لان المساوی فی الفضیلة بل المفضول الاقل علماً و عملاً ربما كان اعرف بمصالح الامامة و مفاسدها و اقدر علی القیام بمواجبها خصوصاً اذا كان نصب المفضول ادمع للشر و ابعد عن اثارة الفتنة..... مع انه لا

یجوز نصب امامین فی زمان واحدٍ قلنا غیر الجائز هو نصب امامین مستقلین. (شرح العقائد النسفی ص ۱۱۳، الخلافة و الامارة)
و قال العلامة محمد عبد العزیز الفرهاروی رحمه الله: لان اعظم مدار السلطنة هو علی المهارة بامور الدنیا لا علی المهارة بالعلم الشرع و کثرة العبادة. (النبراس ص ۱۱۳، الخلافة و الامارة) و مثله فی رد المحتار ج ۱، ص ۴۰۵، باب الامامة.

د قومي او علاقايي امير شرعي حيثيت

سوال: که چېرته یو قوم په متفقه توګه د شریعت په نامه یو دیني عالم خپل امیر وټاکي نو د شرعي نقطه نظر له مخې به ئې حیثیت څه وي او د د اسې امیر د واک او اختیار دائره څه ده؟ بینوا توجروا۔

الجواب: د امیر د شرائطو په پام کښې نیولو سره که چېرته یو قوم په اجتماعي توګه یا د رأیو په اکثریت سره کوم معتمد سړی خپل امیر وټاکي نو د اسې اقدام د شریعت له مخې د ستاینې وړ دی بلکه د شرعي نقطهٔ نظر له مخې په کور (حضر) او سفر کښې د دې خبرې رعایت ضروري دی۔

لما ورد فی الحدیث: عن ابی سعید الخدریؓ ان رسول اللهﷺ قال اذا خرج ثلاثة فی سفرٍ فلیؤمروا احدهم. (ابو داؤد ج ۱، ص ۳۵۱، کتاب الجهاد)

البته په قوم باندې لازم دي چه په شرعي امورو کښې به د د اسې امیر اطاعت کوي۔ لیکن په غیر شرعي کارونو کښې به د امیر اطاعت او قول ته اعتبار نه ورکول کیږي۔

لما ورد فی الحدیث: عن ابن عمرؓ عن النبیﷺ انهٗ قال علی المرء المسلم السمع و الطاعة فیما احبّ و کره الا ان یؤمر بمعصیة فان امر بمعصیة فلا سمع و لا طاعة. (صحیح مسلم ج ۲، ص ۱۲۵، کتاب الامارة)

د اسې امیر ته لکه څرنګه چه کُلي اختیارات حاصل نه وي د دې لپاره حدود او قصاص ئې د اختیار له دائرې څخه د باندې دی۔

لما قال العلامة علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی رحمه الله: و اما شرائط جواز اقامتها فمنها ما یعم الحدود کلها و منها ما یخصّ البعض دون البعض اما الذی یعم الحدود کلها فهو الامامة و هو ان یکون المقیم للحد هو الامام او من والاه الامام و هٰذا عندنا..... لان الامام و لایة علی جمیع دار الاسلام ثابتة. (بدائع الصنائع ج ۷، ص ۵۸/۵۷، کتاب القضاء)
و قال الامام الهمام نجم الملّة و الدین عمر النسفیؒ: و یشترط ان یکون من اهل الولایة المطلقة الکاملة سائساً قادراً علی تنفیذ الاحکام و حفظ حدود دار الاسلام و انصاف المظلوم من الظالم. (شرح العقائد النسفی ص ۱۴/۱۳، الخلافة و الامارة)
قال العلامة الحصکفیؒ: هی صغریٰ و کبریٰ فا لکبریٰ استحقاق تصرف عام علی الانام. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج ۱، ص ۴۰۴، باب الامامة) و مثله فی رد المحتار ج ۱، ص ۴۰۴، باب الامارة.

د ووټ شرعي حيثيت

سوال: د انتخاباتو په مروجه طریقه کښې د ووټ شرعي حیثیت څه شی دی؟

الجواب: په اوسنی دور کښې ووټ مختلف حیثیتونه لري۔

﴿۱﴾ ووټ د شهادت او ګواهي حیثیت لري، ووټ اچوونکی چه کوم وکیل ته ووټ ورکوي هغه د دې خبرې ګواهي ورکوي چه زه د اوکیل د ملك او قوم لپاره ګټور او خیر خواه ګنم۔

﴿۲﴾ ووټ د مشورې حیثیت لري، ووټ اچوونکی د حکومت د نظم او نسق په سلسله کښې د خپلې رأیې اظهار کوي چه په سیاسي امورو کښې څوك ډیر ښه، ایماندار او دیانتدار ده دی۔

﴿۳﴾ ووټ د سفارش حیثیت لري، ووټ اچوونکی د خپل وکیل لپاره د یوې اهمې عُهدې د سنبالولو سفارش کوي۔

﴿۴﴾ ووټ د وکالت حیثیت لري۔ ووټ اچوونکی د خپل ځان لپاره د حکومت په کور کښې وکیل ټاکي چه هغه به په حکومت کښې زما مسئلې حل کوي۔

﴿۵﴾ ووټ د سیاسي بیعت حیثیت لري، ووټ اچوونکی د خپل ووټ په ذریعه مقامي کاندید په واسطه د ملك له بادشاه سره بیعت کوي۔ په دې بیعت کښې دا ضروري نه ده چه د ملك د بادشاه یا د وخت د خلیفه په لاس مخامخ بیعت وکړی شي بلکه بیعت د خط او کتابت په ذریعه هم کیدلی شي۔ او همدارنګه د تاکل شوي وکیل له خوا څخه د ملك د بادشاه په لاس بیعت هم پخپله له بادشاه سره بیعت ګنل کیږي۔

لکه څرنګه چه په بخاري شریف کښې دي چه نبي کریمﷺ حضرت عباده بن صامتؓ ته وفرمایل چه له خلکو څخه زما په حق کښې بیعت واخله۔

عن عبادة بن الصامتؓ یقول قال لنا رسول اللهﷺ و نحن فی مجلس تبایعونی علی ان لا تشرکوا با لله شیئاً. (صحیح البخاری ج ۲، ص ۱۰۷۱، کتاب الاحکام)
و عن عبد الله بن دینارؓ قال شهدت ابن عمرؓ حیث اجتمع الناس علی عبد الملك کتب انی اُقر با لسمع و الطاعة لعبد الله عبد الملك امیر المؤمنین علی سنة الله و سنة رسول اللهﷺ ما استطعت و ان نبی قد اقروا بمثل ذٰلك. (صحیح البخاری ج ۲، ص ۱۰۶۹، کتاب الاحکام)

له دې څخه څرګنده شوه چه د انسان لپاره د خپلې رأیې د استعمالولو د حق معامله ډیره نازکه او اهمه ده۔ که چېرته چاکوم نا اهل ته ووټ ورکړ نو ووټ ئې په شهادتِ زور یعنې د دروغو په ګواهي، غلط سفارش او غلطې مشورې کښې د اخلیږي او د دې ډول غلطو اعمالو ارتکاب د قرآن او حدیثو صریح مخالفت دی۔

لقوله تعالی: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَیْرَ مُشْرِکِیْنَ بِهٖ. (الحج، آیت ۳۰)
مَنْ یَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَّکُنْ لَّهٗ نَصِیْبٌ مِّنْهَا وَ مَنْ یَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَّکُنْ لَّهٗ کِفْلٌ مِّنْهَا. (سورة النسآء، آیت ۸۵)
و قال علیه الصلٰوة و السلام: المستشار مؤتمن. (ترمذی ج ۲، ص ۱۰۵)
و عن تمیم الداریؓ ان النبیﷺ قال الدّین النصیحة قلنا لمن قال لله و لکتابه و لرسوله و لائمة المسلمین و عامتهم. (صحیح البخاری ج ۱، ص ۵۴، کتاب الایمان، صحیح المسلم ج ۱، ص ۵۴، کتاب الایمان)

د ووټ د شرعي حیثیت لپاره وګورئ (۱) جواهر الفقه ج ۲، ص ۲۹۶ تر ۳۰۱۔ (۲) نوي فقهي مسائل ج ۱، ص ۲۶۵ تر ۲۶۶، متفرقات۔ و مثله فی النسائی ج ۲، ص ۱۶۴، کتاب الامارة.

د ووټ د حق د نه استعمالولو حکم

سوال: په اوسنی دور کښې د انتخاباتو په وخت د ووټ اچولو په دوران کښې ځینې خلك بالکل خپل ووټ نه استعمالوي۔ آیا د مقدس شریعت له مخې د ووټ حق استعمالول ضروري دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب: ووټ د یو ډول ګواهي حیثیت لري او په ګواهي کښې تفصیل دا دی چه ګواهي کله واجبه وي او کله د فرضو تر اندازې ته ورسیږي او کله بیا د استحباب او اباحت په درجې کښې وي۔ په کوم ځای کښې چه د ګواهي په نه کولو کښې د مُدعي حق له منځه ځي نو په هغه ځای کښې ګواهي ورکول واجب دي او په کوم ځای کښې چه د ګواهانو تعداد زیات وي هلته ګواهي ورکول مستحب او مباح دي۔

لما قال العلامة القرطبیؒ: فی تفسیر هٰذه الآیة وَ لَا یَأْبَ الشهد آءُ اِذَا مَا دُعُوْا فاذا کانت الفسحة لکثرة الشهود و الامن من تعطل الحق فا لمدعو مندوب و له ان یتخلف لادنٰی عذر و ان تخلف لغیر عذر فلا اثم علیه و لا ثواب لهٗ و اذا کانت الضرورة و خیف تعطل الحق ادنٰی خوف قوی الندب و قربٌ من الوجوب. و اذا علم ان الحق یذهب و یتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب علیه القیام بها لا سیما ان کانت محصلة و کان الدعاء الٰی ادائها. (الجامع لاحکام القرآن ج۳، ص۳۹۸، سورة البقرة)

په انتخاباتو کښې د ووټ اچولو په دوران کښې هر سړی باید دا اندازه ولګوي چه که چېرته ما فلاني حقدار سړي ته ووټ ور نه کړ نو د هغه په مقابله کښې به یو فاسق او فاجر سړی کامیاب شي نو په داسې حالت کښې د ووټ حق استعمالول ضروري دي۔ او که چېرته دا خطر موجود نه وي نو بیا د ووټ په نه استعمالولو باندې څه مؤاخذه نشته۔

همدارنګه که چېرته په کومې انتخابي حلقې کښې برخه اخیستونکی کاندید فاسق او فاجر وي نو د ووټ اچوونکي لپاره بنیګړه په دې کښې ده چه خپل ووټ بالکل استعمال نه کړي۔ په حقیقت کښې د ووټ د استعمالولو دوه اړخونه شول۔ او دا خو پخپله د ووټ اچوونکي پخپل صوابدید پورې منحصره وي چه زما لپاره د ووټ په استعمالولو کښې څه ګټه ده او په نه استعمالولو کښې مې څه نقصان دی۔ خپلې دیني او دنیوي ګټو ته په پام کښې نیولو سره دې ووټ استعمال کړي۔ د دې لپاره چه ووټ یو ډول د سفارش حیثیت لري او که چېرته سفارش ښه وي نو ثواب به ئې وي او که نه وي نو د ګناه مستوجب به وي۔

قال العلامة القرطبی فی تفسیر هٰذه الآیة "من یَشْفع شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ لَّهٗ نَصِیْبٌ مِّنْهَا وَ مَنْ یَّشْفع شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَّکُنْ لَّهٗ کِفْلٌ مِّنْهَا. (النساء، آیت ۸۵)

و قال مجاهد و الحسن و ابن زیاد و غیرهم فی شفاعات الناس بینهم فی حوائجهم فمن یشفع لینفع فلهٗ نصیب و من یشفع لیضرّ فلهٗ کفل. (الجامع لاحکام القرآن ج۵، ص۲۹۵، سورة النساء)

و قال الامام ابن جریر الطبری فی تفسیر هٰذه الآیة وَ لَا یَأْبَ الشهدَ آءُ اِذَا مَا دُعُوْا یجب فرض ذٰلك علی من دعی للاشهاد

علی الحقوق اذا لم یوجد غیره فاما اذا وجد غیره فهو فی الاجابة الٰی ذٰلك مخیر ان شاء اجاب و ان شاء لم یجب. (جامع البیان للطبری ج۳، ص۱۲۷، سورة البقرة)

و قال الامام احمد مصطفی المراغی رحمه الله: فی حق الشهادة و هو فرض کفایة لا یجب علی من دعی الیه الا اذا لم یوجد غیر یقوم مقامه. (تفسیر المراغی ج۳، ص۷۵، سورة البقرة)

د دین لپاره د ووټ په استعمالولو کښې د والدینو نافرماني ګناه نه ده

سوال: یو سړی دیندار ه دی او د شریعت پابند دی۔ چه کله د انتخاباتو وخت راځي نو هغه یوې دیني ډلې ته خپل ووټ ورکوي په داسې حال کښې چه پلار ئې د سیکولر ذهنیت خاوند ده او خپل ووټ غیر مذهبي ډلې ته ورکوي او خپل دیندار ه زوی ته هم وایي چه زما د خوښې ډلې ته خپله رأیه ورکړه۔ اوس پوښتنه دا ده چه د شریعت له مخې د زوی لپاره د پلار د دې خبرې منل صحیح دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د یوه نیك بخته زوی لپاره د والدینو فرمانبرداري ضروري ده لیکن په داسې امورو کښې نه چه دین ته ئې نقصان رسیږي او د الله تعالٰی د نارضایي سبب ګرځي۔ په نومورې صورت کښې زوی د خدای په نزد د خپل مسئولیت احساس کړي یوه داسې فیصله دې وکړي چه د الله تعالٰی په دربار کښې ئې غاړې پرې نیولي نه وي۔

لما قال علیه الصلٰوة و السلام: لا طاعة فی معصیة الله انما الطاعة فی المعروف. (صحیح مسلم ج۲، ص۱۲۵، کتاب الامارة، نسائی ج۲، ص۲۶۶، کتاب البیعة)

و عن ابن سیرین ان عمران بن حصین قال للحکم الغفاری ا سمعت النبی ﷺ یقول لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق قال نعم. (کنز العمال ج۵، ص۹۲، حدیث ۱۴۴۰۱)

عن ابن جریر کرش عن علیؓ قال لا طاعة لبشر فی معصیة الله. (کنز العمال ج۶، ص۷۷، حدیث ۱۴۹۱۱)

و قال الامام شوکانی محمد بن علیؒ: و کل مم کانت له ولایة شرعیة لا ولایة طاغوتیة و المراد طاعتهم فیما یأمرون به و ینهون عنه ما لم تکن معصیة فلا طاعة لمخلوق فی معصیة الله. (تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج۱، ص۴۸۱، سورة البقرة)

د ووټ د ورکولو په وخت کښې کوم شخص یا ډلې ته ترجیح ورکول

سوال: په اوسنی دور کښې د انتخاباتو په وخت کښې د حلقې خلك کوم کاندید د مثال په توګه زید نیك، دیندار ه او مدبر ګڼي لیکن سره له دې بیا هم د هغه په مقابلې کښې خپل ووټ بکر ته ورکوي کوم چه تر زید څه نا څه په دیندار ي کښې کمزوری دی۔ د حلقې د خلکو دا اقدام شرعاً څنګه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب: په انتخاباتو کښې د ووټ د اچولو په وخت اهل او تر ټولو نیك سړي ته ترجیح ورکول ضروري دي۔ البته که چېرته د نیك سړي په اړه دا یقین وي چه پارلمان ته ورسیږي نو د صدارتي او وزارتِ عظمٰی په انتخاباتو کښې کوم فاسق او فاجر ته ووټ ورکوي نو په دې

صورت کښې به ترجیح نه ورکول کیږي۔ بلکه کوم سړی چه مخکښې کوم دیند اره صدارتي کاندید ته ووټ ورکوي نو د اسې سړي ته د صوبایي او قومي پارلمانونو په انتخاباتو کښې ترجیح ورکول ضروري دي۔

قال العلامة الحاکم نیشابوریؒ: عن ابن عباس رضی اللہ عنهما قال قال رسول اللہ ﷺ عن استعمل رجلاً من عصابة و فی تلك العصابة من هو ارضی للّٰه منه فقد خان اللّٰه و خان رسوله و خان المؤمنین. (المستدرك علی الصحیحین ج٤، ص٩٢)

و عن حذیفة رضی اللّٰه عنه قال قال رسول اللہ ﷺ ایما رجل استعمل رجلا علی عشرة انفس علم ان فی العشرة افضل ممن استعمل فقد غش اللّٰه و غش رسوله و غش جماعة المؤمنین. (کنز العمال ج٦، ص١٩ ص٢٥، حدیث١٤٦٥٣و ١٤٦٨٧)

خپله ښځه له ووټ اچولو څخه د منع کولو حکم

سوال: د ووټ اچولو په دوران کښې یو سړی خپله ښځه له ووټ اچولو څخه منع کوي او ښځه د خپل خاوند د ویرې له وجهې د ووټ له اچولو څخه محرومه پاتې کیږي۔ د شریعت له مخې ښځه باید کومه طریقه غوره کړي؟ بینوا توجروا۔

الجواب: ووټ یو ډول ګواهي ده او ګواهي کله واجبه وي او کله فرض کفایه، په اوسنیو حالاتو کښې چه د ووټ اچولو کوم نظام دی نو په هغه کښې ووټ اچوونکي زیات وي د دې لپاره ووټ اچول له زیات څخه زیات د فرض کفایه په حکم کښې داخلیږي او په فرض کفایه کښې قاعده دا ده چه که چېرته د ضرورت مطابق یو څو کسان د خپلې رأیې حق استعمال کړي نو د نورو غاړې پرې خلاصیږي۔ د دې لپاره که چېرته خاوند خپله ښځه د ووټ له اچولو څخه منع کوي نو شرعاً کومه ګناه پرې نشته۔ نه په خاوند نه په ښځه۔ بلکه د ښځې لپاره عزت او حیاء په دې کښې ده چه د خاوند خبره ومني او د ووټ له اچولو څخه ډډه وکړي۔

لما قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: ان الشهادة فرض کفایة اذا قام بها البعض سقط عن الباقین و تتعین اذا لم یکن الا شاهدان. (البحر الرائق ج٧، ص٥٧، کتاب الشهادة)

و قال العلامة عبد الرحمٰن الجوزی القرشیؒ: انما یلزم الشاهد ان لا یأبی اذا دعی لاقامة الشهادة اذا لم یوجد من یشهد غیره. فاما ان کان قد تحملها جماعة لم تتعین علیه و کذلك فی حال تحملها لانه فرض علی الکفایة کا لجهاد فلا یجوز لجمیع الناس الامتناع منه. (زاد المسیر فی علم التفسیر ج١، ص٣٣٩، سورة البقرة)

د خپلوي په بنیاد د ووټ اچولو حکم

سوال: کوم کاندید ته د ښه او بد له تمیز پرته یوائې د خپلوي له مخې ووټ ورکول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب: د اهل او حقداري په ځای یوائې د خپلوي او وروروليه مخې کوم امیدوار ته ووټ ورکول عصبیت او جهالت دی او حضور نبي کریم ﷺ د عصبیت په دلدل کښې له ښکار شوي

خلکو څخه بیزاري ښکاره کړې ده۔

لما ورد فی الحدیث: و عن ابی هریرة رضی اللّٰه عنه قال قال رسول اللّٰه ﷺ من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات میته جاهلیة..... و من قاتل تحت رایه عمیة یدعوا الی عصبیة او یغضب لعصبیة فقتل فقتلهٔ جاهلیة. (سنن النسائی ج٢، ص١٥٦، کتاب المحاربة، باب التغلیظ فیمن قاتل تحت رایه عمیة)

لما فی الحدیث: و عن فسیلة قالت سمعت ابی یقول سالت النبی ﷺ فقلت یا رسول اللّٰه امن العصبیة ان یحب الرجل قومه قال لا ولکن من العصبیة ان یعین الرجل قومه علی الظلم. (سنن ابن ماجة س٢٨٣، باب العصبیة) و مثله فی کنز العمال ج٣، ص٥٠١، رقم حدیث ٧٦٥٧.

د دیندارو کاندید په حق کښې د ووټ ورکولو قسم ماتول

سوال: زید د انتخاباتو په وخت کښې د عمر په باره کښې دا قسم وکړ چه خپل ووټ به عمر ته ورکوم لیکن څو ورځې وروسته د عمرو په مقابله کښې بکر هم خپل ځان کاندید کړ او د ټولو کلیوالو په نزد بکر له عمرو څخه د دیني او دنیوي اعتبار له مخې د ښه کردار خاوند دی۔ اوس زید وایي چه ما کوم قسم کړی وو هغه د بکر په حق کښې ماتولی شم او که نه؟

الجواب: بکر لکه څرنګه چه د دیندار او دیانتدار له وجهې د ووټ صحیح حقدار دی نو ځکه زید باید خپل قسم مات کړي او بیا دې کفاره ادا کړي او خپل ووټ د بکر په حق کښې استعمال کړي، شرعاً ئې غاړې هم نه وي نیولي۔

لما روی امام النسائی: عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللّٰه من حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها فلیأت الذی هو خیر و لیکفر عن یمینه. (سنن النسائی ج٢، ص١٤١، کتاب الایمان و النذور، باب من حلف علی یمین فرأی خیراً منها) و قال الامام ابو البرکات عبد اللّٰه بن احمد بن محمود النسفیؒ: و من حلف علی معصیةٍ ینبغی ان یحنث و یکفر. (کنز الدقائق ص١٥٥، کتاب الیمین) و مثله فی سنن النسائی ج٢، ص١٤١، کتاب الایمان و النذور، باب من حلف علی یمین فرأی خیراً منها.

د مسلمانانو او مرزایانو متحدې ډلې ته د ووټ ورکولو شرعي حیثیت

سوال: یوې مسلمانې ډلې له قادیانیانو سره انتخابي اتحاد وکړ، د اسې متحده ډلې ته رایه ورکول د مسلمانانو لپاره جائز دي او که نه؟

الجواب: قادیانیان لکه څرنګه چه مرتد او له اسلام څخه وتلي دي، له هغو سره یو والی اګر که د وختي مصلحت پر بناء څه معمولي ګټې لاس ته راځي لیکن د هغو د ارتداد او کفر له وجهې د هغو چه کوم مذموم او شوم مقاصد دي نو په یو والي کښې ئې هغه حیثیت له متاثر کیدو پرته نه شي پاتې کیدلی۔ د دې لپاره له قادیانیانو سره اتحاد ګټه کمه او تاوان زیات لري۔ رسول اللّٰه ﷺ اګر که له یهودیانو سره اتحاد کړی وو لیکن په هغه باندې کوم اسلامي شعار نه وو متاثر شوی۔ البته د نوموړي صورت مطابق که چېرته مسلمان د کوم نیک مقصد د پوره کولو لپاره له

قادیانیانو سره اتحاد وکړي نو څه پروا نه لري۔ په بنیادي توګه له کفارو او مشرکینو سره اتحاد کول ممنوع نه دی۔ د الله تعالی ارشاد دی چه: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰـــــةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ☆ (سورة آل عمران، آیت۲۸)

لیکن چېرته چه مسلمانانو ته له کفارو او مشرکینو سره په یو والي کښې ديني او دنیوي ګټې وي نو په دې صورت کښې له هغو سره اتحاد پروا نه لري۔

حضور نبي کریم ﷺ هم مدیني منورې ته تر راتګ وروسته د یهودیانو له دوو مشهورو قبائلو بنو نضیر او بنو قریظه سره اتحاد کړی وو او د حدیبیې صلح هم د دې اتحاد او معاهدې یوه کړۍ وه۔ همدارنګه نن دې هم حالاتو ته وکتل شي چه که چېرته د مسلمانانو له کفارو سره په اتحاد کښې کومه معقوله فائده وي نو په دې اتحاد کښې شرعاً کومه بدي نشته۔

لما قال العلامة شمس الدين السرخسیؒ: و لان رسول الله ﷺ صالح اهل مكة عام الحديبية على ان وضع الحرب بينه و بينهم عشر سنين فكان ذٰلك نظراً للمسلمين لمواظئة كانت بين اهل مكة و اهل خيبر و هی معروفة و لان الامام نصب ناظراً و من النظر حفظ قوه المسلمين اولاً فربما ذٰلك فی الموادعة اذا كانت للمشركين شوكة. (المبسوط للسرخسی ج۱۰، ص۸۶، كتاب السير)

و قال الامام ابو بكر الجصاص فی تفسير هٰذه الآية وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا قال ابو بكر قد كان النبی ﷺ عاهد حين قدم المدينة اصنافاً من المشركين منهم النضير و بنو قينقاع و قريظة و عاهد قبائل من المشركين. (احكام القرآن ج۳، ص۸۶، سورة الانفال)

قال فی الهندية: و اذا رأى الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقاً منهم و كان ذٰلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به و ان رأى الامام موادعة اهل الحرب و ان يأخذ على ذٰلك مالا فلا بأس به لٰكن هٰذا اذا كان با لمسلمين حاجة اما اذا لم تكن فلا يجوز. (الفتاوى الهندية ج۲، ص۱۹۶، الباب الثالث فی الموادعة و الامان الخ)

د فـــــاسق او فاجر په حق کښې د ووټ د استعمـــــالولو حکم

سوال: د کوم فاسق او فاجر سړي په حق کښې د خپلې رأیې استعمالول شرعا جائز دي او که نه؟

الجواب: ووټ یو امانت او سفارش دی یا یو ډول ګواهي ده۔ د دې اعتبار له مخې کوم فاسق او فاجر سړي ته باید خپلې رأیې ور نه کړی بلکه کوم امانتدار، دیانتدار او دیندار سړي ته ئې باید ورکړی کوم چه د ملک او قوم لپاره ګټور ثابت شي۔ البته په کوم ځای کښې چه د ډلې په بنیاد باندې انتخابات ترسره کیږي نو بیا دې د شخصیت په مقابله کښې د ډلې منشور او دستور په پام کښې نیول ډیر مناسب دي۔

﴿۱﴾ قوله تعالى: اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا. (النساء، آیت۵۸

﴿۲﴾ قوله تعالى: مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا. (سورة النسآء، آیت۸۵)

و نقل الامام القرطبیؒ فی تفسير هٰذه الاية هی فی شفاعات الناس بينهم فی حوائجهم فمن يشفع لينفع فلهٗ نصيب و من

يشفع ليضر فلهٗ كفلٌ. (الجامع لاحكام القرآن ج۵، ص۲۹۵، سورة النساء)

و قال الدكتور وهبة الزحيلی: ثانياً العدالة، ای الديانة و الاخلاق الفاضلة و هی معتبرة فی كل الولاية و هی ان يكون صادق اللهجة ظاهر الامانة عفيفاً عن المحارم. متوقيا المآثم. بعيدا من الريب. مامونا فی الرضاء و الغضب. مستعملاً لمروءة مثله فی دينه و دُنياهُ. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۶، ص۶۹۴، الباب السادس نظام الحكم فی الاسلام، المبحث الرابع شروط الامام)

د ووټ د لاس ته راوړو په غرض په خلکو کښې د روپو د ویشلو حکم

سوال: په انتخاباتو کښې ځینې کاندیدان د خپلې حلقې په خلکو کښې څه نا څه روپۍ ویشي یا د خوراک او څښاک ځینې شیان په دې غرض ویشي چه صبا د ووټ اچولو په وخت کښې دا خلک خپل ووټونه ما ته راکړي۔ شرعا د دغو ویشل شویو شیانو حیثیت څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب: که چېرته د کاندید مقصد دا وي چه د پیسو په ذریعه زه له خلکو څخه ووټونه اخلم نو په دې غرض سره خلکو ته پیسې ورکول جائز نه دي۔ د دې لپاره چه ووټ یا خو د شهادت شرعي حیثیت لري یا د سفارش۔ او د فقهاوو په نزد په ګواهي باندې شرعا پیسې اخیستل جائز نه دي۔

لما قال العلامة ابن الهمام رحمه الله: بخلاف الشهادة فانها فرض يجب على الشهادة ادائها فلا يجوز فيها التعارض اصلاً. (فتح القدير ج۷، ص۲، كتاب الشهادة)

او که چېرته د کاندید غرض د ووټ د اخیستلو او خرڅولو نه وي بلکه یوائې د لالچ ورکولو لپاره وي چه خلک روپۍ وویني او ووټونه ما ته راکړي نو په دې صورت کښې د تقسیم شویو شیانو حیثیت د رشوت دی۔ او رشوت اخیستل او ورکول دواړه حرام دي۔ د دې لپاره د ووټ په بدل کښې څه اخیستل او ورکول دواړه ناجائز دي۔

لقوله عليه السلام: لعن الله الراشی و المرتشی و الراتش الذی يمشی بينهما. (كنز العمال ج۶، ص۱۱۴، حديث ۱۵۰۸۰)

و عن ابی هريرة رضی الله عنه قال لعن رسول الله ﷺ الراشی و المرتشی فی الحكم. (ترمذی ج۱، ص۲۴۸، ابواب الحكام، باب ما جاء فی الراشی و المرتشی) و مثله فی سنن ابی داؤد ج۲، ص۱۴۸، كتاب القضاء، باب فی كراهية الرشوة.

د بنځې لپاره د رأیې حق استعمالول

سوال: د صوبایي او قومي پارلمانونو د انتخاباتو په موقع کښې بنځه خپله رأیه استعمالولی شي او که نه؟

الجواب: ووټ په حقیقت کښې د یو ډول ګواهي حیثیت لري۔ د ووټ په ذریعه ووټ اچوونکی د کاندید د اهلیت ګواهي ورکوي او همدارنګه ووټ اچوونکی د خپلې حلقې کاندید په حق کښې رأیه او مشوره ورکوي۔ شریعت مطهره بنځه هم د رأیې، مشورې او همدارنګه د ګواهي اهل ګڼلی دی۔

لقوله تعالی: فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَأَتَانِ. (البقرة، آیت ۲۸۲)

د خلفاء راشدینو د خلافت په روښانه دور کښې چه کله حضرت عمر فاروق رضی اللّٰه عنه خلافت پای ته ورسیده نو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللّٰه عنه چه کله د حضرت عثمان رضی اللّٰه عنه د خلافت لپاره له خلکو څخه د مشورې او رأیې غوښتنه وکړه نو په دې موقع کښې ئې له پاك لمنو ښځو څخه هم د مشورې او رأیې غوښتنه وکړه۔

لما قال الامام ابن کثیر رحمه اللّٰه: ثم نهض عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللّٰه عنه یستشیر الناس فیهما و یجتمع رأی المسلمین برأی رؤس الناس و اقیادهم جمیعاً و اشتاتاً مثنٰی و فرادٰی و مجتمعین سرّا و جهراً حتٰی خلص الی النساء المخدرات فی حجابهن و حتٰی سئل الوالدین فی المکاتب و حتٰی سئل من یرد من الرکبان و الاعراب الی المدینة فی مدة ثلاثة ایام بلیالیها. (البدایة و النهایة ج۷، ص ۱۵۱)

البته د یوې مسلمانې ښځې لپاره د ووټ د اچولو لپاره ضروري ده چه د پردې او نورو شرعي امورو په پام کښې نیولو سره د خپل ووټ حق استعمال کړي او که نه نو په ګناه کښې د ککړیدو څخه د ووټ نه اچول بهتر دي۔

حضرت مولانا کفایت اللّٰه د هلوي رحمه اللّٰه فرمایي: "د ښځې لپاره ووټ اچوونکی جوړیدل ممنوع نه دي لیکن د ووټ د اچولو په وخت کښې به د شرعي پردې لحاظ پرې لازم وي" (کفایت المفتي ج۹، ص ۳۷۱، کتاب السیاسه)

د ښځې د ګواهي په باره کښې علامه ابن الهمام رحمه اللّٰه فرمایي: و ما سوٰی ذٰلك من المعاملات ای و کل ما سوی ذٰلك یقبل فیه رجلان او رجل و امرأتان سواء کان الحق مالاً او لا کا لنکاح و الطلاق و الوکالة و الوصیة و نحو ذٰلك کا لعتق و الوجعیة و النسب. (فتح القدیر ج۶، ص ۴۵۰/۴۵۱،، کتاب الشهادة)

و قال العلامة ابن حجر العسقلانیؒ: عن مسروق..... کانت عائشةؓ افقه الناس و اعلم الناس و احسن الناس رأیا فی العامة. (الاصابة فی تمیز الصحابة ج۴، ص ۳۶۰، ذکر عائشه)

و قال العلامة عمرؒ کحالّة فی ترجمة شفاء بنت عبد اللّٰه: یقول الشفاء بنت عبد اللّٰه..... صحابیة جلیلة ذات عقل و فضل و جودة رأی کان عمر بن الخطاب رضی اللّٰه عنه یقدمها فی الرأی و یرضاها و یفضلها و ربما ولاها شیئاً من امر السوق. (اعلام النساء لعُمر کحالة ج۲، ص ۳۰۰)

په مروجه مغربي طرز باندې په کیدونکي انتخاباتو کښې د علماوو د برخې اخیستلو حکم

سوال: په مروجه انتخاباتو کښې کوم چه په مغربي طریقې سره ترسره کیږي آیا علماء کرام په دې اسې انتخاباتو کښې برخه اخیستلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب: د علماء کرامو لپاره لازم دي چه د خپل دیني تشخص پخپل حال کښې د ساتلو ترڅنګ په سیاسي لیکه کښې د منکراتو مخنیوی وکړي او د اقتدار خاوندانو ته د شرعي خلاف

کارونه ورپه ګوته کړي او له منکراتو څخه ئې وژغوري۔ او دا ډول امر بالمعروف او نهی عن المنکر په انتخاباتو کښې د شریکیدو څخه پرته نه تر لاسه کیږي۔ د دې لپاره علماء کرام د ضرورت په خاطر د مروجه انتخاباتو په ذریعه د اقتدار ایوانته په رسیدو سره د حق آواز پورته کوي۔ د فقهي مشهوره قاعده ده کومه چه علامه ابن نجیم المصري رحمه اللّٰه را نقل کړې ده۔ دیّ فرمایي:

من ابتلی ببلیتین و هما متساویان یأخذ بایتهما شاء و ان اختلفا یختار اهونهما لان مباشرة الحرام لا تجوز الا لضرورة و لا ضرورة فی حق الزیادة. (الاشباه و النظائر مع شرح للحموی ج۱، ص ۲۸۶، القاعدة الخامسة الضرر لا یزال)

و قال الامام القرطبیؒ فی تفسیر هٰذه الآیة مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ. ای سلطانه..... عادته ای بظلم بلا حجة مجاهد فی حکمه و هو استرقاق السراق

یعنې حضرت یوسف علیه السلام د خپل ورور د پاتې کولو لپاره د مصر د ملك د قانون په پام کښې نیولو سره عمل پرې کړی وو۔ (الجامع لاحکام القرآن ج۹، ص ۲۳۸، سورة یوسف)

په مروجو انتخاباتو کښې د نوموړې طریقې لاندې برخه اخیستل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تر پریښودلو څخه اهون (سپك) دی۔ له دې وجې علماء کرام هم د مغربي طرز جمهوریت مطابق په کیدونکو انتخاباتو کښې برخه اخلي۔

په انتخابي مهم کښې د مخالف امیدوار په حق کښې د نابنائسته الفاظو د استعمالولو حکم

سوال: د انتخاباتو په دوران کښې ځینې کاندیدان په انتخاباتي جلسو کښې په لاسپیکرونو کښې په ښکاره توګه خپل مخالف کاندید په حق کښې ښکنځا او بې دریغه نابنائسته الفاظ استعمالوي۔ د شریعت له مخې د چا په حق کښې د نابنائسته الفاظو استعمالول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب: شریعت مطهره د کوم مسلمان بې ځایه سپکول او د هغه په حق کښې د نابنائسته الفاظو استعمالول یو بد خصلت ګڼلی دی۔ همدارنګه کوم مسلمان ته ښکنځل د فسق او فجور علامه ده۔ هر مسلمان باید په هر وخت کښې خپله ژبه پخپلې قابو کښې وساتي او د چا زړه آزار نه کړي۔ په جذباتو کښې د راتلو په صورت کښې باید خپل مسئولیت شا ته و نه غورځوي۔ د اسلامي ویاړونو په هر میدان کښې خیال ساتل ډیر ضروري دي۔

لما روی البخاریؒ: عن ابی هریرة رضی اللّٰه عنه قال قال رسول اللّٰه ﷺ من کان یؤمن با للّٰه و الیوم الآخر فلیکرم ضیفه و من کان یؤمن با للّٰه و الیوم الآخر فلا یؤذ جاره و من کان یؤمن با للّٰه و الیوم الآخر فلیقل او لیصمت. (صحیح البخاری ج۲، ص ۸۸۹، کتاب الادب، باب لا تحقرن جارة لجارتها)

و ایضاً: عن النبی ﷺ قال سبّاب المسلم فسوق و قتاله کفر. (سنن النسائی ج۲، ص ۱۵۶، کتاب المحاربة)

لما فی الحدیث: عن ابی هریرة رضی الله عنه سمع رسول الله ﷺ یقول ان العبد یتکلّم با لکلمة ما یتبین فیها یزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق. (صحیح البخاری ج۲، ص۹۵۹، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان و من کان یؤمن با لله الخ)

ایضاً: عن عبد الله رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ سبّاب المسلم فسوق و قتاله کفر. (صحیح البخاری ج۲، ص۸۹۳، کتاب الادب، باب ما ینهی عن السباب و اللعن)

په انتخاباتو کښې پخپله د کاندید جوړیدلو حکم

سوال: د ایم این اے او ایم پي اے د مراعاتو او د یوه ګټمن کاروبار په ګنلو سره خلك پخپله خپل ځان کاندیدوي او دې میدان ته ور دانګي چه د ځینو خو نه کوم منشور وي او نه د ملك د بهترۍ او ترقۍ کوم پروګرام په مخکښې لري۔ نو آیا په ذاتي توګه په انتخاباتو کښې کاندید جوړیدل شرعا جائز دي او که نه؟

الجواب: شریعت مطهره په اصولي توګه د کومې عُهدې یا چوکۍ د غوښتلو خلاف دی۔ د امارت، وزارت او د اسې نورو عُهدو ته د رسیدو لپاره مناسبه دا ده چه له عوامو څخه پوه خلك یو څوك وتاکي او کوم سړی چه پخپله خپل ځان د امارت یا وزارت لپاره وړاندې کوي نو شریعت د د اسې اقدام مخالفت کوي۔

لقوله علیه السلام: ان و الله لا نولّی علی هٰذا العمل احداً سأله و لا احداً حرص علیه. (صحیح مسلم ج۲، ص۱۲۰، کتاب الامارة)

و ایضاً: عن عبد الرحمٰن بن سمرةؓ قال قال رسول الله ﷺ لا تسئل الامارة فانك ان اعطیتها عن مسئلة وکلت الیها و ان اعطیتها عن غیر مسئلة اعنت علیها. (السنن النسائی ج۲، ص۲۵۸، کتاب الامارة)

لما ورد فی الحدیث: عن ابی ذرؓ قال قلتُ یا رسول الله ﷺ الا تستعملنی قال فضرب بیده علی منکبی ثم قال یا اباذر انك ضعیف و انها امانة و انها یوم القیامة خزیٌ او ندامة الا من اخذها بحقّها و ادّی الذی علیه فیها. (صحیح المسلم ج۲، ص۱۲۱، کتاب الامارة)

البته که چېرته په کوم ځای کښې د نا اهلو نمائندګانو له وجهې د عوامو حقوق ضائع کیدل یا بې دینه او فاسق او فاجر د تاکل کیدو په صورت د بې دینۍ د خپریدو خطر وي نو د فواحشو او مظالمو د مخنیوي لپاره انتخابي میدان ته ور دانګل کومه ګناه نه ده۔ په دې شرط چه کاندید پخپله د شرعي په کوم خلاف کار کښې د را ګیریدو خطر نه محسوساوه۔ لکه څرنګه چه حضرت یوسف علیه السلام د مصر بادشاه ته ویلي وو۔ قَالَ اجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ. (یوسف) او که نه وي نو د اسې میدان ته پخپله د راتلو له وجهې د بې دینۍ د ذریعې جوړیدل یقیني وي نو پخپله د بې دینۍ لپاره سبب جوړیدل پخپله یو جرم دی۔

د انتخابي وعدو شرعي حکم

سوال: د انتخابي مهم په دوران کښې یوه کاندید له خلکو سره ډول ډول وعدې وکړي او له خلکو څخه ئې عهد او پیمان واخیست چه تر کامیابیدو وروسته به زه فلاني فلاني کارونه کوم لیکن چه کله کامیاب شو نو نه ئې هغه وعدې ور په زړه وي او نه ئې کوم کار تر سره کړ بلکه پخپل عیش او عشرت کښې مصروف شو۔ د د اسې وعدو د نه پوره کولو په شریعت کښې څه حکم دی؟

الجواب: په شریعت کښې د کوم کار د کولو لپاره دوه ډول الفاظ استعمالیږي چه په یوه ته وعده او بل ته معاهده ویل کیږي۔ په شریعت مطهره کښې د معاهدې په پوره کولو باندې ډیر زور اچول شوی دی او کله کله خو معاهده د قسم شکل هم غوره کوي۔ او که چېرته معاهده ماته شي نو د یمین یعني قسم کفاره په سړي لازمیږي۔

لما قال الامام ابو بکر جصاص رحمه الله فی تفسیر قوله تعالی: وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیْدِهَا. العهد ینصرف علی وجوه فمنها الامر قال الله تعالی: وَ لَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ. و قال اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَیْکُمْ یٰبَنِیْ اٰدَمَ. و المراد الامر و قد یکون العهد یمیناً و دلالة الآیة علی ان المراد فی هٰذا الموضع الیمین ظاهر لانهٗ قال وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیْدِهَا. و لذلك قال اصحابنا ان من قال علی عهد الله ان فعلت کذا انه حالف و قد روی فی حدیث حذیفة حین اخذه المشرکون و اباه فاخذوا منه عهد الله ان لا یقاتلوا معن النبی ﷺ فلما قدما المدینة ذکراً ذٰلك للنبی ﷺ فقال نفی لهم بعهدهم و تستعین الله علیهم. (احکام القرآن ج۳، ص۲۳۵، سورة النحل)

دویم ډول وعده ده۔ په وعدې باندې وفا کول شریعت مطهره له مکارم اخلاقو څخه ګنلی دی۔ که چېرته یو څوك له چا سره وعده وکړي چه زه انشاء الله ستا لپاره فلانی کار کوم او د وعدې کولو په وخت کښې د هغه کار د کولو اراده ئې هم په زړه کښې وي نو وروسته له کومې وجهې د هغه کار په نه کولو باندې نه ګناهګاریږي۔ البته وعده پخپل وخت کښې پوره کول یو ډیر ښه کار دی او د انساني ځوانمردي ښائست هم دی۔

لما روی ابو داؤد فی سننه: عن زید بن ارقم عن النبی ﷺ قال اذا وعد الرجل اخاه و من نیته ان یفی فلم یف و لم یجیء للمیعاد فلا اثم علیه. (سنن ابی داؤد ج۲، ص۳۲۶، کتاب الادب، باب فی العدّة)

و قال العلامة فخر الحسن الجنجوهی فی شرح هٰذا الحدیث قوله فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ قیل فیه دلیل علی ان الوفاء با لوعد لیس بواجب شرعی بل هو من مکارم الاخلاق بعد ان کان نیته الوفاء. (تعلیق المحمود علی هامش ابی داؤد ج۲، ص۳۲۶، کتاب الادب، باب العدة)

و قال الامام ابن حجر العسقلانیؒ: لان خلف الوعد لا یقدح الا اذا کان العزم علیه مقارناً للوعد. اما لو کان عازماً ثم عرض لهٗ مانع او بدأ له رأی فهٰذا له توجد منه صورة النفاق. (فتح الباری ج۱، ص۹۰، کتاب الایمان، باب علامات النفاق)

و روی ابو داؤد: عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال ان للغادر ینصب لهٗ لواء یوم القیامة فیقال هٰذه غدرة فلان بن فلان. (سُنن ابی داؤد ج۲، ص۲۳، فی الباب فی الوفاء با لعهد)

په دغو دواړو کښې دې وکتل شي چه کاندید کوم ډول وعده کړې ده۔ که چېرته ئې د معاهدې

په شکل کښې کړې وي نو بیا به خپله معاهده پوره کوي او که نه نو ګنهګار به وي او که د وعدې په شکل کښې وي نو بیا هم د انساني اخلاق او شرافت غوښتنه دا ده چه خپله وعده پوره کړي او که نه وي نو بیا نه ګنهکاریږي۔ هو! د وعدې د کولو په وخت کښې به ئې د پوره کولو خامخا اراده وي او که نه وي نو بیا به د نفاق علامه وي۔

با ښځه د پارلمان غړې جوړیدلی شي؟

سوال: په ننني زماني کښې د انتخاباتو په موقع کښې سړي او ښځې پوره پوره برخې اخلي۔ آیا په اسلام کښې دا جائز دي چه ښځه دې د پارلمان (ولسي جرګې) غړې غوره شي؟

الجواب: له فتنو څخه په دې ډک دور کښې د حالاتو له مخې ښځه باید د پارلمان له غړیتوب څخه ځان وژغوري ځکه چه په موجوده حالاتو کښې د انتخاباتو لپاره د منډې ترړې په دوران کښې د ښځې لپاره د پردې ساتل مشکل تر سترګو کیږي۔ البته که چېرته ښځه په انتخاباتو کښې د اسې برخه واخلي چه د پردې خاصه پاملرنه پکښې کوي او د کوم غیر شرعي کار ارتکاب و نه کړي نو په د اسې صورت کښې د ښځه لپاره د انتخاباتو منډه تړه او په پارلیمان کښې د غړیتوب ورکولو کښې د جواز ګنجائش شته۔

ځکه چه د اسمبلي او پارلمان غړي د عوامو او قوم له خوا څخه د هغوی وکیلان وي او د ښځې لپاره دا جائز دي چه د چا وکیله شي۔ د حنفي فقهې په کتابونو کښې د وکیل په شرائطو کښې چېرته هم د نارینتوب شرط نه دی لګول شوی او د بدایته المجتهد له عبارت څخه دا څرګندیږي چه د ائمه اربعه وو په نزد د ښځې وکالت صحیح دی۔ یوائې د نکاح په عقد کښې د امام شافعيؒ او امام مالکؒ په نزد ښځه وکیله نه شي جوړیدلی۔

لما قال الامام ابن رسد الحفیدؒ: و شروط الوکیل ان لا یکون ممنوعاً بالشرع من تصرفه فی الشیء الذی وکل فیه فلا یصح توکیل الصبی و لا المجنون و لا المرأة عند مالکؒ و الشافعیؒ علی عقد النکاح. (بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ج۲، ص۲۹۶، الباب الاول، کتاب الوکالة)

همدارنګه د اسمبلي او پارلمان غړي د اهلِ حل او عقد حیثیت لري۔ د همدغو په ووټونو باندې بیا وزیر اعظم او د هیواد رئیس جمهور تاکل کیږي۔ د سیاست مشهور امام علامه ماوردیؒ د اهلِ حل او عقد په شرائطو کښې د نارینتوب یادونه نه ده کړې۔ دیؒ فرمایي:

فاما الاختیار فالشروط المعتبرة فیهم ثلاثة. احدها العدالة الجامعة لشروطها. و الثانی العلم الذی یتوصل به الی معرفة من یستحق الامامة علی الشروط المعتبرة فیها. و الثالث الرأی و الحکمة الموديان الی اختیار من هو للامامة اصلح و بتدبیر المصالح اقوم و اعرف. (الاحکام السلطانیة للماوردیؒ ص۶، الباب الاول فی عقد الامامة)

قال العلامة ابو یعلی الموصلی رحمه الله: اما اهل الاختیار فیعتبر فیهم ثلاث شروط احدها العدالة و الثانی العلم الذی یتوصل به الی معرفة من یستحق الامامة. و الثالث ان یکون من اهل الرأی و التدبیر المؤدیین الی اختیار من هو للامامة اصلح. (الاحکام السلطانیة ص۱۹، فصول فی الامامة)

که چېرته په اسلامي تاریخ او د اسماء الرجال په کتابونو باندې نظر واچول شي نو په ښکاره توګه به ولیدل شي چه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کښې یوه صحابیهؓ د بازار د نظم او نسق لپاره مامور کړې وه او دې صحابیهؓ ته په رأیي او مشورې کښې ترجیح ورکول کیدله۔ دا صحابیه حضرت اسماء رضی الله عنها نومیدله۔

علامه ابن الحجر العسقلاني رحمه الله د دې صحابیې د یادونې تر څنګ لیکي چه: الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف..... و کان عمرؓ یقدمها فی الرأی و یرعاها و یفضلها و ربها و لاها شیئاً من امر السوق. (الاصابة فی تمیز الصحابة ج۴، ص۳۴۱)

له دې برسیره په صحابۀ کرامؓو کښې ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د ډیر لوړ مقام خاونده وه۔ صحابۀ کرامو ته چه کله هم په کومې مسئلې کښې مشکل ورپیښ شو نو له دې مبارکې ؓ څخه به ئې د هغې په باره کښې خامخا پوښتنې کولې او د دې ؓ رأیې ته به ډیر اهمیت ورکول کیده۔

علامه ابن حجر العسقلاني رحمه الله د دې ؓ په شان کښې د اسې لیکي: و قال ابو الضحیٰ عن مسروق رأیت مشیخه اصحابِ رسول الله ﷺ الاکابر یسألونهٗ عن الفرائض. و قال عطاء بن ابی رباح کانت عائشةؓ افقه الناس و اعلم الناس و احسن الناس رأیاً فی العامة..... و قال ابو بردة بن ابی موسیٰ عن ابیه ما اشکل علینا امر فسئلنا عنه عائشةؓ الا وجدنا عندها فیه علماً. (الاصبة فی تمیز الصحابة ج۴، ص۳۶۰، ترجمة عائشةؓ)

له دغو عبارتونو څخه څرګنده شوه چه ښځې له کورنیو معاملاتو څخه پرته د مملکت په انتظام کښې هم د څه کردار د ادا کولو اجازه شته۔ د احنافوؒ په نزد له حدود او قصاص څخه پرته په نورو مسائلو کښې ښځه قاضیه هم جوړیدلی شي۔

لما قال العلامة ابن الهمامؒ: و اما الذکورة فلیست بشرط الا للقضاء فی الحدود و الدماء فتقضی المرأة فی کل شیء الا فیهما. (فتح القدیر ج۶، ص۳۵۷، کتاب ادب القاضی)

که چېرته ښځه د شرعي امورو په پام کښې نیولو سره د اسمبلي یا پارلمان غړې جوړه شي نو شرعاً په دې کښې کومه خبره نشته لیکن په ننني زماني کښې په پارلمان کښې د ښځو کردار ته په کتو سره د دې اجازه ورکول د هیڅ یوه ديني مقصد لپاره ګټور نه دی بلکه په عمومي توګه په پارلمان کښې ښځې د ښځو د حقوقو د ژوندي کولو تر نامه لاندې زیاتره د بې دینۍ کارونه تر سره کوي د دې لپاره دوی ولسي جرګو یا پارلمانونو ته نه لیږل ډیر ښه او راجح دي۔

البته له نومورو دلائلو څخه هیڅکله هم دا نه ثابتیږي چه ښځه د هیواد بادشاه یا رئیس جمهوره جوړیدلی شي ځکه چه د ښځې د بادشاهۍ په باره کښې په قرآن کریم او احادیثو کښې ښکاره دلائل موجود دي۔ له دې برسیره چېرته چه هم د امامتِ کبریٰ شرائط بیان شوي دي نو هلته په لازمي توګه ورسره د نارینتوب شرط ذکر شوی دی۔

د تور او سپین رنګ لرونکي بیرغ ثبوت

سوال: د جمیعت علماء اسلام جماعتي بیرغ کوم چه له تور او سپین رنګ څخه جوړ شوی دی علماء ئې د علم نبوي سره شبیه یعني یو شان بولي۔ یعني وایي چه د رسول اللهﷺ د بیرغ رنګ هم همد ارنګه وو۔ د تاریخ یا غزواتو په رنا کښې دا خبره تر کومه ځایه پورې صحیح ده؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: رسول اللهﷺ په مختلفو جنګونو کښې مختلف رنګ لرونکي بیرغونه استعمال کړي دي۔ خاص د یوه رنګ بیرغ مستقل استعمال له ده مبارکﷺ څخه ثابت نه دي۔ البته له ځینو روایتونو څخه دا څرګندیږي چه رسول اللهﷺ "نمره" بیرغ استعمال کړی دی چه رنګ ئې سپین او تور وو۔ ځکه چه "نمره" له سپین او تور رنګ څخه جوړ شوی وي۔

لما قال ابن منظومؒ: و النمرة شملة فیها خطوط بیض و سود. (لسان العرب ج۱٤، ص ۲۹۰)

و عن یونس بن عبید مولی محمد بن القاسمؒ: قال بعثنی محمد بن القاسم الی البراء بن عازب اسئله عن رأیة رسول اللهﷺ فقال کانت سودا مربّعة من نمرة. (ترمذی ج۱، ص۲۹۷، ابواب الجهاد، باب فی الرایات)

و عن یونس بن عبید مولی محمد بن القاسمؒ: قال بعثنی محمد بن القاسم الی البراء بن عازب اسئله عن رأیة رسول اللهﷺ فقال کانت سودا مربّعة من نمرة. (سنن ابو داؤد ج۱، ص۳٤۹، کتاب الجهاد، باب فی الرایات و الالویة)

له جنګ څخه پرته د بیرغ د استعمالولو حکم

سوال: نن صبا خلك په کورونو او بازارونو کښې بیرغونه لګوي۔ آیا په خیر القرون کښې د داسې ډول بیرغونو استعمال وو او که نه؟ او شرعاً د داسې ډول بیرغونو د استعمالولو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: نبي کریمﷺ او صحابۀ کرامو رضوان الله علیهم اجمعین به د جنګ په میدانونو کښې بیرغونه استعمالول لیکن له جنګ څخه پرته له صحابۀ کرامو څخه د بیرغونو استعمال نه قولاً او نه فعلاً ثابت دي۔ نن صبا چه خلك په کورونو، دوکانونو او بازارونو کښې بیرغونه لګوي که چېرته له التزام پرته وي نو په اباحت باندې به محمولیږي ځکه چه په شیانو کښې اصل شی اباحت دی۔

لما قال العلامة ابن نجیم المصری رحمه الله: الاصل فی الاشیاء الاباحة. (الاشباه و النظائر مع شرحه للحموی ج۱، ص۲۲۳)

و نقل الشیخ احمد بن محمد الحمویؒ عن قاسم بن قطلوبغا ان المختار ان الاصل الاباحة عند جمهور اصحابنا. (غمز عیون البصائر ج۱، ص۲۲۳، قاعدة الاصل فی الاشیاء الاباحة) و مثله فی البحر الرائق ج٦، ص۱۲٤، باب المرابحة و التولیة.

البته که چېرته په کوم ځای کښې د دیندارو خلکو د ډیر والي د بنکارولو لپاره بیرغونه استعمال شي نو په دې کښې څه حرج نشته۔

د بې دینه خلکو د مشابهت د غوره کولو حکم

سوال: یو سړی پخپله نه کمونست دی او نه مغربي جمهوریت خوښوي لیکن پخپل کور او دوکان باندې د کمونست، سوشلزم یا مغربي جمهوریت خوښوونکو ډلو بیرغونه لګوي او د کومې دیني یا اسلامي ډلې بیرغ نه لګوي نو شرعاً د دې سړي دا ډول عمل څنګه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: شریعت مطهره د غیر مسلمو خلکو د شعار له خپلولو څخه منع فرمایلي ده۔ د دې لپاره د نوموړی سړی باید داسې کار و نه کړت چه له مخې ئې د غیر مسلمو قومونو سره مشابهت راځي یا کومې بې دینۍ ته پرې قوت ورکول کیږي۔

لما ورد فی الحدیث: عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول اللهﷺ من تشبّه بقوم فهو منهم. (سنن ابی داؤد ج۲، ص۲۰۳، کتاب اللباس)

عن النبیﷺ قال لیس منا من تشبّه بغیرنا لا تشبّهوا بالیهود و لا بالنصاری. (ترمذی ج۲، ص۹۹، ابواب استئذان)

د مـــــرتد قتل کول د چا ذمه واري ده؟

سوال: که چېرته په کومې د اسې علاقې کښې چه هلته حکومت نه وي کوم مسلمان مرتد شي نو له هغه سره به څه معامله کیږي؟ او که چېرته ئې قتل ضروري وي نو قتل ئې د چا ذمه واري ده؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مرتد په باره کښې فقهاء کرامو لیکلي دي چه د وخت حاکم که چېرته مناسبه وګڼي نو هغه ته دې درې ورځې مهلت ورکړي تر څو چه د اسلام د دین په اړه که چېرته د هغه په ذهن کښې کوم شبهات پیدا شوي وي هغه ختم شي او دوباره اسلام قبول کړي او سیده لاري ته راواوړي لیکن که چېرته تر دریو ورځو پورې د تولو کوششونو څخه وروسته هم مسئله هم هغسې پاتې شي نو بیا دې حاکم د هغه د قتل حکم ورکړي لیکن په عوامو کښې هیڅوك هم دا اختیار نه لري۔ دا د حکومت ذمه واري ده تر دې پورې چه که چېرته څوك پخپل سر کوم مرتد قتل کړي نو له هغه څخه به ئې پوښتنه کیږي۔

لما قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: تحت قول کنز الدقائق قوله و کره قتله قبله ای قبل عرض الاسلام لان اسلامه مرجو. قال فی الهدایة و معنی الکراهة هنا ترك المستحب یعنی فهی کراهة تنزیهة و هو مبنی علی القول باستحباب العرض و اما من قال بوجوبه فهی کراهة تحریم کما فی فتح القدیر اطلقه فشمل قتل الامام و غیره و لکن ان قتلهٗ غیره او قطع عضواً منه بغیر اذن الامام ادّبه الامام. (البحر الرائق ج٥، ص۱۲۸، کتاب الجهاد)

لما فی الهندیة: فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام علیه او قطع عضواً منه کره ذٰلك کراهة تنزیهة فلا ضمان علیه لٰکنه اذا فعل بغیر اذن الامام ادب علی ما صنع. (الفتاوی الهندیة ج۲، ص۳٥٤، کتاب السیر) و مثله فی رد المحتار ج۳، ص۳۱۳، کتاب السیر.

په حدودو او قصاص کښې د وخت د حاکم د اختیار دائره

سوال: په کوم سړي باندې د قصاص یا حدود تر ثبوت وروسته د وخت حاکم د شریعت له مخې د کوم ډول ترمیم حق لري او که نه؟ په د اسې حال کښې چه په عامه توګه د قصاص په موقع باندې د ملك بادشاه د مروجه قانون له مخې د رحم د غوښتنې په صورت کښې د معافي اعلان کوي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: حدود او قصاص د اسې سزا ګانې دي چه الله تعالی پخپله تاکلي دي۔ په عوامو کښې کوم یو فرد یا ډلې ته په د غو سزا ګانو کښې د لاس وهنې حق نه لري۔ همد ارنګه د ملك بادشاه هم د ا حق نه لري چه په د غو سزا ګانو کښې کوم ډول ترمیم یا رد او بدل وکړي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الکاسانی رحمه الله: و اما صفات الحدود فنقول و با لله التوفیق لا خلاف فی حد الزنا و الشرب و السکر و السرقة انهٗ لا یحتمل العفو و الصلح و الابراء بعد ما ثبت با لحُجة لانهٗ حق لله تعالی خالصاً لا حق للعبد فیه فلا یملك اسقاطه. (البدائع الصنائع ج۷، ص۲۵۵، کتاب الحدود)

و قال العلامة عبد القادر عودةؒ: و الحد هو العقوبة المقررة حقاً لله تعالی..... یعنون بذٰلك انها لا تقبل الاسقاط من الافراد و لا من الجماعة..... و لانها عقوبات لازمة فلا یستطیع القاضی ان ینقص منها او یزید فیها کما انه لا یستطیع ان یتبدّل بها غیرها. (التشریع الجنائی الاسلامی ج۱، ص۶۳۵، الفصل الاول، العقوبات المقررة لجرائم الحدود)

البته په قصاص کښې د مقتول وارثانو ته شریعت د ا اختیار ورکړی دی چه له قاتل څخه قصاص واخلي یا دیت ترې واخلي او یا ئې پرته له کومې معاوضې معاف کړي۔ له دوی پرته کوم بل څوك یا د وخت حاکم شرعاً د ا حق نه لري چه د مقتول د وارثانو له خوښې پرته قاتل معاف کړي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الکاسانی رحمه الله: و اما بیان ما یسقط القصاص بعد وجوبه فا لسقط لهٗ انواع..... و منها العفو..... و اما الشرائط فمنها ان یکون العفو من صاحب الحق لانهٗ اسقاط الحق و اسقاط الحق و لا حق محال فلا یصح العفو من الاجنبی لعدم الحق. (بدائع الصنائع ج۷، ص۶۱، کتاب الحدود)

و قال عبد القادر عودةؒ: تجیز الشریعة للمجنٰی علیه او ولی دمه ان یعفو عن عقوبتی القصاص و الدیة. (التشریع الجناء الاسلامی ج۱، ص۷۷۵، الباب السادس سقوط العقوبة) و مثله فی الهدایة الآخرین ص۵۵۶، کتاب الجنایات.

د اصلاحي کمیټې د اختیار دائره

سوال: په علاقایي سطحې باندې د معاشرې د اصلاح او د جرائمو د مخنیوي لپاره که چېرته د علاقې په مخورو باندې مشتمله کومه د اسې کمیټه جوړه شي چه د حکومت له خوا څخه مکمله واك ورکړ شوي وي نو آیا د اسې کمیټی د حدودو او تعزیراتو د مقدماتو فیصلې کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د شرعي نقطهٔ نظر له مخې د حدودو او تعزیراتو د قیام حق یواځې حکومت یا د هغه له خوا څخه غوره شوی قاضي لري۔ له دوی پرته شریعت په رعیت کښې هیڅ یوه سړي یا اداره ته د ا اجازه نه ورکوي۔ د دې لپاره د حدود او قصاص د مقدماتو فیصلې

د د اسې کمیټې د اختیار له دائرې څخه د باندې ده۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الکاسانی رحمه الله: و اما شرائط جواز اقامتها فمنها ما یعم الحدود کلها و منها ما یخص البعض دون البعض اما الذی یعم الحدود کلها فهو الامامة و هو ان یکون المقیم للحد هو الامام او من ولاه الامام و هٰذا عندنا. (بدائع الصنائع ج۷، ص۵۷، کتاب الحدود)

و قال الامام سید سابق رحمه الله: و التعزیر یتولاه الحاکم لان له الولایة العامة علی المسلمین. (فقه السنة ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود)

و قال ابن الهمامؒ: بخلاف الحدود فانها لم تثبت تولیتها الا للولاة و بخلاف التعزیر الذی یجب حقاً للعبد با لقذف و نحوه فانه لتوقفه علی الدعوی لا یقیمه الا الحاکم الا ان یحکما فیه. (فتح القدیر ج۵، ص۱۱۳، فصل فی التعزیر) و مثله فی رد المحتار ج۳، ص۱۹۸، باب التعزیر.

په جُمعې او عیدینو کښې د سلطان د شرط څرنګوالی

سوال: د ښځو د اقتدار په دور کښې د جُمعې او اخترونو په وجوب باندې کوم اثر لویږي او که نه؟ څکه چه فقهاء کرامو د ادا د وجوب لپاره د سلطان یا د هغه د نائب شرط لګولی دی په د اسې حال کښې چه د ښځو په اقتدار کښې د ا شرط مفقود وي۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د جُمعې او اخترونو د لمانځه د صحت لپاره د سلطان شرط والی مقصود با لذات نه دی بلکه په د اسې مواقعو کښې د دې اشتراط مقصد د مسلمانانو د خپل منځي معاملاتو څارنه ده۔ په عمومي ډول په د اسې حالاتو کښې د خلکو د ډیر والي له وجې خپل منځي اختلافاتو د پیدا کیدو خطر وي۔ د دې لپاره شریعت په د اسې مواقعو باندې د سلطان یا د هغه له خوا تاکل شوي سړي ته اعتبار ورکړی دی تر څو چه چا ته د خبرې کولو موقع په لاس ور نه شي۔ همدا وجه ده چه که چېرته د مسلمانانو لپاره د خپل منځي خوښې په صورت کښې څوك خطیب وتاکل شي نو بیا د سلطان یا د هغه د نائب د نه موجودوالي په صورت کښې د جُمعې او عیدینو لمونځونه جائز دي۔

لما فی الهندیة: و لو تعذر الاستیذان من الامام فا جتمع الناس علی رجلٍ یصلّی بهم الجمعة جاز. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۴۶، باب الجمعة)

و قال العلامة ابن نجیم المصری رحمه الله: و السلطان هو الوالی الذی لاولٰی فوقه و انما کان شرطاً للصحة لانها تقام بجمعٍ عظیم و قد تقع المنازعة فی التقدیم و التقدم و قد تقع فی غیره فلا بد منه تتمیماً لامره..... و لو لم یکن ثمه قاض و لا خلیفة المیت فاجتمع العامة علی تقدیم رجلٍ جاز للضرورة. (البحر الرائق ج۲، ص۱۴۳، کتاب الجنائز)

لما فی الهندیة: بلاد علیها ولاة کفار یجوز للمسلمین اقامة الجمعة و یصیر القاضی قاضیاً بتراضی المسلمین و یجب علیهم ان یلتمسوا والیاً مسلماً. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۴۶، باب الجمعة)

د حکومت د غیر شرعي اقدامانو د ردولو حکم

سوال: ډیر ځله د اقتدار خاوندان د اسې فیصلې کوي چه له قرآن او حدیث سره ټکر وي۔ په د اسې صورت کښې له رعیت څخه کوم سړی به تر کومه ځایه پورې د خپلې ذمه واری احساس باید وکړي؟

الجواب: د خلفاء راشدینو د خلافت په دور کښې چه کله کوم کار د اسلام په خلاف کیده نو په رعیت کښې هر یوه سړي او فرد په باقاعده توګه د ا حق درلود چه د خپل وس مطابق ئې د هغه غلط کار مخنیوی کړی وای۔ که چېرته پخپله له خلیفه څخه هم د بې خبرۍ په حالت کښې د شریعت خلاف کوم کار کیده نو په رعیت کښې به یوه نه یوه سړي خامخا هغه ور په ګوته کاوه او د خلفاوو له خوا څخه به د هغه سړي حوصله افزایي کیده له۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰه عنه په یوې تاریخي خطبې کښې د رعیت عامو وګړو ته د هر حق په ورکولو سره وفرمایل: اما بعد! ایّها الناس فانی قد ولیت علیکم و لست بخیرکم فان احسنت فاعینونی و ان اسأت فقومونی..... اطیعونی ما اطعت اللّٰه و رسوله فاذا عصیت اللّٰه و رسوله فلا طاعة لی علیکم. (البدایة و النهایة ج۶، ص۳۰۵/۳۰۶، مناقب ابو بکرؓ)

حضرت عمر فاروق رضی اللّٰه عنه یو ځل د ښځو د حق مهر په باره کښې وفرمایل چه په راتلونکي کښې به د ښځو حق مهر له څلور سوه درهمو څخه زیات نه وي۔ په دې باندې یوې ښځې وویل چه اللّٰه تعالی خو د ا فرمایي چه "وَ اٰتَیْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَاراً"(ورکړي وي تاسو یوې ته د دوی ډیر مال) د دې ښځې په دې ویناسره حضرت عمر رضی اللّٰه عنه له خپلې خبرې څخه رجوع وکړه او د دې ښځې حوصله افزایي ئې وکړه۔

قال عمرؓ لا تغالوا فی مهور النساء فقالت امرأة لیس ذٰلك یا عمرؓ! ان اللّٰه یقول "وَ اٰتَیْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَاراً" من ذهب..... فقال عمرؓ ان امرأة خاصمت عمرؓ مخصمتة. (تفسیر ابن کثیر ج۱، ص۴۶۷، سورة النساء)

البته که چېرته په کوم ځای کښې د حقې خبرې په کولو سره د سړي ځان خطر وي یا د بنکنځا او بدو ردو خطر وي او د صبر کولو طاقت هم په ځان کښې نه ویني نو بیا د د اسې سړي لپاره چُپ یعنی غلی اوسیدل بهتر دي۔

لما فی الهندیة: و لو علم باکبر رأیه انهٗ لو امرهم بذٰلك قذفوه و شتموه فترکه افضل و کذٰلك لو علم انهم یضربونه و لا یصبر علٰی ذٰلك و یقع بینهم عداوة و یهیج منه القتال فترکه افضل. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۳)

قال عمرؓ احبّ الناس الیّ من رفع الیّ عیوبی. (کنز العمال ج۹، ص۲۵۵۷۳)

د جمهوري حکومت په خلاف د غږ پورته کولو حکم

سوال: نن صبا په پاکستان کښې زیاتره مغربي ډوله جمهوري نظام نافذ دی۔ که چېرته له عوامو څخه کومه ډله یا څو کسان د جمهوري نظام د ځینو خامیو په خلاف جلسې او جلوسونه وباسي

او د اقتدار د خاوندانو په خلاف سره ټول شي نو آیا د ا خلك د حکومت باغیان بلل کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په مغربي ډوله جمهوري نظام کښې د حکومت په خلاف آواز پورته کول د جمهوریت تقاضا ده بلکه جمهوري حکومت د خپل ځان خلاف مخالفتونه د خپلې بقاء ذریعه ګڼي۔ د دې لپاره په دې نظام کښې جلسې، جلوسونه یا په یوې بلې مناسبې طریقې سره د حکومت په خلاف د آواز پورته کول د جمهوري نظام برخه ده۔ د اسې کول نه بغاوت دی او نه مخالفین باغیان بلل کیږي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الکاسانیؒ: فا لبغاة هم الخوارج و هم قوم من رأیهم ان کل ذنب کفر کبیرة کانت او صغیرة یخرجون علی امام اهل العدل و یستحلون القتال و الدماء و الاموال بهٰذا التاویل و لهم منعة و قوة. (بدائع الصنائع ج۷، ص۱۴۰، کتاب السیر)

و قال العلامة الحصکفیؒ: البغی لغة الطلب و منه ذٰلك ما کنا نبغی و عرفاً طلب ما لا یحل من جور و ظلم فتح و شرعاً هم الخارجون علی الامام الحق بغیر حق فلو بحق فلیسوا ببغاة. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۳، ص۳۳۸، کتاب السیر) و مثله فی احکام السلطانیة للماوردیؒ ص۵۸، الباب الخامس فی الولایة حروب المصالح.

د غیر اسلامي نظام په خلاف د تحریك چلولو حکم

سوال: په موجوده دور کښې د دُنیا په ګڼو ملکونو کښې د ژوند انه غیر اسلامي نظامونه لکه سوشلزم، کمیونزم او د اسې نور قوانین چلیږي۔ او ځینې مسلمان بادشاهان هم له د اسې ډول قوانینو څخه متاثر شوي دي۔ که چېرته له مسلمانانو څخه څه کسان یا کومه ډله د دې ډول قوانینو په خلاف کوم تحریك وچلوي او خلکو ته د د اسې نظام بدی او غلطی ور په ګوته کړي نو شرعاً د د اسې ډول تحریك چلولو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب: سوشلزم، کمیونزم او مغربي جمهوریت دژوند انه د ا ټول نظامونه د اسلام له اصولو سره ټکر دي۔ د د اسې کوم یوه نظام په خلاف آوازپورته کول، کوشش کول یا کوم تحریك چلول د ثواب موجب دي۔ ځکه چه د ژوند انه د ا ټول نظامونه په منکراتو کښې داخل دي۔ په ځانګړې توګه چه کله د ژوند انه په د غو نظامونو کښې دیني ویاړونه له متاثر کیدو پرته نه پاتې کیږي۔ په هغه وخت کښې په مسلمانانو باندې لازم دي چه د د غو منکراتو مخنیوی وکړي۔ او که چېرته د منکراتو د له منځه وړلو لپاره کومه ډله جوړه شي یا کوم خاص تحریك وچلول شي نو د ا به یو ښه کار او د فخر وړ عمل وي۔

لقوله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِّنْ اُمَّةٌ یَّدْعُوْنَ اِلَی الْخَیْرِ وَ یَاْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ☆ (سورة آل عمران، آیت ۱۰۴)

و قال علیه الصلوٰة و السلام: من رأی منکم منکراً فلیغیّره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذٰلك اضعف الایمان. (صحیح مسلم ج۱، ص۵۱، کتاب الایمان)

و فی الهندیة: یقال الامر با لمعروف با لید علی الامراء و با للسان علی العلماء و با لقلب لعوام الناس. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۳، کتاب الکراهیة) و مثله فی جامع الترمذی ج۲، ص۴۰، باب الفتن.

و عن جریرؓ قال سمعت النبیﷺ یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیهم با لمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیه فلا یغیروا الا اصابهم اللّٰه بعقاب من قبل ان یموتوا. (ابو داؤد ج۲، ص۲۴۰، کتاب الملاهم)

د ارته د خیژولو د سزا شرعي حکم

سوال: د پاکستان په قانون کښې قاتل چه د پانسۍ یا د ارته د خیژولو کومه سزا ورکول کیږي د شریعت له مخې د اپه قصاص کښې شمارل کیږي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: شریعت چه د قصاص اخیستلو کوم شرائط مقرر کړي دي د موجوده قانون مطابق د ارته د خیژولو په سزا کښې هغه مفقود دي۔ د دې لپاره د پانسۍ سزا ته شرعا تعزیر ویل کیږي او قصاص ویل ورته صحیح نه دي۔ په قصاص کښې په بُنیادي توګه دري شرطونه دي۔

﴿۱﴾ له قاتل څخه قصاص اخیستل په حقیقت کښې د مقتول د وارثانو کار دی۔ که وارثان وغواړي نو قصاص دې واخلي او که وغواړي نو دیت دې تري واخلي او که وغواړي نو معاف دې کړي۔

﴿۲﴾ د قصاص د اخیستلو په وخت کښې د وارثانو حاضیدل ضروري دي۔

﴿۳﴾ د احنافو په نزد یو شرط دا هم دی چه قصاص به په توره اخیستل کیږي۔ په د اسې حال کښې چه نن صبا د ارته د خیژولو په صورت کښې د ادري واړه شرطونه نشته۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الکاسانیؒ: فولایة استیفاء القصاص تثبت باسباب منها الوراثة و جملة الکلام فیه ان الوارث لا یخلوا..... فان کان الکل کباراً فلکل واحد منهم ولایة استیفاء القصاص حتی لو قتله احدهم صار القصاص متوفی..... الا ان حضور الکل شرط جواز الاستیفاء و لیس للبعض ولایة الاستیفاء مع غیبة البعض لان فیه احتمال استیفاء ما لیس بحق له لاحتمال العفو من الغائب و فی فصل آخر. فا لقصاص لا یستوفی الا با لسیف عندنا. (بدائع الصنائع ج۷، ص۲۴۳/۲۴۵، کتاب الجنایات)

و قال العلامة ابن عابدین رحمه اللّٰه: "و للکبار القور" ای اذا قتل رجل له ولی کبیر و صغیر کان للکبیر ان یقتل قاتله..... لو کان الکل کباراً لیس للبعض ان یقتص دون البعض و لا ان یوکل باستیفائه لان فی غیبة المؤکل احتمال العفو فا لقصاص لیحقه من یستحق ماله. (رد المحتار ج۵، ص۳۸۳، کتاب الجنایات) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج۶، ص۷، کتاب الجنایات، الباب الثالث.

هو! د قاتل د ارته خیژول که قصاص هم نه وي نو بیا هم د دې اجراء او نافذول ناجائز نه دي بلکه قاتل ته د د ارد خیژولو سزا ورکول یو ښه او مستحسن کار دی۔

په سرکاري اد ارو کښې افسرانو ته سلیوټ یعني د سلامي کولو شرعي حیثیت

سوال: سرکاري افسرانو ته د لاندې طبقې خلك سلیوټ (سلامي) کوي۔ همد ارنګه په مکتبونو او ځینو نورو سرکاري اد ارو کښې د بیرغ د پورته کولو په وخت کښې خلك دریږي او بیرغ ته سلام کوي۔ آیا د اډول سلام په شرعي سلام کښې د اخل دی او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په شریعت مطهره کښې د سُنت سلام لپاره د سلام الفاظ په ژبې سره ادا کول ضروري دي۔ هو! که چېرته یو څوك له بل سړي څخه دومره لرې وي چه د یوه او بل آواز ئې نه شواى اوریدلی نو په ژبې سره د سلام د الفاظو د ادا کولو تر څنګ په لاس باندې اشاره کول هم جائز دي۔

لما فی الهندیة: و فی النوازل رجل جالس مع قوم سلم علیهم رجل فقال السلام علیك فرده بعض القوم ینوب ذلك عن الذی سلم علیه المسلم و یسقط عنه الجواب یرید به اذا اشار الیهم و لم یسم لان قصده التسلیم علی الکل و یجوز ان یشار الی الجماعة بخطاب الواحد هٰذا اذا لم یسلم ذلك الرجل فاما اذا سماه فقال السلام علیك یا زید فاجابه غیر زید لا یسقط الفرض عن زید و ان لم یسم و اشار الی زید یسقط لان قصده التسلیم علی الکل. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۲۵، کتاب الکراهیة، الباب السابع فی السلام)

په سرکاري اد ارو کښې چه د سلام کومه طریقه رائجه ده په هغې کښې اصل شی د لاس او پښو اشاره ده که سلام اچوونکي او وراچوونکي له یوه او بل څخه لرې وي او که نژدې په هر حال کښې سلام د لاس او پښې په اشاره ادا کیږي، په ژبې سره د سلام الفاظ ادا کول یوائې ضمني وي۔ شریعت مطهره یوائې د لاس او د اسې نورو اندامونو په اشاري سره سلام اچول مکروه او له یهودو او نصارا و سره مشابهت بللی دی۔

کما فی الحدیث النبوی ﷺ: عن النبیﷺ قال لیس مِنّا تشبّه بغیرنا لا تشبهوا با لیهود و لا با لنصارٰی فان تسلیم الیهود الاشارة با لاصابع و تسلیم النصارٰی الاشارة با لکف. (الجامع الترمذی ج۲، ص۹۹، ابواب الاستیذان و الادب)

روی الامام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاویؒ: عن ابراهیم النخعی قال ترفع الایدی فی سبع مواطن فی افتتاح الصلٰوة و فی التکبیر للقنوت فی الوتر و فی العیدین و عند استلام الحجر و علی الصفاء و المروة و بجمع عرفات و عند المقامین عند الجمرتین. قال ابو یوسفؒ فاما فی افتتاح الصلٰوة و فی العیدین و فی الوتر و عند استلام الحجر فیجعل ظهر کفّیه الٰی وجهه و اما فی الثلاث الأخر فیستقبل بباطن کفیه. (شرح معانی الآثار ج۱، ص۴۱۷، باب رفع الیدین)

پاتې شوه دا خبره چه د بیرغ د درولو په وخت کښې خلك دریږي او د لاس په اشاري سره د تعظیم په خاطر بیرغ ته سلام کوي نو دا یوائې یو رسم او رواج دی په شریعت مطهره کښې د دې هیڅ ثبوت نشته۔ په خیر القرون کښې هم د اسلام مجاهدینو بیرغونه درلودل لیکن له هیچا څخه هم د بیرغ دا ډول تعظیم ثابت نه دی۔ له دې برسیره په شریعت مقدسه کښې په

کومو ځایونو کښې چه د لاس په پورته کولو سره تعظیم کول ثابت دي په هغو کښې د بیرغ هیڅ یادونه نه ده شوې۔

د شرعي قوانینو د نه جاري والي له وجهې د مجرم (ګنهګار) ذمه واري

سوال: په کوم ملك کښې چه د حدود او قصاص غوندې سزا ګانې نه اجراء کیږي هلته که چېرته یو څوك د داسې جرم ارتکاب وکړي چه د حد موجب وي او د اسړی خپل ځان د حد لپاره وړاندې کوي هم لیکن د حدودو د نه اجراء له وجهې آیا د اسړی یو اځې په توبې باندې اکتفاء کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حدودو او قصاص د اجراء ذمه واري په ځکامو باندې دی۔ که چېرته په کوم ملك کښې حکام د حدودو او قصاص عملا اجراء نه کوله نو په د اسې ملك کښې د جُرم د مرتکب (ګنهګار) لپاره یو اځې په توبې او استغفار باندې اکتفاء کول صحیح دي۔ ځکه چه د مجرم کار له عذاب څخه د ځان ساتلو لپاره توبه کول دي او د ځکامو او قاضیانو کار د جُرم ثر ثابت کیدو وروسته د حدودو او قصاص په عملي توګه نافذول دي۔

لما قال العلامة ابن نجیم المصری رحمه الله: و الحاصل ان الواجب علی العاصی فی نفس الامر التوبة فیما بینه و بین الله تعالٰی و الانابة ثم اذا اتصل با لامام ثبوته وجب اقامة الحد علی الامام و لا یمتنع من اقامة بسبب التوبة. (البحر الرائق ج٥، ص٣، کتاب الحدود)

و فی الهندیة: و رکنه اقامة الامام او نائبه فی الاقامة..... و الطهرة من الذنب لیست بحکم اصلی لاقامة الحد لانها تحصل با لتوبة لا بقامة الحد و لهٰذا یقام الحد علی الکافر و لا طهرة لهٗ کذا فی التبیین. (الفتاوی الهندیة ج٢، ص١٤٣، کتاب الحدود، الباب الاول) و مثله فی رد المحتار ج٣، ص١٥٤، کتاب الحدود.

په انګریزي قانون کښې لونړې د میراث له حق څخه د محرومولو شرعي حکم

سوال: د انګریزي قانون مطابق د پلار په میراث کښې لونړو ته هیڅ برخه نه ورکول کیږي نو آیا د د اسې قانون لاندې لونړې د میراث له حق څخه محرومول شرعا جائز دي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلامي قانون کښې د پلار په میراث کښې لور ته په باقاعده توګه خپله برخه ورکول کیږي۔ د دې لپاره د انګریزي قانون لاندې لونړې له خپل حق څخه محرومول شرعاً ناجائز او حرام دي۔ د یوه مسلمان لپاره ضروري ده چه د کوم غیر اسلامي قانون د اسرې نیولو په ځای د مقدس شریعت په مخکښې د تسلیم خپل سر تیټ کړي اګر که په ظاهره هغه ته نقصان هم وي۔

قال الله تبارك و تعالی: یُوْصِیکُمُ اللّٰهُ فِیْ اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ فَاِنْ کُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَ اِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. (سورة النسآء، آیت ١١)

و قال الامام سراج الدین محمد بن عبد الرشید السجاوندیؒ: و اما لبنات الصُّلب فاحوال ثلث، النصف للواحدة و الثلثان

للاثنین فصاعدة و مع الابن لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ و هو یعصبهن. (السراجی ص٨، کتاب الفرائض) و مثله فی شریفیة شرح سراجیة ص ٢١، الفرائض.

په کوم شي باندې تر ډیر وخت پورې قبضه د مِلکیت لپاره ګټوره نه ثابتیږي

سوال: په ملك کښې یو د اسې قانون جاري دی چه که چېرته د اجاري په صورت کښې کومه زمکه یا بل شی تر شپیتو کلونو پورې له مستاجر سره پاتې شي نو هغه زمکه یا بل شی د مستاجر مِلك ګڼل کیږي۔ د اقانون د "زاد المیعاد" په نامه یادیږي۔ نو آیا د اقانون شرعاً صحیح قانون دی او که ځنګه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: له انګریزي دورې څخه جاري شوی د "زاد المیعاد" په نامه د اظالمانه قانون شرعا هیڅ حیثیت نه لري۔ شریعت مطهره په اجاره کښې د مودې هیڅ تعین نه دی کړی بلکه که چېرته اجیر کومه زمکه یا بل شی مستاجر ته د دومره زیاتې مودې لپاره په اجاره ورکړي چه د هغو ژوندی پاتې کیدل پکښې محال وي نو بیا هم اجاره صحیح ده او د دومره زیاتې مودې په تیریدو سره هم زمکه شرعاً د مستاجر په مِلکیت کښې نه شي راتلی۔

لما قال العلامة سلیم رستم بازؒ: (تحت قول مجلّة الاحکام) "للمالك ان یوجر ماله و ملکه لغیره مدة معلومة قصیرة کانت کیوم او طویلة کسنین". او اکثر حتّٰی لو اجرها الٰی مدة لا یعیش العاقدان الٰی مثلها عادة جاز و اختاره الخصاف و منعه بعضهم و ظاهر اطلاق المتون ترجیح الاول. (شرح المجلة ص ٢٧١، المادة ٤٨٤، کتاب الاجارات)

لما فی الهندیة: یصح العقد علی مدة معلومة ای مدة کانت قصرت المدة کا لیوم و نحوهٗ او طالت کا لسنین کذا فی المضمرات و یعتبر ابتداء المدة مما سمی و ان لم یسم شیئاً فهو من الوقت الذی استاجرها. (الفتاوی الهندیة ج٤، ص٤١٥، کتاب الاجارة، الباب الثالث) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج٥، ص١٨، کتاب الاجارة، تفریعات علی الاجارة الطویلة.

د تعزیر با لمال شرعي حکم

سوال: که چېرته په علاقایي سطحې سره د حکومت له خوا څخه جوړې شوي کمیټی د جرمونو د مخنیوي لپاره له مجرمانو څخه مالي جرمانې وصول کړي نو د د اسې کمیټیو د اقدام شرعا جائز دی او که نه؟ همدارنګه په تعلیمي ادارو کښې له هلکانو څخه په غیر حاضري باندې جُرمانې اخیستل کیږي۔ نو آیا د د اسې جرمانو د اخیستلو شرعي حیثیت څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مالي جُرمانې مسئله د فقهاوو تر منځ اختلافي ده۔ د احنافو په اصل مذهب کښې په چا باندې مالي جرمانه لګول صحیح نه دي ځکه چه د هیڅ یوه مسلمان مال د هغه له خوښې پرته اخیستل جائز نه دي۔

لحدیث النبی ﷺ: لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. (کنز العمال ج١، ص٣٩٧/ الفردوس للدیلمی ج٥، ص١١٠، رقم ٧٦٣٥)

و قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: تحت الدر المختار "لا باخذ مال فی المذهب" و عن ابی یوسفؒ یجوز التعزیر للسلطان باخذ المال و عندهما و باقی الائمة لا یجوز..... و افاد فی البزازیة ان معنی التعزیر باخذ المال علی القول به امساك شیء من ماله عند مدة اذ لا یجوز لاحد من المسلمین اخذ مال احد بغیر سبب شرعی..... و اری ان یاخذها فیمسکها فان ائیس من توبته یصرفها الٰی ما یرٰی. و فی شرح الآثار التعزیر با لمال کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ و الحاصل ان المذهب عدم التعزیر باخذ المال. (رد المحتار ج۳، ص۱۹۵/۱۹۶، فصل فی تعزیر با لمال، کتاب الحدود)

البته په کوم ځای کښې چه له مالي جُرمانې پرته کومه بله چاره نه وي او په مالي جُرمانې سره د جرائمو مخنیوی کیده نو په دا سې حالت کښې که چېرته د ضرورت د نظریې لاندې د امام ابو یوسفؒ په قول باندې عمل وشي نو دا به ډیره مناسبه وي۔ لکه څرنګه د تعزیر مسئله په قضاء پورې اړه لري او فقهاوو د دې خبرې تصریح کړې ده چه د قضاء په مسائلو کښې دې د امام ابو یوسفؒ قول ته ترجیح ورکول کیږي۔

لما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: و کل فرع با لقضاء تعلقا..... قول ابی یوسفؒ فیه ینتقٰی..... الفتوی علی قول ابی یوسفؒ فیما یتعلق با لقضاء لزیادة تجربته.

و قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاری رحمه الله: و سمعتُ من ثقة ان التعزیر باخذ المال ان رأی القاضی و الوالی جاز و من جملة ذٰلك رجل لا یحضر الجماعة یجوز تعزیرهٗ باخذ المال. (خلاصة الفتاوٰی ج٤، ص٤٤٤، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر)

و قال الامام سید سابق رحمه الله: و یجوز التعزیر باخذ المال و هو مذهب ابی یوسفؒ و بهٖ قال مالكؒ. و ایضاً نقل عن معین الحکام و من قال ان العقوبة المالیة منسوخة فقد غلط علی مذاهب الائمة نقلاً و استدلالاً و لیس یسهل دعوٰی نسخها. (فقه السنة ج۲، ص۴۹۹، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر)

د خوراکي شیانو د نرخ تاکـــــلو حکم

سوال: د ورځني استعمال یعني د خوراك او څښاك د شیانو د نرخ تاکل جائز دي او که نه؟ که چېرته جائز وي نو دا به د چا حق وي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د ورځني استعمال شیانو په قیمتونو کښې کموالی او زیاتوالی په تجارتي شرکتونو کښې د تیتوالي او جګوالي په حالت پورې اړه لري چه د معاشیاتو ماهرین د دې سبب ملکي حالات ګڼي چه د هغه په نتیجه کښې د زر افراط وي لیکن په حقیقت کښې دا د الله تعالی له خوا څخه د انسانانو د اعمالو نتیجه وي۔ همدا وجه ده چه په حدیث کښې اضافت د الله تعالی خوا ته شوی دی۔ د دې لپاره کوم حاکم یا والي ته د ورځني استعمال د خوراك او څښاك د شیانو د قیمتونو د تاکلو اختیار نه لري۔

عن النبیﷺ: ان الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لا مال. (سُنن ابی داؤد ج۲، ص۱۳۳، باب فی التسعیر)

البته چه په کوم ځای کښې تاجران د عوامو له مجبوریو څخه د غلطې ګټې پورته کولو سره

قیمتي پیدا کوي نو په دا سې صورت کښې د قاضي یا حاکم لپاره د خوراك او څښاك د شیانو د قیمتونو تاکل او بیا د هغه ځارنه کول هم ضروري دي۔

لما قال الامام علی ابن ابی بکر المرغینانی رحمه الله: و لا ینبغی للسلطان ان یسعّر علی الناس فان کان ارباب الطعام یتحکمون و یتعدون عن القیمة تعدیاً فاحشاً و عجز القاضی عن صیانة حقوق المسلمین الا با لتسعیر فحینئذٍ لا بأس به بمشورة من اهل الرأی و البصیرة. (الهدایة ج۳، ص۴۷۱/۴۷۲، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع)

و قال الامام سید سابق رحمه الله: الترحیص فیه عند الحاجة الیه علی ان التجار اذا ظلموا و تعدوا تعدیاً فاحشاً یضر با لسوق وجب علی الحاکم ان یتدخل و یحدر السعر صیانة لحقوق الناس و منعاً للاحتکار و دفعاً للظلم الرافع علیهم من جشع التجار. (فقه السنة ج۳، ص۱۶۰/۱۶۱، کتاب الکراهیة التسعیر) و مثله فی تبیین الحقائق ج۶، ص۲۸، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع.

د حکومت له خوا څخه د لګول شویو تکسونو (مالیو) شرعي حیثیت

سوال: نن صبا په ملک کښې تقریباً هرې خوا ته د تیکسیشن (مالیې اخیستنې) نظام جاري دی چه د انکم تیکس، ترید تیکس، کستم ډیوټي تیکس، سیلز تیکس او آبکاري تیکس په شکلونو کښې په عوامو باندې تپل شوي دي۔ نو آیا شریعت مطهره حکومت ته له زکات او صدقاتو څخه پرته په رعایاوو باندې د نورو تیکسونو د لګولو اجازه شته او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په شریعت مطهره کښې په ښکاره توګه دا څرګندیږي چه په مسلمانانو باندې له زکات څخه پرته د نور مال د لګولو ذمه واری هم راګرځي۔ د اللّٰه تبارك و تعالٰی له دې ارشاد څخه ښکاریږي چه د اغنیاوو په مالونو کښې د فقیرانو او مسکینانو برخه شته۔

قوله تعالٰی: وَفِیْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. (سورة الذّٰریٰت، آیت ۱۹)

امام ابو بکر جصاص رحمه اللّٰه د دې آیت په تفسیر کښې فرمایي چه په مال کښې له زکات څخه پرته نور حقونه هم شته او هغه په دې خبرې باندې د اُمت اجماع را نقل کړې ده او فرمایي:

فقال ابن عمر و الحسن و الشعبي و مجاهد هو حق سوى الزكوة واجب فى المال..... قال ابو بكر هذه الاخبار كلها مستعملة و فى المال حق سوى الزكوة باتفاق المسلمين. (احكام القرآن للجصاص ج۳، ص۵۰۶/۵۰۵، سورة الذّٰریٰت)

له دې برسیره د وخت په حکومت باندې لازم دي چه خپل دفاعي نظام مستحکم او تینګ وساتي۔ همدارنګه د عامه خیر ښیګڼې په کارونو کښې لکه شفا خانې، مسافر خانې او سړکونو او داسې نورو لپاره ځانګړي شوي فنډ وتاکي، د فقیرانو، مسکینانو او یتیمانو خاصه پاملرنه به کوي۔ که چېرته بیت المال خالي وي نو د دفاعي نظام د اخراجاتو لپاره د وخت حکومت په غنیانو باندې په محدودې اندازې کښې څه نا څه تیکس لګولی شي لیکن دا تیکس به دومره زیات نه لګول کیږي چه د ظلم اندازې ته ورسیږي۔

امام غزالي رحمه اللّٰه فرمایي: اما اذا دخلت الايدى من الاموال و لم يكن من مال المصالح ما بقى بخراجات العسكر و لو تفرق العسكر و اشتغلوا با لكسب لخيف دخول الكفار بلاد الاسلام او خيف ثوران الفتنة من اهل العرامنة فى بلاد الاسلام فيجوز للامام ان يوظف على الاغنياء مقدار كفاية الجند. (المستصفى للامام غزالیؒ ج۱، ص۳۰۴)

له دې څخه څرګندیږي چه د وخت حاکم د ضرورت له مخې په مالدارو خلکو باندې تیکس لګولی شي۔ البته له دې څخه دا خبره نه ثابتیږي چه د موجوده زمانې د تیکس ټول نظام صحیح دی۔ ځکه چه نن صبا د تیکس کوم نظام جاري دی په هغه کښې ځینې تیکسونه غیر شرعي دي او همدارنګه په عامه توګه د تیکسونو د فیصدي شرح دومره زیاته ده چه د عام انسان د برداشت له قوت څخه ډیر لوړ دی۔ شریعت مقدسه د تیکسونو شرح د زکات د شرحې له مقدار څخه زیات نه دی لوړ کړی۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللّٰه عنه حضرت انس رضی اللّٰه عنه د تیکس (مالیې) د را تولولو لپاره یو ځای ولیږه نو هغه ته ئې دا حکم وکړ چه له مسلمانانو څخه

څلوېښتمه او له ذمیانو څخه شلمه او له حربیانو څخه لسمه برخه مالیه واخلي۔

قال الامام ابو يوسف رحمه اللّٰه: فان عمر بن الخطابؓ وضع العشور فلا بأس باخذها اذا لم يعتد فيها على الناس و يؤخذ باكثر مما يجب عليهم..... قال و حدثنا ابو حنيفةؒ عن القاسم عن انس بن سيرين عن انس بن مالكؓ قال بعثنى عمر بن الخطاب رضى اللّٰه عنه على العشور و كتب لى عهداً ان اخذ من المسلمين بما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع العشر و من اهل الذمة نصف العشر و من اهل الحرب العشر. (كتاب الخراج ص۱۳۴، فصل فى العشور)

قال الامام ابن حزم الظاهریؒ: قال ابو محمدؒ و فرض على الاغنياء من اهل كل بلد ان يقوموا بفقرائهم و يجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوة بهم و لا فيء سائر اموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لا بد منه و من اللباس للشتاء و الصيف بمثل ذلك..... برهان ذلك قوله تعالى "وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ. (المحلّٰی ج۲، ص۴۵۳/۴۵۲، رقم ۷۲۵، كتاب الزكوة، قسم الصدقات)

نن صبا د هیواد په ګوټ ګوټ کښې د چونګې تیکس وصول کیږي چه د ضلع تیکس په نامه سره یادیږي۔ په شریعت مطهره کښې د دې ډول تیکس هیڅ جواز نشته بلکه په ښکاره توګه ئې عدم جواز راغلی دی۔

قاضي ابو یعلٰی رحمه اللّٰه د دې ډول تیکس په باره کښې فرمایي چه د یوه ملک په دننه کښې چه له یوې علاقې څخه بلې علاقې ته د کوم شیانو په ورلو کښې چه کوم تیکس اخیستل کیږي شریعت هغه حلال نه دی بللی بلکه د اسې ډول تیکس حرام دی او د عادلانه سیاست سره بالکل تکر دی او اکثره دا تیکسونه د ظالمانو په ښارونو کښې وي۔

قال العلامة قاضى ابى يعلىؒ: فاما اعشار المنتقلة فى دار السلام من بلد الى بلد فمحرمة لا يبيحها شرعٌ و لا يسوغها اجتهاد و لا هى من سياسيات العدل و قلما تكون الا فى بلاد الجائرة و لذلك قال رسول اللّٰه ﷺ لا يدخل الجنة صاحب مكس و فى لفظ آخر ان صاحب المكس فى النار يعنى العاشر و فى لفظ آخر اذا لقيتم عاشراً فا قتلوه. (الاحكام السلطانية ص۲۴۶، فاما اعشار الاموال)

البته له یوه ملک څخه بل ملک ته د مالونو او شیانو په ورلو او راورلو کښې چه کوم کستم تیکس لګول کیږي د هغه د جواز ګنجائش شته لیکن په ننني زمانې کښې ځینې ملکونه دا کستم له اندازې څخه زیات اخلي۔ د دې لپاره د کستم په تیکس کښې باید له اعتدال څخه کار واخیستل شي او دا ډول تیکس د ظلم تر اندازې پورې لوړ نه شي۔

لما قال القاضى ابو يعلىؒ: ان كان البلد ثغراً يتاخم دار الحرب و كانت اموالهم اذا دخلت دار الاسلام معشورة عن صلح استقر معهم اثبت فى الديوان عقد صلحهم و قدر الماخوذ منهم من عشر او خمس او زيادة عليه او نقصان منه و ان كان يختلف باختلاف الامتعة و الاموال فصلت فيه و كان الديوان موضوعاً لاخراج رسومه و الاستيفاء ما يرفع اليه من مقادير الامتعة المحمولة اليه. (الاحكام السلطانية ص۲۴۸، تقدير العطاء، الفصل السادس)

قال الامام قاضى ابو يوسفؒ: اما العشور فرأيت ان توليها قوماً من اهل الصلاح و الدين و تأمرهم ان لا يتعدو على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم و لا يأخذوا منهم اكثر مما يجب عليهم. (كتاب الخراج ص۱۳۲، فصل فى العشور)

په اسلامي مملکت کښې د کفارو د عبادت طـــــریقه

سوال: آیا په اسلامي مملکت کښې غیر مسلم خلك دا حق لري چه د خپل مذهب په ښکاره توګه تبلیغ وکړي یا کومه نوې عبادتخانه جوړه کړي یا د خپل مذهب مطابق ټول رسومات ادا کړي؟

الجواب: په یوه اسلامي مملکت کښې په مسلمانو حاکم باندې لازم دي چه د غیر مسلم اقلیت د ځان او مال حفاظت وکړي لیکن شریعت غیر مسلمو ته دا اختیار نه دی ورکړی چه په بازارونو، حجرو او نورو عامه ځایونو کښې د خپل مذهب خپرونه وکړي۔ د غیر مسلمو عبادت به د خپلو کورونو، زړو عبادت ځایونو (مندرونو، ګرجاوو او چرچونو) پورې محدود وي۔ همدارنګه غیر مسلم د ځان لپاره نوې عبادت ګاه نه شي جوړولی او نه کومه نوې هدیره یا د خپلو مړو د سوځولو لپاره نوی ځای جوړولی شي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الحصکفی رحمه الله: و لا یجوز ان یحدث بیعة و لا کنیسة و لا صومعة و لا بیت نار و لا مقبرة و لا صنماً حاوی فی دار السلام و لو قریة فی المختار. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۳، ص۲۹۶، کتاب السیر)

و قال الامام قاضی ابو یعلی رحمه الله: و یلزم الذمی ترك ما فیه ضرر علی المسلمین و احادهم فی مال او نفس و هی ثمانیة اشیاء. (۱)الاجتماع علی قتال المسلمین. (۲)و ان لا یزنی بمسلمةٍ. (۳)و لا یصیبها باسم نکاح. (٤)و لا یفتن مسلماً عن دینه. (٥)و لا یقطع علیه الطریق. (٦)و لا یودی للمشرکین عیناً اَعنّی جاسوساً. (۷)و لا یعاونوا علی المسلمین بدلالة اعنی لا یکاتب المشرکین باخبار المسلمین. (۸)و لا یقتل مسلماً و لا مسلمة. و کذلك یلزم ترك ما فیه غضاضة و نقص علی الاسلام و هی ثلاثة ذکر الله تعالی و کتابه و دینه و رسوله بما لا ینبغی. (الاحکام السلطانیة ص۱۵۸، فصل فی وضع الخراج و الجزیة)

البته په کومو ځایونو کښې چه د غیر مسلمو کومه عبادت ګاه یا قبرستان او د اسې نور د هغود ډیر والي یا سر شمیرنې د زیاتوالي له وجهې ناکافي وي نو د دې ضرورت لاندې هغوی نوې عبادت ګاه یا قبرستان او د اسې نور یوائې په هغو ځایونو کښې جوړولی شي چه هلته د جُمعې او اخترونو لمونځونه نه ادا کیږي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الکاسانی رحمه الله: و لا یمکنون من اظهار صلیبهم فی عیدهم لانهٗ اظهار شعائر الکفر فلا یمکنون من ذٰلك فی امصار المسلمین و لو فعلوا ذٰلك فی کنائسهم لا یتعرض لهم و کذا لو ضربوا الناقوس فی جوف کنائسهم القدیمة لم یتعرض کذٰلك لان اظهار التسعار لم یتحقق فان ضربوا به خارجاً منها لم یمکنوا منه لما فیه من اظهار الشعائر..... و انما الکنائس و البیع القدیمة فلا یتعرض لها و لا یهدم شیء فیها و اما احداث کنیسة اخرٰی فیمنعون عنه فبما صار مصراً من امصار المسلمین. (بدائع الصنائع ج۷، ص۱۱۳/۱۱٤، کتاب السیر)

و فی الهندیة: و لیس للنصرانی ان یضرب فی منزله با لناقوس فی مصر المسلمین و لا ان یجمع فیه بهم انما له ان یصلّی فیه و لا ان یخرجوا الصلیب او غیر ذٰلك من کنائسهم و لو رفعوا اصواتهم بقرأة الزبور و الانجیل ان کان فیه اظهار الشرك منعوا عن ذٰلك و ان لم یقع بذٰلك اظهار الشرك لا یمنعون و یمنعون عن قرأة ذٰلك فی اسواق المسلمین..... و لا بأس باخراج الصلیب و ضرب الناقوس اذا جاوزوا افنیة المصر و فی کل قریة او موضع لیس من امصار المسلمین فانهم لا

یمنعون عن ذٰلك و ان کان فیها عدد من المسلمین یسکنون فیها. (الفتاوی الهندیة ج۲، ص۲۵۱، کتاب الجهاد، الباب الثامن فی الجزیة)

و قال الامام علاؤ الدین الکاسانی رحمه الله: لا یمنعون من اظهار شیء مما ذکرنا من بیع الخمر و الخنزیر و الصلیب و ضرب الناقوس فی قریة او موضع لیس من امصار المسلمین و لو کان فیه عدد کثیرٌ من اهل الاسلام و انما یکره ذٰلك فی امصار المسلمین و هی التی بمقام فیها الجمع و الاعیاد و الحدود. (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ج۷، ص۱۱۳، کتاب السیر) و مثله فی البحر الرائق ج٥، ص۱۱۳، کتاب السیر.

حکومت د زنا بالجبر او زنا بالرضاء د ویش هیڅ اختیار نه لري

سوال: په حکمرانانو کښې ځینو کسانو زنا په دوه ډوله ویشلې ده یعنې زنا بالجبر ئې د حد قابله او زنا بالرضاء (زنا په خوښي) ئې جائزه بللې ده او د زاني او مزنیې څخه حد ساقط ګڼي۔ آیا شرعاً د دغو افرادو دا اقدام جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اُمت علماوو او فقهاء کرامو د قرآن او حدیثو په رنا کښې چه کومه زنا د حد قابله بللې ده په هغې کښې د زنا بالجبر او زنا بالرضاء هیڅ قید نه دی لګول شوی۔ بلکه د فقهاوو له عباراتو څخه خو دا څرګندیږي چه کومه زنا په خوښي سره وشي نو هغه په طریقه اولی سره د حد مستحقه ده۔

لکه څرنګه چه په ښځې او سړي باندې د خپلې خپلې شرمګاه حفاظت له حقوق الله څخه دی د دې لپاره هیڅ یو سړی یا ښځه دا حق نه لري چه خپله شرمګاه د شریعت له تاکل شوې طریقې څخه پرته په بلې طریقې کښې استعمال کړي نو ځکه په خوښي سره زنا په دې باندې کوم اثر نه اچوي۔ همدا وجه چه د دې سزا حد وتاکل شي نو هیڅوك د معاف کولو اختیار نه لري او نه د حد د ساقطولو لپاره په زنا بالجبر او زنا بالرضاء کښې ویش کولی شي۔ د زنا د حد د موجب چه کوم تعریف شوی دی هغه دواړو ته راجع کیږي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الکاسانی رحمه الله: اما الزنا فهو اسلم للوطء الحرام فی قُبل المرأة الحیة فی حالة الاختیار فی دار العدل ممن التزم احکام الاسلام العاری عن حقیقة الملك و عن شبهته و عن حق الملك و عن حقیقة النکاح و شبهته و عن شبهة الاشتباه فی موضع الاشتباه فی الملك و النکاح جمیعاً. (بدائع الصنائع ج۷، ص۳۳، کتاب الحدود)

البته په کوم ځای کښې چه په زاني او مزنیې باندې دومره زور وشي چه د انکار په صورت کښې د ځان د له منځه تلو خطر وي نو د اسې جبر او اکراه په صورت کښې د زاني مکره یا زانیې مکرهې څخه حد ساقطیدلی شي۔

لما قال العلامة المرغینانیؒ: قال و من اکرهه السلطان حتٰی زنی فلا حد علیه..... و ان الکرهه غیر السلطان حد عند ابی حنیفةؒ و قالا لا یحد لان الاکراه عندهما قد یتحقق من غیر السلطان. (الهدایة ج۲، ص٤۹۹، کتاب الحدود، باب حد الزنا)

و قال الامام علی ابن ابی بکر المرغینانیؒ: الوطی الموجب للحد هو الزنا و انهٗ فی عرف الشرع و اللسان وطی الرجل المرأة فی القُبل فی غیر الملك و شبهته الملك لانهٗ فعل محظور و الحرمة علی الاطلاق عند التعدی عن الملك و شبهة یؤید

ذلك قوله عليه السلام ادرأوا الحدود با لشبهات. (الهداية ج۲، ص۴۹۹، كتاب الحدود، باب حد الزنا) و مثله فی فتح القدير ج۵، ص۳۰، كتاب الحدود، باب حد الزنا.

د غربت له وجهې د بنځې او خاوند تر منځ د عدالتي فيصلې حکم

سوال: د حنفي فقهې په ټولو کتابونو کښې ليکلي دي چه د ميړه د غربت او ناداري له وجهې قاضي يا حاکم د خاوند او بنځې تر منځ نکاح نه شي فسخ کولی۔ بالکه خاوند به مجبوروي چه له چا څخه قرض واخلي او د خپلې بنځې نفقه ادا کړي۔ نن صبا لکه څرنګه چه ډيرې بنځې د خاوند انو د غربت او ناداري له وجې په ډول ډول ګناهونو کښې مبتلا کيږي۔ لهذا موجوده حالاتو ته په کتو سره نن صبا بايد کومه طريقه غوره کړی شي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په دې مسئلې کښې د هندوستان لوی لوی علماء کرامو د حالاتو او ضرورت له مخې د ائمه ثلاثه وو په مذهب باندې عمل کول جائز بللي دي۔ اوس مونږ بايد دا وګورو چه په نوموړې مسئله کښې د ائمه ثلاثه وو مسلك او طريقه څه ده؟ د ائمهٔ ثلاثه وو د کتابونو له مطالعې څخه د دې مسئلې حل په دې ډول تر سترګو کيږي چه که چېرته د کومې بنځې خاوند دومره غريب او ناداره وي چه خپلې بنځې ته په عامه توګه معمولي غوندې خوراك او جامې نه شي ورکولی نو بنځه دا اختيار لري چه له خاوند سره په همدې مفلسی او غريبی کښې پاتې شي او يا تري جلا شي(۱)۔ لکه څرنګه چه امام شافعي رحمه الله فرمايي:

فلما كان من حقها عليه ان يعولها و من حقه ان يستمتع منها و يكون لكل على كل ما للزوج على المرأة و للمرأة على الزوج احتمل ان لا يكون اللرجل ان يمسك المرأة يستمتع بها و يمنعها غيره تستغنى به و يمنعها ان تضطرب فراقه لهى فرقة باطلاق لانها ليست شيئاً اوقعه الزوج و لا جعل الى احد ايقاعه..... ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى امراء الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم ان يأخذوهم ان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثو بنفقة ما حبسوا. (كتاب الامام للشافعیؒ ج۵، ص۹۱، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته)

و قال الامام ابو الحسن المرداوى الحنبلى رحمه الله: قولهٗ (و ان اعسر الزوج بنفقتها او ببعضها او با لكسوة) و كذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح و المقام و تكون النفقة دينا فى ذمته يعنى نفقه الفقير و محله اذا لم تمنع نفسها الصحيح من المذهب ان لها الفسخ بذلك مطلقاً و عليه جماهير الاصحاب و نقله الجماعة عن الامام احمد رحمه الله قال الزركشي رحمه الله هذا المشهور و المختار للاصحاب. (الانصاف ج۹، ص۳۸۳، كتاب النفقات) و مثله فى مختصر المزنى ص۲۳۲، باب النفقة.

و قال الامام احمد بن محمد بن احمد الدردير المالكیؒ: فان اثبت الزوج عسره عند الحاكم تلوّم له ان امهل با لاجتهاد من

(۱) قال الامام البيهقیؒ: عن ابى الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال ابو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعیؒ و الذى يشبه قول سعيد سنة ان تكون سنة من رسول اللهﷺ. (السنن الكبرٰى ج۷، ص۴۶۹، كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقه امرأته)

الحاكم بحسب ما يراه من حال الزوج لعلّه ان يحصل النفقة فى ذلك الزمن و الا يثبت عسره عند الحاكم امر الزوج اى امره الحاكم بها اى با لنفقة او باطلاق بلا تلوّم بان يقول لهٗ اما ان تنفق و اما ان تطلقها فان طلق او انفق فا لامر ظاهرٌ و الا طلق عليه بان يقول الحاكم فسكت نكاحه او طلقتك منه او يأمرها بذلك ثم يحكم به. (الشرح الصغير ج۲، ص۷۴۵/۷۴۶، باب وجوب النفقة على الغير)

فان امتنع الزوج عن الانفاق فا لزوجة با لخيار ان شاء ت بقيت على نكاحها و ان شاء ت طلبت التفريق. (موسوعة فقه عمر بن الخطابؓ ص۶۴۱، نفقة)

البته د جلا والي په صورت کښې به خاوند او بنځه شرعي عدالت ته رجوع کوي او قاضي يا د وخت حاکم د بنځې او د هغې د خاوند تر منځ جلا والی راولي۔ قاضي يا د مسلمانانو له جوړ شوي عدالت پرته د بنځې او خاوند تر منځ جلا والی نه شي راتلی۔

لما قال الامام علاؤ الدين ابو الحسن على بن سليمان المرداوى الحنبلیؒ: و لا يجوز الفسخ فى ذلك الا بحكم حاكم. (الانصاف ج۹، ص۳۹۱، كتاب النفقات)

د پاسپورټ او ويزې شرعي حيثيت

سوال: نن صبا د بين المللي قانون مطابق چه کله کوم ملك ته کوم غير ملکي سړی د اخليږي نو هغه به خامخا د ويزې او پاسپورټ تر څنګ اجازه غواړي او په هغه ملك کښې به د اخليږي او که نه وي نو مجرم به ګڼل کيږي۔ نو آيا د دې اجازې شرعي حيثيت څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب: په ننني زماني کښې دُنيا د جُغرافيايي اعتبار له مخې ويشل شوې ده، د هر ملك لپاره ځانته حدود تاکل شوي دي۔ اوس که چېرته هر سړی پرته له اجازې څخه کوم ملك ته د اخليږي نو په دې سره د ملك د اخلي معاملات له متاثر کيدو پرته نه شي پاتې کيدلی۔ د يوه ملك اوسيدونکی په بل ملك کښې ګډوډي پيدا کوي او په دې ډول سره د فتنې او فساد يوه نه بنديدونکې دروازه خلاصيږي۔

د دې لپاره په ملکي قوانينو کښې که چېرته د کوم غير ملکي د د اخلي لپاره څه تاکلي شرطونه ولګول شي نو څه پروا نه لري۔ دا ډول هره پابندي له شرعي اصولو سره تکر نه دی۔ همدا وجه ده چه يوه اسلامي ملك ته د کوم غير مسلم د اخليدل د هغه ملك د انتظاميې په اجازې پورې اړه لري ځکه چه په دې سره يعنې د کوم غير مسلم اسلامي ملك ته پرته له اجازې له د اخليدلو سره هلته د فتنې او فساد خطر دی۔

په شريعت مطهره کښې د ويزې مثال د مستأمن بل ملك ته د د اخليدو لپاره تر يوې تاکلي مودې پورې د امن د غوښتلو دی۔ لکه څرنګه چه په ويزې کښې تر يوې تاکلي مودې پورې په کوم بل ملك کښې اوسيدل دي همدارنګه مستأمن هم تر يوې تاکلي مودې پورې په بل ملك کښې اوسيږي۔

کما قال شيخ الاسلام برهان الدين المرغينانى رحمه الله: و اذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً فلا يحلّ له ان يتعرض

بشیء من اموالهم و لا من دمائهم لانهٗ ضمن ان لا یتعرض لهم با لاستیمان فا لتعرض بعد ذٰلك یکون غدراً و الغدر حرام..... قال و اذا دخل الحربی الینا مستأمنا لم یکن ان یقیم فی دارنا سنة و یقول له الامام ان اقمت تمام السنة وضعت علیك الجزیة و الاصل ان الحربی لا یمکن من اقامة دائمة فی دارنا الا با لاسترقاق او الجزیة لانهٗ یصیر عیناً لهم و عوناً علینا فلیتحق المضرّة با لمسلمین و یمکن من الاقامة الیسیرة لان فی منعها قطع السیر و الجلب و سد باب التجاره ففصلنا بینهما سنة. (الهدایة ج۲، ص۵۵۱، کتاب السیر، فصل فی استئمان الکفار)

و قال العلامة ابن عابدینؒ فی شرح هٰذه العبارة: "قوله لانه یصیر عیناً لهم". قال الرملی هٰذه العلّة تنادی بحرمة تمکینه سنة بلا شرط وضع الجزیة. (المنحة الخالق علی هامش البحر الرائق ج۵، ص۱۰۱، کتاب السیر، فصل فی تاخیر استئمان الکافر) و مثله فی البحر الرائق ج۵، ص۱۰۰ الٰی ۱۰۲، کتاب السیر، فصل فی تاخیر استئمان الکافر.

د سي آئي ډي (جاسوسي) شرعي حیثیت

سوال: نن صبا د دُنیا د اکثرو ملکونو د حکمرانانو دا رواج دی چه خپل ځان د حکومت د مخالفینو د خوځښتونو څخه د باخبره ساتلو لپاره یوه اداره جوړوي چه په عرف کښې ورته سي آئي ډي ویل کیږي۔ د د اسې محکمو یا اداروجوړول د شرعي نقطهٔ نظر له مخې صحیح دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: یو ملك د انتظام له مخې په ښې طریقې سره د چلولو لپاره حکومتونه مختلفې اداري جوړوي۔ همدارنګه که چېرته حکومت د اسې اداري جوړې کړي چه د غیر ملکي جاسوسانو یا په ملك کښې د ننه د د اسې خلکو پټ خوځښتونه څرګند کړي کوم چه د حکومت او ملك لپاره نقصاني وي نو دا یو ښه او نیك کار دی۔ د حکومت له خوا جوړې شوې د اسې اداري د ملك د استحکام او مضبوطوالي لپاره د ملا د تیر غوندې حیثیت لري۔

قال علی بن ابی بکر المرغینانیؒ: و اذا استخلف الوالی رجُلا لیعلمنه بکل داعرٍ دخل البلد فهٰذا علی حال ولایته خاصة لان المقصود منه دفع شره او شر غیره یزجره فلا یفید فائدته بعد زوال سلطنته. (الهدایة ج۲، ص۵۰۶، کتاب السیر)

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللّٰه عنه د خلافت په دور کښې چه ده ته د ملك د داخلي حالاتو او واقعاتو، د عمّالو کارونه او د باغیانو د وتلو په څومره چټکی سره خبریده ښایي چه په نورو ملکونو کښې به ډیر کم د اسې کسان وو۔ حضرت عمر رضی اللّٰه عنه په هرې علاقې کښې د دې ډول پټو حالاتو څخه د خبریدو لپاره خط لیکونکي تاکلي وو۔ په اسلامي ملك کښې به چه چېرته هم کوم پټ کار تر سره کیده نو حضرت عمر رضی اللّٰه ته په چټکی سره د هغه خبر رسیده۔

لما قال الامام طبری رحمه اللّٰه: کان عمرؓ لا یخفٰی علیه شیء فی عمله کتب الیه من العراق بخروج من خرج و من الشام بجائزة من اجیز فیها. (تاریخ الامم و الملوك للطبری ج۴، ص۶۷، ذکر خبر عزل خالد بن ولیدؓ)

همدارنګه نعمان بن عدي رضی اللّٰه عنه د یلسان د علاقې والي وو۔ هغه خپلې ښځې ته په خط کښې څه نابنائسته اشعار ولیکل چه په ځینو اشعارو باندې ئې حضرت عمر رضی اللّٰه

عنه خبر شو۔ د اشعارو په اوریدو سره ئې فوراً نعمان بن عدي رضی اللّٰه عنه ته خط ولیکه او له والي توب څخه ئې معزول کړ۔

لما قال الامام دولابی رحمه اللّٰه: و کان النعمان اول وارث فی الاسلام و کان ابوه اوّل موروث فی قول و استعمله عمر بن الخطابؓ علی میسان و لم یستعمل من قومهٖ غیره و اراد امرأته علی الخروج معه الی میسان فابت فکتب الیها ابیات شعر و هی.

فمن مبلغ الحسناء ان حلیلها — بمیسان یسقی فی رجاج و حنتم
لعل امیر المؤمنین یسوءه — تنادمنا با لجوسق المتهدم

فبلغ ذٰلك عمرؓ فکتب الیه. اما بعد فقد بلغنی قولك.

لعل امیر المؤمنین یسوءه — تنادمنا با لجوسق المتهدم

و ایم اللّٰه لقد سئانی ثم عزله. (اسد الغابة فی ذکر نعمان بن عدی ج۵، ص۶۷، م۵)

و قال الامام علامة دولابی رحمه اللّٰه: و حذیفة صاحب رسول اللّٰه ﷺ فی المنافقین لم یعلمهم احد الا حذیفة اعلمه بهم رسول اللّٰه ﷺ و سأله عمرؓ افی عمالی احد من المنافقین قال نعم واحد قال من قال لا اذکره قال حذیفة معزله کانما دل علیه و کان عمرؓ اذا مات میت یسئل عن حذیفة کان حضر الصلٰوة علیه صلّٰی علیه عمرؓ و ان لم یحضر حذیفة الصلٰوة علیه لم یحضر عمرؓ. (اسد الغابة ذکر حذیفة بن الیمان ج۱، ص۳۹۱)

په مُخبري (جاسوسي) کوونکي باندې د ضمان حکم

سوال: که چېرته یو څوك د حکومت له خوا څخه د سي آئي ډي (جاسوسي) په محکمې کښې نوکر نه وي بلکه د ځان له خوا څخه د نورو خلکو د حال او قاچاق د مالونو په باره کښې حکومت ته معلومات او شکایتونه ورکوي کول نو که چېرته د د اسې سړي د مُخبري (جاسوسي) د کولو له وجهې خلکو ته کوم تاوان ورسیږي نو آیا ضمان پرې اوړي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: کوم سړی چه د حکومت له خوا د پټو معلوماتو په راتولولو باندې په باقاعده توګه مامور نه وي او د خلکو د مالونو او د اسې نورو حکومت ته خبر ورکوي نو شرعاً مجرم بلل کیږي او کوم مال چه د هغه د شکایت یا خبر رسونې له وجې حکومت ضبط کړي نو د هغه ضمان او تاوان په نومورې سړي باندې دی۔

لما قال العلامة سید محمد امین بن عمر بن عبد العزیزؒ: اقول حاصله انه اذا شکاه بغیر حق یضمن ما اتلفه الوالی او اعوانه من عضوٍ او من مال دون النفس..... افتٰی به المتاخرون علی خلاف القیاس زجراً عن السعایة. (فتاوٰی تنقیح الحامدیة ج۲، ص۲۷۸، کتاب الجنایات)

البته که چېرته یو چا له ویرې یا ئې ځان ته د ضرر رسیدو له وجهې د چا شکایت وکړ نو بیا په شکایت کوونکي باندې ضمان نشته۔

لما قال الامام حافظ الدین محمد بن شهاب البزازؒ: السعی الی السلطان علٰی ثلاثة ان کان بحق بان کان یوذیه و لا یمکنه الدفع الا با لرفع او فاسقاً لا یتمتع الا با لامر با لمعروف لا یضمن الساعی. (فتاوٰی بزازیة علی هامش الهندیة ج۶، ص۴۱۳، کتاب الاستحسان، الباب السادس فی السعایة)

قال العلامة احمد بن محمد الحموی المصریؒ: (تحت قول الاشباه و النظائر) "الافتاء بتضمین الساعی و هو قول المتاخرین لغلبة السعاية". قيده قاری الهداية بما اذا كان عادة ذلك الظالم ان من رفع اليه و يقول عنده ان يأخذ منه مالاً مصادراً يضمن الساعی فی هٰذه الصورة ما اخذه للظالم هٰذا هو المفتی به افتی به المتاخرون من علمائنا. (الاشباه و النظائر مع شرحه للحموی ج۱، ص۴۶۷، القاعدة التاسعة عشرة) و مثله فی رد المحتار ج۳، ص۳۱۵، کتاب القضاء.

په قبايلو کښې د يوې ډلې له مسلمانانو سره خپل منځي جنګ ته د جهاد ويلو حکم

سوال: د پاکستان په قبائلو کښې يوه د اسې ډله پيدا شوې ده چه له پاکستانيانو سره جنګ ته جهاد وايي او په جنګ کښې خپلو مړه کيدونکو ملګرو ته شهيدان او ژوندي پاتې کيدونکو ته غازيان وايي، او له پاکستانيانو څخه لاس ته راوړل شوی مال غنيمت بولي او اميرئ له دې مال څخه پنځمه برخه اخلي۔ شرعاً د دې ډلې دا عمل څنګه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مسلمانانو په ملک کښې د اوسيدو تر څنګ د مسلمانانو د مال او ځان حلال بلل او له هغو سره جنګ ته جهاد ويل د باغيانو او لار شکوونکو کار دی۔ فقهاء کرامو چه د باغيانو او لار شکوونکو کوم تعريف بيان کړی دی هغه په د اسې يوې ډلې باندې تکي په تکي صادقيږي۔

لما فی الهندية: اهل البغی كل فرقة لهم منعة يتغلبون و يجتمعون و يقاتلون اهل العدل بتأويل و يقولون الحق معنا و يدعون الولاية. (الفتاوی الهندية ج۲، ص۲۸۳، كتاب السير، الباب العاشر فی البغاة)

د مقدس شريعت له مخې د کوم مسلمان ناحق قتل کول او د هغه له خوښې پرته د هغه مال اخيستل دواړه حرام او ناجائز دي۔

لقوله عليه السلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله الا باحدٰی ثلث و النفس با لنفس و الثيب الزانی و المفارق لدنيه التارك الجماعة. (صحيح البخاری، ديات، ج۲، ص۱۰۱۶، صحيح مسلم، قسامه، ج۲، ص۵۹، سنن النسائی ج۲، ص۱۶۰)

و ايضاً قال عليه السلام: لا يحل مال امرئٍ مسلم الا بطيب نفس منه. (كنز العمال ج۱، ص۳۹۷ / فردوس للديلمی ج۵، ص۱۱۰، رقم۷۶۳۵)

و قال الامام فخر الدين الرازیؒ: (فی تفسير هٰذه الآية) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا". المحاربون المذكورون فی هٰذه الآية هم القوم الذين يجتمعون و لهم منعة ممن ارادهم بسبب انهم يحمی بعضهم بعضاً و يقصدون المسلمين فی ارواحهم و دمائهم. (التفسير الكبير ج۱۱، ص۲۱۴/۲۱۵، سورة المائدة) و مثله فی احكام السلطانية لابی يعلی ص۵۴، اما قتال اهل البغی.

د شـــــريعت بل تاريخچه

سوال: جنرل ضياء الحق مرحوم د حکومت په دور کښې د شريعت بل شور او زور په ټول ملک کښې خپور شوی وو۔ د دې بل شروع، تاريخچه او په آخر کښې د سنا په مجلس کښې د منظوري تر څنګ د هغه د معطل والي د بنکار کيدو کومې وجهې دي؟ بينوا توجروا۔

الجواب: شريعت د هغو اسلامي مادو مجموعه ده چه علماء کرامو شپه ورځ محنتونه پرې کړي دي۔ علماوو د خپلو ذمه واريو په احساسولو سره په حکومتي ايوانونو کښې بل وړاندې کړ ليکن د بد قسمتی له مخې د تش په نامه جمهوري اداروکښې د قبول وړ و نه ګرځيد او ۱۳ مئی ۱۹۹۰ء کښې له سنا څخه په متفقه توګه د کاميابيدو تر څنګ تر اوسه پورې دا بل د آئين برخه و نه ګرځيد۔ په دې بل کښې چه څه دي له هغو څخه دا اندازه لګيږي چه که چېرته دا بل له ټولو قانوني مرحلو څخه په کاميابي سره تيريدلی نو د ملک ټول نظام به سر تر پايه تبديل شوی وو۔ په معاشي، اقتصادي او عدالتي امورو کښې به له دې څخه انقلاب جوړيده ليکن په حکومتي ايوانونو باندې ولاړ بې دينې طبقې د علماوو آواز تر پښو لاندې او د بې کاره شيانو په توکرې کښې ئې واچاوه۔ همدا وجه ده چه حالات هم هغسې پاتې دي۔

د شريعت بل انځور دا وو:

اوله ماده: (الف) دا قانون د شريعت د نفاذ په نامه سره به نومول کيږي۔

(ب) دا قانون د اسلامي جمهوريه پاکستان په ټولو علاقو او اوسيدونکو باندې نافذ وي۔ البته د غير مسلمو شخصي او ذاتي معاملات به ترې مستثنٰی وي۔

دوهمه ماده: د شريعت قانوني تعريف۔

(الف) له شريعت څخه مراد د دين هغه ځانګړې طريقه ده چه الله تعالی د خاتم النبيين حضرت محمد ﷺ په واسطه سره د خپلو بندګانو لپاره مقرره کړې ده۔

(ب) د شرعي قوانينو اصل ماخذ قرانکريم او د رسول الله ﷺ سُنت دی۔

(ج) اجماع اُمت چه قرآن او حديث حُجت ګڼلی دی د دې لپاره چه کوم قانون د اُمت په اجماع سره ثابت او ماخوذ وي نو هغه هم د شريعت قانون دی۔

(د) کوم احکام چه د اُمت معتمدو او مستندو مجتهدينو د قرآن، سنت او اجماع د تاکل شوي قواعدو او ضوابطو مطابق مستنبط کړي او مدوّن کړي دي هغه هم پخپله د شريعت قوانين دي۔ ځکه چه قياس او اجتهاد (په دې شرط چه د قرآن، سُنتو او اجماع خلاف نه وي) قرآن او سنت حجت بللي دي۔

دريمه ماده: د شريعت لوړوالی۔

مقننه کوم د اسې قانون يا قرارداد نه شي منظورولی کوم چه د شريعت د احکامو خلاف وي۔ که چېرته د اسې کوم قانون يا قرارداد منظور کړی شي نو هغه به هيڅ قانوني حيثيت نه لري او

هغه به وفاقي شرعي عدالت ته وړاندې کيږي او تر وړاندې کيدو فوراً وروسته د عدالت تر آخري فيصلې پورې به په هغه باندې عمل کول ځنډ نه کيږي۔

څلورمه ماده: د ملک په ټولو عدالتونو کښې هر ډول مقدمې د مالي مقدمو په ګډون چه د شريعت مطابق نه وي فيصله شوي هغه به هيڅ قانوني حيثيت نه لري۔

پنځمه ماده: د وفاقي شرعي عدالت د سماعت او فيصلې د اختيار دائره به پرته له کومې استثناء څخه په هر ډول مقدماتو باندې به حاوي وي۔ او عبوري دستوري حکم ۱۹۸۵ء د دستوري ترميمونو په ذريعې سره به لګول شوي خنډونه فوراً لرې کيږي۔

شپږمه ماده: د انتظاميې په هر يو فرد د بادشاه او وزير اعظم په ګډون د شرعي عدالت فيصله د هيواد د ټولو اوسيدونکو غوندې په يو شان نافذ کيږي او د هيواد هيڅ يو اوسيدونکی د اسلام د عدل د قانون مطابق له عدالتي احتساب څخه به لوړ نه وي۔

اتمه ماده: د اسلامي ډلو تسليم شوي شخصي معاملات به د هغو د خپلو خپلو فقهي مسلکونو مطابق حل کيږي۔

نهمه ماده: د هيواد غير مسلمو اوسيدونکو ته د خپلو بچيانو لپاره به مذهبي تعليم او د خپلو هم مذهبو په مخ کښې به ئې مذهبي تبليغ آزاد وي۔ او د هغو خپل منځي معاملاتو د خپل مذهبي قانون مطابق به د فيصله کولو حق لري۔

لسمه ماده: په ټولو عدالتونو کښې به د ضرورت مطابق د دين تجربه کاره، جيد او مستند علماء کرام د جج په حيثيت او د عدالت د معاونين به تاکل کيږي۔

يوولسمه ماده: د شرعي علومو او اسلامي قانون تعليم او د قاضيانو د تربيې د اسې مؤثر انتظام به کيږي چه په راتلونکي کښې د شرعي علومو په ځانګړې توګه د اسلامي قانون ماهر قاضيان تيار شي۔

دولسمه ماده: د قرآن او سنت به هغه تعبير معتبر وي کوم چه صحابۀ کرامؓ او مستند و مجتهدينو د اصولِ تفسير د ټولو عامو او د علم حديث د مسلّمه (منل شويو) قواعدو او ضوابطو مطابق وي۔

دیارلسمه ماده: د انتظاميې، عدليې او مقننه په هر فرد باندې به د شريعت د فرائضو پابندي او د شريعت له محرماتو څخه پرهيز کول لازم وي۔

څوارلسمه ماده: د ابلاغ او تبليغ ټول ذرائع به د شريعت د خلاف پروګرامونو، فواحشو او منکراتو څخه پاکيږي۔

پنځلسمه ماده: په حرامو طريقو او د شريعت خلاف کاروبارونو په ذريعه سره به په دولت ګټلو باندې پابندي وي۔

شپاړسمه ماده: شريعت چه کوم بنيادي حقوق د هيواد اوسيدونکو ته ورکړي دي د هغو په خلاف

به هيڅ حکم نه ورکول کيږي۔ که چيرته د اسې حکم ورکړل شي نو هيڅ قانوني حيثيت به نه لري او عدالت ته به وړاندې کيږي۔ (د شريعت بل معرکه ص۷۵/۷۶)

د اسلام او مغـــــربي جمهوريت تقابلي جائزه

سوال: د دُنيا په اکثرو ملکونو کښې جمهوري نظامونه جاري او په عمل کښې راوستل شوي دي۔ آيا په اسلام کښې د د اسې جمهوريت د پاتې کيدو لپاره کوم ځای شته او که اسلام او جمهوريت دواړه جلا جلا نظامونه دي؟

الجواب: اسلام د ژوند انه يو د اسې نظام دی چه د خپلو ځانګړتياوو له وجهې د مستقل تشخص خاوند دی۔ اسلام له جمهوريت يا سوشلزم سره تړل د اسلام د ژوند انه له نظام څخه د بې خبرۍ دليل دی۔ دا خو هر سړی پيژني چه په مغربي طرز جمهوريت کښې د طاقت سرچينه عوام وي، عوام چه څه ډول وغواړي د ملک په قانون باندې اثر اچولی شي، د ملک هر يو رائج الوقت قانون د محض اکثريت په بناء سره له منځه وړلی شي، او که چيرته وغواړي نو د بې دينۍ، فحاشي او د انسانيت خلاف قانون په شپه شپه کښې کامياب کړي او په ملک باندې ئې نافذ ولی هم شي۔ په د اسې نظام کښې د طاقت سرچينه يوائې او يوائې عوام وي۔ په د اسې حال کښې چه د عوامو نمائنده وزير اعظم د ملک په قسمت باندې د لوبې کولو لپاره د لا محدود اختيار اتو خاوند وي۔ په د اسې فرسوده او بې کاره نظام کښې يوائې افراد ګټل کيږي۔ د باطني معانيو، علم او پوهې هيڅ قدر نه وي، د معاشرې د فخر وړ شخصيت رأيه د ادنیٰ فرد له رأيې سره برابره وي۔ همدا وجه ده چه د د اسې جمهوريت په ذريعې سره جوړ شوي حکومتونه په ظاهره خپل ځانونه د عوامو ترجمانان بولي ليکن د عوامو حقوق تر ټولو زيات د دوی په ذريعې سره تر پښو لاندې کيږي۔ لکه څرنګه چه د پاکستانۍ معاشرې په حوالې سره دا خبره له چا څخه هم پټه نه ده چه په همدې جمهوري نظام کښې قوم د تباهي، بربادي او هلاکت کوم کوم مواقع نه دي ليدلي۔

په د اسې حال کښې چه د دې برعکس په اسلام کښې د طاقت سرچينه د اللّٰه تعالی ذات وي او خليفه يا بادشاه يوائې د الٰهي احکامو د جاري کولو لپاره د نيابت ذمه واري پر مخ بيايي۔

قوله تعالی: ﴿۱﴾ اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ. (سورة الانعام، آيت ۵۷،/سورة يوسف، آيت ۴۰/۶۷)

﴿۲﴾ اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِيْفَةً. (سورة البقرة، آيت ۳۰)

﴿۳﴾ اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ. (سورة الاعراف، آيت ۵۴)

له دې برسيره په جمهوري نظام کښې د انتخاب طريقه هم د اسلام د انتخاب له طريقې څخه مختلفه وي چه په هغې کښې شورٰی دا اختيار نه لري چه د اللّٰه تعالی د تاکل شوي قانون په خلاف کومه فيصله وکړي۔ د شورٰی ټولې هڅې د دين د احکامو لاندې وي، همدا وجه ده چه تر څو پورې خليفه د اللّٰه تعالی د قانون تابع وي نو د هغه خلاف ورزي ناجائز بلکه بغاوت ګټل کيږي۔

قال الامام قاضی ابو یعلیٰؒ: و هم الذین یخرجون علی الامام و یخالفون الجماعة و ینفردون بمذهب ابتدعوه. (الاحکام السلطانیة ص ٥٤، اما قتال اهل البغی)

په هر حال اسلام د ژوند انه یو مستقل نظام دی چه له مغربي جمهوریت څخه جلا حیثیت لري۔ دا بیله خبره ده چه جمهوریت په ځینو امورو کښې له اسلام څخه لاربنوونه اخیستې ده۔ د ووټ اچولو د مروجه نظام په مقابله کښې په اسلام کښې د شورایي او استخلاف نظام موجود دی۔

قوله تعالی: وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. (سورة آل عمران، آیت ۱۵۹)

د اسلامي سیاست یو لوړ پوړی امام ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البغدادي الماوردیؒ د اسلامي خلافت د انعقاد او د خلیفه د تاکلو تفصیلي انځور د اسې ایستلی دی۔

فصل: و الامامة تنعقد من وجهین احدهما باختیار اهل العقد و الحل. و الثانی بعده الامام من قبل! فاما انعقادها باختیار اهل الحل و العقد فقد اختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الامامة منهم علی مذاهبٍ شتّی فقال طائفة لا تنعقد الا بجمهور اهل الحل و العقد من کل بلد لیکون الرضاء به عاماً و التسلیم لامامته اجماعاً و هو مذهب مدفوع بیعة ابی بکر رضی اللّٰه عنه علی الخلافة باختیار من حضرها و لم ینتظر ببیعة قدوم غائب عنها. و قالت طائفة اخریٰ اقل من تنعقد به منهم الامامة فمنه یجتمعون علی عقدها او بعقدها احدهم برضاء الاربعة استدلالاً بامرین احدهما ان بیعة ابی بکر رضی اللّٰه عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا علیها ثم تابعهم الناس فیها و هم عمر بن الخطاب و ابو عبیدة ابن الجراح و اسید بن حُضَیر و بشر بن سعد و سالم مولی ابی حذیفة رضی اللّٰه عنهم. و الثانی ان عمر رضی اللّٰه عنه جعل الشوریٰ فی ستة..... و قالت طائفة اخریٰ تنعقد بواحد لان العباس قال لعلی رضوان اللّٰه علیهما امدد یدك ابایعك فیقول الناس عمّ رسول اللّٰه ﷺ بایع ابن عمه فلا یختلف علیك اثنان. و لانه حکم و حکم واحدٍ نافذ. (الاحکام السلطانیة للماوردی ص ٦/٧، الباب الاول فی عقد الامامة) و مثله فی الجامع لاحکام القرآن للقرطبیؒ ج ١، ص ١٨٥/١٨٦، سورة البقرة.

د سوشلزم او اسلام له یوه او بل سره موازنه

سوال: سوشلزم (اشتراکیت) څه شی دی او آیا په اسلام او سوشلزم کښې څه فرق شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب: سوشلزم یا اشتراکیت یو کافرانه نظام دی او تاریخ ئې د اتلسمې پیړۍ په آخر کښې شروع شو۔ له تولو څخه مخکښې هیګل نومي یوه سړي دا نظریه د یوې علمي نظریې په شکل کښې وړاندې کړه او په اقتصادي امورو کښې ئې د کامیابۍ بنیاد وګڼله او وروسته دې نظام ته د اقتصادي ژوند انه ورکوونکی بلکه د معاشرتي اصول ګرځوونکی او په تمدّني پروګرام کښې ئې اچوونکی شخص "کارل مارکس" دی۔ او دا نظریه نن صبا د "کمیونزم" په شکل کښې په روس باندې جاري دی۔

د دې نظریې په باره کښې د بر صغیر د اقتصادیاتو مشهور مسلمان ماهر حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سیوهاروي رحمه اللّٰه فرمایي:

"کارل مارکس او نورو اشتراکي لاربنوونکو چه په کومې فلسفې باندې د "مارکسزم" بنیاد

ایښی دی په هغه کښې له اللّٰه تعالی څخه انکار او د الٰهیاتو نه منل په اول صف کښې ځای لري۔۔۔۔۔ لهذا د هغه د لادیني فلسفې سره اسلام هیڅ تړاو او تعلق نه شي درلودلی"۔

له دې وروسته مولانا سیوهاروي رحمه اللّٰه د اسلام او سوشلزم د اقتصادي نظام د فرق په بیانولو سره فرمایي چه د اسلام د اقتصادي نظام اصول دا دي:

﴿۱﴾ په دولت او د دولت په ذرائعو کښې د انفرادي ملکیت په منلو سره د هغه حدود قائموي۔

﴿۲﴾ د معیشت د حق د مساواتو د اعتراف تر څنګ د معیشت په لحاظ سره د مدارجو اختلاف تسلیموي او احتکار منع کوي۔

په دې حال کښې چه اشتراکي اقتصادي نظام په لاندینۍ امورو باندې ولاړ دی۔

﴿۱﴾ له دولت او د دولت له ذرائعو څخه انفرادي ملکیت لرې کوي۔

﴿۲﴾ د معیشت په لحاظ سره د درجاتو د اختلاف انکار کوي او په معاشي لحاظ سره هم په سوسائټي کښې مساوات تسلیموي۔ (د اسلام اقتصادي نظام ص ٢٤٣/٢٤٤)

د اسلام او سوشلزم تقابلي جائزه

سوال: د سوشلزم په باره کښې ځینې خلك دا دعوه کوي چه په دې کښې د انساني ضرورتونو تکفل دی او پرته له معاوضې څخه خلکو ته حقوق ورکول کیږي۔ اوس د پوښتنې ځای دا دی چه آیا په اسلام کښې د سوشلزم په مقابله کښې د انساني ضرورتونو ته پاملرنه شوې ده او که نه؟ آیا په اسلام کښې د محنت څه حوصله افزایي شوې ده او که یواځې په خیرات او صدقاتو باندې بروسه شوې ده؟

الجواب: اسلام د ژوند انه یوه مکمله ضابطه ده، په دې کښې د انسان د ضروریاتو په اکمله طریقه سره حل موجود دی۔ په سوشلزم کښې خو یواځې څو کسانو ته مفته ډوډۍ، جامه او ځای ورکول کیږي، له پاتې نورو تولو خلکو څخه مزدوري اخلي او بدله یا معاوضه کمه ورکول کیږي ځکه چه تول رعیت یواځې د حکومت لپاره کار کوي، هیڅ شی هم د کوم سړي ذاتي ملکیت نه وي۔ د دې با لمقابل په اسلام کښې ضعیفانو، فقیرانو او مسکینانو ته زکاتونه، صدقې او عامو رعایاوو ته هم له بیت المال څخه په باقاعده توګه تنخواه ورکول کیږي۔

د خلفاء راشدینو د خلافت په دور کښې چه کله نظر واچول شي نو څرګندیږي چه حضرت عمر فاروق رضی اللّٰه عنه د خپل خلافت په زمانه کښې له حکومتي کسانو څخه پرته عامو مسلمانانو لپاره هم له بیت المال څخه وظیفې مقررې کړې وې۔

لما قال الامام حافظ ابن تیمیة رحمه اللّٰه: کما فعل عمر بن الخطاب رضی اللّٰه عنه لما کثر المال اعطا منهم عامة المسلمین فکان لجمیع اصناف المسلمین فرض فی دیوان عمر بن الخطاب غنیّهم و فقیرهم..... و مع هٰذا فا لجواب تقدیم الفقراء علی الاغنیاء الذین لا منفعة فیهم فلا یعطی غنیّ شیئاً حتی یفضل من الفقراء. (مجموعة الفتاوی ج ٢٨، ص ٥٦٧، السیاسة الشرعیة)

البته د دې هیڅکله دا مطلب نه د ی چه سړی به محنت، مزدوري او د روزګار کسب پریږدي او یوائې حکومتي وظائف د خپلې بقاء ذریعه وګرځوي او آن تر دې پورې چه د سوال د لاس غزولو وار راشي۔ کوم سړی چه د بدن او اندامونو په اعتبار سره تندرست او طاقتور وي او د محنت او مزدورۍ د طاقت درلودلو تر څنګ د خیراتونو او صدقاتو لپاره لاس غزوي نو شریعت د اسې سړي ته هیڅکله هم د سوال کولو اجازه نه ورکوي۔

امام ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردي رحمه اللّٰه د محتسب د ذمه واریو د یادونې تر څنګ فرمایي:

و ان رأی رجلا ان یتعرض لمسئلة الناس فی طلب الصدقة و علم انهٗ غنیٌّ اما بمال او عملٍ انکرهٗ علیه و ادّبه فیه و کان المحتسب بانکاره اخص من عامل الصدقة فعل عمرؓ مثل ذٰلك بقوم من اهل الصدقة. (الاحکام السلطانیة للماوردیؒ ص۲۴۸، الباب العشرون فی احکام الحسبة)

قرآنکریم او د نبوي سُنتو لارښوونې قدم په قدم انسان ته د حلالې روزۍ د ګټلو او د معیشت د کسب ترغیب ورکوي د مثال په توګه:

فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوةُ فَانتَشِرُوا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. (سورة الجمعة، آیت ۱۰)

و قال علیه الصّلٰوة و السلام: طلب الحلال فریضة بعد الفریضة. (کنز العمال ج۴، ص۴، رقم ۹۲۰۳، الفصل الاول فی فضائل الکسب الحلال)

د سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللّٰه عنه د تاکل شویو تنخواه ګانو تفصیل امام ابو الحسن الماوردي رحمه اللّٰه د اسې بیان کړی دی:

فلما وضع الدیوان فضل با لسابقة ففرض لکل من شهد بدراً من المهاجرین الاولین خمسة آلاف درهم فی کل سنة منهم علی بن ابی طالب و عثمان بن عفّان و طلحة بن عبید اللّٰه و الزبیر بن العوام و عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللّٰه عنهم. و فرض لنفسه معهم خمسة آلاف درهم و الحق به العباس بن عبد المطلب و الحسن و الحسین رضوان اللّٰه علیهم لمکانهم من رسول اللّٰه ﷺ و قیل بل فضل العباس و فرض له سبعة آلاف درهم و فرض کل من شهد بدراً من الانصار اربعة آلاف درهم و لم یفضل علی اهل بدرٍ احدا الا ازواج رسول اللّٰه ﷺ فانه فرض لکل واحدةٍ مّنهن عشرة آلاف درهم..... الخ. (الاحکام السلطانیة للماوردی ص۲۰۱/۲۰۲، الباب الثامن عشر فی وضع الدیوان الخ)

د بایکاټ (پریکړون) او هڑتال شرعي حیثیت

سوال: نن صبا خلك له حکومت څخه د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره بایکاټ او هرتالونو طریقه خپلوي۔ آیا په شریعت مقدسه کښې د دې ډول هرتالونو ګنجائش شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په ننني زمانې کښې احتجاجونو او هرتالونو مختلف شکلونه اختیار کړي دي۔ ځینې هرتالونه د اسې وي چه په هغو کښې لوټ مار، د ډبرو وارونه، ګډوډي او د روانو موټرو سوځونه او سرکاري ځایونو ته د تاوان رسولو غوندې غلط او ناروا افعال پکښې تر

سره کیږي کوم چه له هیڅ یوه مهذب قوم سره نه ښایي۔

ښکاره خبره دا ده چه د ډول هرتالونه او جلسې جلوسونه شرعاً ناجائز دي۔ همدارنګه په ځینو تعلیمي ادارو کښې طلباء د دغو اداروِ د نظم او نسق په باره کښې هرتالونه کوي او سبقونو ته نه حاضریږي۔

د دې ډول هرتالونو په باره کښې حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تهانوي د نه جواز فتوٰی ورکړې ده چه "د مدرسې د طالبانو هرتالونه د منتظمینو په خلاف د شرعي قواعدو له مخې ناجائز دي۔ لومړی دا چه د هرتال مقصد په منتظمینو باندې زور اچول او هغوی د خپلو غوښتنو منلو ته مجبورول دي۔ او طالبان په هیڅ حالت کښې د دې ډول زور اچولو حق نه لري۔ ځکه چه طلبه محکوم دي او منتظمین حاکمان دي او په محکوم باندې د حاکم اطاعت تر هغه وخته پورې لازم وي تر څو پورې چه هغو ته د شرعي خلاف کوم حکم ور نه کړي۔ نو د طالبانو په منتظمینو باندې حکومت کول د موضوع او شریعت بدلول دي۔ چه له دې وجهې هرتال نه شي جائز کیدلی"۔ (امداد الفتاوٰی ج۶، ص۲۰۳، کتاب العقائد و الکلام)

البته که چېرته غوښتنې جائزې وي او هرتالونه، جلسې او جلوسونه د امن په فضا کښې وي، او د غیر شرعي امورو ارتکاب پکښې نه وي نو په د اسې حالت کښې د هرتال په کولو او د جلسې او جلوسونو په ایستلو کښې کومه بدي نشته۔ بلکه د شرعي او جائزو غوښتنو د منلو لپاره د اسې اقدام کول یو نیک عمل دی لکه څرنګه چه یوسف علیه السلام په د اسې وخت کښې د احتجاج په توګه له جیل څخه د وتلو انکار کړی وو۔

لقوله تعالی: وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِیْ بِهٖ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ اِنَّ رَبِّیْ بِكَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ☆ (سورة یوسف، آیت ۵۰)

و قال الامام القرطبیؒ فی تفسیر هٰذه الآیة "فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ" ای بامره با لخروج قال ارجع الٰی ربك فاسئله ما بال النسوة ای حال النسوة الّتی قطعن ایدیهن فابی ان یخرج الا ان تصح برأته عند الملك مما قذف به و انه جلس بلا جرم. (الجامع لاحکام القرآن ج۹، ص۱۳۵، سورة یوسف)

و قال الامام ابن جریر الطبریؒ: یقول فلما جاء ه الرسول الملك یدعوه الی الملك. "قَالَ ارْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ" یقول قال یوسف ارجع الٰی سیّدك "فَاسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ" و ابٰی ان یخرج مع الرسول و اجابة الملك حتٰی یعرف صحة امره عندهم مما کانوا قذفوه به من شان النساء فقال الرسول سئل الملك ما شان النسوة الّتی قطعن ایدیهن و المرأة التی سخبت بسببها. (جامع البیان للطبری ج۷، ص۲۳۴، سورة یوسف)

و قال الامام جلال الدینؒ فی تفسیره: اخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضی اللّٰه عنهما فی قوله مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ قال اراد یوسف علیه السلام العذر قبل ان یخرج من السجن. (الدر المنثور فی التفسیر المأثور ج۴، ص۵۴۸، سورة یوسف)

د لوړې د هرتال شرعي حیثیت

سوال: د خپلو حقوقو د لاس ته راوړلو او غوښتنو د منلو لپاره د لوړې د هرتال طریقه غوره کول شرعا جائز دي او که نه؟

الجواب: لکه څرنګه چه نن صبا په اکثرو ملکونو کښې جمهوري حکومتونه دي او د لوڑې د هرتال په ذریعه حکومتونه د عوامو غوښتنې مني۔ د دې لپاره د جائزو غوښتنو او حقوقو د لاس ته راوړلو لپاره باید د لوڑې هرتال د امن په فضا کښې ترسره شي۔ چه د اسې نه وي چه د دې هرتال له وجهې ځانونه له خطر سره مخامخ کړي۔ د د اسې هرتال په کولو کښې شرعا کوم قباحت نشته۔ البته که چېرته د لوڑې هرتال د اسې ترسره شي چه له وجهې ئې د ځان د ضائع کیدو خطر وي یا د لوڑې هرتال دومره اوږد شي چه د لوڑې له وجهې څوک مړ شي نو د اسې هرتال نه یوائې د اچه ناجائز او ممنوع دی بلکه د خودکُشي په حکم کښې راځي۔

لما فی الهندیة: فان ترك الاكل و الشرب حتٰی هلك فقد عصٰی..... و لا تجوز الرياضة بتقليل الاكل حتٰی يضعف عن اداء الفرائض فاما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن اداء العبادات فهو مباح و فيه رياضة النفس. (الفتاوی الهندية ج۵، ص۳۳۶، كتاب الكراهية، الباب الحادی عشر فی الكراهية فی الاكل)

و قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: فان ترك الاكل و الشرب حتٰی هلك فقد عصٰی لان فيه القاء النفس الى التهلكة و انه منهی عنه فی حكم التنزيل. (رد المحتار ج۵، ص۲۳۸، كتاب الحظر و الاباحة)

و قال الله تعالٰی: وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ. (سورة البقرة آيت ۱۹۵)

د بنځو د جلوس ایستلو حکم

سوال: په جمهوري حکومت کښې د خپلو حقوقو لپاره د جلوس ایستل د جمهوري عمل یوه برخه ده۔ نو آیا د سړیو غوندې بنځې هم د خپلو حقوقو د لاس ته راوړو لپاره جلوس ایستلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د معاشري بقاء د سړیو او بنځو له یوه او بل سره په ګډون پورې موقوفه ده۔ په دې کښې د سړیو غوندې بنځې هم حقوق لري۔ اللّٰه تعالی فرمایي:

﴿۱﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. (سورة النساء، آيت ۳۲)

﴿۲﴾ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. (سورة البقرة، آيت ۲۳۸)

د خپلو حقوقو د لاس ته راوړو لپاره جنګ یا ئې په غوښتنې باندې شرعاً کوم ممانعت نشته۔ لکه څرنګه چه سړي د خپلو حقوقو غوښتنه کولی شي همدارنګه بنځو ته هم د خپلو حقوقو د مطالبې لپاره کوم خنډ نشته۔ البته بنځې ته د خپلو حقوقو د ژوندي کولو لپاره د خپل شخصیت د تقدس تر پښو لاندې کول له بد دیانتۍ او خیانت سره برابره ده۔ د بنځو د جلوس له ایستلو څخه اګر که د خپلو حقوقو غوښتنه مقصود وي لیکن د موجوده حالاتو په رنا کښې دا

خبره له چا څخه پټه نه ده چه په دې کښې د بنځو د خپلو حقوقو د مطالبې لپاره ناري وهل یا د نفرت د بنکارولو لپاره خپل د اسې اند امونه بنکاره کول یوه لازمي خبره ده د کومو چه پرته له شرعي عذر څخه خلاصول په شریعت کښې حرام دي چه د بنځې لپاره هیڅ جواز نه لري۔ د دې لپاره د بنځو په جلسې او جلوسونو یا نورو احتجاجي طریقو کښې د نوموړي کارونو ارتکاب ناجائز او حرام دی۔

عن النبی ﷺ: قال مثل الرافلة فی الزينة فی غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيٰمة لان نور لها. (جامع الترمذی ج۱، ص۱۳۹، ابواب الرضاع، باب ما جاء فی كراهية خروج النساء فی الزينة)

هو! که چېرته د بنځو د د اسې جلوسونو په ایستلو سره د کومې بې حیایي او خلافِ شرع کار ارتکاب نه وي بلکه له د اسې جلوسونو څخه د کوم دیني یا دنیوي حقوقو لاس ته راوړل مقصود وي نو بیا ئې د جواز ګنجائش شته۔

لما فی الحديث: عن اياس بن عبد الله بن ابی ذباب قال قال رسول الله ﷺ لا تضربوا اماء الله فجاء عمرؓ الٰی رسول الله ﷺ فقال زئرن النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن فاطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشكون ازواجهن فقال النبی ﷺ لقد طاف بآل محمد ﷺ نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولٰئك بخياركم. (سنن ابی داؤد ج۱، ص۲۹۲، كتاب النكاح)

د عائلي قوانینو شرعي حیثیت

سوال: فیلډ مارشل ایوب خان د خپل حکومت په دوران کښې چه کوم عائلي قوانین نافذ کړي وو د هغو شرعي حیثیت څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: ایوب خان چه د کومو عائلي قوانینو فیصله جاري کړې وه د هغو ځینې مادې د قرآن او حدیثو سره ټکر دي لکه:

﴿۱﴾ **څلورمه ماده:** د توجه ورځ ده چه د هغه له مخې که چېرته د یوه سړي له څو زامنو او لونړو څخه یو زوی یا ئې یوه لور د هغه په ژوند کښې مړه شي او په اولاد کښې ئې لور یا زوی پاتې وي نو د دې نیکه یا انا د وفات په وخت کښې د شرعي قاعدې له مخې د صلبي زامنو یا لونړو په موجودوالي کښې لمسي ته په وراثت کښې برخه نه ورکول کیږي۔ په د اسې حال کښې چه د غه قانون هغو ته د برخې د ورکولو لپاره مړ شوی زوی یا لور ژوندی فرض کوي برخه ئې د هغه اولاد ته ورکول کیږي۔ په د اسې حال کښې چه په صحيح البخاري كتاب الفرائض كښې دي چه "و لا يرث ولد الابن مع الابن" یعنې د زوی په موجودوالي کښې لمسی میراث نه شي ورلی۔ (صحيح البخاري ج۲، ص۹۹۷، كتاب الفرائض)

﴿۲﴾ **شپږمه ماده:** په دې ماده کښې له یوې څخه په زیاتو بیبیانو باندې پوره ممانعت لګیدلی دی۔ د دې مادې له مخې هیڅ یو سړی هم د ثالثي کونسل د لیکل شوي اجازې پرته دوهم واده نه شي کولی او نه د نوموړي منظوري پرته کوم واده د دې فیصلې لاندې ثبت کیدلی شي۔ په

د اسې حال کښې چه د دې په مقابله کښې د قرآنکريم فيصله ډيره واضحه او روښانه ده۔

قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ. (النساء، آيت ۳)

په دې مبارک آيت کښې اللّٰه تبارک و تعالى هر سړي ته په يوه وخت کښې د څلورو ودونو د کولو اجازه ورکړې ده۔

﴿۳﴾ **اووه مه ماده:** په دې ماده کښې د طلاق او عدت په اړه څو قوانين بيان شوي دي۔ د دې مادې د لومړنۍ شق لاندې هيڅ طلاق تر هغه وخته پورې به مؤثر نه وي تر څو پورې چه د يونين کونسل چيرمين ته د ورکړ شوي ليکنې له تاريخ څخه نوي (۹۰) ورځې نه وي تيرې شوي که يو طلاق وي او که له يوه څخه زيات، که مطلقه غير مدخول بها وي او که مدخول بها وي۔ په د اسې حال کښې چه د اللّٰه د کتاب فيصله دا ده چه کله يوې غير مدخول بها ته طلاق ورکړ شي نو فوراً د ميړه له نکاح څخه ووځي او د عدت له تيرولو پرته له بل سړي سره نکاح کولى شي۔

قوله تعالى: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا. (الاحزاب، آيت ۴۹)

او چه کله مدخول بها ښځې ته طلاق ورکړل شي نو په دې صورت کښې هم د طلاق خپل اثر فوراً ښکاره کيږي او ښځې ته مطلقه ويل کيږي۔ يوائې دومره فرق دى چه له کوم بل سړي سره تر نکاح کولو مخکښې به عدت پوره کوي۔

قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ. (الى) وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا. (سورة البقرة، آيت ۲۲۸)

﴿۴﴾ **دولسمه ماده:** د دې مادې منشاء دا ده چه د کومې نجلۍ نکاح له شپاړس کلنۍ څخه او د هلك نکاح له اتلس کلنۍ څخه مخکښې به جرم وي۔ په د اسې حال کښې چه پخپله سرور کائناتﷺ چه کله له سيده عائشه رضى اللّٰه عنها سره نکاح وکړه نو حضرت عائشه رضى اللّٰه عنها يوائې د شپږو کلونو په عمر کښې وه او د وديد و په وخت کښې د نهو کلونو په عمر کښې وه۔

لما فى الحديث: عن عائشةؓ قالت تزوجنى النبىﷺ و انا بنت ستٍ سنين و بنٰى بى و انا بنت تسع. (صحيح مسلم ج۱، ص۴۵۶)
عن عروة تزوج النبىﷺ عائشةؓ و هى ابنة ست و بنٰى بها و هى ابنة تسع و مكثت عنده تسعاً. صحيح البخارى ج۲، ص۷۷۵، باب من بنى بامرأة و هى بنت تسع سنين، كتاب النكاح)

همدا وجه ده چه علماء کرامو په هغه وخت کښې د دې قانون په خلاف خپل غږ پورته کړ او خپلې ذمه وارۍ ئې پوره کړې اګر که له هغه وخت څخه واخله تر ننه پورې جوړيدونکى هر حکومت په هم هغو قوانينو باندې عمل کوونکي دي۔

د حضرت حسنؓ خلافت په خلافتِ راشده کښې داخل دى

سوال: د حضرت حسن ابن علي رضى اللّٰه عنهما د خلافت دور په خلافت راشده کښې راځي او که نه؟ او که داخل نه وي نو د حق چاريار د نارې لګولو مطلب به څه وي؟ بينوا توجروا۔

الجواب: د نبي کريمﷺ مبارک ارشاد دى چه خلافت به تر ما وروسته تر دېرشو کلونو پورې پاتې شي، بيا به له هغه وروسته بادشاهت او امارت وي۔ فقهاء کرامو او متکلمينو علماوو د څلورو خلفاوو (ابو بکر صديق، عمر فاروق، عثمان غني او علي حيدر رضى اللّٰه عنهم) د خلافت زمانه نهه ويشت کاله او شپږ مياشتې بللې ده۔ د حضرت علي رضى اللّٰه عنه له شهادت څخه وروسته مسلمانانو د حضرت حسن رضى اللّٰه عنه په لاس بيعت وکړ۔ له شپږو مياشتو وروسته د حضورﷺ د وړاندوينې مطابق ئې له حضرت امير معاويه رضى اللّٰه عنه سره صلح وکړه او خلافت ئې هغه ته ور وسپاره۔ په دې بناء باندې د حضرت حسن رضى اللّٰه عنه خلافت په خلافت راشده کښې مشهود بها داخل دى۔ د حق چاريار له نارې څخه د اهل سنت و الجماعت مقصد له نورو څخه انکار نه بلکه د دغو څلورو د حقانيت اعلان دى۔

لما قال العلامة ملاّ على القارى رحمه اللّٰه: و خلافة النبوة ثلاثون سنة. منها خلافة الصديقؓ سنتان و ثلاثة اشهر و خلافة عمرؓ عشر سنين و نصف و خلافة عثمانؓ اثنتا عشرة سنة و خلافة علىؓ اربع سنين و تسعة اشهر و خلافة ابنه ستة اشهر و اوّل ملوك المسلمين معاويةؓ و هو افضلهم لكنه انما صار اماماً حقاً لما فوض اليه الحسنؓ بن علىؓ الخلافة فان الحسنؓ بايعه اهل العراق بعد موت ابيه ثم بعد ستة اشهر فوض الامر الى معاويةؓ و هو افضلهم لكنه انما صار اماماً حقاً لما فوض اليه الحسنؓ بن علىؓ الخلافة فان الحسنؓ بايعه اهل العراق بعد موت ابيه ثم بعد ستة اشهر فوض الامر الى معاويةؓ و القصة مشهورة و فى الكتب المبسوطة مسطورة. (شرح الفقه الاكبر ص۶۸/۶۹)

و قال الامام ابو جعفر الطحاوى رحمه اللّٰه: قال النبىﷺ خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى اللّٰه ملكه من يشاء. و كانت خلافة ابو بكرؓ سنتين و ثلاثة اشهر و خلافة عُمرؓ عشر سنين و نصفاً و خلافة عثمانؓ اثنتى عشرة سنة و خلافة علىؓ اربع سنين و تسعة اشهر و خلافة الحسنؓ ستة اشهر و اول ملوك المسلمين معاويةؓ و هو خير ملوك المسلمين لكنه انما صار اماماً حقا لما فوض اليه الحسنؓ بن علىؓ الخلافة فان الحسنؓ بايعه اهل العراق بعد موت ابيه ثم بعد ستة اشهر فوض الامر الى معاويةؓ نظر صدق قول النبىﷺ ان ابنى هٰذا سيد و سيصلح اللّٰه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين و القصة المشهورة فى موضعها. (شرح العقيدة الطحاوية ص۵۴۵، الخلافة و الامارة) و مثله فى شرح العقائد على هامش الخيالى ص۱۵۱، الخلافة و الامارة.

بنځـــــه د ملك بادشاه جوړيدل

سوال: آيا په اسلام کښې بنځه د يوه ملك صدر يا بادشاه جوړيدلی شي او که نه؟

الجواب: د شرعي دلائلو له مخې بنځې لره بادشاه يا صدر جوړول جائز نه دي چه تفصيل ئې په لاندې ډول دی۔

د اسلامي شريعت يو ـنی طالب علم په آسانی سره په دې باندې پوهيدلی شي چه شرعاً د يوه شي جواز او نه جواز د اسلام د څلورو مشهورو اصولو او دلائلو څخه ثابتيدلی شي۔ له دغو دلائلو څخه پرته په کوم شي باندې د جواز يا نه جواز حکم لګول او بيا ئې شرعي حکم ګنل سر تر پايه جهالت او ناپوهي ده۔ نو ځکه ضروري ده چه د بنځې بادشاهي د دغو اصولو په رڼا کښې وکتل شي تر څو چه د بنځې د بادشاهي اصلي ځيره او د هغه شرعي حيثيت معلوم شي۔ په دې سلسله کښې يو تفصيلي مضمون ستاسو په خدمت کښې وړاندې کيږي۔ هيله ده چه په دې سره صحيح صورت حال درته واضح شي۔

﴿۱﴾ په قرآنکريم کښې د اللّٰه تعالی ارشاد دی چه: اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ. (سورة النساء، آيت ۳٤)د اللّٰه تعالی د دې ارشاد لاندې د اوومې هجري پيړۍ مشهور، مقبول او معتمد مفسر علامه ابن کثيرؒ پخپل مايۀ ناز تفسير کښې ليکي:

يقول تعالى: "اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ" اى الرجل قيم على المرأة اى هو رئيسها و كبيرها و الحاكم عليها و مؤدبها اذا اعوجت (بما فضل الله بعضهم على بعض) اى لان الرجل افضل من النساء و الرجل خير من المرأة و لهٰذا كانت النبوّة مختصة با لرجال و كذٰلك الملك الاعظم لقوله ﷺ "لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة". (رواه البخارى من حديث عبد الرحمٰن بن ابى بكرة عن ابيه. (تفسير ابن كثير ج۱، ص ٤۹۱، سورة النساء)

"اللّٰه تعالی ارشـــــاد فرمايي چه نارينه د بنځې حاکم، رئيس او سردار دی، د هغې صحيح او په ښه توګه ساتونکی دی۔ د دې لپاره چه سړي له بنځو څخه افضل دي۔ همدا وجه ده چه نبوت يوائې په سړو کښې راغلی دی او همدارنګه په شرعي توګه خليفه هم سړی جوړيدلی شي۔ نبي کـــــريم ﷺ فرمايي چه هغه خلك هيڅکله نجات نه شي پيدا کولی چه بنځه خپل والي مقرره کړي"۔ (بخاري)

﴿۲﴾ (الف) حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابى بكرةؓ قال لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول اللّٰه ﷺ ايام الجمل بعد ما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول اللّٰه ﷺ ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرٰى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. (صحيح البخارى ج۲، ص۱۰۵۲/٦۳۷، كتاب النبىؐ الى كسرٰى و قيصر)

"مونږ ته عثمان بن هيثم وويل چه مونږ ته عوف او هغه له امام حسن بصريؒ څخه او هغه له ابي بکرةؓ څخه او هغه وويل چه اللّٰه تعالی د جمل د جنګ په ورځ ما ته په دې خبرې باندې ګټه ورسوله کومه چه ما له حضرت رسول کريم ﷺ څخه اوريدلې وه او که نه نو نژدې وو چه ما هم

د ځمل له خاوند انو سره يعنې د حضرت عائشهؓ په لښکر کښې شريك شوی وای او (له مسلمانانو سره) مې جنګ کړی وای۔ ابو بکرةؓ وويل چه هغه خبره دا وه چه کله نبي کريم ﷺ ته دا خبره ورسيده چه ايرانيانو د کسرٰی لور (بوران بنت شيرويه) په تخت باندې کښينوله نو و ئې فرمايل چه هغه قوم هيڅکله نجات نه پيدا کوي کوم چه (د ملك) د امورو حاکم او والي بنځه تاکلې وي"۔

د بخاري شريف په حاشيه کښې د ابوبکرةؓ په حديث باندې د قسطلاني په حوالې سره ليکل شوي دي چه د جمهورو مذهب دا دی چه د بنځې بادشاهي جائزه نه ده۔

او همدارنګه محدّث شهير فقيه نبيل ملا علي قاري رحمه اللّٰه پخپل د زمانې په مشهور تاليف "مرقات شرح مشکات" کښې د دې حديث په شرح کښې ليکي:

فى شرح السنة: لا تصلح المرأة ان تكون اماماً و لا قاضياً لانهما محتاجان الى الخروج للقيام بامور المسلمين و المرأة عورة لا تصلح لذٰلك. و لان المرأة ناقصة و القضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها الا الكامل من الرجال. (مرقاة المفاتيح ج۷، ص۳۱۵، كتاب الامارة و القضاء)

په شرح السُّنة کښې دي چه د بنځې بادشاهي او رياست له دوو وجهو څخه جائز نه دی۔

﴿۱﴾ بادشاهي د مسلمانانو د کارونو د پوره کولو لپاره د آزادنه تګ او راتګ او منډې ترڅې تقاضا کوي او بنځې ته په کور کښې د قرار اوسيدنې او حجاب حکم ورکړ شوی دی۔

﴿۲﴾ بنځه د عقل له مخې ناقصه ده او رياست عامه د پوره ولايت د درولودو له وجهې پوره عقل غواړي۔

علامه ابن کثير او ملا علي قاري رحمهما الله غوندې محدثينو او مفسرينو دې حديث لره عام ګنلی دی او د بنځې د بادشاهي په عدم جواز باندې ئې استدلال فرمايلی دی۔ له دې وجهې دا حديث د کسرٰی له لور سره مخصوص ګنل يوائې له تشې دعوې پرته بل څه شی نه دی۔ پخپله راوي د رسول اللّٰه ﷺ صحابي حضرت ابو بکرةؓ د کلام له اسلوب څخه دا څرګندیږي چه ده هم دې حديث لره عام ګنلی دی۔ (كما لا يخفٰى على المتامل)

﴿ب﴾ ما رأيت من ناقصات عقل و دين اغلب لذى لب منكن قالت يا رسول اللّٰه ﷺ ما نقصان العقل و الدين قال اما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهٰذا نقصان العقل و تمكث الليالى لا تصلى و تفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين. رواه مسلم. (تفسير ابن كثير ج۱، ص۳۳۵، سورة البقرة)

"ما نه دي ليدلې چه سره د عقل او دين د کمی د نارينه وو عقل وهونکي له تاسو څخه زيات وي۔ هغې بيا پوښتنه وکړه چه يا رسول اللّٰه ﷺ په مونږ د دين او عقل کمی څنګه دی؟ و ئې فرمايل چه د عقل کموالی خو له دې څخه ظاهر دی چه د دوو بنځو ګواهي د يوه سړي له ګواهي سره برابره ده۔ او د دين کمی مو دا دی چه د حيض په ورځو کښې نه لمونځ وي او نه روژه"۔ (تفسير ابن کثير ج۱، ص۳۳۵، سورالبقرة)

له دې حدیث څخه په څرګنده توګه معلومیږي چه ښځه ناقص العقله ده او ریاست عامه له پوره ولایت څخه عبارت دی۔ لهذا د ریاست عامه لپاره د پوره عقل ضرورت دی او پوره عقل د حدیث له مخې په ښځې کښې نشته۔ نو د دې لپاره د ښځې بادشاهي، امارت او ریاست عامه جائزه نه ده۔

﴿۳﴾ د شرح عقائد په مشهوره شرحه نبراس کښې دي چه:

قد اجمع الامة علی عدم نصبها حتی فی الامامة الصغریٰ. (النبراس شرح شرح العقائد ص ۳۲۱، نصب الامام، یشترط ان یکون الامام من اهل الولایت)

"د محمدي امت علی صاحبها الصلوٰة و السلام په دې مسئلې باندې اجماع منعقده شوې ده چه د ښځې ریاست عامه (امامت کبریٰ) او ریاست خاصه (امامت صغریٰ) دواړه جائز نه دي"۔

لاندې د مشهورو محدثینو، فقهاوو او متکلمینو ارشادات هم ملاحظه کړی تر څو دا مسئله نوره هم روښانه شي۔

﴿۱﴾ علامه علاؤ الدین الحصکفي رحمه الله فرمایي:

و یشترط کونه مسلماً حراً ذکراً عاقلاً بالغاً قادراً. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص ۴۰۵، باب الامامة)

"یعني د ریاست عامه لپاره نرتوب شرط دی له دې وجهې د ښځې بادشاهي جائزه نه ده"۔

﴿۲﴾ علامه ابن عابدین د ښځې د بادشاهي په تعلیل کښې لیکي:

لان النساء امرن با لقرار فی البیوت فکان مبنی حالهن علی الستر و الیه اشار النبی ﷺ حیث قال کیف یفلح قوم تلمکهم امرأة. (رد المحتار ج۱، ص ۴۰۵، باب الامامة)

"ځکه چه ښځو ته په کورونو کښې د قرار پاتې کیدو امر شوی دی له دې وجهې په هغوی باندې په پردې اوستر کښې اوسیدل لازم دي او حضور ﷺ د ښځې د بادشاهۍ د نه جواز خوا ته د اشارې په کولو سره وفرمایل چه هغه قوم هیڅکله فلاح او کامیابي نه شي ترلاسه کولی چه د اختیار واګې ئې د ښځې په لاس کښې وي"۔

﴿۳﴾ علامه تفتازاني رحمه الله په شرح مقاصد کښې لیکي: یشترط فی الامام ان یکون مکلفا حراً ذکرا الی قوله و النسآء ناقصات عقل و دین ممنوعات عن الخروج الی مشاهد الحکم و معارك الحرب. (شرح المقاصد ج۲، ص ۲۷۷)

د ښځې بادشاهي له دوو وجهو څخه جائزه نه ده (۱) ښځه د دین او عقل له لحاظه ناقصه ده۔ (۲) هغې ته په پرده کښې د اوسیدو حکم دی۔

﴿۴﴾ علامه سید محمود آلوسي البغدادي رحمه الله پخپل مشهور تفسیر روح المعاني کښې د "اِنِّی وَجَدتُ امرَاَةً تَمْلِکُهُمْ الآیة" لاندې لیکي:

و لیس فی الآیة ما یدل علی جواز ان تکون المرأة ملکة و لا حجة فی عمل قوم کفرة علی مثل هٰذا المطلب. و فی صحیح البخاری من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی ﷺ لما بلغه ان اهل فارس قد ملکوا علیهم بنتِ کسریٰ قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. (روح المعانی ص ۱۸۹، ج ۱۰، الجزء ۱۹، الکلام علی نکاح الانس و الجن)

"یعني د ښځې بادشاهي جائزه نه ده ځکه چه په صحیح البخاري کښې راغلي دي چه نبي کریم ﷺ ته چه کله دا خبره ورسیده چه فارسیانو د کسریٰ لور د خپل ملك بادشاه کړه نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چه هغه قوم هیڅکله کامیابي نه شي ترلاسه کولی کوم قوم چه ښځې لره د خپل واك مالکه جوړه کړله"

﴿۵﴾ حضرت العلامه مولانا آزاد د "اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ" په تفسیر کښې لیکي:

"الله تعالی په دنیا کښې هرې ډلې ته په بلې ډلې باندې په ځینو ځانګړو خبرو کښې زیاتوالی ورکړی دی او همدارنګه سړیو ته ئې هم په ښځو باندې زیاتوالی ور ببنلی دی۔ سړی د ښځې د معیشت د ضروریاتو ذریعه ده نو د دې لپاره د امارت مقام په قدرتي توګه د ده په برخه شوی دی۔ (ترجمان القرآن ج۱، ص۳۱۱، سورت النساء)

﴿۶﴾ مفتي اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتي محمد شفیع صاحبؒ پخپل معروف او مقبول تفسیر معارف القرآن کښې لیکي:

"آیا د یوې ښځې لپاره امیر جوړیدل جائز دي؟"

په صحیح البخاري کښې د حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چه رسول الله ته کله دا خبره ورسیده چه اهل فارس د کسریٰ لور لره د خپل ملك بادشاه وتاکله نو ده مبارك ﷺ وفرمایل چه "لَن یُفلِحُ قومٌ ولوا امرهم امراة" "یعني هغه قوم هیڅکله کامیابي نه شي ترلاسه کولی چا چه ښځې لره د خپل اقتدار مالکه جوړه کړه"۔ د دې لپاره د امت علماء په دې خبرې باندې متفق دي چه یوې ښځې ته امامت، خلافت او سلطنت نه شي سپارل کیدلی بلکه د لمانځه د امامت غوندې امامت صغریٰ هم یوا ځې د سړیو سره ښایي۔

پاتې شوه د بلقیس خبره چه د سبا ملکه وه۔ نو له دې څخه هیڅ شرعي حکم نه شي لاس ته راتللی تر څو چه دا ثابته نه شي چه حضرت سلیمان علیه السلام له هغې سره پخپله نکاح کړې وه او بیا ئې په سلطنت او حکومت باندې برحاله پریښوده۔ او دا خبره په هیڅ ځای کښې هم د صحیحو روایتونو له مخې نه ده ثابته شوې چه له مخې ئې په شرعي احکامو کښې اعتماد پرې وکړی شي۔ (معارف القرآن ج۶، ص۵۷۳، سورت النمل)

﴿۷﴾ مشهور محدث حضرت مولانا عبد الحق د هلوي صاحبؒ په اشعه اللمعات شرح مشکوٰه کښې د "لن یفلح قوم" حدیث په شرح کښې فرمایي: "ازین معلوم می شود که زن قابل ولایت و امارت نیست". (اشعة اللمعات ج۳، ص ۳۰۹، کتاب الامارة و القضاء)

له دې حدیث څخه څرګنده شوه چه د ښځې ریاست عامه او امارت جائز نه دي۔

﴿۸﴾ علامه نواب محمد قطب الدین خان د هلوي په مظاهر الحق شرح مشکات کښې تر دې عنوان لاندې چه "هغه قوم فلاح نه شي تر لاسه کولی کوم چه ښځه خپل امیر وتاکي" د "لن یفلح قوم" له نقل کولو نه وروسته لیکي:

له دي حديث څخه څرګنده شوه چه د ولايت او حکمراني اهل يوائې سړي دي او ښځې د حکمراني او امارت اهل نه دي"۔ (مظاهر حق ج۳، ص۶۷۲، کتاب الامارت و القضاء)

﴿۹﴾ حضرت علامه قاضي محمد ثناء الله پاني پتي پخپل مشهور تفسير تفسير مظهري کښې د الله تعالی د دي مبارک ارشاد چه "بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعضَهُم عَلٰى بَعضٍ" تر عنوان لاندې ليکي:

يعنى الرجال على النساء فى اصل الخلقة بكمال العقد و حسن التدبير و بسطة فى العلم و الجسم و مزيد القوة فى الاعمال و علو الاستعداد و لذٰلك خصوا با لنبوّة و الامامة و الولاية و القضاء و الشّهادة فى الحدود و القصاص و غيرها و وجوب الجهاد و الجمعة و العيدين و الآذان و الخطبة و الجماعة و زيادة السهم فى الارث و مالكية النكاح و تعدد المنكوحات و الاستبداد با لطلاق و كمال الصوم و الصلٰوة من غير فتور و غير ذٰلك و هذا امر وهبى. (تفسير مظهرى ج۲، ص۹۸، سورة النساء)

د دې لپاره چه الله تعالی ځينو لره په ځينو يعنې سړيو لره په ښځو باندې (تخليقي) بهتري ور ښلې ده۔ يعنې الله تعالی سړيو ته د ښځو په پرتله کمال عقل، ښه تدبير، په علم کښې پراخوالی، په جسم کښې لويوالی، په قوت، استعداد او صلاحيت کښې زياتوالی په طبعي توګه ور ښلی دی۔ له دې وجهې لائديني څانګړتياوې او حکمونه يوائې د سړيو لپاره دي او ښځې له دغو احکامو او څانګړتياوو څخه محرومي دي لکه نبوّت، امامت او حکومت، قضاء، د تعزيري جرمونو ګواهي، د جهاد وجوب، د جُمعې وجوب، د اخترونو وجوب، آذان او خطبه، د جمعې لمونځ، په ميراث کښې د برخې زياتوالی، د نکاح مالِك والی، له ګڼو بيبيانو سره نکاح، د طلاق واك او په هرې زمانې او حالت کښې د روژې د مياشتې پوره روژې نيول او د پوره لمونځونو ادا کول او د اسې نور۔ او د اتول يوه الٰهي بخښنه ده۔

﴿۱۰﴾ حکيم الامت حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله د خپل مشهور او مقبول تفسير بيان القرآن کښې ليکي:

"او زمونږ په شريعت کښې ښځو لره د بادشاه د جوړولو ممانعت دی۔ پس د بلقيس له کيسې څخه په شك او شبهې کښې و نه لويږی۔ اول خو دا کار د مشرکينو وو او بله دا چه که چېرته په سليماني شريعت کښې د هغې تاکنه هم شوې وي نو په محمدي ﷺ شريعت کښې ئې چه خلاف راغلی وي نو بيا هغه کوم حجت نه ګرځي"۔ (بيان القرآن ج۲، ص۴۴۷)

﴿۱۱﴾ په تفسير نسفي کښې الامام الجليل العلامه ابو البرکات عبد الله بن احمد بن محمود النسفي ليکي:

يعنى انما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض و هم النساء با لعقل و العزم الى قوله و النبوة و الخلافة و الامامة. (المدارك ج۱، ص۲۲۳، سورة النساء)

"الله تعالی په ځينو خبرو کښې سړيو ته په ښځو باندې فضيلت ورکړی دی لکه عقل، عزم، حزم،

رأيه، د جهاد قوت، کمال، لمونځونه او روژې، نبوت او خلافت او د اسې نور"۔

﴿۱۲﴾ حضرت العلامه مولانا محمد ادريس الکاندهلوي رحمه الله د جامعه اشرفيه پخوانی شيخ الحديث د "لن يّفلح قوم" تر حديث لاندې ليکي:

قوله ولوا امرهم امراة فى شرح السنة لا تصلح المراة ان تكون اماما و لا قاضياً لان الامام و القاضى محتاجان الى الخروج للقيام بامر المسلمين و المراة عورة لا تصلح لذٰلك و لان المراة ناقصة و القضاء من كمال الولاية فلا يصلح لها الا الكامل من الرجال. (التعليق الصبيح ج۴، ص۲۰۰، كتاب الامارة و القضاء)

"په شرح السنه کښې دي چه د ښځې بادشاهي او رياست عامه له دوو وجهو څخه جواز نه لري۔

(۱) بادشاهي د مسلمانانو د کارونو د پوره کولو لپاره د آزادې ګرځيدنې او منډې ترڅې تقاضا کوي او ښځې ته د په کور کښې د کرار پاتې کيدو او د پردې امر ورکړ شوی دی۔

(۲) ښځه د عقل له مخې ناقصه يعنې کمزورې ده او رياست د ولايت د پوره والي له وجهې پوره عقل غواړي۔

علامه ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي رحمه الله پخپل مقبول ترين تفسير الجامع الاحکام القرآن کښې ليکي:

العاشرة روى البخارى من حديث ابن عباسؓ ان النبى ﷺ لما بلغه ان اهل فارس قد ملكوا بنت كسرٰى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة قال القاضى ابو بكر بن العربىؒ هٰذا نص فى ان المراة لا تكون خليفة و لا خلاف فيه. (تفسير قرطبى ج۳، ص۱۸۳، سورة النساء)

"امام بخاريؒ صاحب له ابن عباس رضى الله عنه څخه دا حديث روايت کړی دی چه جناب نبي کريم ﷺ ته چه کله دا خبره ورسيدله چه ايرانيانو د کسرٰی لور د بادشاهۍ په تخت باندې کښينوله نو ده مبارك ﷺ وفرمايل چه هغه قوم هيڅکله فلاح او کاميابي نه شي تر لاسه کولی چه د خپل ملك واګې د ښځې په لاس کښې ورکړي"۔

قاضي ابو بکر بن العربي رحمه الله فرمايي چه په دې حديث کښې دا خبره څرګنده شوې ده چه ښځه د خلافت اهل نه ده او په دې کښې د هيڅا هم اختلاف نشته۔

الشيخ الامام العلامه بدر الدين ابن محمد محمود بن العينيؒ د بخاري شريف په شرحه "عمده القاري" کښې د "لن يّفلح قوم" په شرح کښې ليکي:

قال الخطابىؒ فى الحديث ان المراة لا تلى الامارة و لا القضاء. (عمدة القارى ج۱۸، ص۵۹، كتاب الامارة و القضاء)

"علامه خطابيؒ وفرمايل چه ښځه د خلافت او د قضاء اهل نه ده"

د شبهاتو دفع: ﴿۱﴾ ځينو حضراتو ته د لن يفلح الخ د حديث په اړه دا شبهه لويږي چه په ځينو قومونو کښې ښځې د بادشاهۍ په توګه تاکلې شوې دي او هلته د نه کاميابۍ په ځای کاميابي ليدل شوې ده۔ نو د دې شبهې ځواب دا دی چه په کومو قومونو کښې چه ښځې بادشاهانې تيرې شوي دي نو هغوی خامخا په څه ناڅه درجه کښې د نه کاميابۍ ښکار شوي دي او تاريخ

پرې ګواه دی۔ او ځینې قومونه خو لاله ډیر عبرتناك (۱) زوال او ناکامي سره مخامخ شوي دي لکه د برطانیې چه په یوې زمانې کښې ئې په سرحد اتو باندې لمر نه ډوبیده او نن هغه عظیمه برطانیه د دنیا په یوه کوچنۍ ګوټ کښې محصوره شوې ده او له عظیمې څخه حقیره او صغیره برطانیه جوړه شوې ده او په ځینو اقوامو کښې چه په ظاهره سره څه ناڅه فلاح یا کامیابي لیدل کیږي هغه په نبوي ﷺ حدیث باندې هیڅ اثر نه کوي ځکه چه پوره کامیابي مشککه ده او مراتب ئې مختلف دي۔ نو په ظاهره سره د یو ځل فلاح په موجودیدو سره د فلاح د مراتبو وجود نه لازمیږي چه د ناکامي د نه متحقق کیدو له وجهې د نبوي حدیث د متاثر کیدو خدشه (اندیښنه) لازمه شي۔ له دې برسیره د حدیث د استقبالي صیغې "لن یفلح" ته په نظر کولو سره عین ممکنه ده چه په راتلونکي کښې د اقومونه په یوه ځانګړې ډول زوال او ناکامۍ کښې مبتلا شي او په تقدیر د نه ګرفتاره کیدو ځواب هغه دی چه مخکښې تیر شو۔ دا حدیث د امت ټول اکابر سلفاء او خلفاوو د عمومي درجې په ورکولو سره د انشاء په معنٰی را اخیستی دی او له نورو نصوصو پرته له دې حدیث څخه هم د بنځې د امارت د عدم جواز باندې استدلال کړی دی۔

﴿۲﴾ د ځینو بیا د اشك او شبهه ده چه حضرت تهانوي رحمه الله د بنځې ریاست عامه او امارت د جواز فتوٰی ورکړې ده ۔ د دې په اړه عرض دا دی چه دا حضرات یا خو د حضرت تهانوي په مقصد صحیح پوه شوي نه دي او یا له تجاهل عارفانه څخه کار اخلي۔ حضرت تهانوي چه په امداد الفتاوٰی کښې کومه فتوٰی ورکړې ده د هغه له عبارت څخه دا څرګندیږي چه هغه په دوو صورتونو کښې د جواز قائل دی۔

((۱)) بنځه به یواځې صوري بادشاه وي حقیقي به نه وي بلکه حقیقتاً یواځې مشاوره وي او حاکم او حقیقي بادشاه پارلیمان وي او د جواز وجه ئې دا ده چه بنځه د مشورې اهل ده۔ لیکن زمونږ په نزد دا صورت نه شي کیدلی۔ بلکه دلته په پاکستان کښې حقیقي بادشاه صدر اعظم

(۱) او دا اعتراض نه واردیږي چه د ځینو قومونو زوال د بنځې له امارت څخه پرته هم راغلی دی ځکه چه د زوال اسباب مختلف وي لکه څرنګه چه د موت اسباب مختلف دي۔ څوك په تبې باندې مري او څوك له ملیریا، ګزنې او د اسې نورو بیماریو څخه مري او د دې دا ځواب هم کیدلی شي چه دا جائزه ده چه بنځې په واقعیت کښې د یوه مشیر په توګه وي لیکن په ظاهري صورت سره هغه حکمرانه وي۔ او دا هم جائزه ده چه بنځې اګر که حکمراني وي لیکن التزاماً پخپلې انفرادي رائې سره کار نه کوي۔ او دغه دواړه صورتونه د حدیث لاندې نه راځي۔ اول ځکه چه بنځې د مشورې اهل دي او دوهمه دا چه د نه کامیابي علت د عقل کموالی دی۔ او کله کله د سړیو له مشورې څخه د هغه پتی وشي چه په نتیجه کښې علت رفع شو نو معلول یعنې ناکامي هم نفی شو۔ نو د دغو وجوهاتو په بناء سره دا قومونه دنه

وي او د پارلیمان حیثیت یواځې د مشاور وي۔

((۲)) دوهم صورت دا دی چه بنځه حقیقتاً حکمران وي لیکن التزاماً پخپلې انفرادي رائې سره کار نه کوي۔ په دې صورت کښې ئې د جواز راز دا دی چه د نه جواز علت د عقل نقصان دی او کله چه د سړیو په مشورې سره د دې اجبار (پتی) وشي۔ نو علت مرتفع شو۔ نو کله چه علت مرتفع (پورته) شو نو معلول هم یعنې عدم جواز او عدم فلاح هم منفي شو(له منځه لاړ)۔ لیکن زمونږ په نزد دا صورت نه شي موجودیدلی ځکه چه دلته په پاکستان کښې صدر اعظم مستقل بالرأی وي او پارلیمان یواځې د خپلې رأیې تابع جوړوي۔

او کله چه بنځه حقیقتاً حکمرانه او د هیواد بادشاه وي او پخپلې انفرادي رأیې سره کار کوي نو دا صورت حضرت تهانوي صاحبؒ ناجائز او د حدیث په وعید کښې داخل ګڼلی دی۔ لهذا د حضرت تهانوي په فتوٰی سره د بنځه مطلق امارت جواز یقینا د حضرت تهانوي رحمه الله په مقصد باندې د نه پوهیدلو او یا د تجاهل نتیجه ده۔

خبرداری: په تیرو شویو مخونو کښې چه کوم دوه صورتونه جائز ګرځول شوي وو په هغو کښې له بې پردګۍ څخه د اجتناب شرط ورسره لګیدلی وو۔ لکه څرنګه چه د علامه ابن عابدین تعلیل په صراحت سره په دې باندې دلالت کوي۔

﴿۳﴾ ځینې خلك په قرآن پاك کښې د ملکه بلقیس له ذکر شوې کیسې څخه استدلال کوي او دا وایي چه د ایمان له راوړلو نه وروسته په یوه دلیل سره هم دا ثابته نه ده چه له مخې ئې د بنځې سلطنت تړې و ایستل شي۔ پس په ظاهره خو د سلطنت له حکایته او د انتزاع (ایستلو) له نه حکایته د بنځې د سلطنت پخپل حال باندې پاتې کیدل معلومیږي او تاریخ هم په صراحت سره د دې تائید کوي او اصولي قاعده هم همدا ده۔ اذا قص الله و رسوله علینا امراً من غیر نکیر علیه فهو حجة لنا لهذا. له قرآن پاك څخه خو دا ثابته شوه چه د بنځې امارت صحیح ده۔

نو د دې شبهې ځواب دا دی چه د ملکه بلقیس د امارت او حکومت صورت له هغو دوو صورتونو څخه یو صورت وو کوم چه حضرت تهانوي صاحبؒ جائز ګرځولي وو۔ او د دې خبرې قرینه د الله تعالی دا ارشاد دی چه "مَا کُنتُ قَاطِعَةً اَمْراً حَتّٰی تَشْهَدُونِ" (بلقیس وویل) چه "زه د یوې خبرې قطعي فیصله هم نه کوم چه تر څو تاسو له ما سره موجود نه وی"۔

او که چېرته دې قرینې ته نظر و نه کړی او فرض کړی چه له مسلمان کیدو نه وروسته د ملکه بلقیس د حکومت صورت هم دریم صورت وو کوم چه ناجائز ګرځولی شوی دی۔ نو بیا د تیر شوي اصولي قاعدې له مخې ځواب دا دی چه لکه څرنګه چه په دې صورت باندې په مقدس شریعت کښې انکار راغلی دی له دې وجهې حجت نه شي جوړیدلی۔

﴿۴﴾ ځینې صحافي ورونه د "لن یفلح قوم" په حدیث باندې د ضعف دعوٰی کوي کوم چه سراسر دروغ او لوی بهتان دی۔ امام ترمذي پخپل مشهور کتاب سنن ترمذي کښې دا حدیث

صحیح بللی دی۔ لکه څرنګه چه دی لیکي:

حدثنا محمد بن المثنی حدثنا خالد بن الحارث عن حمید الطویل عن الحسن عن ابی بکرةؓ قال عصمنی الله بشیء سمعته من رسول اللهﷺ لما هلك کسریٰ قال من استخلفوا قالوا بنته فقال النبیﷺ لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة فلما قدمت عائشةؓ یعنی البصرة ذکرت قول رسول اللهﷺ فعصمنی الله به. قال الترمذیؒ هٰذا حدیث صحیح. (جامع الترمذی ج۲، ص۵۲، ابواب الرؤیا)

"حضرت ابوبکرةؓ فرمایي چه الله تعالی د جنګ جمل په ورځ زه د دې خبرې په وجه وساتلم کومه چه ما له نبي کریمﷺ څخه اوریدلې وه او هغه خبره دا وه چه کله کسریٰ هلاك شو نو نبي کریمﷺ پوښتنه وکړه چه ایرانیانو چا لره حکمران جوړ کړ؟ صحابۂ کرامو رضی الله عنهم عرض وکړ چه د کسریٰ لور ئې خلیفه او حکمرانه کړله۔ په دې باندې نبي کریمﷺ وفرمایل چه هغه قوم هیڅکله کامیابي نه شي میندولی چا چه ښځې لره خپل حکمران او والي جوړ کړ۔ نو چه کله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بصرې ته راغله نو ما ته د نبي کریمﷺ دا خبره چه "لن یفلح قوم الخ" را یاده شوه او د دې خبرې له برکت څخه زه الله تعالی وساتلم او د جُمل له ملګریو سره یو ځای نه شوم۔ امام ترمذي صاحب فرمایي چه دا حدیث صحیح دی۔

ځینې خلك د جنګ جُمل له واقعي څخه نیمګړی استدلال کوي او د دې استدلال ځواب دا دی چه په دې موقع باندې ام المؤمنین سیده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خلافت او امامت کومه دعوٰی نه وه کړې او نه ئې د خلافت او امامت مطالبه کړې وه بلکه هغې او ملګري ئې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قصاص د اخیستلو لپاره کوښښونه کول۔

"وګوری دا حضرات حضرت قعقاع رضی الله عنه ته څه ځواب ورکوي"۔

"که چېرته د حضرت علي رضی الله عنه دا فکر وي کوم چه تاسو بیان کړ او هغه د عثمان رضی الله عنه له قاتلینو څخه د قصاص د اخیستلو اراده لري نو بیا د جنګ او مخالفت هیڅ خبره پاتې نه ده۔ مونږ تر اوسه پورې د اګنل چه هغوی د عثمان رضی الله عنه د قاتلینو سره همدردي او ملګرتیا لري۔ (تاریخ اسلام ج۱، ص۳۹۶)

د صحیح بخاري شریف حاشیه هم مطالعه کړی:

قوله ایام الجمل متعلق بقوله نفعنی الله و ایام الجمل وقعه وقعت با لبصرة بین علی وعائشه رضی الله عنهما سنة ست و ثلثین و کانت عائشةؓ یومئذ علی الجمل فسمیت به اصحاب الجمل یعنی عسکره. قاله الکرمانی و لم تکن عائشةؓ و لا غیرها طالبین الامارة و الخلافة بل طلبوا دم عثمانؓ من قتلته و کان علیؓ الی قوله کذا فی الفتح. (صحیح البخاری ج۲، ص۶۳۷، کتاب النبیﷺ الی کسریٰ و قیصر)

"جنګ جمل په ۳۶ هجري کښې د سیدنا حضرت علي رضی الله تعالی عنه او ام المؤمني سیده عائشه رضی الله تعالی عنها تر منځ واقع شو۔ په دې ورځ ام المؤمنین رضی الله عنها په جمل (اوښ) باندې سوره وه له دې وجهې د لښکر نوم اصحاب الجمل شو۔ او ام المؤمنین

سیده حضرت عائشه رضی الله عنها او د هغې ملګري د امارت او خلافت غوښتونکي نه وو۔ دغو حضراتو یوائې او یوائې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قصاص د اخیستلو لپاره کوششونه کول"۔

لهذا له دې واقعي څخه د ښځې د امارت په جواز باندې استدلال صحیح نه دی ځکه چه په دې واقعي کښې د امارت او خلافت هیڅ خبره هم نه وه۔ البته د دې واقعي د سرپرستۍ د کولو له وجهې د امامت او خلافت صورت خامخا منځ ته راغلی وو کوم چه جائز نه دی۔ لیکن حقیقت د خلافت او امارت په کُلي توګه موجود نه وو۔ ځکه چه په دې موقع کښې نه پخپله ام المؤمنین د امامت دعوه کوله او نه ئې ملګرو هغې لره امامه او یا خلیفه وګرځوله۔ بلکه دغو حضراتو په مشترکه توګه د حضرت عثمان رضی الله عنه د قصاص د اخیستلو لپاره کوششونه کول۔ البته تحریك او سرپرستي د ام المؤمنین وو۔ لکه څرنګه چه په یو کور کښې د مور په تحریك او سرپرستۍ کښې څوك کار وکړي۔ نو له دې وجهې له دې واقعي څخه د ښځې د امامت او خلافت جواز وړاندې کول صحیح نه دي۔

لیکن چونکه دا صورت د امامت راغلی وو د دې لپاره د "لن یفلح قوم الخ" د حدیث راوي حضرت ابو بکره رضی الله عنه غوندې نورو صحابۂ کرامو رضی الله عنهم د دې حدیث له مخې د انتهایي تقوٰی او الٰهي ویرې له وجهې د ام المؤمنین په لښکر کښې شامل نه شول۔ او پخپله ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د دې حدیث په صُوري مخالفت او د هغه فساد له مخې چه په دې واقعي یعني جُمل کښې واقع شو ډیره غمګینه، پریشانه او خفه وه او اکثره به ئې دا فرمایله:

"کاش چه زه له دې واقعي څخه شل کاله مخکښې له دنیا څخه تللې وای"۔

﴿۶﴾ ځینې خلك دا بې بنیاده الزام لګوي چه د مارشل محمد ایوب خان مرحوم په مقابلې کښې د جمیعت علماء اسلام اکابرو د فاطمه جناح حمایت کړی وو۔ نو که چېرته د ښځې امارت جائز نه وای نو شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد الله درخواستي، حضرت مولانا مفتي محمود، محدث کبیر حضرت مولانا عبد الحق او حضرت مولانا غلام غوث هزاروي غوندې علماوو د فاطمه جناح تائید نه وای کړي۔

نو د دې شبهې یوائې دا ځواب دی چه "سُبْحٰنَكَ هٰذا بُهتَانٌ عَظِیْمٌ" په معترضینو باندې لازم دي چه د فریب او مکر څخه کار وانخلي او د ماضي قریب تاریخ دې وګوري او د ایوبي دور سرکاري او حکومتي کارنامې مطالعه کړي نو بیا به ورته څرګنده شي چه د جمیعت علماء اسلام اکابرو د فاطمه جناح مخالفت کاوه او که حمایت! حقیقت دا دی چه په دې موقع باندې د جمیعت علماء اسلام اکابرو د ایوب خان او فاطمه جناح دواړو مخالفت وکړ او حضرت مولانا عبید الله انور لاهوري ئې د صدارتي کاندید لپاره نومولی وو۔ او د جمیعت علماء اسلام اکابرو د فاطمه جناح

څکه مخالفت کړی وو چه د بنځې امامت شرعا جائز نه دی۔

خبرداری: شریعت مطهره بنځې د ریاست عامه له ذمه واری څخه مستثنی کړي دي۔ او دا په دوی باندې عین شفقت او مهرباني ده څکه چه د بنځې په نازکو اورو باندې د ریاست عامه اویا امارت دروند بار اچول نه د عقل او نه د حکمت تقاضا ده۔

د امامت کبرٰی (خلافت) د مستحق حکم

سوال: په اسلامي مملکت یا هیواد کښې یو سړی متقي، پرهیزګاره او دیني عالم دی لیکن په انتظامي امورو کښې تجربه نه لري په دا سې حال کښې چه په مقابل کښې ئې یو بل دیني عالم دی چه متقي او پرهیزګاره خو نه دی لیکن د ملك په انتظامي امورو کښې ډیره ښه تجربه لري نو شرعا به په دغو دواړو کښې کوم یو ډیر د امامت او خلافت مستحق وي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د علم کلام په کتابونو کښې راغلي چه د امام (خلیفه) معصوم والی شرط نه دی او همدارنګه د ده پخپلو همزولو او همزمانې ملګرو کښې له تولو نه افضل والی هم شرط نه دی۔ لهذا د دا سې سړی چه ماهر وي او د ملك او هیواد په انتظامي امورو باندې تجربه ولري اګر که هغه عالم یا متقي هم نه وي خلیفه او امام جوړول ئې صحیح دي۔ لیکن بیا هم که چېرته یوه سړي له شرعي حدودو څخه تجاوز کاوه نو د دا سې سړي امامت او خلافت بیا جائز نه دی۔

لما قال العلامة التفتازانی رحمه الله: و لا یشترط فی الامام ان یکون و لا ان یکون افضل من اهل زمانه لان المساوی فی الفضیلة بل المفضول الاقل علماً و عملاً ای کان اعرف بمصالح الامامة و مفاسدها و اقدر علی القیام بمواجبها خصوصاً اذا کان المفضول ادفع للشرّ و ابعد عن آثارة الفتنة. (شرح العقائد ص ۱۵۶، الخلافة و الامارة)

قال العلامة سلیم رستم باز رحمه الله: یجوز تقلید الفاسق و تنفذ قضایا اذا لم یجاوز فیها حد الشرع. (شرح المجلّة ص ۱۱۶۴، المادة، ۱۷۹۴، فصل فی القضایا) و مثله فی رد المحتار ج ۱، ص ۴۰۵، باب الامامة.

د پاکستان په آئین کښې د رسول الله ﷺ د ګستاخی په باره کښې د ترمیم حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! په پاکستاني آئین او قانون کښې د رسول الله ﷺ په شان کښې د ګستاخي او بې ادبي کوونکي لپاره د مرګ سزا تاکل شوې ده۔ کوم چه په اوس حالت کښې ئې د اقتدار خاوندان کموالی پکښې راولي او یا ئې بالکل له منځه وړي نو آیا شرعا د اقتدار خاوندان د دې سزا د له منځه وړلو یا کمولو حق لري او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د رسول الله ﷺ په شان اقدس کښې د نازیبا (نابنائسته) الفاظو استعمالول یو داسې جرم دی چه د معاف کولو وړ نه دی نو د دې لپاره د امت د علماوو متفقه فیصله ده چه د رسول الله ﷺ ګستاخ مرتد او واجب القتل دی۔ په شامي فتاوٰی کښې دي چه

"اجمع المسلمون ان شاتمه کافر (ج۳، ص۳۱۷، باب المرتد) یعنې د نبي کریم ﷺ سپکاوی او هغه ته بنکنځل کفر دی۔

او په الدر المختار کښې دي چه "صح فی آخر الشفاء بان حکمه کا لمرتد" یعنې د رسول الله ﷺ د ګستاخ حکم د مرتد دی او په دا سې سړي باندې د مرتد حکم جاري کیږي۔ (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۲، ص۳۱۸، کتاب السیاسه)

قال العلامة ابن عابدینؒ: قال ابو بکر بن المنذر اجمع عوام اهل العلم علی ان من سبّ النبی ﷺ یقتل و ممن قال ذلك مالك بن انسؒ و اللیث و احمد و اسحاق و مذهب الشافعی و هو مقتضی قول ابی بکر رضی الله عنه و لا تقبل توبته عند هؤلآء و بمثله قال ابو حنیفة و اصحابه و الثوری و اهل الکوفة و الاوزاعی فی المسلم لکنهم قالوا هی ردة و روی مثله الولید بن مسلم عن مالك و روی الطبرانی مثله عن ابی حنیفة و اصحابه فیمن ینقصه ﷺ او بریء منه او کذبه آه. و حاصل انه نقل الاجماع علی کفر ساب ثم نقل عن مالك و من ذکر بعده انه لا تقبل توبته فعلم ان المراد من نقل الاجماع علی قتله قبل التوبة ثم قال و بمثله قال ابو حنیفةؒ و اصحابه الخ قال انه یقتل یعین قبل التوبة لا مطلقاً الخ. (رد المحتار ج۳، ص۳۱۸، باب المرتد)

د ترجمې حاصل دا دی چه د رسول الله ﷺ ګستاخ یعنې سپکاوی کوونکی با لاجماع کافر، مرتد او واجب القتل دی۔ اختلاف یوائې په دې خبرې باندې دی چه د رسول الله ﷺ ګستاخ په توبې سره له قتل څخه بچ کیږي او که نه؟ همدارنګه په رد المحتار کښې دي چه "اجمع المسلمون ان شتمه کافر و حکمه القتل و من شك فما عذابه و کفره کفر" یعنې د رسول الله ﷺ ګستاخ کافر دی او کوم سړی چه د هغه په کفر کښې شك کوي هغه هم کافر دی۔

او په فتاوٰی عالمګیري کښې دي چه د نبي علیه السلام اهانت (سپکوالی) با لاجماع کفر او ارتداد دی۔ (عالمګیري ج۲، ص۲۶۳، باب المرتد)

د دغو حوالو او مذکوره عباراتو څخه څرګنده شوه چه د رسول الله ﷺ اهانت کوونکی با لاجماع کافر او مرتد دی او د دا سې سړي په کفر باندې شك کوونکی هم کافر او له اسلام څخه وتلی دی۔ او د مرتد سزا قتل دی۔ لهذا د رسول الله ﷺ د اهانت کوونکي سزا هم قتل دی۔ په حدیث شریف کښې راغلي چه:

من بدل دینه فاقتلوه. (الدر المختار ج۳، ص۳۱۳، باب المرتد. (بدائع الصنائع ج۷، ص۱۳۴) همدارنګه اصحابه العرب لما ارتدت بعد وفات النبی ﷺ اجمعت الصحابةؓ علی قتلهم. (ج۷، ص۱۳۴)

او په رسائل د ابن عابدین ج۱، ص۱۳۸ کښې دي چه: اعلم ان المرتد یقتل با لاجماع کما مر یعین په دې باندې د مسلمه امت اجماع دی چه د مرتد سزا یوائې او یوائې قتل دی او بس۔

راقم الحروف وایي چه له دې څخه مخکښې دا خبره هم تیره شوه چه د امت په دې باندې هم اجماع دی چه د رسول الله ﷺ ګستاخ کافر او مرتد دی۔

همدارنګه په العقود الدریة فی تنقیح الفتاوٰی الحامدیة کښې دي: فمن سبّ النبی ﷺ او احد من الانبیاء صلوات

الله علیهم و سلامه فانه یکفر و یجب قتله شاتم النبی ﷺ او نبی من الانبیاء علیهم الصلوة و السلام کافر او مرتد دی او دواړه واجب القتل دي۔ (ج۱، ص۱۰۴، باب المرتد)

و قال ابن نجیم: کل من ابغض رسول الله ﷺ بقلبه کان مرتدا فا لساب بطریق الاولی ثم یقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته فی اسقاطه القتل الخ. (البحر الرائق ج۵، ص۱۲۶/۱۲۵، باب المرتد)

یعني کوم سړی چه د اسلام له پیغمبر سره بغض ولري او یا بد رد ورپسي ووایي نو هغه کافر، مرتد او واجب القتل دی۔ او په کفایت المفتي کښې دي چه جناب رسالت مآب روحي فداه ﷺ او یا د ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په لوړ شان کښې ګستاخي کوونکی یا له ګستاخي کوونکي څخه نه خفه کیدونکی سړی کافر دی۔ او فقهاء رحمهم الله په دې باندې متفق دي چه د نبي کریم ﷺ په شان اقدس کښې ګستاخي کوونکی کافر دی۔ (ج۱، ص۷۱، باب المرتد)

او په فتاوٰی محمودیه کښې دي چه څوك د رسول الله ﷺ په شان اقدس کښې نعوذ بالله، استغفر الله (بنکنځل) وکړي نو هغه مرتد او د اسلام له دائرې څخه وتلی دی۔ او په چتکی سره توبه، نوی اسلام او نوې نکاح لازمه ده۔ او که چېرته توبه و نه باسي نو بیا واجب القتل دی (ج۱۲، ص۱۶۲)

او په امداد الفتاوٰی کښې دي چه "اهانت وګستاخی کردن جناب انبیاء کفراست" (ج۵، ص۳۶۱، باب العقائد)

او په فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج۱۲، ص۳۵۹، باب المرتد کښې دي چه "سب د نبي کفر دی"۔

او په اشباه و النظائر کښې دي چه: لا تصح ردة السکران الا الردة بسب النبی ﷺ فانه یقتل و لا یعفی عنه. کذا فی البزازیة کل کافر تاب فتوبته مقبولة فی الدنیا و الآخرة الا جماعة الکافر بسبّ النبی ﷺ و سائر الانبیاء یعین.

یعني سب د نبي کفر دی اګر که په حالت د سکر او نشې کښې وي او د ساب النبي توبه نه قلبیږي۔ (ج۱، ص۲۸۹)

او په فتاوٰی البزازیه علی هامش الهندیه کښې دي چه "استخفاف (سپکوالی) د نبي کفر دی" (ج۶، ص۳۳۸)

او په فتاوٰی قاضیخان علی هامش الهندیه کښې دي چه: اذا عاب الرجل النبی علیه السلام فی شیء کان کافرا. الی قوله و تکر فی الاصل ان شتم النبی ﷺ کفر. (ج۳، ص۵۷۳)

"یعني استخفاف او اهانت د نبي ﷺ او سب او شتم د نبي کریم ﷺ کفر او ارتداد دی"۔

په سیاسي جلسو کښې د نعرې لګولو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! نن صبا په سیاسي جلسې او جلوسونو کښې نعرې لګول کیږي لکه مسلم لیګ زنده باد، پیپلز پارټي زنده باد، پښتونستان زنده باد، ژوندي دې وي جمیعت اسلامي، ژوندي دې وي افغانستان او د اسې نورې نعرې په کثرت سره لګول کیږي۔ نو آیا په شریعت کښې د اسې نعرې لګول څنګه دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: هره هغه نعره چه له وجهې ئې د شرعې خلاف د کوم کار تاکید کیده نو له د اسې نعرې څخه ځان ساتل په کار دي۔ او کومو نعرو کښې چه د ډول خرابی نه وي نو په هغو کښې شرعا څه قباحت نشته۔ بیا هم چه کومې نعرې چه د تعصب او قوم پرستی ترغیب پکښې وي له هغو څخه اجتناب ضروري دی۔

لما قال العلامه المفتي کفایت الله الدهلوي رحمه الله: قومي نعره هندوستان زنده باد، افغانستان زنده باد او د اسې نور جائزه ده۔ (کفایت المفتي ج۹، ص۲۹۱، کتاب السیاسیات، فصل چهارم، قومي ترانه او قومي نعره)

د مسلمان تعـــــــریف (پیژندنه)

د پاکستان د هیواد په ملي شورٰی (قومي اسمبلي) کښې کله چه د عبوري قانون او آئین د جوړولو لپاره کار کیده نو په ایوان کښې دننه او د باندې علماء کرام او د دیني ګوندونو رهبران له حکومت څخه زوروره مطالبه وکړه چه د پاکستان په آئین کښې کوم شی چه د هیواد د صدر لپاره لازمي وي هغه به د اوي چه صدر به مسلمان وي۔ نو هلته ئې وغوښتل چه د مسلمان تعریف هم لازمي او ضروري دی۔ لیکن حکمران طبقه د علماء کرامو د اجائزه مطالبه مسترد. کړه چه په هغې باندې مرزایي، پرویزي او نور بې دینه عناصر ډیر خوشحاله شول او حضرت مولانا سمیع الحق د امت برکاتهم هم په دې موضوع باندې قلم اوچت کړ او د "پاکستان په آئین کښې د مسلمان پیژندنه / د مسلمان او کافر تشخص ولې ضروري دی" تر نامه لاندې ئې یو مضمون شائع کړ۔ د مضمون اهمیت او جامعیت ته په نظر کولو سره په فتاوٰی حقانیه کښې هم شامل کړی شو۔

(مرتب)

په ملي شورٰی (قومي اسمبلي) کښې په عبوري آئین کښې د بحث په وخت کښې د مختلف مکاتب فکر علماء متفق شول او په کلکه سره ئې مطالبه وکړه چه په آئین کښې چېرته چه د ملك د صدارت او نورو اهمو عهدو لپاره دې مسلمان والی لازم وګنل شي هلته دې د مسلمان تعریف هم وشي ځکه چه د یوه شي ماهیت او حقیقت د هغه په جامع او مانع تعریف سره څرګندیدلی شي۔ مسلمان قوم یو مستقل تشخص لري چه هغوی له نورو قومونو او ملتونو څخه جلا کوي۔ د دغې انفرادي او امتیازي تشخص له وجهې د دوو قومي نظریو په بنیاد باندې پاکستان جوړ شوی دی۔ او نن هم هر یو اسلامي مملکت او مسلمان قوم خپل وجود یواځې په دې صورت کښې خوندي ساتلی شي چه هغوی په څرګنده او غیر ممبهم مفهوم په ذریعې سره د اسلام ډوله ملحدینو او کافرانو څخه د خپل ملت حفاظت وکړی شي۔ د بر صغیر (پاکستان او هندوستان) مختلف الاقوام حیثیت او بیا په دې موجوده حالاتو کښې د پاکستان نزاکتونه دې مطالبې لره یوه جائزه او معقوله مطالبه ګڼي۔ لیکن د اقتدار خاوند انو چه په کوم

زور او شور سره د دې مطالبې مستردول غوښتل پرته له مرزائیت نوازي او الحاد پروري څخه بله کومه مناسبه وجه زما په ذهن کښې نه لري۔ با لآخره هغه خبره وشوه چه د "غله په ږيره کښې خلی وي" مرزائيانو او تر څه حده پورې د حديثو منکرينو پرويزيانو د حکومت په غوږه کړل شوي موقف باندې د خوښۍ او خوشحالۍ اظهار وکړ۔ نن که د دې خلکو په پريس باندې نظر وکړی نو ډير ښه اندازه لګول کيږي۔

ليکن په دې مطالبې باندې چه څومره مرزائيان خفه کيږي يا پرويزيان او د خدای او رسول څخه منکر کمونستان څومره پرې پريشانه کيږي همدومره د دې مطالبې مقبوليت او ژورو الی نور هم زياتيږي چه له وجهې ئې د اقتدار خاوندانو د محترم د اطلاعاتو د وزير په قيادت کښې د علماوو خپل منځي اختلاف ته منډې کړې۔ ليکن د علماوو وړاندې کړی شوی متفقه تعريف د آئين د کميټي لپاره د الاره هم بنده کړه۔ (۱)

(۱) د قومي اسمبلي په اولې ناستې کښې مولانا کوثر نيازي د علماوو د اختلاف بهانه وکړه چه علماء کرام په دې کښې سره مختلف دي او وئې غوښتل چه د مسلم تعريف دې و نه شي ليکن علماء کرامو پخپل متفق موقف سره ځوی ته د دې مقابلې ځواب ورکړ او په دې اجلاس کښې شيخ الحديث حضرت مولانا عبد الحق صاحب د ملي شورٰی (قومي اسمبلي) د علماوو د تولو اراکينو په تائيد او تصويب سره د مسلمانانو متفقه تعريف وړاندې کړ چه وروسته بيا د آئين يوه برخه وګرځيده چه د قاديانيانو په وړاندې د دوی لومړنی دستوري او قانوني فتح وه۔ "س" حيرانتيا خو د مرزايي په ډلې باندې دی چه د اسې مطالبات په مسلمانانو کښې تفرقه انګيزي ګڼي۔ په د اسې حال کښې چه د دې ډلې باني مرزا غلام احمد قادياني چه د اسلام د ختم نبوت د يو والي په کلا کښې د سوري او تفرقې د اچولو مسلسل کوششونه وکړل او په مسلمانانو کښې ئې د اختلاف او انتشار او د نفاق د تخم د شيندلو لپاره ئې يو مستقل مذهب له ځانه جوړ کړ۔ د اسلام او کفر ترمنځ د امتياز د ليکې په رنګولو باندې د اخلاق ژاړي او نعرې وهي۔ او حال دا چه د دوی پير او مرشد متبني کذاب قادياني خپل نه منونکي قطعي کافران، مرتدين، جهنمي او د اسلام له دائرې څخه وتلي بولي اګر که چا ئې نوم هم نه وو اوريدلی سره له دې ئې هم هغوی د "أُولٰئك هُمُ الكٰفِرُون حقاً" مصداق وګرځول کوم چه د خپلې زمانې نه منونکی تول عالم اسلام سره مغاشرتي او ازدواجي تعلقات قائمول حرام وګرځول۔

او کوم خلك چه په دې د انکار په جرم کښې ئې د پاکستان باني هم د جنازې او د دعا مستحق نه بلل۔ کومې ډلې چه پخپلې دائرې کښې ئې د خپلو پيروانو لپاره مستقل دين، مذهب او انفرادي او امتيازي خصوصياتو او تشخصاتو غوښتونکي شول۔ (مطالعه کړی د مرزا قادياني او د هغه د خلفاوو او د اسې نورو کتابونه لکه رسائل الفضل، آئينۀ صداقت، کلمه الفصل، مرزايي ويناګانې او د اسې نور)

د ظلم له پاسه ظلم خو د مرزائيانو په لاهوري ډلې باندې دی چه نن په دې واويلا کښې د قاديانيانو تر څنګ ولاړ دي۔ که چېرته هغوی يو اځې د کلمې ويل د اسلام شهادت نامه او سند بولي نو هغوی په کوم بنياد باندې قاديانيان کافر بولي۔ او قادياني ولې دوی د اسلام له دائرې څخه وتلي بولي۔

په دې وخت کښې د مرزائيت فتنه چه په کومې اندازې سره د مسلمانانو او نورو پاکستانيانو لپاره د خطر زنګ جوړ شوی دی۔ د دې مرداري ونې د لاسه په راتلونکي کښې چه کوم خطرونه پاکستان ته په مخکښې دي مونږ په هغو باندې ډير څه ويلی شو ځکه چه مونږ ته د کور د ننه ډير اسرار او رموز معلوميږي۔ که چېرته خدای پاك په دې بې وسه ا بې طاقته ملك باندې د رحمت او کرم خاص نظر و نه کړي نو په سازشونو کښې د راتلو خطره په يقين باندې بدليدلی شي۔ د دفاعي نقطۀ نظر له مخې مونږ ورځ په ورځ د هغو خلکو ماتحت کيږو کوم چه د عقيدې له مخې جهاد حرام بولي۔ او د دې ملك اوسيدونکي کافر ګڼي۔ په اقتصادياتو کښې د هغوی د عمل د دخل په نتيجه کښې ملك دوه ټکړې شو۔ د ايم ايم احمد له وجهې د دوارو صوبو ترمنځ د نفرت خليج زيات شو او په معاشي لحاظ سره ملك له بد حالۍ سره مخامخ شو۔

د سياسي عيارۍ د ا حالت يوې خوا ته د استعماري او سامراجي اغراضو په خاطر د سوال کاسه را واخيسته او يورپ ته په درويزې باندې مجبور کړی شو۔ په ملك باندې د ميليارډونو روپو دروند بار واچولی شو۔ او په پته نه پته مذاکرات روان دي۔ ليکن نه په اخبارونو کښې د دې خبرې په باره کښې کومه خبره شائع کيږي او نه مرزايي هغه خبرې د مصلحت له مخې ښکارولو ته پريږدي۔ او حال دا چه چين د آزادي او حريت دعوبدار دی او "ربوه" د سامراجي او صهيوني سازشونو اډه ده۔ باخبره خلك په دې د دې ضدو خلکو په يو ځای کيدو باندې حيران دي۔ آيا دا تول شيان د زمکې لاندې دي؟ د سازشونو غمازي نه ده؟ حکومت به له دغو تولو څخه خبر وي ليکن خبرداري پريږده پخپل منځ کښې د عهد او پيمان غوندې سلوك سره کوي چه ورځ په ورځ زياتيږي۔ د ده ارکان مرزائيت له کفر څخه د ژغورلو لپاره په ملي شورٰی (اسمبلي) کښې سخت کوشش کوي او دلته مرزائيان په کومو کوم طريقو سره د دې احسان بدله ورکوي؟۔ په اخبارونو کښې راغلي دي چه د لاتل پور په انتخاب کښې د پيپل پارټی د افضل راند او ا په حق کښې د "بوګس ووټ" يعنې غلط ووټ د اچولو لپاره له ربوه څخه ډيرې ښځې راغلې وي۔ (يکم جون ۱۹۷۲، جنګ) د غو ښځو د يوې ښځې په مقابله کښې د پې پې پې د نمائنده سره ولې دلچسپي درلوده؟ د اتولې خبرې د قوم لپاره د فکر وړ دي۔ او د امت مسلمه د شجرۀ طوبٰی لپاره د ا مکر او فريب ورځ په ورځ د هلاکت خطر ترې جوړيږي۔ په د اسې حالاتو کښې که چېرته د اسلام او کفر ترمنځ د حد فاصل د اوردولو لپاره په آئين کښې د "مسلم" د څرګند حيثيت په ښکارولو باندې زور واچول شي نو آئيني کميټي او تول ايوان ته د مخالفت

په ځای د دې ملك د مفاد په خاطر ئې باید هر کلی وکړي۔ د مرزائیت او اسلام ځان ځانته تشخص د نن ورځې مسئله نه ده زمونږ نقاد او بصیر مفکر علامه محمد اقبالؒ په هغه وخت کښې هم دا خطرونه محسوس کړي وو او په څرګنده توګه ئې د اسلام په تعریف باندې زور ورکړی وو۔ او حال دا چه هلاکت آفریني ئې دي اند ازې ته نه وو رسیدلی۔ علامه اقبال لیکلي دي چه "اسلام په لږو مي توګه یوه دیني ډله ده چه حدود ئې تاکلي دي۔ یعنې د خدای په یو والي باندې ایمان، په نبیانو باندې ایمان او د رسول اللهﷺ په ختم نبوت باندې ایمان۔ په اصل کښې دا آخري یقین یوائې هغه حقیقت دی چه د مسلمان او نه مسلمان تر منځ امتیاز دی او د دې خبرې تر منځ جدا والی دی چه کوم سړی یا کومه ډله په اسلامي ملت کښې شامله ده او که نه۔ (حرف اقبال ص۱۳۶)

له دې مکر، تلبیس او فریب څخه او ملت لره له اضطرابي کیفیت او نفاق او شقاق له خطرونو څخه د ایستلو علاج هم علامه اقبال ښوولی دی او فرمایي چه "زما په وړاندې د قادیانیانو لپاره دوه لارې دي یا دې د ورونو تقلید وکړي او یا دې په ختم نبوت کښې تاویلات پریږدي او دا اصول د پوره مفهوم سره قبول کړي۔ د هغو جدید تاویلات په دې غرض باندې دي چه محض په اسلام کښې ئې شمار وشي تر څو څه سیاسي فائدې لاس ته راوړي"۔ (حرف اقبال ص۱۳۷)

دا مفادات او فائدې له دې سره تړلي دي چه مرزائیت د اسلام لپاره د زمکې لومه جوړه شي او د اسلام لپاره د لستوني مار جوړ شي۔ بیا به هغوی ځان ته ځانګړی تشخص او انفرادي امتیاز قبولولی شي۔ د دې په ځواب ورکولو کښې علامه اقبال څومره د حقیقت له مخې ثبوت ورکړی دی چه:

"مونږ باید د قادیانیانو حکمت عملي او د اسلامي دنیا په اړه د هغوی رویه او چلن هیر نه کړو۔ د دې تحریك باني اسلامي ملت لره له خرابو شویو شیدو سره مثال ورکړی دی او خپل تحریك ئې له تازه شیدو سره برابر کړی دی او خپل مقلدین ئې له اسلامي ملت سره د ګډ او یو ځای اوسیدو څخه منع او د اجتناب حکم ئې ورکړی دی۔ برسیره پر دې د هغوی له بنیادي اصولو څخه د خپل جماعت نوی نوم د مسلمانانو د لمانځه د قیام سره قطع تعلق او په نکاح او د اسې نورو معاملاتو کښې له مسلمانانو سره پرېکړون او له تولو څخه ئې لوی اعلان دا وو چه توله اسلامي دنیا او مسلمانان کافر دي۔ دا تول امور د قادیانیانو له مسلمانانو څخه په جلا والي باندې دلالت کوي۔ بلکه واقعیت دا دی چه هغوی له مسلمانانو څخه دومره لرې دي چه د غومره له هندوانو او سیکانو څخه لرې نه دي۔ ځکه چه د سیکانو او هندوانو سره ودونه کوي لیکن د هندوانو په مندرونو کښې عبادتونه نه کوي۔ (حرف اقبال ص۱۳۷)

د دې لرې والي او پرېکړون تر څنګ مرزایان له مونږ څخه د حسن ظن امید لري۔ هغوی مونږ کافر بولي لیکن دلته د اسلام د تعریف مطالبه هم تفرقه انګیزي او شر پسندي ئې بولي۔ د

د غو دوه مخیزو مفاد اتو په بنا آخر له ملت مسلمه څخه هغوی په کوم بنیاد توقع لري؟ آیا په دې وجه چه هغوی د مسلمانانو د دین او دنیا عزت او آبرو، متاع اولین او آخرین، روح کائنات، سرور عالمین، خاتم النبیینﷺ په ختم نبوت او په خلعت د ختم المرسلین باندې چاپه واچوله۔ او د ملت مسلمه ایماني غیرت ئې مجروح کړ۔ آیا د یوه ملت د یو والي د کلا د له منځه وړلو او رنګولو د جرأت په دومره لوی زړه سره صله او بدل ورکول کیدلی شي کوم چه مرزائیت ئې له مونږ څخه غواړي؟ او آیا د اسلام په کلا کښې د پرله پسې سوریو له جوړولو څخه وروسته هم مرزائیت د مسلمانانو د کوم حکومت د دومره کرم او مهربانۍ مستحق جوړیدلی شي؟ که سړی ووایي نو ډیر څه ویلی شي لیکن د ځینو دوستانو او ملګرو د زړه د خفګان په لحاظ کولو سره د نن ورځې دا مجلس یوائې د اقبالؒ په الفاظو باندې له ختمولو سره په بلې موقع کښې ئې بیا را پورته کول غواړو۔

"زما په خیال کښې له قادیاني حکومت څخه د جلا والي په مطالبې کښې لومړیتوب نه کوو۔ اسلامي ملت د دې مطالبې پوره حق لري چه قادیانیان جدا کړي۔ او که چېرته حکومت دا مطالبه و نه منې نو مسلمانانو ته دا شك لویږي چه حکومت د دې نوي مذهب په جلا والي کښې ځنډ کوي۔ ځکه چه هغوی د دې وړ نه دي چه د څلورمې ډلې په حیث سره د مسلمانانو د تش په نامه اکثریت ته ضربه ورسوي۔ حکومت په ۱۹۱۹ء کښې د سیکانو له خوا څخه د جلا والي د مطالبې انتظار و نه کړ نو هغه اوس له قادیانیانو څخه د دې غوښتنې انتظار ولې کوي؟ (حرف اقبال ص۱۳۸) جون ۷۲ء

كتاب

الكراهية والاباحة

کتاب الکراهیة و الاباحة

باب الاکل و الشرب

(د خوړلو او چښلو آداب او احکام)

د خوراك له خوړلو څخه مخکښې به د چا لاسونه مخکښې پریمینځل کیږي

سوال: کشران او مشران یو ځای ډوډۍ خوري نو آیا د خوراك له شروع کولو څخه مخکښې د لاس په پریمنځلو کښې به د چا لاسونه مخکښې پریمنځل کیږي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د خوراك له خوړلو نه مخکښې د لاسونو پرې منځلو یوه مسنونه طریقه ده۔ لکه څرنګه چه په نبوي حدیث کښې په کوچنیانو او کشرانو باندې د شفقت او له هغو سره د محبت د کولو حکم راغلی دی او برسیره پر دې کوچنیان اکثره خوراك ته ډیر حریص او مشتاق وي نو د دې لپاره له خوراك نه مخکښې به کوچنیانو ته د لاسونو د پرې مینځلو موقع ورکول کیږي او له هغو نه وروسته به مشرانو ته موقع ورکول کیږي۔ او د خوراك له خوړلو نه وروسته د مشرانو او بزرګانو عزت او اکرام ته په نظر کولو سره به اول دوی ته موقع ورکول کیږي۔

لما قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: و فی واقعات الناطفی الادب فی غسل الایدی قبل الطعام ان یبدأ با لشبّان ثم با لشیوخ. (البحر الرائق ج۸، ص۱۸۳، کتاب الکراهیة)

لما فی الهندیة: و آداب غسل الایدی قبل الطعام ان یبدأ با لشبّان ثم با لشیوخ و بعد الطعام علی العکس. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۳۷، الباب الحادی عشر فی الکراهیة فی الاکل) و مثله فی الخانیة علی هامش الهندیة ج۳، ص۴۰۵، کتاب الحضر و الاباحة.

د خوراك له خوړلو نه مخکښې د لاسونو مینځل

سوال: د ځینو خلکو دا عادت وي چه د ډوډۍ له خوړلو نه مخکښې د لاسونو د مینځلو په ځای یواځې د ګوتو په مینځلو باندې اکتفا یعنې بس والی کوي نو آیا یواځې د ګوتو په مینځلو باندې سنت ادا کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د نبي کریم ﷺ مبارك عادت دا وو چه د ډوډۍ له خوړلو نه مخکښې او وروسته به ئې خپل لاسونه مبارك پریمینځل۔ اوس که چېرته څوك د ډوډۍ له خوړلو نه مخکښې د لاسونو د مینځلو په ځای یواځې ګوتې مینځي نو له شك پرته پاکوالی خو پرې راځي لیکن سنت پرې نه ادا کیږي۔ د سنتو د ادا کولو لپاره د ټول لاس پریمینځل ضروري دي په داسې حال کښې چه د ګوتو پرې مینځل د لاسونو د مینځلو په ځای نه دریږي۔

لما فی الهندیة: قال نجم الائمة البخاری و غیره غسل الید الواحدة او اصابع الیدین لا یکفی للسنة غسل الیدین قبل الطعام لانه المذکور غسل الیدین و ذلك الرسغ. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۳۷، الباب الحادی عشر فی الکراهیة فی الاکل)

قال العلامة ابن نجیمؒ: و یستحب غسل الیدین قبل الطعام فان فیه برکة و فی البرهانیة و السنة ان یغسل الایدی قبل الطعام و بعده. (البحر الرائق ج۸، ص۱۸۳، کتاب الکراهیة فصل فی الاکل و الشرب)

په دسترخوان کښې د ډوډۍ کیښودل او د سالن یعنې ترکاري انتظار کول

سوال: که چېرته په دسترخوان کښې ډوډۍ حاضره وي لیکن سالن یا ترکاري لا تر اوسه نه وي راوړل شوی نو خلك به د ډوډۍ په خوړلو شروع کوي او که به د سالن انتظار به کوي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: ډوډۍ د الله تعالی په نعمتونو کښې یو لوی نعمت دی کوم چه اکرام ئې ضروري دی۔ فقهاء کرامو دا تصریح کړې ده چه د ډوډۍ د حاضریدو په صورت کښې دې خلك د ترکاري یا سالن په انتظار نه کښینې بلکه د ډوډۍ د اکرام له وجهې دې د ډوډۍ په خوړلو شروع وکړي او کله چه سالن او د اسې نور حاضر کړی شي نو بیا دې هغه هم ورسره استعمال کړي۔

لما قال العلامة ابن نجیمؒ: و ینبغی ان لا ینتظر الادام اذا حضر الخبز و یاخذ فی الاکل قبل ان یأتی الادام. (البحر الرائق ج۸، ص۱۸۳، کتاب الکراهیة)

لما قال فی الهندیة: و من اکرام الخبز ان لا ینتظر الادام اذا حضر. کذا فی الاختیار فی شرح المختار. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۲۳۷، الباب الحادی عشر فی الکراهیة فی الاکل) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج۶، ص۳۶۵، کتاب الکراهیة.

په ولاړې باندې خوراك او چښاك مکروه دی

سوال: نن صبا په خلکو کښې په ولاړې باندې د خوراك او چښاك د کولو رواج عام شوی دی خصوصاً په ودونو او نورو مجلسونو کښې خلك په ولاړې باندې خوراك کوي۔ نو آیا په ولاړې باندې خوراك او چښاك شرعا جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: زمونږ په ننني معاشرې کښې لکه څرنګه چه مسلمانان د مغربي قومونو له عاداتو څخه ډیر متاثر شوي دي۔ په ولاړې باندې خوراك د مغربي قومونو طریقه ده کومه چه د سنتو او ادبو خلاف ده۔ بیا هم فقهاء کرامو په ولاړې باندې خوراك د تنزیهي مکروه په درجه کښې ذکر کړی دی۔

لما ورد فی الحدیث عن قتادة عن انسؓ عن النبی ﷺ انهٗ نهٰی ان یشرب قائماً فقلنا الاکل فقال ذاك اشر و اخبث. (الصحیح المسلم ج۲، ص۱۷۳، باب فی الشرب قائماً)

قال الامام محی الدین یحیٰی بن شرف النووی رحمه الله: لیس فی هٰذه الاحادیث اشکال و لا فیها بحمد الله ضعف بل کلها صحیحة و الصواب ان النهی محمول علی التنزیهة. (شرح المسلم للامام النووی ج۲، ص۱۷۳، باب فی الشرب قائماً) و مثله فی کبیری ص۳۶، آداب الوضوء.

د خوراك په وخت كښې د نه خبرې كولو حكـــــم

سوال: د خوراك د خوړلو په وخت كښې خبرې كول بهتر دي او كه چُپ والى بهتر دى؟ او آيا ډوډۍ له ميلمنو سره خوړل بهتر دي او كه له ميلمنو پرته؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د خوراك په وخت كښې خاموشي يا چُپتيا فقهاء كرامو مكروه بللې ده ځكه چه دا د مجوسيانو (آتش پرستو) عادت دى۔ نو د دې لپاره دې خلك له ښو او ديني خبرو په كولو سره خوراك وكړي۔ د كوربه لپاره د ميلمه اكرام او عزت ضروري ده لهذا كه چېرته ميلمه له ځان سره د كوربه په ګډ خوراك باندې خوشحاله كيده نو ډوډۍ دې ورسره وخوري او كه نه نو بيا په ذاتي توګه سره د ميلمه خدمت د ابراهيم عليه السلام سنت دى۔

لما فى الهندية: يكره السكوت حالة الاكل لانه تشبه با لمجوس..... و لا يسكت على الطعام و لكن يتكلم با لمعروف و حكايات الصالحين. (الفتاوى الهندية ج٥، ص٣٤٥، الباب الثانى عشر فى الهدايا و الضيافات)

لما فى الهندية: و ينبغى ان يخدم الضيف بنفسه اقتداء بابراهيم على نبيّنا و عليه السلام. (الفتاوى الهندية ج٥، ص٣٤٥، الباب الثانى عشر فى الهدايا و الضيافات، كتاب الكراهية)

د تكيې لګولو په صورت كښې د خوراك او چنباك حكم

سوال: د ځينو خلكو دا عادت دى چه كله خوراك او چنباك كوي نو تكيه لګوي۔ نو آيا د تكيې د لګولو په حالت كښې خوراك او چنباك جائز دى او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د خوراك او چنباك په وخت كښې كه چېرته د مسنونې طريقې لحاظ وكړى شي نو ضرورت هم پرې پوره كيږي او ثواب هم ورکول كيږي۔ د تكيې لګولو په حالت كښې په خوراك او چنباك باندې فقهاء كرامو دا تصريح كړې ده چه كه چېرته د تكبر خطر نه وي نو د تكيې لګولو په حالت كښې خوراك او چنباك څه پروا نه لري۔ بيا هم له دې وجهې چه د تكيې لګولو په حالت كښې خوراك او چنباك د ادب خلاف دى نو بايد چه ځانونه ترې وساتى۔

لما فى الهندية: لا بأس با لاكل متكئاً اذا لم يكن با لتكبر و فى الظهرية هو المختار. (الفتاوى الهندية ج٥، ص٣٣٧، الباب العاشر فى الكراهية فى الاكل)

قال العلامة ابن عابدينؒ: لا بأس با لاكل متكئاً او مكشوف الرأس و هو المختار. (رد المحتار ج٦، ص٣٤٠، كتاب الكراهية، فصل فى البيع) و مثله فى الخانية على هامش الهندية ج٢، ص٤٠٥، كتاب الحظر و الاباحة.

په دريو ګوتو باندې د خوراك كولو حكم

سوال: ځينې خلك د خوراك د خوړلو په وخت كښې د لاس پنځه واړه ګوتې استعمالوي۔ نو آيا د خوراك په خوړلو كښې د پنځو واړو ګوتو استعمالول جائز دي او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د نبي كريم ﷺ مبارك عادت دا وو چه خوراك به ئې په دريو ګوتو باندې كاوه۔ لهذا په دريو ګوتو باندې خوراك كول سنت دي۔ البته فقهاء كرامو دا تصريح كړې

ده چه كه چېرته په دريو ګوتو باندې په خوراك كولو كښې څه تكليف وي او يا خوراك ډير نرم او پوست وي نو بيا له دريو ګوتو څخه په زياتو ګوتو باندې خوراك هم جائز دى۔

لما ورد فى الحديث: عن كعب بن مالك عن ابيه قال كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث اصابع. (الصحيح المسلم ج٢، ص١٧٥، باب لعق الاصابع و القصعة الخ)

قال الامام النووى رحمه الله: و استحباب الاكل بثلاث اصابع و لا يضم اليه الرابعة و الخامسة الا لعذر بان يكون مرقاً و غيره فلا يمكن بثلاث و غير ذلك من الإعذار. (شرح صحيح المسلم للامام النووى ج٢، ص١٧٥، باب لعق الاصابع و القصعة)

له يو څخه د زياتو ګلاسونو اوبو د چنبلو مسنونه طـــــريقه

سوال: جناب مفتي صاحب! د ګرمۍ په موسم كښې د تندې د زيات شدت له وجهې انسان په يوه وخت كښې څو ګيلاسه اوبه چښي۔ نو آيا په دې صورت كښې به هر ګيلاس په دريو ساه ګانو باندې چنبل صحيح دي او كه له هر ګيلاس څخه وروسته يو واړې ساه اخيستل كافي دي تر څو چه سنت پرې ادا شي؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: مسنونه طريقه دا ده چه اوبه په درې ساه باندې وچنبل شي۔ په صورت مسئوله كښې چونكه هر ګيلاس د اوبه مستقل چنبل دي نو د دې لپاره هر ګيلاس په درې ساه باندې په چنبلو سره سنت ادا كيږي۔

لما قال الشيخ اشرف علي تهانويؒ: هر ګيلاس په درې ساه باندې وچښى ځكه چه ممكنه ده چه د دوهم او دريم ګيلاس تر منځ څه وقفه او جدا والى راشي او په مجموعه توګه څو ځله اوبو وچنبل شي او ساه اخيستل د بو ځل په اوبو چنبلو كښې دي۔ (امداد الفتاوى ج٤، ص١٠٣، كتاب الخطر و الاباحه، د خوراك او چنباك حرام او حلال)

د سود خور د دعوت قبلولو حكـــــم

سوال: يو سړى د موټرو تجارت كوي او د سودي كاروبار ترڅنګ كله كله په نورو ناجائزو ذرائعو باندې هم مال لاس ته راوړي۔ نو آيا د داسې سړي په دعوت كښې شـــــريكيدل جائز دي او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: كه چېرته دا خبره څرګنده او يقيني وي چه د دې سړي ټول مال حرام او په ناجائزو ذريعو سره ګټل شوي وي نو دعوت ته ئې تلل نه دي په كار۔ او كه چېرته يقيني نه وي او يا دا معلومه وي چه د دې سړي څه نا څه مال په حرامو ګټل شوى دى ليكن د مال اكثره برخه حلاله ده۔ نو بيا دعوت ته ئې تلل او په ډوډۍ كښې ئې شركت او ګډون څه پروا نه لري ځكه چه په موجوده زماني كښې د اكثرو خلكو په مال كښې څه نا څه حرام ګډ وي۔

قال العلامة قاضى خانؒ: و ان كان غالب المهدى من الحلال لا بأس بان يقبل الهدية و يأكل ما لم يتبين انه حرام لان اموال الناس لا يخلوا عن قليل حرام فيعتبر الغالب. (الفتاوى الخانية على هامش الهندية ج٣، ص٤٠٠، كتاب الحظر و الاباحة)

لما فی الهندیة: و لا یجوز قبول هدیة امراء الجور لان الغالب فی مالهم الحرمة الا اذا علم ان اکثر ماله حلال بان کان صاحب زرع او تجارة فلا بأس به لان اموال الناس لا تخلوا عن قلیلٍ حرام فیعتبر الغالب و کذا کل طعامهم. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳٤۲، الباب الثانی عشر فی الهدایا و الضیافات، کتاب الکراهیة) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج٦، ص۳٦۰، الباب الرابع فی الهدایا و المیراث.

په کوم دعوت کښې چه ساز او سروز او د لهو او لعب اهتمام شوی وي په هغه کښې د ګډون حکم

سوال: ځینې خلك په ودونو کښې د ولیمه په دعوت کښې د ساز او سروز او لهو او لعب پوره اهتمام کوي او خپل دوستان او ملګري ئې بللي وي نو آیا د ولیمې په داسې دعوت کښې ګډون شرعا جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دعوت قبلول علماء کرامو ضروري بللی دی لیکن نن صبا د بې دیني او فحاشي دور دی له دې وجهې که چېرته دا خبره یقیني وي چه هلته به لهو او لعب او ساز او سروز به وي نو داسې دعوت ته ورتلل په کار نه دي۔ البته که چېرته هغه ځای ته په رسیدو سره دا خبره معلومه شي۔ نو بیا که چېرته ډوډۍ وخوري او بیرته لاړ نه شي نو څه پروا نه لري لیکن دا خبره یاده لری چه دا حکم د عوامو لپاره دی او تر کومه ځایه پورې چه د خواصو پورې اړه لري نو د هغوی په بیرته تګ کښې مصلحت دا دی چه په دعوت کوونکي باندې د هغه خفګان څرګند شي او له خپل بد عمل څخه منع شي۔

لما قال العلامة ابن نجیمؒ: اذا کان هناك لعب و غنا قبل ان یحضر فلا یحضر لانه لا یلزمه الاجابة اذا کان هناك منکر. (البحر الرائق ج۸، ص۱۸۸، کتاب الکراهیة)

لما فی الهندیة: هٰذا کله بعد الحضور اما اذا علم قبل الحضور فلا یحضر لانه یلزمه حق الدعوة. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳٤۳، الباب الثانی عشر فی الهدایا و الضیافات) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج٦، ص۳٦٤، کتاب الکراهیة.

د چونه د خوړلو حکم

سوال: په پان، نسوار او د اسې نورو کښې خلك چونه ګډوي۔ آیا د چونې د خوړلو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د ضرورت په اندازې سره په پان او نسوار کښې چونه ګډول او خوړل پروا نه لري۔

لما قال العلامة محمد عبد الحی الکهنویؒ: یباح اکل النورة مع الورق الماکول فی دیار الهند لانه قلیل نافع فان الغرض المطلوب من الورق المذکور لا یحصل بدونها. (نصاب الاحتساب بحواله مجموعة الفتاوٰی ج۲، ص۳۰۷)

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: نعم و فی نصاب الاحتساب یباح اکل النورة مع الورق الماکول فی دیار الهند لانهٗ قلیل نافع فان الغرض المطلوب من الورق المذکور لا یحصل بدونها و هو الحمرة. (نفع المفتی و السائل ص۹۳، کتاب الکراهیة)

د افیون د خوړلو حکم

سوال: افیون له هغو شیانو څخه دی چه خلك نشه کوي نو آیا خوړل ئې او په دواګانو کښې استعمالول ئې شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: افیون له هغو شیانو څخه دی چه مسکر دي۔ پرته له سخت شرعي ضرورت څخه ئې خوړل جائز نه دي او خوړل ئې حرام دي۔ بیا هم که چېرته مباحو او حلالو شیانو او ادویاتو د تداوي لپاره ګتمن نه وي او پرته د افیون له ګډولو څخه ئې اثر نه کاوه او یو مسلمان طبیب چاته د دوایي په توګه د خوړلو امر وکړي نو بیا پروا نه لري۔

لما قال الشیخ محمد کامل بن مصطفٰی الطرابلسیؒ: اتفق مشائخنا و مشائخ الشافعیؒ علی تحریم الحشیش و افتوا باحراقه و امر بتادیب بائعه و التشدید علی اکله فهو زندیق مبتدع. (الفتاوی الکاملیة ص۲۰۷)

و فی الهندیة: یجوز للتعلیل شرب الدم و البول و اکل اذا اخبره طبیب مسلم ان شفائه فیه و لم یجد من المباح ما یقوم مقامه. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۵، الباب الثامن عشر فی التداوی المعالجات)

قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله و النتن الذی حدث) و هو صریحٌ فی حرمة البنج و الافیون لا للدواء. (رد المحتار ج٦، ص٤۵۷، کتاب الاشربة) و مثله فی نصاب الاحتساب بحوالهٔ مجموعة الفتاوٰی ج۲، ص۲۸۹، کتاب الکراهیة.

د پیاز او د اسې نورو بوی ناکو شیانو خوړل او جومات ته تلل

سوال: پیاز، اوړه او د اسې نور حلال بویناك شیان خوړل او جومات ته تلل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د پیاز، اوړې او د اسې نورو شیانو خوراك اګر که پخیله په ذات کښې حلال شیان دي لیکن په جوماتونو او د اسې نورو مجالسو کښې ئې استعمالول او خوړل ئې چه د خدای مخلوقاتو ته تري تکلیف رسیده جائز نه دي۔

لما قال الشیخ فضل الله الشهیر بشبیر احمد العثمانیؒ: (تحت قوله ﷺ من اکل من هٰذه الشجرة یعنی الثوم فلا یأتین المساجد) لیس فی هٰذا تقیید النهی با لمساجد فیعتدل بعمومه علی الحاق المجامع با لمساجد کمصلی العید و الجنازة و مکان الولیمة و جمهور الامة علی اباحة کلها. (فتح الملهم ج۲، ص۱۵۰/۱۵۱، باب نهی من اکل ثوماً)

رواه الامام مسلم بن الحجاج القشیریؒ: عن ابی سعید الخدریؓ قال لم نعد ان فتحت خیبر فوقعنا اصحاب رسول الله ﷺ فی تلك البقلة الثوم و الناس جیاعٌ فاکلنا منها اکلاً شدیداً ثم رحنا الی المسجد فوجد رسول الله ﷺ الریح من اکل من هٰذه الشجرة الخبیثة شیاءً فلا یقربنا فی المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذٰلك النبی ﷺ فقال ایّها الناس انهٗ لیس بی تحریمه ما احل الله لی و لٰکنّها شجرة اکره ریحها. (الصحیح المسلم ج۱، ص۲۰۹، باب نهی من اکل ثوماً الخ) و مثله فی شرح مسلم للنوویؒ ج۱، ص۲۰۹، باب نهی من اکل ثوما.

د بنګو د استعمـــــال حکم

سوال: د بنګو استعمال د نشې او دوایي په توګه جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: بنګ یو مسکر شی دی د دې لپاره استعمال ئې شرعا منع دی۔ بیا هم د سخت ضرورت په وخت کښې د یوه مسلمان طبیب په مشورې سره د ضرورت په اندازې سره ئې استعمالول پروا نه لري خو په دې شرط چه په حلالو شیانو کښې ئې د علاج لپاره څه شی موجود نه وي۔

لما قال شیخ الاسلام ابو بکر علی بن محمد الحدار الیمنیؒ: و لا یجوز اکل البنج و الحشیشه و الافیون و ذلك کلهٗ حرامٌ. (الجوهرة النیرة ج۲، ص۲۷۰، کتاب الاشربة)

قال العلامة ابن عابدینؒ: و هو صریحٌ فی حرمة البنج و الافیون لا للدواء. (رد المحتار ج۶، ص۴۵۷، کتاب الاشربة) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۴، ص۲۰۵، کتاب الاشربة.

پرتـــــــه له اجازې څخه د چا له مال څخه د ګټې اخیستلو حکم

سوال: د چا له مال څخه د هغه له اجازې پرته ګټه اخیستل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مسلمان مال او ځان د شریعت له مخې معصوم دي او د له اجازې پرته ئې مال اخیستل او یا له مال څخه ئې ګټه اخیستل جائز نه دي۔

لما رواه الامام علی بن عمر الدار قطنیؒ: عن عمرو بن یثربی قال شهدت رسول اللهﷺ فی حجة الوداع یمنی فسمعته یقول لا یحل لامرءٍ من مال اخیه شیءٌ الاّ ما طابت به نفسه. (سنن دار قطنی ج۳، ص۲۵، کتاب البیوع، رقم حدیث۸۹)

لما ذکره الشیخ ولی الدین ابو عبد الله محمد بن عبد الله الخطیبؒ: و عن ابی حرة الرقاشی عن عمه قال قال رسول اللهﷺ الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرء الا بطیب نفس منه. (مشکوٰة المصابیح ج۱، ص۲۵۵، باب الغصب و العاریة، الفصل الاول) و مثله فی نصب الرایة ج۴، ص۱۶۹، کتاب الغصب.

له کـــــافر سره د خوراك حکم

سوال: آیا له کافر سره په یوه لوښي کښې خوراك او چنباك جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: له کافر سره په یوه لوښي کښې د خوراك او چنباك عادت جوړول صحیح نه دي او کله کله وي نو پروا نه لري۔

لما قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و الاکل و الشرب فی اوانی المشرکین مکروه و لا بأس بطعام المجوس الاّ ذبیحتهم و فی الاکل معهم و عن الحاکم عبد الرحمٰن لو ابتلی به المسلم مرة او مرتین لا بأس به و اما الدوام علیه فمکروه. (خلاصة الفتاوی ج۴، ص۳۴۶، کتاب الکراهیة)

و فی الهندیة: الاکل مع المجوس و مع غیره من اهل الشرك انه هل یحل ام لا عن الحاکم عبد الرحمٰن الکاتب انه ان ابتلی به المسلم مرّة او مرّتین فلا بأس به و امر الدوام علیه فیکره. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۴۷، الباب الرابع عشر فی اهل الذمة..... الخ)

د خلافِ شریعت په دعوت کښې د ګډون حکم

سوال: نن صبا په ودونو او د خښیو په داسې نورو مراسمو کښې د الله تعالی او نبي کریمﷺ احکامات او طریقې تر پښو لاندې کیږي چه له هغو څخه د غیر محرم ښځې او سړي بې پردګي او ګډون، سازونه او سروزونه او د هندوانو او عیسویانو مختلفې طریقې د یادونې وړ دي۔ نو که چېرته یو څوك خلك له داسې خلافِ شرعې کارونو څخه منع کړي نو هغوی وایي چه د خوښۍ او خوشحالۍ موقع دی او له دغو پرته د خوشحالۍ اظهار نه شي کیدلی په داسې حال کښې چه ځینې اهل علم او دیندار ه حضرات هم په دې ډول دعوتونو کښې لیدل کیږي چه له مخې ئې خلك دا عبث او خلافِ شرع کارونه جائز بولي او وایي چه که چېرته ناجائز وای نو فلاني عالم او دیندار ه سړي به ولې ګډون پکښې کاوه۔ نو اوس پوښتنه دا ده چه په دې ډول مراسمو کښې ګډون خصوصاً د علماوو لپاره او په داسې مجلسونو کښې خوراك او داسې نور جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په دې ډول مراسمو کښې ګډون جائز نه دی او په کومو ځایونو کښې چه د شرعي احکامو خلاف ورزي او مختلف ډول بد عملونه ترسره کیږي هلته خوراك او چنباك هم ناجائز دی۔ او همدارنګه په داسې مراسمو کښې د عالم او دیندار ه سړي په ګډون سره یو د شرعي خلاف کار نه شي روا کیدلی۔

قال العلامة علاؤ الدین الحصکفی رحمه الله: دعی الی ولیمة و ثمه لعب او غنا قعد و اکل لو للمنکر فی المنزل فلو علی المائدة لا ینبغی ان یقعد بل یخرج معرضاً الی قوله فان قدر علی المنع فعل و الا صبر ان لم یکن ممن یقتدٰی به فان کان مقتدی و لم یقدر علی المنع خرج و لم یقعد لان فیه شین الدین الخ. (الدر المختار ج۵، ص۲۴۵، کتاب الحظر و الاباحة)

و فی الهندیة: و من دعی الی ولیمة فوجد ثمه لعبا او غناء..... و لو کان ذٰلك علی المائدة لا ینبغی ان یقعد و ان لم یکن مقتدٰی به و هذا کله بعد الحضور و اما اذا علم قبل الحضور فلا یحضر الخ. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۴۳، کتاب الکراهیة، الباب الثانی عشر فی الهدایا و الضیافات)

باب التـــــداوي

(د علاج او معالجې احکام او مسائل)

د انساني اعضاوو د پیوند کـــــاري (سره لګولو) حکم

سوال: په ننني زماني کښې د انسانو اعضاوو (غړو) د پیوند کاري کار روان دی۔ ځینې خلك وصیت کوي چه له مرګ نه وروسته زما ځینې اند امونه لکه سترګې، پښتورګې او د اسې نور وباسی او هغو خلکو ته ئې ولګوی چه ډیر ضرورت ورته لري۔ نو آیا په شریعت مقدسه کښې د انساني اعضاوو پیوند کاري جائزده او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: خپل اعضا د علاج په توګه استعمالول، په بل انسان کښې ئې د لګولو وصیت کول او د اعضاوو پیوند کاري شرعا حرامه ده۔ اګر که دا وبا او مرض نن صبا اوج ته ختلی دی چه اجتناب او ځان ساتنه تري ضروري ده۔ بیا هم متاخرینو فقهاوو د سخت ضرورت او اضطراري حالاتو کښې جائز ګرځولی دی۔

لما قال الامام محمد بن احمد السرخسیؒ: لا یجوز الانتفاع بهٖ بحال ما و الآدمی محترم بعد موتهٖ علی ما کان علیه فی حیاتهٖ کلما یحرم التداوی بشیء من الآدمی الحیّ اکراماً لهٗ کذٰلك لا یجوز التداوی بعظم المیت. (شرح کتاب السیر الکبیر ج۱، ص۱۲۸، باب دواء الحاجة)

قال العلامة علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانیؒ: و لو سقط سنه یکره ان یأخذ من المیت فیشدها مکان الاولی با لاجماع. (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ج۵، ص۱۳۲، کتاب الاستحسان) و مثله فی الهندیة ج۵، ص۳۵٤، الباب الثامن عشر فی التداوی و المعالجات الخ.

د انګـــــریزي ادویاتو د استعمالولو حکم

سوال: په ننني زماني کښې په اکثرو مرضونو کښې انګریزي دوا ګانې استعمالیږي کومې چه الکحل هم پکښې ګډ وي۔ نو د شرعي نقطه نظر له مخې د دغو دوا ګانو استعمال څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د انګریزي دوا ګانو د استعمال په باره کښې د علماء کرامو فتوٰی دا ده چه که چېرته په هغو کښې شراب او یا د نورو حرامو شیانو استعمال یقیني او په غالب ګمان سره ثابت وي نو پرته له سخت ضرورت څخه ئې استعمالول صحیح نه دي۔ او د نورو انګریزي ادویاتو استعمال مرخص دی۔

لما قال العلامة فخر الدین عثمان بن علی الزیلعیؒ: و کره شرب دردی الخمر و الامتشاط بهٖ لان فیه اجزاء الخمر فکان حراماً نجساً و الانتفاع بمثله حرامٌ. (تبیین الحقائق ج٦، ص٤٩، کتاب الاشربة)

قال العلامة علاؤ الدین الحصکفیؒ: (و کره شرب دردی الخمر) ای (و الامتشاط) با لدردی لان فیه اجزاء الخمر د

قلیله ککثیره کما مر. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٦، ص٤٥٧، کتاب الاشربة) و مثله فی البحر الرائق ج٨، ص٢١٩، کتاب الاشربة.

د پوسټ مـــــارتم (مُثله) حکـــــم

سوال: په ننني زماني کښې که چېرته څوك قتل شي او یا په کومې حادثې کښې مړ شي نو په شفا خانې کښې مُثله (پوسټ مارتم) کیږي یعنې ځینې اند امونه ئې پرې کیږي۔ نو آیا په مقدس شریعت کښې د دې ډول عمل حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: لکه څرنګه چه انساني احترام په ژوند کښې مسلم دی همد ارنګه له مرګ نه وروسته هم انسان قابل احترام دی۔ لکه څرنګه چه ژوندي انسان ته تکلیف رسول د جرم او ګناه موجب دی همد ارنګه مړ انسان ته هم ایذاء او تکلیف ورګول د جرم او ګناه موجب دی۔ نو د دې لپاره فقهاء کرامو له مرګ نه وروسته د انسان اند امونه پرې کول د شرعې خلاف عمل بللی دی او مُثله کول ئې یو قبیح او ناروا عمل بللی دی۔

لما قال الباجیؒ: یرید ان لهٗ من الحرمة فی حال موته مثل ما له منها حال حیاته و ان کسر عظامه حال موته یحرم کما یحرم کسرها حال حیاته. (موطاء امام مالك حاشیة ۳، ص ۲۲۰، ما جاء فی الاختفاد و هو البشر)

رواه الامام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانیؒ: عن عائشةؓ ان رسول اللّٰهﷺ قال کسر عظم المیت ککسره حیاً. (سنن ابی داؤد ج۲، ص۱۰۱، باب الحفار یجد العظم هل ینتکب ذٰلك المکان) و مثله فی سنن ابن ماجة مع حاشیة ج۱، ص۱۱٦، باب ما جاء فیمن مات مریضاً.

د خـــــاند اني منصوبه بندي او د حمل د منع کوونکي ادویاتو حکم

سوال: د نن صبا په دور کښې خاند اني منصوبه بندي په کثرت سره خپریږي۔ په شرعي لحاظ سره د خاند اني منصوبه بندي او مانع حمل ادویاتو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د خاند اني منصوبه بندي اهد افو ته په نظر کولو سره دا حقیقت له هیڅا څخه پټ نه دی پاتې شوی چه دا اکثرې منصوبه بندی د رزق د تنګي او ویرې له وجهې ترسره کیږي کوم چه د حقیقي خالق جل جلالُه د صفت خاصه یعنې رزاقیت له بغاوت سره برابره ده۔ نو د دې لپاره د خاند اني منصوبه بندي بنیادي نظریه د رزق د تنګي او د کمي له ویرې څخه په دې منصوبه بندي باندې عمل کول حرام دي۔ بیا هم د شرعي عذر له مخې د مانع حمل ادویاتو او د حمل د مانع نور ذرائع اختیارول مرخص دي۔

لما قال العلامة عالم بن العلاء الانصاری رحمه اللّٰه: شرب الدواء لاجل اسقاط الحمل قبل ان یصیر صورة یجوز عند الضرورة و الکف عن هٰذا خیر اولی. (الفتاوی التاتارخانیة ج۳، ص۲۱٦، کتاب النکاح، الفصل السادس و العشرون)

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: تحت قوله (و یکره ان تسقی لاسقاط الحمل و جاز لعذر) کل مرضعة اذا ظهر بها الحمل و انقطع لبنها و لیس لابی الصبی ما یستأجر به الظئر و یخاف هلاك الولد قالوا یباح لها ان تعالج فی استنزال الدم ما

دام الحمل مضغة او علقة و لم يخلق لهٗ عضو و قدروا تلك المدة بمائة و عشرين يوماً. (رد المحتار ج٦، ص٤٢٩، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البيع) و مثله فی الطحطاوی علی الدر المختار ج٤، ص٢١٤، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البيع.

د انجکشن (ستني) په ذريعي سره د ښځو ځناورو د حامله کولو (بلاربې کولو) حکم

سوال: د نسل د زياتوالي لپاره غوا، ميښې او د اسې نورو ته ستنې لګول کيږي۔ نو آيا شرعاً د نسل د زياتوالي دا طريقه جائزه ده او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: لکه څرنګه چه په ځناورو کښې د نسب لحاظ ساتل د شريعت له مخې ضروري خبره نه ده ځکه چه مور په ځناورو کښې اصل دی او بچی ئې په حلت او حرمت کښې د مور تابع دی۔ نو په دې وجه ځناورو ته د زياتوالي په خاطر د ستنو لګول کوم قبيح عمل نه دی۔

لما قال الامام السيّد احمد بن محمد الحموی المصریؒ: و المولود بين الاهلی و الوحشی يتبع الأم لان الاصل فی التبعية الأم حتّی ان نزی الذئب علی الشاة يضحّی با لولد. (غمز عيون البصائر شرح الاشباه و النظائر ج١، ص٣٣٧)

لما قال الامام ابو بكر احمد علی الرازی الجصاص رحمه الله: و لو ولدت حمارة وحشيه من حمار اهلی اكل ولدها فكان الولد تابعاً لأمه دون ابيه. (احكام القرآن للجصاص ج٥، ص٣، سورة النحل)

مريض ته د وينې د ورکولو حکم

سوال: د ضرورت په وخت کښې د مريض د ژوند د ژغورلو لپاره له انساني وينې ځخه د انتفاع (فائده اخيستنې) شرعي حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د سخت ضرورت په وخت او يا حادثې او يا د سختې مريضۍ په وخت کښې د مريض د ژوند د ژغورلو لپاره له انساني وينې ځخه استفاده کول جائز دي۔

لما قال العلامة شيخ محمد كامل بن مصطفی الطرابلسی الحنفیؒ: قال فی التهذيب يجوز لعليل شرب البول و الدم و الميتة للتداوی اذا اخبره طبيب مسلم ان شفائه فيه و لم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوی الكاملية ص٢٦٧، كتاب الكراهية)

لما فی الهندية: يجوز لعليل شرب البول و الدم و اكل الميتة للتداوی اذا خبره طبيب مسلم ان شفائه فيه و لم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوی الهندية ج٥، ص٣٥٥، الباب الثامن عشر فی التداوی و المعالجات) و مثله البحر الرائق ج٨، ص٢٠٥، كتاب الكراهية، فصل فی البيع.

د تعويذ شرعي حکم

سوال: د ضرر د دفع کولو لپاره او د منفعت د جلبولو لپاره قرآني آيتونه او مأثوره دعا ګانې د تعويذ په توګه له ځان سره د ساتلو شرعي حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د غير شرعي الفاظو ځخه پرته په قرآني آيتونو او مأثوره دعا ګانو باندې په جوړ شوی تعويذ کښې کومه بدي نشته بلکه دا يوه مسنونه طريقه ده او د تعويذ له

ځان سره ساتل، پورې کول او په غاړه کول ئې ټول جائز دي۔

لما قال الامام اللغوی ابو الفتح ناصر الدين المطرزیؒ: قال القتيبی و بعضهم يتوهم ان المعاذات هی التمائم و ليس كذلك انما التميمة الخرزة و لا بأس المعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالی. (المغرب فی ترتيب المعرب ج١، ص١٠٧)

لما اخرج ابو داؤد سليمان بن الاشعث السجستانیؒ فی سُننه: عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه و شرّ عباده و من همزات الشياطين و ان يحضرون و كان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه و من لم يعقل كتبه فاعلقه عليه. سُنن ابی داؤد ج٢، ص٥٤٣، باب كيف الرقی) و مثله فی ردّ المحتار ج٦، ص٣٦٣، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس.

د مړې ښځې له نس څخه د بچي د ايستلو حکم

سوال: که چېرته يوه حامله ښځه مړه شي او د طبي نقطۀ نظر له مخې د دې خبرې تصديق وشي چه په نس کښې ئې بچی لا تر اوسه ژوندی دی۔ نو آيا د نومورې ښځې نس څيرل او بچی ئې ترې ايستل شرعا جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: فقهاء کرامو د ډيرې مجبورۍ له مخې د مړې ښځې نس څيرل او له هغې څخه د بچي ايستل جائز ګرځولي دي ليکن په دې شرط چه بچي په نس کښې حرکت کاوه يعنې دا خبره يقيني وي چه ژوندی دی۔ چونکه په موجوده دور کښې د سائنسي ترقی له وجهې په پورته ذکر شوي صورت کښې د التراساوند (لابراتوار) په ذريعه دا معلوميدلی شي چه بچی د مور په نس کښې ژوندی دی۔ له دې وجهې کله چه د لابراتوار په ذريعې سره څرګند شي چه بچی ژوندی دی نو د ښځې نس څيرل او بچی ترې ايستل شرعا مرخص دي۔

لما قال العلامة الحصكفیؒ: حامل ماتت و ولدها يضطر شق بطنها و يخرج ولدها. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٢، ص٢٣٨، باب الجنائز، مطلب فی دفن الميت)

قال الشيخ اشرف علی التهانویؒ: له دې ځخه څرګنده شوه چه د ښځې ګيډه څيرل او بچی ترې ايستل هغه وخت جائز دی چه کله بچی ژوندی او حرکت کوونکی معلوم شي او که چېرته ژوندی نه وي او هغه هم مړ شوی وي نو د ښځې د ګيډې څيرل جائز نه دي۔ (امداد الفتاوی ج٤، ص٢٠٦، كتاب الحظر و الاباحة)

د خاوند د راغب کولو لپاره تعويذ کول

سوال: ښځه خپل خاوند د ځان خوا ته د جلب کولو او راغب کولو لپاره تعويذ کولی شي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اصلاح بين الزوجين لپاره عمليات او تعويذ ات کوم بد عمل نه دی خو په دې شرط چه له ميړه ځخه د غلام جوړول مقصد پکښې نه وي بلکه له اختلاف ځخه د بچ کيدو مطلب ئې وي۔ بيا هم په فتاو اوو کښې چه د نه جواز کومه فتوی موجوده ده هغه په غير

شرعي تعويذ اتو او تسخير اتو او نورو بد نيتيو باندې محمول دی۔

لما قال العلامة ابو الفتح ناصر الدين المطرزیؒ: بعضهم يتوهم ان المعاذات هی التمائم و ليس كذلك انما التميمة الخرزة و لا بأس با لمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالٰی..... و اما ما كان من القرآن و شیء من الدعوات فلا بأس. (المغرب فی ترتيب المعرب ج۱، ص۱۰۸/۱۰۷)

لما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: و بعضهم يتوهم ان المعاذات هی التمائم و ليس كذلك انما التميمة الخرزة و لا بأس با لمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالٰی. (رد المحتار ج٦، ص٣٦٣، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس) و مثله فی نيل الاوطار ج٥، ص٣٠٧، باب ما جاء فی الاجرة علی الضرب.

په تعويذ ونو کښې د يا بدوح ليکل

سوال: اکثره عاملين په تعويذ اتو کښې يا بدوح ليکي۔ په دې باره کښې مې له ځينو علماوو څخه اوريدلي دي چه د يا بدوح ليکل صحيح نه دي۔ آيا په ربښتيا هم د يا بدوح ليکل جائز نه دي او که څنګه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: بدوح په عبراني ژبې کښې د الله تعالٰی نوم دی او په تعويذ اتو کښې د اسماء الله ليکل جائز دي۔ لهذا په تعويذ اتو کښې د يا بدوح نوم ليکل جائز دي۔

لما قال العلامه مفتي محمد شفيعؒ: ما احقر له خپل استاد محترم حضرت العلامه مولانا محمد انور شاه کشميري صاحبؒ څخه اوريدلي دي چه د "بدوح" لفظ د دال له تشديد پرته په عبراني ژبې کښې د الله تعالٰی نوم دی۔ (عزيز الفتاوٰی المعروف به فتاوٰی دار العلوم ديوبند ج۱، ص۱۴۹)

لما قال العلامه مفتي محمد شفيعؒ: د "بدوح" لفظ په عمومي توګه د "با" په پيښ او د دال په تشديد سره مشهور دی ليکن دا صحيح نه ده۔ د بدوح صحيح لفظ په د با په زور او د دال په تخفيف سره دی۔ تحقيق دا دی چه دا د عربي ژبې لفظ نه دی بلکه په عبراني ژبې کښې د الله تعالٰی يو نوم دی۔ (امداد المفتيين المعروف به فتاوٰی دار العلوم ديوبند ج۲، ص۲۳۸، کتاب الکراهيه)

په تعويذ اتو کښې د غير شرعي الفاظو حکم

سوال: په تعويذ اتو کښې د غير شرعي الفاظو لکه يا فرعون، يا هامان او د اسې نورو ليکل شرعا جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په تعويذ اتو کښې له قرآني آيتونو او مأثوره دعاګانو پرته د نورو غير شرعي الفاظو لکه د پيريي، بُت او يا د لويو لويو کافرانو د نومونو ليکل شرعا جائز نه دي۔

لما رواه الامام مسلم بن الحجاج القشيریؒ: عن عوف بن مالك الاشجعی قال لنا نُرقّی فی الجاهلية فقلنا يا رسول اللهﷺ كيف ترٰی فی ذٰلك فقال اعرضوا علی رُقاكم لا بأس با لرّقٰی ما لم يكن فيه شرك. (الصحيح المسلم ج۲،

ص۲۲۴، باب جواز اخذ الاجرة علی الرقية)

قال العلامة الحصكفیؒ: التميمة المكروهة ما كان بغير العربية. و قال العلامة ابن عابدينؒ (فی قوله التميمة المكروهة) اقول الذی رأيته فی المجتبی التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن. (رد المحتار ج٦، ص٣٦٣، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس) و مثله فی حاشية الجامع الترمذی للشيخ احمد علی السهارنفوریؒ ج۲، ص۲۵، باب ما جاء الأُجرة علی التعويذ.

د مرض علاج سنت دی

سوال: مريض لره د خپل مرض علاج شرعا څه حکم لري؟ او که چېرته يو مريض د علاج نه کولو په سبب سره مړ شي نو آيا ګنهګار به وي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: علاج يو سنت عمل او ظاهري سبب دی۔ بيا هم که چېرته يو مريض د خپل علاج د نه کولو په صورت کښې مړ شي نو نه ګنهګاريږي۔

لما قال الامام الفقيه ابو الليث السمرقندیؒ: و لو مرض و لم يعالج حتٰی مات لم يأثم بخلاف الجائع اذا لم يأكل حتٰی مات با لجوع يأثم به. (فتاوٰی نوازل ص ۲۰۰، كتاب الكراهية)

قال العلامة ابن البزاز الكردریؒ: امتنع عن الاكل حتٰی مات جوعاً اثم و ان عن التداوی حتٰی تلف مرضاً لان عدم الهلاك با لاكل مقطوع و الشفاء با لمعالجة مظنونٌ. (الفتاوی البزازية علی هامش الهندية ج٦، ص٣٦٧، نوع فی التداوی، كتاب الكراهية) و مثله فی الاختيار علی تعليل المختار ج٤، ص١٧٤، كتاب الكراهية.

د شريعت مطهره په رنا کښې د خاندانی منصوبه بندي پرتله

سوال: مکرمي جناب شيخ الحديث مولانا عبد الحق صاحب: السلام عليکم! د دنيا په چتکی سره زياتې شوې آبادی د اقتصادي او عمرانياتو د ماهرينو په نظر کښې يوه خطرناکه مسئله جوړه شوې ده۔ که چېرته په دې مسئلې باندې يو اړخې په اقتصادي يا عمراني نقطه نظر له مخې بحث وشي نو د نسل تحديد لا علاجه څرګنديږي۔ بيا هم په يوې مسلماني معاشرې کښې د يوه تحريک له شروع څخه مخکښې د دې د شرعي حيثيت تعين ضروري ده۔

زه ديوې تحقيقي اداري پورې اړه لرم او "اسلام او خاندانی منصوبه بندي" په موضوع باندې کار کوم۔ زما په نظر کښې کوم سياسي مصلحت نشته او له هر ډول دباو څخه بې نيازه يو اړخې د دين د جذبې او خدمت لاندې مې دا کار په مخه کړی دی۔ د دې عظيمې ذمه واری څخه د ځان خلاصولو لپاره مې ګڼ شمير د علماء کرامو لارښوونه په کار دی۔ هيله ده چه تاسو له خپل قيمتي وخت څخه څو لمحې اوباسی او زما د لارښوونې لپاره په لاندينې څو ټکو باندې رنا واچوی۔

﴿الف﴾ ستاسو په خيال کښې "خاندانی منصوبه بندي" د مذهبي نقطۀ نظر له مخې جائزه ده او که نه؟

﴿ب﴾ د رسول الله ﷺ د حدیثو په رنا کښې عزل څه شرعي حیثیت لري؟

﴿ج﴾ فقهاء کرامو په کومو کومو صورتونو کښې یوه واده شوي ته په عزل باندې د عمل کولو اجازه ورکړې ده؟

﴿د﴾ آیا د تحریك په صورت کښې د ضبط تولید د مختلفو طریقو تول نیوونکې خپرونه د شرعي نقطه نظر له مخې جائزه ده او که ه؟

﴿ر﴾ که چېرته جائزه نه وي نو له دې څخه د کومې خرابۍ د پیدا کیدو احتمال دی؟ همدا رنګه د دې خرابۍ په پوهیدنې باندې ستاسو څه وړاندیزونه دي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: ستاسو سوالنامه را ورسیده۔ د خاندانې منصوبه بندۍ په باره کښې زمونږ رأیه کومه چه په شرعي نصوصو او د فقهاء امت په رأیو باندې مبني ده په لاندې ډوله ده۔

د دنیا په چټکۍ سره د زیاتې شوې آبادۍ د خطرناکو نتائجو په بناء د نسل تحدیدول په دا سې حال کښې په جبري او حاکمانه توګه وي او یا د تحریك په توګه وَي د مسلمان له شان سره نه بنایي۔ د یوه موحد او مسلمان قوم لپاره هیڅکله دا نه بنایي چه د غربت د خطرې له وجهې د عربو د مشرکینو غوندې په شرك خفي کښې مبتلا شي۔ او همدا رنګه د خدای پیغمبر ﷺ او خلفاء راشدینو رضی الله عنهم چه عاقبت اندیشي، همدردي او شفقت ئې په تولو خلکو کښې له شك او شبهې څخه پاك دي۔ هغوی د عربو غوندې ریګستان او پرته له کوم وابنه او اوبه څخه په ملك کښې د د نسل د تحدید حکم او مشوره نه وه ورکړې۔ په دا سې حال کښې چه هلته د قحط خطره خو پرېږده بلکه متحقق والی ئې هغو ته محسوسیده او د دې تر څنګ ئې د نسل د تحدید په ځای ئې د نسل د تکثیر (ډیرولو) د مشورې په ورکولو سره وفرمایل چه "تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم" نو د یوې مسلمانې معاشرې لپاره دا کله بنایي چه پیغمبر ﷺ او خلفاء راشدینو رضی الله عنهم اتباع پرېږدي او په هرې معاملې کښې په رڼدو سترګو د مغربیانو تقلید وکړي او تقلید هم د دې درجې چه که چېرته نن ورځ د مغرب له خوا څخه د نسل د ډیرولو اشاره وشي نو په چټکۍ سره د هغې په حق والي او ښه والي باندې اصرار کوي۔

الغرض د دې مسئلې حل د اقتصادي او عمراني نقطۀ نظر له مخې د نسل تحدید نه دی کوم چه د الله تعالی په رازقیت باندې د اعتماد او توحید خلاف دی۔ بلکه د دې علاج دا دی چه الله تعالی په دې زمکې او کائناتو کښې د رزق او معاش چه کومه بې پایه او بې اندازې خزانې پیدا کړې دي او د خدای جل جلالُه د ورکړ شوي عقل او پوهې څخه کار واخیستل شي او د رزق د زیاتولو او له زیات څخه زیات پیدا وار د پیدا کولو لپاره هغه ذریعې او طریقې غوره کړی شي، خرابې زمکې آبادې شي او بزګرانو ته د زرعي ترقۍ لپاره په جدیدو طریقو سره لارښوونه وشي او د زمکې غیر ضروري حاصلات لکه تمباکو، افیون او دا سې نورکوم چه د

انسان بنیادي ضروریات هیڅ تړاو ورپورې نه لري له منځه یوړل شي۔

اوس د تمهیدي بحث نه وروسته په ترتیب سره ستاسو د سوالونو ځوابه په لنډه توګه درانديږ کیږي۔

﴿الف﴾ خاندانې منصوبه بندي د حاکمانه یعني د حاکم له خوا څخه او جبراً یعنې په زوره او د تول نیوونکې او اجتماعي تحریك له خوا څخه ناجائزه ده۔ او پرته له کوم زور او جبر څخه د سخت ضرورت په وجه جائزه ده۔

﴿ب﴾ جائزه خو ده لیکن د اولی خلاف دی لیکن دا جواز هم په هغه وخت کښې دی چه دا کار په مفاسدو پورې نه وي تړلی او کوم مباحات چه د مفاسدو ذریعه جوړیږي نو د قرآن او حدیثو په رنا کښې ناجائز دي او همدا رنګه چه خو ځښتونه او سببونه ئې هم د شریعت له مخې مذموم نه وي۔

﴿ج﴾ د ضرورت مندو او معذورو اشخاصو لپاره عزل جائز دی او د اهل مغرب د تقلید له وجهې یا د اقتصادي کمزورۍ له وجهې جائز نه دی لکه په ولاړې باندې متیازې کول۔ او کوم خلك چه دې ته د تحریك شکل ورکوي د هغوی په نزد د عزل له وجهې د کومې معاشي مسئلې حل کیدل د هغوی د ذهني غلامي یو ثبوت دی۔

﴿د﴾ د ضرورت مندو او معذورو لپاره پرته له جبر او اکراه څخه جائز دی په دا سې حال کښې چه مفاسد پکښې نه وي۔ لیکن د مفاسدو احتمال پکښې یقیني دی۔ او د تحریك په توګه چلول ئې په هر حال کښې ناجائز دی۔

﴿ر﴾ د الله تعالی د رازقیت له صفت او تقدیر له صفت څخه غفلت او د زنا ډیر والی ئې اهم مفاسد دي چه تدارك ئې په ژبې باندې اګر که ممکن دی لیکن په عملي توګه ناممکن دی۔

﴿س﴾ د عذر لرونکو او ضرورت مندو لپاره نورې طریقې هم په انفرادي توګه جائزې دي۔ البته کومې طریقې چه مفاسد پکښې وي لکه د نس بندي صورت او یا په مستقله توګه د زوج او یا زوجې د قوت تولید ختمول کوم چه د خلق الله د تغیر له جملې څخه هم دی۔ د دې ارتکاب ناجائز دی او دا ډول مفاسد خامخا پکښې شته۔ له دې وجهې مونږ د دې تحریك د جواز حکم نه شو ورکولی۔ او کوم خلك چه د کتاب او سنتو نصوص او د فقهاء کرامو رأیې او اقوال په بدلولو او یوې خوا ته کولو سره د خپل مطلب د لاس ته راوړو په خاطر د دې تحریك جواز پیدا کوي د هغو تحقیقاتو لره (کوم چه په اصل کښې تاویل او تحریف بلل کیږي) هیڅ اعتبار نشته۔

د جندبیدستر په دواګانو کښې د استعمالولو حکم

سوال: جندبې دستر کوم چه یو دریابي ځناور دی د خصیتینو (خُتو) منجمد وچ شوی رطوبت دی او طبي ماهرین ئې په دواګانو کښې ډیر استعمالوي۔ د دې په اړه د شریعت څه حکم دی چه آیا حلال دی او که حرام؟ په دا سې حال کښې چه په ځینو وختونو کښې ئې استعمال د متبادلې دوا د نشت والي له وجهې ضروري شي۔ په امداد الفتاوی کښې راغلي چه جندبې

دستر پاك او حلال نه دی بلکه ناپاك دی۔ د شریعت مقدسه په رنا کښې په دې باره کښې څه تفصیل په کار دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دریابي ځناور ټول پاك دي که کوچني وي او که لوی۔ مذبوح وي او که غیر مذبوح۔ البته په دوی کښې له ماهي (کب) پرته د نورو ځناورو خوړل د حنفي مذهب مطابق صحیح نه دي لیکن په ادویاتو کښې د ټولو دریابي ځناورو او یا د هغو د کومو اجزاوو خارجي استعمال درست او صحیح دی۔ لیکن د چنګښې وژل له کراهیت څخه خالي نه دی ځکه چه نص پرې راغلی دی۔ او که چېرته مړه چنګښه وي نو په خارجي استعمال کښې ئې کوم حرج نشته۔ دا حکم یواځې د دریابي چنګښو دی۔ او د جند بې دستر داخلي استعمال د هیڅا په نزد هم صحیح نه دی۔ د حنفیه وو په نزد د دوو وجهو له مخې جائز نه دی یو دا چه جند دریابي حیوان دی او دوهمه دا چه د جند خصیتین دي کوم چه ممانعت ئې د حدیثو له مخې منصوصي دی او د نورو ائمه وو په نزد یواځې د دوهمې وجهې له مخې او پاکوالي له وجهې ئې باندیني استعمال صحیح دی او په عطرو کښې ئې اچول هم صحیح او جائز دي۔ (اصلي طبي جوهر ص۱۰۴، از حکیم الامت)

و فی الهندیة: (و اما حکمها) فطهارة المذبوح و حل اکله من الماکول و طهارة غیر الماکول للانتفاع لا بجهة الاکل. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۲۰۶، کتاب الذبائح، الباب الاول)

و فی الهندیة: الحیوان فی الاصل نوعان نوع یعیش فی البحر و نوع یعیش فی البر اما الذی یعیش فی البحر فجمیع ما فی البحر عن الحیوان یحرم اکله الا السّمك خاصة فانهٗ یحل اکله الخ. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۲۸۵، کتاب الذبائح، الباب الثانی فی بیان ما یؤکل لحمه من الحیوان و ما لا یؤکل)

بـــاب اللباس

(د لباس او اغوستن احکـــام او مسئلې)

د ســـرو یا سپینو زرو ګړۍ په لاس کـــول

سوال: د سروزو یا سپینو زرو او یا د اوسپنې او سلورو څخه جوړې شوې ګړۍ (ساعت) په لاس کول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: ګړۍ یا ساعت که له خالصو سروزرو یا سپینو زرو څخه جوړه شوې وي نو د سړیو لپاره ئې استعمال جائز نه دی لیکن که چېرته د ننه د سرو او سپینو زرو وي او د باندې اوسپنه وي نو د نرو او ښځې دواړو لپاره ئې استعمالول پروا نه لري ځکه چه د اوسپنې استعمال یواځې په ګوتې کښې ممنوع دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: (و لا یتحلی) للرجل (بذهب و فضّة) مطلقاً..... و لا یتخم الا با لفضّة لحصول الاستغناء بها فیحرم (بغیرها کحجر) و ذهب و حدید و صفر) و رصاص وغیرها لما مر فاذا ثبت کراهة لبسها للتختم. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۶، ص۳۵۹، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس)

قال العلامة ابو البرکات النسفیؒ: و لا یتحلی للرجل با لذهب و الفضة الا با لخاتم..... و حرم التختم با لحجر و الحدید و الصفر و الذهب. (کنز الدقائق ص۴۲۲، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس) و مثله فی الجوهرة النیرة ج۲، ص۳۸۳، کتاب الحظر و الاباحة.

د ښځو لپاره د سپینو جامو د اغوستلو حکم

سوال: د ښځو لپاره له رنګینو جامو څخه پرته د سپینو جامو اغوستل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلامي شریعت کښې د ښځو لپاره د کوم خاص رنګ کالي په اغوستلو کښې کومه پابندي نشته۔ بیا هم د هغو لپاره د د اسې لباس اغوستلو څخه ځان ساتنه ضروري ده چه له مخې ئې له سړیو سره مشابهت پیدا کیږي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و کره لبس المعصفر و المزعفر و الاحمر و الاصفر للرجال مفاده انه لا یکره للنساء (و لا بأس بسائر الالوان الخ. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۶، ص۳۵۸، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس)

قال العلامة السید احمد الطحطاویؒ: (قوله و المزعفرو الاحمر و الاصفر) یعنی ان المزعفر بقسمیه مکروه و اما الاصفر من غیر الزعفران فلا کراهة فیه و لا بأس بسائر الالوان من الابیض و الارزق و الاشقر الخ. (طحطاوی حاشیة الدر المختار ج۴، ص۱۸۰، کتاب الکراهیة، فصل فی اللباس)

د بنځو لپاره د نریو جامو د اغوستلو حکم

سوال: په ننني زماني کښې اکثره بنځې دومره نري لباس اغوندي چه تول اندامونه ئې تري معلومیږي او په ځیتو وختونو کښې خو د کوم غیر محرم نظر ئې هم په نوموړو جامو باندې لګیږي۔ د شریعت له مخې د بنځو لپاره د داسې لباس د اغوستلو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اسلام بنځو ته د پردې حکم ورکړی دی او د داسې جامو له اغوستلو څخه ئې منع کړي دي چه د بې حیایی موجب او سبب وي۔ د دې لپاره بنځو ته د داسې لباس اغوستل چه د وجود او بدن پټ اندامونه ئې تري معلومیږي حرام او ناجائز دي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: اقول مفاده ان رؤیة الثوب بحیث یصف حجم العضو ممنوعة و لو کثیفاً لا تری البشرة منه. (رد المحتار ج٦، ص٣٦٦، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی النظر و اللمس)

رواه الامام محمد بن اسمٰعیل البخاریؒ: عن امِّ سلمةؓ قالت استیقظ النبیﷺ فقال..... فرُب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة. (الصحیح البخاری ج١، ص١٧، باب العلم و العظمة با للیل) و مثله فی تبیین الحقائق ج٦، ص١٧، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس.

د سرو لپاره د خالصې تیلې د استعمالولو حکم

سوال: خالصه تیله کومه چه له سرو او یا سپینو زرو څخه جوړه شوې وي د سرو لپاره ئې استعمالول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: خالصه تیله چه له سرو یا سپینو زرو څخه جوړه شوې وي او له سرو او سپینو زرو څخه د جوړ شوي شیانو استعمال د سرو لپاره جائز نه دی۔ بیا هم دا مروجه تیله کومه چه له سرو او سپینو څخه نه وي جوړه شوې د سرو لپاره ئې استعمال څه پروا نه لري۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: یکره ان یلبس الذکور قلنسوة من الحریر و الذهب و الفضة و الکرباس. (رد المحتار ج٦، ص٣٥٤، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس)

لما فی الهندیة: یکره ان یلبس الذکور قلنسوة من الحریر و الذهب و الفضة و الکرباس. (الفتاوی الهندیة ج٥، ص٣٣٢، الباب التاسع فی اللبس الخ) و مثله فی الفتاوی السراجیة ص٧٥، کتاب الکراهیة.

د غابنې د جوړولو لپاره د سرو او سپینو زرو د استعمال حکم

سوال: د مات شوي غابنې د جوړولو لپاره ځینې خلك سره یا سپین زر استعمالوي آیا د سرو لپاره پخپلو غابنونو کښې د سرو یا سپینو زرو استعمالول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مات شوي غابنې د جوړولو لپاره د سروز زرو استعمال جائز نه دی ځکه چه سره زر د سرو لپاره حرام دي بیا هم یواځې د سپینو زرو د خول په لګولو کښې څه قباحت نشته۔

لما قال الامام المجتهد محمد بن حسن الشیبانیؒ: و لا تشد الاسنان با لذهب و تشد با لفضة. (الجامع الصغیر ص٣١٩، کتاب الکراهیة)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و یشد الاسنان با لفضة و لا یشدها با للذهب. (خلاصة الفتاوی ج٤، ص٣٧٠، کتاب الکراهیة، الفصل السابع فی اللبس) و مثله فی الفتاوی الکاملیة ص٢٦١، کتاب الکراهیة.

د اوسپنې د ګوتیې د استعمالولو حکم

سوال: سړو او بنځو ته د اوسپنې ګوتیې په ګوتې کول جائز دي او که نه؟ او همدارنګه د سرو او سپینو زرو ګوتې استعمالول شرعاً څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اوسپنې ګوتیې په ګوته کول د سړي او بنځې دواړو لپاره مکروه دي او د سرو زرو ګوتیې یوائې د سړو لپاره حرامې دي او د سپینو زرو ګوتې د مازون په اندازه ورته جائزه ده او د بنځو لپاره په مطلقه توګه جائز دي۔ بیا هم د محتاج الیه څخه پرته د سړیو لپاره د ګوتې په ګوته کول ښه کار نه دی۔

لما قال العلامة عبد الله بن محمود الموصلیؒ: و یجوز للنساء التحلی با لذهب و الفضة و لا یجوز للرجال الا الخاتم..... من الفضة (و قال فی شرح کتابه) ثم التختم سنة لمن یحتاج الیه کا لسلطان و القاضی و من فی معناهما و من لا حاجة لهٗ الیه فترکه افضل..... و یکره التختم با لحدید و الصفر للرجال و النساء لانهٗ حلیة اهل النار و قد نهی عنه. (الاختیار لتعلیل المختار ج٤، ص١٥٩، کتاب الکراهیة، فصل فی اللباس)

لما قال الامام ابو البرکات ابو عبد الله بن احمد النسفیؒ: و لا یتحلی الرجل با لذهب و الفضة الا با لخاتم و المنطقة حلیة السیف من الفضة و الا لغیر السلطان و القاضی ترك التختم با لحجر و الحدید و الصفر. (کنز الدقائق ص٤٢٣، ص٤٢٤، کتاب الکراهیة) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج٥، ص٣٣٥، الباب العاشر فی استعمال الذهب و الفضة.

د بنځو لپاره د پازیب د پښو کولو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! نن صبا د لویو لویو کورونو په بنځو کښې د پازیب د پښو کولو رواج دی او چه کله ئې پښو کوي او په لار کښې روانه وي نو د شرنګ شرنګ آواز تري پورته کیږي چه له وجهې ئې فساد پیښه هلکان د دوی په دې آواز پسې روانیږي کوم چه د فساد ذریعه جوړیږي۔ نو آیا شرعاً د بنځو لپاره د داسې پازیب پښو کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اسلام بنځې ته د پردې او حجاب حکم ورکړی دی او له هر هغه عمل څخه ئې منع کړي دي چه د بې حیایی باعث او سبب جوړیږي۔ لکه څرنګه چه بنځو ته د پازیب په اغوستلو کښې یو ډول بې حیایي ده چه کله کله ډیرې فتنې او فسادونه تري پورته کیږي او بله دا چه پازیب له شرعي حجاب سره تکر دی نو د دې لپاره ئې استعمال د هرې کورنۍ د بنځو لپاره حرام دی۔

لما قال الله تعالی: وَلَا یَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّ. (سورة النور، آیت ٣١)

و عن بنانة مولاة عبد الرحمٰن بن حبان الانصاریؓ کانت عند عائشةؓ اذ دَخَلَتْ عَلیها بجاریة و علیها جلاجل یصوتن فقالت لا تدخلنها علی الا ان تقطعن جلاجلها سمعت رسول اللهﷺ یقول لا تدخل الملائکة بیتاً فیه جرس. رواه

ابو داؤد. (مشکوة ج۲، ص۳۷۹، کتاب اللباس، باب النعال) و مثله فی امداد الفتاوی ج٤، ص۱۳۷، کتاب الحظر و الاباحة.

د بدن په یو غړي باندې هم خال او یا د نامه لیکل جائز نه دي

سوال: په تندي او یا د بدن په کوم غړي کښې د خالونو لګول او یا د نامه د لیکلو په شریعت کښې څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په تندي او یا د بدن په کومې عضوې کښې د خالونو لګول د خدای په تخلیق کښې د تغیر او تبدیل له راوستلو سره برابر دي کوم چه یو ناروا عمل دی۔ د دې لپاره د بدن په کومې عضوې باندې د خالونو لګول او یا د نامه لیکل حرام دي۔ لیکن که چېرته یو ځل نوم لیکل شوی وي نو د هغه د لرې کولو لپاره د بدن د پوستکي لتول هم ضروري خبره نه ده او په اود اسه او لمانځه باندې کوم اثر نه کوي۔

لما رواه الامام محمد بن اسمٰعیل البخاریؒ: عن عون بن ابی حجیفة عن ابیه ان النبی ﷺ نهی عن ثمن الدم و ثمن الکلب و کسب البغی و لعن اکل الرّبٰو و مؤکله و الواشمة و المستوشمة و المصوّر. (الصحیح البخاری ج۲، ص۸۸۱، باب من لعن المصور)

رواه الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیریؒ: عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ لعن الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة. (الصحیح المسلم ج۲، ص۲۰٤، باب تحریم فعل الواصلة الخ) و مثله فی سنن النسائی ج۲، ص۲۸۰، وصل الشعر با لخرق.

ویښتانو ته د تور خضاب (رنګ) د ورکولو حکم

سوال: سپینو ویښتانو تور خضاب لګول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: سپینو ویښتانو خصوصا ږیرې ته د تور رنګ (خضاب) د ورکولو په اړه د فقهاء کرامو له عامو روایتونو څخه د ممانعت طرف غالب معلومیږي۔ په دې حال کښې چه د صوفیاوو په نزد حرام دی۔ نو د دې لپاره اجتناب ترې ضروري دی۔ بیا هم په دښمن باندې د رعب د اچولو په خاطر د مجاهدینو لپاره رخصت پکښې موجود دی۔

لما قال العلامة علی بن سلطان محمد القاریؒ: ذهب اکثر العلماء الی کراهة الخضاب با لسواد و جنح النووی الی انها کراهة تحریم و ان من العلماء من رخص فیه فی الجهاد و لم یرخص فی غیره. (مرقاة المفاتیح ج۸، ص۳۰٤)

قال العلامة ابن عابدینؒ: (قوله و یکره با لسواد) ای لغیر الحرب، قال فی الذخیرة اما الخضاب بسواد للغزو لیکون اهیب فی عین العدو فهو محمود با لاتفاق. (رد المحتار ج٦، ص٤٢٢، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج٥، ص۳۵۹، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء.

د کوچنیانو په غوږونو کښې د ډیږلو اچولو حکم

سوال: په ځینو ځایونو کښې دا رواج دی چه د کوچنیانو یعنې هلکانو په غوږونو کښې د سرو زرو ډیږلې اچوي نو آیا شرعا د اسې کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: نبي کریم ﷺ د سړیو لپاره سره زر او د وریښمو استعمال ممنوع اع حرام ګرځولی دی۔ البته د ښځو لپاره ئې استعمال جائز دی۔ نو د دې لپاره د سرو زرو ډیږلې د بالغ او نابالغ دواړو لپاره ممنوع او حرامې دي۔ او د نابالغ په غوږونو کښې د ډیږلې د اچولو ګناه په والدینو یا په سرپرست باندې ده۔

لما ورد فی الحدیث: عن ابی موسی الاشعریؓ: ان النبی ﷺ قال احل الذهب و الحریر للاناث من امتی احرم علی ذکورها. (رواه مشکوة عن الترمذی ج۲، ص۳۷۵، کتاب اللباس، الفصل الثانی)

قال العلامة علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی رحمه الله: و منها الذهب لان النبی ﷺ جمع بین الذهب و الحریر فی التحریم علی الذکور. (بدائع الصنائع ج۵، ص۱۳۲، کتاب الاستحسان)

لما قال العلامة التمرتاشیؒ: و کره الباس الصبیّ ذهبا او حریراً فان ما حرم لبسه و شربه حرم الباسه و اشرابه. (تنویر الابصار علی صدر رد المحتار ج٦، ص۳٦۲، کتاب الکراهیة)

د پګړۍ د شملې اندازه

سوال: په شریعت مطهره کښې د پګړۍ د شملې اندازه څومره ده او په کومې خوا کښې ئې پرېښودل په کار دي۔ یعنې مخکښې خوا ته او که شا ته؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د پګړۍ ترڅنګ نبوي سنت دي۔ نبي کریم ﷺ د عمامه مبارکې شمله به اکثره شا ته د دوو اوږو تر منځ پرېښوده له او د شملې د اندازې په باره کښې د فقهاء کرامو رأیې مختلفې دي۔ د ځینو په نزد یوه لویشت او د ځینو په نزد د ملا تر نیمایي پورې او د ځینو په نزد د ناستې تر ځایه پورې ده۔

کما فی الهندیة: ندب لبس السواد و ارسال ذنب العمامة بین الکتفین الی وسط الظهر کذا فی الکنز و اختلفوا فی مقدار ما ینبغی ذنب العمامة منهم من قدر شبراً و منهم من قال الی وسط الظهر و منهم من قال الی موضع الجلوس. (الفتاوی الهندیة ج٥، ص۳۳۰، الباب التاسع فی اللبس)

لما قال العلامة ابن البزاز الکردریؒ: و یستحب ارسال ذنب العمامة بین کتفیه الی وسط الظهر و قیل الی موضع الجلوس و قیل مقدار شبر. (البزازیة علی هامش الهندیة ج٦، ص۳٦۸، کتاب الکراهیة، الباب السابع فی اللبس) و مثله فی رد المحتار ج٦، ص۳۵۵، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس.

د مسلمانانو لپاره د نیکتایي اچول جائز نه دي

سوال: ځینې غرب وهلي مسلمانان په تعلیمي ادارو او حکومتي دفترونو یا په عامې معاشرې کښې نیکتایي اچوي۔ آیا د مسلمانانو لپاره د نیکتایي ترڅنګ یا اچول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د نیکتایي استعمال قطعا د مسلمان له شان سره نه ښایي۔ علماء کرام فرمایي چه نیکتایي د صلیب نښانه ده او صلیب د نصاراوو مذهبي شِعار دی۔ له دې وجهې د

مسلمانانو لپاره د نیکتایي اچول له کفارو سره د مشابهت مترادف دی۔ په د اسې حال کښې چه الله تعالی او نبي کریم ﷺ د مسلمان قوم لپاره د کافرانو سره مشابهت منع کړی دی۔ او د نبي کریم ﷺ مبارک ارشاد دی چه د قیامت په ورځ انسان له هغه قوم سره پورته کیږي چه په دنیا کښې ئې له کوم قوم سره مشابهت غوره کړی وي۔ د دې لپاره د نیکتایي اچول د مسلمان لپاره جائز نه دي۔

لما قال الله تبارك و تعالى: وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. (سورة هود، آيت ۱۱۳)

لما ورد فی الحديث: عن ابن عمرؓ قال قال النبی ﷺ من تشبّه بقوم فهوَ منهم. (ابو داؤد ج۲، ص۲۰۳، كتاب اللباس)

و ايضاً: عن عائشه ان رسول الله ﷺ كان لا يترك فی بيته شيأً فيه تصليب الاقصبة. (ابو داؤد ج۲، ص۲۱۶، باب فی الصليب فی الثوب)

غـــــــابنونو ته د سپینو زرو د پوښ ورکولو حکم

سوال: ځینې خلك خپلو غابنونو ته د مضبوط والي او ښکلو الي لپاره د سرو یا سپینو زرو پوښ د اسې ورکوي چه د بیا لپاره ئې نه شي لرې کولی۔ نو آیا په غابنونو کښې د سپینو زرو دا ډول استعمال جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلام کښې د سړیو لپاره د سرو زرو استعمال که په هر شکل کښې وي جائز نه دی لیکن په شریعت کښې د سړیو لپاره د سپینو زرو استعمال جائز ګرځول شوی دی۔ لهذا د غابنونو د مضبوط والي لپاره د سپینو زرو استعمال شرعاً څه پروا نه لري۔

لما قال العلامة ابی بكر الكاسانیؒ: اما شد السن المتحرك با لذهب لا يجوز..... و لو شدها با لفضة يجوز با لاجماع. (بدائع الصنائع ج۵، ص۱۳۲، كتاب الاستحسان)

قال العلامة ابن نجيمؒ: و لا يشد الاسنان با لذهب و لو جدع انفه لا يتخذ انفاً من الذهب و يتخذها من الفضة. (البحر الرائق ج۳، ص۱۸۶، كتاب الكراهية) و مثله فی الفتاوى الهندية ج۵، ص۳۳۰، الباب التاسع فی اللبس..... الخ.

ږیږې ته د نکـــــــریزو د ورکولو حکم

سوال: ځینې خلك سپینې ږیږې ته نکریزې ورکوي۔ آیا ږیږې ته نکریزې ورکول شرعاً جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: سر او یا ږیږې ته زیر خضاب یا نکریزې ورکول شرعاً مرخص دي بلکه فقهاوو ښه هم بللی دی۔

لما فی الهندية: و عن الامام ان الخضاب حسن لكن فی الحناء و الكتم و الوسمة و اراد به اللحية و شعر الرأس. (الفتاوى الهندية ج۵، ص۳۵۹، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء)

قال العلامة قاضی خانؒ: و الخضاب با لحناء و الوسمة حسن. (فتاوى قاضی خان على هامش الهندية ج۳، ص۴۱۲، كتاب الكراهية)

و مثله ورد فی الحديث: عن عبد الله بن موهب قال دخلت علی ام سلمةؓ فاخرجت الينا شعراً من شعر النبی ﷺ مخضوباً. (الصحيح البخاری ج۲، ص۸۷۵، باب ما يذكر فی الشيب)

د پرتاګه اوربه خولې له شنګـــــــري څخه لاندې د پریښودلو حکم

سوال: ځینې خلك د پرتاګه اوربه خولې له ښنګري څخه لاندې د پریښودو عادتي دي البته د لمانځه په وخت کښې ئې پورته کوي۔ نو آیا د اوربه خولې پورته کول یواځې تر لمانځه پورې اړه لري او که هر وخت د ښنګري ښکارول ضروري دي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: تکبر چونکه د باري تعالی خاصه ده له دې وجهې د بندګانو لپاره متکبرانه ناسته ولاړه او لباس استعمالول مناسب نه دي۔ کمیس، پرتوګ، څادر او د اسې نورو له ښنګري څخه په ښکته زړوندول په عامه توګه د تکبر او غرور نښه وي د دې لپاره نبي کریم ﷺ تري منع فرمایلي ده۔ کمیس، پرتوګ او د اسې نور لکه څرنګه چه په لمانځه کښې ئې لاندې زړوندول حرام او ممنوع دي همد ارنګه له لمانځه څخه د باندې هم حرام او ممنوع دي۔

لما ورد فی الحديث: عن ابی هريرة رضی الله عنه قال رسول الله ﷺ ما اسفل من الكعبين من الازار فی النار. (مشكوة المصابيح ج۲، ص۳۹۵، كتاب اللباس)

لما فی الهندية: ينبغی ان يكون الازار فوق الكعبين الى نصف الساق و هٰذا فی حق الرجال و اما النساء فيرخين ازوارهن اسفل من كعب يستتر ظهر قدمهن. (الفتاوى الهندية ج۵، ص۳۳۳، الباب التاسع فی اللبس) و مثله فی الصحيح البخاری ج۲، ص۸۶۱، كتاب اللباس، باب من جر ازاره من غير خيلاء.

د وریښمینې لنګی د استعمـــــالولو حکم

سوال: په ځینو ځایونو کښې خلك وریښمینې لنګی استعمالوي۔ نو آیا د سړیو لپاره د وریښمینې لنګی استعمالول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: لکه څرنګه چه نبي کریم ﷺ وریښم او سره زر په سړیو باندې حرام ګرځولي دي له دې وجهې د وریښمو استعمال که د جامو په شکل کښې وي یا د لنګیو په شکل کښې په حرامو الي کښې یو برابر دي۔

لما ورد فی الحديث: عن ابی موسى الاشعریؓ: ان النبی ﷺ قال احل الذهب و الحرير للاناث من امتی و احرّم على ذكورها. (مشكوة المصابيح ج۲، ص۳۷۵، كتاب اللباس، الفصل الثانی)

قال ابن نجيم المصریؒ: حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير الا قدر اربع اصابع. (البحر الرائق ج۸، ص۱۸۹، كتاب الكراهية، فصل فی اللبس) و مثله فی تنوير الابصار على صدر رد المحتار ج۶، ص۳۵۱، كتاب الكراهية، فصل فی اللبس.

د ســـــــرو زرو او سپینو زرو د لوښو د استعمال حکم

سوال: نن صبا ځینې خلك د خوراك او چښاك لپاره د اسې لوښي استعمالوي چه له سرو یا سپینو زرو څخه جوړ شوي وي۔ نو آیا د شریعت له مخې د یوه مسلمان لپاره د سرو یا سپینو زرو د

لوښي استعمال جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د نبي کریم ﷺ د تعلیماتو په رنا کښې د مسلمان لپاره د سادګي او بې تکلفي خبرې راغلي دي۔ د زرو په لوښو کښې خوراک او چښاک د تکلف او تکبر ښکارول مقصود وي نو د دې لپاره نبي کریم ﷺ د دې ډول لوښو له استعمال څخه منع فرمایلې ده او د اسې لوښو استعمال شرعا جائز نه دی۔

عن حذیفةؓ قال نهانا النبی ﷺ ان تشرب فی آنیة الذهب و الفضة و ان ناکل فیها و عن لبس الحریر و الدیباج و ان نجلس علیه. (الصحیح البخاری ج۲، ص۸۶۸، کتاب اللباس، باب مس الحریر من غیر لبس)

قال العلامة ابن نجیمؒ: و کره الاکل و الشرب و الادهان و التسطیب فی اناء ذهب و فضة للرجال و للنساء. (البحر الرائق ج۸، ص۱۸۵، کتاب الکراهیة) و مثله فی بدائع الصنائع ج۵، ص۱۳۰، کتاب الاستحسان.

د بنځو لپاره د اوسپنې د ګوتې استعمال جائز نه دی

سوال: ځینې بنځې د سرو او سپینو زرو څخه پرته د اوسپې او نورو شیانو ګینه لکه ګوتې او د اسې نور شیان استعمالوي۔ آیا د بنځو لپاره د اوسپنې ګوتې او د اسې نورو استعمال جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلام کښې د بنځو لپاره د سرو او سپینو زرو ګوتې او ګینې اګر که جائزې دي لیکن له دې څخه پرته د اوسپنې، پیتل، سلور او د اسې نورو شیانو ګوتې او نورې ګینې جائزې نه دي۔

قال العلامة التمرتاشیؒ: و لا یتختم بغیرها کحجر و ذهب و حدید و صفر و رصاص و زجاج و غیرها لما مر. (تنویر الابصار علی صدر رد المحتار ج۶، ص۳۶۰، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس)

قال فی الهندیة: و التختم با لحدید و الصفر و النحاس مکروه للرجال و النساء فافهم. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۳۵، الباب العاشر فی استعمال الذهب و الفضة) و مثله فی البحر الرائق ج۸، ص۱۹۱، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس.

په جامو کښې د سرو زرو د تنیو د استعمالولو حکم

سوال: په جامو کښې له عامو تنیو څخه پرته د سرو زرو تنیو لګول هم جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلام کښې د سرو زرو او وریښمو استعمال د سړیو لپاره ناجائز او ممنوع دي۔ نبي کریم ﷺ د خپل امت په سړیو باندې د دغو دواړو شیانو استعمالول حرام ګرځولي دي۔ لیکن فقهاء کرامو تصریح کړې ده چه سړی که چېرته د وریښمو یا سرو زرو تنې پخپلو جامو کښې استعمال کړي نو اګر که اسراف به وي لیکن حرام نه دي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و فی التاتارخانیة عن السیر الکبیر لا بأس بازراء الدیباج و الذهب. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۵، ص۲۵۰، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس)

قال العلامة برهان الدین المرغینانیؒ: و لا بأس بمسمار الذهب یجعل فی حجر الفص ای فی ثقبه لانهٗ تابع کما لعلم فی الثوب فلا یعد لابسالهٖ. (الهدایة ج۴، ص۴۵۷، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس)

د سړیو لپاره د سرو زرو ګوتیې د استعمالولو حکم

سوال: په ځینو ځایونو کښې سړي هم د سرو زرو ګوتیې استعمالوي خصوصاً د واده په وخت کښې د خسر د کور له خوا څخه د تحفې په توګه د سرو زرو ګوتې ورکول کیږي نو آیا د سړیو لپاره د د اسې ګوتې استعمالول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: نبي کریم ﷺ سره زر او وریښم د خپل امت په سړیو باندې حرام کړي دي۔ سره زر که د ګوتې په شکل کښې وي او یا د نورو ګینو په شکل کښې د سړیو لپاره حرام دي۔ له دې وجهې په اسلام کښې د سړیو لپاره د سرو زرو د استعمالولو هیڅ ګنجائش نشته۔

لما قال فی الهندیة: التختم با لذهب حرام فی الصحیح کذا فی الوجیز لکردری. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۳۵، الباب العاشر فی استعمال الذهب و الفضة)

قال العلامة ابن نجیمؒ: التختم با لذهب حرام. (البحر الرائق ج۸، ص۱۹۰، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج۶، ص۳۶۸، کتاب الکراهیة، فصل السابع فی اللبس.

د سپینو زرو د ګوتو له ضرورت پرته استعمال مناسب نه دي

سوال: ځینې علماء کرام فرمایي چه د سپینو زرو د ګوتو د استعمال اجازه یواځې د قاضي او حاکم لپاره ده او د هر یو لپاره دا اجازه نشته۔ آیا په ربنتیا هم د سپینو زرو ګوتې یواځې د حاکم او قاضي لپاره روا دي او که هر څوک ئې استعمالولی شي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: حاکم او قاضي ته چونکه دا ضرورت وي چه د خلکو په اسنادو باندې مهرونه لګوي او په مخکښې زمانو کښې دا مهر به په ګوتې وه۔ نو د دې لپاره هغو دا ډول ګوتې استعمالولې، لیکن فقهاوو فرمایلي دي چه له قاضي او حاکم څخه پرته ئې نور خلک هم استعمالولی شي لیکن بهتره دا ده چه پرته له ضرورت څخه دې نه استعمالوي او د استعمال په صورت کښې دې باید د ښائست او تکبر له نیت څخه پرهیز وکړي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: و ان تختم با لفضة قالوا ان قصد به یکره و ان قصد به الختم و نحوه لا یکره. (رد المحتار ج۶، ص۳۵۹، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس)

لما فی الهندیة: یجوز التختم با لفضة اذا کان علی هیئة الرجال اما اذا کان علی هیئة النساء یکره..... و یکره للرجل بما سوی الفضة. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۳۵، الباب العاشر فی استعمال الذهب و الفضة) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج۶، ص۳۶۸، کتاب الکراهیة الباب السابع فی اللبس.

د ستیل (نِکل) او اوسپنې د ګینو د استعمال حکم

سوال: نن صبا ځینې خلك د سرو او سپینو زرو څخه علاوه د ستیل، اوسپنې، جص او د اسې نورو شیانو ګینې استعمالوي۔ نو آیا د دې ډول زیوراتو استعمال شرعاً جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په شریعت مطهره کښې د ښځو لپاره د سرو او سپینو زرو هر ډول او ګینې جائزې دي په دا سې حال کښې چه د سړیو لپاره یوائې د سپینو زرو استعمال جائز شوې دي۔ او د سرو او سپینو زرو څخه پرته د نورو اوسپنیزو زیوراتو استعمال مکروه دی۔ له دې وجهې باید د اسې زیورات یا ګینې استعمال نه کړای شي۔

قال فی الهندیة: و التختم بالحدید و الصفر و النحاس مکروه للرجال و النساء فافهم. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۳۵، الباب العاشر فی استعمال الذهب و الفضة)

قال العلامة التمرتاشیؒ: و لا یتختم بغیرها کحجر و ذهبٍ و حدیدٍ و صفر و رصاص و زجاج و غیرها لما مر. (تنویر الابصار علی صدر رد المحتار ج۶، ص۳۶۰، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس) و مثله فی البحر الرائق ج۸، ص۱۹۱، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس.

ښځو ته د سړیو غوندې د ویښتانو جوړولو حکم

سوال: نن صبا ښځې د سړیو غوندې ویښتان جوړوي او بیا ئې یو ډول فیشن بولي۔ نو آیا د ښځو لپاره د دې ډول ویښتانو جوړول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اسلام ښځې سړیو سره او سړي ئې له ښځو سره له مشابهت څخه منع کړي دي او چه څوك ئې کوي هغوی ئې د لعنت مستحق ګرځولي دي نو ځکه ښځو ته دا سې هیئت جوړول چه له سړیو سره ئې مشابهت کیږي ناجائز او حرام دي۔ او همدارنګه ښځو ته د اسې ویښتان جوړول هم حرام او موجب د لعنت دي چه له مخې ئې له سړیو سره مشابه کیږي۔

لما ورد فی الحدیث: عن ابن عباس رضی الله عنه قال قال النبی ﷺ لعن الله المتشبهین من الرجال با لنساء و المتشبهات من النساء با لرجال. (مشکوة المصابیح ص۳۸۰، کتاب النکاح، باب الرجل)

و فی صحیح البخاری: عن ابن عباس رضی الله عنه قال لعن النبی ﷺ المتشبهین من الرجال با لنساء و المتشبهات من النساء با لرجال. (صحیح البخاری ج۲، ص۸۷۴، کتاب اللباس، باب المتشبهین با لنساء و المتشبهات با لرجال) و مثله فی سنن ابی داؤد ج۲، ص۲۱۰، کتاب اللباس، باب فی لباس النساء.

د لویو لویو نوکانو د پریښودلو حکم

سوال: نن صبا د لویو لویو نوکانو د پریښودلو رواج دی خصوصا ښځې د ډول او سینګار په توګه خپل نوکان اوږدوي۔ نو آیا د اسې کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: شریعت مقدسه د نوکانو او د اسې نورو پرې کول د فطرت (طبیعت) په امورو کښې ګڼلی دی او د پرې کولو لپاره ئې وخت او اندازه هم مقرره کړې ده۔ یعنې په هفتې کښې یو ځل د نوکانو پرې کول مستحب دي او تر پنځلسو ورځو پورې ئې پریښودل جائز لیکن له دې څخه زیات پریښودل ئې مکروه دي چه له مخې ئې انسان په ګناه کښې مبتلا کیږي۔ نو د دې لپاره د ښځو او سړیو لپاره د فیشن (ډول او سینګار) په توګه د نوکانو اوږدول مکروه دي۔

قال العلامة التمرتاشی رحمه الله: (و یستحب قلم اظافیره یوم الجمعة و کونه بعد الصلوة افضل الا اذا اخره الیه تاخیراً فاحشاً فیکره لان من کان ظفره طویلاً کان رزقه ضیقاً الخ. (تنویر الابصار مع شرحه الدر المختار ج۵، ص۲۸۷، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی النظر و المس)

و فی الهندیة: الافضل ان یقلم اظفاره و یخفی شاربه و یحلق عانته و ینظف بدنه با لاغتسال فی کل اُسبوع مرة فان لم یفعل ففی کل خمسة عشر یوماً و لا یعذر فی ترکه وراء الاربعین فا لاُسبوع هو الافضل الخ. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۷، کتاب الکراهیة، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء الخ) و مثله فی فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۳، ص۴۱۱، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی الختان.

د غیر ضروري ویښتانو د پاکولو لپاره د ویښتانو د صفا کوونکي پوډر د استعمال حکم

سوال: آیا د سړیو لپاره د غیر ضروري ویښتانو د پاکولو لپاره پتری ضروري ده او که د ویښتانو د صفا کولو پوډر هم استعمالولی شي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د سړیو لپاره د غیر ضروري ویښتانو له منځه وړل په پتري یا چړې باندې ضروري ده او همدا مسنونه طریقه هم ده۔ د کیمیکل پوډرو استعمالول اګر که جائز دي لیکن له کراهیت څخه خالي نه دي۔ بیا هم د ښځو لپاره ئې د استعمالولو اجازه شته۔

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: هل یجوز قطع شعر العانة با لمقراض؟ الاستبشار هو خلاف السنة. قال الملا علی القاریؒ فی المرقاة: قال ابن الملك لو ازال شعرها بغیر الحلق لا یکون علی وجه السنة و فیه ان ازالته قد یکون با لنورة و قد ثبت انهٗ علیه الصلٰوة و السلام استعمل النورة علی ما ذکره السیوطیؒ فی رسالته نعم لو ازالها با لمقراضة لا یکون آتیا للسنة علی وجه الکمال. و الله اعلم. (نفع المفتی و السائل ص۱۳۰/۱۳۱، کتاب الحظر و الاباحة، ما یتعلق با لنوم و القیام..... الخ)

الافضل ان یقلم اظفاره و یخفی شاربه و یحلق عانته..... و بعد اسطر قال و یبتدئ فی حلق العانة من تحت السرة و لو عالج با لنورة فی العانة یجوز. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۷/۳۵۸، کتاب الکراهیة، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء الخ) و مثله فی الدر المختار و رد المحتار ج۵، ص۲۸۸، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع.

د مصنوعي وروځو د جوړولو حکم

سوال: نن صبا ځینې ښځې د ښائست اړه په مصنوعي توګه وریځې (آبرو) جوړوي چه له مخې ئې له خپلو وریځو څخه واړه ویښتان بلکه ځینې لوی لوی ویښتان هم باسي نو آیا د ښځو لپاره د اسې کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: رسول الله ﷺ په د اسې ښځو باندې لعنت ویلی دی چه له خپلو ویښتانو سره نور ویښتان لګوي چونکه د زیب او زینت لپاره د وریځو په جوړولو کښې دا کارونه خامخا ترسره کیږي نو د دې لپاره ښځو ته د د اسې کولو اجازه نشته۔

لما ورد فی الحدیث: عن ابن عمرؓ قال لعن النبی ﷺ الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة. (الصحیح البخاری ج۲، ص۸۷۹، کتاب اللباس)

قال العلامة الحصکفیؒ: و وصل الشعر بشعر حرام سواء کان شعرها او شعر غیرها لقوله ﷺ لعن الله الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة و النامصة و المتنمصة الخ. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۵، ص۳۵۸، کتاب الکراهیة، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء و قلم الاظفار الخ.

د بنځو په مخ باندې د شنه شویو ویښتانو حکم

سوال: که چېرته د یوې بنځې په مخ باندې د سړیو غوندې تور ویښتان را شنه شي نو آیا خپل مخ تري صفا کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته د یوې بنځې په مخ کښې غیر معتاد (بې عادته) ویښتان را شنه شي چه له مخې ئې د بنځې حسن او جمال (بنائست) خرابیده نو فقهاء کرامو دا اجازه ورکړې ده چه له خپل مخ څخه غیر معتاد تور ویښتان صفا کړي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: تحت قوله (النامصة التی تنتف الشعر من الوجه) و لعله محمول علی ما اذا فعلته للتزیّن للاجانب و الا فلو کان فی وجهها شعر ینفر زوجها بسببه ففی تحریم ازالته بعد لان الزینة للنساء مطلوبة للتحسین الا ان یحمل علی ما لا ضرورة الیه لما فی نتفه با لتماص من الایذاء و فی تبیین المحارم ازالة الشعر من الوجه حرام الا اذا نبت للمرأة لحیة او شوارب فلا تحرم ازالته بل تستحب الخ. (رد المحتار ج۵، ص۲۶۴، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی النظر و المس)

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: الاستفسار: لو نبتت للمرأة لحیة ما ذا تفعل؟ الاستبشار یستحب نتفها و حلقها الخ. (نفع المفتی و السائل ص۱۰۶، کتاب الحظر و الاباحة، ما یتعلق با لنساء من الحیض و النفاس)

د وسمې د استعمالولو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! زه د باجوړ د ملیشې د ملکنډ ایجنسۍ د تعلیماتو په شعبه کښې دنده ترسره کوم۔ په یوولسم جون ۱۹۶۵ء کښې د جُمعې د لمانځه په تقریر کښې یوه دیني عالم د وسمې خضاب د شرعي ممانعت په باره کښې هم خبرې وکړې۔ وروسته یوه سړي له هغه څخه د قطعي دلیل او د کتاب د حوالې په باره کښې تري پوښتنه وکړه۔ مونږ تر یوه حده پورې د جلالین شریف له حاشیې څخه څه نا څه ورته ثابته کړه (پاره ۵، رکوع ۱۸) لیکن د قطعي ثواب لپاره ستاسو خوا ته رجوع کوو۔ هیله ده چه تاسو په دې باره کښې مونږ له شرعي حکم څخه خبر کړئ؟

(۲) په انګریزي طرز باندې سر جوړولو، د ږیرې لنډولو او خریلو په باره کښې د شریعت مطهره څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: (۱) د محققینو علماء کرامو له تحقیقاتو څخه څرګندیږي چه پرته له

تور رنګ څخه سور، زیړ یا د کوم بل رنګ خضاب لګول مستحب دي۔ او خضاب نه لګول او ږیره پخپل حال سپینه پریښودل هم جائز دي لیکن تور خضاب لګول ممنوع، ناجائز او ګناه لري۔ په فتاوٰی قاضي خان کښې دي چه "الخضاب با لحنّی حسن انتهٰی" او په صحیح المسلم کښې له نبي کریم ﷺ څخه روایت دی چه "غیروا هٰذا الشیب و اجتنبوا السواد" یعنې سپین والي ته تغیر ورکړی او له تور والي څخه پرهیز وکړی)۔ او په سنن ابي داؤد کښې له نبي کریم ﷺ څخه روایت دی چه: یکون فی آخر الزمان قوم یخضبون با لسواد کحواصل الحمام لا یجدون رائحة الجنة.

"یعنې په آخري زمانې کښې به د اسې خلك وي چه تور خضاب به لګوي لکه د کوترې د سینې د رنګ غوندې، د اسې خلك به د جنت بوی هم و نه وینې"

او په معجم طبراني کښې دي چه له نبي کریم ﷺ څخه روایت دی چه "من خضب با لسواد سود الله وجهه یوم القیامة انتهی"

"یعنې کوم سړی چه ږیرې ته تور خضاب ورکوي نو د قیامت په ورځ به الله تعالی په تور مخ را پورته کوي"

او شیخ محدث د هلوي لمعات شرح مشکات کښې لیکي:

او په موطاء د امام محمدؒ کښې راغلي دي چه: لا نرٰی با لخضاب با لوسمة و الحناء و الصفرة باساً و ان ترکه ابیض فلا بأس بذٰلك کل ذٰلك حسن انتهٰی.

(۲) د ږیرې د اندازې په باره کښې د ځینو قوي او مشهورو روایاتو څخه دا څرګندیږي چه ږیره پخپل حالت پریږدی۔ په حدیث شریف کښې راغلي دي چه: عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ قال اعفوا اللحٰی و احفوا الشوارب. (ترمذی ج۲، ص۱۰۰) (یعنې ږیرې اوږدوی او بریتونه کموی)

له دې برسیره د ابن عمر رضی الله عنه په نورو روایتونو کښې راغلي دي چه: عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ امر با حفاء الشوارب و اعفاء اللحٰی.

او امام ترمذي دواړو روایتونو ته حسن او صحیح او راویانو ته ثقه ویلي دي۔ ټول حدیثونه د ږیرې په باره کښې مطلق راغلي دي او مطلق ئې د اعفا (زیاتولو) حکم ورکړی دی۔ چه له دې څخه د ږیرې د اوږدولو مسنون والی او مامور به والی څرګندیږي۔ د دې تر څنګ امام ترمذي یو بل روایت هم نقل کړی دی۔ ان النبی ﷺ یأخذ من لحیته من عرضها و طولها. (الحدیث) چه له دې روایت څخه څرګندیږي چه نبي کریم ﷺ ږیره له اوږدوالي او سور څخه پرې کوله۔

دې روایت لره امام ترمذي غریب بللی دی۔ او په سند باندې ئې جرح هم کړې ده۔ له دې پرته پخپله ابن عمر او ابو هریره رضی الله عنهما په باره کښې هم منقول دي چه دوی دواړو له ږیرې څخه زیاتی برخه پرې کوله۔ (ابو داؤد، نسایي، ابن ابي شیبه)

په هر حال د غو ټولو روایتونو چه نظر وشي نو څرګندیږي چه که چېرته څوك د ږیرې وهل هم وغواړي نو له یوه موټي څخه زیاتې شوې برخه وهلی شي۔ او له یوه موټي څخه د

ږیري کمول د علماوو په اتفاق سره حرام دي۔ او که یو څوک د حضرت ابن عمر رضی الله عنه په پورتني روایتونو باندې عمل کول خوښ کړي نو له یوه موتي څخه خپله ږیره زیاتولی هم شي۔ دا دواړه صورتونه د سنتو خلاف نه دي۔

شیخ عبد الحق محدث د هلويؒ په لمعات شرح د مشکوة کښې له یوه موتي څخه د زیاتو شویو ویښتانو د پرې کولو په باره کښې فرمایي چه که چېرته یو سړی خپله ږیره له یوه موتي څخه زیاته شوې برخه پرې کړي نو جائزه ده ځکه چه له ابن عمر رضی الله عنه څخه دا ثابته ده۔

امام شعبي او امام ابن سیرین هم دا خوښول چه له یوه موتي څخه د زیاتې ږیرې پرې کولو جواز ترې معلومیږي لیکن بلې خوا ته ځینو سلفو د ږیرې اوږدول خوښول لکه حضرت حسن بصريؒ حضرت عثمانؓ، حضرت قتادهؒ او د اسې نورو صحابه کرامو په باره کښې هم دا خبره راغلې ده۔ آن تر دې پورې چه امام غزالي رحمه الله پخپله د نبي کریم ﷺ په باره کښې دا تصریح کړې ده چه "و کان یعفی لحیته و یاخذ شاربه" یعني حضور ﷺ به خپله ږیره مبارکه اوږدوله او بریتونه مبارک به ئې پرې کول۔ (احیاء العلوم ج۲، ص۳۸۳)

شیخ ابو بکر مالکي د ترمذي په شرح کښې فرمایي: ان ترک لحیته فلا حرج علیه. (شرح ابی بکر مالکیؒ ج۱۰، ص۲۱۹)

ملا علي قاري کوم چه د احنافو یو لوړ پوړی امام دی د ابن الملك په یوه روایت کښې د ږیرې اوږدول بهتر او غوره بللی دی۔ قال ابن الملك اما الاخذ من اطراف اللحیة من طولها و عرضها لتناسب محسن لکن المختار ان لا یأخذ منها شیئاً. (نفع قوت المغتذی حاشیة ترمذی ج۲، ص۱۰۰)

همدا ډول د شاه محمد اسحاق محدث د هلوي په باره کښې هم په نوموړې حاشیې کښې راغلي دي چه: قال عندی اخذ اللحیة ما فوق القبضة جائز لکن الاولی ترکها.

لنډه دا چه د دغو روایتونو او قولونو څخه د ږیرې اوږدول افضل، بهتر او مسنون معلومیږي او له کومو روایتونو څخه ئې چه له یوه موتي څخه د زیاتې ږیرې پرې کول څرګندیږي هغه هم پخپل ځای کښې صحیح دي۔ په روایتونو کښې تعارض نشته۔ حضرت الاستاذ شیخ التفسیر مولانا احمد علي لاهوري صاحب قدس الله سره العزیز اعفاء اللحیه په اطلاق باندې حمل کوي او اوږدول ئې افضل او بهتر ګڼي او له یوه موتي څخه زیاته شوې ږیره به ئې نه پرې کوله۔ د څو صحابهٔ کرامو، تابعینو او مشائخو نمونې د هغه په وړاندې موجودې وې چه له وجهې ئې ځینو علماء کرامو د یوه موتي په اندازې ږیرې ته له مسنون ویلو سره بهتره هم ګرځولې ده لیکن هغوی هم تر یوه موتي زیات اوږدولو ته ناجائز نه دي ویلي۔

(۳) د جناب نبي کریم ﷺ د دې مبارك ارشاد چه "من تشبّه بقوم فهُو مِنهُم" له مخې د انګریزي ویښتانو جوړول ناجائز دي ځکه چه له کفارو سره تشبه پکښې راځي۔ فقط و الله اعلم

په پي ټي "P.T" (سپورټ) کښې د نیکرو د اغوستلو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! زه په پي اې ایف (P.A.F) رسالپور کښې نوکر یم چېرته چه ټول نوکران نیکرونه اغوندي او فوجي مشقونه کوي چه له مخې ئې د ټولو ورنونه او د اسې نور د ستر ځایونه ښکاریږي۔ ما افسرانو ته وړاندیز وکړ چه لکه څرنګه چه په نیکر کښې اسلامي پرده نه پاتې کیږي او د اسلام حکم دا دی چه له نامه څخه واخله تر زنګنونو پورې اند امونه باید پټ وساتل شي د دې لپاره ما ته د تمرین په وخت کښې د پتلون د اغوستلو اجازه راکړی۔ په ځواب کښې ئې را ته وویل چه د دې خبرې د اثبات لپاره له قرآن مجید او یا له حدیثو څخه حواله وړاندې کړی۔ نو اوس ستاسو له حضور څخه هیله کوم چه زر تر زره د قرآن او حدیثو په رنا کښې د دې مسئلې وضاحت وکړی۔ او که چېرته ئې مناسب بولی نو له یوه څخه د زیاتو حدیثونو حواله هم راکړی۔ او څرګنده دې وي چه مونږ نیکر پخپلې خوښې باندې نه اغوندو بلکه د لوبو او نورو فوجي تمریناتو لپاره د نیکر اغوستل د حکومت له خوا څخه لازمي دي۔ هیله ده چه په دې اهمې مسئلې کښې مې خامخا لارښوونه وکړی۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مسلمان لپاره د عورت پټول په هر حالت کښې فرض دي۔ او پرته له کوم شرعي عذر څخه ئې مخالفت د اسلامي قانون له مخې سخته ګناه ده۔ د قرآن او حدیث نصوص په دې خبرې باندې ګواه دي د دغو نصوصو له جملې څخه د الله تعالی یو مبارك ارشاد دی چه فرمایي: خُذُوْا زِیْنَتَکُمْ (الآیة) ای ما یواری عورتکم.

او د حضور ﷺ مبارك ارشاد دی چه: عن عبد الرحمٰن ابی سعید الخدریؓ عن ابیه ان رسول الله ﷺ قال لا ینظر الرجل الی عورة الرجل و لا المرأة الی عورة المرأة و لا یفضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحدٍ و لا تفضی المرأة الی المرأة فی الثوب الواحد. (مسلم ج۱، ص۱۵٤)

د مسلم شریف د عورت د پټولو په باب کښې چه د رسول الله ﷺ څومره احادیث راغلي دي د هغو په شرح کښې علامه نووي رحمه الله لیکي چه په دې باب کښې د رسول الله ﷺ چه څومره حدیثونه دي له هغو څخه دا حکم ثابتیږي چه: ففیه تحریم نظر الرجل الی عورة الرجل و المرأة الی عورة المرأة و هٰذا لا خلاف فیه و کذلك نظر الرجل الی عورة المرأة و المرأة الی عورة الرجل حرام باجماع.

سړیو ته د سړیو عورت ته کتل او ښځو ته د ښځو عورت ته کتل حرام دي او په دې کښې کوم اختلاف نشته او همدارنګه سړیو ته د ښځو عورت ته کتل او ښځو ته د سړیو عورت ته کتل هم په اجماع سره حرام دي۔

اوس د سړي د عورت اندازه څومره ده یعنې د سړي د بدن څومره برخه په عامو حالاتو کښې عورت ده چه پټول ئې پرې فرض دي؟ نو دا هم په احادیثو سره ثابته ده او فقهاء کرامو ئې هم اندازه ټاکلې ده۔ قال علیه السلام: عورة الرجل بین سرته الی رکبته. (الحدیث) (اخرجه الحاکم فی

المستدرك) همد ارنګه امام نووي ليکي: و اما ضبط العورة فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة و الركبة. او په الدر المختار کښې دي چه: و وجوبه عام و لو فی الخلوة علی الصحيح الی قوله و هی للرجل ما تحت رکبته.

علامه شامي رحمه الله د دې په شرح کښې ليکي چه د سړي رکبه (زنګون) هم عورت دی لکه څرنګه چه ليکي: فا لرکبة من العورة لرواية الدار قطنی ما تحت السرة الی الرکبة من العورة و لحديث علیؓ قال قال رسول اللهﷺ الرکبة من العورة.

د دغو نصوصو او د فقهاء کرامو د عباراتو په رنا کښې دا څرګندیږي چه سړي ته د عورت پټول فرض دي او په يوه حالت کښې ئې هم ښکارول جائز نه دي. فقط و الله اعلم

د سړيو لپاره د زيړ رنګ د جامو د اغوستلو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! د نن صبا ځوانه طبقه د زيړ رنګ لباس اغوندي. د اسلامي نقطه نظر له مخې د دې څه حکم دی؟ په وضاحت سره ئې ځواب راکړی ډيره مهرباني به مو وي؟ بينوا توجروا.

الجواب باسم ملهم الصواب: ځينې رنګونه د اسې دي چه اسلام ئې له استعمال څخه مسلمانان منع کړي دي چه له هغو څخه يو هم زيړ رنګ دی. د نبي کريمﷺ په احاديثو کښې د دې رنګ د استعمالولو ممانعت راغلی دی نو د دې لپاره فقهاء کرامو د سړيو لپاره د زير رنګ د کالیو استعمالول مکروه ګرځولي دي.

لما قال العلامة الحصكفی رحمه الله: و کره لبس المعصفر و المزعفر الاحمر و الاصفر للرجال الخ. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٦، ص٣٥٨، کتاب الکراهية، باب اللبس)

لما نقل العلامة المفتی عبد القادر الرافعی: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأی رسول اللهﷺ علیّ ثوبين معصفرين فقال ان هٰذه من ثياب الكفار فلا تلبسها الخ.

و فی رواية المسلم رأی علیّ ثوبين معصفرين فقال ا امك امرتك لهٰذا قلتُ اغسلها قابل احرقها الخ. (التقريرات للرافعی ج٢، ص٣٠٦، فصل فی اللبس)

بـــــاب التصاوير

(د تصويرونو (عکسونو) احکام او مسئلې)

د ښځو تصويرونو ته کتل او د هغو ساتل حـــــرام دي

سوال: نن صبا په بازارونو، دوکانونو او حجرو کښې د ښځو عکسونه لګيدلي وي. نو آيا دغو عکسونو ته کتل او له هغو څخه خوند اخيستل جائز دي او که څنګه؟ بينوا توجروا.

الجواب باسم ملهم الصواب: کله چه د مطلق روح لرونکو تصاويرو ايستل او ورته کتل او خوند ترې اخيستل حرام دي نو بيا د پردې ښځو عکسونو ته کتل او خوند ترې اخيستل بعينه همدې ښځې ته له کتلو سره برابره ده کوم چه ناجائز او حرام عمل دی.

لما رواه الامام محمد بن اسماعيل البخاریؒ: عن عبد الله بن مسعودؓ قال قال النبیﷺ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها کانه ينظر اليها. (الصحيح البخاری ج٢، ص٧٨٨، باب لا تباشر المرأة المرأة)

لما رواه الامام ابو داؤد سليمان بن اشعث السجستانیؒ: عن ابن مسعودؓ قال قال رسول اللهﷺ لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها کانما ينظر اليها. (سُنن ابی داؤد ج١، ص٢٩٢، باب ما يومر به من غض البصر) و مثله فی مشکوة المصابيح ج١، ص٢٦٨، کتاب النکاح، الفصل الاول.

د ډيوه جاندار (روح لرونکی) د تصوير حکم

سوال: د ډيوه ژوندي ساري تصوير جوړول شرعا جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا.

الجواب باسم ملهم الصواب: د روح (ساه) لرونکو د تصويرونو اخيستل د خداوندي تخليق د شبيه د جوړولو سره برابر دي کوم چه ګناه کبيره ده. د دې لپاره د روح لرونکو شيانو د تصوير جوړول شرعا حرام او ناجائز دي.

لما رواه الامام محمد بن اسمٰعيل البخاریؒ: عن عائشةؓ زوج النبیﷺ قالت قال رسول اللهﷺ ان اصحاب هٰذه الصور يعذبون يوم القيامة و يقال احيو ما خلقتم و قال ان البيت الذی فيه الصّور لا تدخله الملٰئكة. (الصحيح البخاری ج٢، ص٨٨١، باب من يدخل بيتاً فيه صورة)

لما رواه الامام مسلم بن الحجاج القشيریؒ: عن نافع ان ابن عمرؓ اخبره ان رسول اللهﷺ قال الذين يصنعون الصّور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. (الصحيح المسلم ج٢، ص٢٠١، باب تحريم تصوير صورة الحيوان) و مثله فی مشکوة المصابيح ج٢، ص٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الاول.

په بټوه (کيسه) کښې د کيښودل شوي عکس سره د لمانځه حکم

سوال: له يوه سړي سره خپل عکس دی کوم چه پوره هم نه دی بلکه نيمايي عکس دی او په بټوې کښې سې بند کړی او ايښی ئې دی. آيا په جيب کښې د ايښودل شوي عکس سره ئې

لمونځ کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: نبي کريم ﷺ د عکسونو ايستل په هر حال کښې منع کړي دي چېرته چه په ديو الونو کښې د ساه لرونکو شيانو تصويرونه زوړند شوي وي هلته لمونځ مکروه دی۔ ليکن که تصوير کوچنی وي او په بټوه يا د اسې نورو شيانو کښې ئې بند کړی وي او په جيب کښې ئې ايښی وي نو بيا لمانځه ته کوم تاوان نه رسوي۔

لما قال شيخ الاسلام علاؤ الدين الحصكفی رحمه الله: و لا يكره لو كانت تحت قدميه او فی يده او فی بدنه لانها مستورة بثيابه او علی خاتمه بنقش غير مستبين. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۰۷، مكروهات الصلوة)

قال ابراهيم الحلبیؒ: اما اذا كانت مقطوعة الرأس يعنی به اذا لم يكن لهٗ رأس او كان فمحاه بخيط او كانت صغيرةً لا تبدو للناظر اذا كان قائماً و هی علی الارض ای لا تتبين تفاصيل اعضائها فلا يكره حينئذٍ. (كبيری ص۳۵۹، مكروهات الصلوة) و مثله فی الهندية ج۱، ص۱۰۶، الفصل الثانی فيما يكره فی الصلوة.

د تبـــــرك لپاره د يوه پير يا بزرګ سړي د تصوير زوړند ولو حکم

سوال: يوه سړي پخپل دوکان کښې د برکت او عافيت د لاس ته راوړو لپاره د خپل مرشد عکس لګولی دی۔ آيا د ده د اسې عمل د شريعت له مخې جائز دی او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حضور نبي کريم ﷺ د تعليماتو نه د اځرګندېږي چه د کوم بزرګ د عکس په لګولو کښې هيڅ ډول خير او برکت نشته بلکه په ګناه کښې د عام سړي له تصوير سره برابر دی۔ په حديث کښې راغلي دي چه په کوم کور يا دوکان کښې د (عام سړي يا بزرګ) عکس وي هغه کور يا دوکان ته د رحمت ملائکې نه د اخليږي۔ له دې وجهې د پورته ذکر شوي مقصد لپاره د کوم بزرګ د عکس له لګولو څخه پرهيز ضروري دی۔

لما ورد فی الحديث: عن عائشةؓ قالت دخل علیّ رسول اللهﷺ و انا مستترة بقرام فيه صورة فتلوّن وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (الصحيح المسلم ج۲، ص۲۰۰، باب تحريم صورة الحيوان)

لما ورد فی الحديث: عن ابی هريرةؓ قال استاذن جبريل علی النبیﷺ فقال ادخل فقال كيف ادخل و فی بيتك ستر فيه تصاوير فامّا ان انقطع رؤسها او تجعل بساطاً يوطا فانا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير. (سُنن النسائی ج۲، ص۳۰۱، ذكر اشد الناس عذاباً) و مثله فی فتح الباری ج۱۰، ص۳۲۲، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة.

د بنائست په نيت په کور کښې د نيمايي عکس لګولو حکم

سوال: د ضرورت له وجهې که چېرته نيم عکس جوړ شي او بيا وروسته د کور د زينت او بنائست په نيت په ديو الونو کښې ولګول شي نو آيا شرعاً دا عمل جائز دی او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: متاخرينو فقهاء کرامو د ضرورت له مخې د نيم عکس د اخيستلو اجازه ورکړې ده ليکن د ضرورت لپاره جوړ شوی عکس او تصوير به د ضرورت په کارونو

کښې استعمالېږي۔ او د کورو په ديوالونو کښې ئې د زيب او زينت په غرض لګول جائز نه دي۔

لما ورد فی الحديث: عن ابی طلحة عن النبیﷺ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ و لا صورة. (الصحيح المسلم ج۲، ص۲۰۰، باب تحريم التصوير صورة الحيوان)

قال الامام النوویؒ: قال العلماء سبب امتناعهم من بيتٍ فيه صورة كونها معصية فاحشه و فيها مضاهاة لخلق الله. (شرح المسلم للامام النووی ج۲، ص۲۰۰، باب تحريم تصوير) و مثله فی سُنن النسائی ج۲، ص۳۰۱، ذكر اشد الناس عذاباً.

د ودونو او د اسې نورو تقريباتو د عکسونو اخيستل

سوال: ځينې خلك په ودونو او د اسې نورو تقريباتو او جشنونو کښې عکاسي کوي۔ آيا په د اسې مواقعو کښې د عکسونو اخيستل جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د يوه روح لرونکي شي د عکس له ايستلو څخه نبي کريم ﷺ منع فرمايلي ده۔ اګر که په ودونو کښې وي يا نورو جشنونو کښې۔ په دې ډول عمل کښې يو خو د نبي کريم ﷺ مخالفت دی او بل پرته له ضرورت څخه د مال ضائع کيدل دي چه دا هم يو منع شوی عمل دی۔ او نبي کريم ﷺ د قيامت په ورځ د عکاسانو لپاره د سخت ترينې سزا وړاند وينه کړې ده۔

لما ورد فی الحديث: عن عائشةؓ قالت دخل علیّ رسول اللهﷺ و انا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر..... ثم قال ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (الصحيح المسلم ج۲، ص۲۰۰، باب تحريم تصوير الخ)

كما ذكر فی الحديث: عن عبد الله بن عمرؓ ان رسول اللهﷺ قال انّ الذين يصنعون هٰذه التصوير يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. (فتح الباری ج۱۰، ص۳۱۶، باب نقض الصور) و مثله فی شرح المسلم للنوویؒ ج۲، ص۲۰۰، باب تحريم التصوير.

د کـــــعبې مبارکې په عکسونو کښې د انســـــانانو د کوچنې کوچنې عکسونو حکم

سوال: په ځينو جومـــــاتونو کښې د کعبې مبارکې عکسونه لګيدلي وي چه د حاجي صاحبانو ډير زاړه واړه عکسونه پکښې ښکاريږي کوم چه له نژدې څخه لـــــه کتلو پرته انساني عکسونه نه څرګنديږي۔ آيا د د اسې تصويرونو کاغذونه په جوماتونو کښې لګول جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: کوم انساني عکسونه چه دومره کوچني کوچني وي چه له ډير نژدې څخه له کتلو پرته نه معلوميږي او له نژدې څخه د ليدلو مقصد دا دی چه د تصوير اند امونه په واضحه توګه نه څرګنديږي۔ نو د دې ډول د عکسونو حکم د عامو عکسونو غوندې نه دی چه په باره کښې ئې سخت وعيدونه راغلي دي۔ له دې وجهې دا ډول منظري په کورونو او

جوماتونو کښې د لګولو په صورت کښې کومه بدي نه لري۔ او نه پرې لمونځ خرابيږي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و لا يكره لو كانت تحت قدميه او فی يده او فی بدنه لانها مستورة بثيابه او علی خاتمه بنقش غير مستبين. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۰۷، مكروهات الصلٰوة)

قال ابراهيم الحلبیؒ: اما اذا كانت مقطوعة الرأس يعنی به اذا لم يكن لهٗ رأس او كان فمحاه بخيط او كانت صغيرةً لا تبدو للناظر اذا كان قائماً و هی علی الارض ای لا تتبين تفاصيل اعضائها فلا يكره حينئذٍ. (كبيری ص۳۵۹، مكروهات الصلٰوة) و مثله فی الهندية ج۱، ص۱۰۶، الفصل الثانی فيما يكره فی الصلٰوة.

د جديد و آلاتو (ټيلويژون، او وي سي آر) حکم

سوال: د نوي آلاتو يعنې ټيلويژون، ټيپ، او وي سي آر او د اسې نورو شيانو د آواز اوريدل او ورته کتل جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: جديد آلات پخپل ذات کښې استعمالول جائز دي ليکن په تي وي او وي سي آر کښې لکه څرنګه چه د عکسونو د ليدلو برسيره نور فاحش شيان هم ليدل کيږي چه هغو ته کتل د يوه شريف مسلمان لپاره ډيره مشکله خبره ده۔ له دې وجهې د تي وي او وي سي آر او د اسې نورو له کتلو نه بايد هر مسلمان پرهيز وکړي۔

لما قال العلامة ابن عابدينؒ: (قوله كره كل لهو) ای كل لعب و عبث فا لثلاثة بمعنی واحد كما فی شرح التاويلات و الاطلاق شامل لنفس الفعل و استماعه كا لرقص و السخرية و التصفيق و ضرب الاوتار من الطنبور و البربط و الرباب و القانون و المزمار و الصنع و البوق فانها كلها مكروهة لانها زی الكفار و استماع ضرب دف و المزمار وغيره ذٰلك حرامٌ. (رد المحتار ج۶، ص۳۹۵، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البيع)

رواه الامام محمد بن اسماعيل البخاریؒ: عن عبد الله بن مسعودؓ قال سمعت النبی ﷺ يقول ان اشد الناس عذاباً عند الله المصورون. (الصحيح البخاری ج۲، ص۸۸۰، باب عذاب المصوّرين يوم القيامة) و مثله فی البحر الرائق ج۸، ص۲۰۷، كتاب الكراهية، فصل فی البيع)

له تصوير لرونکې ګړۍ سره د لمانځه د ادا کولو حکم

سوال: که چېرته د چا په ګړۍ يا ګوتې کښې دومره کوچنی عکس وي چه ډير په غور سره له کتلو پرته نه څرګنديده نو آيا د دې ډول ګړۍ سره د لمانځه ادا کول جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلام کښې د عکسونو ساتل، ورته کتل او جوړول ئې ټول ممنوع دي ځکه چه نبي کريم ﷺ ترې منع فرمايلې ده۔ ليکن له دې څخه مراد هغه عکسونه دي چه ښکاره وي او له لرې څخه معلوميږي۔ په صورت مسئوله کښې په ګړۍ يا ګوتې کښې عکس په څرګنده توګه نه ښکاريږي له دې وجهې اګر که په د اسې تصوير سره لمونځ نه خرابيږي ليکن د ا ډول ګړۍ په لاس کول مناسب نه دي۔

لما قال العلامة علاؤ الدين الحصكفیؒ: و لا يكره لو كانت تحت قدميه او فی يده او فی بدنه لانها مستورة بثيابه او علی خاتمه بنقش غير مستبين. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۰۷، فصل فی مكروهات الصلٰوة)

قال ابراهيم الحلبیؒ: اما اذا كانت مقطوعة الرأس يعنی به اذا لم يكن لهٗ رأس او كان فمحاه بخيط او كانت صغيرةً لا تبدو للناظر اذا كان قائماً و هی علی الارض ای لا تتبين تفاصيل اعضائها فلا يكره حينئذٍ. (كبيری ص۳۵۹، مكروهات الصلٰوة) و مثله فی الهندية ج۱، ص۱۰۶، الفصل الثانی فيما يكره فی الصلٰوة.

د خوسی (د غوا د بچي) له پوستکي څخه د تصوير جوړولو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! د غواوو يا ميښو په ساتونکو کښې دا رواج دی چه کله د کومې غوا يا ميښې بچی مړ شي نو پوستکی ئې ترې وباسي او له پروړې يا بل شي څخه ئې ډکوي چه غوائې خپل بچی تصور کړي او په آسانۍ سره شيدې ورکړي۔ نو آيا شرعا دا ډول عمل د تصوير په حکم کښې د اخل دی او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په صورت مسئوله کښې د خوسی په پوستکي باندې د تصوير تعريف نه صادقيږي او نه د تصوير په حکم کښې راځي۔ بلکه دا د ضرورت له وجهې قدرتي پيدا کړل شوی جسم په يو ډول محفوظ طريقې سره ساتل دي۔ نو د دې لپاره د تصوير په حکم کښې د اخل نه دی او د ضرورت په وخت کښې د اسې کول مرخص دي۔

بـــــاب الملاهي
(د لوبو مسائل او احكام)

د خوښيو په مراسمو كښې د نڅا، رقص او سنـــــدرو ويلو حكم

سوال: په ودونو او د اسې نورو خوښيو په مراسمو كښې د نڅا، سندرو، سازونو او سرودونو شرعي حكم څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: كه د خوښيو مراسم وي او كه عام مراسم په ټولو مواقعو كښې نڅا، سندرې، ډول او د اسې نور سازونه او سروزونه شرعا حرام دي۔ بيا هم د ودونو په تقريباتو كښې يوائې د ډول وهل له سرنا څخه پرته مرخص دي۔

لما قال العلامة ابن البزاز الكردرىؒ: استماع صوت الملاهى كا لضرب با لقضيب و نحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهى معصيةٌ و الجلوس عليها فسق و التلذذ بها كفر اى با لنغمة. (الفتاوى البزازية على هامس الهندية ج٦، ص ٣٥٩، الباب الثالث فيما يتعلق با لمناهى)

رواه الامام محمد بن اسماعيل البخارىؒ: عن ابن عباسؓ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الحَدِيْثِ (سورة لقمان، آيت ٦) قال الغناء و اشباهه. (ادب المفرد ص ٢٠٤، باب الغناء و اللهو) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج٦، ص ٣٤٩، كتاب الحظر و الاباحة.

د كيرم بورډ د لوبې كولو حكم

سوال: نن صبا خلك جمع كيږي او كيرم بورډ په نامه يوه لوبه ډير په شوق سره كوي۔ آيا د كيرم بورډ لوبه جائزه ده او كه څنګه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: هغه كارونه چه په هغو كښې نه د دنيا فائده وي او نه د آخرت بلكه د وخت او دولت ضائع كيدل وي لكه كيرم بورډ او د اسې نور۔ په دې كښې نه د صحت گټه شته او نه د دنيا او نه د آخرت۔ نو په د اسې بې معنٰى او بې ضرورته كارونو كښې خپل گران او قيمتي وخت ضائع كول د هوښيارۍ خبره نه ده۔ او شريعت مقدسه له د اسې لهو او لعب (لوبو) څخه منع فرمايلې ده۔

قال العلامة ابن نجيمؒ: و يكره اللعب با لشطرنج و النرد و الاربعة عشر لقوله عليه السلام كل لعب حرام الا ملاعبة الرجل مع زوجته و قوسه و فرسه لانهٗ يصد عن الجمع و الجماعات و سبب الوقوع فى فواحش الكلام. (البحر الرائق ج٨، ص ١٨٩، كتاب الكراهية)

قال العلامة التمرتاشى رحمه الله: و كره كل لهو لقوله عليه السلام كل لهو حرامٌ الا ثلاثة الخ. (تنوير الابصار على صدر رد المحتار ج٦، ص ٣٩٥، كتاب الكراهية) و مثله فى البدائع الصنائع ج٥، ص ١٢٨، كتاب الاستحسان.

د شطـــــــرنج د لوبې حكم

سوال: ځينې خلك د شطرنج د لوبو عادي وي۔ آيا د شطرنج لوبه د شريعت له مخې جائزه ده او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: چه په كوم كار كښې د دين او يا د دنيا فائده نه وي بلكه قيمتي وخت پكښې ضائع كيده نو نبي كريم ﷺ له د اسې كارونو څخه مسلمانان منع كړي دي۔ شطرنج لكه څرنګه چه يوه لوبه ده كومه چه د وخت له ضائع كيدو او خواهش څخه پرته بل هيڅ شى پكښې نشته۔ له دې وجهې له د اسې لوبو څخه سړى بايد ځان وساتي۔

لما قال العلامة ابن نجيمؒ: و يكره اللعب با لشطرنج و النرد و الاربعة عشر لقوله عليه السلام كل لعب حرام الا ملاعبة الرجل مع زوجته و قوسه و فرسه لانه يصد عن الجمع و الجماعات و سبب لوقوع فى فواحش الكلام. (البحر الرائق ج٨، ص ١٨٩، كتاب الكراهية)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: و الشطرنج و انما كره لان من اشتغل به ذهب غنائه الدنيوى و جاء ه الغناء الاخروى فهو حرامٌ و كبيرة عندنا. (رد المحتار ج٦، ص ٣٩٤، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فى البيع) و مثله فى بدائع الصنائع ج٥، ص ١٢٨، كتاب الاستحسان.

د جوډو كراتې د لوبو حكم

سوال: نن صبا په ځينو ځايونو كښې د جوډو كراتو د زده كړې مركزونه خلاص شوي دي چه په زده كړې سره ئې د سړي بدن قوي او مضبوط يږي۔ په دې لوبې كښې كه چېرته يو سړى په دې نيت سره برخه واخلي چه صحت او بدن مې مضبوط او قوي شي تر څو په جهاد كښې برخه واخيستلى شي نو آيا د الوبه به ورته جائزه وي او كه نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په انسان باندې له نورو حقوقو پرته د خپل صحت حق هم شته۔ كه چېرته د انسان صحت خراب وي نو د باطلو قوتونو مقابله خو پرېږده خپل عبادات هم په ښه طريقه نه شي ادا كولى۔ په جوډو كراتو كښې لكه څرنګه چه د صحت لپاره گټه پكښې شته له دې وجهې كه چېرته د پردې او شرعي حدودو او قيودو په اهتمام سره څوك برخه پكښې واخلي نو ورته جائز دي بلكه د ثواب هيله ئې هم شته ځكه چه د الله تعالى له خوا مسلمانانو ته د باطلو قوتونو او د اسلام د دښمنانو په مقابله كښې د تيارۍ امر دى۔

لما قال الله تبارك و تعالى: وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ. (سورة الانفال، آيت ٦٠)

لما قال العلامة ابن نجيمؒ: و يكره اللعب با لشطرنج و النرد و الاربعة عشر لقوله عليه السلام كل لعب حرام الا ملاعبة الرجل مع زوجته و قوسه و فرسه لانه يصد عن الجمع و الجماعات و سبب لوقوع فى فواحش الكلام. (البحر الرائق ج٨، ص ١٨٩، كتاب الكراهية) و مثله فى بدائع الصنائع ج٥، ص ١٢٨، كتاب الاستحسان.

په لوبې کښې د ورنونو د بربنډولو حکم

سوال: په ځینو لوبو لکه تمرین، پیریډ، کبډي او د اسې نورو کښې ځینې خلك خپل ورنونه بربنډوي چه نور خلك ئې هم ویني او سترګې ئې پرې لګیږي۔ نو شرعا د ورنونو د بربنډولو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د سړي له نامه څخه تر زنګنونو پورې د بدن برخه عورت دی چه پتول ئې شرعا لازم دي او بربنډول او خلکو ته ښکارول ئې ګناه ده۔ نو د دې لپاره د لوبې په وخت کښې سړی باید د بدن د همدې برخې د پټولو خاصه پاملرنه وکړي۔

لما قال العلامة شیخ الاسلام ابو بکر بن علی الحداد الیمنیؒ: قوله ینظر الرجل من الرجل الی جمیع البدن الا ما بین سرته الی رکبته) لقوله علیه السلام لعلیؓ لا تنظر الی فخذ حیّ و لا میّت. (الجوهرة النیرة ج۲، ص۳۸۵، باب الحظر و الاباحة)

قال العلامة علی بن سلطان محمد القاریؒ: تحت قول النبیﷺ لا ینظر الرجل الی عورة الرجل و لا المرأة الی عورة المرأة الخ فیه بیان تحریم النظر الی ما یجوز و عورة الرجل ما بین سرته و رکبته. (مرقات شرح مشکوٰة ج۶، ص۱۹۵، باب النظر الی المخطوبة و بیان العورات) و مثله فی الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۶، ص۳۶۴ تا ۳۶۶، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع.

د ورزش حکم

سوال: یوه لوبه د ورزش په نیت سره شرعا څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په کومې لوبې کښې چه دیني یا دنیوي ګټه وي نو په د اسې لوبې کښې شرعا کومه بدي نشته۔ لیکن که چېرته ئې نیت د جهاد د تیارۍ وي نو موجب د اجر او ثواب دی۔ بیا هم د د اسې لوبې څخه ځان ساتنه ضروري ده چه د عورت بربنډیدل او یا نورو حرامو کارونو ارتکاب پکښې وي۔

لما روی الامام مسلم بن الحجاج القشیریؒ: عن عائشةؓ قالت رأیت رسول اللهﷺ یسترنی بردائه و انا انظر الی الحبشه و هم یلعبون. (الجامع الصحیح المسلم ج۱، ص۲۹۱، کتاب صلٰوة العیدین)

لما رواه الامام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانیؒ: عن عائشه انها کانت مع النبیﷺ فی سفر قالت فسابقتُه فسبقتُه علی رجلی فلما حملت اللحم سابقتُه فسبقنی فقال هٰذه بتلك السبقة. (سُنن ابی داؤد ج۱، ص۳۴۸، باب فی السبق علی الرجل) و مثله فی رد المحتار ج۶، ص۴۰۴، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع.

د قیټې (تاش) یا پرې د لوبې حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! نن صبا په کنډوالو او شخصي ځایونو کښې خلك تاش یعني قیټې کوي چه دوی اکثره ورته ترپ هم وایي۔ اګر که دا لوبه د تفریح (د طبیعت د خوشحال والي) لپاره وي او عموما شرط او د اسې نور هم پکښې نه وي لیکن ډیر ځله په دې کښې د چایو یا

حلوا او د اسې نورو شیانو شرط پکښې لګول کیږي چه دا شیان به د بایلونکي په ذمې باندې وي۔ نو آیا شرعا د الوبه جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته د ذهني ورزش لپاره د قیټو لوبه کیدله نو بیا څه پروا نه لري البته په ګټلو او بایللو کښې ئې شرط لګول صحیح نه دي۔ په دې صورت کښې بیا د الوبه د قیمار یا جواري په حکم کښې د اخلیږي کوم چه شرعا حرام دی۔

لما قال العلامه مولانا اشرف علي التهانویؒ: که چېرته ئې په ګټلو او بایللو باندې شرط پرې نه وي لګولی نو جائزه ده۔ (امداد الفتاوٰی ج۴، ص۲۵۲، کتاب الخطر و الاباحه، د غنا، مزامیر او لهو او لعب احکام)

باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

(د امر بالمعـــــــروف او نهی عن المنکر احکام او مسئلې)

د دین تبلیغ فرض کفـــــــایه ده

سوال: آیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر فرض عین دی او که فرض کفایه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د خدای مخلوقاتو ته د اوامرو دعوت ورکول او له نواهیو څخه ئې منع کول شرعا فرض کفایه ده۔ چه د ځینو خلکو په ترسره کولو سره د نورو خلکو غاړې پرې خلاصیږي۔ چه څوک وایي چه فرض عین دی د هغو رأیه خطا ده او خپل ځان له رذائلو څخه پاکول فرض عین دی۔

لما قال حجة الاسلام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاصؒ: قال ابو بکر قد حوت هٰذه الآیة معنیین احدهما وجوب الامر با لمعروف و النهی عن المنکر و الآخر انهٗ فرض علی الکفایة لیس بفرض علی کل احد فی نفسهٖ اذا قال به غیره لقوله تعالٰی (و لْتَکُنْ مِّنْکُمْ اُمَّةٌ) و حقیقته تقتضی البعض دون البعض فدل علی انه فرض علی الکفایة اذا قام به بعضهم سقط عن الباقین. (احکام القرآن ج۲، ص۳۱۵، باب فرض الامر با لمعروف الخ)

قال العلامة شهاب الدین الآلوسیؒ: منشاء الخلاف فی ذٰلك ان العلماء اتفقوا علی ان الامر با لمعروف و النهی عن المنکر من فروض الکفایات. (روح المعانی ج٤، ص۲۱، سورة آل عمران) و مثله فی الاکلیل فی استنباط التنزیل ص٥٦، سورة آل عمران.

د مستوراتو (ښځو) د تبلیغي جماعتونو حکم

سوال: په ننني زمانه کښې د تبلیغي جماعت مشرانو د مستوراتو یعني ښځو د اصلاح او د دین د تبلیغ لپاره د ښځو جماعتونه اوباسي په د اسې حال کښې چه له ښځو سره خپل محارم او نورو شرعي حدودو او پردې پوره لحاظ پکښې ساتل کیږي۔ آیا د دې شرعي حدودو او قیودو د پابندۍ په صورت کښې د ښځو لپاره د دین د تبلیغ لپاره وتل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مروجه تبلیغ مقصد اعلاء کلمه الله او تعلیم او تعلم دی چه لاس ته راوړل ئې د هر مسلمان سړي او ښځې شرعي ذمه واري ده او دواړه د دین د تبلیغ حق لري۔ همدا وجه ده چه ډیرې نیکې ښځې د قرآن او حدیثو د علومو ماهرین تیرې شوي دي او د حضور اکرم ﷺ په مبارک دور کښې د اسلام خویندو په جهاد کښې شریکیدل هم ثابت دي۔ په دې لحاظ سره د ښځو په جهاد کښې د شرکت په بناسره په تبلیغي جماعت کښې ئې هم شرکت جـــــائز معلومیږي۔ بیا هم د پردې، محارمو او د اسې نورو شرعي حدودو لحاظ پکښې ډیر ضروري دی۔

لما رواه الامام محمد بن اسمٰعیل البخاریؒ: عن انس قال لما کان یوم اُحد انهزم الناس عن النبی ﷺ و لقد

رأیتُ عائشه بنت ابی بکر و اُم سلیم و انهما مشمرتان اریٰ خدمَ سوقهما تنفزان القرب و قال غیره تنقلان القرب علی متونهما ثم تفرغانه فی افواه القوم ثم ترجعان فتملانها ثم تجیان فتفرغانه فی افواه القوم. (الصحیح البخاری ج۱، ص٤٠٣، باب غزوة النسآء و قتالهن مع الرجال)

لما ورد فی الحدیث: و عن انسؓ قال کان رسول اللهﷺ یغزو بام سلیم و نسوة من الانصار معهٗ اذا غزا فیسقین الماء و یداوین الجرحٰی. (الصحیح المسلم ج۲، ص۱۱٦، باب غزوة النساء مع الرجال) و مثله فی شرح کتاب السیر الکبیر ج۱، ص۱۸۵، باب قتال النساء مع الرجال.

د سالانه چلې د لګولو حکم

سوال: که چېرته یو سړی د خپل اصلاح او علم د تحصیل لپاره په تبلیغ کښې یو کال ولګوي۔ نو آیا د علم د تحصیل او د ځان د اصلاح لپاره د مزدوري او خواري په پرېښودلو سره د چلې لپاره وتل بهتر دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: څلور ویشت ساعته ژوند د اسلامي شریعت مطابق د تیرولو لپاره د ضروري احکامو د علم حاصلول په هر مسلمان نر او ښځې باندې فرض دي۔ او له دې پرته د نورو علومو حاصلول له نفلي عبادت څخه بهتر دي۔ له دې وجهې که چېرته یو سړی له ضروري علومو څخه پرته د نورو علومو د تحصیل او د نفس د اصلاح لپاره د کال د چلې لګول وغواړي او له مخې ئې د هغه د اهل او عیال په خرڅ او خوراک کښې کوم فرق نه راتلو نو د هغه لپاره به په تبلیغ کښې د کال د چلې لپاره وتل بهتر وي۔

لما قال العلامة ابن البزاز الکردریؒ: طلب العلم و الفقه اذا صحت النیة افضل اعمال البر و کذا الاشتغال بزیادة العلم اذا صحت النیة لانه اعم نفعاً لکن بشرط ان لا یدخل النقصان فی فرائضه. (الفتاوی البزازیة علی هامش الهندیة ج٦، ص۳۷۸، کتاب الکراهیة)

قال العلامة ابن عابدینؒ: طلب العلم و الفقه اذا صحت النیة افضل من جمیع اعمال البر و کذا الاشتغال بزیادة العلم اذا صحت النیة لانه اعم نفعاً لکن بشرط ان لا یدخل النقصان فی فرائضه. (رد المحتار ج٦، ص٤٠٧، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع)

د تبلیغ په مروجه طریقه کښې د نهه پنځوس ملیارد و د ثواب مسئله

سوال: تبلیغي جماعت د وخت په لګولو باندې په یوې نیکۍ باندې د نهه پنځوس کروړو (میلیارد و) ثواب بیانوي۔ آیا شرعاً د دې خبرې کوم ثبوت شته او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په تبلیغ کښې د وخت په لګولو باندې تر نهه پنځوس کروړو پورې د ثواب مسئله دوو حدیثونو ته د ضرب د ورکولو څخه ثابته ده۔ لیکن دا مطلقا تر فې سبیل الله پورې تړلې ده یواځې د تبلیغي جماعت سره ئې خاص کول مناسب نه دي۔

لما رواه الامام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانیؒ فی سننه: عن سهل بن معاذ عن ابیه قال قال رسول اللهﷺ

ان الصّلوة و الصّيام و الذكر تضاعف على النفقة فی سبيل الله عز وجل بسبع مائة ضعف. (سنن ابی داؤد ج۲، ص۳۳۸)

و رواه ابو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجةؒ فی سننه: عن علیؓ ابن ابی طالب و ابی الدرداءؓ و ابی هريرةؓ و ابی اُمامة الباهلیؓ و عبد الله بن عمرؓ و جابر بن عبد اللهؓ و عمران بن الحصينؓ كلهم يحدث عن رسول اللهﷺ انهٗ قال من ارسل بنفقة فی سبيل الله و قام فی بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم و من غزی بنفسه فی سبيل الله و انفق فی وجه ذٰلك فلهٗ بكل درهم سبع مائة الف درهم ثم تلا هٰذه الآية و الله يضاعف لمن يشآء. (سنن ابن ماجة ص۱۹۸، باب من جهز غازياً)

و قد ذكره الشيخ العلامة جلال الدين السيوطی رحمه الله: عن عمران بن الحصين عن رسول اللهﷺ قال من ارسل بنفقة فی سبيل الله و اقام فی بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم و من غزٰی بنفسه فی سبيل الله و انفق فی وجهه ذٰلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة الف درهم ثم تلا هذه الآية و الله يضاعف لمن يشآء.

و عن انسؓ عن النبیﷺ النفقة فی سبيل الله تضاعف سبعمائة ضعف. (الدُّر المنثور ج۱، ص۳۳۶، سورة آل عمران) و مثله فی تفسير القرآن لابن كثيرؒ ج۱، ص۳۱۷، سورة آل عمران.

د تبليغي جماعت په جبريي فرقې باندې قياس کول درست نه دي

سوال: تبليغي جماعت د کفريه او جبريه فرقو سره برابرول څنګه دي او چه څوک ئې برابروي د هغو حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: تبليغي جماعت په نن زمانه کښې يو فعال ديني جماعت دی۔ د هغو هر کوشش دا دی چه د خدای مخلوق د خدای لارې ته راوګرځي۔ دې جماعت لره په جبريي او داسې نورو فرقو سره تعبيرول ضلالت او ګمراهي ده او ويونکي ئې د کفر له خطرې سره مخامخ کيږي چه موجب د تعزير دی۔

لما قال العلامة برهان الدين المرغينانیؒ: اذا قذف مسلماً بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او يا سارق لانه اذاه و الحق الشين به و لا مدخل مقياس فی الحدود فوجب التعزير. (الهداية ج۲، ص۱۸۳، كتاب الحدود)

قال العلامة سراج الدين علی بن عثمانؒ: اما اذا قال لآخر يا فاسق او بليد او يا آكل الربٰوا..... او يا كافر او يا خبيث او يا فاجر يعزر و خيار التعيين الی الامام. (الفتاوی السراجية ص۶۱، كتاب الحدود) و مثله فی الجوهرة النيرة ج۲، ص۲۵۳، كتاب الحدود، فصل فی التعزير.

د تبليغي چلې حقيقت

سوال: نن صبا د تبليغ جماعت په تبليغ کښې د چلې په لګولو باندې ډير زور اچوي۔ آيا د تبليغ لپاره د ورځو تعداد د قرآن او سنتو له مخې ثابت دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د روحاني امراضو د شفاء لپاره ضروري خبره دا ده چه په طبيعت کښې تبديلي پيدا شي۔ لکه څرنګه چه په تبليغ کښې يعنې په هغه چا کښې چه څلويښت ورځې ولګوي کافي تبديلي پکښې راځي۔ نو د دې لپاره تبليغيانو د چلې په لګولو باندې ډير

زور اچوي۔ دا کوم واجب، سنت او فرض نه دی بلکه يوائې د روحاني علاج لپاره څله تاکل شوې ده لکه څرنګه چه تر څلويښتو ورځو پورې په تکبير اولی سره د جمعې په لمانځه سره په انسان کښې بدلون راځي همدارنګه په تبليغ کښې د څلې په لګولو سره هم په انسان کښې ډير بدلون راځي۔

لما قال رسول اللهﷺ: من صلّٰی لله اربعين يوماً فی جماعة يدرك التكبيرة الاولٰی كتب لهٗ برأتان برأة من النار و برأة من النفاق. (مشكوٰة ج۱، ص۱۰۲، باب ما علی المأموم من المتابعة و حكم المسبوق، الفصل الثانی)

د تبليغي جماعت طـــــريقه بدعت نه ده

سوال: (۱) څه فرمايي علماء دين او مفتيان شرع متين د تبليغ د موجوده طريقې په باره کښې چه آيا په دې طريقې سره تلبيغ بدعت سيئه ده او که ناجائز؟ زمونږ په علاقه کښې يوه مولوي صاحب د تبليغ موجوده طريقې ته بدعت سيئه وايي او خلك له دې څخه منع کوي او تبليغيان له جومات څخه اوباسي۔ د نومورې مولوي دا عمل او خبرې د شرعې خلاف دي او که له شرعې سره موافق؟ که چېرته خلاف وي نو آيا لمونځ وروپسې جائز دي او که نه؟

(۲) آيا تبليغي جماعت په اهل سنت و الجماعت کښې نه دی او آيا د تبليغي جماعت خلك ضال او مضل دي او دا يوه ګمراه ډله ده؟ زمونږ په علاقې کښې نومورې عالم تبليغي جماعت په اهل السنت و الجماعت کښې نه ګڼي او يوه ګمراه ډله ئې بولي او ضال مضل ئې تصور کوي۔ نو آيا د نومورې عالم دا خبره د شريعت له مخې صحيح ده او که نه؟ او د ده برعکس نور علماء کرام د تبليغيانو احترام کوي او په همدې طريقې سره تبليغ جائز بولي او تبليغي جماعت په اهل سنت و الجماعت کښې شماري؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دين د اشاعت يعنې خپرونې او اعلاء كلمه الله لپاره سعی او کوشش يو خدا وندي امر دی۔ او عملي کول ئې د خلکو ذمه واري ده۔ الله تعالی په قرآن کريم کښې په څو ځايونو کښې مسلمانانو ته د دې ذمه واری خبرداری ورکړی دی۔

﴿۱﴾ الله تعالی فرمايي: وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ☆ (الآية)

﴿۲﴾ په بل ځای کښې الله تعالی فرمايي: قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ. (الآية)

﴿۳﴾ همدارنګه په يوه بل ځای کښې الله تعالی وايي: وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صٰلِحاً. (الآية)

له دغو آيتونو څخه علاوه نور آيتونه هم موجود دي چه له هغو څخه د دې امر د ذمه واری اندازه لګيږي له دې وجهې مفسرينو حضراتو دې ته فرض کفايه ويلي دي۔ كما قال العلامة محمود الآلوسیؒ: ان العلماء اتفقوا علی ان الامر با لمعروف و النهی عن المنكر من فروض الكفايات و لم يخالف و ذٰلك الا النزر. (روح المعانی ج۴، ص۲۰)

او علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله وايي: فی هٰذه الآية و فی التی بعدها و هی قوله تعالٰی (كُنْتُمْ خَيْرَ

اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) دلیل علی ان الامر با لمعروف و النهی عن المنکر فرض علی الکفایة. (احکام القرآن ج۲، ص۴۹)

همد ارنګه علامه ابو بکر الجصاص الرازي رحمه الله لیکي: قال ابو بکر قد حوت هٰذه الآیة معنیین احدهما وجوب الامر با لمعروف و النهی عن المنکر و الآخر انه فرض علی الکفایة. (احکام القرآن ج۲، ص۳۱۵)

او د ا امر با لمعروف او نهی عن المنکر د تولو لپاره دی که کفار وي او که مسلمانان۔ او د اکابرو مفسرینو له عبارا تو څخه همد ا حکم څرګندیږي۔ لکه څرنګه چه علامه سید محمود الآلوسي رحمه الله فرمایي:

یدعون الی الخیر: المراد من الدعاء الی الخیر الدعاء الی ما فیه صلاح دینی او دنیوی. (روح المعانی ج۴، ص۲۱)

په یو بل ځای کښې فرمایي:

دعا الی الله ای الی توحیده تعالٰی و طاعته و الظاهر العموم فی کل داع الیه تعالٰی. (روح المعانی ج۱۲، ص۱۸۸)

همد ارنګه علامه قاضي ثناء الله پاني پتي فرمایي:

یدعون الی الخیر ای خیر العقائد و الاخلاق و الاعمال التی فیها صلاح الدین و الدنیا. (تفسیر مظهری ج۲، ص۱۱۴)

او د هٰذه سبیلي په تفسیر کښې لیکي:

الدعوة الی التوحید و الاعداد للمعاد. (تفسیر مظهری ج۵، ص۲۰۶)

او همد ارنګه د "دعا اِلی الله" د تفسیر په کولو سره لیکي:

و ما الی الله ای الی عبادة الله و توحیده. (تفسیر مظهری ج۸، ص۲۹۴)

د دغو ترڅنګ په تفسیر بیان القرآن، تفسیر عثماني او تفسیر معارف القرآن مولانا محمد ادریس کاند هلوي او د اسې نورو تفسیرونو کښې هم د دې خبرې وضاحت موجود دی چه دعوت الی الله د مسلمانانو او کفارو دواړو لپاره دی۔ مفتي اعظم پاکستان مفتي محمد شفیع رحمه الله فرمایي:

"بیا د دعوت الی الخیر هم دوه درجې لري۔ اوله دا چه کفارو ته د خیر یعني د اسلام خوا ته دعوت ورکول دي۔ د مسلمانانو هر فرد عموماً او دا جماعت خصوصاً د دنیا تولو قومونو ته د خیر یعني د اسلام دعوت ورکړی دی۔ د دعوت الی الخیر دوهمه درجه پخپله مسلمانانو ته د خیر دعوت ورکول دي۔ چه تول مسلمانان په عمومي توګه او یوه خاصه ډله په خصوصي توګه د مسلمانانو په منځ کښې تبلیغ وکړي او فریضه الی الخیر سر ته ورسوي"۔ (معارف القرآن ج۲، ص۱۴۰/۱۴۱)

او نه د دوی دا طریقه کومې نوې ایجاد شوې طریقه ده بلکه په سلف صالحینو او د صحابۂ کرامو په دور کښې د دې طریقې مثالونه موجود دي۔ لکه څنګه چه حضرت اقدس مولانا مفتي محمد یوسف لد هیانوي شهید رحمه الله لیکلي دي چه تبلیغي جماعت چه په کومې طریقې سره د دعوت الی الله کار کوي دا د سنت نبوي ﷺ او سلفِ صالحینو د طریقې عین مطابق دی۔ (ستاسو مسائل او د هغو حل ج۹، ص۳۶۳)

د دار العلوم دیوبند مفتي مفتي محمد حسن ګنګوهي له څواب څخه هم دا استفاده کیږي۔ لکه څنګه چه له ده څخه د تبلیغ په اړه پوښتنه وشوه نو ده په څواب کښې وفرمایل:

الجواب: حامداً و مصلیاً د دین تبلیغ په هرې زمانې کښې فرض دی۔ په دې زمانې کښې هم فرض دی لیکن فرض علی الکفایه دی۔ چېرته چه څومره ضرورت وي په هم هغې اندازې سره ئې اهمیت وي۔ او په چا کښې چه څومره اهلیت وي د هغه په حق کښې هغومره ذمه واري وي۔

د امر با لمعروف او نهی عن المنکر بیان په قرآنکریم کښې په صراحت سره موجود دی۔ له تولو نه لوی معروف ایمان او له تولو نه لوی منکر کفر دی۔ هر مؤمن د خپل خپل حیثیت مطابق مکلف دی چه د الله تعالی له خوا څخه نازل شوی دین د حضرت رسول مقبول ﷺ دلارښوونې مطابق خلکو ته ورسوي۔ (فتاوٰی محمودیه ج۱۲، ص۲۴۶)

په دې بناء باندې د علماء دیوبند اکابرینو (لویانو) دا کار د ښه ګنلو تر څنګ ضروري هم ګنلی دی۔ مفتي هند مفتي کفایت الله لیکلي دي چه:

"دا تحریك (تبلیغي جماعت) د اصل حقیقت په اعتبار سره خو د اسلام بنیادي شی دی ځکه چه د الله تعالی پیغام د هغه بندګانو ته رسول او د هغو کورونو ته تلل او ځانونه ور رسول اصل تبلیغ دی"۔ (کفایت المفتي ج۲، ص۹)

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علي تهانوي صاحب په آخر کښې د مولانا محمد الیاسؒ د دې تحریك صفت په دغو الفاظو سره کړی دی چه:

"مولانا الیاس صاحب ناهیلی لره په هیلې بدل کړې ده" (مولانا الیاس او د هغه دیني دعوت ص۱۱۲)

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمه الله پخپل یوه مکتوب کښې لیکلي دي چه زما د محترم بزرګ د غه جماعت تبلیغیه نه یوائې د یوې اهمې او ضروري فریضې ته د وس مطابق انجام ورکوي بلکه دې کار ته سخت احتیاج هم موجود دی چه د هغه حوصله افزایي وشي او د هغه پخپله هم له مسلمانانو سره قوي رابطه پیدا شي او په مسلمانانو کښې د اتحاد او یو والي قوي جذبه پیدا شي او هغوی د مذهبي احساساتو د سرګرمۍ خواته حرکت وکړي چه له وجهې ئې په راتلونکي کښې د ډیرې اعلٰی درجې د نتائجو او ثمراتو قوي امیدونه پیدا کیږي۔ بنا په دې باندې زه هیله مند یم چه په دې کار کښې په پوره کوشش سره عمل وکړی شي او د هغوی د همت افزایی صورتونه عملي شي۔ و السلام حسین احمد غفر له ۱۶ صفر ۱۳۶۱ هجري، په تبلیغي جماعت باندې د اعتراضونو ځوابونه)

په یوه بل مکتوب کښې (کوم چه ده په اول ځل په تبلیغي جماعت کښې افغانستان ته تلونکو د خپلو شاګردانو په نامه لیکلی وو) فرمایي:

"غرض دا چه د عریضې حاملین زمونږ د څو ملګرو په عالي خدماتو کښې حاضریږي۔ د هغوی مقصد کوم سیاسي او ملکي مقصد نه بلکه یوائې د دیني خدماتو او

تبليغي فرائضو ادا کول دي۔ او د دوی مقصود دا دی چه د افغانستان مسلمانانو ته هغه مقصود ور په زړه کړي چه د دوی نه هیر شوی دی۔ هیله ده چه تاسو حضرات د هغوی امداد او اعانت کښې قصر او کوتاهي و نه کړی۔ او په هغوی باندې اعتماد وکړی او د ممکنو آسانتیاوو او تسهیلاتو له برابرولو څخه ځانونه مه سپموی۔ و السلام ننګ اسلاف حسین احمد غفر له۔ (په تبليغي جماعت باندې د اعتراضونو ځوابونه ص۴۵)

د دې ترځنګ شاه عبد القادر رائیپوري رحمه الله، مولانا خلیل احمد سهارنپوري، مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علي ندوي، مولانا منظور احمد نعماني، مولانا مفتي محمد شفیع، مولانا محمد زکریا، مولانا سید سلیمان ندوي او مولانا حفظ الرحمٰن سیوهارويؒ او داسې نورو علماوو او مشائخو د دې جماعت د افادیت اعتراف کړی دی او دې ته د علم د خپرونې اهمه ذریعه ویلې ده۔ د هغوی په اجتماعاتو کښې شریك شوي دي او بیانونه ئې پکښې کړي دي او خلکو ته ئې په دې جماعت کښې د شاملیدو تلقینونه کړي دي۔ نو له دې سره سره هم دې ته بدعت سیئه ویل د جهالت او ناپوهۍ دلیل دی۔ بدعت سیئه نوي ایجاد شوي کار ته ویل کیږي بلکه بدعت سیئه هغه کار وي چه په شریعت مقدسه کښې ئې بالکل کوم اصل او بنیاد نه وي۔ د امت اکابرینو د بدعت همدا تعریف کړی دی او دا تعریف د څلور وارو مذهبونو تعریف دی۔ لکه څرنګه چه علامه ابن حجر د بدعت په تعریف کښې لیکي:

و البدعة اصلها ما احدث على غير مثال سابق و تطلق فى الشرع فى مقابل السنة فتكون مذمومة. (فتح الباری ج۴، ص۴۱۹)

او علامه زبیدي حنفي فرمایي:

كل محدثة بدعة انما يريد ما خالف اصول الشريعة و لم يوافق السنة. (تاج العروس ج۵، ص۲۷۱)

علامه ابن رجب حنبلیؒ لیکي:

المراد با لبدعة ما احدث مما لا اصل له فى الشريعة يدل عليه و اما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً و ان كان بدعة لغة. (جامع العلوم و الحكم ص۱۹۳)

او همدارنګه علامه قرطبیؒ او شیخ محمد علي الصابوني لیکي:

كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو ان يكون لها اصل فى الشرع ام لا فان كان لها اصل فهى فى خيز المدح و يعقده قول عمر نعمت البدعة هذه و الا فهى فى خيز الذم و الانكار. (تفسیر قرطبی ج۲، ص۸۷، / تفسیر صابونی ج۱، ص۹۲)

له دې تفصیل څخه ثابتیږي چه تبلیغ کول، مسلمانانو ته د دین دعوت ورکول، مسلمانان لمونځ ګذار، حاجي، د روژې او لمونځونو پابند جوړول او په دې لار کښې کوشش کول فرض کفایه او د دین له ضروري خبرو څخه دي۔ د سلفِ صالحینو او صحابۀ کرامو څخه دا اعمال ثابت دي۔ او خامخا بدعت ورته ویل د عناد، جاهلیت او ناپوهۍ څخه بل څه نه دي۔ دا کار نه بدعت دی او نه د بدعت شبهه پکښې شته او که وای نو اکابرو علماء کرامو دا کار نه کاوه۔ له دې وجهې دا خلك له جوماتونو څخه منع کول، او له جوماتونو څخه ایستل ئې ګناه

ده۔ او مانع عن الخیر په قبیح صفت سره د موصوف کیدو سره برابره ده۔ د دې کارونو مرتکب سړی فاسق او فاجر دی او په اقتداء کښې لمونځ کول له کراهیت څخه خالي نه دی۔

(۲) د تیر شوي تفصیل څخه څرګنده شوه چه دا جماعت په اهل سنت و الجماعت کښې داخل دی او ضال او مضل ورته ویل د ناخبرۍ او جاهلیت دلیل دی۔ دا یوه حقه ډله ده چه د دین د خپرونې په لار کښې مصروفِ عمل دي۔ د هغو احترام وکړی او د هغوی حوصله افزایي د هر یوه مسلمان مذهبي او دیني فریضه ده۔ و الله تعالی اعلم

باب مسائل المتفرقـــــــه

(د متفرقو مسائلو بیان)

مور او پـــــــلار ته د بنکنځا کوونکي حکم

سوال: والدینو ته د بنکنځل کوونکي حکم څه شی دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلام کښې چه مسلمانانو ته بنکنځل موجب د فسق دی نو والدینو ته خو په اعلٰی درجې سره عظیمه ګناه ده۔ د دې بد فعل ارتکاب د قرآن کریم د صریح حکم خلاف ورزي ده۔

قال الله تبارك و تعالٰی: وَ قَضٰی رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَاناً..... وَ لاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّ لاَ تَنْهَرْهُمَا. (سورة الاسراء آیت ۲۱)

لما رواه الامام ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذیؒ: عن عبد الله بن عمر قال قال رسول اللهﷺ من الکبائر ان یشتم الرجل والدیه قالوا یا رسول اللهﷺ و هل یشتم الرجل والدیه قال نعم یسُبُّ ابا الرجل فیسبّ اباه و یشتم امه فیشتم امه. (الجامع الترمذی ج۲، ص۱۲، باب ما جاء فی عقوق الوالدین) و مثله فی مشکٰوة المصابیح ج۲، ص۴۱۹، باب البر و الصلة، الفصل الاول.

د بنکنځـــــــل کوونکي حکم

سوال: یوه مسلمان ته د بنکنځل کوونکي حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: یوه مسلمان ته بې عزته خبرې کول او بنکنځلې او د اسې نور کول فسق او ګناه کبیره ده او بنکنځل کوونکی فاسق او ګنهګار دی۔

لما رواه الامام ابو عیسیٰ محمد بن عیسی الترمذیؒ: عن عبد الله قال قال رسول اللهﷺ سبّاب المسلم فُسوق و قتاله کفر. (الجامع الترمذی ج۲، ص۱۹، باب ما جاء فی الشتم)

رواه الامام محمد بن اسمٰعیل البخاریؒ عن عباض بن حماد قال قلتُ یا رسول اللهﷺ الرجل یسبنی قال النبیﷺ المستبّان شیطانان یتهاتران و یتکاذبان. (ادب المفرد ص۱۱۵، باب سباب المسلم) و مثله فی شرح المسلم للنووی ج۲، ص۳۲۱، باب النهی عن السباب.

په والدینو کښې د یوه په حکم سره له بل سره د بد چلن حکم

سوال: د یوه سړي مور او پلار له کومې وجهې له یوه او بل څخه ناراض دي۔ پلار خپل زوی له دې څخه منع کوي چه له خپلې مور سره ښه چلن وکړي په د اسې حال کښې چه د دوی تر منځ څه مقاطعه هم نه وي۔ نو آیا د زوی لپاره د پلار په حکم له مور سره ښه چلن نه کول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: شریعت اولاد ته له والدینو سره د یو شان حسن سلوك (ښې رویې) امر کړی دی بلکه د ځینو احادیثو له مخې مور د ډیرې ښیګړې مستحقه ده۔ لهذا د پلار په امر سره د زوی لپاره له مور سره د ښې رویې پرېښودل مناسب نه دي ځکه چه الله تعالی د قرآن کریم په مختلفو ځایونو کښې ئې په یوه ځای کښې هم په مور او پلار کښې له یوه سره د ښیګړې په باره کښې تخصیص نه دی فرمایلی۔ له دې وجهې له دواړو سره ښیګړه او د دواړو فرمانبرداري ضروري ده۔

قال الله تبارك و تعالی: وَ قَضٰی رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوا اِلاَّ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَاناً. (سورة بنی اسرائیل، آیت ۲۱)

قال الله تبارك و تعالی: فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّ لاَ تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیْماً. (سورة بنی اسرائیل، آیت ۲۱)

پرته له شرعي عذر څخه د والدینو په حکم ښځې ته د طلاق ورکولو حکم

سوال: د یوه سړي والدین له هغه څخه د ښځې د طلاق غوښتنه کوي او وجه ئې دا ده چه ښځه ئې له هغه څخه د استوګنې لپاره جلا کور غواړي اودا هم غواړي چه خاوند ئې له خپل مور او پلار څخه جلا شي۔ نو آیا دا سړی دې د ښځې د خبرې په منلو سره له والدینو څخه جلا شي او که خپلې ښځې ته د والدینو په امر طلاق ورکړي؟

الجواب باسم ملهم الصواب: څرګنده دي وي چه په هر چا باندې د والدینو اطاعت او د هغوی خوشحالول او تر حتی الامکانه پورې د والدینو اطاعت او فرمانبرداري ضروري ده۔ لیکن په ځینو وختونو کښې که چېرته والدین سختي کوي او پرته له کوم شرعي عذر څخه خپل زوی په دې باندې مجبوروي چه خپله ښځه طلاقه کړي نو د والدینو د دې خبرې په نه منلو کښې شرعا څه مؤاخذه نشته۔ او تر کومه ځایه پورې چه په نومورې معاملې کښې د والدینو په غوښتنې باندې ښځې ته د طلاق ورکولو پورې اړه لري نو شریعت ښځې ته استوګنې د جلا ځای او د نفقې د غوښتنې حق ورکړی دی او حق نه ورکول ئې ګناه ده۔ له دې وجهې د ښځې د حقوقو په نه پوره کولو کښې د والدینو د خبرې منل ګناه ده او د خالق په نافرماني کښې د مخلوق د فرمانبرداری هیڅ ګنجائش نشته۔ د دې لپاره د نومورې سړي لپاره د خپلې ښځې د حقوقو پوره کول لازم دي او له خپلو والدینو سره هم باید له ښې رویې څخه کار واخلي۔

لما فی الهندیة: تجب السّکنٰی لها علیه فی بیت خال عن اهله و اهلها الاّ ان تختار ذٰلك. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۵۶، الباب السابع عشر فی النفقات، الفصل الثانی فی السکنٰی)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البُخاریؒ: تجب السّکنٰی لها علیه فی بیت خالٍ عن اهله و اهلها الا ان تختار ذٰلك. (خلاصة الفتاوٰی ج۲، ص۵۳، کتاب النکاح، الفصل الخامس عشر فی الحظر و الاباحة) و مثله فی الخانیة علٰی هامش الهندیة ج۱، ص۴۲۴، باب النفقة

د والدینو نافـــــرماني بد ترین جرم دی

سوال: یو سړی چه د خپل ضعیف او سپین ږیري والدینو عزت نه کوي بلکه د هغوی نافرماني، توهین او سپکاوی کوي نو د داسې سړي په باره کښې د شریعت څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د والدینو نافرماني او د هغوی سپکاوی د شریعت له مخې یو بد ترین جرم دی او د دنیا او آخرت د تباهۍ او بربادۍ سبب دی۔ او د هغوی خوشحالي او تابعداري جنت ته د داخلیدو ذریعه او سبب دی بلکه د دواړو جهانو سردار نبي کریم ﷺ جنت د میندو تر پښو لاندې بللی دی۔ او الله تعالی خپله رضا د پلار په رضا پورې تړلې ده۔ نو د والدینو نافرماني یقینا د الله تعالی په نزد ډیر لوی جرم دی او د داسې سړی د سزا لائق دی۔ البته په دنیا کښې ئې سزا د امام په رأیې پورې اړه لري چه هغه څومره او څنګه سزا مناسبه وبولي هغه به بهتره وي۔

قال الله تبارك و تعالی: فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّ لاَ تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً. (سورة بنی اسرائیل، آیت ۲۱)

لما ورد فی الحدیث: عن ابی بکرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ كُلّ الذنوب يغفر الله منها ما شاه الا عقوق الوالدين فانهٗ يعجل لصاحبه فی الحيٰوة قبل الممات. (مشكٰوة المصابيح ج۲، ص ۴۲۱، باب البرّ و الصلّة) و مثله رواه انس عن النبی ﷺ. (مشكٰوة المصابيح ج۲، ص ۴۲۱، باب البرّ و الصلّة)

د دیني علومو د حصول لپاره د والدینو د اجـــــازي حکم

سوال: یو سړی د دیني علومو د حاصلولو ډیر شوق لري لیکن اوس په څه نا څه کاروبار کښې هم لګیا دی او له کاروبار پرته ئې هم مالي حالت ښه دی۔ نو آیا د اسړی د مورو او پلار له اجازې پرته د علم د حصول لپاره تللی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د نبي کریم ﷺ د فرمان مطابق د دیني علومو زده کول د هر مسلمان نر او ښځې ذمه واري ده۔ کم تر کمه دومره علم باید هر څوک حاصل کړي چه د دین له بنیادي ضرورتونو څخه پرې خبر شي او د دې لپاره د والدینو ممانعت کوم شرعي عذر نه دی۔ پرته د مور او پلار له اجازې هم بالغ زوی د علم د حصول لپاره سفر کولی شي او په صورت مذکوره کښې د والدینو د ضعف او نه محتاج والي له وجهې به د ازوی عاق او نافرمان هم نه بلل کیږي۔

لما فی الهندية: رجل خرج فی طلب العلم بغير اذن والديه فلا بأس به و لم يكن هٰذا عقوقاً. (الفتاوی الهندية ج۵، ص ۳۶۶، الباب السادس و العشرون فی الرجل يخرج الی السفر..... الخ)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد البخاریؒ: و لو خرج لطلب العلم بلا اذن ابويه لا يصير عاقاً كما ذكرنا فی الخزانة. (خلاصة الفتاوٰی ج۴، ص ۳۲۷، كتاب الكراهية) و مثله قال العلامة شبير احمد العثمانیؒ فی فتح الملهم ج۱، ص ۲۵۲، باب الكبائر و اكبرها.

یو مسلمان په بد و القابو سره یـــــادول

سوال: که چېرته یو څوک پرته له کومې شرعي وجهې څخه بل مسلمان د فاجر او فاسق په القابو سره یاد کړي۔ نو د داسې سړي په باره کښې د شریعتِ مطهره څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په هر مسلمان باندې د بل مسلمان د عزت او آبرو سانته او حفاظت ضروري دی او له داسې بدو القاب او بې فائدو کلمو څخه چه له مخې ئې د مسلمان عزت زخمي کیده هم ځان ساتنه ضروري ده۔ په قرآن کریم کښې الله تعالی مسلمانان له داسې القابو څخه چه د چا عزت پرې له منځه ځي منع فرمایلې ده۔ یوه مسلمان ته فاسق او فاجر ویونکی سړی د تعزیر قابل دی۔ په دې باره کښې فقهاوو فرمایلي دي چه د اسزا د حاکم په رأیې پورې اړه لري چه څومره مناسبه وبولي نو هغومره سزا ورکولی شي۔ البته کومه اندازه ورته تاکل شوې نه ده۔ او که چېرته په ربنتیا هم هغه فاجر او فاسق وي نو بیا هم ډیر بد کار دی لیکن په داسې صورت کښې په ویونکي باندې د تعزیر حکم نه شي لګیدلی۔

لما قال الله تبارك و تعالی: وَ لاَ تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالاَلْقَابِ بِئْسَ لِاسْمُ الفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ. (سورة الحجرات، آیت ۱۰)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد البخاریؒ: لو قال لاخر يا ديُوث يا فاسق يا فاجر لا يجب الحد لكن يعزر هٰذا اذا قال للصّالح اما اذا قال للفاسق يا فاسق حذف يسير لا يجب شیء و اختيار التعزير الی رأی الامام من واحد الی تسع و ثلاثين. (خلاصة الفتاوٰی ج۴، ص ۴۴۳، كتاب الحدود) و مثله فی بدائع الصنائع ج۷، ص ۶۴، كتاب الحدود.

د مسلمان د سپکاوي او په هغه باندې د مسخرې د کولو حکم

سوال: یو سړی پرته له کومې وجهې څخه په بل مسلمان باندې مسخرې کوي او د هغه په نه موجودوالي کښې هم پرې مسخرې کوي۔ نو د داسې سړي په حق کښې شرعا څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د قرآن او حدیثو له مخې د یوه مسلمان لپاره په بل مسلمان باندې که هغه عالم وي او که جاهل، ګنهګار وي او که پرهیزګار استهزاء او مسخره سخته ګناه او شرعا ممنوع دی۔ په سورت حجرات کښې چه کوم اخلاقي تعلیمات بیان شوي دي له هغو څخه یو دا هم دی چه یو مسلمان دې په بل مسلمان باندې توقې، مسخرې او استهزاء نه کوي او نبي کریم ﷺ هم د خپلو احادیثو په رڼا کښې یو مسلمان د بل مسلمان ورور بللی دی او په یوه او بل باندې ئې له توقو او مسخرو څخه منع کړي دي۔ چه څوک دا عمل ترسره کوي د هغه به د قیامت په ورځ سخته سزا وي۔

قال الله تبارك و تعالی: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْراً مِّنْهُمْ وَ لاَ نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ. (سورة الحجرات، آیت ۱۰)

لما ورد فی الحدیث: عن ابی هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ لا تحاسدوا و لا تناجشوا و لا تباغضوا و لا تدابروا ولا يبيع بعضكم علی بعضٍ و كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخ المسلم لا يظلمه و لا يخذ له و لا يحقره التقوٰی هٰهُنا و يشير الٰی صدره ثلاث مرار بحسب امرءٍ من الشرّ ان يحقر اخاه المسلم كلّ المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. (الصحيح المسلم ج۲، ص ۳۱۷، باب تحريم ظلم المسلم)

د استمناء بالید حکم

سوال: د استمناء بالید (په لاس سره د جنسي خواهش تسکین حاصلول) د مرتکب سره په شریعت کښي څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د قرآن او سنت د تصریحاتو مطابق پرته له سخت ضرورت څخه استمناء بالید حرام او ناجائز عمل دی۔ او داسي عمل کوونکی د تعزیر مستحق دی۔ بیا هم که چېرته په کومي فتني کښي د مبتلاء کیدو خطر وي نو د "اهون البلیتین" له مخي ئي د رخصت امکان شته۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: الاستمناء حرام و فیه التعزیر. و قال العلامة ابن عابدینؒ (تحت قوله الاستمناء حرام) ای بالکف اذا کان الاستجلاب الشهوة اما اذا غلبته الشهوة و لیس له زوجة و لا امة فعل ذلك لتسکینها فلا لرجاء انه لا وبال علیه. (رد المحتار ج٤، ص٢٧، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر)

قال العلامة السید محمود الآلوسیؒ: و کذا اختلف فی استمناء الرجل بیده و یسمی الخضخضة و جلد عصیرة فجمهور الائمة علی تحریمه و هو عندهم داخل فیما وراء ذلك. قال ابن الهمامؒ: یحرم فان غلبته الشهوة ففعل ارادة تسکینها به فلا لرجاء الا یعاقب. (روح المعانی ج١٨، ص١٠، سورة المؤمنون) و مثله فی تفسیر المظهری ج٦، ص٣٦٨، سورة المؤمنون.

د چاد لاسونو او پښو د بنکلولو حکم

سوال: د یوه قابل تعظیم سړي د لاس او پښي بنکلول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د قابل تعظیم اشخاصو د لاسونو په بنکلولو کښي څه حرج نشته خو په دي شرط چه د بنکلولو په وخت کښي د رکوع یا د سجدي حالت منځ ته رانه شي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: (و لا باس بتقبیل ید) الرجل (العالم) المتورع علی سبیل التبرك. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٦، ص٣٨٣، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی الاستبراء و غیرها)

لما رواه الامام محمد بن اسمٰعیل البخاریؒ: عن صهیب قال رایتُ علیّاً یقبل ید العباس و رجلیه. (ادب المفرد ص٢٥٤، باب تقبیل الید و الرجل) و مثله فی البحر الرائق ج٨، ص١٩٨، کتاب الحظر و الاباحة.

له کفارو سره د مصافحي (سترې مشي) د کولو حکم

سوال: ټن صبا مسلمان حکمرانان د غیر ملکي دورې په وخت کښي د هغه ځای له کفارو سره مصافحه کوي۔ آیا په اسلام کښي له کفارو سره د مصافحي د کولو اجازه شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: له کفارو سره د مصافحي کول د عزت او تکریم په نیت سره د ایماني غیرت سره تکړ دی۔ بیا هم که چېرته د مواسات په درجه کښي وي او یا کفارو ته د اسلام خواته د رغبت ورکولو لپاره وي نو بیا څه پروا نه لري۔ البته دا ضروري ده چه د لاس د ورکولو په وخت کښي به "السلام علیکم" نه وایي۔

لما قال العلامه طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و یکره مصافحة اهل الذمّة. (خلاصة الفتاوی ج٤، ص٣٣٤، کتاب الکراهیة، نوع منه فی الاسلام)

قال العلامة الحصکفیؒ: کما کره للمسلم مصافحة الذمّی. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٦، ص٤١٢، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع) و مثله فی الهندیة ج٥، ص٣٤٨، الباب الرابع عشر فی اهل الذّمّة الخ.

د مرشد په پښو کښي د لویدلو حکم

سوال: ځینې مریدان او واړه هلکان د خپلو پیرانو یا بزرګانو د ملاقات په وخت کښي د هغوی پښو ته لویږي۔ آیا د شریعت له مخي د چا پښو ته لویدل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: له الله تعالی څخه پرته د یوه چا د اسې تعظیم او احترام چه په هغه کښي د رکوع غوندې هیئت منځ ته راځي غیر الله ته د سجدې له کولو سره برابر دی کوم چه شرعا ممنوع او ناجائز دی۔ نو د دې لپاره فقهاء کرامو دا ډول تعظیم مکروه بللی دی۔

لما فی الهندیة: و یکره الانحناء عند التّحیّة و به و رد النهی. (الفتاوی الهندیة ج٥، ص٣٦٩، الباب الثامن و العشرون فی ملاقات الملوك)

قال العلامة عبد الرحمٰن شیخ محمد المدعو بشیخ زادهؒ: و یکره الانحناء لانه یشبه فعل المجوس. (مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر ج٢، ص٥٤٢، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع)

د حشرات الارض د سوزولو حکم

سوال: د زمکي د حشراتو سوزول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د روح لرونکو شیانو په اور کښي سوزول او یا ګرمي اوبو پرې اچول یو مکروه عمل دی۔ ځکه چه په اور سره عذاب ورکول د خالق حقیقي خاصه ده۔ د دې لپاره له دې عمل څخه پرهیز ضروري دی۔

لما قال العلامة علی بن سلطان محمد القاریؒ: و اما فی شرعنا فلا یجوز احراق الحیوان بالنّار الا بالاقتصاص و سواء فی منع الاحراق بالنّار القمل و غیره للحدیث المشهور لا یعذب بالنار الا الله تعالی. (مرقات المفاتیح ج٨، ص١٣٩، باب ما یحل اکله و ما یحرم)

لما فی الهندیة: و احراق القمل و العقرب بالنار مکروه. (الفتاوی الهندیة ج٥، ص٣٦١، الباب الحادی و العشرون فیما یسع من جراحات الخ)

په جومات کښي د ورك شوي شي اعلان

سوال: په جوماتونو کښي د ورك شوي شیانو اعلان جائز دی او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: جوماتونه د الله تعالی د عبادت لپاره جوړ شوي دي۔ د الٰهي عبادت څخه پرته بل کوم دنیاوي عمل له جومات سره بې ادبي ده۔ او خصوصا د ورك شوي د اعلان په باره کښي خو رسول الله ﷺ ډیر په سختی سره منع فرمایلي ده۔ بیا هم که چېرته یو شی په

جومات کښې ورک شوی وي نو د هغه اعلان جائز دی لیکن بیا هم ښه عمل دی۔

لما رواه الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیریؒ: عن شداد بن الهاد انه سمع ابا هریرةؓ یقول قال رسول اللهﷺ من سمع رجُلاً ینشُد ضالة فی المسجد فلیقُل لا ردها الله علیك فان المساجد لم تبن لهذا. (الصحیح المسلم ج۱، ص۲۱۰، باب نشد الضالة فی المسجد)

قال العلامة محمد یوسف البنوریؒ: و اما انشاد الضالة فلهٗ صورتان احدهما و هی اقبح و اشنع بان یضل شیء خارج المسجد ثم ینشده فی المسجد لاجل اجتماع الناس فیه و الثانیة ان یضل فی المسجد نفسه فینشده فیه و هذا یجوز اذا کان من غیر لغط و شغب. (معارف السنن ج۳، ص۳۱۳، باب ما جاء فی کراهیة البیع و الشراء و انشاد الضالة الخ) و مثله فی سنن ابی داؤد ج۱، ص۶۸، باب فی کراهیة انشاد الضالة فی المسجد.

په جومات کښې د سوال د کولو حکم

سوال: په جومات کښې سوال کول اوسائل ته څه ورکول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: جوماتونه د الله تعالی د عبادت لپاره جوړ شوي دي د دې لپاره د الله تعالی له عبادت څخه پرته نور اعمال پکښې جائز او مناسب نه دي۔ بیا هم سائل ته پرته له ایذاء رسولو څخه په څه ورکولو کښې څه حرج نشته۔ البته د جومات د ضروریاتو، جهاد، مدرسې او داسې نورو لپاره چنده جائزه ده۔ له رسول اللهﷺ څخه د نومورو ضرورتونو لپاره په جومات کښې چنده کول ثابت دي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الحصکفیؒ: و یحرم فیه السوال و قال العلامة ابن عابدینؒ یکره اعطاء سائل المسجد الا اذا لم یتخط رقاب الناس فی المختار. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۵۹، مکروهات الصلوٰة)

قال العلامة علی بن سلطان محمد القاریؒ: و یدخل فی هذا کل امر لم یبن له المسجد من البیع و الشراء و نحو ذلك و کان بعض السلف لا یری ان یتصدق علی السائل المعترض فی المسجد. (مرقاة المفاتیح ج۲، ص۱۹۹، باب المساجد و مواضع الصلوٰة) و مثله فی الاختیار لتعلیل المختار ج۴، ص۱۷۶، کتاب الکراهیة، فصل الکسب.

په جومات کښې د ویده کیدلو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! په جومات کښې پرته له شرعي عذر څخه خوب کول جائز دي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: جوماتونه د الله تعالی د عبادت او ذکر لپاره جوړ شوي دي۔ د دې لپاره په هغو کښې له عبادت څخه پرته نور کارونه لکه خوب او داسې نور پرته له شرعي عذر څخه فقهاء کرامو مکروه بللی دی۔ بیا هم که چېرته د شرعي عذر له مخې په جومات کښې خوب وشي نو څه بدي پکښې نشته۔ البته د مسافر، معتکف او دیني علومو د طلباوو لپاره په جومات کښې خوب جائز دی۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الحصکفیؒ: (یکره) و اکل و نوم الا لمعتکف و غریب. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۶۱، مکروهات الصلوٰة)

لمـــــا ورد فی الحدیث: و عن ابن عمرؓ قال کنا ننام فی المسجد علی عهد رسول اللهﷺ. (ابن ماجة ص۵۴، بـــــاب تنشید المساجد)

قال الشیخ عبد الغنی المجددی الدهلویؒ: (تحت قولی کنا ننام) و هذه رخصةٌ لابن السبیل و المسافر فان ابن عمرؓ ما کان لهٗ حینئذٍ اهل و اما لغیره فیکره الاعتیاد با لنوم فیه. (حاشیة ابن ماجة ۱۵، ص۵۴، باب تنشید المساجد) و مثله فی مرقاة المفاتیح ج۲، ص۱۹۸/۱۹۷، باب المساجد و مواضع الصلوٰة.

بیا بیا د پرنجي راتللو حکم

سوال: یو سړی زکام دی او بیا بیا پرنجي ورځي نو د یوه ځل پرنجي په راتلو سره د هغه ځواب ورکول په اوریدونکي مسلمان باندې ئې حق دی لیکن که بیا بیا وپرنجیږي نو بیا ئې هم په ځواب کښې د "یرحمك الله" ویل ضروري دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اسلامي شریعت کښې د یوه مسلمان په بل مسلمان باندې څو حقوق لري چه له هغو څخه یو هم د پرنجي په ځواب کښې د "یرحمك الله" ویل هم دي۔ لیکن که یو څوك بار بار پرنجیده نو له دې ځلو څخه په زیات باندې د ځواب په نه ورکولو کښې څه حرج نشته ځکه چه بیا بیا په ځواب ورکولو کښې تکلیف وي۔

لما فی الهندیة: فان عطس اکثر من ثلاث مرات فا لعاطس یحمد الله کل مرةٍ فمن کان بحضرته ان شمته فی کل مرّة فحسن و ان لم یشمت بعد الثلاث تحسن ایضاً. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۲۶، الباب السابع فی السلام و تشمیت العاطس)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشدی البخاریؒ: و فی العطاس فوق الثلاث ان شمتوه فحسن و ان لم یعقلوا فلا باس به و العاطس یحمد الله. (خلاصة الفتاوی ج۴، ص۳۳۴، کتاب الکراهیة، نوع منه فی اسلام) و مثله فی الخانیة علی هامش الهندیة ج۳، ص۴۲۴، کتاب الکراهیة، فصل فی التسبیح و التسلیم الخ.

له زاني سره د قطع تعلق او د هغه د جنازې د لمانځه د اداکولو حکم

سوال: یو سړی په ښکاره توګه یوه پردۍ ښځه د نکاح له ترلو پرته له خپل ځان سره ساتلې ده په داسې حال کښې چه توله معاشره د ده په دې قبیح عمل باندې خبر هم دي او د اسلامي حکومت د نشت والي له وجهې د حد جاري کول پرې مشکل دی۔ نو په داسې حالاتو کښې له داسې سړي سره د معاشرتي تعلقاتو په قائمولو سره او یا له هغه سره لین دین او د هغه د جنازې د اداکولو څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته په ربنتیا سره هم داسې همداسې وي په داسې حال کښې چه محصن هم وي نو د شرعي شهادت له ثبوت نه وروسته د رجم قابل دی لیکن دا رجم د قاضي او یا اسلامي حکومت ذمه واري ده۔ عوامو ته د رجم د کولو اجازه نشته او نه له هغه ځخه د مالي جرمانې د اخیستلو حق لري۔ البته فقهاء کرامو فرمایلي دي چه په اسلامي ملك

کښې ډیر واړي له مالي تعزیر څخه پرته د چا اصلاح ممکن نه وي او قاضي ئې مناسب وبولي نو مالي تعزیر (جرمانه) ورکولی شي۔ لیکن د عوامو لپاره د جرمانې د اخیستلو هیڅکله اجازه نشته۔ عوام الناس دې باید له د اسې سړي سره خپل تعلق پرې کړي، لین دین، تګ او راتګ دې ورسره بند کړي او همدارنګه د غم او شادي اظهار دې هم ورسره نه کوي تر څو چه له دې وجهې له خپل دې قبیح عمل څخه منع شي۔ او تر کومه ځایه پورې ئې د جنازې د لمانځه تعلق دی نو د اهل سنت علماوو په نزد یو مسلمان د ګناهونو په کولو سره ایمان ترې نه خارجیږي که کبیره وي او که صغیره۔ البته ګنهګار د سزا وړ دی۔ په نوموړي صورت کښې جنازه هم کیږي او د مسلمانانو په قبرستان کښې به هم دفن کیږي۔

لما قال العلامة التمرتاشیؒ: التعزیر هو التادیب دون الحد..... لا باخذ مال فی المذهب. (تنویر الابصار علی صدر رد المحتار ج٤، ص٦١، باب التعزیر)

قال العلامة مُلا علی القاری رحمه الله: و لا نکفر مسلماً بذنب من الذنوب و ان کانت کبیرة اذا لم یستحلها. (شرح الفقه الاکبر ص٧١، الکبیرة لا تخرج المؤمن عن الایمان)

یو څوک د ظلم او ستم څخه د ساتلو په خاطر د دروغ ویلو حکم

سوال: که چېرته په چا باندې د ظلم او ستم د کیدلو خطر وي په د اسې حال کښې د دروغ د ویلو څخه ئې پرته دفع ممکنه نه وي۔ نو آیا هغه لره د ظلم او ستم څخه د منع کولو لپاره په شریعت کښې د دروغ ویلو اجازه شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: دروغ یو د اسې عمل دی چه په هر وخت او حالت کښې جائز نه دی ځکه چه الله تعالی له دروغو څخه خلك سخت منع کړي دي۔ او په نبوي حدیث کښې هم د دروغو په باره کښې وعیدونه راغلي دي۔ لیکن که چېرته په کوم انسان باندې د ظلم او ستم خطر وي چه د دروغو له ویلو پرته ئې مخنیوی ممکن نه وي نو په د اسې حالاتو کښې توریه کول مباح دي کوم چه په حقیقت کښې دروغ نه بلل کیږي اګر که په ظاهره دروغ معلومیږي او یا په دین باندې د حملې کولو خطر وي خو په د اسې حال کښې چه د ظاهري دروغو څخه ئې د خلاصون بله لاره نه وي نو په د اسې صورت کښې دروغ ویل مرخص دي۔

لما قال العلامة علاؤ الدین الحصکفی رحمه الله: الکذب مُباح لاحیاء حقه و دفع الظلم عن نفسه و المراد التعریض لان عین الکذب حرام. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٦، ص٤٢٧، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: جوز الکذب فی ثلاثة مواضع فی الصلح بین الناس و فی الحرب و مع امرأته. (خلاصة الفتاوی ج٤، ص٣٤٦، الفصل الثالث فیما یتعلق با لمعاصی، کتاب الکراهیة) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج٦، ص٣٩٥، الباب الثالث فیما یتعلق با لمناهی.

د زلزلې په وخت کښې له کورونو څخه د بهر وتلو حکم

سوال: د ځینو خلکو دا عادت وي چه د زلزلې په وخت کښې له کوتو او کورونو څخه په چتکی سره د باندې را ووځي۔ آیا په شریعت مقدسه کښې د زلزلې په وخت کښې له کورونو څخه وتل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د زلزلې په وخت کښې لکه څرنګه چه د آبادیو او کورونو د رنګیدو او یا بل کوم نقصان خطر وي او د خپل ځان حفاظت هم ضروري وي۔ نو د دې لپاره په د اسې وخت کښې له کورونو څخه د باندې وتل نه یوائې جائز بلکه بهتر دي۔ ځکه چه د نه وتلو په صورت کښې خپل ځان هلاکت ته له ور اچولو سره برابر دی او الله تعالی له دې څخه خلك منع کړي دي۔

لما قال الله تبارك و تعالی: وَ لَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّهْلُکَةِ وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ☆ (البقرة آیت ١٩٥)

لما قال العلامة ابن البزاز الکردری رحمه الله: و اذا تزلزلت الارض و هو فی بیته له الفرار الی الصحراء. (الفتاوی البزازیة علی هامش الهندیة ج٦، ص٣٧١، الباب التاسع فی المتفرقات) و مثله فی الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٦، ص٤٦١، کتاب الکراهیة.

سنـــــــدرې، سازونه او سروزونه د خپل معاش ذریعه جوړول

سوال: د فحاشي او بې دینۍ په دې دور کښې ځینې خلك ساز او سرود د خپلې ګټې ذریعه ګرځولې ده۔ یعنې د فلمونو، راډیو او د اسې نورو لپاره سندرې لیکي او په بدل کښې ئې له هغو څخه پیسې لاس ته راوړي۔ آیا ساز او سرود د معاش ذریعه ګرځول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د ساز او سرود په ذریعې سره ګټه کول او هغه لره د خپل معاش ذریعه جوړول جائز نه دي۔ نبي کریم ﷺ له دې څخه خلك منع کړي دي ځکه چه په ساز او سرود باندې په زړه کښې سختي او له دین څخه لرې والی پیدا کیږي۔ له دې وجهې د ساز او سروز په ذریعې سره ګټل شوی مال به حرام وي۔

لما قال العلامة ابن الهمام رحمه الله: و یکره کسب المغنیة و النائحة کذا فی الجوامع الفقه علی ان التغنی للهو او جمع المال حرام. (فتح القدیر ج٧، ص٤٥٨، کتاب الکراهیة)

لما فی الهندیة: امرأة نائحة او صاحب طبلٍ او مزمار اکتسب مالاً..... بازاء النیاحة..... او بازاء الغناء فکان الأخذ معصیة و السبیل فی المعاصی ردّها. (الفتاوی الهندیة ج٥، ص٣٤٩، الباب الخامس عشر فی الکسب) و مثله فی مجموعة الفتاوی ج٢، ص٢٩٠، کتاب الحظر و الاباحة.

له اود اسه پرته په قرآنکریم باندې د لاس لګولو حکم

سوال: یو سړی له حکمي نجاست څخه پاك دی لیکن اودس ئې نشته۔ نو آیا لکه څرنګه چه د لمانځه لپاره اودس کیږي د اسړی به په په قرآنکریم باندې د لاس لګولو لپاره هم اودس کوي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: قرآنکریم لکه څرنګه چه الٰهي کلام دی له دې وجهې مقام او مرتبه ئې هم لوړه ده او د لاس وروړلو لپاره ئې له ظاهري او باطني ناپاکي څخه پاکوالی ضروري دی۔ ځکه چه په قرآنکریم کښې الله تعالی فرمایلي دي چه ناپاك سړی قرآنکریم نه شي مس کولی یعنې لاس نه شي وروړلی۔ نو د دې لپاره بې اودسه انسان دې باید قرآنکریم ته لاس ور نه وړي۔ البته له غلاف سره ئې مس کول څه پروا نه لري۔ او له غلاف څخه هغه غلاف مراد نه دی چه له قرآنکریم سره له ځایه لګیدلی وي بلکه هغه غلاف ترې مراد دی چه ورسره ګنډل شوی نه وي۔

لما قال الله تبارك و تعالى: لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ☆ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ☆ (سورة الواقعة، آيت ۷۹/۸۰)

قال العلامة ابن عابدينؒ: و مسه اى مس المقرآن و لوح او درهم او حائط..... الاّ بغلافه. (رد المحتار ج۱، ص۲۱۴، باب الحيض) و مثله فى الفوائد العثمانية ص۷۱۲، للعلامة شبير احمد عثمانىؒ.

په قاري يا د تلاوت په اوريدونکو باندې د سلام اچولو حکم

سوال: يو قاري د قرآنکريم تلاوت کوي او نور خلك ورته ناست دي او د قرآنکريم تلاوت اوري۔ نو آيا په دوی باندې سلام اچول څنګه دي؟ او که څوك ئې پرې واچوي نو په ناستو خلکو باندې ئې ځواب ورکول لازم دي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: نبي کريم ﷺ په څو ځايونو باندې د سلام اچولو تاکيد کړی دی ليکن ځينې ځايونه داسې دي چه په هغو کښې سلام اچول مکروه دي۔ له دغو ځايونو څخه يو د تلاوت قرآنکريم مجلس هم دی۔ د قرآن پاك عظمت ته په پاملرنې سره د تلاوت په وخت کښې سړی بايد سلام وا نه چوي او فقهاء کرامو تصريح کړې ده چه په داسې محفل باندې په سلام اچولو سره په ناستو کسانو باندې ئې ځواب نه لازميږي۔

لما فى الهندية: و يكره السلام عند قرأة القرآن جهراً و كذا عند مذاكرة العلم و عند الآذان و الاقامة و الصحيح انهٗ لا يرد فى هٰذه المواضع. (الفتاوى الهندية ج۵، ص۳۲۵، الباب السابع فى السلام)

قال العلامة علاؤ الدين الحصكفى رحمه الله: و يكره على عاجزٍ عن الرّد حقيقةً كاكلٍ او شرعاً كمصلٍّ او قارئٍ و لو سلم لا يستحق الجواب و هو الصحيح. (الدر المختار على هامش رد المحتار ج۵، ص۴۱۵، كتاب الحظر و الاباحة) و مثله فى فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج۳، ص۴۲۲، كتاب الكراهية، فصل فى التسبيح و التسليم.

غائب ته د سلام د ليږلو حکم

سوال: ډير واړې د يوه سړي په ذريعه بل غائب سړي ته سلامونه ليږل کيږي۔ آيا په سړي باندې غائب ته د سلامونو ليږل ضروري دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: فقهاء کرامؒ تصريح کړې ده چه چا ته سلام ليږل يو مسنون عمل دی۔ ليکن ځواب ورکول ئې هم ضروري او واجب عمل دی۔ او که چېرته چا ته د کوم سړي له خوا يوه غائب سړي ته د سلام د رسولو ذمه واري ور وسپارل شي نو په هغه باندې نوموړي غائب ته

د سلام رسول واجب دي۔ او چا ته چه سلام ورسول شي نو هغه هم بايد چه اول د سلام رسوونکي ته د سلام ځواب ورکړي او بيا دې د سلام ليږونکي ته د سلام ځواب ورکړي۔ يعنې بايد په ځواب کښې وعليك و عليه السلام ووايي۔

لما ورد فى الحديث: عن اسماعيل عن غالبٍ قال انا لجلوس بباب الحسن اذ جاء رجل فقال حدثنى ابى عن جدى قال بعثنى ابى الى رسول اللهﷺ قال ائته فاقرأه السلام قال فاتيته فقلتُ ان ابى يقرئك السّلام فقال عليك و على ابيك السلام. (سُنن ابى داؤد ج۲، ص۳۶۳، باب فى الرجل يقول فلان يقرئك السلام)

لما فى الهندية: و اذا مر رجُلا ان يقرء سلامه على فلان يجب عليه ذٰلك. (الفتاوى الهندية ج۵، ص۳۲۶، الباب السابع فى السلام الخ) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج۶، ص۴۱۵، باب الحظر و الاباحة.

سر تور سر د لمانځه د ادا کولو حکم

سوال: ځينې خلك سر تور سر لمونځ کوي او د ځانې عادت جوړ شوی وي۔ آيا په سر تور سر لمونځ ادا کول شرعا جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته يو څوك محض د سستۍ او غفلت له مخې سر تور سر لمونځ وکړي او د خولې يا پتکې د په سر کولو پاملرنه نه کوي نو مکروه دی۔ البته که چېرته د عاجزي او تذلل له وجهې سر تور سر لمونځ کوي نو بيا څه کراهيت پکښې نشته۔ او که چېرته د پتکې يا خولې په سر ولو ته د حقارت يا نفرت په نظر وګوري نو بيا د کافر کيدو خطره ده۔

لما قال العلامة الحصكفىؒ: و يكره صلاته حاسراً اى كاشفاً رأسه للتكاسل و لا بأس به للتذلل اما الاهانة بها فكفر و لو سقطت قلنسوته فاعادتها افضل. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۴، مكروهات الصلٰوة)

قال الشيخ ابراهيم الحلبىؒ: يكره ان يصلّى حاسراً اى حال كونه كاشفاً رأسه تكاسلاً اى لاجل الكسل و بسببه ان استقل تغطيته و لم يرها امراً مهمّا فى الصلٰوة و لا بأس به اذا فعل به تذلّلا و خشوعاً. (حلبى كبير ص۳۴۸، مكروهات الصلٰوة) و مثله فى الخانية على هامش الهندية ج۱، ص۱۳۵، كتاب الصلٰوة، فصل فى مكروهات الصلٰوة.

د بريتونو د خريلو حکم

سوال: آيا د بريتون خريل بهتر دي او که کمول۔ ځينې خلك ئې د بياتۍ په ذريعې سره کموي او خريل ئې مناسب نه بولي آيا دا خبره صحيح ده او که څنګه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د بريتونو په باره کښې علماء کرامو د خريلو او لنډولو دواړو په باره کښې خبره کړې ده۔ په خريلو او لنډولو کښې ئې هيڅ حرج نشته۔ ليکن د اکثرو علماء کرامو رايه دا ده چه په لنډولو کښې ئې بايد دومره مبالغه وشي چه د خريلو غوندې معلوم شي۔ نو په داسې کولو سره په خريلو او لنډولو دواړو باندې عمل کيږي۔

لما قال العلامة لشيخ احمد الطحطاوىؒ: و يستحب احفاء الشوارب و نراه افضله من قصها و فى شرح شرعة الاسلام. قال الامام الحفاء قريبٌ من الحلق. (الطحطاوى ص۲۸۷، باب الجمعة)

لما فی الهندیة: و یأخذ من شاربه حتی یصیر مثل الحاجب..... قص الشارب حسن..... و تقصیر ان یأخذ حتی تنقص من الاطار. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۸، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء) و مثله فی البحر الرائق ج۸، ص۲۰۵، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع.

د بنځو لپاره د سر د ویښتانو د لنډولو حکم

سوال: نن صبا ځینې فیشن پرسته بنځې د سر ویښتان لنډوي نو آیا د بنځو لپاره د خپلو ویښتانو لنډول شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د بنځو لپاره نبي کریم ﷺ له سړیو سره مشابهت ممنوع ګرځولی دی۔ لکه څرنګه چه د سر ویښتانو لنډول د سړیو معمول دی له دې وجهې د بنځو لپاره دې طریقې لره خپلول له سړیو سره د مشابهت له وجهې حرام دي۔ البته د بیماری او عذر په صورت کښې د ویښتانو پرې کول یا لنډول ورته جائز دي۔ په حج او عمره کښې هم د بنځو لپاره د ویښتانو د لنډولو اجازه شته۔

قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: و اذا حلقت المرأة شعر رأسها فان کان لوجع اصابها فلا بأس به و ان حلقت تشبیها با لرجال فهو مکروه. (البحر الرائق ج۸، ص۲۰۵، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع)

لما فی الهندیة: و لو حلقت المرأة رأسها فان فعلت بوجع اصابها لا بأس به و ان فعلت ذلك تشبیها با لرجل فهو مکروه. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۸، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء) و مثله فی الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۶، ص۴۰۷، کتاب الحظر و الاباحة.

د مغـــــربي فیشن مطابق د سر د ویښتانو جوړول

سوال: که چېرته یو مسلمان د خپل سر ځینې ویښتان په زیاتې اندازې سره کم کړي او ځینې په کمې اندازې سره او ځینې وخریي آیا په دې ډول یا د مغربي فیشن مطابق خپل سر جوړول د شریعت له مخې جواز لري او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: نبي کریم ﷺ خو یا خپل سر خریلی وو او یا ئې په دریو طریقو سره (فره، لمه او جمه) خپل سر مبارك جوړ کړی وو۔ له دې وجهې که چېرته ځینې ویښتان په زیاتې اندازې سره لنډ کړي او ځینې په کمې اندازې سره او ځینې پریږدي او ځینې وخریي۔ نو دا ډول د ویښتانو جوړول د نبي کریم ﷺ له طریقې څخه لرې او د نورو قومونو سره مشابهت دی۔ د دې لپاره له کفارو سره د مشابهت له وجهې د دې ډول ویښتانو جوړولو څخه اجتناب ضروري دی۔

لما ورد فی الحدیث عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم. (ابو داؤد ج۲، ص۲۰۳، کتاب اللباس)

لما فی الهندیة: ان السنة فی شعر الرأس اما الفرق و اما الحلق و ذکر الطحاوی ان الحلق سنة. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۷، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء)

د غیر ضروري ویښتانو د خریلو حکم

سوال: د نامه لاندې د ویښتانو د صفایي یا خریلو کومه بنه طریقه ده؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د نر او بنځې لپاره چه په کومې طریقې سره وي له خپل بدن څخه د غیر ضروري ویښتانو لرې کول ضروري دي۔ او د لرې کولو لپاره ئې له آلې یا دوایي څخه کار اخیستل جائز دي۔ البته د بنځو لپاره د ګوتو په واسطه سره د دغو ویښتانو ایستل بنه کار دی۔

لما قال العلامة ملا علی القاریؒ: قالوا الاولی للمرأة النتف لانه انطف و ابعد لنفرة الحلیل من بقایا اثر الحلق و لان شهوة المرأة اضعاف شهوة الرجل. اذ جاء ان لها تسعة و تسعین جزءً منها و للرجل جزءٌ و النتف یضعفها و الحلق یقویها فامر کل منها بما هو انسب به. (مرقات شرح مشکوٰة ج۲، ص۵)

قال العلامة ابن عابدینؒ: (قوله و یستحب حلق عانته) قال فی الهندیة و یبتدی من تحت السرة و لو عالج با لنورة یجوز. کذا فی الغرائب و فی الاشباه و السّنة فی عافة المرأة النتف. (رد المحتار ج۶، ص۴۰۶، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع)

د نامه لاندې ویښتانو د صفایي اندازه

سوال: په شریعت کښې د نامه لاندې د ویښتانو پاکوالی له کوم ځای څخه تر کومه ځایه پورې ضروري ده؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د حدیثو عامو شراحو او فقهاوو په قول سره د شرمګاه یعني فرج ګیر چاپیره صفا کول ضروري دي۔ تر نامه پورې ئې صفا کول لازم نه دي۔

لما قال الامام محی الدین ابو زکریا یحیٰ بن شرف النوویؒ: المراد با لعانة الشعر الذی فوق ذکر الرجل و حوالیه و کذلك الشعر الذی حوالی الفرج المرأة. (شرح صحیح المسلم للنووی ج۱، ص۱۲۸، باب خصال الفطرة)

قال الشیخ القاضی محمد بن علی الشوکانی رحمه الله: و المراد با لعانة الشعر فوق ذکر الرجل و حوالیه و کذلك الشعر الذی حول فرج المرأة. (نیل الاوطار ج۱، ص۱۲۳، باب الختان)

د نامه لاندې د ویښتانو د پاکوالي مستحب وخت

سوال: د نامه لاندې د ویښتانو د صفایي په کوم وخت کښې مستحب دی؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د نامه لاندې د ویښتانو صفایي په هفته کښې یو ځل مستحب دی۔ او له څلویښتو ورځو څخه زیات ځنډ پکښې کول مکروه دي۔

قال العلامة علاؤ الدین الحصکفیؒ: (و یستحب) حلق عانة و تنظیف بدنه با لاغتسال فی کل اسبوع مرة) و الافضل یوم الجمعة و جاز فی کل خمسة عشر و کره ترکه وراء الاربعین. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۴، ص۴۰۶، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع)

و فی الهندیة: و الافضل ان یقلم اظفاره و یحفی شاربه و یحلق عانته و ینظف بدنه با لاغتسال فی کل الاسبوع مرة فان لم یفعل ففی کل خمسة عشر یوماً لا یعذر فی ترکه وراء الاربعین فا لاسبوع هو الافضل و الخمسة عشر

الاوسط والاربعون الابعد و لا عذر فیما وراء الاربعین و یستحق الوعید. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۷، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء الخ) و مثله فی مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر ج۲، ص۵۵۶، کتاب الکراهیة.

په پیدائشي توګه د مختون (سنت شوي) بچي د ختنې حکم

سوال: که چېرته یو بچی مختون (سنت شوی) پیدا شي او حشفه ئې له پوستکي څخه د باندې وي لیکن په مکمله توګه راوتلی نه وي نو آیا دوباره به سنت کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د مختون بچي په باره کښې دې له مشرانو سره مشوره وکړی شي۔ که چېرته سنتي ئې یقیني وي نو دوباره ختنه کول ئې ضروري نه ده۔

لما قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: الصبی اذا کانت حشفته ظاهرة و لا یمکن ان یمد جلد ذکره الاّ بتشدید و ظهور حشفته بحاله لو رأها انسان یراها کانهٗ اختتن لا یتشدد علیه و یترك و لا یتعرض. (خلاصة الفتاوی ج٤، ص٣٤٠، کتاب الکراهیة، جنس آخر)

و فی الهندیة: الصبی اذا لم یختن و لا یمکن ان یمد جلدته لتقطع الا بتشدید و حشفته ظاهرةٌ اذا راٰه الانسان یراه کانه ختن ینظر الیه الثقات و اهل البصر من الحجامین فان قالوا هو علی خلاف ما یمکن الاختتان فانهٗ لا یشدد علیه و یترك. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۷، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء)

له بلوغ نه وروسته د ختنې په صورت په شرمګاه باندې د نظر د لویدلو حکم

سوال: له بلوغ نه وروسته د ختنې په صورت کښې شرمګاه ته کتل شرعا څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: ختمن د اسلام له شعائرو څخه ګڼل کیږي چه شرعا په هر مسلمان باندې لازمي ده نو د ضرورت له وجهې د ډاکټر یا حجام لپاره شرمګاه ته کتل مرخص دي۔

لما قال العلامة الکاسانیؒ: فلا بأس ان ینظر الرجل من الرجل الی موضع الختان لیختنه او یداویه بعد الختن. (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ج۵، ص۱۲۳، کتاب الاستحسان)

قال العلامة ابن البزاز الکردریؒ: یجوز النظر الی فرج الرجل للختن. (الفتاوی البزازیة علی هامش الهندیة ج٦، ص۳۷۲، کتاب الکراهیة، الباب التاسع فی المتفرقات) و مثله فی رد المحتار ج٦، ص۳۷۱، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی النظر و المس.

د مخ د زائدو ویښتانو د لرې کولو حکم

سوال: له مخ څخه له ږیرې پرته د زائدو ویښتانو لرې کول شرعا جائز دي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: د ږیرې له حدودو څخه پرته د مخ د زائدو ویښتانو په لرې کولو کښې شرعا څه قباحت نشته۔ بیا هم دومره مبالغه پکښې مه کوی چه له مخنث سره مو مشابهت وشي۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: و لا بأس باخذ الحاجبین و شعر وجهه ما لم یشبه المخنث. (رد المحتار ج٦، ص٤٠٧، کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع)

قال العلامة الاستاد محمد الشهیر با لطوری فی تکملة البحر: و لا باس بان یأخذ الحاجبین و شعر وجهه ما لم یشبه المخنث. (البحر الرائق ج۸، ص۲۰٤، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع)

د ږیرې شـــــــرعي اندازه

سوال: جناب مفتي صاحب! په شریعت مقدسه کښې د ږیرې د پریښودلو څه حد تاکل شوی دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: ږیره د انبیاء علیهم السلام سنت قدیمه ده او د اسلام له شعائرو څخه ګڼل کیږي۔ د فقهاء کرامو د تحقیقاتو په رنا کښې د ږیرې پریښودل واجب دي او اندازه ئې یو موتی دی۔ له دې څخه کم پریښودل ئې د سنتو خلاف دی۔

لما رواه امام ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم الانصاریؒ: عن ابن عمرؓ انه کان یقبض علی لحیته فیاخذ منها ما جاوز القبضة. (کتاب الآثار للامام ابو یوسف ص۲۳٤، فی الخضاب و الاخذ من اللحیة، رقم حدیث ۱۰۳۹)

قال العلامة علی بن سلطان محمد القاریؒ: و فی الاحیاء قد اختلفوا فیما طال من اللحیة ان قبض الرجل علی لحیته و اخذ ما تحت القبضة فلا بأس به و قد فعله ابن عمرؓ من التابعین و استحسنه الشعبی و ابن سرین. (مرقاة المفاتیح ج۸، ص۲۹۸، باب الترجل، الفصل الاول) و مثله فی کتاب الآثار للمحمد ص۱۹۸، باب حف الشعر من الوجه.

د مصافحې نه وروسته د لاسونو د نښلولو حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! ځینې خلك د اسې دي چه له چا سره ملاقات کوي نو له مصافحې څخه وروسته خپل لاسونه نښلوي۔ آیا په شریعت کښې د دې څه ثبوت شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: له یوه او بل سره د ملاقات په وخت کښې له مصافحې کولو نه وروسته د خپلو لاسونو نښلول مکروه دي۔ په شریعت مقدسه کښې د دې کوم ثبوت نشته۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و کذا ما یفعله الجهال تقبیل ید نفسها اذا لقی غیرٰه فهو مکروه فلا رخصه فیه. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۵، ص۲٤۵، کتاب الکراهیة)

لـــــــه بې دینو ښځو څخه د پردې حکم

سوال: جناب مفتي صاحب! ځینې ښځې بد اخلاقې او بدکرداري وي۔ او د شریفانو او دیندارو کورونو ته ئې تګ او راتګ د فتنې او فساد د پیدا کیدو هر وخت خطر وي نو آیا شرعا د دې خبرې اجازه شته چه د دیندارو کورنیو پرده لرونکې ښځې له هغو څخه پرده وکړي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اسلام د انسان د عفت او عصمت، عزت او آبرو پاملرنه کړې ده۔ او په کومو عواملو سره چه د چا عفت، عظمت او عصمت تر پښو لاندې کیږي له هغو څخه ئې ممانعت کړی دی۔ لکه د دیندارو او پرده لرونکو خلکو کورونو ته د بدو اخلاقو لرونکو ښځو په تګ او راتګ سره معصوم بچیان په ځانګړې توګه د عفت لرونکو ښځو د متاثر کیدو خطره

وي- له دې وجهې له فتنې او فساد څخه د ډډ کیدو په خاطر له بې دینه او بد اخلاقو ښځو څخه د عفت لرونکو او دیندارو ښځو پرده ضروري ده۔

لما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: و لا ينبغي للمرأة الصالحة ان تنظر اليها المرأة الفاجرة لانها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها و لا خمارها. (رد المحتار ج۵، ص۲۳۸، كتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البيع)

د تیلیویزون بد اثر او د مسلمانانو ذمه واري

سوال: مخدومي حضرت شیخ الحدیث صاحب مد ظله! دلته په کلیرنس ستریټ بولټن یوکې کښې په هر کور کښې د زړه د خوشحالولو او د وخت د تیرولو لپاره تیلیویزونونه لګیدلي دي۔ چه اکثر پروګرامونه ئې د اسې دي چه بربنډې یا نیم بربنډې نجونې رقص او سرود پکښې کوي۔ سازونه، سروزونه، غیږې ورکول، ښکلول او د اسې نورو فحاشیو خپرونه پکښې کیږي۔ د عیسائیت مشهوري، د عالمي ښائست لرونکو نجونو د غوره کولو زړه راکښونکی مناظر او مختلف فلمونه ترې خپریږي۔ غیر محرم سړی او ښځه او د یوې کورنۍ غړي لکه مور او ځوی، خور او ورور پلار او لور ټول سره یو ځای ناست وي او د دغو فلمونو حیا سوزوونکو مناظرو ته ګوري۔ تعلیم، دنیاوي امورو او تقریبا په ټولو کارونو کښې خنډونه او پیدا وار کښې کمی منځ ته راځي۔ د رنګون یوه مفتي صاحب جواز هم ورکړی دی۔ جناب صاحب! مونږ د اسې تیلیویزون له شرعي حیثیت څخه خبر کړی۔ مونږ به ستاسو ټول کاغذونه فوټو کاپي کوو او په فریم کښې ئې له بندولو سره د انګلینډ په ټولو جوماتونو کښې لګوو۔ تر څو مسلمانان خبر شي او د د اسې تیلیویزون له بدو اثراتو او تباه کاریو څخه ځانونه وساتلی شي۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د تیلیویزون په باره کښې ستاسو خبرې بالکل صحیح دي۔ تصویر ایستل او تصویر پرستي د اسلام له مخې حرامه ده۔ او بیا دا هم چه په تیلیویزون کښې د فحاشي او بربنډوالي غلبه هم وي۔ نو نتیجه ئې پرته له بد اخلاقیو خپرولو څخه نور څه شی ده۔ په دې کښې بد اخلاقي، بې لاري، ماده پرستي، خدا فراموشي، بې حیایي او د وخت له ضائع کولو پرته بل څه نشته۔ په ځانګړې توګه په یورپي ملکونو کښې د دغو شیانو تباهي نوره هم زیاته ده۔ تصویر کشي د غلطو تاویلاتو له مخې څوک نه شي روا کولی۔ او نه د نر او ښځو لپاره د نامحرمو څخه ته کتل اګر که د آئینې یا تصویر په شکل کښې هم وي جائز کیدلی شي۔ الغرض د تیلیویژون مفاسد او قبائح یقیني دي د دې لپاره ټولو مسلمانانو ته له دې لعنت څخه ځان ساتل ضروري دي۔ خصوصا په اروپا کښې د اوسیدونکو مسلمانانو ته ډیره لویه ذمه واري وړ اووښتې ده۔ هغوی باید چه د اسلام عملي نمونه او مبلغ جوړ شي۔ نه د اسې چه پخپله په اروپایي تهذیب کښې ورک شي۔ او خپل اسلامي حیثیت له منځه یوسي۔ افسوس چه دا بد اخلاقي زمونږ په ملک کښې هم په ډیرې چټکۍ سره روانې دي۔ د کورنۍ په افرادو او د ښځو، زامنو او لونړو په اخلاق او نفسیاتو باندې چه له تیلیویژون څخه کوم قبیح او بد اثرات

لویږي ټول مسلمان قوم ترې غافل دی چه په آخر کښې به ئې نتیجه د عامو خرابیو او پراخو بربادیو په شکل کښې څرګندیږي لیکن په هغه وخت کښې به ئې مخنیوی ډیر مشکل وي۔

د تیلیویژون او وي سي آر شرعي حکم

سوال: آیا په تیلیویژون او وي سي آر باندې غیر محرمو ښځو او سړیو ته کتل او د غیر محرمې ښځې نغمې او آواز اوریدل او له ټیپ او د اسې نورو آلاتو څخه د سروز اورول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په تي وي او وي سي آر باندې غیر محرمو ښځو او سړیو ته په شهوت سره کتل او د غیر محرمې ښځې نغمې او آوازونه اوریدل او له ټیپ څخه د سروز اوریدل ناجائز او حرام دي۔ ځکه چه کوم شیطاني لذت په اصل کښې له کتلو او اوریدلو څخه حاصلیږي نو همد الذت د هغو له عکس او آواز څخه هم حاصلیږي۔

د دې اجمال تفصیل دا دی چه په تصویر او عکس کښې فرق دی او هغه دا چه کوم شکل چه له اوسپنې، تار، رنګ او پلاستیک او د اسې نورو جرم لرونکو شیانو څخه جوړ شي نو هغه ته تصویر ویل کیږي او هغه په قدرتي توګه بقا او اثبات لري۔ او کوم شکل چه له آئینې او د اسې نورو سره د تقابل (مخامخ کولو) په وخت کښې ښکاره کیږي هغه ته عکس ویل کیږي۔ دا عکس یواځې انتقاش وي جرم لرونکی او جسد نه وي او په طبعي توګه بقا او اثبات نه لري۔ بلکه د تقابل (مخامخ والي) له زوال سره زائل کیږي۔ هم۔ البته هغه لره په مصنوعي توګه باقي او برقرار ساتل کیږي۔ او د تصویر غوندې ښکاریږي۔ بلکه په عام عرف کښې دې ته هم تصویر ویل کیږي لکه چه په عام عرف کښې د اصل آواز عکس او د آواز بیرته راګرځیدنه چه په مصنوعي توګه د پاتې ساتلو څخه وروسته هغه ته هم اصل آواز ویل کیږي او د شرعي اصولو په بناء سره په صورت او عکس کښې نور فرق هم شته او هغه دا چه د ژوندي او ساه لرونکو شیانو تصویر شرعا ناجائز دی۔ نبي کریم ﷺ فرمایي:

من صور صورة فی الدنيا كلف يوم القيٰمة ان ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ. (صحيح البخاری ج۲، ص۸۸۱، باب من لعن المصوّر)

"چا چه د کوم ژوندي شي عکس جوړ کړ د قیامت په ورځ به ئې الله تعالی مکلف او مجبوره کوي چه په هغه کښې به روح اچوي او هغه به روح پکښې نه شي اچولی"۔

او آئینې او د اسې نورو ته په کتلو سره عکس جوړول ناجائز نه دي۔ ځکه چه نبي کریم ﷺ آئینې ته کتل۔

په فیض القدیر کښې د سنن ابن ماجه، طبراني، اوسط بیهقي په حوالې سره لیکل شوي دي:

كان اذا نظر فی المرآة قال الحمد لله.

"یعنې پیغمبر ﷺ به چه کله په آئینه کښې کتل نو د الله تعالی حمد به ئې بیان کړ"۔

څرګنده دي وي چه د عکس غوندې بُت او تصویر نه کتل هم پخپل ذات کښې جائز نه دي۔ الله تعالی فرمایي:

وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ☆ (سورة الاعراف)

"او ته ئې وینې چه ستا خوا ته ګوري په د اسې حال کښې چه دوی هیڅ نه وینې"۔

په بخاري شریف کښې له حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها څخه روایت دی چه:

انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما راها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخل. (صحيح بخارى ج٢، ص ٨٨١، باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة)

"یعنې عائشه صدیقه رضی الله عنها یوه تکیه واخیسته چه په هغې کښې تصویرونه وو۔ پس چه کله رسول الله ﷺ ولید له نو په دروازه کښې ودرید او د ننه ئې تشریف یو نه وړ"۔

نو د دغو دلائلو له مخې عکس، تصویر او بت ته کتل ممنوع نه دي بلکه که چېرته د هغو په کتلو کښې فساد موجود وي لکه د دې لپاره ورته کتل کیږي چه شیطاني تفریح او شیطاني لذت ترې حاصلوي نو ممنوع دی۔ د بخاري شریف په یوه حدیث کښې راغلي دي چه:

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانهٗ ينظر اليها. (صحيح البخارى ج٢، ص٧٨٨، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)

"هیڅ یوه ښځه به له بلې ښځې سره یو ځای نه پریووځي ځکه چه د بلې ښځې د اند امونو ترجماني خپل خاوند ته کوي نو ګوا که خاوند ئې هغه بله ښځه پخپله وینې"۔

د دې حدیث په رڼا کښې کله چه د خپلې ښځې په بیانولو سره د هغې د خاوند په دماغو کښې د بلې پردې ښځې له خیالي تصویر څخه لذت حاصلول شنیع او مکروه جوړ شو نو په سترګو سره د لیدونکي عکس او تصویر څخه دا لذت حاصلول په طریقه اولی سره شنیع او منکر دی ځکه چه په دې کښې دا مفسده زیاته ده۔

او د پردې ښځې د نغمې او آوازونو اوریدل حرام دي ځکه چه په دې سره د غیر محرم ښځې میلان پیدا کیږي نو همدارنګه د هغې د نغمې او ترنم او آوازونو د عکس اوریدل به هم حرام وي ځکه چه دا میلان او مفسده په دې کښې هم موجود دی او له ټیپ او د اسې نورو څخه د سرود د عکس د اوریدلو حکم هم همد اسې دی۔

نو د دې تفصیل په بناء سره څرګنده شوه چه اګر که په تي وي او وي سي آر کښې خو اصل شی نه معلومیږي بلکه یوائې عکس ښکاره کیږي چه د نوي صناعت له وجهې قائم او ثابت پاتې وي لیکن دا عکس د اصلي اند امونو او ښائست له کوم خیانت څخه پرته ترجماني کوي او د دې عکس په لیدلو سره د اصل د لیدلو غوندې شیطاني لذت او خواهش پوره کیږي۔ نو په لازمي توګه په دغو آلاتو باندې د ښځو د عکسونو کتل ناجائز او حرام دي همدارنګه د غیر محرمې ښځې لپاره د سړیو د نغمې او آوازونو اوریدل، سرود او عکس لیدل هم حرام دي۔

د ږیرې مسنونه اندازه

سوال: د ږیرې د مسنونې اندازې او د هغې د اوږدولو په باره کښې د شریعت مطهره څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د ږیرې د اندازې په باره کښې له ځینو قوي او مشهورو روایتونو څخه دا څرګندیږي چه ږیره پخپل حالت پریښودل شي او هیڅ لاس وهنه پکښې و نه شي۔ عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ قال احفوا الشوارب و اعفوا اللحٰى. یعنې بریتونه دې کموی او ږیرې دې اوږدوی۔ (ترمذي شریف ج٢، ص١٠٠)

له دې برسیره د ابن عمر په یو بل روایت کښې راغلي چه:

عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ امر باحفاء الشوارب و اعفاء اللحٰى.

امام ترمذي دواړه روایتونه صحیح او حسن بللي دي او د دواړو راویان ئې ثقه بللي دي۔ او احادیث د ږیرې د اندازې په باره کښې مطلق دي او د مطلق اوږدولو حکم ئې ورکړی دی کوم چه ترې د ږیرې د اوږدوالي مسنون والی معلومیږي۔ د دې په مقابله کښې امام ترمذي یو بل روایت نقل کړی دی:

ان النبی ﷺ كان ياخذ من لحيته من عرضها و طولها. چه له دې روایت څخه څرګندیږي چه نبي کریم ﷺ به خپله ږیره مبارکه له پلن والي او اوږدوالي څخه وهله۔ چه دا روایت امام ترمذي غریب بللی دی او په سند باندې ئې جرح هم کړې ده۔ له دې پرته پخپله د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په باره کښې راغلي چه هغو به له موتي څخه زیاته شوې ږیره وهله۔ (ابو د اؤد، نسایي، ابن ابي شیبه)

په هر حال دا تولو روایتونو او اقوالو ته چه وکتل شي نو دا څرګندیږي چه که چېرته څوک د ږیرې وهل غواړي نو له یوه موتي څخه زیات شوي ویښتان دې ووهي او له دې زیات وهل ئې په اتفاق سره حرام دي۔ او که چېرته په پورتني د حضرت ابن عمر رضی الله عنه په روایتونو باندې عمل کول غواړی نو له یوه موتي څخه اوږدولی هم شی۔ دواړه صورتونه د سنتو په خلاف نه دي۔ شیخ عبد الحق محدث د هلوي په لمعات شرح د مشکوة کښې له یوه موتي څخه د اوږدې ږیرې د پریښودلو په باره کښې فرمایي چه که چېرته یو سړی خپله ږیره له یوه موتي څخه اوږده کړي نو جائز دی ځکه چه د ابن عمر رضی الله عنه څخه ثابت دي۔ امام شعبي او ابن سیرین هم دې قول لره خوښاوه چه جواز ئې نور هم ترې څرګندیږي۔ بلې خوا ته ځینو صحابۀ کرامو لکه حضرت قتاده او حضرت عثمان رضی الله عنهما او په سلفو کښې حضرت حسن بصریؒ او د اسې نورو د خپلو ږیرو اوږدول خوښول۔ آن تر دې پورې چه امام غزالي صاحب پخپله د نبي کریم ﷺ په باره کښې هم دا تصریح کړې ده چه: "وَ كان يعفى لحيته و يأخذ شاربه"

"چه حضور ﷺ به خپله ږیره مبارکه اوږدوله او بریتونه مبارک ئې کمول"۔ (احیاء العلوم ج۲، ص۳۸۳)

شیخ ابو بکر مالکي د ترمذي په شرحه کښې فرمایي چه: "ان ترك لحيته فلا حرج عليه. (شرح ابو بکر مالکی ج۱۰، ص۲۱۹)

حضرت ملا علي قاري د ابن الملك په یوه روایت کښې له یوه موتي څخه د ږیرې زیات اوږدول غوره او بهتر بللی دی۔

قال ابن الملك اما الاخذ من اطراف للحية من طولها و عرضها للتناسب فحسن لكن المختار ان لا ياخذ تنها شيئاً (نفع قوت المغتذی حاشية ترمذی ج۲، ص۱۰۰)

همدا ډول شاه محمد اسحاق المحدث د هلوي په باره کښې په حاشیه کښې راغلي دي چه: قال عندی اخذ اللحية ما فوق القبضة جائز لكن الاولى احواله تركها.

لنډه دا چه له دغو روایتونو او اقوالو څخه د ږیرې له یوه موتي څخه زیات اوږدول بهتر او مسنون معلومیږي۔ او په کومو روایتونو کښې چه له یوه موتي څخه د زیاتې ږیرې پرې کول څرګندیږي هغه هم پخپل ځای کښې صحیح دي۔ په روایتونو کښې کوم تعارض نشته۔

زمونږ حضرت الاستاذ شیخ التفسیر مولانا احمد علي صاحب لاهوري قدس الله سره العزیز د ږیرې اوږدول په اطلاق باندې حمل کړی دی او تر موتي زیات اوږدوالی ئې هم افضل او بهتر ګڼلی۔ او له یوه موتي څخه د زیاتې ږیرې د نه پرې کولو د څو صحابۀ کرامو او مشائخو نمونه ئې هم په مخکښې موجوده وه۔ چه له مخې ئې ځینې علماوو د یوه موتي په اندازه ږیره مسنونه او افضله ګڼلې لیکن له یوه موتي څخه زیات اوږدول ئې ناجائز نه بللی۔

د ښځو حقوق

اسلام د ژوند یوه مکمله او اکمله ضابطه ده۔ په اسلام کښې د هر چا د حقوقو پاملرنه شوې ده که هغه نر دي او که ښځې۔ او اسلام په ځانګړې توګه ښځو ته هغه حقوق ورکړي چه مخکښې له اسلام څخه دا حقوق چا نه وو ورکړي لیکن د دې تر څنګ ئې هغو ته د پردې او حجاب حکم ورکړ کوم چه د فطرت موافق دی لیکن په ننني زماني کښې اروپا لکه څرنګه چه په نورو کارونو کښې هم د فطرت په خلاف کارونه مخته بیایي همدا ډول د ښځو د حقوقو په باره کښې هم ښځو ته د غیر فطري د آزادي او بې حیایي د عام کولو لپاره کوشش کوي۔ په داسې حال کښې چه ځینې تش په نامه مسلمانان هم د اروپا له ذهني غلامي څخه مرغوب شوي دي او له هغو سره په شریکه دا نظریه عاموي۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مد ظله د ښځو د "حقوقو، ازادۍ او بې حیایی" تر عنوان لاندې یو وقیع مضمون ولیکه چه د ماهنامه الحق ښائست جوړ شو او د مضمون ګټمن والي ته په نظر کولو سره په "فتاوی حقانیه" کښې هم شامل کړی شو۔

(د مرتب له خوا)

د یورپ غلامي چه کله د عالم اسلام ذهن، فکر، تهذیب او اخلاق لاندې کړل او کوم ديني، علمي او اخلاقي فتنو چه په اسلامي تهذیب او معاشرې باندې حمله وکړه۔

د ښځې او نر مساوات د مغربي تهذیب یوه اهمه فتنه

په دې کښې له تولو نه مخکښې د ښځو د آزادۍ تحریک او د سړي او ښځې مساوات یوه اهمه فتنه جوړه شوه۔ د اسلام د ستر او حجاب نظام او د ښځو مقدس او محترم مقام او مرتبه او په دې باندې مبني یو پاک کورنی نظام د کښته پورته کولو لپاره د اروپا مستشرقینو او کافرو مصنفینو او زمونږ هغه خلك چه د اروپا تابع او د هغوی هر قانون حق بولي، تش په نامه مصلحینو او ترقي خوښوونکو دې نظام لره د خند اوږ جوړ کړ۔ او په مسلمانانو کښې له مغرب څخه د مرعوبو ذهنونو لرونکو کله چه په تعداد د ازواجو باندې مسخره کوي او کله د مسلمانو ښځو د قید او بند ماتم شروع کوي او همدارنګه د غو ښځو لره ډیرې مظلومي او د رحم وړ ګرځوي۔ د برصغیر د غلامۍ له زمانې څخه تر نننه پورې ډول ډول آوازونه پورته کوي۔

د بې حیایی عروج: د پاکستان له جوړیدو څخه وروسته د ښځو په بې پردګي او بې حیایي زبردست زیاتوالی راغی۔ ښځې ته د دوی د حیا او عفت د مقام د لرې کولو کوششونه کیږي لیکن د یوه دعوت او تحریک په شکل کښې ئې له دوو کلونو څخه ډیره په چټکۍ سره ترقي کړې ده۔ مخکښې کال ئې د ښځو د عالمي کال په نامه ونوماوه۔ پاکستان هم په دې تحریک کښې له اروپایي قومونو څخه وروسته پاتې نه شو آن تر دې پورې چه د پاکستان د لوړ پورو

بنځو یو وفد د میکسیکو د بنځو په مراسمو کښې شرکت وکړ چه په هغه کښې ئې بنځو ته د قانوني حق د ورکولو او یوې بنځې ته له څو کسه سړیو سره د نکاح کولو مطالبې هم وکړی شوې۔ په قومي اسمبلي (ملي شورٰی) کښې د بنځو د عالمي کال په اړه یو قرارداد ورځندې کړی شو او ټول کال د بنځو د آزادۍ او د بنځو د حقوقو په تائیده کښې تقریرونه کیدل۔

د وزیر اعظم بټو د بې پردګۍ خوا ته دعوت: لیکن د دې مسئلې د عروج ټکی هغه وو چه کله د پاکستان وزیر اعظم د نبي کریم ﷺ د مقدس سیرت په اړه د کانګریس په آخري مجلس کښې د کراچۍ په استقبالیه کښې د ټولې دنیا د مفکرینو په وړاندې د پردې په باره کښې خپل خیال بنکاره کړ او د ازمونړ په نظر د کانګریس خاتمه نه سوء خاتمه وه۔ کله چه ده وویل چه مونږ ته د اقتصادي مشکلاتو له وجهې د حجاب او پردې غوندې په فرسوده خیالاتو باندې نظر ثاني په کار دی۔ بیا جناب وزیر اعظم د بلوچستان په یوه مجلس کښې یو بل عملي اقدام په کولو سره بنځو ته له پردې څخه د وتلو دعوت ورکړ او وئې ویل چه د ا مساوات نه دي چه بنځې دې په کورونو کښې په قید او قفس کښې بندیانې وي۔ په دې سیاسي او اجتماعي میدانونو کښې باید دوی وړاندې شي او د افرسوده او زاړه روایات دي او د ائې یو اځې رایه او د خیال اظهار نه وو بلکه د ا یو مسلم او غیور قوم ته عملي دعوت وو۔ او د دغو لیکو د لیکلو په وخت کښې په اسلام آباد کښې د بنځو د حیثیت په باره کښې د آرسي ډي په سیمینار کښې د ملك د صدر تر څنګ د دولت د نورو څو مخورو کسانو هم د اسې پیغامونه مخته راځي۔ نو کله چه قوم په خلاص زړه سره په یوې اهمې مسئلې باندې د خپلو عمائدینو د اسې خیالات اوري نو همد ارنګه د خدای او رسول ﷺ د مسئولیت او ذمه واري ته په نظر کولو سره مونږ هم د څو وړاندیزونو د وړاندې کولو حق لرو۔ او کله چه د بحث لاندې مسئله د سیاسي نظریاتو پورې اړه نه لري بلکه د ملك د اخلاقي او معاشرتي اصولو او د اسلام د یوه مستقل نظام عصمت او عفت پورې تړلې ده۔ نو هر دردمند مسلمان ته د قرآن او سنتو په رنا کښې د خپل خیال د بنکارولو حق ورکول په کار دي۔ او په خلاص زړه سره د هغه اوریدل په کار دي۔

په اسلام کښې د بنځې حیثیت او حقوق: په اصولي توګه لومړی باید مونږ وګورو چه آیا په ربښتیا هم په اسلام کښې د بنځې حیثیت او حقوق مبهم پرېښي دي۔ او آیا واقعي اسلام بنځې ته جائز مقام نه دی ورکړی او د ا چه په دې باره کښې د اسلام د دښمنانو تبلیغات واقعي صحیح دي؟ په دې باندې به مونږ په تاریخ باندې سرسري نظر اچوو۔ په دې باره کښې د عربو او عجمو قومونو او دینونو د تاریخ یو ادنی طالب علم هم دې نتیجې ته رسیدلی شي چه اسلام د فطرت او رحمت هغه دین دی چه بنځو ته ئې له تحت الثراء څخه اوج ته ورسوله۔

د اسلام له ظهور څخه مخکښې د بنځې مقام: د اسلام له ظهور څخه مخکښې د ټولې دنیا قومونو او ملتونو او انساني رسمونو او رواجونو کښې بنځې چه په کوم ظلم، ستم او سپکاویو کښې

مبتلا وې هغې زمانې لره قرآن کریم په یوه اعجازي لفظ "جاهلیتِ اولی" باندې تعبیر کړې ده۔ دا جاهلیت څه شی وو؟ تاریخ ګواه دی چه بنځې به د یوه حقیر شي په توګه ګنل کیدلې او د ځناورو غوندې به اخیستل او خرڅول کیدلې۔ هغوی د یوه شي مالکانې هم نه وې او نه هغوی پخپلو مالونو او اسبابونو کښې د سړیو له خوښې پرته تصرف کولی شوای۔ او نه هغوی د چا د وراثت حقدارانې وې او نه هغوی د کوم ډول د وصیت کولو حق درلود۔ د هغوی د قتل په صورت کښې په دیت او قصاص کښې هغوی له سړیو سره برابرې نه وې۔ په نکاح کښې د دوی خوښه خو څه کوې چه سړي به کله وغوښت نو دوي به ئې په کار او کسب باندې مجبورولې۔

بنځه او د جاهلو قومونو نظریات: د بنځې په باره کښې د جاهلو قومونو عجیبې نظریې موجودې وې۔ د روم غوندې په متمدنو قومونو کښې تر یوې زمانې پورې د ا مسئله بالکل د اسې پاتې وه چه آیا بنځه انسان هم دی او که د ځناورو غوندې کوم بل مخلوق دی۔ په رومي ادوارو کښې هغوی د یوه نجس ځناور په ګړځولو سره فیصله وشوه چه هغوی ته د خبرو اترو حق هم نشته۔ د خورونکي سپیو او اوښانو غوندې د هغوی په خوله کښې څیره ترڅ کیدله۔ په مغربي قومونو کښې یوه رایه د ا هم وه چه بنځه ساه لرونکې هم نه ده۔ په دې باره کښې د دوی د ا اختلاف هم وو چه بنځه د عبادت او بندګۍ اهلیت هم لري او که نه لري؟ په ځینو قومونو کښې د خنزیرانو غوندې د بنځې په ټوله طبقه باندې د مقدسو مذهبي کتابونو په لوستلو باندې قانوني ممانعت وو۔ او همد ارنګه د دوی په عبادت باندې هم پابندي او بندیز وو۔ څو قبائلو او قومونو بلکه په خود ساخته دینونو کښې پلار ته د ا حق ورکړ شوی وو چه هغوی خپلې لونړې پلورلی شوای۔ آن تر دې پورې چه په ځینو عربي قبائلو کښې هغوی ته د خپلو لونړو د ژوندۍ خښولو (ذاتي) حق حاصل وو۔ او د ا کومه بده خبره نه ګنل کیدله۔ بلې خوا ته په نومورې د جاهلیت په دور کښې چه د جاهلیت اولی او تبرج جاهلیت سره اشاره ورته شوې ده۔ بنځه ئې یواځې د تعیش آله او او د استلذاذ ذریعه ګرځول شوې وه۔ د هغوی حیثیت د سړیو شاملات، یو وقف او یو مشترك قومي ملکیت وو چه هغوی د سړیو د عامه مفاد یو مخلوق او د طبع د خوشحالۍ سامان ګنل کیدلې۔ د هغوی د افریضه وه چه د غلامانو غوندې د سړیو په آرام او راحت رسولو کښې هر وخت مصروفې او مشغولې وې۔ او په نوي نوي طرزونو او نمود او نمائشونو او په نوي نوي طریقو سره د ناز او ادا د په کولو سره سړیو ته د آرام او راحت مسائل فراهم کولې۔ په ډیرو جاهلانه رسوماتو کښې به بنځه د ډیرو سړیو د خوشحالۍ مشترکه متاع جوړه شوې وه۔ له خاوند سره سره د هغې عاشق به هم په دې بنځې کښې یو شان شریك ګنل کیده۔ او یوه سړي به پرته د عدل، انصاف او تعداد له لحاظ څخه چه څومره غوښتل همدومره بنځې به ئې د ځان د مفاد لپاره له ځان سره ساتلی شوای۔

په ښځې باندې د اسلام د دین بیګړې: یوې خوا ته اسلام د دې ضعیف او ناتوان جسم څخه د ظلم او ستم ټولې هټکړې او زولنې ماتې کړې او هغوی ته ئې د انسانیت په مقام کښې له سړیو سره برابر مقام ورکړ۔ الله تعالی فرمایي چه: "یٰاَیُّهَا النَّاس اِنَّا خَلقنٰکُم مِّن ذَکَرٍ وَّ اُنثٰی" او حضور ﷺ فرمایي چه "ښځه د سړیو جوړه نیمایي ده" بیا ئې هغه نه یوائې د خدایي خطاباتو مکلفه او مخاطبه جوړه کړله بلکه دا هم چه هغوی د عبادت اهل دي او د دین د احکامو په تعمیل او امتثال کښې د اجر او ثواب او قدر او منزلت په اعتبار سره له سړیو څخه وړاندې والی او سبقت هم ورلی شي۔ "وَلَیسَ الذَّکَرُ کَالاُنثٰی"

قرآنکریم په عبدیت او عباداتو کښې له جلاوالي پرته که چېرته نرانو ته د مسلمین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین او ذاکرینو خطابونه کړي دي نو د دې تر څنګ ئې ښځې هم د مسلمات، مؤمنات، قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات او ذاکراتو په لقبونو سره نازولي دي۔ او پرته له کوم امتیاز ئې دواړو طبقو ته د مغفرت او اجر عظیم بشارت ورکړی دی۔ او په فوز عظیم جنّت خُلد او رضوان باندې ئې د خوشخبرۍ ورکولو تر څنګ دواړو طبقو ته ویلي دي چه: وَعَدَ اللّٰهُ المُؤمِنِینَ وَ المُؤمِنٰتِ جَنّٰتٍ (الی قوله) ذٰلِکَ الفَوزُ العَظِیم.

د دیني، دنیوي، انفرادي، اجتماعي او معاشرتي حقوقو تحفظ: اسلام نه یوائې د دوی د ملکیت حق تسلیم کړی دی بلکه پخپل مال او دولت کښې ئې د هر ډول جائز عقد د تصرف، بیع او شراء (اخیستلو او خرڅولو) رعایت او صدقې هبې او داسې نورو تصرفاتو حق ئې هم ورکړی دی، د وصیت کولو حق ئې ورکړ او د میراث مستحق ئې وګرځول او وئې فرمایل چه "وَ لِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ وَ الاَقرَبُونَ" (یعني ښځې د والدینو او نورو خپلوانو په وراثت کښې برخه لري۔ په دیت او قصاص کښې د سړیو سره مساوي او برابري دي۔ د هغوی قتل کول خو پریږده د دوی وهل تکول هم ممنوع دي۔ په اسلام کښې د دوی په پاک لمنې او عفت باندې تجاوز کوونکي او تهمت لګوونکي د دنیا او آخرت سزاوار یعنې د سزا لاتق ګرځول شوي دي او د عذاب عظیم د وعید مستحق ګرځول شوي دي۔

اِنَّ الَّذِینَ یَرمُونَ المُحصَنٰتِ الغٰفِلٰتِ المُؤمِنٰتِ لُعِنُوا فِی الدُّنیَا وَ الاٰخِرَةِ وَ لَهُم عَذَابٌ عَظِیمٌ☆ (الآیة)

او که چېرته وغواړي نو د خاوند په غلط بهتان سره له هغه سره لعان هم کولی شي او تري جلا کیدلی هم شي۔ شریعت مقدسه په پاکې ښځې باندې د بهتان د ویونکي لپاره سخته سزا حد قذف مقرر کړی دی۔ الغرض هغوی د هر ډول خپلو جائزو حقوقو دفاع کولی شي۔ اسلام د هغوی معاشرتي، انفرادي او اجتماعي ژوند ټول ناجائز بندشونه مات کړي دي۔ په نکاح کښې ئې دوی ته د خپلې خوښې او حق اختیار ورکړ شوی دی چه څوک وغواړي هغه خاوند کولی شي او چه څوک و نه غواړي هغه ردولی شي۔ بیا اسلام د نکاح حدود هم تاکلي

دي چه هغه د مالکیت او مملوکیت رشته نه بلکه د زوجینو پخپل منځ کښې د ربط او تعلق نوم دی۔ په دې عقد سره هغه د سړي غلام نه جوړیږي بلکه دا یو داسې تمدني او معاشرتي ضرورت دی چه سړي او ښځې دواړه ورته محتاج دي۔ او دا دواړه طبقې د فطري غوښتنو تکمیل دي۔ البته د فریقینو د پیدائشي او فطري ضرورتونو څخه خاوند ته په هغې باندې یو ډول برتري (لوړوالی) حاصل دی۔ الله تعالی فرمایي: "وَ لِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ" او "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَآءِ" چه په دې کښې هم د ښځې ساتنه او ښیګړه ده۔ او د دې ادنی لوړوالي په برخه کښې ئې هم سړي د مهر د ادا کولو پابند ګرځولي دي۔ نه یوائې دا بلکه د هغې د ژوند د ټولو ضرورتونو لکه ډوډۍ او نفقه، لباس او د استوګنې ذمه واري ئې هم د سړیو په غاړه اچولې ده اګر که ښځه پخپله ډیره مالداره او دولت منه هم وي۔ سړی ډول ډول خواري او مشقتونه تیروي او د هغې د اولادونو د ضرورتونو کفالت کوي۔ د دې تر څنګ ئې له ښځې سره د هر ډول ښې رویې تلقین هم ورته شوی دی۔ الله تعالی فرمایلي دي چه "وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ" نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چه "په تاسو کښې له ټولو څخه بهتر او افضل هغه څوک دی چه د چا رویه او سلوک له خپلې ښځې سره ښه وي۔

چه کله د والدینو د حقوق وصیت ورته شوی دی نو بیا ئې د مور په باره کښې زیات تاکید کړی دی او وئې ویل چه جنت د مور تر پښو لاندې دی، وئې فرمایل چه څوک چه د لونړو ښه کفالت وکړي د دوزخ اور به پرې حرام وي۔ او فرمایلي ئې دي چه کوم سړی چه د دوو لونړو د بلوغ تر وخته پورې ساتنه وکړي هغه به په جنت کښې ما ته دومره را نژدې وي لکه د یوه لاس دوه ګوتې چه سره نژدې دي۔ او فرمایلي ئې دي چه "مَا اَکرَمَ النسآء الا کریم و لم اهانهن الا لئیمٌ" (د ښځو عزت او تکریم د شریفانو او د هغو اهانت او سپکاوی د بد اخلاقو او رذیلو خلکو کار دی)

همدارنګه د ازواجو په تعدد کښې د جاهلیت غیر محدود تعداد او د نرانو دا آزادي رڅلور ازواجو پورې محدوده کړه او دا هم په دې شرط چه د عدل تقاضاوې پوره کولی شي۔ نو اوس یو سړی له مالي طاقت او استطاعت سره سره له څلورو څخه زیاتې ښځې نه شي کولی۔ همدارنګه په طلاق کښې ډیر د اسراف او ظلم او زیاتي سلسله وه۔ د دې ابتذال او اسراف د بندولو په خاطر اسلام په سړي باندې ډول ډول بندیزونه لګولي دي او الله تعالی فرمایلي دي: "فَاِن کَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسٰی اَن تَکرَهُوا شَیئاً وَّ یَجعَلَ اللّٰهُ فِیهِ خَیراً کَثِیراً"

او بیا د رجوع په شکل کښې د دې مبغوض الی الله عمل د تلافي موقع ئې هم سړیو ته ورکړ۔ له اسلام څخه مخکښې د کونډو ښځو حالت انتهایي د رحم وړ وو۔ اسلام نه یوائې کونډو ته د نکاح عقد جائز وګرځاوه بلکه پخپله نبي کریم ﷺ په اولې نکاح کښې عملي نمونه وړاندې کړه او د کونډو مشکل ئې حل کړ۔ ښځو ته اسلام دا حق هم ورکړ چه د نکاح په شکل کښې د خپل منحي معاهدې د مجبورو او نامساعدو حالاتو له وجهې د فریقینو په خوښې سره

فسخ او منسوخ کولی شي۔ الغرض د دنیا هیڅ یو دستور او رسم او رواج هم د اسې نه دی چه بنځې ته هغه مقام ورکړی وي کوم چه اسلام ورکړی دی۔

د بنځې د عصمت او آبرو احترام: همدا رنګه د بنځې د هغې بې کسۍ معامله هم ده کوم چه قرآن په جاهلیت اولۍ سره تعبیر کړی دی چه په هغه کښې له بنځو څخه د کوچنیانو د لوبو د سامان غوندې شی جوړ شوی وو۔ او په دې وجهې دا صورت حال د کورنۍ او تمدني ژوند د خرابیدو او معاشرې د تباهۍ سبب جوړیده۔ اسلام دا حالات د اسې له منځه یوړل چه د سړیو د ظلم او ستم او د هغو د شیطان صفته او انسان شکله درندګانو څخه ئې د هغو د حفاظت هغه طریقې اختیار کړې چه بنځو لره ئې له خپل حیثیت او مقام څخه لرې کوونکې وي۔ که هغه عملي وجوهات وو او که نظریاتي او یا تصوري۔ اسلام دې لره د ساتلو وړ یوه قیمتي خزانه یوه نادره او عجیبه ملغره او نازکه آبګینه وګڼله۔

نبي کریم ﷺ فرمایي: "إنَّ المرأة عورةٌ مستورةٌ (فی روایة خدرٌ مخدّرةٌ) فاذا اخرجت استشرفها الشیطان" (بې له شکه بنځه یوپټ شوی شی دی چه کله د باندې ووځي نو شیطان ورپسې شي تر څو چه څوك په دې خپرې شوې لومې کښې را ونیسي"

سړیو ته هم په هغې باندې له بد نظر څخه د منع کولو په صورت کښې د غض بصر (د سترګو د ټیټولو) حکم ورکړی شو۔ نبي کریم ﷺ فرمایي چه "زنا العین النظر" (بد نظر د سترګو زناده) نو چه څرنګه نظر وي همدا رنګه ئې اثرات وي۔

د بنځې آزادي د تبرج جاهلیت دوهم نوم دی: لیکن د نن دا زمانه د بنځو د آزادۍ او حقوقو او مساواتو په نامه دا محترم او مقدس صفت دوباره د جاهلیت اولۍ خواته د ورګرځولو مذموم کوشش او سعی کوي چه د مسلمانانو دا شرافت مآبه دولت او قیمتي خزانه یو ځل بیا د کور، ګودر او د هلیز څخه ووځي او په بازارونو کښې د عالم تماشا وګرځي۔ او کور د رونق د جوړیدو په ځای د محفل شمع وي۔ د آلاتو او صنائعو له حقیر څخه حقیر شي د مشهورتیا ذریعه جوړه شي۔ هغوی د سیل په ځایونو، پارکونو، هوټلونو، په کلبونو، جلسو او جلوسونو، په عدالتونو، کارخانو، کمپنیو، سینماوو، میلو او د سیاست په ستیجونو کښې رسوا ذلیل او خوار شوي د سړیو د طبعي د خوشحالولو آله وګرځي او دا هغه فاسقانه تبرج او د جاهلیت اولۍ نمونه او نمائش دی چه د عصمت او حیاء دا آبګینه په بازار کښې د انې د انې کول غواړي۔

له آزادی څخه د غلامی خواته دعوت: دا دعوت او تحریك هغوی ته د لعبه لاعبین د جوړولو دعوت دی۔ دا دعوت په اصل کښې د بنځو د آزادۍ دعوت نه دی بلکه د هغوی د غلام او کمزورې د جوړولو دعوت دی۔ او د جاهلیت هغه شکل دی کوم چه اسلام زیر او زبر کړی وو۔ دا حالت له ماضي (مخکښینی) زمانې سره وتلی نو بیا د حضرت عمر رضی الله عنه د ارشاد قدر او قیمت څرګندیدلی شي۔ د اسلام نومورې عظیم سیاستدان، مصلح او مفکر فرمایي: "إنّما تنقض عُرَی

الاسلام عروةً اذ نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاهلیة" (چه کوم سړی په اسلام کښې له اوسیدو سره د جاهلیت له طریقو څخه ناخبر وي۔ له هغه څخه ددې خطرې ویره وي چه هغه به اسلام د یوې یوې کړۍ په کولو سره مات کړي)

د اسلام د عفت او عصمت نظام: اوس باید چه دا اوګورو چه اسلام بنځې لره څنګه د جاهلیت اولۍ له ظلمونو څخه و ایستله او د نور په رنا کښې ئې ودروله۔ اسلام د بنځو د حقوقو د رعایت او ساتنې، د عفت او عصمت حفاظت او د تهذیب او تربیې د اسې مستقل نظام وړاندې کړ چه اصول او جزئیات، جلي او خفي، ولمي او نظري، عملي او خیالي په ټولو اړخونو باندې د اسې چاړپیر دی چه په دې نظام کښې بنځه د فحشاء او فواحشو سیوری هم نه شي پرې غورځیدلی۔ د فحاشۍ دواعي او اسبابو ته ئې د فواحشو په نظر سره کتلی دی۔ آن تر دې پورې چه د خیال او تصور لامحدود وسعتونه ئې هم د عصمت او عفت په دوائرو کښې محدود او محصور کړي دي۔ په دې نظم کښې حالات او مصالح، علتونه او بواعث او د جبلي او فطري غوښتنو هر ډول رعایت شوی دی چه له دې څخه پرته نه مدني سیاست صحیح کیدلی شي او نه تهذیب الاخلاق ممکن دی۔ او نه د منزل تدبیر کارګر ثابتیدلی شي۔ او له دې پرته د یوې پاکې معاشرې تعمیر (آبادي) د اخلاقي اقدارو حفاظت او د کورنۍ نظام د قیام او استحکام او د تهذیب او تمدن یوه مثالي نمونه قائمول قطعي ناممکن دی۔ رائی چه مونږ په دې سلسله کښې په قرآن او سنتو باندې یو سرسري نظر واچوو او وګورو چه د نر او بنځې حکیم خالق، خداوند کریم او د بني نوع انسان رحمت مجسم نبي الرحمت علیه الصلوٰة و السلام زمونږ څنګه لارښوونه کړې ده او له دې څخه وروسته یو انصاف خوښوونکی پخپله قضاوت کولی شي چه د خدای او د هغه د رسول ﷺ منشأ څه دی؟

د پردې احکام: د الله تعالی ارشاد دی: "وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُوْلٰی (او په کورونو کښې و اوسی او د مخکښینۍ جاهلیت ښائست او ښوونه پریږدی)

په تګ او راتګ ئې پابندي ولګوله چه په د اسې لباس کښې به اوسي چه د بدن یا اندام کومه برخه ئې ښکاره نه شي او پټ زینت او ښائست ئې څوك و نه وینې۔ الله تعالی وفرمایل "وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی جُیُوبِهِنَّ" (پخپلو سینو او ګریوانونو باندې دې خپل تیکري واچوي)۔

په بل ځای کښې ازواج مطهرات، بنات اطهار او ټولو مسلمانو بنځو ته فرمایي چه: "یُدْنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِهِنَّ" (هغوی دې اوږده اوږده تیکري په ځانونو واچوي)

جلباب: مفسرینو د جلباب په تفسیر کښې لیکلي دي چه: "هو الرداء فوق الخمار" (جلباب د کوچني تیکري لپاره لوی تیکري ته ویل کیږي)۔

حضرت عکرمه فرمایي چه "تغطی ثغرة نحرها بجلبابها تدنیه علیها" (هغې به خپله ټوله سینه پټوله)، حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي: "الذی یستر من فوق الی اسفل" (هغه جامه چه له سر څخه تر پښو پورې پټول کوي)

له دې آیت څخه صحابیاتو رضی الله عنهن دا مفهوم اخیستی وو۔ حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چه په انصاري ښځو باندې دې خدای رحم وکړي چه هغوی کله د حجاب حکم واوریده نو لوی لوی تیکري ئې واخیستل او ځانونه ئې پرې پټ کړل۔ "شققن مروطهن فاعتجزن منها" نو اوس که چېرته د دیني یا دنیوي ضرورت له وجهې له کور څخه د باندې وتلو دوی ته ضرورت پیښ شي نود ابن حجرؒ په قول چه "فقد کن یحجن و یطفن و هن مستترات الابدان"

د نبي کریم ﷺ له وصال څخه وروسته ازواج مطهراتو حجونه او طوافونه هم کول نو ځانونه به ئې پټ وو۔ په یوه بله موقع کښې د جسم د عام زینت د پټ ساتلو لپاره د زیات تاکید حکم ورکړی شو او وئې فرمایل چه:

"قُل لِّلمؤمِنَاتِ یَغضُضنَ مِن اَبصَارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا" (الآیة)

(مؤمناتو ښځو ته ووایه چه خپل نظرونه دې لاندې ساتي او د خپلو شرمګاهونو حفاظت دې وکړي، خپل زینت (ډول او سینګار) دې چا ته نه ښکاره کوي لیکن دا چه د مجبورۍ له مخې یا پرته له قصد او ارادې څخه پخپله ښکاره شي نو په دې باندې د هغوی غاړې نه بندیږي)

د دې پردې حجاب تر دې زیات واضح او غیر مبهم حکم په دې الفاظو سره ورکړی شو۔

د حجاب آیت: "وَ اِذَا سَاَلتُمُوهُنَّ فَاسئَلُوهُنَّ مِن وَّرَآءِ حِجَابٍ پرته له ضرورت څخه په پرده کښې هم مه را ووځی۔ که چېرته د مجبورۍ له مخې څه ضرورت پیښ شي نو کور ته د ننه وتلو او د اخلیدلو په ځای د پردې له شا څخه دې سوال او ځواب ورسره وکړی۔ ګوا که خبرې اترې به هم د پردې له شا څخه وي او ضرورت به هم د پردې له شا څخه۔ د لویو لویو معاملاتو او تجارتونو، په ګود امونو او دوکانونو کښې د ماډل ګرل (نوې نجلۍ) په جوړیدلو سره د خرڅیدلو، په میلو او محفلونو کښې د باجې غږولو او د خلکو د جذبولو لپاره نه بلکه د یوه معمولي غوندې شي چه د متاعاً په لفظ سره ورته اشاره شوې ده۔

د بې پردګۍ د حامیانو مغالطه: د حجاب د دې آیت مقصد او مفهوم څرګند دی چه د پردیو په مخکښې نه یوائې د ښځې عام جسم بلکه د هغوی مخونه، لاس او پښې هم د حجاب په حکم کښې شاملې دي۔ په ځینو روایتونو کښې د پورتني آیت د "اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا" له استثناء څخه دا مطلب اخیستل شوی دی چه له دې څخه مخ، لاسونه او پښې مستثنیٰ شوي دي چه ښځه د دغو اندامونو د پټولو پابنده نه ده۔ د پردې مخالفین د اسې روایتونه پلتي، را باسي او دا ګڼي چه مونږ ته د بې پردګۍ سند لاس ته راغی۔ په د اسې حال کښې چه دا ناپوهي ده یا په قصد سره د دجل او تلبیس څخه د کار په اخیستلو څخه خلکو ته مغالطه ورکول دي۔ همدا ډول دا خلک هغه ټول روایتونه او نصوص له نظر څخه اچولي دي چه په هغو کښې د مخ، لاسونو او پښو د پټولو صریح حکم ورکړی شوی دی۔

په ستر او حجاب کښې فرق: حال دا چه په حقیقت کښې په دواړه ډوله روایتونو کښې کوم تعارض

نشته۔ دواړه پخپلو خپلو دائرو کښې واجب العمل دي۔ یوه دائره د ستر ده او یوه د حجاب۔ یو ستر عورت دی او بل حجاب۔ د عورت ستر (پټول) په نر او ښځې دواړو باندې فرض دی۔ د نر د بدن ستر له نامه څخه تر زنګنونو پورې دی یعني نر به د خپل بدن دا برخه د هیڅا په مخ کښې هم نه ښکاره وي او د جسم یا بدن له نومورې برخې څخه پرته نور جسم له ستر څخه د باندې ده۔ او د ښځې د بدن د ستر برخه دومره نه ده بلکه له غړې څخه واخله بیا سینه، ملا، ورنونه، پښې سره د ښکګرې او پوندې پورې د ټولو پټول فرض دي۔ لکه څرنګه چه د سړي د جسم د ستر برخه نه په کور کښې د چا په مخ کښې ښکاره ولی شي او نه د باندې۔ که ئې پلار، ورور او زوی هم په مخکښې موجود وي بیا به ئې هم نه ښکاره وي۔ همدارنګه ښځه د خپل بدن یاده شوې برخه به خپل کور کښې له محارمو څخه هم پته ساتي۔ البته مخ، لاسونه او د پښو پټول د پلار، ورور، زوی او د اسې نورو محارمو څخه پټول ضروري نه دي۔ که چېرته د دغو دریو اندامونو څخه پرته په جلا ځای کښې یوائې د لمانځه په دوران کښې ئې د کوم اندام څلورمه برخه ښکاره شي او یا د سړي د ستر د بدن د سترد برخې څلورمه حصه ښکاره شي نو لمونځ ئې فاسدیږي۔ دا هغه حقیقي ستر دی چه بذاته په ښځه او نر دواړو باندې یو شان لازم دی۔ که فرق دی نو د جسم په حدودو کښې فرق دی۔ او لکه څرنګه چه سړی له خپل همجنس څخه د ستر د برخې د پټولو پابند دی نو همدارنګه ښځه هم له خپلو همجنسو ښځو څخه له مخ، لاسونو او پښو پرته به نور ټول بدن پټوي۔ آن تر دې پورې چه له ضرورت پرته په تنهایي کښې هم د نر او یا ښځې لپاره د ستر د برخې لوڅول یا برښنډول مکروه دي۔

او بل شی چه هغه ته حجاب وایي یعنې له ټولو پردیو سړو څخه کوم چه یوائې په ښځې باندې لازم دی نه په سړیو باندې له سر څخه واخله بیا تر پښو پورې د مخ د ټولو برخو په شمول د ټول بدن پټول فرض دي۔ د حجاب او ستر د مختلفو دائرو سره ګډول د بې پردګۍ د جواز ورکوونکي په عمومي توګه خلکو ته دوکه او فریب ورکوي۔ که چېرته لاس او پښې ستر نه وای نو د پردې له شا څخه خبرې یعنې "مِن وَّرَآءِ حِجَابٍ" د قید لګولو ضرورت به نه وای او نه د "ادناء جلابیب" یعنې له سر څخه تر پښو پورې د تیکري د اچولو قید ته هم ضرورت وای۔ پس که چېرته په ځینو روایتونو کښې څه مستثنیات دي نو هغه د ستر په اړه دي نه چه د حجاب په اړه چه زمونږ په عرف کښې ورته پرده وایي۔ (۱)

په خبرو اترو کښې احتیاطي تدبیرونه: همدارنګه د استیذان په آیت کښې په سړیو باندې لازم کړی شوي دي چه هیڅ یوه کور ته له اجازې پرته مه داخلیږی او که چېرته د پردې تر شا مجبوراً له

(۱) د مضمون په ځینو فقهي او حدیثي برخو کښې د علامه سید رشید رضا مصري او قاري محمد طیب صاحبؒ د موضوع په اړه مضامین تر نظر لاندې نیول شوي دي۔

یوه نامحرم سره د خبرو ضرورت پیدا هم شي نو بیا هم د الارښوونه شوي ده چه په خواره او نرم آواز او نرمي لهجي سره به ښځه خبري نه ورسره کوي. بلکه د خپلې پردې په لحاظ کولو سره به د غصې په انداز بندي بندي خبري او ساده لهجي باندې خبري کوي تر څو چه د یوه بد نیته او خبیث طبیعت لرونکي سړي په زړه کښې میلان پیدا نه شي.

په خاص حالت کښې د باندې د وتلو اجازه: د اوویلا او ویره چه په دې ډول سره یوه ښځه د یوه قیدي غوندې په قفس کښې بنده پاتې کیږي چه د هغې لپاره له کور څخه د باندې قدم کیښودل هم جرم وي. حالانکه آیتونه او نصوص او د ممانعت هیڅکله دا مطلب نه دی چه ښځه دې د یوه دیني یا دنیوي ضرورت او مجبورۍ له مخې هم د باندې نه شي وتلی. هغوی پرته له کومې شبهې د دیني او دیناوي ضرورتونو لپاره د باندې وتلی شي. د حج او زیارت لپاره، د عبادتونو لپاره، فاتحه خواني او د مریضانو د پوښتنې لپاره، د والدینو او محارمو خپلوانو د ملاقات لپاره او د علاج او معالجې لپاره د باندې وتلی شي. لیکن د دوی دا وتنه به له څو شرائطو او قیدونو پورې تړلې وي. اسلام دا غواړي چه ښځه پرته له ضرورت څخه د باندې و نه ووځي. او د دې لپاره د ډول ډول وتلو حوصله شکني وشوه چه دا نقل او حرکت ئې له کم څخه کم پاتې شي. او کله چه د ضرورت په بناء سره د وتلو نوبت راشي نو دا به د عریاني (بربنډ والي)، بې پردګي، د بنائست او نمائش تشهیر او د جذباتو د را پورته کولوذریعه نه جوړیږي. او د دې په تنګ او راتنګ، لباس، جامه او ګفتار کښې د فحاشی او بې حیایی هیڅ یوه داعیه او عنصر شامل نه وي.

له کور څخه د وتلو شرائط او قیدونه: دا وتل ئې د شرائطو په یوې داېرې کښې بند دی. سړیو ته هم او ښځو ته هم د غض بصر یعني د سترګو د پټوالي حکم ورکړ شوی دی. که هغوی ته د سفر ضرورت پیښ شي نو که دا سفر د حج وي چه ادا کول ئې فرض دي نو د پلار، زوی، ورور، خاوند او محارمو څخه پرته نه شي تللی. نو کله چه د عبادت د سفر دا حال دی نو آیا د عادت، سیاحت او نورو سفرونو لپاره به یو اځې تلل څنګه جائز وي؟ نو کوم خلك چه ښځې له قید څخه خلاصوي او په وطنونو وطنونو، ښارونو ښارونو کښې ورته د یو اځې ګرځیدلو او سیاحت لاره خلاصوي په هغو باندې د یوه اخبار په مراسلاتي کالم کښې یوې ګمنامې خور ډیر په ساده الفاظو کښې داسې مسخره کړې ده چه "د خدای لپاره مونږ د هغو فقیرانو غوندې مه جوړوی چه لوڅ سر، لوڅې پښې او لوڅ جسم د سفر سامان ئې په ملا پورې تړلی وي او د خیرات په غوښتلو سره په سړکونو کښې کښته او پوته ګرځي".

نو دا وتل تبرج جاهلیت نه دی نو څه شي دی؟ نوی، نری او تنګ لباس، یا مغربي فیشن کوي او په سړکونو کښې ګرځي را ګرځي. نو د دې وتلو اجازه که چېرته اسلام له اسلام څخه غواړی نو اسلام داسې کاسیاتو، عریاتو (تش په نامه لباس لرونکي او په حقیقت کښې بربنډ) باندې لعنت ویلی دی او جهنم د عذاب وعید ئې ور اورولی دی.

له حج څخه پرته د جمعې د لمانځه هم همدا حال دی کوم چه له افضل ترینو عبادتونو څخه ګڼل کیږي. صحابیاتو رضی الله عنهن به هیله کوله چه په جمعې کښې شریکې شي، په مسجد نبوي کښې لمونځ او د حضور اقدس ﷺ په اقتداء کښې د جمعې لمونځ چه د کائناتو تول متاع ئې په پرتله کښې هیڅ دي. نو له دې څخه لوی سعادت بل څه کیدلی شي. نفس اجازت خو ئې ورکړ لیکن دلته هم له قیود اتو سره چه ماحول او زمانه د فساد نه وي. د ښځې عزت او عصمت په خطر کښې نه وي او ښځې به له سر څخه تر پښو پورې پټې وي چه دې ته په "ملففات بمروطهن" کښې هم اشاره شوې ده. او په صفونو کښې به د هغوی صف تر تولو وروستی وي چه تر تولو به مخکښې راځي او تر تولو به مخکښې ځي. او د سړیو او ښځو د سترګو د تکر نوبت هم را نه شي. او ځینو فقهاوو او امامانو د جمعې په لمانځه کښې د نر او ښځې محاذات او برابري د لمانځه ماتوونکی بللی دی. غرض دا چه ډول ډول ممنوعات او قیدونه په دې کښې هم لحاظ شوي دي.

یوې صحابیې رضی الله عنها د سرور کائنات ﷺ په اقتداء کښې د لمانځه د کولو هیله ښکاره کړه نو حضور ﷺ ورته وفرمایل چه په کور کښې لمونځ ادا کول ستا لپاره تر هغه لمانځه بهتر دی چه د کور په سرای کښې ئې ادا کوی او د کور په برانده کښې د لمانځه ادا کول ستا لپاره له هغه لمانځه څخه بهتر دی چه په جومات کښې ئې ادا کوی. او د کور د دې لمانځه بهتري ئې د هغه جومات تر لمانځه زیاته وګڼله چه یو لمونځ ئې د نورو جوماتونو په پرتله په زرګونو چنده فضلیت لري. او بیا د سرور کائنات ﷺ په اقتداء کښې د لمانځه په مقابله کښې د دنیا او آخرت د تولو دولتونو په مقابله کښې بې قیمته دی. او د سعادت او نیکبختۍ په هغې زمانې کښې چه د عفت او تقوی دور وو او د تسلیم او انقیاد کیفیت پخپله په ښځو کښې هم دومره وو چه د حجاب د آیت په نزول باندې چه کومې ښځې په لار کښې د تګ په حالت کښې وې هم هلته یوې خوا ته کښیناستلې او بل قدم ئې په هغه وخت کښې واخیستې چه خپل ځانونه ئې په تیکریو کښې پټې کړلې. جومات ته د تللو په ضمن کښې چه اجازه ورکړی شوه نو په یوه آیت کښې ئې هغه هم د شپې له تیاره سره مقید کړله چه څوك هم تلل غواړي نو د شپې په تیاره کښې تلل ورته بهتر دي. او په یوه روایت کښې ئې وفرمایل چه کله جومات ته د تللو قصد او اراده کوی نو خوشبویي به نه لګوی بلکه ممانعت هم وارد شو چه کومه ښځه چه خوشبویي لګوي نو له مونږ سره دې د ماسخوتن په لمانځه کښې نه شریکیږي. او د خوشبویي څخه پرته د اسې سینګار او ځان جوړول هم بند او ممنوع دي چه په جومات کښې د لمونځ کوونکو لپاره د فتنې او فساد باعث او سبب جوړ شي. جومات ته چه رائي نو خیرن به رائي یعنې د سینګار او ډول په حالت کښې به نه راووځي. او بیا د خوشبویي ممانعت خو یوائې له جومات سره مخصوص نه دی بلکه چه هر کله د باندې ووځي نو د خوشبویي له لګولو څخه به

ځان ساتي تر څو د خلکو د متوجه کيدلو ذريعه جوړه نه شي او د اسې بڼځې ته چه خوشبويي ولګوي او د خلکو تر څنګ تيريږي زانيه ويل شوي دي۔ "فهي كذا و كذا"

د باندې د وتلو په وخت کښې دا قيد هم ولګول شو چه "وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ" يعنې اوږده تيکري دې په ځانونو واچوي۔ بڼځې چه کله شرنګوونې ګينړه په ځان نه پورې کوي او په زوره زوره قدمونه دې نه ږدي چه د ګينړې آواز ئې پورته نه شي او خلکو ته د هغې د پټې ګينړې معلومات ونه شي او يا د هغو له آواز څخه خلك د هغې خوا ته مائل نه شي۔ ځکه چه آيت کريمه دی چه: "وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ"(الآية) نبي کريم ﷺ وفرمايل چه بڼځوته په پرديو سړو باندې د سلام اچول نشته۔ او نه په هغوی باندې د پردي سړي د سلام ځواب شته۔ د تمدن او تهذيب په نامه سره د بڼځو کلبونو او محفلونو ته را ايستونکو ته په دې کښې سبق دی چه نبي کريم ﷺ بڼځې حمام ته له تللو څخه منع کړې ځکه چه حمام د سړيو او بڼځو د ګډون له ځايونو څخه يو ځای دی۔ او د اسې ترقي يافته او تمدني معاشري د شريعت د صاحب ﷺ د برداشت وړ نه وو او همد ارنګه بڼځې ئې له جنازې سره له تللو څخه هم منع کړې۔

يواځې عملي او علمي نه بلکه خيالي او تصوراتي تحديدات: او همد ارنګه ئې د بڼځو په د اسې منصبونو او دندو باندې تاکنه ممنوع وګرځوله چه په هغو کښې له سړيو سره ګډون او مخامخ والی او يا خلوت مواقع په لاس ورځي۔ حکومت او رياست، ولايت عامه، قضاء او د محکمو له کارونو څخه ئې بڼځې منع کړې۔ دا تحديد ادت يواځې تر تمدني، معاشرتي، عملي او علمي تر حده پورې محدود نه وو بلکه تر خيالاتو او تصوراتو پورې د حياء او عفت ساتنه وشوه۔ اوپه سړيو باندې ئې له بڼځو څخه په زياتو شويو اوبو اودس کول څخه په ځينو حالاتو کښې ناجائز او په ځينو حالاتو کښې مکروه ګرځولی دی۔ د اسې نه وي چه د خيالاتو سلسله له اود اسه څخه تر ګناه پورې ورسيږي۔ او کوم عمل چه د ګناهونو د پاکوالي ذريعه وي هغه د ګناهونو ذريعه جوړه شي۔ په جنازې کښې به امام د بڼځې له سينې څخه به يو څه لرې دريږي اګر که په هغې باندې پرده هم پرته وي۔ تر څو چه د امام تصورت د بڼځې د محاسنو خوا ته و نه ګرځي۔ امام په جمع کښې د مقتديانو د اقتداء نيت به کوي ليکن په ځانګړې توګه به د بڼځې د اقتداء نيت نه کوي۔ همد ارنګه د سلام د ګرځولو په وخت کښې به د بڼځې نيت نه کوي تر څو چه لمونځ په شروع يا پای کښې د بدو تصوراتو او د نفس د ناجائزې برخې موجب و نه ګرځي۔

آيا پرده بې خايه حبس دی؟: نن څه شوي دي چه د بڼځو په کور کښې بند اوسيدل ګواکه هغوی په قفس کښې بنديدل دي۔ او دا بې ځايه حبس په "مساواتي" دور کښې نه شي برداشت کيدلی او دا هډول په کورونو کښې په کښيناستلو سره د بڼځو صحت خرابيږي۔ حالانکه د بڼځو پخپلې خوښې او طبعي تقاضو سره په کورونو کښې کښيناستل، په د اسې حال کښې چه د ديني او دنيوي ضروریاتو لپاره د شرائطو او قيدونو په لحاظ کولو سره چه د بنائست له بنوولو او د

فواحشو د ذريعې له جوړيدلو څخه ځان وساتي د باندې هم وتلی شي۔ او د کور چار ديوالي د هغوی لپاره د زرګونو خطراتو او مصيبتونو څخه د تحفظ ذريعه ده۔ دا هيڅکله قيد او تکليف نه دی بلکه عين راحت او نعمت دی۔ که چېرته په کور کښې پخپلې خوښې سره کښيناستل قيد وي نو سړی هم ډير وخت په کورونو کښې اوسيږي۔ هغوی هم جبراً وباسی بيا نو پرته له ضرورت څخه ګرځيدل به د سړيو لپاره هم معيوب وي۔

د نر او د بڼځې دائره کار: اصل معامله د خلقي او جبلتي تقاضو له وجهې ويشلې ده۔ سړی د باندې ووځي او د بڼځې او د هغې د بچيانو لپاره په زرګونو پريشانۍ او مصيبتونه ګالي۔ په دوکانونو، کارخانو او د اسې نورو کارونو کښې خپله خوله بهوي او د زړه په ويلې کولو سره روزي ګټي۔ او کله کله بيا په مزدوري او بزګري کښې قيد وي۔ او کله د دفتر په يوه کونج کښې د خپل ژوند ټول وخت تيروي۔ او همد ارنګه د بڼځو په ذمې باندې د کور کارونه، د بچيانو تربيت او حفاظت او د کور ساتنه ده۔ هغوی د کور اسير نه دي بلکه د کور بنائست او د آبادۍ رنا ګانې دي۔ نوی تهذيب د ظلم او قيد په نامه سره په ظاهره په زخم باندې مالګې دوړوي او هغوی د باندې د ناقابل برداشت ذمه واريو او مصيبتونو خوا ته باسي او د دې ترڅنګ په کارخانو او دفترونو کښې او په چوکونو او بازارونو کښې د خپلو ځانونو لپاره د تعيش آلې جوړوي او پيدا کوي۔ يوې خوا ته د قيد دا استدلال او بلې خوا ته په هغه وخت کښې دا وايي چه د پاکستان زياتره خلك په کليو کښې د پردې پابند نه دي او د خپل خودساخته استدلال نفی کوي۔

په کور کښې کښيناستل قيد نه بلکه راحت او نعمت دی: که چېرته په آرام او راحت، آبرو او عزت سره د راحت په کونج کښې ژوند تيرول قيد دی نو د بڼارونو د لکونو عوامو ژوند څه دی چه د زرګونو مشکلاتو په ژرنده کښې په ميده کيدو سره په يوه بڼار کښې خپل مستعار ژوند تيروي۔ د هر ډول راحت څخه محروم، د اوبو کمی، د خوراك نه مينديدل او اوس د بڼار د فضا د ککړوالي په نتيجه کښې د هوا غوندې عام نعمت څخه محروم دي۔ نو که چېرته دا ټول قيد وي او قيد هم د اسې بد قيد نو بيا دې توله بڼاري آبادي بايد د ځنګلو خوا ته را و ايستل شي۔ چه هغوی په آزاد و فضاوو او ځنګلونو کښې آزاد وګرځي۔ او که چېرته دا ټول قيد نه وي نو بڼځو ته پخپل اختيار او رغبت او د فطرت په بناء سره په کورونو کښې اوسيدل هم قيد نه دی۔

پرده نه بلکه بې پردګي د صحت د خرابوالي سبب دی: او بيا د بڼځو د صحت د خرابوالي ژړا کيږي۔ حالانکه زمونږ په ملك کښې د صحت د خرابوالي په شرح کښې د زياتوالي اسباب هغه دي چه يواځې په بڼځو باندې نه بلکه سړي، سپين ريږي او هلکان ئې ټول پخپل لاس کښې اخيستي دي۔ د ژوند له ضرورتونو څخه اکثره د استحصالي زولنو له وجهې محروم دي۔ کومه خالصه غذا يا خوراك نه پيدا کيږي۔ او نه د سر د پټولو لپاره يو موزون کور پيدا کيږي۔ او نه د يخ او ګرمی څخه د ځان ساتنې په خاطر مناسب لباس پيدا کيږي۔ د خالصې اوبو او هوا څخه هم بې

برخې دي نو د صحت شرح به څنګه بهتر کیدلی شي۔ اګر که د صحت د ساتنې اصل اسباب و پلتل شي او د چور او چپاول په دې کاروبار کښې کمی وشي چه له وجهې ئې عوام د مصیبتونو او لوړې په کنده کښې لویدلي دي۔ نوي آسانتیاوې، خصوصا د ښځو د علاج معالجې خوا ته توجه وشي، او که چېرته د ښځو په کور کښې کښیناستل د صحت د بربادۍ ذریعه وي نو راځی چه د مخلوطو، بې حیاوو او بې حجابو ملګونو حال هم وګورو چېرته چه ښځې دومره آزادې دي چه په هفتو هفتو کښې د خپل کور د سرای لیدل ئې نه په برخه کیږي۔ هلته چه کله ښځه قدم د باندې ږدي نو په زرګونو پریشانۍ او خطراتو سره مخامخ او په جسماني او نفسیاتي بیماریو کښې اخته کیږي۔ د اروپا ورځ په ورځ زیاتیدونکي په زرګونو ډول ډول جنسي، عصبي، نفسیاتي، ذهني او دماغي امراضو او د مرګونو په شمیر کښې د زیاتوالي راپورونه ولولی او مطالعه ئې کړی۔ د تفریح ځایونو او کلبونو ژوند د اروپایي قومونو د صحت لپاره د سرطان دانه ګرځیدلې ده۔ او په داسې جنسي مرضونو اخته دي چه له دې څخه مخکښې ئې نوم او نښان هم نه وو۔ په زرګونو او لکونو ښځې د اسقاط حمل او د حمل په اړوندو مرضونو کښې مبتلا دي۔ د کارخانو او دفترونو نوکري د هغو صحت خراب کړی دی۔ هغوی د خپلو بچیانو د ساتنې او تربیې قابلې نه دي پاتې شوې او د خپل خاوند او والدینو خدمت نه شي کولی۔ په هغو باندې د هستریا دوري راځي او په ذهني فشارونو کښې مبتلا کیدونکي دي۔

نظر بازي د ذهني انتشار او د معاشرې د فساد ذریعه ده: او بیا د ښځو له کورونو څخه وتل یو اړخې د هغې د صحت د تباهۍ موجب نه دی بلکه د ټولې معاشرې د سقم او بیماریو ذریعه جوړیږي۔ هغوی چه په کوم ځای باندې تیریږي نو د ډیرو نظرونو نښانه جوړیږي۔ د یوه سړي په لاره کښې د تللو په وخت یو په یو د نظر جذبوونکي څیره ویني، هغه ته په دفتر او کارخانو کښې د بې پردې ګډون او خبرو اترو مواقع پیدا کیږي۔ او دا نظر بازي د هغه د خپلې کورنۍ نظام له منځه وړي، ذهني انتشار، د فاسدو خیالاتو پیدا کیدل، جنسي او جذباتي بلاګانې، د محبت او عشق آفتونه۔ الغرض دا ټول شیان د هغوی د ذهني ګډوډۍ، د زړه پریشاني او اعصابو د خرابیدو ذریعه جوړیږي۔ او بیا د زړه بیماري، جنسي او اخلاقي مرضونه، د بصارت کمزورۍ، د دماغو نه توازن، د وینو فشار، او عصبي مرضونو د یوې پرده لرونکي معاشرې سره موازنه کړی او بیا پخپله فیصله وکړی۔

د تعلیم لپاره بې حجابۍ: بیا دا هم ویل کیږي چه د ښځو لپاره د تعلیم ضرورت دی او اقتصادي حالات د جلا تعلیم تحمل نه شي کولی۔ لیکن اوس خبره دا ده چه هغه کوم تعلیم دی چه د ښځو لپاره ضروري ګڼل شوی دی۔ د ښځې لپاره په اسلام کښې د تعلیم تصور هغه تصور نه دی کوم چه د اروپا پیداوار دی۔ د دفترونو، کارخانو، او دوکانونو فرائض ئې د دوی په ضرورت پورې نه دي تړلي۔ تر څو چه د هغه لپاره ښځه کلرک (انجینره) یا مزدوره جوړه کړې۔ اسلامي تعلیم ښځې لره د یوې سلیقه لرونکې، وفا شعار، مهذب، اخلاقي او حیاء لرونکی ذات

د جوړولو لپاره دی۔ اسلام هغه تعلیم ته اهمیت ورکوي کوم چه ښځه د خدای او رسول ﷺ، خاوند او کورنۍ له حقوقو او د اولاد له ښې تربیې څخه خبروي۔ او د دې غیر د کوچنیانو د تربیت اوله مدرسه ثابته شي۔ د دې تعلیم لپاره هیڅکله دا لازم نه ده چه په مخلوطو درس ګاهو او بې حجابانه (بې پردې) لیلیو کښې د خپلې حیا ملغلره لیلام کړي۔ الغرض هغه تعلیم چه د بې پردګۍ سبب او لامل جوړیږي شریعت او اسلام د هغه حکم نه ورکوي، بې پردګي که چېرته د اخلاقو او معاشرې، جسماني او روحاني صحت، او د نیک سیرت لپاره تباه کن دی نو شریعت هیڅکله د هغه طرفدار نه دی۔ او بیا د ښځو د تعلیم تاریخ وګورئ چه کله د اسلام له ظهور څخه وروته د حجاب، عفت او عصمت دور راغی او ښځې پرده نشینې شوې نو په اسلامي تاریخ کښې د دیني تعلیم او په علومو او فنونو باندې ښائسته شوې ښځې را ووتې چه د هغوی له علومو څخه د کور له ناستې پوره یوه دنیا مستفیده شوه۔ پس که چېرته د مفاسدو او فحشاوو له موجباتو پرته د پردې په شرعي حدودو کښې د ننه مسلمانې ښځې په علم او فضل کښې یوه نمونه وړاندې کولی شي نو د مغرب په بې حیا د جاهلیت په عهد کښې کومې ښځې چه د باندې و هم ووځي نو په اسلامي علومو او فنونو کښې او د اخلاقو او تربیت په تعلیم کښې په معاشرې کښې یوه نمونه هم نه شي وړاندې کولی کومه چه په علم او حیاء سره حاصلیږي۔ کله چه په بې پردګۍ سره د سترګې اوبه له منځه لاړې شي نو حقیقي علم او علمي ذهنیت هم له منځه ځي۔ د نوي دور علم سړیو ته پرته د انګریزي نظام له څو پُرزو څخه نور څه ورکړه۔ او مونږ د دې جدید تعلیم لپاره د ښځو عظمت، عفت او عصمت هم قربان کړو۔

لنډه دا چه د پردې حکم (نعوذ باالله) نه له فرسوده روایتونو څخه ګنل کیږي او نه د کوم رسم او رواج په نتیجه کښې پیدا شوي دی۔ اسلام د عصمت او عفت محافظ دی، اسلام د فواحشو او منکراتو هیڅکله روا دار نه دی، چېرته چه هم د فواحشو احتمالات زیات وي نو د پردې په احکامو کښې دغومره شدت پیدا کیږي او چېرته چه د فحشاء احتمال نه وي او د عصمت او عفت زیاته پاملرنه وي نو هلته د پردې په حکم کښې هم نرمي او وسعت پیدا کیږي۔

د ماډرن (جدید یا نوي) د جوړیدو ثوقین: پس کوم خلك چه مصلح او ماډرن (جدید او نوي) د جوړیدو په شوق کښې دي او د اسلام یو مضبوط نظام د خپلو ژبني حملو نښانه جوړوي هغوی دي د داسې اصلاحاتو انجام په یورپي قومونو کښې وګوري چه هغوی د بې پردګۍ او فحاشۍ د لاسه له کوم ذلت او رسوایی سره مخامخ شوي دي او بیا دې د عالم اسلام د دې ډول تش په نامه مصلحینو څخه هم سبق واخلي کوم چه په ترکیې او داسې نورو ملکونو کښې د یهودو او نصاراوو د تقلید په خاطر د اسلام یو مستحکم نظام متزلزل کول غوښتل۔ او د هغو دا قدم یوې خواته د قوم د معاشرتي او اخلاقي اقدارو د بربادۍ او بلې خواته مصلحین د ابدي ذلت او د مسلمانو په زړونو کښې د نفرت او ملامت مستحق جوړ شول۔ (مئی ۱۹۷۶ء)

كتاب
الطهارة

کتاب الطهارت

باب الوضوء

(د اود اسه احکام او مسائل)

د اود اسه په شروع کښې د بسم الله د ویلو حکم

سوال: د اود اسه د شروع کولو په وخت کښې د بسم الله الرحمٰن الرحیم د لوستلو څه حکم دی؟ که چېرته یو سړی د اود اسه په شروع کښې په قصد یا سهوې سره بسم الله و نه لولي نو په اود اسه باندې کوم اثر پرېووځي او که نه؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: د اود اسه د شروع کولو په وخت کښې د بسم الله لوستل سنت دي۔ که چېرته له چا څخه بسم الله عمداً یا سهواً پاتې شي نو په اود اسه کښې کوم فرق نه راځي۔ لیکن سره له دې بیا بیا قصداً پرېښودل ئې د ملامتی موجب دی۔

قال الحصکفیؒ: باب سُنن الوضوء و البداۃ با لتسمیۃ (ای من سُنن الوضوء) (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۰۸) و ایضاً قال و ترک السنۃ لا یوجب فساداً و لا سهواً بل اساء ۃً لو عامداً غیر مستخف و قالوا الاساء ۃ ادون من الکراهۃ. (الدر المختار ج۱، ص۴۷۳)

قال ابن نجیمؒ: فی سُنن الوضوء (قوله کا لتسمیۃ) ای کما ان التسمیۃ سنۃ فی الابتداء مطلقاً. (البحر الرائق ج۱، ص۱۸، و مثله فی الهندیۃ ج۱، ص۶، الفصل الثانی فی سُنن الوضوء.

برش د سنت مسواک څای نه نیسي

سوال: د مسواک له وهلو څخه په عمومي توګه د غاښونو پاکوالی مقصود وي۔ په موجوده زماني کښې له برش څخه د افاده په ښه توګه لاس ته راځي نو آیا د اد مسواکو ښه بدل ګرځي؟ یعني د برش په استعمال سره سنت ادا کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د غاښونو پاکوالی بې له شکه د مسواک له فوائدو څخه یوه اهمه فائده ده لیکن د مسواک استعمال یواځې د غاښونو د پاکوالي لپاره نه دی بلکه بنیادي عنصر او مقصد پکښې د رسول الله ﷺ د سنتو پیروي ده۔ په برش کښې هغه خصوصیات او صفات موجود نه دي کوم چه په مسواک کښې موجود دي۔ نو د دې لپاره په برش باندې سنت نه ادا کیږي۔ البته د برش نفس استعمال جائز دی۔

قال ابراهیم الحلبیؒ: ثم المستحب ان یکون المسواک من شجرۃ مرّۃ لزیادۃ ازالۃ تغیر الفم قالوا و یستاک بکل عود الا الرمان و القصب و افضله الاراک ثم الزیتون و ان یکون طوله شبراً فی غلظ المختصر. (کبیری، آداب الوضوء ص۳۷)

قال ابن عابدینؒ: (قولهٗ و السواک) با لکسر بمعنی العود الذی یستاک به. (رد المحتار ج۱، ص۱۱۳/۱۱۵، سُنن الوضواء) و فی ایضاً: و یستاک بکلّ عود الا الرمان و القصب و افضله الاراک ثم الزیتون.

د مسواک د نشت والي په صورت کښې آیا ګوته د مسواک قائم مقام ګرځي؟

سوال: که چېرته له چا سره مسواک نه وي او یا د مسواکو په استعمال سره ورته تکلیف وي نو په داسي صورت کښې د شهادت ګوته د مسواک قائم مقام ګرځي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: که چېرته مسواک نه وي او یا په خوله کښې غاښونه نه وي او یا د مسواک د استعمال له وجهې د تکلیف او ضرر خطر وي نو په داسي صورت کښې ګوته د مسواک ځای نیسي۔

قال ابن عابدینؒ: قال فی الحلیۃ ثم بای اصبع استاک لا بأس به و الافضل ان یستاک با لسبابتین یبدأ با لسبابۃ الیسریٰ ثم با لیمنیٰ و ان شاء استاک بابهامه الیمنیٰ و السبابۃ الیمنیٰ یبدأ با لابهام من الجانب الایمن فوق و تهت ثمّ با لسبابۃ من الایسر کذلک. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۱۵، سُنن الوضوء)

قال ابن نجیمؒ: و تقوم الاصبع او الخرقۃ الخشنۃ مقامه عند فقده او عدم اسنانه و تحصیل الثواب لا عند وجوده. (البحر الرائق ج۱، ص۲۱، سُنن الوضوء) و مثله فی الزیلعی ج۱، ص۴، سُنن الوضوء)

د مسواک د ژوولو حکم

سوال: د مسواک د استعمال په وخت کښې که چېرته د مسواک د پستولو لپاره مسواک په غاښونو و ژوي نو د شریعت له مخې جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: مسواک د غاښونو په ذریعې سره په پستولو کښې هیڅ بدي نشته او د سنت په ادا کولو کښې هیڅ اثر نه کوي۔ البته په طبي لحاظ سره د مسواک په ژولو سره د بینایي قوت متاثر کیږي۔ نو د دې لپاره د مسواکو ژوول مناسب نه دي۔

کما اخرجه البخاری عن عائشۃؓ..... فاخذتُ السواک فقضمتهٗ و نفضتهٗ و طیّبتُه ثم دفعته النبی ﷺ. (صحیح البخاری ج۲، ص۶۳۸، باب وفات النبی) قال الحصکفیؒ و لا یمصه فانه یورث العمٰی. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۱۴، سُنن الوضوء)

اخرجه الزیلعیؒ: عن عائشۃؓ قالت..... فاخذتُ السواک فقضمتُه و طیّبتُه ثم دفعتُه الی رسول اللّٰه ﷺ. (نصب الرایۃ ج۱، ص۸، احادیث السواک) قال الشیخ عبد الحیّ اللکهنویؒ: لا یمص السواک فانهٗ یورث العمٰی. (العایۃ ج۱، ص۱۱۹، باب سُنن الوضوء) و مثله فی مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح ج۱۱، ص۲۳۸، باب وفات النبیؐ، الفصل الاول.

د نوکانو د رنګ په موجودوالي کښې د اود اسه حکم

سوال: نن صبا عامي ښځې د نوکانو پالش یا رنګ استعمالوي نو آیا د نوکانو د رنګ شتون په اود اسه او غسل باندې اثر کوي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د نوکانو رنګ د نوې زماني مسئله ده۔ د دې لپاره مستقله جزئیه په مخکښینیو کتابونو کښې نه پیدا کیږي۔ د موجوده دور مخور او مشهور علماوو د نوکانو پالش ناروا بولي ځکه چه په دې سره نوکان پتیږي او په اود اسه او غسل کښې نوکانو ته اوبه

رسیدل ممکن نه دي- نو د دې لپاره د لانده وړو غوندې د اود اسه او غسل مانع ګرځي-

لیکن د ځینو نورو علماوو په نزد د نوکانو پالش که چېرته د بنځې بنائست و منل شي نو بیا په دې صورت کښې ئې که چېرته لرې کول سخت نه وي نو د اود اسه او غسل لپاره به ئې لرې کول ضروري وي او که چېرته ئې لرې کول سخت وي لیکن جرم (پتوکی) لرونکی نه وي نو بیا به ئې حکم د کریزو غوندې وي- او که د جرم د جوړیدلو په صورت کښې ئې لرې کول مشکل وي نو د حرج د جوړیدو په صورت کښې اوبه رسول ورته ضروري نه دي-

قال العلامة الحصكفیؒ: و یجب ای یفرض غسل کل ما یمکن من البدن بلا حرج مرةً (و بعد سطر) و لا یمنع ما علی ظفر صباغ و لا طعام بین اسنانه و فی سنه المجرف به یفتی و قیل ان صلبا منع و هو الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۲/۱۵۳، ابحاث الغسل)

بیا هم په موجوده زمانې کښې دا د مغربي ثقافت یو جزء ګنل کیږي نو د دې لپاره د عزتمنو کورنیو د بنځینه وو لپاره له دې څخه ځان ساتل ضروري دي- له دې وجهې د محققینو علماوو په نزد د نوکانو پالش یا رنګ په اود اسه او غسل دواړو باندې اثر اچوي-

په اود اسه کښې د غاړې مسح

سوال: په اود اسه کښې د غاړې مسح په کوم روایت سره ثابته ده؟ او د ثبوت په صورت کښې ئې د فقهاوو په نزد درجه څه ده؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: د غاړې د مسح په باره کښې ګڼ روایتونه راغلي دي چه له موقوفو روایتونو برسیره مرفوع روایتونه هم پکښې شته-

لما ذکر العلامة العینیؒ: عن ابن عمر ان النبی ﷺ قال من توضأ و مسح عنقه لم یغل با لاغلال یوم القیٰمة. (البنایة شرح الهدایة ج۱، ص۱۰۸، باب الوضوء)

البته د فقهاوو په نزد ئې د حکم په تعین کښې اختلاف دی- ځینې علماء کرام ئې سنت بولي لیکن د خلاصې مصنف ئې مستحب والي ته ترجیح ورکړې ده او د کنز مصنف هم د اود اسه په مستحباتو کښې یاده کړې ده-

قال ابن نجیمؒ: و قیل سنة و هو قول الفقیه ابی جعفر و به اخذ کثیر من العلماء کذا فی شرح مسکین و فی الخلاصة الصحیح انه ادب و هو بمعنی المستحب. (البحر الرائق ج۱، ص۲۸، مستحبات الوضوء)

عن وائل بن حجرؓ: قال شهدت النبیؐ و اُتیَ باناءٍ فاکفا علی یمینه ثلاثاً ثم غمس یمینه فی الماء فغسل بها ذراعه الیمنٰی حتٰی جاوز المرفق ثلاثاً ثم غسل یساره ثلاثاً حتٰی جاوز المرفق ثلاثاً ثم مسح علی رأسه ثلاثاً و ظاهر اُذُنیه و ظاهر رقبته. (نصب الرایة ج۱، ص۱۳)

و قال صاحب التنویر: فی مستحبات الوضوء و مسح الرقبة. و قال ابن عابدینؒ (تحت قوله و مسح الرقبة) هو الصحیح و قیل انه سنة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۲۴، مستحبات الوضوء) و مثله فی السعایة ج۱، ص۱۷۸، باب مسح الرقبة.

په سر باندې د مسح مسنونه طریقه

سوال: د سر د مسح مسنونه طریقه کومه ده؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: د سر د مسح مسنونه طریقه دا ده چه د سر په ابتدائي برخې باندې د دواړو لاسونو ورغوي او ګوتې کښیږدی او تر غړۍ پورې ئې په داسې ډول یوسی چه تول سر مو پرې رانیولی وي-

قال العلامة محمد امینؒ: و الاظهر ان یجع کفیه و اصابعه علی مقدم رأسه و یمدهما الی القفاء علی وجه یستوعب جمیع الرأس. (ردّ المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۲۱، سُنن الوضوء)

قال ابن نجیمؒ: قال الزیلعی! تکلموا فی کیفیة المسح و الاظهر ان یضع کفیه و اصابعه..... الخ. (البحر الرائق ج۱، ص۲۶، سُنن الوضوء) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۷، الفصل الثانی فی سُنن الوضوء.

د اود اسه د کولو په وخت کښې د ږیرې د لمدولو حکم

سوال: د اود اسه د کولو په وخت کښې د مخ د مینځلو په حالت کښې د ږیرې څه حکم دی؟ آیا د تولې ږیرې پریمنځل ضروري دي او که څه نا څه برخه ئې؟ او د ګنې او نرۍ ږیرې تر منځ کوم فرق شته او که نه؟ بینوا توجروا-

الجواب باسم ملهم الصواب: معلومه ده چه ږیره په دوه قسمه ده- ګنه ږیره او نرۍ ږیره- که چېرته له وینښتانو څخه د مخ پوستکی معلومیده نو دا ږیره نرۍ ده او که چېرته د مخ پوستکی نه ښکاریده نو دا ږیره ګنه ده- د نرۍ ږیرې منځل فرض دي او په ګنې ږیرې کښې چه د مخ په حدودو کښې کومه ږیره واقع وي نو مینځل ئې فرض دي او کوم وینښتان چه زوړند دي د هغو مینځل فرض نه دي بلکه مسح ئې ضروري ده-

قال العلامة الحصكفیؒ: ثم لا خلاف ان المسترسل لا یجب غسله و لا مسحه بل یسنّ و ان الخفیفة الّتی تریٰ بشرتها یجب غسل ما تحتها..... و قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله المسترسل) ای الخارج عن دائرة الوجه، و فسره ابن حجر فی شرح المنهاج بما لو مدمن جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۰۰، فرائض الوضوء)

قال فی الهندیة: و روی عن ابی حنیفة و محمد رحمهما اللّٰه تعالٰی انه یجب امرار الماء علی ظاهر اللحیة هو الاصح کذا فی التبیین و هو الصحیح هٰکذا فی الزاهدی و الشعر المسترسل من الذقن لا یجب غسله کذا فی المحیطین. (الهندیة ج۱، ص۴، کتاب الطهارة، الباب الاول) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۱۶، فرائض الوضوء.

په خضاب و هلې ږیرې باندې د اود اسه حکم

سوال: په وینښتانو باندې د خضاب په لګولو سره په حقیقت کښې د وینښتانو خپل حقیقت له منځه ځي او په هغو باندې یوه نرۍ غوندې پرده رائي نو آیا په اود اسه کښې ترې کوم فرق لویږي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: په وینښتانو باندې د خضاب په لګولو سره پرده نه جوړیږي- نو د دې

لپاره د د اسې رنګ د ورکولو په صورت کښې په اود اسه کښې کوم فرق نه راځي۔ لکه چه د رنګ ورکوونکي چه کله رخت یا جامې ته رنګ ورکوي نو په لاسونو کښې ئې رنګ پاتې کیږي او د ارنګ د اودس او غسل مانع نه دی۔ البته که چېرته د بدن په د اسې ځای کښې چه مینځل ئې ضروري وي او د لرګیو د رنګ غوندې رنګ پرې لګیدلی وي نو بیا په دې رنګ سره د پتوکي د جوړیدلو له وجهې د هغه ځای ته د اوبو رسول ممکن نه وي نو د دې لپاره د د اسې رنګ لرې کول ضروري دي او که ئې لرې نه کړي نو اودس او غسل به ئې دواړه صحیح نه وي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و لا یمنع ما علی ظفر صباغ و لا طعام بین اسنانه او فی سنه المجوف به یفتی و هو الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵٤، ابحاث الغسل)

قال العلامة الشرنبلالیؒ: و لا ما علی ظفر الصباغ من صبغ للضرورة و علیه الفتوی. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۵۰، فصل فی تمام اقسام الوضوء) و مثله فی منیة المصلی ص۲۳.

له اود اسه نه وروسته د آسمان خوا ته د کتلو حکم

سوال: د اود اسه له پوره کیدو څخه وروسته د آسمان خوا ته د کتلو شرعي حیثیت څه دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اود اسه له بشپړ کیدو نه وروسته د آسمان خوا ته کتل کوم مقصود بالذات عبادت نه دی بلکه د مسنونو دعاګانو د لوستلو په وخت کښې ادب دا دی چه آسمان خوا ته سړی وګوري۔

قال ابن عابدینؒ: و ان یقول بعد فراغه سبحانك اللّٰهمّ و بحمدك اشهد ان لاّ اِله الاّ انت استغفرُكَ و اَتُوبُ اِلیكَ و اشهدُ اَنّ محمداً عبدك و رسولك ناظراً الی السماء. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۲۸، مندوبات الوضوء)

قال العلامة الکاشغریؒ: بعد ما ذکر الادعیة المأثورة ناظراً الی السماء. (مُنیة المصلّی ص۱٤، سُنن الوضوء)

د عبادت له کولو پرته د اودس لپاسه د اود اسه حکم

سوال: د اسې اودس چه په هغه باندې عبادت لا نه وي شوی په هغه اود اسه باندې د بل اود اسه څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اودس په اود اسه باندې په اتفاق سره جائز دي۔ البته که چېرته یو ځل څوك اودس وکړي او په هغه باندې ئې د اسې عبادت ادا کړی نه وي چه اودس ورته شرط وي نو په د اسې صورت کښې اودس په اود اسه باندې له کراهیت څخه خالي نه دی۔

قال ابن عابدینؒ: و فی شرح المُنیة فاذا لم یؤد به عمل ممّا هو المقصود من شرعیته کا لصلٰوة و سجدة التلاوة و مس المصحف ینبغی ان لا یشرع تکراره قربة لکونه غیر مقصود لذاته. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۱۹، مطلب فی الوضوء علی الوضوء)

قال ابراهیم الحلبیؒ: فاذا لم یؤد به عمل ممّا هو المقصود من شرعیته کا لصلٰوة و سجدة التلاوة و مس المصحف ینبغی ان لا یشرع تکراره قربةً..... الخ. (کبیری ص۲۶، سُنن الوضوء)

په اود اسه کښې په یوه لاس سره د مخ د مینځلو حکم

سوال: ځینې خلك د اود اسه په وخت کښې خپل مخونه په یوه لاس سره مینځي چه له وجهې ئې اوبو هم ضائع کیږي او کله کله د تول مخ په مینځلو کښې هم خنډ واقع شي نو آیا په یوه لاس سره د مخ پرې مینځل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اود اسه کښې د مغسوله (د مینځلو وړ) او ممسوحه (د مسح کولو وړ) اند امونو استیعاب (تول نیونه) سنت دی۔ د دې لپاره رسول اللهﷺ په دواړو لاسونو باندې خپل مخ مبارك پریمینځه۔ نو په دې بنا په یوه لاس سره د مخ مینځل د سنتو خلاف دی۔

لما قال الامام محمد اسمٰعیل البخاریؒ: باب غسل الوجه با لیدین من غرفة واحدة، عن ابن عباسؓ انه توضأ وجهه اخذ غرفة من ماءٍ فتمضمض بها و استنشق ثم اخذ غرفة من ماءٍ فجعل بها هٰکذا اضافها الی یده الاخرٰی ففسل بها وجهه الخ. (الجامع الصحیح للبخاری ج۱، ص۲۶، باب غسل الوجه با لیدین من غرفة واحدة)

قال الشیخ ظفر احمد العثمانیؒ: په یوه لاس باندې د مخ پریمنځل او د سر مسح د سُنتو خلاف دی۔ (امداد الاحکام ج۱، ص۳٤۷، فصل فی سنن الوضوء و آدابه و مکروهاته)

د ستوني د مسح حکم

سوال: په ځینو وختونو کښې لیدل شوي دي چه ځینې خلك د غاړې د مسح تر ځنګ د ستوني مسح هم کوي۔ نو آیا د ستوني مسح جائز ده او که نه؟

الجواب: د اود اسه په آداب و کښې د غاړې مسح شامله ده، د حلقوم (ستوني) مسح په اسلافو کښې له چا څخه نه ده ثابته۔ د دې لپاره د ستوني مسح کول بدعت دی۔

لما قال ابن نجیمؒ: و الثانی مسح الرقبة و هو بظهر الیدین و اما مسح الحلقوم فبدعة. (البحر الرائق ج۱، ص۲۸، کتاب الطهارت)

قال العلامة الحصکفیؒ: و مسح الرقبة بظهر یدیه لا الحلقوم لانه بدعة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۲٤، مستحبات الوضوء) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۸، الفصل الثالث فی المستحبات.

په اود اسه کښې د لاس د مینځلو شروع د ګوتو له خوا څخه سنت ده

سوال: زمونږ په سیمې کښې خلك د اود اسه په وخت کښې د ګوتو له خوا څخه اوبو پخپل لاس باندې بهوي۔ نو آیا دا طریقه صحیح ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په اود اسه کښې لاسونه له څنګلو سره مینځل یو ځل فرض دی او دري ځله مینځل ئې سنت دي۔ همدارنګه په پرې مینځلو کښې ابتداء د ګوتو له خوا څخه سنت ده۔

لما فی الهندیة: و من السنن البدایة من رؤس الاصابع فی الیدین و الرجلین. (الهندیة ج۱، ص۸، الفصل الثالث فی المستحبات)

لما قال ابن الهمامؒ: و من السنن الترتیب بین المضمضة و الاستنشاق و البدأة من مقدم الرأس و من رؤس الاصابع فی الیدین و الرجلین. (فتح القدیر ج۱، ص۳۱، کتاب الطهارة)

د اود اسه بهترینه طـــــریقه

سوال: اودس په ولاړې باندې کول ښه دي او که په ناستې باندې؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اودس کول په ناستې باندې ښه دي ځکه چه د اود اسه په آداب کښې دا راغلي دي چه اودس باید په ناستې وکړی شي۔

و من الآداب (ان یجلس المتوضی مستقبل القبلة عن غسل سائر الاعضاء) و من الآداب (ان یکون جلوسه علی مکان مرتفع). (حلبی کبیر ج۱، ص۳۱، باب الوضوء)

قال العلامة الحصکفیؒ: و الجلوس فی مکان مرتفع تحرزا عن الماء المستعمل و عبارة الکمال و حفظ ثیابه من التقاطر و هی اشمل. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۲۷، آداب الوضوء) و مثله فی السعایة ج۱، ص۱۸۰، آداب الوضوء.

د ژمي په موسم کښې په اود اسه کښې د اند امونو د مینځلو طریقه

سوال: په ژمي کښې د سړي اند امونه دومره وچ وي چه که چېرته اوبه پرې تویې شي نو اند امونه پوره نه لمدیږي بلکه اکثره وچ غوندې پاتې کیږي۔ په د اسې صورت کښې به سړی څنګه اودس کوي؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: په ژمي کښې اند امونه ډیر وچیږي او اوبو اند امونه په صحیح توګه نه لمدوي نو د دې لپاره فقهاوو لیکلي دي چه د له مینځلو څخه مخکښې مو خپل اند امونه یو ځل لامده کړی او بیا اوبو پرې تویې کړی تر څو چه اند امونه په ښه توګه پرې مینځل شي۔

لما قال العلامة الکاسانیؒ: عن خلف بن ایوب انهٗ قال ینبغی للمتوضی فی الشتاء ان یبل اعضاء شبه الدهن ثم یسیل الماء علیها لان الماء یتجافی عن الاعضاء فی الشتاء. (بدائع الصنائع ج۱، ص۳، کتاب الطهارة)

و فی الهندیة: عن خلف بن ایوب انهٗ قال ینبغی للمتوضی فی الشتاء ان یبل اعضاء شبه الدهن ثم یسیل الماء علیها لان الماء یتجافی عن الاعضاء فی الشتاء. (الهندیة ج۱، ص۹، الفصل الثالث فی المستحبات)

په اود اسه کښې له بل څخه د مدد غوښتلو حکم

سوال: د فقهې په عامو کتابونو کښې لیکل شوي دي چه له بل څخه مدد غوښتل په اود اسه کښې مکروه دي لیکن په عامه توګه شاګرد د خپل استاذ لپاره او ملازم د خپل مالک لپاره د اود اسه اوبو تیاروي او بیا هغه اودس پرې کوی آیا دا مدد غوښتل هم مکروه دی او په اود اسه کښې ئې کوم فرق راځي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د دې مسئلې په بارہ کښې اګر که په فقهي ذخائرو کښې د بل په مطلق امداد کولو سره د کراهیت خبره راغلې ده لیکن د محققینو په نزد دا استعانت مطلقاً نه دی بلکه دا دوه حالتونه لري۔ (۱) د اود اسه د آلاتو د تیاری استعانت۔ (۲) په اود اسه کښې په مینځلو او مسح کښې استعانت۔ لومړنی استعانت بغیر له کراهیته جائز دی دا ډول استعانت د نبي کریم په بارہ کښې له صحابۂ کرامو رضی الله عنهم څخه ثابت دی کوم چه نبي کریم ﷺ

تري څوک منع کړي نه دي۔ البته دوهم ډول استعانت پرته له کوم شرعي عذر څخه مکروه دی۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: و حاصله ان الاستعانة فی الوضوء ان کانت بصب الماء او استقائه او احضاره فلا کراهة بها اصلاً و لو بطلبه و ان کانت با لغسل و المسح فتکره بلا عذر. (رد المحتار ج۱، ص۱۲۷، آداب الوضوء، مطلب فی مباحث الاستعانة فی الوضوء با لغیر)

قال العالم بن العلاء الانصاریؒ: و من الآداب ان یقوم بامر الوضوء بنفسه لحدیث عمر رضی الله عنه قال انا لا نستعین علی وضوئنا و مع هٰذا لو استعان بغیره جاز ان لا یکون الغاسل غیره بل یغسل بنفسه و قد صح ان رسول الله ﷺ استعان با لمغیرةؓ و کان المغیرةؓ یفیض الماء و رسول الله ﷺ کان یغسل. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۱۱۲، آداب الوضوء)

د بیماری له وجهې په اود اسه کښې د مضمضې د نه کولو حکم

سوال: ځینې خلك د اسې مرض لري چه که چېرته مضمضه کوي نو غاښونه ئې وینه کوي۔ اوس که چېرته یو مریض د عذر له وجهې مضمضه و نه کړي نو اودس ئې کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: مضمضه یا پوزې ته اوبو اچول د اود اسه له سنتونو څخه ګنل کیږي۔ که چېرته یو سړی مضمضه یا استنشاق بغیر له عذر نه پریږدي نو ګنهګاریږي۔ لیکن د عذر له وجهې د خولې او پوزې په نه مینځلو سره ئې نه اودس خرابیږي او نه پرې ګناهګاریږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و غسل الفم الخ بمیاه ثلثة و الانف بمیاهٍ و هما سنتان مؤکدتان. فلو ترکها اثم علی الصحیح سراج قال فی الحلیة لعله محمول علی ما اذا جعل الترك عادة له من غیر عذر. (رد المحتار ج۱، ص۱۱۶، سنن الوضوء)

و فی الهندیة و السنة ان یتمضمض ثلاثاً، اولا ثم یستنشق ثلاثاً و یأخذ لکل واحدٍ منهما ماء جدیداً فی کل مرّة..... ان ترك المضمضة و الاستنشاق أثم علی الصحیح لانهما من سنن الهدٰی و ترکها یوجب الاساء ة الخ. (الهندیة ج۱، ص۶، الفصل الثانی فی سنن الوضوء)

په بیسن کښې د اود اسه د کولو حکم

سوال: د نن صبا په نوي دور کښې د مخ او لاس د مینځلو لپاره بیسنونه جوړ شوي دي کوم چه په ولاړې باندې خلك خپل مخ او لاسونه مینځي او په ناستې سره ئې نه شي مینځلی۔ آیا په بیسنونو کښې اودس جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: اودس پکښې جائز دی لیکن د ادب خلاف دی۔

و من الاداب (ان یجلس المتوضی مستقبل القبلة عند غسل سائر الاعضاء) و من الآداب (ان یکون جلوسه علی مکان مرتفع. (حلبی کبیر ج۱، ص۳۱، آداب الوضوء)

قال الحصکفیؒ: و الجلوس فی مکان مرتفع تحرزاً عن الماء المستعمل و عبارة الکمال و حفظ ثیابه من التقاطر و هی اشمل. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۲۷، آداب الوضوء) و مثله فی السعایة ج۱، ص۱۸۰، آداب الوضوء.

د اود اسه په دوران کښې د خبرو د کولو حکم

سوال: نن صبا په عمومي توګه دا ښکاریږي چه ځینې خلك د اود اسه په دوران کښې دنیاوي

خبري کوي- آيا د اود اسه په دوران کښې د نياوي خبرې جائزې دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د اود اسه په دوران کښې د مأثوره دعاګانو لوستل مسنون دي- د دنياوي خبرو له وجهې لکه څرنګه چه دعا ګانې نه لوستل کيږي نو د دې لپاره فقهاء کرامو ورته مکروه ويلي دي- البته د کومې ضرورې پوښتنې ځواب يا چاته پيغام او د اسې نور ورکول له کراهيت پرته جائز دي۔

لما قال حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و یکره التکلم بکلام الناس لانه یشتغله من الادعیة. قال الطحاویؒ: ما لم یکن لحاجة تفوته بترکه. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ٦٤، فصل مکروهات الوضوء)

قال العلامة الحصکفیؒ: و من آدابه..... و عدم التکلم بکلام الناس الا لحاجة تفوته. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۲٦، آداب الوضوء مطلب فی مباحث الاستعانة فی الوضوء با لغیر)

د بواسيرو د مريض د اود اسه حکم

سوال: ځينې حضرات د بواسيرو په مرض باندې اخته دي چه له وجهې ئې د هغه هر وخت ريح يعنې هوا يا وينه خارجيږي- نو د د اسې مريض د اود اسه حکم به څنګه وي؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د بواسيرو د مريضانو مرض که چېرته دومره سخت وي چه هر وخت وينه يا هوا تري خارجيدله نو د اسې مريضان د معذورينو په حکم کښې دي- کوم چه د هر لمانځه د وخت لپاره به نوی اودس کوي- او په اود اسه سره چه څومره لمونځونه او د اسې نور عبادتونه وغواړي کولی ئې شي- او که چېرته ئې مرض د معذورينو تر اندازې پورې نه وي رسيدلی نو بيا د بواسيرو له وجهې وتونکې هوا يا وينه دواړه د اودس ماتوونکي دي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و صاحب عذر من به سلسل بوله لا یمکنه امساکه او استطلاق بطن او انفلات ریح..... ان استوعب عذره تمام وقت صلوة مفروضة بان لا یجد فی جمیع وقتها زمنا یتوضأ و یصلی فیه خالیاً عن الحدث و لو حکماً..... حکمه الوضوء لکل فرض اللام للوقت ثم یصلّی به فیه فرضاً و نفلاً فاذا خرج الوقت بطل. آه (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰٦/۳۰۵، باب الحیض)

قال المرغینانیؒ: و من به سلسل البول و الرعاف الدائم و الجرح الذی لا یرقأ یتوضئون لوقت کل صلوة فیصلون بذلك الوضوء فی الوقت ما شاء. (الهدایة ج۱، ص۵۰، باب الحیض) و مثله فی ردّ المحتار ج۱، ص۳۰۵، باب الحیض، مطلب فی احکام المعذور.

په اود اسه کښې واجبات نشته

سوال: آيا په اود اسه کښې واجبات شته او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د فقهاء کرامو له تصريحاتو څخه دا څرګنديږي چه په اود اسه او غسل دواړو کښې واجبات نشته۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و سننه افاد انه لا واجب للوضوء و لا للغسل و الا لقدمه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۰۳/۱۰۲، سنن الوضوء)

قال ابن نجیمؒ: ذکر فی النهایة انه یجوز ان یکون الفرض فی مقدار المسح بمعنی الواجب لالتقائهما فی معنی اللزوم و تعقب بانه مخالف لما اتفق علیه الاصحاب اذلا واجب فی الوضوء. (البحر الرائق ج۱، ص۱۱، کتاب الطهارة)

اخبارونه او دينې رسالې له اود اسه پرته د مس کولو حکم

سوال: د نن صبا په دور کښې په اخبارونو اور رسالو کښې د قرآنکريم الفاظ له ترجمې او تفسير سره ليکلي وي او همدارنګه په تفاسيرو کښې اکثره برخه تفسير وي نو آيا له قرآني الفاظو پرته د اخبارونو او رسالو او تفسيرونو نورې برخې بغير له اود اسه مس کول جائز دي او که نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب: بغير له اود اسه نه د قرآنکريم مس کول جائز نه دي- البته د تفسير او د اسې نورو کاغذونو چه په ځينو برخو کښې د قرآنکريم آيتونه ليکلي وي د امام ابو حنيفه رحمه الله څخه مختلف روايتونه منقول دي چه له هغو څخه په ځينو روايتونو کښې کراهيت معلوميږي او له ځينو څخه عدم کراهيت معلوميږي- علامه ابراهيم حلبي نه مکروه والي ته ترجيح ورکړې ده او په دې باندې په عمل کولو کښې سهولت هم شته- ليکن د اولى خلاف خو خامخا دی۔

قال الشیخ ابراهیم الحلبیؒ: و یکره ایضاً للمحدث و نحوه مس تفسیر القرآن و کتب الفقه و کذا کتب السنن و لانها لا یخلو عن آیات و هٰذا التعلیل یمنع مس شروح النحو ایضاً..... و الاصح انهٗ لا یکره عند ابی حنیفةؒ. (کبیری ص۵٦، فی آخر باب الغسل)

قال الشیخ اشرف علی التهانویؒ: له دې څخه معلومه شوه چه کله د غير قرآن عبارت زيات او غالب وي د هغه مس (لاس لګول) په مطلقه توګه کما هو الظاهر د امام صاحبؒ په نزد صحيح دی- و فی الاخذ به سهولة. (امداد الفتاوی ج۱، ص۹۲، مسائل منثورة، کتاب الطهارة)

د غوږونو او بارخو ګانو تر منځ برخې د مينځلو حکم

سوال: ځينې خلك د چتکی په صورت کښې په اودس کولو سره د غوږ او بارخو تر منځ حصه پريږدي- آيا په د اسې کولو سره په اود اسه کښې کوم فرق راځي او که نه؟ بينوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب: د فقهي تصريحاتو له مخې د غوږ او بارخو تر منځ برخې د مخ په حکم کښې دي او په اود اسه کښې لکه څرنګه چه د مخ مينځل فرض دي همدارنګه د دغو برخو پريمينځل هم فرض دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و ما بین العذار و الأُذن لدخوله فی الحد و به یفتی. قال ابن عابدینؒ: قوله و ما بین العذار و الأُذن ای ما بینهما من البیاض قوله و به یفتی و هو ظاهر المذهب و هو الصحیح و علیه اکثر المشائخ. (رد المحتار ج۱، ص۹۷، کتاب الطهارة)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: و اما البیاض الذی بین العذار و بین شحمة الاذن قد ذکر شمس الائمة الحلوانی انهٗ ظاهر المذهب. (الفتاوٰی التاتارخانیة ج۱، ص۸۹، کتاب الطهارة)